



Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного!

В в е д е н и е

Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного!

Представительство Айатолла-Узмы Сейида Али Хусейни Систани в Российской Федерации и Республике Азербайджан доводит до сведения почтенных братьев и сестёр, что в случае отсутствия нижеследующей печати и подписи, одноимённая книга автора считается недействительной и представительство не несёт ответственности за ошибки и оплошности, содержащиеся в них. На протяжении нескольких лет данная книга автора издаётся без разрешения и ведома представительства в коммерческих целях без всякой корректировки и редактирования. В результате в этих книгах встречается очень много ошибок и неточностей. Учитывая многочисленные обращения, представительство сочло нужным вновь подготовить и издать данную книгу, добавив новые положения относительно некоторых актуальных тем. Представительство заявляет, что все права на книгу защищены, и ее издание без соответствующего разрешения категорически запрещено и является харамом. Поэтому, учитывая вышесказанное, представительство рекомендует верующим братьям и сестрам быть внимательными.

Полномочный представитель Айатолла-Узмы Сейида Али Хусейни Систани в Российской Федерации и Республике Азербайджан Худжатуль-Ислам Шейх Мухаммад Али Мосули.

11 Зиль-гада 1433

29 Сентября 2012

Город Баку



Айатолла-Узма Сейид Али Хусейни Систани

Разъяснение шариатских положений

اسم الكتاب : توضيح المسائل باللغة الاذرية
تأليف : اية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)
المشرف العام : حجة الاسلام الشيخ محمد علي الموصلي
المترجم : روشن اسلاموف
المصحح : زامق سليموف
المحرر: حسينلي نيساء
مؤسسة ال البيت (ع) – موسكو

“Наука и образование”

Баку - 2017

Бисмилляхир-рахманир-рахим

Согласно свидетельствам самых доверенных лиц, книга
«Разъяснение шариатских положений» соответствует фетвам
Айатолла-Узмы Сейида Али Хусейни Систани.

Город Кум, канцелярия Айатолла-Узмы Сейида Али Хусейни
Систани.



Разрешено к изданию письмом Государственного комитета по
работе с религиозными организациями за номером ДК – 28/Q от 18
декабря 2012-го года.

Общее редактирование:
Худжатуль-Ислам Шейх Мухаммад Али Мосули

Переводчик
Ровшан Исламов

Корректор
Замиг Салимов

Айатолла-Узма Сейид Али Хусейни Систани
Разъяснение шариатских положений

ISBN: 978-9952-459-17-03

© Ровшан Исламов, 2017

Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного!

**Краткая биография господина Аятолла-Узмы Сейида Али
Хусейни Систани**

Аятолла-Узма Сейид Али Хусейни Систани родился в 1349 (1928) году по хиджре в городе Имама Резы (а) – Хорасане, в религиозной семье, отличающейся своей набожностью во всех областях. Аятолла Систани изучал арабский язык и литературу у Мухаммеда Таги Нейшапури, который являлся известным ученым, жившим в то время в Хорасане. В совершенстве овладев «Усули-фикх» (Основы фикха) и естественными науками, он принимал участие на уроках Мирза Мехди Исфакхани в Хорасане, который преподавал высшие ступени «Усуль» и «Фикха».

С целью усовершенствования образования в 1368 (1947) году по хиджре приезжает в город Кум. Здесь он получает уроки у такого известного в Куме муджтахида своей эпохи, как Аятолла-Узма Сеид Буруджерди и становится одним из его лучших учеников. В городе Кум Сеид Систани участвует также на уроках Аятолла-Узмы Сеида Худжата. Наконец, в 1371 (1958) году он переезжает в город Наджаф - самый большой научный центр шиитского течения, чтобы обучиться у выдающихся и известных учёных и воспользоваться нравственной аурой Имама Али (а). В то время этот научный центр переживал период наивысшего роста. Аятолла Систани более десяти лет получал уроки у руководителя Научного Центра Наджафа Аятолла-Узмы Сеида Абулгасим Хои, а также у таких выдающихся ученых, как Аятолла-Узма Сеид Мохсин Хаким и Аятолла Шейх Хусейн Хилли.

После долгих лет преподавания научно-религиозных предметов, в 1381 (1968) году по хиджре Аятолла Систани начинает преподавать уроки теологии на высоком уровне, взяв за основу книгу великого шиитского

теолога Шейха Муртаза Ансари «Макасиб», а затем продолжает эти уроки произведением Сеида Казима Табатабаи «Урватул-вусга».

До сих пор он довёл до конца такие книги, как «Тахарат», «Намаз» и «Хумс». С 1384 (1971) года по хиджре он начал преподавание науки «Усул» на высоком уровне и до 1414 (2001) года по хиджре трижды завершил этот цикл, усовершенствовав его. Его светлость ещё в 31 год получил подтверждение о достижении степени иджитхада от Аятолла-Узмы Сеида Хои и Аятолла Шейха Хусейни Хилли.

В настоящее время канцелярии Аятуллаха-Узмы Сеида Али Систани действуют в различных странах мира. Деятельность этих канцелярий не ограничивается лишь оказанием материальной помощи малоимущим мусульманам. Наоборот, сохранение научно-культурного наследия Ислама можно считать основной сферой деятельности этих канцелярий. Примером этому может служить перевод священных религиозных книг на различные языки мира и их преподавание, а также ремонт и строительство таких культурных памятников, как мечети и хусейнийи.

В 1996-2001-х годах под руководством Худжатул-Ислам Шейха Мухаммеда Али Мосули и в Азербайджане функционировала канцелярия ученого. С 2001 года, в связи с расширением сферы деятельности, канцелярия была переведена из Баку в столицу России - Москву. Худжатул-Ислам Шейх Мухаммад Али Мосули, являясь полномочным представителем его превосходительства, оказывал поддержку в организации религиозных церемоний, как в Азербайджане, так и в Российской Федерации, а также в переводе на азербайджанский и русский языки достоверных исламских источников. Он и в настоящее время является представителем его превосходительства в Российской Федерации, Азербайджане, Китае, Украине, Беларуси и Грузии.

Аятолла-Узма Сеид Али Хусейни Систани своими научными исследованиями, как и другие выдающиеся исламские ученые, подарил Исламу ценные научные произведения: «Шархи Урватул-вусга», «Ал-бухусул-усулийя», «Китабул-газа», «Китабул-бей-и вал-хиярат», «Рисалатун фи либасил-машкуки фихи», «Рисалатун фи гаидатил-йад», «Рисалатун фи салатил-мусафир», «Рисалатун фи гаидатит-туджара вал-фараг», «Рисалатун фил-кибла», «Рисалатун фит-тагийя», «Рисалатун фи гаидатил-илзам», «Рисалатун фил-иджтихади ват-таглид», «Рисалатун фи гаидати ла дарара ва ва ла дирар», «Рисалатун фир-рия», «Рисалатун фи худжийяти марасили Ибни Абу Умейр», «Рисалатун фи тахсил-асанид лил-Ардабили», «Шарху машихатит-тахзиб», «Рисалатун фи масаликил-кудама фи худжийятил-ахбар», «Рисалатун фи гаидатил-гура», «Рисалатун фи сиянатил-китабил-азизи анит-тахриф», «Рисалатун фи тарихи тадвинил-хадиси фил-Ислам», «Рисалатун фи тахгиги нисбати китабул-илали Фазл ибни Шазан», «Ал-фаваиудул-фаравийя», «Ал-фаваиудул-фигхийя», «Шарху машихатил-фагих», «Рисалатун фи хукми ма иза изталафал-муджта-хиданил-мутасавияни фил-фатва», Та-лигатун алал-урватил-вусга», «Рисалатун фи ихтилафил-афаги фи руютил-хилал», Масаилул-мунтахаба», «Минхаджус-салихин» и «Товзихул-масаил».

Книга «Товзихуль-масаил» (Разъяснение шариатских указаний), которую вы держите в руках, хоть и не охватывает все фетвы господина Аятолла-Узмы Сейида Али Хусейни Систани, но является совершенным пособием, проливающим свет на самые важные вопросы.

Положения о таклиде (следовании)

Положение 1: Вера каждого мусульманина в основные положения религии (усули-дин) должна базироваться на убеждении и аргументах. Человек не может подражать в основных положениях религии. То есть, он не может довериться в усули-дине словам какого-либо человека и согласиться с ним. Однако если человек, который уверовал в основные положения Ислама, произнесет их, и даже если его вера не будет базироваться на убеждении, то этот человек может считаться мусульманином и верующим, и все указания Ислама и имана будут распространяться и на него. В положениях религии, которые не являются обязательными и категоричными, мусульманин или должен быть муджтахидом (религиозным правоведом) и извлекать результаты из доводов, или следовать указаниям религиозного правоведа, или же, при исполнении своих обязанностей, соблюдать предосторожность настолько, чтобы быть уверенным. Например, если некоторые муджтакиды выскажут мнение о недопустимости определенного деяния, а другие сочтут это деяние допустимым, то этот человек не должен совершать это деяние. Если некоторые муджтакиды выскажут мнение об обязательности какого-то деяния, а другие сочтут это деяние желательным, то он должен совершить это деяние. Тем же, кто не является муджтахидом и не может соблюдать предосторожность, обязательно надо следовать муджтахиду.

Положение 2: Таклид в положениях – это следование указаниям муджтахида. Муджтахид, указаниям которого следуют, должен быть совершеннолетним, в здравом уме, законнорожденным, шиитом (последователем) двенадцати имамов, живым и справедливым. Под справедливостью подразумевается исполнение обязательных деяний и

воздержание от грехов. Внешняя положительность человека является показателем его справедливости; так, если о нем спросить у живущих в этом населенном пункте, соседей или же у людей, которые находятся с ним в близких отношениях, то они должны подтвердить, что тот является положительным человеком. Если в силу необходимости и в общих положениях в фетвах муджтахидов будут наблюдаться разногласия, то человек должен следовать указаниям более образованного (алым) религиозного законоведа. В вопросе понимания велений Аллаха авторитетный муджтехид должен быть по сравнению с остальными муджтехидами современности более сведущим.

Положение 3: Отличить муджтахидов и более сведущего муджтахидов возможно тремя способами:

1. Человек сам должен достичь уверенности. Например, человек сам должен быть образованным настолько, чтобы различать муджтахидов и более сведущего муджтахидов.
2. Два справедливых ученых, способных различить муджтахидов и более сведущего муджтахидов, должны подтвердить, что этот человек является муджтахидом или более сведущим муджтахидом, но с условием, чтобы их подтверждение не вступало в противоречие с позицией двух других справедливых ученых. Является ли человек муджтахидом или более сведущим муджтахидом также доказывается утверждением лица, который является ученым и к которому есть доверие.
3. Человек убеждается разумным путем, что лицо является муджтахидом или более сведущим муджтахидом. Например, если группа ученых, которая способна различить муджтахидов и более сведущего муджтахидов, и которым можно доверять,

подтвердит, что лицо является муджтахидом или более сведущим муджтахидом.

Положение 4: Если выяснится, что у двух и более муджтахидов, среди которых есть более образованные (алям), в необходимых и общих вопросах существуют противоречивые фетвы, и невозможно будет определить более образованного муджтахида, то, согласно предосторожности, религиозно обязанный человек должен в этих фетвах соблюдать предосторожность. Если соблюдение предосторожности не представится возможным, то должен следовать фетве другого муджтахида, который предположительно является образованным. Если предположит, что уровень осведомленности двух муджтахидов одинаков, то может следовать фетве одного из них.

Положение 5: Получить фетвы муджтахида возможно 4-мя способами:

1. Услышать от самого муджтахида.
2. Услышать от двух справедливых личностей, которые проинформируют о фетве муджтахида.
3. Услышать от доверенного лица.
4. Прочитать в рисаляте (сборник религиозных указаний) муджтахида, в верности которого уверен.

Положение 6: Человек может следовать фетвам муджтахида до тех пор, пока не будет уверен, что фетва муджтахида претерпела изменение. Если будет предполагать, что фетва претерпела изменения, то проводить поиски не следует.

Положение 7: Следующий указаниям более образованного муджтахида не может следовать указанию другого муджтахида в вопросе, относительно которого его муджтахид издал фетву. Однако если более образованный муджтахид не издаст фетву в каком-либо вопросе и

выскажет мнение, - «согласно предосторожности следует поступить так», например, если скажет «согласно предосторожности человек в первом и втором ракатах намаза после прочтения суры «Хамд» должен полностью прочесть одну суру», то следующее его указанием лицо должно или следовать предосторожности, именуемой «обязательной предосторожности», или же следовать фетве более сведущего муджтахида. При этом если и второй муджтахид посчитает суру «Хамд» достаточной, следующий указанием может не читать суру. Это же положение остается в силе, если более сведущий муджтахид выскажется о каком-либо вопросе как «сомнительный» или «спорный».

Положение 8: Если более образованный муджтахид, после или до издания фетвы по какому-либо вопросу, огласит фетву предосторожности, например, посуда, являющаяся скверной, очистится, если ее дважды промыть водой кур, но согласно предосторожности следует промыть трижды, то следующий его указанием мусульманин может не следовать этой предосторожности, которая называется желательной предосторожностью.

Положение 9: Если муджтахид, указанием которого следует мусульманин, скончается, то его указания остаются в силе и после его смерти. Согласно этому, если он будет более сведущим, чем живой муджтахид, то даже при наличии разногласий в фетвах относительно необходимых вопросов, следует продолжать следование указанием скончавшегося муджтахида. Однако если живой муджтахид будет более сведущим, необходимо уже следовать указаниям живого муджтахида. Если невозможно будет выяснить, кто из них более сведущ, или же их знания будут на одиноковом уровне, то необходимо следовать указаниям того муджтахида, наибольшая богобоязненность которого доказана, то есть, что он соблюдает наибольшую предосторожность при

издании фетвы. Если невозможно будет установить и это, то можно исполнять свои деяния в соответствии с фетвами одного из них. Однако если мусульманин будет обладать общими сведениями или аргументами относительно своих обязанностей в таких спорных вопросах, как выполнение намаза полностью или же сокращенно, то, согласно обязательной предосторожности, он должен действовать в соответствии с обеими фетвами. Под следованием, которое упоминалось в начале положения, подразумевается не следование лица указаниям муджтахида, а последовательность в следовании фетвам определенного муджтахида.

Положение 10: Если религиозно обязанный человек в определенном вопросе будет следовать указанию одного муджтахида, то в случае следования после его смерти в том же вопросе фетве живого муджтахида, уже не может действовать в данном вопросе в соответствии с фетвой умершего муджтахида.

Положение 11: Человеку узнавать положение, в котором нуждается – обязательно.

Положение 12: Если человек не будет знать положение о вопросе, с которым столкнулся, то он или должен следовать предосторожности, или же на указанных условиях следовать указаниям муджтахида. Однако если по данному вопросу не удастся разузнать фетву своего муджтахида, то, соблюдая условие наибольшей образованности, человек может следовать указаниям муджтахида, не являющегося более сведущим. То есть, после более сведущего муджтахида он может следовать указаниям лица, считающегося сведущим муджтахидом.

Положение 13: Если после того, как одно лицо передаст информацию о фетве муджтахида другому лицу, эта фетва перетерпит изменения, то нет нужды сообщать ему об изменении фетвы. Однако если после

передачи информации о фетве человек поймет, что допустил ошибку, и в то же время это приведет к неверному исполнению шариатских обязанностей того человека, то, согласно обязательной предосторожности, должен по мере возможностей устранить эту ошибку.

Положение 14: Если религиозно обязанный человек будет исполнять деяния без следования какому-либо муджтахиду, а потом начнет следование, и, согласно указанию этого муджтахида его прежние деяния будут считаться верными, то его деяния верны. В противном случае все его прежние деяния считаются недействительными.

Положения об очищении

Чистая и смешанная вода

Положение 15: Вода бывает двух видов: либо чистой (мутляк), либо с примесью (музаф). Смешанной водой называют жидкость, полученную, например, из таких веществ, как арбуз или розовую воду, или же смешанную с грязью и подобными веществами в такой степени, что ее нельзя назвать водой. Все остальные воды считаются чистой водой. Чистая вода делится на пять видов:

1. Вода «кур».
2. Малая вода.
3. Проточная вода.
4. Дождевая вода.
5. Колодезная вода.

1. Вода «кур»

Положение 16: Согласно преобладающему мнению, водой «кур» называется вода, заполняющая емкость, длина, высота и ширина которой равны 3,5 пядей. Или, выражаясь иначе, объем этой емкости должен составлять 42 пяди и еще $\frac{7}{8}$ часть одной пяди. Однако, судя внешне, достаточно и 36-и пядей. Вес воды кур немного спорен.

Положение 17: Если скверна сама, наподобие мочи или крови, или же оскверненный предмет, наподобие одежды, попадет в воду «кур», и в результате запах, либо цвет, либо же вкус воды поменяются, то эта вода станет оскверненной. Если же запах, цвет или же вкус воды не изменятся, то эта вода не станет оскверненной.

Положение 18: Если запах, цвет или вкус воды изменятся посредством веществ, не являющихся скверной, то она не станет оскверненной.

Положение 19: Если запах, цвет или вкус части воды, которая больше воды «кур», изменятся попаданием скверны, например, крови, и не изменившаяся часть будет меньше количества воды «кур», то вся вода станет оскверненной. Если не изменившаяся часть будет равна количеству «кур» или же будет больше, то скверной станет лишь часть, поменявшая запах, цвет и вкус, остальная же часть останется чистой.

Положение 20: Если вода фонтана смешается с водой «кур», то очистит оскверненную воду. Но если в оскверненную воду попадут капли, они не очистят ее. Однако если над фонтаном будут держать какую-то скверну и скверна смешается с водой прежде, чем вода распадется на капли, то она очистится. Но необходимо, чтобы вода фонтана смешалась с оскверненной водой.

Положение 21: Если оскверненный предмет расположить под краном, присоединенным к воде «кур», то вода, стекающая с этого предмета, будет чистой, за исключением случаев, когда она вберет в себя запах,

цвет или вкус скверны, или же если сама скверна будет содержаться в ней.

Положение 22: Если часть воды «кур» замерзнет, а оставшаяся часть будет меньше объема «кур», то эта вода при соприкосновении со скверной, а также оттаявшая часть льда станет скверной.

Положение 23: Если у человека возникнут сомнения, уменьшился ли объем воды «кур» или же нет, то эта вода считается «кур». Она способна очистить скверну, и она не станет скверной, если соприкоснется со скверной (в случае, если не изменятся запах, цвет или же вкус). Если человек засомневается, достигла ли объема «кур» вода, которая не являлась таковой, то это не вода «кур», то есть – вода в малом количестве.

Положение 24: Определить, вода является ли «кур», можно двумя путями:

1. Сам человек убежден в том, что данная вода является «кур»;
2. Свидетельство двух справедливых лиц. Однако если свидетельство одного справедливого или заслуживающего доверия лица, или же лица, являющегося владельцем воды кур, не создадут уверенности, то основываться на них спорно.

2. Малая вода

Положение 25: Малой водой называется вода, объем которой меньше объема воды «кур» и которая не выходит из земли.

Положение 26: Если оскверненный предмет соприкоснется с малой водой или же в нее попадет скверна, то эта вода станет оскверненной. Однако если малая вода будет стекать сверху и коснется скверны, то

соприкоснувшаяся со скверной часть воды станет оскверненной, а остальная часть останется чистой.

Положение 27: Малая вода, отделившаяся после промывания оскверненного предмета с целью очистить его от скверны, считается оскверненной. Вода, отделившаяся при ополаскивании оскверненного предмета после устранения скверны, согласно обязательной предосторожности, также считается оскверненной.

Положение 28: Малая вода, используемая для промывания мочеиспускательного и анального отверстий, не осквернит при соприкосновении иные предметы при соблюдении следующих пяти условий:

1. Если не впитает в себя запах, цвет и вкус скверны.
2. Если к нему не примешается иная скверна.
3. Если с мочой и калом не выделится иная скверна.
4. Если в воде не будут наблюдаться частицы кала.
5. Если прилегающие к анальному отверстию участки не испачкались больше обычного.

3. Проточная вода

Проточной водой называются воды, вытекающие из каких-либо источников, наподобие родников и каналов

Положение 29: Проточная вода, даже если ее объем меньше объема воды «кур», при соприкосновении со скверной считается чистой до тех пор, пока ее запах, цвет и вкус не поменяются.

Положение 30: Если к проточной воде примешается скверна, и при этом поменяются запах, цвет и вкус части воды, а другая часть останется неизменной, то оскверненной станет лишь поменявшаяся часть. А оставшаяся часть воды, которая связана с источником, будет оставаться чистой, даже если ее количество будет меньше объема воды

«кур». А часть воды, оставшаяся неизменной, считается чистой, при условии, что она больше объема воды «кур» или же связана с источником посредством чистой воды. В противном случае она является скверной.

Положение 31: Если из стоячей воды зачерпнуть какую-либо часть, и она снова заполнится до прежнего объема, то эта вода не считается проточной водой. Она станет оскверненной в результате соприкосновения со скверной, если ее объем будет меньше объема воды «кур».

Положение 32: Стоячие воды, находящиеся рядом с реками и соединенные с ними, не считаются проточной водой.

Положение 33: Источник, который течет зимой и не течет летом, считается проточной водой лишь во время движения.

Положение 34: Если скверна попадет в источник воды бани, объем которой меньше объема воды кур, соединенный к источнику, объем которого достигает объема воды «кур», и при этом запах, цвет или же вкус воды не поменяются, то эта вода не считается скверной.

Положение 35: Если объем воды в водопроводных трубах зданий и бань вместе со связанным источником будет равен объему воды «кур», то эта вода считается водой «кур».

Положение 36: Если объем текущей по поверхности земли воды, которая не вытекает из подземных источников, будет меньше объема воды «кур», то при попадании в нее скверны она станет оскверненной. Однако если она будет течь сверху и скверна соприкоснется с ней снизу, то ее верхняя часть не будет оскверненной.

4. Дождевая вода

Положение 37: Если на предмет, ставший оскверненным при соприкосновении со скверной, один раз прольется дождь, то этот

предмет станет чистым. Однако на тело или одежду, оскверненную мочой, согласно обязательной предосторожности, дождь должен пролиться дважды. Конечно же, недостаточно выпадения всего лишь нескольких капель дождя. Дождь должен быть таким, чтобы можно было сказать: идет дождь.

Положение 38: Если после соприкосновения с самой скверной дождевая вода отскочит на другое место, но сама скверна при этом не попадет туда, и вода не впитает в себя запах, цвет или же вкус скверны, то она является чистой. Если дождевая вода, пролившись на кровь, отскочит в сторону, и в ней будут содержаться частички крови, то она считается скверной.

Положение 39: Дождевая вода, стекающая с крыши или же водосточной трубы после соприкосновения со скверной, находящейся на крыше или же чердаке дома, является чистой. Однако, если после прекращения дождя, будет известно, что стекающая вода соприкоснулась со скверной, то она является оскверненной.

Положение 40: Если дождь прольется на оскверненное место, то это место очистится. Если в момент, когда дождевые воды начнут течь по земле, а при этом дождь будет продолжаться, и скверна на крыше попадет на землю, то дождь очистит и это место.

Положение 41: Если дождевая вода охватит весь оскверненный участок земли, то оскверненная земля очистится; при условии, что при соприкосновении с землей вода не станет смешанной водой.

Положение 42: Дождевая вода, скопившаяся в одном месте, если даже ее объем меньше объема воды «кур», в период, пока идет дождь, считается водой «кур», и если какой-либо оскверненный предмет промыть в ней, и вода не примет запах, цвет или вкус скверны, то оскверненный предмет станет чистым.

Положение 43: Если чистый ковер положить на оскверненную землю, а затем на этот ковер прольется дождь, и вода просочится сквозь ковер, то ковер не осквернится, а земля под ковром очистится.

5. Колодезная вода

Положение 44: Если при попадании в нее скверны запах, цвет или же вкус вытекающей из земли колодезной воды не изменятся, и ее объем будет даже меньше объема воды «кур», она является чистой.

Положение 45: Если при попадании скверны в колодезную воду ее запах, цвет или же вкус поменяются, то эта вода будет чистой лишь после исчезновения этих изменений. Однако, согласно обязательной предосторожности, для очищения этой воды к ней должна примешаться вытекающая из земли колодезная вода.

Положения о водах

Положение 46: Смешанные воды, о которых рассказано в положении 15, не очищают оскверненную вещь, и, совершенные этими водами малое и большое ритуальные омовения - недействительны.

Положение 47: Если к смешанной воде, даже если ее объем будет в пределах объема воды «кур», примешается хоть частичка скверны, то эта вода будет оскверненной. Однако если смешанная вода будет проливаться сверху на какой-либо оскверненный предмет, то соприкасающаяся со скверной часть будет оскверненной, а остальная часть – чистой. Например, если розовая вода будет проливаться из емкости на оскверненную руку, то соприкоснувшаяся с рукой часть будет оскверненной, а часть, которая не соприкоснулась – чистой.

Положение 48: Если оскверненная смешанная вода примешается к воде «кур» или же проточной воде так, что ее уже невозможно будет назвать смешанной водой, то она будет чистой.

Положение 49: Если не будет известно, примешалось ли потом что-либо к чистой воде, то эта вода считается чистой. Эта вода очищает оскверненную вещь и этой водой можно совершать малое или большое ритуальное омовения. Однако если не будет известно, стала ли смешанная вода потом чистой или нет, то эта вода считается смешанной. То есть, эта вода не очистит оскверненный предмет, а малое и большое ритуальное омовения, совершенные этой водой, недействительны.

Положение 50: Вода, о которой неизвестно, является она чистой или смешанной, и неизвестно, была она ранее чистой или смешанной, не очистит скверну, а малое и большое ритуальные омовения, совершенные этой водой, недействительны. Если объем этой воды будет меньше объема воды «кур», то при попадании в нее скверны, она станет оскверненной; если же ее объем будет равен объему воды «кур» или будет больше нее, то, согласно обязательной предосторожности, она вновь считается оскверненной.

Положение 51: Если запах, цвет или же вкус воды изменятся при попадании в нее такой скверны, как кровь или моча, то она будет оскверненной, если даже эта вода будет водой «кур» или же проточной водой. Если даже запах, цвет или же вкус воды поменяются вследствие воздействия какой-либо скверны, находящейся рядом с ней, например, если вода вобрала в себя запах находящейся поблизости скверны, то, согласно обязательной предосторожности, эта вода станет оскверненной.

Положение 52: Вода, запах, цвет или же вкус которой поменялись в результате попадания в нее такой скверны, как кровь или моча, будет очищенной, если ее изменения будут устранены либо при соединении с водой «кур» или проточной водой, либо если на нее прольется дождь, либо ветер окропит ее дождем, либо же дождевая вода стечет в нее из водосточной трубы в виде дождя. Однако, согласно более авторитетному мнению, необходимо, чтобы дождевая вода, либо вода «кур», либо же проточная вода смешались с этой водой.

Положение 53: Если оскверненный предмет промыть в воде «кур» или же проточной воде, то стекающая с нее вода является чистой.

Положение 54: Если неизвестно, стала или нет впоследствии чистая вода оскверненной, то она – чистая. Если неизвестно, стала или нет впоследствии оскверненная вода чистой, то она – скверна.

Положение 55: Вода, оставшаяся после собаки, свиньи и кяфира, не являющегося человеком Писания, является скверной, ее употребление – харам. Вода, оставшаяся после кяфира, являющегося человеком Писания, согласно предосторожности, является скверной и ее употребление – харам. Оставшееся после животных, мясо которых запрещено к употреблению, чистое, однако употреблять оставшееся после этих животных, за исключением кошки, нежелательно.

Положения о посещении туалета

Положение 56: Человек обязан скрывать свой половой орган, будь то в туалете, или же в остальных случаях, от лиц, достигших совершеннолетия, от таких махрамов, как мать и сестра, от сумасшедших, от детей, различающих хорошее от плохого. Однако мужу и жене не обязательно укрывать друг от друга свои интимные места.

Положение 57: Интимное место не следует укрывать особой вещью, например, достаточно прикрыть рукой.

Положение 58: Согласно обязательной предосторожности, в туалете запрещается располагаться лицом и спиной в сторону киблы.

Положение 59: Человеку, находящемуся лицом или спиной к кибле, недостаточно повернуть от киблы лишь половой орган. Если тело не располагается передней или задней частью к кибле, то, согласно обязательной предосторожности, не нужно поворачивать к кибле половой орган.

Положение 60: Согласно желательной предосторожности, во время подмывания мочеиспускательного отверстия или анального отверстия не разрешается располагаться лицом или спиной к кибле при совершении «истибры», положения о котором будут приведены ниже.

Положение 61: Если человек вынужден находиться в туалете лицом или спиной к кибле, чтобы его не видел намахрам, то, согласно обязательной предосторожности, должен располагаться спиной к кибле. Если это не представляется возможным, должен располагаться лицом в направлении киблы. Это же положение остается в силе, если человек вынужден располагаться лицом или спиной к кибле по другим причинам.

Положение 62: Согласно желательной предосторожности, не следует располагать в туалете ребенка лицом или же спиной к кибле. Однако если ребенок сам расположится таким образом, то не обязательно препятствовать этому.

Положение 63: Справлять нужду является харамом в четырех местах:

1. В проходах без разрешения хозяина. В то же время, в случае причинения вреда пешеходам, на общих дорогах и улицах.
2. Во владениях лица, которое запрещает пользование туалетом.

3. В местах, предусмотренных для специальных групп, таких, как некоторые медресе.
4. На могиле верующего человека. Это является харамом, в независимости от того, будет это деяние считаться проявлением к нему неуважения, или не будет считаться. Это же положение остается в силе применительно к могилам святых личностей религии и мазхаба.

Положение 64: В трех случаях анальное отверстие можно очистить лишь водой:

1. Если вместе с калом будет выделяться другая скверна, например, кровь.
2. Если какая-нибудь скверна соприкоснется с анальным отверстием. Исключением является случай, если у женщин моча соприкоснется с анальным отверстием.
3. Если места вокруг анального отверстия будут запачканы более обычного.

Кроме этих трех случаев анальное отверстие можно, как промывать водой, так и очистить тканью, камнем и подобными веществами, о чем будет сказано ниже. Однако лучше промыть водой.

Положение 65: Мочеиспускательное отверстие очищается лишь водой. После мочеиспускания достаточно один раз промыть водой «кур» или проточной водой. Малой водой, согласно желательной предосторожности, следует промыть дважды, но лучше промыть трижды.

Положение 66: После омовения анального отверстия там не должны оставаться частицы кала. Однако если сохранится цвет и запах, то в этом нет ничего предосудительного.

Положение 67: Если анальное отверстие полностью очистится после одноразового протирания камнем, глиной или же материей, то этого достаточно. Однако лучше протереть три раза, пусть даже тремя отдельными кусками. Однако если оно не очистится после трехкратного протирания, следует дополнительно воспользоваться камнем, глиной или же материей. Если останутся частицы, которые обычно возможно очистить лишь водой, в этом нет ничего предосудительного.

Положение 68: Очищать анальное отверстие предметами, к которым следует относиться с почтением, например, бумаги, на которых написаны имена Аллаха и пророков, является харамом. Разрешается очищать анальное отверстие костью и кизяком.

Положение 69: Лицу, которое сомневается, очистил ли мочеиспускательное или анальное отверстие, следует очиститься, если даже обычно очищается сразу после того, как справит нужду.

Положение 70: Если после выполнения намаза человек засомневается, очистил ли он мочеиспускательное или анальное отверстие до намаза, то его намаз действителен. Однако для выполнения последующих намазов ему следует очиститься.

Истибра (Очищение мочеиспускательного канала)

Положение 71: Истибра – это желательное деяние, которое совершают мужчины после мочеиспускания, чтобы убедиться, что в мочеиспускательном канале не осталась моча. Истибра бывает нескольких видов. Лучшим среди них является следующий. После прекращения мочеиспускания, если участки вокруг мочеиспускательного отверстия испачкались, то в первую очередь следует очистить эти места. Затем следует трижды провести средним пальцем левой руки от мочеиспускательного отверстия до основания

полового органа, потом положить большой палец на половой орган, а указательный расположить снизу, и, сжимая, трижды провести до места обрезания. После этого следует трижды сжать головку полового органа.

Положение 72: Жидкость, которая иногда выделяется из мочеиспускательного канала при возбуждении и называется «мази», является чистой. Также чистыми считаются жидкости - «вази», выделяющаяся после выделения спермы, и «вади», выделяющаяся после мочеиспускания, если к ней не примешана моча. Если человек совершит истибру, а потом засомневается на счет выделившейся жидкости, является ли она одной из трех описанных выше или же мочой, то она является чистой.

Положение 73: Если у человека возникнут сомнения, совершил ли он истибру, и из мочеиспускательного канала выделится какая-либо жидкость, и он не будет знать, чистая она или оскверненная, то она считается скверной, и его малое омовение недействительно. Однако если у человека возникнут сомнения насчет верности совершенной истибры, и он не будет знать, чистая или оскверненная жидкость выделилась из его мочеиспускательного канала, то она считается чистой и его малое омовение действительно.

Положение 74: Если человек, не совершивший истибру, будет уверен, что спустя некоторое время после мочеиспускания в мочеиспускательном канале не осталась моча, и, убедившись, что из него вытекла жидкость, засомневается, чистая она или же оскверненная, то эта жидкость считается чистой и она не нарушает малое омовение.

Положение 75: Если после мочеиспускания человек совершит истибра, а затем малое омовение, и поом, убедившись, что из него вытекла какая-то жидкость, поймет, что это моча или же сперма, то, согласно

обязательной предосторожности, он должен совершить и большое омовение, и малое. Однако если он не совершил малое омовение, то достаточно совершить лишь малое омовение.

Положение 76: Для женщин нет истибра мочи. Если она убедится, что из нее вытекла жидкость, и будет в сомнении, моча это или же нет, то эта жидкость чистая, и она не нарушает большого и малого омовений.

Желательные и нежелательные действия во время посещения туалета

Положение 77: Во время посещения туалета желательно расположиться так, чтобы человека не видели остальные люди. Желательно также входить в туалет с левой ноги, а выходить с правой; кроме того, желательно прикрыть голову во время мочеиспускания и испражнения и основную тяжесть тела перенести на левую ногу.

Положение 78: Нежелательно в туалете располагаться напротив Солнца и Луны. Но если прикрыть половой орган чем-либо, то эта нежелательность отпадает. В то же время нежелательно справлять нужду на ветру, на дорогах, проспектах, улицах, перед дверью дома и под фруктовыми деревьями, а также кушать при этом, долго находиться в туалете и очищаться правой рукой. Разговаривать в туалете также нежелательно. Однако исключение составляют вынужденный разговор и зикр (поминание) Аллаха.

Положение 79: Нежелательно мочиться стоя, на твердую землю, в норы животных, в особенности в стоячую воду.

Положение 80: При возникновении нужды, справить малую или большую нужду, нежелательно препятствовать этому. Если препятствовать этому, значитт вредить организму, то это – харам.

Положение 81: Желательно справить малую нужду перед выполнением намаза, сна и полового акта, а также после вытекания спермы.

Скверна

Положение 82: Существуют 10 видов скверны: 1. Моча; 2. Кал; 3. Сперма; 4. Мертвечина; 5. Кровь; 6. Собака; 7. Свинья; 8. Неверующий человек (кяфир) 9. Вино; 10. Пот животного, питающегося скверной.

1-2. Моча и кал

Положение 83: Моча и кал человека и животного, мясо которого запрещено к употреблению в пищу, и кровь которого при закалывании выходит наружу под давлением (то есть, при перерезании вены, кровь выходит под напором), являются скверной. Однако кал некоторых рыб, мясо которых запрещено к употреблению в пищу, и кровь которых при закалывании не выходит наружу под давлением, и таких насекомых, как муха и комар, у которых нет мяса, является чистой. Однако согласно обязательной предосторожности, следует остерегаться мочи животных, мясо которых запрещено к употреблению в пищу, и кровь которых при закалывании не выходит наружу под давлением.

Положение 84: Помет и моча птиц, мясо которых запрещено к употреблению в пищу, является чистой, но лучше остерегаться их.

Положение 85: Моча и испражнения животных, которые питаются скверной, является скверной. Это же положение распространяется на мочу и испражнения козленка, испившего молоко свиньи, а также животного, с которым человек вступил в связь.

3. Сперма

Положение 86: Сперма человека, а также животных, кровь которых в случае закалывания выходит наружу под давлением, является скверной, а согласно обязательной предосторожности, скверной является даже сперма животного, мясо которого можно употреблять в пищу.

4. Мертвечина

Положение 87: Труп человека, а также животного, кровь которого в случае закалывания выходит наружу под давлением, неважно издохло ли оно или же было заколото по правилам шариата, является скверной. Так как кровь рыбы не выходит наружу при закалывании под давлением, то она является чистой, даже если рыба сдохла в воде.

Положение 88: Части тела мертвого животного, в которых нет нервных окончаний, такие как шерсть, волосы, кости и зубы, являются чистыми.

Положение 89: Если от тела живого человека или же животного, кровь которого при закалывании выходит наружу под давлением, будет отделена какая-то часть, которая содержит мясо или же в которых содержатся нервные окончания, то она является скверной.

Положение 90: Кожа, которая отделяется от губ и других частей тела человека, является чистой.

Положение 91: Яйцо, которое было извлечено из мертвой курицы, является чистым, даже если его скорлупа затвердела. Но поверхность такого яйца необходимо промыть водой.

Положение 92: Если ягненок или козленок погибнут до того, как стали есть траву, то сычужина, извлеченная из их желудков, будет являться чистой. Сычужиной называется органическое вещество, фермент, содержащийся в желудке молодых жвачных животных, используемый при изготовлении сыра. Но поверхность такой сычужины необходимо промыть водой.

Положение 93: Если человек не уверен, что лекарственные сиропы, крема, масла и мыло не являются скверной, то они считаются чистыми.

Положение 94: Мясо, жир и кожа животных, которые предположительно были заколоты по требованиям шариата, являются чистыми. Однако если они будут приобретены у неверующего, или же будут в распоряжении мусульманина, который приобрел их у кяфира, не выяснив, принадлежат ли они животному, заколотому по правилам шариата, то употребление в пищу такого мяса и жира является харамом. Однако совершать намаз с такой кожей разрешается. В то же время, если неизвестно, приобретены ли мясо и жир на мусульманском рынке или у неверующего, или же даже если было приобретено у неверующего мусульманином, который предположительно выяснил их происхождение, то употребление в пищу такого мяса и жира разрешается.

5. Кровь

Положение 95: Кровь человека и животных, кровь которых при закалывании выходит наружу под давлением, является скверной. На основании этого, кровь животных, у которых при закалывании кровь не выходит наружу под давлением, таких как рыбы и комары, является чистой.

Положение 96: Если животное, мясо которого дозволяется к употреблению в пищу, заколоть по всем правилам шариата и его кровь вытечет из тела в обычном для таких случаев количестве, то кровь, оставшаяся в теле, будет считаться чистой. Если же по причине вдоха забитого животного или же нахождения головы на возвышенности вытекшая кровь вернется обратно в тело, то эта кровь является скверной.

Положение 97: Если в курином яйце обнаружится частица крови, то, согласно желательной предосторожности, следует остерегаться ее.

Положение 98: Кровь, появляющаяся в молоке во время доения, является скверной и оскверняет все молоко.

Положение 99: Если кровь, выходящая из десен, размещается со слюной и, растворившись в ней, исчезнет, то не стоит остерегаться ее.

Положение 100: Если человек не знает, чем является сгусток под кожей, запекшейся кровью или синяком, появившимся в результате ушиба, то этот сгусток является чистым.

Положение 101: Если во время приготовления в еду попадет частица крови, то, согласно обязательной предосторожности, вся еда и посуда будут осквернены. Кипячение, жар и огонь не является очистителями.

Положение 102: Если не будет известно, смешался ли гной вокруг заживающей раны с кровью, то она чистая.

6-7. Собака и свинья

Положение 103: Собака и свинья, живущие на суше, и даже их шерсть, кости, лапы, когти и выделяемая жидкость являются скверной. Однако морская собака и морская свинка являются чистыми.

8. Кяфир (Неверующий человек)

Положение 104: «Кяфир», то есть человек, не верующий в Аллаха и Его единство; «гулат», то есть человек, уверовавший в то, что один из имамов (а) является Аллахом или же приписывают им качества, свойственные лишь Аллаху; а также «харидджиты» и «насибиты», то есть испытывающие вражду к имамам, являются скверной. В то же время скверной считается человек, отрицающий «нубувват» (ниспослание пророков Аллахом) или же отрицающий одно из обязательных указаний, таких как намаз или пост, отрицающий пророка

(с) Ислама. Однако люди Писания, то есть иудеи, христиане и огнепоклонники, являются чистыми.

Положение 105: Все тело кяфира, даже его ногти, волосы и любая жидкость, выделяемая им, являются скверной.

Положение 106: Если отец, мать, бабушки и дедушки ребенка, не достигшего совершеннолетия, являются кяфирами, то он считается скверной. Но если он, достигнув уровня самосознания, заявит, что является мусульманином, то очистится. Если отвернувшись от родителей он будет предрасположен к мусульманам или же будет на пороге изысканий (проведение исследований об исламской религии), то вынесение вердикта о том, что он является скверной, спорно. Если его отец или мать, или же один из дедов или бабушек является мусульманином, то, как будет сказано ниже, этот ребенок чистый.

Положение 107: Человек, о котором неизвестно, мусульманин он или нет, и у которого нет никакой приметы, основываясь на которой можно было бы сказать, что он мусульманин, является чистым. Однако на него не распространяются остальные указания о мусульманах; например, он не может создать семью с мусульманкой, и он не должен быть похоронен на мусульманском кладбище.

Положение 108: Человек, сказавший ругань в адрес одного из 12-ти имамов (а) из-за испытываемой вражды, является скверной.

9. Вино

Положение 109: Вино является скверной, однако другие опьяняющие человека средства не являются скверной.

Положение 110: Все виды спиртов, будь они технические, или же медицинские, считаются чистыми.

Положение 111: Если виноградный сок произвольно или же в процессе варки закипит, то он чистый, но употреблять его в пищу – харам. В то же время, кипяченый виноград, согласно обязательной предосторожности, - харам, но не является скверной.

Положение 112: Финики, кишмиш с косточкой и без косточки, а также их соки, даже если забродят, являются чистыми и их можно употреблять в пищу.

Положение 113: Пиво, которое обычно вырабатывается из ячменя и способствует легкому опьянению, - харам, и, согласно обязательной предосторожности, - скверна. Однако ячменная вода, не способствующая опьянению, - чистая и ее дозволено употреблять.

10. Пот животного, питающегося скверной

Положение 114: Пот верблюда, который обычно питается экскрементами человека, является скверной. Согласно обязательной предосторожности, это же положение распространяется и на пот животных, которые имеют такие повадки.

Положение 115: Пот человека, большое омовение (гусль) которого нарушилось посредством совершения запретного деяния, является чистой, и выполнение намаза с таким потом дозволительно.

Как узнать, что чистый предмет осквернился

Положение 116: Узнать о том, что чистый предмет стал оскверненным, возможно тремя способами:

1. Человек сам должен иметь уверенность, что данный предмет осквернился. Если человек предположит, что какой-то предмет осквернился, то его не следует остерегаться. На основании этого, если человек не уверен в том, что поданная ему еда является

скверной или нет в заведениях, которых кушают люди, не знающие о чистоте и скверне, то в этом нет ничего предосудительного.

2. Если владелец скажет о предмете, являющимся его имуществом, что оно является скверной, и не будет обвинен во лжи; например, супруга, прислуга или же члены семьи также подтвердят, что данный предмет или же иные предметы являются скверной, то этот предмет считается скверной.
3. Нужно свидетельство двух справедливых лиц об осквернении определенного предмета. Но с условием, чтобы у них были основания утверждать его оскверненность; например, если они скажут, что предмет был осквернен кровью или мочой. Однако если свидетельство одного справедливого лица или же правдивого человека не будет достаточно для появления уверенности, то, согласно обязательной предосторожности, следует остерегаться того предмета.

Положение 117: Если человек по незнанию указаний шариата, например, если он не будет знать, является ли выделение мыши скверной или нет, и он не сможет определить, является ли предмет оскверненным или нет, то ему следует выяснить это. Однако если, зная указания, человек будет в сомнении относительно чистоты или осквернения какого-либо предмета, например, если возникнут сомнения – кровь это или нет, или же является ли эта кровь человеческой или же принадлежит комару, то этот предмет считается чистым. И не следует проводить расследование или же спрашивать у кого-то.

Положение 118: Если человек засомневается, очистился ли предмет, прежде являвшийся оскверненным, то этот предмет считается скверной. Если он засомневается, осквернился ли предмет, прежде являвшийся

чистым, то данный предмет считается чистым. Не следует проводить изыскания, если даже будет возможность расследовать и выяснить, является ли тот предмет скверной или чистым.

Положение 119: Если человек, зная, что одна из двух используемых посуды или одежд является оскверненным, но не будет знать, какая именно, то следует остерегаться обеих. Однако если, например, он не будет знать, является ли оскверненной его одежда или же иная одежда, являющаяся имуществом другого человека, которым он не пользуется, то остерегаться своей одежды не следует.

Как оскверняются чистые предметы?

Положение 120: Если чистый предмет соприкоснется с оскверненным предметом, и один из них или оба будут настолько мокрыми, чтобы влага передалась другому, то и чистый предмет станет оскверненным. Если эта влага соприкоснется с третьим предметом, то и он станет оскверненным. Согласно преобладающему мнению, мутанаджис (предмет, не являющийся скверной, но осквернившийся при соприкосновении со скверной) в обязательном порядке оскверняет и другой предмет. Однако по мере увеличения числа средств передачи, это положение (об осквернении другого предмета) сомнительно. Даже, согласно более авторитетным мнениям, в таком случае этот предмет является чистым. Например, если правая рука осквернится после соприкосновения с мочой и в мокром состоянии коснется левой руки, то и левая рука станет оскверненной. Если после высыхания левая рука соприкоснется с мокрой одеждой, то и эта одежда станет оскверненной. Однако если эта одежда мокрой соприкоснется с другим предметом, то нельзя сказать, что тот предмет осквернился. (Все это происходило в случае, когда влага от одного из них передавалась другому). Если

влажность будет настолько малой, что не передастся другому предмету, то чистый из них не осквернится, даже если коснется самой скверны.

Положение 121: Если чистый предмет соприкоснется с оскверненным предметом, и человек засомневается, был ли влажным один из них или оба, то чистый предмет не будет оскверненным.

Положение 122: Если влажный чистый предмет соприкоснется с одним из двух предметов, о которых человек не знает, какой из них является чистым, а какой оскверненным, то его не стоит остерегаться. Однако в некоторых случаях, например, если оба предмета, бывшие до этого оскверненными соприкоснулись с другим чистым предметом влажными, или же посредством чего-то другого, то следует остерегаться.

Положение 123: Если во влажном состоянии с землей, тканью и подобными вещами соприкоснется скверна, то соприкоснувшаяся часть будет оскверненной, а не соприкоснувшаяся – чистой. Это же положение распространяется и на огурцы, дыни и подобные предметы.

Положение 124: Если взять немного масла, сиропа и подобных веществ, и это место заполнится вновь, то при осквернении малой доли, они будут считаться оскверненными полностью. Если же взять немного из них, и это место не заполнится, даже если заполнится впоследствии, то осквернится лишь та часть, с которой соприкоснулась скверна. Значит, если в них попадет выделение мыши, осквернится лишь та часть, куда оно попало, а остальная часть будет чистой.

Положение 125: Если муха или подобное насекомое, после того, как сядет на влажный оскверненный предмет, сядет на влажный чистый предмет, и человек будет знать, что муха является переносчиком скверны, то тот чистый предмет осквернится. Если же не будет знать этого, то тот предмет чистый.

Положение 126: Если вспотевшая часть тела осквернится, то места, с которыми соприкоснется пот, так же осквернятся. Если пот не соприкоснется с другими частями тела, то остальные части тела являются чистыми.

Положение 127: Если в густой мокроте, выходящей из гортани и носа, будет содержаться кровь, то осквернится лишь та часть, в которой будет присутствовать кровь, остальная же часть будет чистой. Если мокрота соприкоснется с внешней стороной носа или рта, то та часть, в соприкосновении которой с осквернившейся частью мокроты существует уверенность, является оскверненной, а часть, относительно которой существуют сомнения – чистой.

Положение 128: Если кувшин с водой, на дне которой присутствует отверстие, поставят на оскверненную землю, и вода, истекая из кувшина, соберется под ней так, что будет считаться единой с водой в самом кувшине, то вода в кувшине будет считаться оскверненной. Если вода в кувшине с напором будет выходить из отверстия наружу, то эта вода не будет скверной.

Положение 129: Предмет, который войдя в тело, соприкоснется со скверной, но при выходе наружу не будет перепачкан скверной, является чистым. Согласно этому, если клизма, вводимая в анальное отверстие, или же клизменная жидкость, или же воткнутые в тело игла, нож и подобные предметы при извлечении не будут перепачканы скверной, то они не являются оскверненными. То же самое относится к слюням и носовой мокроте, если они соприкоснутся с кровью во внутренней полости рта или носа, и при выводе наружу не будут перепачканы кровью.

Положения о скверне

Положение 130: Запрещается осквернять письма и листы Корана. Если же они осквернятся, то следует сразу же очистить их водой. Согласно же обязательной предосторожности, даже если не будет проявлением неуважения, запрещается их осквернять и обязательно следует очистить водой.

Положение 131: Если экземпляр Корана осквернится, и это будет считаться проявлением неуважения к нему, то его следует очистить водой.

Положение 132: В случае, если это будет проявлением неуважения к Корану, запрещается ставить Коран на самую скверную, например, кровь, даже если скверна будет сухой.

Положение 133: Писать строки Корана оскверненными чернилами – даже одну букву – считается осквернением Корана. Если же уже написано ими, то эту запись нужно свести, промыв ее или же иным подобным способом.

Положение 134: Запрещается давать Коран неверующему человеку, если это приведет к проявлению неуважения, и его следует взять у него.

Положение 135: Если лист Корана или же предмет, проявление уважения к которому обязательно, например, бумага, на которой написано имена Аллаха, пророка (с) и имамов (а) упадет в туалет, то, даже в случае дополнительных расходов, их следует извлечь и очистить водой. Если извлечь их невозможно, то нельзя пользоваться туалетом до тех пор, пока не появится уверенность в том, что бумага уже сгнила. Также, если в туалет попадет турбат (глина с места мученической смерти имама Хусейна (а)), и извлечь ее будет невозможно, то нельзя пользоваться туалетом до тех пор, пока не появится уверенность, что глина полностью извелась.

Положение 136: Запрещается употреблять в пищу и питье скверну, а также кормить и поить скверной других людей. Однако разрешается кормить и поить детей и слабоумных. Если ребенок и слабоумный сами употребят оскверненную пищу или же употребят после того, как осквернили ее руками, то препятствовать этому не следует.

Положение 137: Не возбраняется продавать или же сдавать в аренду оскверненный предмет, который можно очистить.

Однако в двух случаях нужно сообщить противоположной стороне об осквернении предмета:

1. Если противоположная сторона может нарушить требования шариата. Например, если будет использовать этот предмет в качестве еды или питья. Но в случае, если это не так, то сообщать не следует. Например, не следует сообщать противоположной стороне о том, что одежда, в которой он собирается выполнять намаз, осквернилась. Потому что чистота одежды не является существенным условием.
2. Человек будет предполагать, что противоположная сторона придаст значение его словам. Однако если он будет знать, что противоположная сторона не сделает этого, сообщать не следует.

Положение 138: Если человек увидит, что кто-то употребляет в пищу скверну или же выполняет намаз в оскверненной одежде, то ему не обязательно сообщать ему об этом.

Положение 139: Если часть квартиры или же ковра осквернится, и хозяин увидит, что тело, одежда или же иные предметы лиц, прибывших в его дом, во влажном состоянии соприкоснулись с этим оскверненным местом, и причиной тому явился он сам, то хозяин должен сообщить им об этом с соблюдением двух условий, описанных в предыдущем положении.

Положение 140: Если в процессе приема пищи хозяин дома поймет, что она является оскверненной, то, на основании второго условия, приведенного в предыдущем положении, он должен сообщить об этом гостям. Однако если кто-то из гостей поймет, что пища является оскверненной, ему не следует сообщать об этом остальным. Но если между ним и теми людьми возникнет такое общение, при котором он сам осквернится или же нарушит обязательное указание, то должен сообщить им.

Положение 141: Если взятый в аренду предмет осквернится, то, на основании приведенных выше двух условий, человек должен сообщить об этом владельцу.

Положение 142: Если ребенок сообщит об осквернении или же об очищении им водой какого-то предмета, то верить ему нельзя. Но если разумющий и хорошо разбирающийся в чистых и оскверненных предметах ребенок сообщит, что очистил водой оскверненный предмет, и этот предмет будет находиться в его пользовании или же возникнет уверенность в его словах, то ему можно верить. Если тот ребенок скажет, что какой-то предмет осквернился, то ему следует верить.

Мутаххират (Очистители скверны)

Положение 143: Двенадцать вещей очищают скверну и они называются очистителями скверны: 1. Вода; 2. Земля; 3. Солнце; 4. Истихала (изменение существа); 5. Ингилаб (изменение вида); 6. Интигал (перемещение); 7. Ислам; 8. Табаийят (Воздействие); 9. Очищение самой скверны; 10. Истибра животного, питающегося скверной; 11. Соккрытие мусульманина на некоторый период; 12. Вытекание крови обезглавленного животного.

Положения об этих очистителях скверны будут подробно разъяснены далее.

1. Вода

Положение 144: Вода очищает оскверненные предметы при соблюдении четырех условий.

1. Вода должна быть без примесей. Вода музаф (смешанная вода) вроде розовой воды не очищает оскверненный предмет.
2. Вода должна быть чистой.
3. Вода при промывании оскверненного предмета не должна быть с примесями и в случае, если не потребуются повторное промывание, вода при последнем промывании не должна вобрать в себя запах, цвет или же вкус скверны, но ее изменение во время предыдущих промываний не является помехой. Например, если после первого промывания водой «кур» или же малой водой предмета, который следует дважды промыть, вода не изменится, то этот предмет будет очищенным.
4. После промывания оскверненного предмета на нем не должны оставаться частицы самой скверны. Существуют и иные условия очищения оскверненного предмета малой водой (то есть водой, меньшей по объему, чем вода «кур»), о чем будет сказано впоследствии.

Положение 145: Внутренность оскверненной посуды следует промыть малой водой три раза. Эта же посуда, согласно обязательной предосторожности, должна быть трижды промыта также водой «кур» и проточной водой. Но если собака выпьет из посуды воду или подобную жидкость, то ее следует протереть чистой землей, разбавленной в воде, а после удаления земли дважды промыть или малой водой, или

проточной водой, или же водой «кур». Кроме того, если что-либо осталось в посуде, которую лизнула собака, то перед тем, как вымыть, ее следует протереть землей. Так же, согласно обязательной предосторожности, прежде следует протереть землей, а затем трижды промыть посуду, в которую попала слюна собаки.

Положение 146: Посуду, которую лизнула или же из которой выпила какую-либо жидкость свинья, или же в которой издохла полевая мышь, следует промыть 7 раз водой «кур» или же проточной водой, протирать землей не надо.

Положение 147: С посудой, оскверненной вином, следует поступать так же, как и с иной оскверненной посудой; так, согласно желательной предосторожности, ее следует промыть 7 раз.

Положение 148: Если кувшин, изготовленный из оскверненной глины, или в производстве которого применялась оскверненная вода, положить в проточную воду или же воду «кур», то все те части посуды, которые соприкоснутся с водой, будут очищенными. Если захотят очистить и внутренность посуды, то ее следует оставить в проточной воде или же воде «кур» настолько, чтобы она полностью оказалась в воде. Если в посуде содержится какая-то влага, которая мешает воде соприкоснуться с ее внутренностью, то сначала следует высушить ее, и лишь потом положить под проточную воду или же воду «кур».

Положение 149: Очистить оскверненный предмет, промыв малой водой, возможно двумя способами:

1. Трижды наполнить и опустошить.
2. Трижды налить в посуду малую воду, и каждый раз взболтнуть таким образом, чтобы вода добралась до оскверненных частей, а затем вылить.

Положение 150: Чтобы очистить оскверненную посуду, имеющую большой объем, например, котёл и большой глиняный кувшин, их следует заполнить водой, а затем опустошить. Также ее можно очистить, трижды налив сверху воду таким образом, чтобы она соприкоснулась со всей ее поверхностью, и каждый раз выбрасывая скопившуюся на дне воду. Промывание во второй и третий раз посуды, используемой для выбрасывания воды, является желательной предосторожностью.

Положение 151: Если оскверненные медные и подобные предметы будут расплавлены и промыты водой, то их внешность очистится.

Положение 152: Осквернившийся мочой тендир очистится, если на него один раз сверху будет вылита вода таким образом, чтобы достигла всех ее частей. Сделать же это дважды является желательной предосторожностью. Если осквернился чем-то иным кроме мочи, то достаточно, после того, как будет устранена сама скверна, вылить воду описанным выше образом один раз. Желательно вырыть на дне тендира ямку, а после того, как будет удалена собравшаяся там вода, заполнить яму чистой землей.

Положение 153: Оскверненный предмет очистится, если окунуть его один раз в воду «кур» или же проточную воду так, чтобы вода достигла всех его частей. Ковры, одежду и подобные вещи не следует выжимать, протирать или же топтать. Однако если тело или же одежда осквернились мочой, то, согласно обязательной предосторожности, следует дважды промыть в воде «кур» или подобной воде. В проточной воде для очищения достаточно промыть один раз.

Положение 154: Если на оскверненный мочой предмет вылить один раз малую воду, и после этого на нем не останется мочи, то он очистится. Однако чтобы очистить одежду или тело, это следует проделать

дважды. Если одежду, ковер и подобные вещи промыть малой водой, то их следует выжать, чтобы из нее вытекла «гусала» (Гусалой принято называть воду, которая стекает во время стирки, либо сама по себе, либо после выжимки во время стирки или же после нее)

Положение 155: Если на предмет, оскверненный мочой младенца, который еще не начал употреблять пищу, один раз вылить воду в таком объеме, чтобы она соприкоснулась со всеми частями вокруг оскверненного места, то предмет очистится даже в том случае, если это будет малая вода. Однако выливание воды во второй раз является желательной предосторожностью. Такие предметы как одежда и ковер не следует выжимать.

Положение 156: Если на предмет, оскверненный какой-либо иной скверной кроме мочи, после удаления скверны вылить один раз малую воду, то она очистится после того, как вода вытечет из нее. Однако одежду и подобные вещи следует выжать и удалить гусалу.

Положение 157: Если сотканную из веревок оскверненную циновку опустить в воду «кур» или же в проточную воду, то она очистится после того, как будет изведена сама скверна. Но если пожелают промыть ее малой водой, различными возможными путями, даже топтанием, то ее следует выжать и удалить гусалу.

Положение 158: Если поверхность пшеницы, риса и подобных растений осквернится, то они очистятся, если их опустить в воду «кур» или же в проточную воду. Их можно очистить и малой водой. Однако если скверна попадет и внутрь, то для их очищения вода должна попасть тоже внутрь.

Положение 159: Если поверхность мыла осквернится, то ее можно очистить. Но если осквернится ее внутренность, то очистить ее невозможно. Если у человека возникнут сомнения относительно

проникновения оскверненной воды внутрь мыла, то внутренность мыла считается чистой.

Положение 160: Если поверхность мяса и подобных продуктовых изделий осквернится, то их можно очистить, положив в чистую посуду, а затем налив на них один раз воду и вылив ее. Но если их положат в оскверненную посуду, то это следует повторить трижды. После этого очистится и посуда. Если пожелают помыть в посуде одежду или же подобную вещь, которую надлежит выжать, то ее следует выжать каждый раз после того, как на нее нальют воду, и каждый раз следует вылить накопившуюся в посуде гусалу.

Положение 161: Если окрашенную синькой или подобной краской оскверненную одежду окунуть в воду «кур» или же в проточную «воду», и вода соприкоснется со всей ее поверхностью прежде, чем примет цвет одежды, то эта одежда очистится. Если ее промоют малой водой, и при выжимании из нее не вытечет смешанная вода, то она очистится.

Положение 162: Если после того, как одежду промоют в воде «кур» или же проточной воде на ней обнаружат водяную водоросль, и предположат, что она не помешала соприкосновению воды с одеждой, то она чиста.

Положение 163: Если после того, как промоют одежду и подобные вещи, на ней обнаружат кусочек глины или же мыла, то эта одежда считается чистой в том случае, если предположат, что они не помешали соприкоснуться воде с одеждой. Но если оскверненная вода проникнет внутрь глины или же мыла, то их поверхность будет чистой, а внутренность – скверной.

Положение 164: Оскверненный предмет не очистится до тех пор, пока с него не будет удалена сама скверна. Однако если запах или же цвет

скверны останутся на том предмете, в этом нет никаких проблем. На основании этого, если после того, как кровь будет смыта с одежды на нем даже останется пятно, то эта одежда считается чистой. Но если по запаху или же цвету человек предположит или будет уверен, что на том предмете осталась скверна, то этот предмет будет считаться скверной.

Положение 165: Если удалить с тела скверну водой «кур» или же проточной водой, то оно очистится. Если тело осквернится мочой, то, согласно обязательной предосторожности, она не очистится при однократном промывании в воде «кур»; однако не следует выходить из воды и окунаться в нее вновь. Будет достаточно, если находясь в воде человек проведет рукой по тому месту так, чтобы вода не соприкоснулась с телом, а затем вода вновь достигла тела.

Положение 166: Оскверненная пища, застрявшая между зубами, очистится, если прополоскать рот водой таким образом, чтобы она соприкоснулась со всей поверхностью пищи.

Положение 167: При полоскании волос и бороды малой водой, их не надо выжимать в том случае, если волос не так много. Потому что вода сама вытекает в нормальном объеме.

Положение 168: При промывании тела или одежды малой водой вместе с оскверненной частью очищаются и примыкающие к этому месту части, которых обычно при промывании достигает влага. То есть не следует отдельно промывать примыкающие к оскверненной части места. Оскверненная часть и примыкающие места очищаются вместе. Это же положение остается в силе, если рядом с оскверненным предметом расположить чистый предмет и на оба вылить воду. Таким образом, если для полоскания осквернившегося пальца вылить воду на все пальцы, то в случае соприкосновения оскверненной и чистой воды

со всеми пальцами, вместе с оскверненным пальцем очистятся и остальные.

Положение 169: Оскверненное мясо и курдюк очищаются так же, как и остальные продукты питания. Это же положение распространяется и на тело, покрытое небольшим слоем жира настолько, чтобы она не являлась преградой для соприкосновения воды с телом; а также на посуду и одежду.

Положение 170: Если оскверненное тело или же посуда впоследствии покроются жиром настолько, что будут препятствовать соприкосновению с водой, то перед тем как помыть их водой, следует удалить жир.

Положение 171: Вода, вытекающая из крана, которая подсоединена к воде «кур», считается водой «кур».

Положение 172: Если после уверенности в том, что какой-то предмет промыт и очистился, появятся сомнения, осталась ли на нем скверна, то этот предмет следует промыть заново, чтобы достичь уверенности, что он очистился от скверны.

Положение 173: Если поверхность, покрытая такими впитывающими влагу материалами, как песок и щебень, осквернится, то ее можно очистить и малой водой.

Положение 174: Если осквернится поверхность, вымощенная камнем или кирпичом или же не впитывающая воду, то ее можно очистить малой водой. Однако на нее следует выливать воду до тех пор, пока она не потечет. Если в таком случае выливаемая вода не вытечет и соберется в каком-то месте, то для того, чтобы очистить это место следует удалить эту воду тканью или посудой.

Положение 175: Если поверхность таких предметов, как каменная соль, осквернится, то ее можно очистить водой по объему меньшей, чем вода «кур».

Положение 176: Сахар, изготовленный из оскверненного жидкого сахарного песка, не очистится, если его положить в воду «кур» или же проточную воду.

2. Земля

Положение 177: Земля очищает оскверненные подошву ноги и обуви при наличии четырех условий:

1. Земля должна быть чистой.
2. Земля должна быть сухой.
3. Согласно обязательной предосторожности, подошва ноги или обуви должна оскверниться при ходьбе.
4. Сама скверна, вроде крови и мочи, или же предметы, оскверненные впоследствии, вроде грязи, должны быть удалены с подошвы ноги или обуви ходьбой или же потиранием ноги об землю; если скверна будет удалена ранее, то, согласно обязательной предосторожности, подошва ноги или обуви не очистится при ходьбе или потирании об землю. Кроме того, под землей подразумевается почва, она не должна быть вымощена камнем, кирпичом и подобными материалами. При ходьбе по ковру, циновке и траве оскверненная подошва ноги и обуви не очистятся.

Положение 178: Спорен вопрос об очищении оскверненной подошвы ноги или обуви при ходьбе по асфальту или деревянному покрытию.

Положение 179: Если даже скверна с подошвы ноги или обуви будет удалена при ходьбе на расстояние меньше 15-ти зира (расстояние от кончика пальца до локтя, 1 зира составляет приблизительно 46 сантиметров) или же потиранием об землю, будет лучше, если для

очищения подошвы ноги или обуви будет пройдено расстояние больше 15-ти зира.

Положение 180: Не требуется, чтобы оскверненная подошва ноги или обуви была влажной. Она очистится при ходьбе даже в сухом состоянии.

Положение 181: При очищении во время ходьбы оскверненной подошвы ноги или обуви очищаются и края, которые перепачканы грязью в нормальной мере.

Положение 182: Если руки и колени человека, передвигающегося на руках и коленях, осквернятся, то их очищение во время ходьбы – спорно. Это же положение распространяется на трости и искусственные ноги, подковы животных, колеса автомобилей и фаэтонов и подобные предметы.

Положение 183: Не помеха, если после ходьбы от скверны на подошве ноги или обуви останутся незаметные глазом частицы, или же запах и цвет. Но пройти некоторый отрезок пути, чтобы не осталось и этого, является желательной предосторожностью.

Положение 184: Внутренность обуви при ходьбе не очищается. Спорно также очищение чулок при ходьбе, если их подошва не изготовлена из кожи и подобных материалов, и если ходить в них общепринято.

3. Солнце

Положение 185: Солнце очистит землю, здание и стену при соблюдении пяти условий:

1. Оскверненный предмет должен быть влажным настолько, чтобы при соприкосновении с ним эта влага могла передаваться другому предмету. Поэтому если тот предмет будет сухим, его нужно каким-то образом намочить, чтобы Солнце высушило его.

2. Если на предмете содержится сама скверна, то ее следует удалить прежде, чем Солнце высушит предмет.
3. Для попадания солнечных лучей на оскверненный предмет не должно быть никаких препятствий. То есть, если солнечные лучи попадают через занавеску, облако или подобные преграды и высушивают оскверненный предмет, то этот предмет не очищается. Однако если облачность будет настолько слабой, что не будет преградой для Солнца, то это не проблема.
4. Оскверненный предмет должно высушить лишь Солнце. Если оскверненный предмет будет высушен под воздействием и Солнца, и ветра, то он не очистится. Однако если можно будет считать, что его высыхание произошло под воздействием Солнца, то это не проблема.
5. Солнце должно высушить оскверненную часть земли или здания за один раз. Если Солнце в первый раз высушит верхнюю часть земли или здания, а во второй раз нижнюю часть, то очистится лишь верхняя часть, нижняя же часть останется оскверненной.

Положение 186: Солнце очищает оскверненную циновку. Но если циновка соткана из веревок, то веревки не очистятся. В то же время спорно очищение Солнцем дерева, растения, двери и окна.

Положение 187: Если после попадания солнечных лучей на оскверненное место человек засомневается, было ли в момент попадания солнечных лучей это место мокрым или нет, или же испарилась ли влага под воздействием солнечных лучей или нет, то это место считается оскверненным. Так же, если человек засомневается, была ли удалена сама скверна с того места до попадания солнечных

лучей или нет, или же были ли преграды для попадания солнечных лучей, то чистота этого места спорна.

Положение 188: Если солнечные лучи попадут на одну сторону оскверненной стены, и в результате этого высушится и другая часть стены, сокрытая от солнечных лучей, то утверждение об очищении обеих сторон не так далеко от истины.

4. Истихала (изменение существа)

Положение 189: Если род оскверненного предмета изменится и примет вид чистого предмета, то он очистится. Например, если оскверненное дерево сгорит и превратится в пепел, или же собака попадет в месторождение соли (или солевой раствор) и превратится в соль. Однако если род оскверненного предмета не изменится (например, превращение оскверненной пшеницы в муку или же выпечка из него хлеба), то он не очистится.

Положение 190: Кувшины и подобные вещи, изготовленные из оскверненной глины, считаются скверной. Однако уголь, полученный из оскверненной древесины, если в нем будут отсутствовать все предыдущие качества - чистый. Если оскверненная глина под воздействием огня превратится в фаянс или же кирпич, то, согласно обязательной предосторожности, считается скверной.

Положение 191: Оскверненный предмет, о котором неизвестно, изменилось ли его существо, считается оскверненным.

5. Ингилаб (изменение вида)

Положение 192: Если вино само по себе или же в виду добавления в него таких веществ, как уксус или соль, превратится в уксус, то оно очистится.

Положение 193: Если вино, полученное из оскверненного винограда и подобных фруктов, или же вино, соприкоснувшееся с иной скверной, в виду изменения превратится в уксус, оно не будет чистым.

Положение 194: Уксус, изготовленный из оскверненных фиников, изюма и винограда, считается скверной.

Положение 195: Если для приготовления уксуса будет использован виноград и финики вместе с мелкими ветвями, то полученный уксус будет чистым. Так же, если же вместе с виноградом до превращения в уксус будут использованы огурцы, баклажаны и подобные овощи и фрукты, то в этом нет ничего страшного, если до превращения в уксус он не превратился в опьяняющее вещество.

Положение 196: Если виноградный сок закипит на огне или сам по себе, то он будет харамом. Однако если в процессе кипения испарится две трети, а останется треть от общего объема, то будет халялом. В 111-м положении был затронут вопрос относительно не осквернения виноградного сока при закипании.

Положение 197: Если оставшаяся часть виноградного сока, которая уменьшилась на две трети без закипания, закипит, и если в народе ее будут называть не сиропом, а виноградным соком, то, согласно обязательной предосторожности, это – харам.

Положение 198: Виноградный сок, о котором неизвестно, закипел он или нет, является халялом. Однако если закипит, то его не дозволено употреблять в пищу до тех пор, пока человек не будет уверен, что две трети его испарилось.

Положение 199: Если в грозди неспелого винограда будет несколько спелых виноградин, то сок, полученный из него, дозволено употреблять в пищу в том случае, если полученный из него сок не будет называться виноградным соком.

Положение 200: Если в кипящую на огне смесь попадет одна виноградина, и она не исчезнет в процессе кипячения, то, согласно обязательной предосторожности, нельзя употреблять в пищу только эту виноградину.

Положение 201: Если в нескольких кастрюлях кипятят сироп, то разрешается перемешивать не закипевшую кастрюлю шумовкой, которой перемешивали закипевшую.

Положение 202: Если закипит жидкость, о которой неизвестно, является ли она соком спелого или неспелого винограда, то его можно употреблять в пищу.

6. Интигал (перемещение)

Положение 203: Если животное, которое в народе считается не имеющим крови, высосет (как комар высасывает кровь из тела человека или животного) кровь человека или животного, кровь которого при закалывании выходит наружу под давлением, и эта кровь в теле животного еще не будет переварена, то эта кровь будет чистой, а этот процесс называется «интигалом» (перемещением). Однако кровь, высасываемая пиявкой из тела человека в лечебных целях, считается скверной, так как неизвестно, считается ли она частью ее тела.

Положение 204: Если человек прибьет севшего на него комара, и наружу выйдет высосанная из него кровь, то она чистая. Потому что эта кровь еще не стала пищей комара. Несмотря на то, что между высасыванием крови и убийством комара прошел очень небольшой промежуток времени. Однако в этом случае, согласно желательной предосторожности, следует остерегаться этой крови.

7. Ислам

Положение 205: Если неверующий (кяфир) на любом языке произнесет свидетельство веры (шахаду), то есть засвидетельствует единство Аллаха и пророчество последнего из пророков Его Светлости Мухаммада ибн Абдуллаха (с), то он станет мусульманином. После принятия Ислама его тело, слюна и мокрота, выделяющаяся из носа, а также его пот станут чистыми. Но если в момент становления мусульманином на теле будет сама скверна, то он должен удалить ее, а место промыть. Если даже неверующий удалит саму скверну с тела до становления мусульманином, то, согласно обязательной предосторожности, он должен промыть это место водой.

Положение 206: Когда человек был еще неверующим, если одежда во влажном состоянии соприкоснулась с его телом, будь эта одежда на нем в момент становления мусульманином или же нет, то, согласно обязательной предосторожности, он должен остерегаться этой одежды.

Положение 207: Если человек не будет знать, искренне ли сказавший свидетельство стал мусульманином, то он - чистый. Это же положение остается в силе даже в том случае, если человек будет знать, что сказавший свидетельство не искренен в своем заявлении о становлении мусульманином, но не будет наблюдать за ним какого-либо действия, противоречащего его свидетельству.

8. Табаиййат (Воздействие)

Положение 208: Очищение оскверненного предмета посредством чистоты иного предмета называется табаййат.

Положение 209: Если вино превратится в уксус, то чистой также станет посуда, в которой бродило вино, до того места, которого оно достигло в

процессе брожения. Чистой станет и материя и подобные предметы, которой была закрыта посуда, осквернившиеся при соприкосновении с вином. Но если вино соприкасалось с внешней стороной посуды, то, согласно обязательной предосторожности, ее следует остерегаться после превращения вина в уксус.

Положение 210: В двух случаях дети неверующего человека становятся чистыми путем табаийята:

1. Если неверующий станет мусульманином, то и его ребенок становится чистым. Так же неверующий ребенок становится чистым, если мусульманином станет его мать, или дед, или же бабушка. При условии, что ребенок будет рядом с новым мусульманином и под его опекой, а также рядом с ребенком не будет более близкого для него неверующего.
2. Если неверующий человек будет в плену у мусульманина, и рядом с ним нет его отца или одного из дедов, то этот ребенок становится чистым. Однако для того, чтобы в этих двух случаях совершеннолетний ребенок очистился путем табаийята, он не должен заявить о своем неверии.

Положение 211: Предмет или камень, на котором обмывали покойника, ткань, прикрывавшая половой орган трупа и рука, омывавшая покойника, а также всякий предмет, омытый с покойником, очистятся после завершения большого омовения.

Положение 212: Если человек вымоет рукой какой-либо предмет, то вместе с предметом очистится и его рука.

Положение 213: Если одежду и подобные предметы промыть малой водой, то оставшаяся в этой одежде после выжимания в обычном количестве вода будет чистой.

Положение 214: Если оскверненную посуду промыть малой водой, то остаток воды, оставшийся на посуде после промывания, является чистым.

9. Очищение самой скверны

Положение 215: Если тело животного осквернится самой скверной, вроде крови или же чем-то вроде оскверненной воды, то оно станет чистым после их очищения. Ротовая, носовая и ушная полости человека оскверняются при соприкосновении со скверной и очищаются после ее удаления. Внутренняя скверна, вроде крови, выделяемой из десен, не оскверняет внутренность организма. Так же, если посторонний предмет соприкоснется со скверной внутри организма, то он не осквернится. Поэтому если искусственный зуб соприкоснется с кровью, выделяемой из десен, его не следует промывать, но если соприкоснется с оскверненной пищей, его следует промыть.

Положение 216: Кровь, соприкасающаяся с остатками пищи между зубами, не оскверняет их.

Положение 217: Часть век и губ, которые в закрытом виде соприкасаются друг с другом, считаются внутренней поверхностью организма. Поэтому, их не следует промывать, если они соприкоснутся со скверной извне. Однако если скверной извне осквернятся части тела, относительно которых человек не знает, относятся ли они к внешней поверхности тела или к внутренней, то их необходимо промыть водой.

Положение 218: Одежда, ковер и подобные предметы, на которые села оскверненная пыль или земля, очищаются при встряхивании, и их не следует промывать.

10. Истибра животного, питающегося скверной

Положение 219: Моча и кал животного, который имеет привычку питаться человеческими экскрементами, является скверной. Чтобы очистить его, следует совершить истибру. Для этого необходимо не позволять животному питаться скверной и некоторое время кормить чистым кормом, чтобы его больше не называли питающимся скверной. Несмотря на то, что после этого его перестанут называть животным, питающимся скверной, согласно желательной предосторожности, не следует позволять верблюду, питавшемуся скверной, делать это на протяжении 40 дней. Для коровы этот срок составляет 20 дней, для овцы – 10 дней, для уток и гусей – 7 или 5 дней, для курицы – 3 дня.

11. Сокрытие мусульманина на некоторый период

Положение 220: Если тело, одежда, либо же ковер, посуда, используемые мусульманином, достигшим совершеннолетия или же способным выяснять вопросы скверны и чистоты, осквернятся, и он скроется на какое-то время из виду (невозможно будет связаться с ним), то этот предмет будет чистым, если человек будет предполагать, что тот мусульманин промыл их водой.

Положение 221: Если человек сам будет знать, что оскверненный предмет очистился, или же будет убежден в этом, или же два справедливых лица засвидетельствуют это, и в этом свидетельстве будет указан способ очищения, то этот предмет будет считаться чистым. Так же, если не обвиняемый во лжи человек скажет, что находящийся в его распоряжении оскверненный предмет очистился, или же мусульманин промоет оскверненный предмет, то этот предмет чистый, даже если не будет известно, правильно ли он промыл его.

Положение 222: Если лицо, обязавшееся промыть одежду, скажет, что помыл ее, и у человека появится уверенность в его словах, то эта одежда чиста.

Положение 223: Если мнительный человек при промывании оскверненного предмета не будет уверен, что он очистился, то будет достаточно промыть его так, как обычно делают это другие люди.

12. Вытекание крови обезглавленного животного

Положение 224: Как было отмечено в положении 96, после того, как кровь животного, заколотого по правилам шариата, вытечет в нормальном количестве, то оставшаяся в его теле кровь чиста.

Положение 225: Вышеприведенное положение, согласно обязательной предосторожности, имеет отношение к животным, мясо которых дозволено употреблять в пищу, и не распространяется на животных, мясо которых запрещено к употреблению в пищу.

Положения о посуде

Положение 226: Использовать для еды и питья посуду, изготовленную из кожи собаки, свиньи или падали, в случае, если попадание на них какой-либо влаги приведет к их осквернению, не разрешается. Так же не разрешается пользоваться такой посудой для совершения малого и большого ритуальных омовений, а также иных деяний, для которых требуется абсолютно чистый предмет. Согласно желательной предосторожности, не следует пользоваться посудой, изготовленной из кожи собаки, свиньи или падали, если даже не будет другой посуды.

Положение 227: Запрещается есть и пить из посуды, изготовленной из золота и серебра, а согласно обязательной предосторожности, пользование ими в любом виде является харамом. Однако нет помех в

украшении ими комнаты и подобных помещений или же хранении дома, но лучше воздержаться от этого. Это же положение распространяется на изготовление золотой и серебряной посуды, предназначенной для украшения или хранения, а также торговлю ею.

Положение 228: Если подставку для стакана, изготовленную из золота или серебра, можно назвать «посудой», то она считается золотым или серебряным стаканом. Если ее нельзя назвать «посудой», то в пользовании им нет ничего предосудительного.

Положение 229: Нет ничего предосудительного в пользовании позолоченной или посеребренной посудой.

Положение 230: При изготовлении посуды из сплава какого-либо металла и золота или же металла и серебра, пользоваться этой посудой разрешается в том случае, если содержание металла будет настолько велико, что посуду невозможно будет назвать золотой или серебряной.

Положение 231: Если человек перельет из золотой или серебряной посуды еду в обычную посуду, то из второй посуды разрешается кушать в том случае, если обычно вторая посуда не является средством потребления пищи из первой посуды.

Положение 232: Если трубка кальяна, ножны сабли, нож или футляр Корана изготовлены из золота и серебра, то в их использовании нет ничего предосудительного. Однако, согласно желательной предосторожности, не следует пользоваться изготовленными из золота и серебра табакеркой, флаконами для сурьмы и благовоний.

Положение 233: В вынужденных ситуациях можно есть и пить из золотой или серебряной посуды в количестве, устраняющем эту необходимость. Есть и пить более этого не разрешается.

Положение 234: Если неизвестно, изготовлена ли посуда из золота и серебра или же иного металла, то пользование этой посудой разрешено.

Малое ритуальное омовение

Положение 235: При совершении малого ритуального омовения следует промыть лицо и часть рук, протереть влажной рукой переднюю часть головы и верхнюю часть стопы.

Положение 236: Лицо необходимо омыwać от верхней части лба (от места роста волос) до нижней части подбородка, а в ширину омытая область лица должна быть равна расстоянию между средним и большим пальцем. Если при омовении лица не будет омыт даже небольшой участок положенной поверхности, то малое омовение считается недействительным. Поэтому, если человек не уверен, что омыта вся положенная поверхность лица, то следует омыть чуть больше положенной поверхности.

Положение 237: Если размер лица или рук человека больше или меньше размера лица и рук обычных людей, то он должен обратить внимание на то, какую часть лица омывають обычные люди и омыывать лицо именно в таких размерах. Также люди, у которых на лбу растут волосы или же на передней части головы нет волос, должны омыывать лоб в обычном виде.

Положение 238: Если человек будет предполагать, что на веках, на краю глаз или губ есть частицы грязи или иная помеха, препятствующая проникновению воды, и это предположение в народе будет считаться основательным, то перед совершением малого омовения он должен уточнить это и устранить данную помеху.

Положение 239: Если под бородой видна кожа лица, то вода обязательно должна дойти до нее. Если же кожи не видно, то достаточно омыть бороду, и соприкосновение воды с кожей не требуется.

Положение 240: Человек, у которого есть сомнения относительно того, видна ли кожа лица между волосами или же нет, согласно обязательной предосторожности, должен как омыть бороду, так и довести воду до кожи лица.

Положение 241: Необязательно промывать внутреннюю полость носа, а также невидимые в сомкнутом виде части губ и глаз. Однако если человек не уверен, что промыл обязательно требуемую часть, то для появления уверенности он должен промыть часть от них. Если человек, неосведомленный об этом положении, не будет знать, промыл ли во время предыдущего малого омовения необходимый объем или нет, то намаз, совершенный с этим омовением, верен; совершение малого ритуального омовения для следующего намаза не требуется.

Положение 242: Согласно обязательной предосторожности, руки и лицо следует омыwać сверху вниз. Если омыть снизу вверх, то малое омовение недействительно.

Положение 243: Если человек намочит руку и оботрет руки и лицо, то достаточно, чтобы влага на руке намочила их, и не требуется, чтобы вода стекала с них.

Положение 244: После завершения омовения лица необходимо омыть правую, а затем левую руку, начиная с локтя и заканчивая кончиками пальцев.

Положение 245: Если человек не уверен, что полностью омыл локоть, то для достижения уверенности должен омыть и участок, чуть выше локтя.

Положение 246: Человек, который перед тем, как омыть лицо, омыл руки до запястий, должен при совершении малого омовения омыть руку, начиная от локтя до кончиков пальцев. Если омоет руку лишь до запястий, малое омовение недействительно.

Положение 247: Однократное омовение лица и рук во время малого омовения является обязательным, двукратное – желательным, трехкратное и более омовение – харамом. Первое омовение завершается, когда вода, пролитая на лицо и руки с намерением малого ритуального омовения, охватит всю необходимую поверхность. Например, если с намерением омовения в первый раз для омовения лица будет использовано даже 10 пригоршней, то в этом нет проблемы, пока вода не охватит всю поверхность. Кроме того, пока не будет совершено намерение промыть лицо с намерением малого омовения, первое омовение не считается начатым. Поэтому, человек может несколько раз омыть все лицо, а в последний раз омыть с намерением малого омовения. Однако обязательность намерения при втором омовении является спорной. Согласно обязательной предосторожности, после первого омовения не следует омыwać лицо и руки более одного раза, даже без намерения малого омовения.

Положение 248: После завершения омовения рук следует протереть переднюю часть головы рукой, на которой осталась влага после совершения омовения лица и рук. Согласно желательной предосторожности, протирать нужно правой рукой и сверху вниз.

Положение 249: Местом протирания считается четверть передней части головы, располагающаяся над лбом. Достаточно протереть любое место этой части головы и в любом размере. Однако согласно желательной предосторожности, площадь протираемой поверхности головы должна составлять один палец в длину и 3 пальца в ширину.

Положение 250: Не обязательно обтирать именно кожу головы, можно обтирать и волосы на передней части головы. Но если при расчесывании волос, растущих на передней части головы, они спадают на лицо или же достигают другой части головы, то протирать следует

корни волос. Если ниспадающие на лицо или достигающие другой части головы волосы собрать на передней части головы и обтереть, или же будут обтираться волосы, растущие на другой части головы и достигающие передней части, то обтирание недействительно.

Положение 251: После протирания головы следует протереть верхнюю поверхность стопы влагой, оставшейся на руках, от кончиков одного из пальцев до сустава (щиколотки). Согласно желательной предосторожности, правую ногу следует протереть правой, а левую – левой рукой.

Положение 252: Ширина обтираемой поверхности ноги может быть любой. Но будет лучше, если ширина будет равна трем сомкнутым пальцам, даже лучше обтирать всю верхнюю поверхность стопы.

Положение 253: При обтирании ноги, после того как рука будет расположена на кончике пальцев, не следует продвигать ее на поверхность ноги. Достаточно расположить ладонь целиком на поверхности стопы и немного провести по ней.

Положение 254: При обтирании головы и ноги следует провести по ним рукой. Если руку держать в неподвижном состоянии, и двигать голову и ногу, обтирая их об руку, то совершенное таким образом малое омовение недействительно. Но если, во время обтирания рукой, нога или голова совершат незначительное движение, то в этом нет ничего предосудительного.

Положение 255: Поверхность обтирания должна быть сухой. Если влажность ладони будет настолько малой, что не окажет на нее воздействия, то обтирание недействительно. Но если влажность поверхности обтирания будет меньше влажности руки, то в этом нет ничего предосудительного.

Положение 256: Если на ладони не останется влаги для обтирания, то намачивать руку извне не разрешается. Необходимо собрать влагу со своей бороды и обтереться ею. Собирать влагу с иного места кроме бороды и обтираться ею, является спорным.

Положение 257: Если оставшейся на ладонях влаги будет достаточно лишь для обтирания головы, то, согласно обязательной предосторожности, человек должен этой влагой обтереть голову, а для обтирания ног собрать влагу со своей бороды.

Положение 258: Обтирание, совершенное поверх носок и обуви, недействительно. Однако если человек не сможет снять носки и обувь, остерегаясь сильного холода, вора, хищников и тому подобного, то, согласно обязательной предосторожности, он должен обтереть носки или обувь, а затем совершить тайаммум. По причине благоразумного скрывания убеждений (тагья) достаточно совершить обтирание поверх носков и обуви.

Положение 259: Если поверхность стопы будет оскверненной, и человек не сможет промыть ее, чтобы совершить обтирание, то он должен совершить тайаммум.

Малое омовение иртимаси (погружение в воду)

Положение 260: Полное погружение человеком лица и рук в воду с намерением малого ритуального омовения называется малым омовением иртимаси. Несмотря на то, что это внешне и противоречит предосторожности, разрешается влажностью, оставшейся на руке после малого омовения иртимаси, совершить обтирание.

Положение 261: При малом омовении иртимаси лицо и руки также должны омываться сверху вниз. При погружении лица и рук в воду с

намерением малого омовения, лицо должно погрузиться в воду, начиная со лба, а руки – начиная с локтей.

Положение 262: Разрешается совершать малое омовение одних частей тела способом иртимаси, а других – иным способом.

Желательные молитвы, читаемые во время малого омовения

Положение 263: Перед совершением малого омовения, увидев воду, желательно сказать:

Бисмилляхи ва билляхи валь-хамдулилляхиль-лязи джаалал-ма-а тахура, валям йадж-алху наджисан.

Перед полосканием рта следует сказать:

Аллахумма лаггини худжати йаума алгака ва атлиг лисани бизикрика.

Перед полосканием носа следует сказать:

Аллахумма ла тухаррим алеййа ри-хал-джаннати вадж-ални мимман йашумму ри-хаха ва раухаха ват и-баха.

При омовении лица следует сказать:

Аллахумма баййид ваджхи йаума тасвадду фихиль-вуджуху ва ла тусаввид ваджхи йаума табйадду фихилл-вуджух.

При омовении правой руки следует сказать:

Аллахумму а-тини китаби бийамини валь-хулда филь-джинани бийасари ва хасибни хисабан йасиран.

При омовении левой руки следует сказать:

Аллахумма ла ту-тини китаби бишимали ва ла мин вара-и захри ва ла таджалха маглулатан ила унуги ва а-узу бика мин мугаттиатин-ниран.

При обтирании головы следует сказать:

Аллахумма гашшини бирахматика ва баракатика ва афвика.

При обтирании ног следует сказать:

**Аллахумма саббитни алас-сирати йаума тазиллу фихиль-агдами
вадж-аль сайи фи ма йурди-ка анни йа заль-джалали валь-икрам.**

Условия верности малого омовения

Условия верности малого омовения следующие:

1-ое условие: Вода должна быть чистой. Согласно иной точке зрения, даже если вода будет чистой с точки зрения шариата, к ней не должны быть примешаны моча или труп животного, мясо которого дозволено употреблять в пищу, гной, вытекающий из раны человека и тому подобное, чем человек брезгует. Это мнение соответствует предосторожности.

2-е условие: Вода должны быть «мутляг».

Положение 264: Малое омовение, совершенное оскверненной водой или же смешанной (музаф) водой, недействительно. Это же положение остается в силе, если даже человек не будет знать, оскверненная ли эта вода или же смешанная, или же будет сомневаться в этом. Если человек выполнит намаз с этим омовением, то он должен выполнить его заново с верным малым омовением.

Положение 265: Если для совершения омовения нет иной воды кроме смешанной с грязью, и до истечения времени намаза остается мало времени, то человек должен совершить тайаммум; если же времени достаточно, то он должен подождать, пока вода отстоится или же должен иным способом очистить воду и совершить малое омовение. Однако вода, перемешанная с грязью, называется смешанной водой в том случае, если ее уже невозможно назвать водой.

3-е условие: Вода, которой совершается малое омовение, должна быть халяль (мубах).

Положение 266: Совершать малое омовение незаконно приобретенной водой или же не зная, согласен ли на это владелец, является харамом и такое омовение недействительно. Если вода с лица и рук будет стекать на незаконно присвоенную землю, или же место, где совершается малое омовение, будет незаконно приобретенным, и совершение малого омовения в ином месте не будет представляться возможным, то человек должен совершить таяммум. Если человек имеет возможность совершить малое омовение в ином месте, то он должен сделать это. Несмотря на это, если в обоих случаях человек согрешит и совершит малое омовение, то оно действительно.

Положение 267: Если человек не знает, предназначена ли вода религиозного учебного заведения (медресе) для общего пользования или же лишь для студентов, и обычно люди совершают этой водой малое омовение, и никто не запретил это, то в совершении малого омовения этой водой нет ничего предосудительного.

Положение 268: Человек, который не знает, предназначена ли вода мечети, в которой он не желает выполнить намаз, для всех или же лишь для тех, кто выполняет намаз именно там, не должен совершать малое омовение водой этой мечети. Однако, если люди, которые желают выполнить намаз в этой мечети, обычно совершают малое омовение этой водой, и никто не запрещает это, то можно совершить этой водой малое омовение.

Положение 269: Совершать малое омовение водой гостиниц, маленьких рынков и подобных заведений людям, не проживающим там, разрешается в том случае, если непроживающие там поступают подобным образом, и это никто не запрещал.

Положение 270: Человек может совершать малое омовение в арыках (будь они большие или маленькие), в которых, по мнению людей, это дозволено делать, если даже он не будет знать, согласны ли их хозяева. Если даже их владельцы запретят совершать малое омовение, или же человек будет знать, что хозяева не согласны на это, или же владельцем этого арыка будет ребенок или сумасшедший, то все равно разрешается пользоваться этой водой.

Положение 271: Если человек совершит малое омовение, забыв, что вода является незаконно присвоенной, то его омовение действительно. Но если сам человек, незаконно присвоивший воду, забудет об этом и совершит малое омовение, то верность этого омовения спорна.

Положение 272: Если находящаяся в его собственности посуда для хранения воды малого омовения будет незаконно присвоенной, и кроме этой посуды не будет другой, то человек должен совершить малое омовение этой водой при условии, если он может перелить эту воду шариатско дозволенным образом в другую посуду; если это невозможно сделать, то должен совершить тайаммум. Если есть иная вода, то человек должен совершить малое омовение этой водой. В обоих случаях, если он согрешит и совершит малое омовение водой, хранящейся в незаконно присвоенной посуде, малое омовение действительно.

Положение 273: Совершить малое омовение водой колодца, хотя бы один камень или кирпич которого является незаконно присвоенным, разрешается в том случае, если в народе это не будет считаться использованием этого камня или кирпича. Если же будет считаться, то брать воду из этого колодца харам, но малое омовение будет действительно.

Положение 274: Если на участке земли, принадлежащем имамам (а) или их потомкам, где прежде было кладбище, будет сооружен колодец или родник, и человек не будет знать, был ли этот участок земли отведен для кладбища, то можно совершать малое омовение водой этого колодца или родника.

4-ое условие: Участки тела, которые оmyваются и протираются во время малого омовения, должны быть чистыми.

Положение 275: Если до завершения малого омовения один из омытых или протертых участков тела осквернится, то малое омовение будет действительным.

Положение 276: Если осквернится один из других участков тела, на которое не совершается малое омовение, то малое омовение будет действительным. Однако, согласно желательной предосторожности, если не омыты места выхода мочи и кала, следует сначала их промыть, а затем совершить малое омовение.

Положение 277: Если какой-либо из участков тела, на который совершается малое омовение, прежде был оскверненным, и после завершения малого омовения у человека возникнет сомнение, удалил ли он скверну до совершения малого омовения или нет, то совершенное малое омовение будет верным. Однако оскверненный участок следует промыть водой и очистить.

Положение 278: Если на лице или руках человека будет порез или рана, из которых беспрерывно течет кровь, и для которых вода не представляет опасности, следует омыть здоровые места этого участка тела, а затем опустить порезанное или пораненное место в воду «кур» или проточную воду, сжать до прекращения кровотечения, и под водой провести пальцем сверху вниз по порезу или ране, а затем омыть

участки, расположенные ниже. Малое омовение, совершенное подобным образом, верно.

5-ое условие: Для совершения малого омовения и намаза должно быть достаточно времени.

Положение 279: Если до окончания времени выполнения молитвы осталось так мало времени, что в случае совершения малого омовения вся молитва или часть молитвы будет выполнена уже после окончания времени выполнения молитвы, то тогда необходимо совершить тайаммум. Однако если для совершения малого омовения и тайаммума требуется одинаковый временной отрезок, то следует совершить малое омовение.

Положение 280: Если человек, который из-за нехватки времени должен совершить тайаммум, совершит малое омовение с целью совершить желательное деяние, например, для сближения с Аллахом или чтение Корана, то малое омовение верно. Это же положение остается в силе, если он совершит малое омовение с целью выполнения намаза. Если при этом не будет намерения «гурбат» (сближения с Аллахом), то малое омовение недействительно.

6-ое условие: Малое омовение следует совершить с целью «гурбат», то есть для исполнения велений Могущественного Аллаха. Если малое омовение будет совершено с целью охлаждения или иной цели, то малое омовение недействительно.

Положение 281: Намерение малого омовения не следует произносить вслух или же мысленно подумать о нем. Достаточно, если все действия малого омовения выполняются с целью подчинения велениям Аллаха.

7-ое условие: Малое омовение следует совершать в указанном порядке, то есть сначала следует омыть лицо, затем правую руку, за ней левую руку, далее протереть переднюю часть головы и поверхность стоп.

Согласно желательной предосторожности, не следует протирать обе ноги вместе, а левую ногу – прежде правой.

8-ое условие: Действия малого омовения следует выполнять последовательно и непрерывно.

Положение 282: Если между действиями малого омовения возникнет временной промежуток, который согласно мнению окружающих нарушит непрерывность, то малое омовение недействительно. Однако если будут уважительные причины для этого, например, забывчивость человека или же иссякнет вода, то это условие аннулируется. Если до того, как человек омоет или протрет один из участков тела, высохнут все те участки, которые были омыты или протерты до этого, то малое омовение недействительно. Однако если до того, как он омоет или протрет один из участков тела, высохнет предыдущий участок, однако участок, омытый до этого будет влажным, например, перед омовением левой руки высохнет правая рука, но лицо останется влажным, то малое омовение верно.

Положение 283: Если при последовательном выполнении действий малого омовения участки тела, омытые ранее, высохнут из-за жары, высокой температуры тела и подобным причинам, то малое омовение действительно.

Положение 284: При совершении малого омовения можно ходить; то есть, если после омовения лица и рук человек пройдет несколько шагов, а затем протрет голову и ноги, его малое омовение верно.

9-ое условие: Человек сам должен омыwać лицо и руки, протирать голову и ноги. Если малое омовение ему поможет совершить кто-то другой, или будет наливать воду ему на лицо и руки, или же поможет протирать голову и ноги, то малое омовение недействительно.

Положение 285: Человек, не способный совершить малое омовение самостоятельно, должен прибегнуть к посторонней помощи, даже если омовение и обтирание будет происходить с участием двух людей. Если помощник потребует оплату, человек должен заплатить, если для этого есть возможности, и это не причинит вреда его состоянию. Но намерение он должен совершить сам, и обтирание следует совершать собственной рукой. Если человек не сможет участвовать сам, то он должен попросить другого совершить ему малое омовение. При этом, согласно обязательной предосторожности, оба должны совершить намерение малого омовения. Если человек сам не сможет совершить обтирание, помощник должен собрать влагу с его руки, и протереть его голову и руки.

Положение 286: Если какое-либо действие малого омовения человек способен совершить сам, он не должен просить помощи у других.

10-е условие: Не должно быть каких-либо препятствий для использования воды человеком, совершающим малое омовение.

Положение 287: Если человек опасается того, что вода нанесет вред здоровью, или, если в случае использования воды для малого омовения, он останется без воды, то он не должен совершать малое омовение. Если человек совершит малое омовение, не зная, что это вредно для него, и вода на самом деле вредна для него, то его омовение недействительно.

Положение 288: Если небольшое количество воды, использованное для омовения лица и рук, не представляет угрозу для здоровья человека, а большое количество является угрозой, то необходимо совершить малое омовение небольшим количеством воды.

11-е условие: На омываемых и протираемых участках тела не должно быть препятствий для доступа воды.

Положение 289: Если человек будет знать, что на омываемой или протираемой при совершении малого омовения поверхности присутствует какое-либо препятствие, но будет в сомнении, мешает ли это доступу воды или нет, то он должен устранить это препятствие или же обеспечить доступ воды под него.

Положение 290: Грязь под ногтями не является помехой для малого омовения. Если при стрижке ногтей эта грязь будет препятствовать доступу воды к коже, то перед малым омовением эту грязь следует удалить.

Положение 291: Если в результате ожога или по иной причине на омываемых или протираемых поверхностях имеются волдыри, то при совершении малого омовения достаточно омыть или протереть их. Если даже часть волдыря вскрыется, то необязательно доводить воду до кожи под волдырем. Но если иногда часть кожи прилипает к телу, а иногда висит, то ее следует отодрать или же довести воду до кожи под волдырем.

Положение 292: Если человек будет сомневаться, прилипло ли что-нибудь к омываемым или протираемым при малом омовении частям тела, и его предположение в народе будет считаться незначительным, например, будет сомневаться, прилипла ли штукатурка к руке после ее замешивания, то он должен выяснить это, и если это так, то следует устранить это препятствие или же протирать этот участок тела до тех пор, пока вода не доберется до кожи под ней.

Положение 293: Если омываемый или протираемый во время малого омовения участок тела будет покрыт грязью, но не будет мешать воде добраться до кожи, то в этом нет ничего страшного. В то же время не является помехой и пятна, остающиеся на руке при изготовлении сажи и подобных работах, которые не являются препятствием для

достижения воды до кожи. Но если при их наличии человек будет сомневаться, добралась ли вода до тела или нет, то следует устранить эти пятна.

Положение 294: Если до совершения малого омовения будет знать, что на омываемых и протираемых участках тела содержится что-либо, мешающее воде добраться до кожи, а после окончания омовения будет сомневаться, добралась ли вода до кожи под ними, то малое омовение верно.

Положение 295: Если на омываемых или обтираемых при малом омовении участках тела будут препятствия, под которые вода иногда добирается, а иногда нет, и после совершения малого омовения человек засомневается, добралась ли вода до кожи под ними, и при этом он не обратил внимание, добралась ли вода до этих участков тела, то, согласно желательной предосторожности, он должен обновить малое омовение.

Положение 296: Если после завершения малого омовения на омытых или протертых участках тела человек заметит препятствие, мешающее воде добраться до кожи, и не будет знать, было ли оно во время совершения малого омовения или появилось потом, то малое омовение верно. Однако если он будет знать, что не обратил на него внимания во время малого омовения, то обновление малого омовения является желательной предосторожностью.

Положения о малом омовении

Положение 297: Если у человека возникают частые сомнения относительно действий и условий малого омовения, например, чистая ли вода или не является ли она незаконно присвоенной, то он не должен придавать внимания этим сомнениям.

Положение 298: Человек, сомневающийся в действительности малого омовения, должен считать, что оно действительно. Но если он помочится, а затем совершит малое омовение без истибры, и из его тела выделится влага, о которой он не будет знать, моча это или нет, то его омовение недействительно.

Положение 299: Если у человека возникнут сомнения, совершил он малое омовение или нет, то должен совершить малое омовение.

Положение 300: Если человек, думающий, что совершил малое омовение, совершит деяние, нарушающее малое омовение, например, помочится, но не будет знать, которое из этих деяний произошло ранее, то должен совершить малое омовение, если еще не начал выполнять намаз. Если это произойдет в процессе выполнения намаза, должен прервать намаз и совершить малое омовение. Если это случится после намаза, то намаз верен, но он должен совершить малое омовение для последующих намазов.

Положение 301: Если после или во время совершения малого омовения человек поймет, что не омыл или не протер некоторые участки тела, и те участки тела, которые были промыты или протерты до забытого участка уже высохли в виду продолжительного перерыва, то он должен совершить малое омовение вновь. Но если они не высохли или же высохли в виду жаркой погоды и тому подобным причинам, то он должен промыть или протереть забытый участок и все последующие за ним. Человек должен так же следовать этому указанию, если во время совершения малого омовения у него возникнут сомнения относительно омовения или протирания определенного участка тела.

Положение 302: Если после намаза у человека возникнут сомнения, совершил ли он малое омовение или нет, то его намаз верен. Однако для последующих намазов следует совершить малое омовение.

Положение 303: Если в процессе выполнения намаза у человека возникнут сомнения, совершил ли он малое омовение или нет, то, согласно обязательной предосторожности, должен заново совершить малое омовение, а затем приступить к намазу.

Положение 304: Если после выполнения намаза человек поймет, что его малое омовение было нарушено, но будет сомневаться, произошло ли это до намаза или после, то его намаз верен.

Положение 305: Если из-за болезни у человека происходит непроизвольное выделение капель мочи или он не может предотвратить выделение кала, но он уверен, что в промежутке времени, отведенном для выполнения намаза, он найдет возможность совершить малое омовение и намаз, то должен выполнить намаз, когда у него будет на это возможность. Если представится возможность исполнить лишь обязательные действия намаза, то, как только для этого представится возможность, он должен совершить лишь эти действия намаза, не выполняя такие желательные деяния намаза, как азан, икама и гунут.

Положение 306: Если у него будет возможность для совершения лишь части малого омовения и намаза, и во время намаза у него один или несколько раз произойдет выделение мочи или кала, то, согласно обязательной предосторожности, он должен воспользоваться этой возможностью, совершить малое омовение и намаз. Из-за выделяемой во время намаза мочи или кала обновлять малое омовение не следует.

Положение 307: Человеку, у которого непроизвольное выделение мочи или кала происходит таким образом, что у него нет возможности даже для совершения части малого омовения и намаза, достаточно совершить малое омовение для нескольких намазов; однако с условием, чтобы он не допустил какое-либо иное действие, нарушающее малое омовение, например, сон, или же моча и кал выделились естественным образом. Но

будет лучше, если малое омовение он будет совершать для каждого намаза. Но не требуется совершать малое омовение для восполнения забытого земного поклона и ташаххуда, а также для намаза предосторожности.

Положение 308: Человеку, у которого происходит непрерывное выделение мочи или кала, необязательно выполнять намаз сразу после малого омовения; но будет лучше, если выполнит сразу.

Положение 309: Человеку, у которого происходит непрерывное выделение мочи или кала, разрешается дотрагиваться до письма Корана даже вне намаза после совершения малого омовения.

Положение 310: Человек, у которого происходит капельное выделение мочи, должен предохранять себя пакетом с ватой или иным веществом, чтобы воспрепятствовать попаданию мочи в другие места. Согласно обязательной предосторожности, до начала намаза он должен промыть оскверненное место выхода мочи. В то же время человек, который не может предотвратить выход кала, во время намаза должен воспрепятствовать попаданию кала в другие места, если это возможно. Согласно обязательной предосторожности, он должен для каждого намаза промывать место выхода кала, если это не чревато трудностями.

Положение 311: Человек, который не способен предотвратить выход мочи или кала, должен во время выполнения намаза предотвратить выход мочи или кала, если это возможно. Будет лучше, если он предотвратит выход мочи или кала. Если даже для этого требуются определенные расходы. А если его болезнь легко излечима, будет лучше, если человек излечится.

Положение 312: Человеку, который не способен предотвратить выход мочи или кала, необязательно после излечения восполнить те намазы, которые он выполнил согласно своим обязанностям во время болезни. Однако, если выздоровеет до истечения времени выполнения намаза, то,

согласно обязательной предосторожности, он должен обновить выполненный ранее в это время намаз.

Положение 313: Если человек из-за болезни не способен предотвратить выход кишечных газов, то он должен следовать обязанностям людей, которые не способны предотвратить выход мочи или кала.

Деяния, для которых необходимо совершение малого омовения

Положение 314: Совершение малого омовения обязательно в шести случаях:

1. Для обязательных намазов, кроме намаза по покойнику; при совершении желательных же намазов наличие малого омовения является условием верности намаза.
2. Если человек во время намаза совершит деяние, нарушающее малое омовение, например, помочится, то он должен совершить малое омовение для выполнения забытого земного поклона или ташаххуда. Однако совершение малого омовения для ошибочного земного поклона необязательно.
3. Для совершения обязательного тавафа (обхода) Каабы, являющегося деяниями хаджа и умры.
4. Если человек даст обет или клятву совершить малое омовение.
5. Если человек даст обет, например, поцеловать Коран.
6. Если человек будет вынужден рукой или другой частью тела прикоснуться к кораническому тексту для промывания водой оскверненного Корана или его извлечения из туалета и подобного оскверненного места (в случае, если он вынужден); однако если во время, требуемое для совершения малого омовения, будет проявлено неуважение к Корану, то он должен

извлечь его из туалета и подобных оскверненных мест без совершения малого омовения, а также промыть водой и очистить, если Коран осквернился.

Положение 315: Человеку, не имеющему малого ритуального омовения, запрещается касаться какой-либо частью тела к тексту Корана. Однако разрешается касаться переводов Корана на другие языки.

Положение 316: Препятствовать прикосновениям к Корану детей и сумасшедших является обязательной предосторожностью. Однако если их прикосновение будет считаться проявлением неуважения к Корану, то этого нельзя допускать.

Положение 317: Согласно обязательной предосторожности, человеку, не имеющему малого омовения, запрещается касаться имени Всевышнего Аллаха, на каком бы языке оно не было написано. Также, будет лучше, если не будет касаться без малого омовения благословенных имен Его Светлости Мухаммада (с), непорочных имамов (а) и Фатимейи-Захры (а).

Положение 318: Вне зависимости от того, когда было совершено малое омовение, оно будет верным лишь тогда, если было совершено с целью «гурбат» (сближения с Аллахом). При этом необязательно совершать обязательное или желательное намерение. Малое омовение верно даже в случае, если человек по ошибке совершит обязательное намерение, а затем выяснится, что оно было необязательно.

Положение 319: Если человек совершит малое омовение с намерением обязательного малого омовения, предположив, что время уже наступило, а потом выяснится, что время не наступило, то его малое омовение верно.

Положение 320: Совершение малого омовения для каждого намаза человеком, у которого есть малое омовение, является желательным деянием. Некоторые ученые высказались по поводу того, что совершение малого омовения для намаза по покойнику, посещения кладбища, мечети и мавзолеев имамов (а), ношения при себе Корана, его чтения и написания, прикасания к его тексту, а также для сна является желательным деянием. Однако желательность малого омовения для этих деяний не доказана. Но если человек совершит малое омовение с предположением его желательности, то оно верно, и с этим малым омовением он может совершить любое деяние, требующее малого омовения, например, может выполнить намаз.

Деяния, нарушающие малое омовение

Положение 321: Семь деяний, которые нарушают малое омовение:

1. Выделение мочи; влага, выделяемая из человека после того, как он помочился и до совершения истибры, также считается мочой.
2. Выделение кала.
3. Выход желудочных и кишечных газов через анальное отверстие.
4. Сон, во время которого человек не видит и не слышит; однако в случае, если человек не видит, но слышит, малое омовение не нарушается.
5. Действия, способствующие потере рассудка, например, сумасшествие, опьянение, потеря сознания и т.п.
6. Истихаза (женские вагинальные выделения), что будет разъяснено ниже.
7. Нахождение в состоянии джанабат; даже, согласно желательной предосторожности, всякое деяние, способствующее

обязательности большого ритуального омовения (гусля), нарушает малое омовение.

Положения о малом омовении джабира

Повязки, накладываемые на раны или переломы, а также лекарства, накладываемые на них, называются «джабира».

Положение 322: Если на одном из участков тела, которые необходимо омыwać или протирать при совершении малого омовения, появится рана, фурункул или перелом, которым в открытом состоянии вода не нанесет вреда, то следует совершать малое омовение в обычном виде.

Положение 323. Если рана, фурункул или же перелом будут находиться на лице или руках, и их поверхность будет открыта, а промывание водой нанесет им вред, то окрестности раны и фурункула следует промыть также, как при малом омовении, сверху вниз. Будет лучше, если влагой на руке человек протрет поверхность раны, если это не нанесет ей вред, а затем, положив на рану чистую материю, протрет влажной рукой и материю. Однако при переломе следует совершить тайаммум.

Положение 324: Если рана, фурункул или перелом будут присутствовать на передней части головы или на поверхности стоп, и их поверхность открыта, а человек не сможет протереть их обычным способом, например, если рана полностью покрыла поверхность, которую следует протереть или же нет возможности протереть и здоровые участки, то необходимо совершить тайаммум. Также, согласно желательной предосторожности, следует после совершения малого омовения, наложить на протираемый участок чистую материю, и влагой, оставшейся на ладонях, протереть поверхность этой материи.

Положение 325: Если поверхность фурункула, раны и перелома будет закрыта, а открыть ее не представляет труда и вода не нанесет им вред, то человек должен открыть их и совершить малое омовение, будь рана и подобные препятствия на лице и руках, или же на передней части головы и на поверхности стоп.

Положение 326: Если закрытая рана, фурункул или перелом будут расположены на лице или же руках, а их открытие и промывание водой нанесет вред, то следует по мере возможностей промыть окрестности и, согласно обязательной предосторожности, протереть поверхность джабиры.

Положение 327: Если открыть рану невозможно, но рана и наложенная на него повязка чисты, и возможно довести воду до раны, и она не наносит вред, то следует промыть рану водой сверху вниз. Если рана или наложенная на нее повязка осквернены, но возможно промыть их и довести воду до раны, то следует промыть ее водой, а при совершении малого омовения довести воду до раны. Если невозможно промыть рану в случае, когда это не вредно, или же ее открытие будет сопровождаться трудностями или будет вредно, то следует совершить тайаммум.

Положение 328: Если повязка полностью покрыла некоторые участки, которые подлежат омовению или протиранию во время малого омовения, то достаточно совершить малое омовение джабира. Однако если покрыты все участки или большинство участков, подлежащих омовению или протиранию, то, согласно предосторожности, следует совершить тайаммум, а также малое омовение джабира.

Положение 329: Не обязательно, чтобы повязка была из предметов, в которых дозволено выполнять намаз, ее можно протереть, если даже она будет из шелка или кожи животных, мясо которых запрещено к употреблению в пищу.

Положение 330: Человек, у которого повязка находится на руках и пальцах, и который во время совершения малого омовения протирает ее влажной рукой, должен протереть этой же влагой голову и ноги.

Положение 331: Если наложенная на ногу повязка охватывает всю ее ширину, а со стороны пальцев и поверхности ноги остались некоторые открытые участки, то человек должен протереть открытые участки на ноге и поверхность повязки.

Положение 332: Если на лице и руках имеются несколько повязок, то следует промыть участки между ними, а если они расположены на голове и на поверхности стоп, следует протереть участки между ними, а там, где наложены повязки, следовать указаниям о джабуре.

Положение 333: Если повязка будет покрывать окрестности раны более обычного, и открыть ее трудно, то человек должен совершить тайаммум. Если же повязка расположена на участках тела, на которых совершается тайаммум, то следует совершить как тайаммум, так и малое омовение джабира. В обоих случаях, если удаление повязки не представляет трудностей, следует удалить ее. Значит, если повязка расположена на лице и руках, то следует промыть их окрестности; если расположена на голове или на поверхности стоп, то человек должен протереть их окрестности. А для участка, где расположена сама рана, он должен следовать указаниям джабиры.

Положение 334: Если на участках тела, которые во время малого омовения следует промыть или протереть, нет ран, порезов или переломов, но вода вредна по иной причине, то человек должен совершать тайаммум.

Положение 335: Если на одном из участков тела, которые следует промыть или протереть во время малого омовения, повреждена (порезана) вена, и ее невозможно промыть водой, то человек должен

совершить тайаммум. Однако если вода вредна для него, то он должен следовать указаниям джабира.

Положение 336: Если к участкам тела, которые следует промыть или протереть во время малого или большого омовений, что-либо прилипло, и это невозможно удалить или же его удаление будет сопровождаться нестерпимыми трудностями, то человек должен совершить тайаммум. Но если прилипшие вещества расположены на участках тела, на которые совершается тайаммум, то следует совершить как малое омовение, так и тайаммум. Однако если прилипшее вещество – лекарство, то на него распространяется положение о джабаре.

Положение 337: При совершении всех больших ритуальных омовений (гусль), кроме гусля покойника, гуль джабира выполняется также, как и малое омовение джабира. Однако, согласно обязательной предосторожности, его следует выполнять в строгой последовательности. Если на теле имеются рана или фурункул, человек волен выбирать между гуслем и тайаммумом. Если предпочтение будет отдано гуслю, и поверхность раны открыта, то, согласно желательной предосторожности, на открытую поверхность раны или фурункула следует наложить чистую ткань и протереть поверхность этой ткани. Если на теле есть перелом, человек должен совершить гусль, и, согласно предосторожности, должен протереть и поверхность повязки. Если поверхность повязки невозможно протереть, или же если поверхность перелома открыта, то следует совершить тайаммум.

Положение 338: Если у человека, обязанностью которого является тайаммум, на некоторых участках тела, на которые следует совершить тайаммум, будут раны или фурункулы, или же переломы, то, согласно указаниям о малом омовении джабира, он должен совершить тайаммум джабира.

Положение 339: Если человек, который должен выполнить намаз с гуслем джабира или малым омовением джабира, будет знать, что до истечения времени намаза причины, приведшие к этому, не будут устранены, он может выполнить намаз в начале наступления времени. Но если он надеется, что до истечения времени выполнения намаза, причины будут устранены, будет лучше, если он подождет. Если причины не будут устранены, то должен выполнить намаз ближе к концу отведенного для этого времени с гуслем джабира или малым омовением джабира. Если же человек выполнит намаз в начале отведенного для этого времени, и к концу времени причина устранилась, то, согласно желательной предосторожности, он должен совершить малое или большое омовение и заново выполнить намаз.

Положение 340: Человек, у которого из-за болезни на глаза наложена повязка, должен совершить тайаммум.

Положение 341: Человек, который не знает, какое из двух является его обязанностью – тайаммум или малое омовение, согласно обязательной осторожности, должен совершить оба.

Положение 342: Намазы, выполненные человеком с малым омовением джабира, верны, и последующие намазы он может выполнить с этим малым омовением.

Обязательные гуслы (большие ритуальные омовения)

Существует семь видов обязательного большого ритуального омовения:

1. Гусль джанабат
2. Гусль хейз
3. Гусль нифас
4. Гусль истихаза
5. Гусль масси-меййит (прикосновения к покойнику)

6. Гусль покойнику

7. Гусли, которые стали обязательными по причине обета, клятвы и т.п.

Если произойдет полное солнечное или лунное затмения, и человек умышленно не выполнит намаз «Айат», то, согласно обязательной предосторожности, он должен совершить гусль для восполнения этого намаза.

Положения о джанабате

Положение 343: Человек должен совершить гусль джанабат в двух случаях:

1. Джима (после интимной близости);
2. После выделения спермы, независимо от того, произошло это во время сна или бодрствования, выделилось ли спермы много или мало, произошло ли это с вождением или без, умышленно или невольно.

Положение 344: Если у человека выделится жидкость, и он не будет знать, это сперма, моча или какая-либо другая жидкость, то она будет считаться спермой в том случае, если она выделилась с оргазмом или же напором, и если после ее выделения организм ослаб. А если не будет наблюдаться один или некоторые из этих показателей, то в этом случае жидкость не будет считаться спермой. Однако выделение спермы с напором и появление после этого слабости организма не является непременным условием для больных мужчин; жидкость будет считаться спермой, если выделится с оргазмом. Жидкость же, выделяемая у женщин при заигрывании или же во время возбуждающих мыслей, является чистой, совершать при этом большое омовение не требуется, и она не нарушает малое омовение. Однако жидкость, выделяемая у

женщин с оргазмом, способная доходить до количества «инзал» и пачкающая их одежду, является скверной и способствует джанабату. Также, согласно обязательной предосторожности, это указание распространяется на влагу в осязаемом объеме, выделяемую в момент, похожий на оргазм, но не достигший пика оргазма.

Положение 345: Если у здорового мужчины, как это было описано в предыдущем положении, выделится одна из трех указанных жидкостей, и он не будет знать, имеются ли в наличии и другие признаки, то он может довольствоваться тем малым омовением, которое совершил до выхода наружу этой жидкости. Если же у него не было малого омовения, то ему достаточно совершить его, и надобности в большом омовении нет.

Положение 346: Желательно, чтобы человек помочился после семяизвержения. Если человек не помочится после выделения спермы, и после совершения большого омовения у него выделится жидкость, и он не будет знать, это сперма или нет, то она считается спермой.

Положение 347: Если во время интимной близости с женщиной войдет головка полового члена или большая ее часть, будь то спереди или сзади, и вне зависимости являются ли они совершеннолетними или нет, то после этого мужчина и женщина должны будут совершить большое омовение, независимо от того, произойдет ли семяизвержение или нет.

Положение 348: Человеку, сомневающемуся, вошла ли головка полового члена или нет во влагалище, не обязательно совершать большое омовение.

Положение 349: Интимная близость человека с животным является категорическим харамом. Но если (упаси Аллах) человек совершит подобное и из него вытечет сперма, то после покаяния достаточно совершить лишь большое омовение. Если же семяизвержения не

произойдет, и у него до интимной близости было малое омовение, то вновь достаточно совершить лишь большое омовение. Но если малого омовения не было, то, согласно обязательной предосторожности, должен совершить как большое омовение, так и малое. Это же положение распространяется и на человека, который вступил (упаси Аллах) в интимную близость с женщиной или мальчиком (мужеложство).

Положение 350: Если сперма придет в движение, но не выйдет наружу, или же человек будет сомневаться, произошло семяизвержение или нет, то ему необязательно совершать большое омовение.

Положение 351: Человек, который не имеет возможности совершить большое омовение, но может совершить тайаммум, может вступить в интимную близость с супругой и после наступления времени намаза.

Положение 352: Если человек заметит на своей одежде сперму и поймет, что она принадлежит ему, и он не совершил после выделения спермы большое омовение, то должен совершить его. Также он должен восполнить те намазы, которые совершил после выделения спермы. Но восполнение тех намазов, которые по его предположению выполнены до выхода спермы наружу, совершать не надо.

Деяния, запрещенные человеку, не имеющему большое омовение

Положение 353: Человеку, не имеющему большое ритуальное омовение, запрещается совершать 5 деяний:

1. Прикасаться к полям Корана или же имени Аллаха, на каком бы языке они не были написаны. Будет лучше, если он не будет также касаться имен пророков (а), имамов (а) и Фатимей-Захры (а).

2. Входить в «Масджидуль-Харам» и мечеть Пророка (с); даже если войдет в одну и, не останавливаясь, выйдет в другую дверь.
3. Пребывание во всех мечетях, кроме указанных выше двух, и, согласно обязательной предосторожности, в мавзолеях имамов (а). Но не запрещается входить в одну дверь мечети и, не останавливаясь, выйти в другую.
4. Согласно обязательной предосторожности, входить в мечеть, чтобы оставить там или же взять оттуда какой-либо предмет.
5. Чтение одного из аятов, после которых необходимо совершить земной поклон. Они заключены в следующих четырех сурах: 1) 32-ая сура - «Саджда», 2) 41-ая сура – «Фуссилат», 3) 53-я сура – «Наджм», 4) 96-ая сура – «Алаг».

Нежелательные деяния человека, не имеющего большое омовение

Положение 354: Человеку, не имеющему большое омовение, нежелательно совершать следующие 9 деяний:

1-2. Есть и пить. Но если он вымоет руки или лицо и прополаскает рот, то нежелательность этого деяния аннулируется. Если вымоет лишь руки, то нежелательность уменьшится.

3. Произносить более семи коранических аятов, даже из сур, в которых не содержатся аяты земного поклона.
4. Прикасаться к обложке Корана, его полям и местам между строками.
5. Иметь при себе Коран.
6. Спать; но если совершит малое омовение, или же в виду отсутствия воды совершит гусль, то нежелательность аннулируется.

7. Пользоваться хной и подобными красящими веществами.
8. Натирать тело маслом.
9. Вступать в интимную близость после выделения спермы во сне.

Большое омовение джанабат

Положение 355: Для выполнения обязательного намаза и исполнения подобных деяний обязательно следует совершить гусль джанабат. Однако для выполнения намаза по покойнику, земного поклона ошибки, земного поклона благодарности и обязательных земных поклонов Корана наличие гусля джанабат не обязательно.

Положение 356: При совершении гусля не следует совершать намерение «обязательного гусля». Достаточно совершить гусль лишь с намерением «гурбат», то есть совершать гусль для исполнения воли Аллаха.

Положение 357: Если человек совершит гусль с намерением обязательного гусля будучи уверенным, что время намаза уже наступило, а затем узнает, что совершил гусль раньше времени наступления намаза, то гусль верен.

Положение 358: Гусль джанабат можно совершить двумя способами, «тартиби» и «иртимаси».

Гусль тартиби (обычный)

Положение 359: При гусле тартиби, согласно обязательной предосторожности, сначала следует омыть голову и шею, а затем тело. Желательно сначала омыть правую сторону тела, а затем левую. Для совершения гусля тартиби придание движения трем частям тела является спорным и ради предосторожности этим не следует

ограничиваться. Если человек умышленно омоет тело, прежде полностью не омыв голову и шею, то, согласно предосторожности, гусль недействителен.

Положение 360: Если начать омывать тело с головы, то обновлять гусль не обязательно, и если тело будет омыто второй раз, гусль верен.

Положение 361: Если человек не будет уверен, что полностью омыл голову, шею и тело, то для того, чтобы достичь уверенности, при омовении каждого участка он должен вместе с ним омывать и некоторую часть предыдущего участка.

Положение 362: Если после завершения большого омовения человек поймет, что не омыл какую-то часть тела, но не будет знать, какую именно, то омывать заново голову не следует, и он должен промыть лишь тот участок, который предположительно не промыл.

Положение 363: Если после завершения большого омовения человек поймет, что не омыл какую-то часть тела, и эта часть находится на левой стороне, то достаточно омыть данную часть. Если же это место находится на правой стороне, то, согласно желательной предосторожности, после того как он омоет эту часть, должен заново омыть левую часть. Но если не омытыми частями являются голова и шея, то, согласно обязательной предосторожности, после их омовения он должен заново омыть тело.

Положение 364: Если до завершения большого омовения возникнет сомнение относительно омовения участка на правой или левой стороне, то этот участок следует омыть. Но если сомнения возникнут относительно омовения участка на голове или шее, то, согласно обязательной предосторожности, после омовения этого участка следует заново омыть тело.

Гусль иртимаси

Гусль (большое омовение) иртимаси совершается двумя способами – сразу или постепенно.

Положение 365: Во время совершения гусля иртимаси вода должна сразу полностью охватить все участки тела, но нахождение тела полностью вне воды до начала гусля не является условием.

Положение 366: Во время совершения гусля иртимаси, тело должно погружаться в воду постепенно. При этом способе большого омовения необходимо, чтобы до начала большого омовения все части тела были вне воды.

Положение 367: Если после совершения гусля иртимаси человек поймет, что вода не дошла до определенного участка тела, то должен обновить гусль, вне зависимости, знает он точно какой участок тела не омыт, или же нет.

Положение 368: Если у человека не будет времени для совершения гусля тартиби, но достаточно для совершения гусля иртимаси, то он должен совершить гусль иртимаси.

Положение 369: Человек, облачившийся в «эхрам» для хаджа или умры, не может совершить гусль иртимаси, но если он совершит его по забывчивости, то гусль верен.

Положения о совершении большого омовения

Положение 370: При совершении гусля иртимаси и тартиби не требуется полная чистота тела до гусля; гусль верен, даже если тело очистится окунанием в воду или проливанием воды на тело с намерением гусля. С условием, что вода, которой совершается гусль,

должна быть чистой; например, человек должен совершить гусль водой «кур».

Положение 371: Если человек, который аннулировал большое омовение посредством запретного деяния, совершит большое омовение горячей водой, и если вспотеет, то его гусль верен.

Положение 372: Если при совершении большого омовения не будет омыт даже участок тела размером с волос, то большое омовение недействительно. Однако необязательно омыwać внутренние поверхности тела, например, носовую полость и ушную раковину.

Положение 373: Участок, относительно которого есть сомнения, находится ли он внутри или снаружи организма, следует омыть.

Положение 374: Если отверстие для сережек в ухе и подобные места будут открыты настолько, что их можно будет отнести к наружной стороне тела, то это место следует омыть, в противном случае омыwać не надо.

Положение 375: Препятствие, которое мешает воде дойти до тела, следует удалить и очистить это место. Если совершит гусль, будучи неуверенным в том, что очистил, то гусль недействителен.

Положение 376: Если во время большого омовения человек засомневается, находится ли препятствие, мешающее воде дойти до тела, на самом теле или нет, то должен он проанализировать и удостовериться, что препятствие отсутствует.

Положение 377: Во время большого омовения следует омыть короткие волосы, которые считаются составной частью тела, длинные волосы омыwać не обязательно. Гусль верен даже в том случае, если вода не намочила их, но дошла до тела. Но если невозможно довести воду до тела не омыв их, то следует их омыть, чтобы вода дошла до тела.

Положение 378: Условия, которые были отмечены для верности малого омовения, например, чистота воды и отсутствие незаконного присвоения, полностью являются условиями верности также и большого омовения. Однако при гусле не обязательно омыwać тело сверху вниз. Также при гусле тартиби не обязательно после омовения головы и шеи сразу омыть тело. Нет ничего страшного, если перед омовением тела возникнет пауза после омовения головы и шеи. Даже не обязательно, чтобы голова и шея или же тело были омыты полностью за один раз. Например, после омовения головы разрешается омыть шею некоторое время спустя. Однако у человека, который не способен сдерживать выделение мочи или кала, моча и кал не будут выделяться промежуток времени, за который он сможет совершить гусль и намаз, то он должен сразу же совершить большое омовение и сразу за этим намаз.

Положение 379: Также большое омовение человека, который намеревался искупаться в бане в кредит, но совершил его, не зная, согласен ли хозяин бани или нет, недействительно.

Положение 380: Если хозяин бани согласен предоставить услуги в кредит, а совершающий гусль задался целью не платить ему или же заплатить деньгами, заработанными недозволенным способом, то гусль недействителен.

Положение 381: Если человек расплатится с банщиком деньгами, с которых не выплачен хумс, его гусль верен, хоть он и согрешил, а обязательство по выплате хумса по-прежнему остается за ним.

Положение 382: Человек, который сомневается, совершил ли он большое ритуальное омовение или нет, должен совершить его. Но если после завершения гусля он засомневается в его верности, то обновлять гусль не следует.

Положение 383: Если в процессе совершения гусля произойдет действие, нарушающее малое омовение, например, человек помочится, то не следует прерывать гусль и совершать его заново. Человек может довести большое омовение до конца, а затем, согласно обязательной предосторожности, совершить малое омовение. Но если он поменяет намерение с гусля тартиби на гусль иртимаси или же наоборот, то совершение малого омовения не требуется.

Положение 384: Если из-за нехватки времени обязанностью человека является тайаммум, но он совершит гусль, предположив, что достаточно времени для гусла и намаза, то его гусль с намерением «гурбат», даже для выполнения намаза, верен.

Положение 385: Если человек, у которого нарушено большое омовение после интимной близости, после выполнения намаза засомневается, совершил ли гусль или нет, то его намаз верен. Однако для следующих намазов он должен совершить большое омовение. Если после намаза было нарушено малое омовение, то он должен также совершить малое омовение. Если же осталось время, то, согласно обязательной предосторожности, он должен обновить ранее выполненный намаз.

Положение 386: Человек, который должен совершить несколько больших омовений, может сделать намерение для всех, а затем совершить одно большое омовение. Внешне, если он совершит намерение конкретно для одного из них, этого будет достаточно и для остальных.

Положение 387: Человек, у которого на теле написан аят Корана или имя Аллаха, и желающий совершить гусль тартиби, должен довести воду до тела так, чтобы рука не касалась этой надписи. Если он захочет совершить малое омовение, то, согласно обязательной предосторожности, должен руководствоваться этим же положением.

Положение 388: Человек, совершивший большое омовение после интимной близости, не должен совершать малое омовение для намаза. Он может даже выполнить намаз без малого омовения после гуслов, совершенных для «средней истихаза», а также желательных гуслов, о которых будет сказано чуть позже. Однако совершение малого омовения является желательной предосторожностью.

Вагинальные выделения (истихаза)

Одним из кровотечений, происходящих у женщин, является истихаза. Женщина, у которой произошла истихаза, называется «мустахаза».

Положение 389: В большинстве случаев вагинальные выделения бывают желтого цвета и холодные, выделяются без напора и жжения, не бывает густой. Однако возможно, что кровь при вагинальных выделениях будет темного или красного цвета, теплой и густой, и будет выделяться с напором и жжением.

Положение 390: Истихаза делится на три вида:

1. Галиля (незначительные).
2. Мутавассита (средние).
3. Касира (обильные).

При истихазе «галиля» следы крови остаются лишь на поверхности ватного тампона, не пропитываясь вовнутрь.

При истихазе «мутавассита» ватный тампон пропитывается кровью, хотя бы с одной стороны; однако кровь не должна проникнуть на поверхность прокладки, которую обычно женщины используют при истихазе.

При истихазе «касира» ватный тампон полностью пропитывается кровью, и достигает прокладки.

Положения о вагинальных выделениях

Положение 391: При истихазе галиля женщина должна для каждого намаза совершать одно малое омовение. Промывание ватного тампона или же его замена является желательной предосторожностью. Но если кровь дошла до внешней стороны полового органа, то его следует промыть.

Положение 392: При истихазе мутавассита, согласно обязательной предосторожности, женщина должна для ежедневных намазов совершать одно большое омовение в день. Также, как это было отмечено в предыдущем положении, она должна исполнять обязанности и женщины, у которой истихаза галиля. В таком случае, если истихаза произойдет до утреннего намаза или во время, то она должна совершить гусль для утреннего намаза. Если умышленно или неумышленно она не совершит большое омовение для утреннего намаза, то должна совершить большое омовение для намазов зухр и аср. Если женщина не совершит гусль для намазов зухр и аср, то она должна совершить гусль до намазов магриб и ишаа, вне зависимости, прекратилось кровотечение или же нет.

Положение 393: При истихазе касира, согласно обязательной предосторожности, женщина должна для каждого намаза менять или промывать ватный тампон и прокладку, а также совершить один гусль для утреннего намаза, один – для намазов зухр и аср, и один – для намазов магриб и ишаа. Она должна выполнить намаз аср сразу же после намаза зухр, а намаз магриб – сразу же после намаза ишаа. Если же между ними возникнет пауза, то для намазов аср и ишаа она должна совершить гусль во второй раз. Все это предусмотрено для случая, когда кровь непрерывно доходит до прокладки через тампон. Но если кровь доходит до прокладки с некоторым перерывом, и женщина успеет

совершить за этот промежуток времени один или несколько намазов, то, согласно обязательной предосторожности, она должна менять или промывать тампон и прокладку каждый раз, когда кровь, просачиваясь через тампон, доходит до прокладки, и совершать гусль. Таким образом, если женщина совершит гусль и, например, выполнит намаз зухр, но перед выполнением намаза аср или же во время намаза кровь снова просочится через ватный тампон до прокладки, то она должна совершить гусль и для намаза аср. Но если перерыв будет равен времени выполнения двух или более намазов, например, если она сможет выполнить намазы магриб и ишаа прежде, чем кровь просочится через тампон до прокладки, то для этих намазов не следует совершать дополнительный гусль, и в любом случае при истихаза касира достаточно вместо большого омовения совершить малое.

Положение 394: Если вагинальное кровотечение произошло до наступления времени намаза, и женщина не совершила для этого случая малое или большое омовение, то ей следует совершить малое или большое омовение, если даже у нее не произошло вагинальное кровотечение во время намаза.

Положение 395: Женщина, у которой произошло вагинальное кровотечение мутавассита, и которой следует совершить и большое омовение, и, согласно обязательной предосторожности, малое омовение, должна сначала совершить большое, а затем малое омовение. Но если женщина, у которой истихаза касира, пожелает совершить малое омовение, она должна сделать это до гусля.

Положение 396: Если истихаза галиля после утреннего азана перейдет в истихазу мутавассита, то женщина должна для намазов зухр и аср совершить большое омовение. Если же мутавассита случится после

намазов зухр и аср, то она должна совершить гусль для намазов магриб и ишаа.

Положение 397: Если истихаза галиля или мутавассита перейдет в истихазу касира после утреннего намаза и сохранится в таком виде, то указание, отмеченное в положении 393, следует применить к намазам зухр, аср, магриб и ишаа.

Положение 398: Как было сказано в положении 393, если женщина с истихазой касира, которая должна сразу после гусля выполнить намаз, совершит гусль до наступления времени намаза, что приведет к возникновению паузы, то этого гусля не будет достаточно для намаза, и она должна обновить гусль для намаза. Это же положение распространяется на женщину, у которой истихаза мутавассита.

Положение 399: Женщина, у которой истихаза галиля или мутавассита, должна совершить малое омовение для каждого намаза в отдельности (кроме ежедневных намазов, указания о которых приведены выше), будь это обязательным намазом, или же желательным. Но если она желает обновить ежедневный намаз ради предосторожности или же желает намаз, выполненный индивидуально, выполнить заново коллективно, то она должна исполнить все действия, указанные для истихазы. Но эти действия не следует исполнять (если они выполняются сразу после намаза) для намаза предосторожности, забытых земного поклона и ташаххуда, а также для всех случаев при совершении земного поклона ошибки.

Положение 400: Женщина, у которой истихаза подошла к концу, должна совершить действия по очищению лишь для первого намаза, и для последующих намазов этого повторять не следует.

Положение 401: Женщина, желающая выполнить намаз, и не знающая, какой у нее вид истихазы, согласно предосторожности, должна

проверить себя. Например, должна ввести небольшой кусок ватного тампона во влагалище и немного подождать, а затем, достав его, определить какой у нее из 3-х видов истихазы, и действовать соответственно. Но если она будет знать, что вид истихазы не поменяется до того, как она выполнит намаз, то может проверить себя и непосредственно перед намазом.

Положение 402: Если женщина в состоянии истихазы начнет намаз, не проверив себя, и если исполнила свои обязанности с намерением «гурбат», например, если у нее была истихаза галиля и она совершила деяния, обязательные при этом виде вагинальных выделений, то ее намаз верен. Если же намерение не будет «гурбат» или же действия не будут соответствовать ее обязанностям, например, при истихазе мутавассита она совершит действия, соответствующие истихазе галиля, то ее намаз недействителен.

Положение 403: Если женщина во время истихазы не сможет проверить себя, то, без сомнения, она должна следовать своим обязанностям. Например, если она не знает, какой вид истихазы у нее, - галиля или же мутавассита, то она должна совершать необходимые действия для истихазы галиля. Или же, если женщина будет сомневаться между истихазами мутавассита и касира, то она должна совершать необходимые действия для истихазы мутавассита. Но если она знала какой из 3-х видов был ранее, то должна совершать необходимые действия именно для этого вида истихазы.

Положение 404: Малое и большое омовения не нарушатся, если при первом вагинальном выделении кровь останется внутри и не будет выделяться наружу. Но если кровь выйдет наружу даже в малом количестве, то малое или большое омовение нарушится.

Положение 405: Если женщина, у которой вагинальные выделения, проверит себя после намаза и не обнаружит крови, то она может выполнить намаз с этим малым омовением, если даже будет знать, что у нее снова произойдет выделение крови.

Положение 406: Если женщина, у которой вагинальные выделения, начиная с момента совершения малого или большого омовения, будет знать, что у нее прекратилось кровотечение или же кровь отсутствует и во влагалище, то она может отложить намаз до того момента, пока по ее уверенности, она станет чистой.

Положение 407: Если женщина с вагинальными выделениями будет знать, что до истечения времени намаза она будет совершенно чиста или же, что кровотечение прекратится, когда она сможет выполнять намаз, то, согласно обязательной предосторожности, она должна подождать и выполнить намаз, когда будет чиста.

Положение 408: Если после совершения малого и большого омовений внешне кровотечение прекратится, и женщина с вагинальными выделениями будет знать, что отложив намаз, она впоследствии полностью очистится и успеет совершить большое и малое омовения, а также намаз, то она, согласно обязательной предосторожности, должна отложить намаз, и когда уже будет совершенно чиста, заново совершить малое и большое омовения, а затем – намаз. Если в момент, когда кровотечение внешне прекратится, время для выполнения намаза уменьшится, то не следует заново совершать малое и большое омовения. Она может выполнить намаз с малым и большим омовениями, совершенными ранее.

Положение 409: Если женщина с вагинальными выделениями касира после полного прекращения кровотечения с момента совершения большого омовения для предыдущего намаза будет знать, что кровь

больше не выделяется, то ей не следует совершать большое омовение заново. В противном случае ей следует совершить большое омовение (несмотря на то, что общность этого положения соответствует предосторожности). Однако для полного очищения от крови истихазы мутавассита не следует совершать большое омовение.

Положение 410: Женщина с истихазой галиля после малого омовения, женщина с истихазой мутавассита после малого и большого омовения, а женщина с истихазой касира после большого омовения должны сразу же приступить к выполнению намаза, за исключением двух случаев, о которых сказано в положениях 401 и 414. Но если до намаза она скажет азан и икаму, то в этом нет ничего страшного. Во время намаза она может исполнить и желательные деяния, например, гунут.

Положение 411: Если женщина с вагинальными выделениями, которая обязана выполнить намаз сразу же после малого или большого омовения, не сделает этого, то должна заново совершить малое или большое омовение и сразу же выполнить намаз.

Положение 412: Если у женщины с вагинальными выделениями кровотечение не прекратится, то, согласно обязательной предосторожности, в случае непричинения ей вреда, она должна до большого омовения предотвратить выделение крови. Однако если в виду халатности произойдет выделение крови, и женщина выполнила намаз, то она должна обновить его, а совершение большого омовения – желательное деяние.

Положение 413: Если во время большого омовения кровотечение не прекратится, то оно верно. Но если в процессе большого омовения истихаза мутавассита сменится истихазой касира, то большое омовение необходимо начать заново.

Положение 414: Если женщина с вагинальными выделениями соблюдает пост, то, согласно желательной предосторожности, в течение дня она должна по мере возможности препятствовать кровотечению.

Положение 415: Согласно преобладающему мнению, пост женщины с истихазой касира верен в том случае, если она совершила большие омовения намазов магриб и ишаа накануне дня поста, а также обязательные большие омовения для дневных намазов. Однако мнение, что большое омовение не является условием верности ее поста, очень близко к истине. В то же время, согласно более авторитетному мнению, это не является условием для женщины с истихазой мутавассита.

Положение 416: Если у женщины вагинальные выделения начнутся после намаза аср, и она не совершит большое омовение до вечера, то ее пост безупречен и верен.

Положение 417: Если у женщины вагинальные выделения галиля сменится до намаза истихазой мутавассита или касира, то она должна совершить действия, указанные для истихазы мутавассита или касира. Если истихаза мутавассита перейдет в касира, то она должна совершить действия, указанные для истихазы касира. Если она совершила большое омовение для истихазы мутавассита, то это уже не имеет никакого значения, и она должна заново совершить большое омовение для истихазы касира.

Положение 418: Женщина, у которой во время намаза истихаза мутавассита сменилось истихазой касира, должна прервать намаз и совершить большое омовение для истихазы касира, а также иные действия, предусмотренные для этого вида вагинальных выделений, и лишь после этого выполнить намаз. Совершение малого омовения перед большим омовением является желательной предосторожностью. Если времени недостаточно для совершения большого омовения, то

женщина должна совершить тайаммум. Если недостаточно времени и для тайаммума, то, согласно желательной предосторожности, не прерывая намаз, она должна в таком состоянии довести намаз до конца. Однако впоследствии должна восполнить этот намаз. Так же, если во время намаза у женщины истихаза галила сменится истихазой мутавассита или же касира, то она должна прервать намаз и выполнить деяния, предусмотренные для вагинальных выделений мутавассита или касира.

Положение 419: Если во время намаза кровотечение прекратится, и женщина не будет знать, прекратилось ли выделение изнутри или нет, или же не будет знать, успеет ли она за этот промежуток времени очиститься и выполнить намаз или часть намаза, то, согласно обязательной предосторожности, она должна, следуя своим обязанностям, совершить малое или большое омовение, и начать намаз заново.

Положение 420: Если у женщины истихаза касира сменится истихазой мутавассита, то она должна для первого намаза совершить действия, предусмотренные для истихазы касира, а для последующих – истихазы мутавассита. Например, если истихаза касира сменится истихазой мутавассита до намаза зухр, то женщина должна совершить большое омовение для намаза зухр, а для намазов аср, магриб и ишаа должна совершить лишь малое омовение. Но если она не совершит большое омовение для намаза зухр, и времени будет достаточно лишь для выполнения намаза аср, то должна совершить большое омовение для намаза аср; если же она не совершит гусль и для намаза аср, и времени будет достаточно лишь для выполнения намаза ишаа, то должна совершит гусль для намаза ишаа.

Положение 421: Если перед каждым намазом у женщины прекратится истихаза касира, а затем начнется во второй раз, то она должна для каждого намаза совершать новое большое омовение.

Положение 422: Если истихаза касира перейдет в истихазу галила, то для первого намаза следует исполнить действия для истихазы касира, а для последующих – истихазы галила. А если истихаза мутавассита перейдет в истихазу галила, то для первого намаза следует исполнить действия, предусмотренные для истихазы мутавассита, а для последующих – истихазы галила.

Положение 423: Если женщина с вагинальными выделениями не совершит какое-либо обязательное для нее действие, то ее намаз недействителен.

Положение 424: Если женщина с вагинальными выделениями галила или мутавассита пожелает совершить какое-либо иное деяние кроме намаза, для которого наличие малого омовения является обязательным условием, например, прикоснуться к письменам Корана, и если это произойдет после завершения намаза, то, согласно обязательной предосторожности, она должна совершить малое омовение, и малое омовение, совершенное для намаза, недостаточно.

Положение 425: Женщине с вагинальными выделениями после совершения обязательных больших омовений разрешается входить в мечеть, пребывать там, читать аят с обязательным земным поклоном и вступать в интимную близость с супругом, даже если она не исполнила иные деяния для выполнения намаза, например, не сменила ватный тампон и прокладку. Эти действия разрешены даже без совершения большого омовения.

Положение 426: Если женщина, у которой вагинальные выделения касира или же мутавассита, пожелает до наступления времени

обязательного намаза прочитать аят, при котором обязательно совершать земной поклон, или же посетить мечеть, то, согласно желательной предосторожности, она должна совершить большое омовение. Это же положение остается в силе, если супруг пожелает вступить с ней в интимную связь.

Положение 427: Намаз-аят для женщины с вагинальными выделениями обязателен, и для того, чтобы выполнить намаз, она должна выполнить все действия, которые были отмечены для ежедневных намазов.

Положение 428: Если в момент наступления времени ежедневного намаза для женщины с истихазой будет обязателен намаз-аят, то, даже если она пожелает выполнить оба намаза последовательно, согласно обязательной предосторожности, она не может выполнить оба намаза с одним большим и малым омовениями.

Положение 429: Если женщина с вагинальными выделениями пожелает выполнить пропущенный намаз, то она должна выполнить все необходимые действия, предусмотренные для обязательного намаза, для каждого пропущенного намаза. Согласно предосторожности, она не может при выполнении пропущенного намаза довольствоваться совершенными для обязательного намаза действиями.

Положение 430: Если женщина будет знать, что выделяющаяся кровь не является кровью имеющейся раны, и предположит, что это кровь истихазы, хейза или нифас, то она должна выполнить требования истихазы, если по шариату на эту кровь не распространяются указания о крови хейз и нифас. Если даже женщина будет в сомнении, является ли эта кровь вагинальным выделением или чем-то иным, и не обладает их свойствами, то, согласно обязательной предосторожности, она должна выполнить действия, предусмотренные для истихазы.

Хейз (менструальное кровотечение)

Менструальными кровотечениями (хейз) являются ежемесячные маточные кровотечения, которые каждый месяц в течение нескольких дней наблюдаются у женщин. Женщину, у которой наблюдается менструальное кровотечение, называют «хаиз».

Положение 431: Менструальная кровь чаще всего бывает густой, теплой, темного или красного цвета, выходит наружу под давлением и с небольшим жжением.

Положение 432: Кровотечения у женщин после 60-ти лет не считаются менструальными. Однако у женщин от 50-ти до 60-ти лет могут быть менструальные кровотечения, даже желательно, чтобы женщины, не являющиеся сейидами (из рода пророка), в этот промежуток (от 50-ти до 60-ти лет) воздержались от деяний, запрещенных женщинам с менструальными кровотечениями, исполняя обязанности женщин с вагинальным выделениями.

Положение 433: Кровотечение у девочек, не достигших 9-ти лет, не является менструальной.

Положение 434: У беременных и кормящих грудью женщин также могут быть менструальные кровотечения. В таком случае указания для беременных и небеременных женщин одинаковы. Однако если у беременной женщины спустя 20 дней после задержки менструации начнется кровотечение, обладающее признаками менструального кровотечения, то, согласно предосторожности, она должна воздержаться от деяний, запрещенных для женщины с менструальным кровотечением, исполняя обязанности женщин с вагинальными выделениями.

Положение 435: Если у девочки, которая не знает, исполнилось ли ей 9 лет или нет, начнется кровотечение, не обладающее признаками менструального кровотечения, то это кровотечение не считается менструальным. Если же будут наблюдаться признаки менструального кровотечения, то утверждение, что у девочки менструация – спорно. Но если появится уверенность, что у девочки наблюдается менструальное кровотечение, то у нее – менструация, и в таком случае станет известно, что ей уже исполнилось 9 лет.

Положение 436: Если у женщины, которая сомневается, исполнилось ли ей 60 лет или нет, начнется кровотечение, и она не будет знать, является ли она менструальной или нет, то она должна считать, что ей не исполнилось еще 60-ти лет.

Положение 437: Период менструального кровотечения не бывает менее трех и более десяти дней. Если период кровотечения будет даже чуть меньше трех дней, то оно не считается менструальным.

Положение 438: Первые три дня менструальное кровотечение должно продолжаться непрерывно. Значит, например, если кровь будет выделяться два дня, на третий день перестанет, и начнет вновь на четвертый, то это не менструальное кровотечение.

Положение 439: В начале менструации кровь должна выйти наружу. Но не обязательно, чтобы кровь выходила наружу в течение всех трех дней. Достаточно, если кровь будет наблюдаться внутри влагалища. Если даже в течение трех дней кровотечение прекратится на короткий промежуток времени, как это наблюдается у большинства женщин, то все равно это кровотечение считается менструальным.

Положение 440: Не требуется, чтобы у женщины кровотечение продолжалось в первую и четвертую ночи. Но во вторую и третью ночи кровотечение должно быть непрерывным. Если, начиная с утра первого

дня до вечера третьего дня, кровотечение будет непрерывным, то это – менструальное кровотечение. Это же положение остается в силе, если кровотечение начнется с середины первого дня и продолжится до середины четвертого дня.

Положение 441: Если кровотечение будет продолжаться непрерывно три дня, а затем прекратится и продолжится снова, то это кровотечение будет считаться менструальным в том случае, если общая их продолжительность не будет превышать 10-ти дней. Однако, согласно обязательной предосторожности, в промежуточные дни, когда прекратится кровотечение, женщина должна совершать как обязательные деяния для женщины, у которых нет менструального кровотечения, так и воздерживаться от деяния, запрещенных для женщины с менструальными выделениями.

Положение 442: Если у женщины будет наблюдаться кровотечение более трех и менее десяти дней, и она не будет знать, является это кровью фурункула или раны, или же менструальной, то должна считать это менструальным кровотечением.

Положение 443: Если у женщины будет наблюдаться кровотечение, но она не будет знать, является ли это кровью раны или менструальной, и до этого у нее не началось менструальное кровотечение, то она должна продолжить богослужения.

Положение 444: Если женщина будет сомневаться, менструальное ли у нее кровотечение или же вагинальное, то она должна считать кровотечение менструальным в случае, если кровотечение обладает признаками менструального.

Положение 445: Если женщина не будет знать, является ли кровотечение менструальным или «девственным» (в результате разрыва девственной плевы), то должна проверить себя; то есть, должна ввести

во влагалище ватный тампон и немного подождать. Если кровью пропитались лишь окрестности тампона, то это – «девственная» кровь, если же тампон полностью пропитается кровью, то это – менструальная кровь.

Положение 446: Если после кровотечения, продолжающегося менее трех дней, и следующего за ним перерыва у женщины будет наблюдаться трехдневное кровотечение, то второе кровотечение является менструальным. Первое же кровотечение, даже если будет в период менструации, не является менструальным.

Положения о женщине с менструальным кровотечением

Положение 447: Женщине во время месячных запрещено совершать некоторые деяния:

1. Богослужения, которые обязательно следует совершать с малым или большим омовениями или же с тайаммумом, например, такие как намаз; женщине с менструальным кровотечением нельзя совершать подобные деяния, если даже ее намерение будет верным. Но если она будет совершать богослужения, которые не требуют малого или большого омовения или же тайаммума, например, намаз по покойнику, то в этом нет ничего страшного.
2. Все деяния, о которых было сказано в положениях о джанабате и запрещенные человеку, не имеющему большого ритуального омовения.
3. Запрещено вступать в интимную близость обычным способом, как женщине, так и мужчине, если даже во влагалище будет введена головка члена и не произойдет семяизвержение. Даже,

согласно обязательной предосторожности, половой орган не должен войти во влагалище. Однако мужчине, согласно предосторожности, не разрешается вступать в интимную близость с супругой через анальное отверстие без ее согласия, будь у нее менструальное кровотечение или же нет.

Положение 448: Вступать в интимную связь с женщиной запрещено и в дни, когда достоверно неизвестно, является ли ее кровотечение менструальным, но она обязана по шариату считать, что у нее менструальное кровотечение. В таком случае женщина, у которой кровотечение продолжается более десяти дней и которая следует указаниям, о которых будет сказано ниже, должна считать для себя периодом менструации критические дни своих родственников, и супругу не разрешается в эти дни вступать с ней в интимную близость.

Положение 449: Если мужчина вступит в интимную связь с женщиной, у которой менструальное кровотечение, то он должен покаяться. Будет лучше, если он выплатит кяффаре (штраф), хотя кяффаре за это не полагается. В качестве кяффары в начале менструального периода следует выплатить 1 шариатский мискаль золота, в середине – половину, а в конце – четверть мискаля. Каждый мискаль же равен 18-ти горошинам.

Положение 450: Женщине во время месячных не запрещены поцелуи и интимные ласки.

Положение 451: Развод, данный женщине во время ее месячных, считается недействительным. Этот вопрос будет разъяснен в указаниях о разводе.

Положение 452: Если женщина скажет, что у нее началось или закончилось менструальное кровотечение, то ее слова следует

принимать за правду, если ее не обличали во лжи. Если же ее обвиняли во лжи, то доверять ее словам сомнительно.

Положение 453: Если у женщины начнутся месячные во время намаза, то ее намаз недействителен. Согласно обязательной предосторожности, ее намаз недействителен, если месячные начнутся даже после последнего земного поклона и до произношения последней буквы приветствия.

Положение 454: Если во время намаза у женщины появятся сомнения, начались ли у нее месячные или нет, то ее намаз действителен. Но если после завершения намаза она поймет, что месячные начались во время намаза, то ее намаз недействителен.

Положение 455: После прекращения месячных женщина обязана совершить большое омовение для намаза, а также иных богослужений, которые реализуются с малым или большим омовениями или же с тайаммумом. Большое омовение после окончания менструального кровотечения совершается так же, как большое омовение джанабат (после интимной близости или выделения спермы).

Положение 456: После прекращения месячных, если даже она не совершила гусль, ей можно дать развод, и муж может вступать с ней в интимную близость. Однако, согласно обязательной предосторожности, перед вступлением в интимную близость следует омыть влагалище. Также, согласно желательной предосторожности, мужчина должен воздержаться от вступления с ней в интимную близость. Однако до совершения большого омовения ей запрещено совершать те деяния, которые она не могла совершать во время месячных по причине требований чистоты, например, прикасаться к тексту Корана. Также, согласно обязательной предосторожности, это же положение распространяется на деяния, относительно которых не доказана

недопустимость их выполнения по причине требований чистоты, например, нахождение в мечети.

Положение 457: Если для совершения большого и малого омовения не будет достаточного количества воды, а будет достаточно лишь для совершения большого омовения, то в таком случае следует совершить большое омовение. Желательно, если вместо малого омовения женщина совершит тайаммум. Если же воды будет достаточно лишь для совершения малого омовения, и ее не хватит для большого омовения, то будет лучше, если она совершит этой водой малое омовение, а вместо большого омовения совершит тайаммум. Если же воды не будет достаточно для совершения ни одного из омовений, то в таком случае вместо большого омовения следует совершить тайаммум. Будет лучше, если вместо малого омовения женщина также совершит тайаммум.

Положение 458: Женщине не следует совершать восполнение тех намазов, которые не были выполнены во время месячных. Однако она должна восполнить посты месяца Рамазан, которые не были соблюдены во время месячных. Также, согласно обязательной предосторожности, ей следует восполнить посты обетов, которые следовало совершить в определенное время, но не смогла этого сделать из-за месячных.

Положение 459: Если наступит время намаза, и женщина будет знать, что если она отложит намаз, то у нее начнутся месячные, ей сразу же следует выполнить намаз. Также, согласно обязательной предосторожности, это положение остается в силе, если она будет предполагать, что у нее начнутся месячные в случае откладывания намаза.

Положение 460: Если женщина задержит намаз и спустя некоторое время, начиная с начала наступления времени выполнения намаза, за которое она могла бы выполнить намаз со всеми вступлениями, в том

числе совершить малое омовение, подготовить чистую одежду и т.д., у нее начнутся месячные, то она обязана восполнить этот намаз. Если даже наступит время намаза, и она не выполнит намаз, хотя могла бы выполнить один намаз с малым или большим омовениями или же тайаммумом, то, согласно обязательной предосторожности, она должна восполнить этот намаз, если даже в ее распоряжении не было времени, чтобы сделать другие приготовления. Однако следует ли выполнить намаз быстро или медленно и в иных вопросах она должна учитывать свое состояние. Например, если женщина, не находящаяся в пути, не выполнит намаз в начале времени его наступления, то его восполнение станет обязательным лишь в том случае, если месячные начнутся по истечении промежутка времени, за которое она с момента наступления полудня могла выполнить намаз в 4 rakata, предварительно совершив малое омовение или тайаммум. Для женщины же, находящейся в пути, достаточно истечения времени за которое она могла совершить малое омовение и намаз в два rakata.

Положение 461: Если женщина очистится от менструальной крови ближе к истечению времени выполнения намаза, и у нее будет достаточно времени для совершения большого омовения и намаза в один rakat или же и того меньше, то она должна выполнить этот намаз. Если не совершит, то должна восполнить этот намаз.

Положение 462: Если у женщины, у которой были месячные, после очищения не будет достаточно времени для совершения большого омовения, но совершив тайаммум, успеет выполнить намаз вовремя, то, согласно обязательной предосторожности, она должна совершить этот намаз с тайаммумом. Если не выполнит, то обязана восполнить. Но если ее обязанностью будет совершение тайаммума по иной причине, нежели нехватка времени, например, вода может причинить ей вред, то

она должна выполнить намаз с тайаммумом. Если не выполнит, то должна восполнить.

Положение 463: Если после очищения от менструальной крови женщина будет сомневаться, достаточно ли в ее распоряжении времени для выполнения намаза или же нет, то она должна выполнить намаз.

Положение 464: Если женщина, очистившаяся от менструальной крови, не выполнит намаз, предположив, что у нее не осталось времени даже для совершения одного раката, но затем поймет, что времени для этого было достаточно, то она должна восполнить этот намаз.

Положение 465: Желательно, чтобы женщина во время месячных при наступлении времени намаза очистилась бы от крови, сменила бы ватный тампон и прокладку, совершила бы малое омовение, а если малое омовение невозможно, то совершила бы тайаммум, и сев на месте выполнения намаза лицом к кибле, занялась восхвалением Аллаха, молитвами, ниспосылала благословения Пророку и его непорочному семейству.

Положение 466: Согласно мнению некоторых ученых, женщине во время месячных нежелательно читать Священный Коран и носить его при себе, дотрагиваться до его текста, краситься хной и тому подобное.

Группы женщин с менструальным кровотечением

Положение 467: Женщины с менструальным кровотечением делятся на шесть групп:

1. **С менструальным периодом «вагтиййе» и «ададиййе».** К этой группе относятся женщины, у которых два месяца подряд месячные начинались в один и тот же день, и продолжались одно и то же количество дней. Например, два месяца подряд ее

месячные начинаются 1-го числа, и два месяца подряд заканчиваются 7-го числа.

2. **С менструальным периодом «вагтиййе».** К этой группе относятся женщины, у которых два месяца подряд месячные начинались в один и тот же день, но продолжались разное количество дней. Например, два месяца подряд ее месячные начинались 1-го числа, но в первый месяц они закончились 7-го числа, а во второй месяц закончились 8-го числа.
3. **С менструальным периодом «ададиййе».** К этой группе относятся женщины, у которых два месяца подряд месячные начинались в разные дни, но продолжались одинаковое количество дней. Например, в первый месяц ее месячные продолжались с 5-го числа по 10-е, а во второй месяц с 12-го по 17-е число.
4. **С менструальным периодом «музтариба».** К этой группе относятся женщины, у которых в течение нескольких месяцев наблюдалось менструальное кровотечение, но у которых еще не сформировался определенный менструальной период, или же женщины, у которых ранее сформировавшийся менструальный период нарушился, а новый все еще не сформировался.
5. **С менструальным периодом «мубтадила».** К этой группе относятся женщины, у которых месячные начались в первый раз.
6. **С менструальным периодом «насийа».** К этой группе относятся женщины, которые забыли свой менструальный период

Каждая из групп имеет свои указания, о чем будет сказано ниже.

1. Женщины с периодом «вагтиййа» и «ададиййа»

Положение 468: Женщины первой группы делятся на два вида:

1. Женщины, у которых два месяца подряд месячные начинались в один и тот же день, и продолжались одно и то же количество дней; например, два месяца подряд месячные начинаются 1-го числа, и два месяца подряд заканчиваются 7-го числа. Менструация таких женщин – с 1-го по 7-е число каждого месяца.
2. Если у женщины два месяца подряд месячные начинаются в один и тот же день, и после трех или более дней кровотечения прекращается на один или более дней, а затем вновь возобновляется, и количество всех этих дней будет стабильно одинаково, то ее менструация состоит не из суммы всех этих дней, а лишь из количества дней, когда шли месячные. То есть, в обоих месяцах количество дней, когда наблюдалось кровотечение, и дней, когда месячные прекратились, должны быть одинаковы. Например, если в первый и второй месяцы месячные начнутся первого числа и продолжатся до 3-го, затем прекратятся в течение трех дней, а после этого продолжатся еще 3 дня, то период менструации этой женщины составляет 6 дней. В течение трех дней, когда она будет чиста от менструального кровотечения, согласно обязательной предосторожности, она должна воздерживаться от деяний, запрещенных женщинам во время месячных, и выполнять обязанности женщин с вагинальными выделениями. Если во втором месяце продолжительность месячных будет больше или меньше, то эта она относится к женщинам «вагтиййа», а не «ададиййа».

Положение 469: Если у женщины с менструальным периодом «вагтиййа» (будь у нее признаки «ададиййа» или нет) кровотечение будет наблюдаться в начале менструального периода или же раньше на несколько дней так, что можно будет сказать «месячные начались раньше», и если эта кровь не будет иметь приметы менструальной, и она поймет, что месячные еще не начались, например, очистится ранее трех дней, то ей следует восполнить богослужения, которые она не совершила.

Положение 470: Если у женщины с менструальным периодом «вагтиййа» и «ададиййа» на протяжении всего менструального периода, а также за несколько дней до его начала и после его окончания будет наблюдаться кровотечение, и эти дни в сумме не превысят 10 дней, то все эти дни у женщины были месячные. А кровотечение до и после этого, является вагинальным, и женщине следует восполнить те богослужения, которые она не совершила в течение этих дней. Если кровотечение начнется за несколько дней до менструального периода и в совокупности все эти дни не превысят 10 дней, то все эти дни у женщины были месячные. Если же превысят 10 дней, но в дни менструального периода кровотечение не будет иметь приметы менструального, а предшествовавшие дни будут иметь эти приметы, то это – месячные. А кровотечение, предшествовавшее этому – вагинальное. Если в те дни она не совершала богослужения, то должна восполнить. Если кровотечение будет продолжаться еще несколько дней после истечения срока менструального периода, и все эти в совокупности не превысят 10-ти дней, то это – месячные. Но если будут более 10-ти дней, то дни менструального периода являются месячными, а остальные – вагинальными выделениями.

Положение 471: Если у женщины с менструальным периодом «вагтиййа» и «ададиййа» месячные начнутся за несколько дней до наступления времени менструального периода, и совокупность всех этих дней будет менее 10-ти, то у нее все эти дни были месячные. Если же превысят 10 дней, то совокупность дней менструального периода и количество из предыдущих дней, которые дополняют 10-ти дневный период, она должна считать месячными, а предшествующие им дни – вагинальными выделениями. Если кровотечение будет продолжаться еще несколько дней после менструального периода, и совокупность всех этих дней будет менее 10-ти, то у нее все эти дни были месячные. Если же превысят 10 дней, то совокупность дней менструального периода и количество из последующих дней, которые дополняют 10-ти дневный цикл, должны считаться месячными, а оставшиеся (следующие за ними) дни – вагинальными выделениями.

Положение 472: Если во время месячных у женщины кровотечение прекратится через три и более дней, и после ее очищения кровотечение возобновится вновь, и перерыв между этими двумя кровотечениями будет менее 10-ти дней, а сумма всех дней кровотечения и перерыва будет более 10-ти дней, например, кровотечение будет наблюдаться в течение 5-ти дней, затем последует перерыв в течение 5-ти дней, и в следующие 5 дней кровотечение возобновится вновь, то возможны несколько вариантов:

1. Если первое кровотечение полностью или частично будет наблюдаться в дни менструального периода, и второе после очищения кровотечение не будет наблюдаться в дни менструального периода, то первое кровотечение должно считаться месячными, а второе – вагинальным. Но если второе кровотечение будет обладать признаками менструального, и

суммарно дни первого кровотечения с днями очищения не будут превышать 10-ти дней, то в эти дни у женщины были месячные, а в остальные – вагинальные выделения (хейз). Например, если после трехдневного кровотечения и трехдневного перерыва будет наблюдаться пятидневное кровотечение с приметами менструального, то первые три дня и четыре дня второго кровотечения являются менструальными. Согласно обязательной предосторожности, во время промежуточного перерыва, женщине следует исполнять обязанности женщин, у которых нет месячных, а также воздержаться от деяний, запрещенных женщинам во время месячных.

2. Если первое кровотечение не совпадет с днями менструального периода, а второе кровотечение полностью или частично будет наблюдаться в дни менструального периода, то второе кровотечение полностью считается месячными, а первое – вагинальными выделениями.
3. Если первое и второе кровотечения частично придутся на дни менструального периода, и дни первого кровотечения, совпадающие с днями менструального периода, не будут менее трех дней, а также в сумме с днями очищения и днями второго кровотечения, совпадающими с днями менструального периода, не будут превышать 10-ти дней, то оба кровотечения, приходящиеся на дни менструального периода, являются месячными. Согласно обязательной предосторожности, во время промежуточного перерыва, женщине следует исполнять обязанности женщин, у которых нет месячных, а также воздержаться от деяний, запрещенных женщинам во время месячных. Часть кровотечения после менструального периода

является вагинальным. Но часть первого кровотечения до менструального периода также считается месячными, если о нем можно сказать «оно началось ранее менструального периода». Но если утверждение о том, что у нее были месячные, приведет к тому, что второе кровотечение во время менструального периода частично или полностью не будет совпадать с днями менструального периода, то в таком случае это кровотечение считается вагинальным. Например, период менструации у женщины с 3-го по 10-е число каждого месяца, но кровотечение у нее наблюдается с 1-го по 6-е число месяца, затем она бывает чиста от крови в течение двух дней, и потом вновь наблюдается кровотечение до 15-го, то кровотечение с 1-го по 10-е число считается менструальным, а с 11-го по 15-е – вагинальным.

4. Если часть первого и второго кровотечений будут совпадать с днями менструального периода, но в дни менструального периода первое кровотечение будет продолжаться более трех дней, то в таком случае три дня первого кровотечения во время менструального периода должны считаться месячными; также месячными должны считаться дни второго кровотечения, которые совместно с предшествующими тремя днями и днями очищения не превышают 10-ти дней, кровотечение в оставшиеся дни же считается вагинальными. Если дни очищения составят 7 дней, то второе кровотечение полностью считается вагинальным. Иногда же первое кровотечение должно полностью считаться вагинальным. Для этого же должно основываться на двух условиях:

1. Оно должно опережать период менструации настолько, чтобы можно было сказать: «Кровотечение произошло раньше менструального периода».
2. Оценка кровотечения в качестве менструального не должно способствовать тому, чтобы часть второго кровотечения во время менструального периода превышала 10-тидневный порог. Например, если период менструации у женщины с 3-го по 10-е число каждого месяца, но кровотечение у нее наблюдалось с 1-го числа до конца 4-го дня, а затем она была чиста от крови в течение двух дней, и далее кровотечение продолжилось до 15-го числа, то первое кровотечение полностью и часть второго кровотечения до конца 10-го дня считаются месячными.

Положение 473: Если у женщины с менструальным периодом «вагтиййа» и «ададиййа» в дни менструального периода не начнутся месячные, но в другие дни у нее будет наблюдаться кровотечение с признаками менструального, и его продолжительность будет равна количеству дней менструального периода, то она должна считать это кровотечение менструальным, будь оно до или же после менструального периода.

Положение 474: Если у женщины с менструальным периодом «вагтиййа» и «ададиййа» в дни менструального периода будет наблюдаться кровотечение в течение трех или более дней, и его продолжительность будет более или менее количества дней менструального периода, а после очищения от крови у нее вновь будет наблюдаться кровотечение продолжительностью, равным

продолжительности менструального периода, то возможны несколько вариантов:

1. Если суммарная продолжительность двух кровотечений и перерыва между ними не превысит 10-ти дней; в таком случае все эти кровотечения считаются одним месячным.
2. Перерыв между двумя кровотечениями будет продолжаться 10 или более дней; в таком случае каждое из этих кровотечений считается отдельным месячным.
3. Перерыв между двумя кровотечениями будет продолжаться менее 10-ти дней, но суммарная продолжительность двух кровотечений и перерыва между ними превысит 10 дней; в таком случае первое кровотечение считается менструальным, а второе – вагинальным.

Положение 475: Если у женщины с менструальным периодом «вагтиййа» и «ададиййа» кровотечение будет продолжаться более 10-ти дней, и кровотечение в дни менструального периода не обладало признаками месячных, то все равно у нее были месячные. А кровотечение, которое наблюдалось после истечения срока менструального периода, считается вагинальным, даже если кровотечение имело признаки менструального. Например, если у женщины, период менструации которой продолжается с 1-го числа по 7-е каждого месяца, кровотечение будет наблюдаться с 1-го по 12-е число, то первые 7 дней этого кровотечения считаются менструальным, а последующие 5 дней – вагинальным.

2. Женщины с менструальным периодом «вагтиййа»

Положение 476: Женщины с менструальным периодом «вагтиййа», у которых определено начало менструального периода, подразделяются на две группы:

1. Женщины, у которых два месяца подряд месячные начинаются в определенный день, но продолжительность месячных в эти месяцы различна; например, если два месяца подряд кровотечение начнется первого числа, но в первый месяц прекратится на 7-ой, а во второй месяц – на 8-ой день, то у такой женщины 1-ое число считается началом менструального периода.
2. Женщины, у которых два месяца подряд месячные начинаются в определенный день и продолжаются в течение 3-х или более дней, а после очищения от крови, кровотечение начинается вновь, и суммарно эти два кровотечения с промежуточным перерывом не превышают 10 дней, но кровотечение во второй месяц продолжается дольше или меньше, чем в первый месяц; например, если у женщины начавшееся 1-го числа кровотечение в первый месяц продолжалось 8 дней, а во второй – 9 дней, должна считать 1-ое число каждого месяца началом своего менструального периода.

Положение 477: Если у женщины с менструальным периодом «вагтиййа» начнется кровотечение в дни менструального периода или же раньше на 2-3 дня, то она должна следовать указаниям о женщинах в дни менструальных кровотечений. Подробно это описано в положении 470. Но если кроме этих двух случаев, например, у женщины будут наблюдаться кровотечения намного раньше или позже менструального периода, так, что нельзя будет сказать «месячные начались ранее менструального периода», а можно будет сказать «месячные

наблюдались не в дни менструального периода», то она должна следовать указаниям женщин в дни месячных, если данное кровотечение будет иметь признаки менструального кровотечения. Это же положение остается в силе, если кровотечение не носит признаков менструального, и она знает, что кровотечение продолжится 3 дня. Но если не будет известно, продолжится ли оно в течение 3-х дней или же нет, то, согласно обязательной предосторожности, женщина должна совершать действия, обязательные для женщины с вагинальными выделениями, а также воздерживаться от действий, запрещенных женщинам во время месячных.

Положение 478: Если у женщины с менструальным периодом «вагтиййа» начнется кровотечение в дни менструального периода, и оно будет продолжаться более 10-ти дней, и в некоторые из дней будет иметь признаки менструального, а в некоторые нет, и продолжительность дней, когда наблюдались признаки менструального кровотечения, не превысит 10-ти дней и будет не менее 3-х дней, то выделения в эти дни считаются месячными, а в остальные – вагинальными. Если такое кровотечение повторится с теми же условиями, например, кровотечение с признаками менструального будет продолжаться 4 дня, и столько же – с признаками вагинального, то лишь первое кровотечение следует считать месячными, а остальные – вагинальными выделениями. Если кровотечение с приметами менструального будет продолжаться менее 3-х дней, то его следует считать месячными, и в последующем их количество следует определить двумя способами: обратившись к родственникам или же выбрав определенный показатель. Если же кровотечение будет продолжаться более 10-ти дней, то одним из указанных двух способов женщина должна часть этих дней считать месячными. Если же

невозможно будет определить продолжительность месячных по признакам, то есть кровотечение целиком будет обладать одинаковыми признаками, или же кровотечение с признаками менструального будет продолжаться более 10-ти или же менее 3-х дней, то женщине следует выбрать для себя в качестве менструального периода критические дни некоторых родственников, будь со стороны отца или матери, будь они живыми или мертвыми. Но с соблюдением двух условий:

1. Чтобы выбранный период менструации не противоречил продолжительности ее месячных; например, если она сама молода и здорова, а возраст женщины, период менструации которой она выбрала для себя, близок к тому, что у нее скоро начнется менопауза, и обычно у таких женщин месячные бывают короткими. То же самое относится и к противоположной ситуации, что схоже со случаем женщины с менструальным периодом «нагис», о чем будет сказано ниже.
2. Чтобы период менструации женщины не отличался от периода менструации других родственников; но если разница будет незначительной, то в этом нет ничего страшного. Это же положение остается в силе, если у женщины с менструальным периодом «вагтиййа» в период менструального периода не будет наблюдаться абсолютно никакого кровотечения, но в другие дни кровотечение будет продолжаться более 10-ти дней, и она не сможет определить приметы и продолжительность месячных.

Положение 479: Женщина с менструальным периодом «вагтиййа» не может установить дни своих месячных вне периода месячных. Значит, если будет известно начало периода ее месячных, например, кровотечения будут наблюдаться с 1-го числа каждого месяца, а очищаться она будет иногда на пятый, а иногда на шестой день, и в

случае, если кровотечение будет длиться 12 дней, и она не сможет определить сколько дней оно имело признаки менструального, то ей следует считать началом менструального периода 1-ое число месяца, а в вопросе длительности она должна обратиться к указаниям, содержащимся в предыдущем положении. Если будут известны середина или конец периода ее месячных, то, в случае продолжения кровотечения более 10-ти дней, она должна определить ее длительность в соответствии с серединой или концом менструального периода.

Положение 480: Если у женщины с менструальным периодом «вагтиййа» кровотечение продолжится более 10-ти дней, и согласно указанию, о котором шла речь в положении 479, она не сможет его определить, то она вольна по своему усмотрению определить количество дней месячных от 3-х до 10-ти дней. Будет лучше, в случае соответствия ее особенностям, если она установит длительность месячных 7 дней. С условием, как это было отмечено в предыдущем положении, установленные дни месячных не должны совпадать с периодом менструации.

3. Женщины с менструальным периодом «ададиййа»

Женщины с менструальным периодом «ададиййа» делятся на 2 группы:

1. Женщины, у которых два месяца подряд месячные начинались в разные дни, но продолжались одинаковое количество дней. Ее менструальным периодом считается количество дней, когда наблюдалось кровотечение. Например, если в первый месяц кровотечение будет наблюдаться с 1-го числа по 5-ый, а во второй месяц – с 11-го по 15-е, то ее менструальный период составляет 5 дней.

2. Женщина, у которой кровотечение в течение двух месяцев продолжалось 3 и более дней, и повторно продолжалось после того, как наступил перерыв в один и более дней, однако в эти месяцы кровотечение начиналось в различные дни; в таком случае, если сумма дней кровотечения совместно с днями очищения составит менее 10-ти дней, и количество дней кровотечения будет одинаковым, то ее менструальный период будет равен количеству дней, когда наблюдалось кровотечение. Но в дни, когда женщина очистится от крови, согласно обязательной предосторожности, она должна исполнять обязательные для чистой женщины деяния, воздерживаясь от деяний, запрещенных женщине во время месячных. Например, если в первый месяц кровотечение будет наблюдаться с 1-го числа по 3-е, затем она будет чиста от крови в течение двух дней, а после этого кровотечение будет наблюдаться еще 3 дня, во втором месяце же кровотечение будет наблюдаться с 11-го по 13-е, затем она будет чиста от крови в течение двух дней, а затем кровотечение будет наблюдаться еще 3 дня, то ее менструальный период составляет 6 дней. Но если в первый месяц кровотечение будет продолжаться, например, 8 дней, а во втором месяце кровотечение будет наблюдаться 4 дня, а после очищения оно возобновится вновь, и сумма дней этих кровотечений с днями очищения составит 8 дней, то эта женщина не относится к женщинам с менструальным периодом «ададиййа», а относится к женщинам с менструальным периодом «музтариба», указания о которых будут приведены ниже.

Положение 481: Если у женщины с менструальным периодом «ададиййа» кровотечение будет продолжаться больше или же меньше

менструального периода, и его продолжительность не превысит 10 дней, то все эти дни должны считаться месячными. Но если период кровотечения превысит ее менструальный период и составит более 10-ти дней, в случае, если кровотечение все это время будет иметь одинаковые признаки, то она должна считать месячными количество дней менструального периода, начиная с 1-го дня, а все остальные дни - вагинальными выделениями. Если количество дней, когда кровотечение имеет признаки менструального, превысит ее менструальный период, то она должна считать месячными лишь дни своего менструального периода, а кровотечение в оставшиеся дни – вагинальным. Если количество дней, когда кровотечение имеет признаки менструального, будет меньше ее менструального периода, то она должна считать кровотечение в дни своего менструального периода и дни, дополняющие ее менструальный период, месячными, а оставшиеся дни – вагинальными.

4. “Музтариба”

Положение 482: Под «музтарибой» понимается женщина, у которой месячные не имеют определенности – ни по времени, ни по количеству (менструальный период не сформировался) несмотря на то, что у нее в течение нескольких месяцев наблюдалось менструальное кровотечение. Если у такой женщины кровотечение будет продолжаться более 10-ти дней, и оно во все дни будет иметь одинаковые признаки, то есть все дни будет иметь признаки менструального или вагинального кровотечения, то, согласно предосторожности, эта женщина должна следовать положениям о женщинах с менструальным периодом «вагтиййа», у которых кровотечение наблюдалось вне дней менструального периода, но они не смогли по признакам определить, является ли оно менструальным или вагинальным. Если это не

представится возможным, то, как это было отмечено в положениях 479 и 481, она должна определить для себя месячными несколько дней от 3-х до 10-ти.

Положение 483: Если у «музтарибы» кровотечение будет продолжаться более 10-ти дней, и несколько дней кровотечение будет иметь признаки менструального, а несколько дней – вагинального, то она должна следовать указанию, приведенному в начале положения 479.

5. “Мубтадиа”

Положение 484: Женщину, у которой менструальное кровотечение началось впервые, называют «мубтадиа». Если кровотечение будет продолжаться более 10-ти дней, и оно во все дни будет обладать одинаковыми признаками, то она, с соблюдением двух условий, как это было отмечено в положении 479, должна выбрать для себя в качестве менструального периода идентичный период одного из родственников, а кровотечение в остальные дни считать вагинальным. Если это не представится возможным, то на основании указания, отмеченного в положении 481, она должна определить для себя месячными несколько дней от 3-х до 10-ти.

Положение 485: Если у женщины «мубтадиа» кровотечение будет продолжаться более 10-ти дней, и в некоторые из них оно будет обладать признаками менструального, а в некоторые – вагинального, то в случае, если кровотечение с признаками менструального будет продолжаться более 3-х и менее 10-ти дней, то все эти дни у нее были месячные. Но если менее, чем через 10 дней после кровотечения с признаками менструального, будет наблюдаться еще одно кровотечение с признаками менструального, например, 5 дней будет наблюдаться темная кровь, 9 дней – светлая, а затем снова 5 дней темная, то, как это

было отмечено о «музтарибе», ей следует первое кровотечение считать менструальным, а следующие два – вагинальными.

Положение 486: Если у женщины «мубтадиа» кровотечение будет продолжаться более 10-ти дней, в некоторые из которых оно будет обладать признаками менструального, а в некоторые – вагинального, но кровотечение с признаками менструального будет продолжаться менее 3-х или более 10 дней, то она должна следовать указаниям, отмеченным в положении 479.

6. “Насийа”

Положение 487: Под «насией» подразумевается женщина, которая забыла время своего менструального периода, или же продолжительность, или же то и другое сразу. Если у такой женщины будет наблюдаться кровотечение не менее 3-х и не более 10-ти дней, то все эти дни являются месячными. Но если кровотечение будет продолжаться более 10-ти дней, то оно делится на несколько категорий:

1. Ее менструальный период будет «вагтиййа» или «ададиййа», или же оба сразу, но она полностью забудет свой менструальный период; если не сможет даже частично вспомнить его время и количество, то эта женщина считается «мубтадиа», как это было отмечено выше.
2. Ее менструальный период будет «вагтиййа», «ададиййа» может быть, а может и не быть, но она будет помнить в общих чертах что-либо о своем менструальном периоде; например, она будет знать, что какой-то конкретный день является частью ее менструального периода, или же ее менструальный период приходится на первую половину месяца. На такую женщину распространяется указание о «мубтадие». Но если она точно будет знать, что месячные совпали с одним днем ее

менструального периода, или же ее менструальный период приходится на вторую половину месяца, а ныне у нее наблюдалось кровотечение с 1-го числа по 20-е (если даже оно будет иметь признаки менструального, и вторая декада будет иметь признаки вагинального), то она не может определить свой менструальный период в первую декаду месяца.

3. Ее менструальный период будет «ададиййа», но она забудет продолжительность менструального периода; и эта женщина считается «мубтадиа». Однако выбранный ею для себя менструальный период не может быть короче ее менструального периода, который она знает. Также она не может выбрать менструальный период, длительность которого будет больше него.

Похожему положению следует следовать и при менструальном периоде «нагис». То есть, женщина, сомневающаяся при выборе продолжительности менструального периода (более 3-х дней или менее 10-ти дней), а также женщина, у которой кровотечение наблюдались 6 или 7 дней, но кровотечение с признаками менструального продолжилось более 10-ти дней, не может принять в качестве месячных меньшее или большее количество дней, основываясь на менструальном периоде некоторых родственников или же на выборе определенного количества дней.

Различные положения о менструальном кровотечении

Положение 488: Если у женщин с менструальным периодом «мубтадиа», «музтариба», «насийа» и «ададиййа» будет наблюдаться кровотечение с признаками менструального, или же они будут уверены,

что оно продлится до 3-х дней, то они должны прекратить богослужения. В случае, если они после этого поймут, что у них были не месячные, то должны восполнить пропущенные богослужения.

Положение 489: Если у женщины с менструальным периодом, будь он по продолжительности или по времени начала месячных, или же по обоим этим показателям, два месяца подряд будет наблюдаться кровотечение в дни, не совпадающие с ее менструальным периодом, будь это по продолжительности или по времени начала месячных, или же по обоим этим показателям, то ее менструальный период меняется на дни месячных последних двух месяцев. Например, если у нее месячные протекали с 1-го числа по 7-е, а после в течение двух месяцев месячные случились с 10-го по 17-е, то ее менструальный период – с 10-го по 17-е.

Положение 490: Под выражением «один месяц» подразумевается не период от начала до конца месяца, а прошедшие с начала кровотечения 30 дней, за исключением определения менструального периода «вагтиййа». Но под месяцем, определяемом в связи с менструальным периодом «вагтиййа», имеется в виду не месяц по солнечному календарю, а месяц по лунному календарю.

Положение 491: Если у женщины, у которой обычно в месяц наблюдается одно кровотечение, будет наблюдаться два кровотечения в месяц, и если даже одно из них не будет иметь приметы менструального, то в случае, если перерыв между двумя кровотечениями будет более 10-ти дней, оба кровотечения должны считаться месячными.

Положение 492: Если у женщины, способной распознать менструальное кровотечение по его признакам, будет наблюдаться кровотечение с признаками менструального три и более дней, а затем

будет наблюдаться кровотечение с признаками вагинального 10-ть и более дней, и затем будет наблюдаться второе кровотечение с признаками менструального продолжительностью 3 дня, то первое и второе кровотечения с признаками менструального должны считаться месячными. Если одно из кровотечений придется на дни менструального периода, и не будет известно, является ли промежуточное кровотечение в течение 10-ти дней вагинальным или часть его является менструальным, то кровотечение в дни менструального периода является менструальным, а в оставшиеся дни – вагинальным.

Положение 493: Если кровотечение прекратится до истечения 10-ти дней, и женщина будет знать, что она чиста от крови, то она должна совершить большое омовение и начать выполнять все свои богослужения. Даже если она будет уверена в том, что до истечения 10-ти дней кровотечение начнется снова. Если она будет уверена, что кровотечение начнется вновь до истечения 10-ти дней, то, как было отмечено ранее, согласно предосторожности, должна совершить гусль и богослужения, воздерживаясь от деяний, запрещенных женщинам во время месячных.

Положение 494: Если кровотечение прекратится до истечения 10-ти дней, но женщина будет предполагать, что она еще не чиста от крови, то ей нужно или в качестве предосторожности совершить богослужения, или же совершить истибра. Без совершения истибры прекращать богослужения запрещено. Совершить истибра – значит ввести во влагалище ватный тампон, и, немного подождав, извлечь его. (Конечно же, ждать следует больше того краткого времени, за которое обычно женщины очищаются от месячных во время менструального периода). Если тампон будет чист от крови, то ей необходимо совершить большое

омовение и начать выполнение своих богослужений. Если же она не чиста, то, - даже если тампон перепачкается желтоватой жидкостью, и у нее нет определенного менструального периода, или же менструальный период составляет 10 дней, или же дни менструального периода еще не подошли к концу, - женщине следует подождать. Если она очистится ранее 10-и дней, то должна совершить большое омовение. Если период достиг 10-ти дней или перешел рубеж в 10 дней, то в конце 10-го дня она должна совершить большое омовение. Но если менструальный период менее 10-ти дней, и женщина будет знать, что раньше 10-ого дня или же в конце 10-го дня очистится, то она должна совершить большое омовение.

Положение 495: Если женщина несколько дней не совершит богослужения, посчитав, что у нее месячные, а потом поймет, что в те дни у нее не было месячных, то она должна восполнить намазы и посты тех дней. Если несколько дней она совершит богослужения, посчитав, что у нее в эти дни не шли месячные, а потом поймет, что в эти дни у нее были месячные, то она должна восполнить посты, если в те дни соблюдала обязательный пост.

Нифас (Послеродовое кровотечение)

Положение 496: Если кровотечение, которое начинается с момента появления на свет из утробы матери части ребенка, прекратится ранее 10-ти дней или в начале 10-го дня, и его можно будет назвать «послеродовым кровотечением», то это кровотечение считается нифасом. Женщины в состоянии нифас называются «нуфаса».

Положение 497: Кровотечение, которое наблюдается у женщины до того, как на свет появится первая часть ребенка, не считается послеродовым.

Положение 498: Для того чтобы кровотечение считалось послеродовым, не требуется, чтобы у ребенка был полностью сформировавшийся вид. Если у женщины произойдет выкидыш в виде сгустка крови или куска мяса, то кровотечение, которое будет продолжаться до 10-ти дней, считается послеродовым кровотечением.

Положение 499: Если даже продолжительность послеродового кровотечения на миг превысит период в 10 дней, то превышающий отрезок не будет считаться послеродовым.

Положение 500: Если женщина будет сомневаться, вышло ли что-либо из нее или нет, или же произошел ли у нее выкидыш, то ей не следует проводить изыскания, и ее кровотечение по шарияту не является послеродовым.

Положение 501: Деяния, обязательные для женщины с менструальным кровотечением, также обязательны для женщины с послеродовым кровотечением. Согласно обязательной предосторожности, им запрещено находиться в мечети, войти и не выйти в другую дверь, входить в «Масджидуль-Харам» и мечеть Пророка (с), читать аяты с обязательными земными поклонами, прикасаться к тексту Корана и написанному имени Аллаха.

Положение 502: Запрещено вступать в интимную близость с женщиной во время ее послеродового кровотечения, а также давать ей развод, но кяффары для этого не предусмотрено.

Положение 503: Если продолжительность кровотечения женщины, не обладающей менструальным периодом «ададиййа», не превысит 10-ти дней, то у нее эти дни наблюдалось послеродовое кровотечение. Если она очистится раньше 10-ти дней, то должна совершить гусль и совершить свои богослужения. Если затем у нее будет наблюдаться одно или несколько кровотечений, и сумма продолжительности этих

кровотечение совместно с перерывами между ними составят 10-ть или менее дней, то все эти кровотечения были послеродовыми, и, согласно предосторожности, в дни очищения от крови она должна совершать деяния, обязательные для чистой женщины, воздерживаясь от деяний, запрещенных женщине с послеродовыми выделениями. На основании этого, если она соблюдала пост, то должна восполнить его. Если продолжительность последнего кровотечения превысит 10 дней, то кровотечение в течение 10-ти дней должно считаться послеродовым, а в последующие дни – вагинальным.

Положение 504: Если у женщины с менструальным периодом «ададиййа» продолжительность кровотечения (после родов) превысит срок менструального периода, то, даже если оно будет более 10 дней, согласно обязательной предосторожности, женщина должна в следующие за менструальным периодом дни воздерживаться от деяний, запрещенных женщинам с послеродовым кровотечением, исполняя действия, обязательные для женщин с вагинальными выделениями. Если будут наблюдаться несколько кровотечений, и она очистится от крови между ними, то кровотечение в дни менструального периода женщина должна считать послеродовыми, и, согласно предосторожности, в промежуточные дни очищения от крови и дни, когда кровотечение продолжается сверх ее менструального периода, она должна воздерживаться от деяний, запрещенных женщинам с послеродовыми выделениями, исполняя предусмотренные для них обязательные деяния.

Положение 505: Если женщина, очистившаяся от послеродового кровотечения, предположит, что внутри все еще сохранилась кровь, то она должна, согласно предосторожности, или совершить большое омовение, а далее богослужение, или же совершить «истибру».

Прекращать богослужение без «истибры» запрещено. Порядок совершения «истибры» указан в положении 495.

Положение 506: Если послеродовое кровотечение женщины с менструальным периодом «ададиййа» превысит 10 дней, то кровотечение в дни менструального периода ей следует считать послеродовым кровотечением, а в остальные – вагинальным. Если у нее нет периода, то кровотечение до 10-ти дней следует считать послеродовым, а в остальные дни – вагинальным. Если женщина забыла свой менструальный период, то она должна выбрать периодом наиболее предполагаемое количество дней. Согласно желательной предосторожности, женщина с менструальным периодом, начиная со следующего по окончании периода дня, а женщина, у которой нет сформировавшегося периода, начиная со следующего после 10-го дня, должны до 18-го дня после родов следовать указаниям женщин во время вагинальных кровотечений, воздерживаясь от деяний, запрещенных женщинам с послеродовыми кровотечениями.

Положение 507: Если у женщины с менструальным периодом «ададиййа» кровотечение после родов будет наблюдаться до одного месяца или более, то кровотечение в дни менструального периода она должна считать послеродовым. Кровотечение, следующее за послеродовыми в течение 10-ти дней, даже если у женщины будет менструальный период «вагтиййа», и кровотечение придется на дни менструального периода, будет вагинальным. Например, если женщина, менструальный период которой продолжается с 20-го до 27-го числа каждого месяца, родит 10-го числа, и у нее будет наблюдаться кровотечение в течение месяца или более, то кровотечение до 17-го числа будет послеродовым, а кровотечение в течение последующих 10-ти дней, начиная с 17-го, даже в дни ее менструального периода с 20-го

по 27-е число – вагинальным. Если же у женщины с менструальным периодом «вагтиййа» кровотечение продолжится более 10-ти дней, которые не придутся на дни ее менструального периода, и ее ожидание продлится месяц или же больше, и кровотечение за этот промежуток времени будет иметь признаки менструального, то она все равно должна ждать дни менструального периода. Но если у женщины не будет сформировавшегося менструального периода, она должна определить месячные по ее признаку (порядок определения приведен в положении 479). Если это будет невозможно, например, все кровотечения по истечении 10-тидневного срока будут одинаковы, и будут в течение месяца или более продолжаться одинаковым образом, то женщина каждый месяц должна выбрать для себя менструальный период одной из родственниц (на основании указаний, приведенных в положении 479). Если не будет возможно сделать и это, то она должна выбрать для себя наиболее подходящее количество дней месячных. Подробно об этом указано в положении 481.

Положение 508: Если у женщины с менструальным периодом «ададиййа» после родов непрерывное кровотечение будет наблюдаться в течение месяца или более, то первые 10 дней кровотечение будет послеродовым, а последующие 10 дней – вагинальным. Кровотечение в последующие дни может быть и менструальным, и вагинальным. В таком случае женщина для определения месячных должна следовать указанию, приведенному в предыдущем положении.

Большое омовение масси-меййит (прикосновение к покойнику)

Положение 509: Если человек прикоснется какой-либо частью тела к остывшему труп, которому не совершили большое омовение, будь во сне или же во время бодрствования, умышленно или же нечаянно, то он

должен совершить большое омовение масси-меййит (прикосновение к покойнику). Он должен совершить гусль даже в том случае, если его нготь или кость соприкоснутся с ногтем или костью покойника. Но если он прикоснется к мертвому животному, то совершение гусля не обязательно.

Положение 510: Если человек прикоснется к остывшей части еще не полностью остывшего трупа, гусль необязателен.

Положение 511: Если волос человека соприкоснется с покойником, или тело соприкоснется с волосом покойника, или же волос человека коснется волоса покойника, то совершение гусля необязательно.

Положение 512: Если ребенок родится мертвым, то, согласно обязательной предосторожности, роженица должна совершить гусль масси-меййит. Ребенок, чья мать умерла во время родов, по достижении совершеннолетия, согласно обязательной предосторожности, должен совершить гусль масси-меййит.

Положение 513: Если человек коснется трупа, которому уже совершено все 3 больших омовения, то ему не обязательно совершать гусль масси-меййит. Но если он прикоснется к покойнику до завершения третьего гусля, даже если в этом месте уже был завершен третий гусль, то ему следует совершить большое омовение масси-меййит.

Положение 514: Если сумасшедший человек или несовершеннолетний ребенок прикоснутся к трупу, то сумасшедший после возвращения разума, а несовершеннолетний ребенок после достижения совершеннолетия должны будут совершить большое омовение. Если большое омовение, совершаемое после прикосновения к покойнику, совершит ребенок, различающий хорошее и плохое, то совершенное им большое омовение будет правильным.

Положение 515: Если от живого человека или от трупа, которому еще не совершено большое омовение, отделится какая-то часть, и человек прикоснется к этой части до того, как ему будет совершено большое омовение, то совершение гусля масси-меййит не требуется. Это же положение остается в силе, если эта часть будет иметь кость. Но если труп разорвется на куски, и человек коснется всех этих частей или большинства этих частей, то гусль обязателен.

Положение 516: Если человек прикоснется к кости, вне зависимости, отделилась ли она от трупа или живого человека, то гусль необязателен. Это же положение остается в силе при прикосновении к зубу, отделившемуся от живого человека или от трупа.

Положение 517: Гусль масси-меййит совершается так же, как и гусль джанабат и заменяет малое омовение (то есть человек может после совершения этого гусля выполнить намаз, и совершение малого омовения уже не требуется).

Положение 518: Если человек прикоснется к нескольким трупам, или же коснется одного трупа несколько раз, то достаточно совершение одного гусля.

Положение 519: Нет ничего страшного, если человек, не совершивший после прикосновения к покойнику гусль масси-меййит, будет находиться в мечети, вступать в интимную близость с женщиной и читать аяты, при чтении которых обязательно следует выполнять земной поклон. Но для намаза и подобных деяний должен совершить гусль.

Положения об умирающем человеке (мухтазире)

Положение 520: «Мухтазира», то есть умирающего верующего, мужчину или женщину, взрослого или ребенка, согласно

предосторожности, необходимо по мере возможностей уложить на спину ногами в сторону киблы.

Положение 521. Желательно, чтобы до завершения большого омовения трупа, он лежал лицом к кибле, как это было указано в предыдущем положении. Но после завершения гусля, будет лучше, если его уложат так, как он лежал при выполнении намаза.

Положение 522: Согласно предосторожности, повернуть умирающего лицом к кибле обязательно для каждого мусульманина. Если умирающий будет сам согласен и не будет «гасира», то для этого не следует получить разрешение его опекуна. В иных случаях получить разрешение его опекуна является обязательной предосторожностью.

Положение 523: Желательно произносить умирающему человеку слова свидетельства веры, имена 12-ти непорочных имамов и столпы исламской религии таким образом, чтобы умирающий человек понял их. И желательно повторять их до момента наступления его смерти.

Положение 524: Желательно прочесть умирающему человеку следующую молитву так, чтобы он понял их:

Аллахуммагфир лийаль-касира мин маасика, вагбаль миннил-йасира мин таатика, йа ман йагбалуль-йасира ва йа йафу аниль-касира, игбаль миннил-йасира вафу анниль-касира иннака анталь-афувуль-гафур. Аллахуммар-хамни фаиннака рахим.

Положение 525: Если человек испытывает сильные предсмертные муки, то желательно отнести его в то место, где он обычно выполнял свои молитвы, если это не причинит ему беспокойств.

Положение 526: Желательно читать над умирающим человеком для его успокоения суры «Йа-син», «Саффат», «Ахзаб», а также «Аят аль-курси», 54-ый аят суры «Араф» и последние три аята суры «Багара», а также другие аяты, которые возможно прочесть из Корана.

Положение 527: Нежелательно оставлять умирающего человека одного, ставить что-либо тяжелое на его живот, присутствие рядом с ним женщины, у которой менструальное кровотечение, и человека в состоянии джанабат (у которого аннулировалось большое омовение в результате интимной близости или выхода спермы), а также много плакать и разговаривать, и оставлять рядом с умирающим человеком одних женщин.

Положения после смерти человека

Положение 528: Желательно закрыть глаза и рот умершему человеку, выровнять его руки и ноги, накрыть его материей; если умер ночью, то зажечь свечу в том месте, где умер; сообщить верующим о его смерти, чтобы они приняли участие в похоронах и поторопиться с похоронами. Но если нет полной уверенности в его смерти, то необходимо подождать, пока станет очевидной его смерть. Также, если умерла беременная женщина, и в утробе находится живой ребенок, то ее похороны следует отложить до тех пор, пока будет рассечен ее бок и извлечен ребенок, а затем рассеченный бок зашит.

Обязательные деяния гусля, заворачивания в саван, выполнения намаза и похорон покойного

Положение 529: Гусль покойника, ханут (нанесение камфоры), завертывание в саван, намаз и его погребение, если даже он не уверовал в 12 имамов, обязательны для его опекуна (душеприказчика). Опекун или должен исполнить эти деяния сам, или же поручить кому-то. Если кто-то исполнит эти деяния с разрешения опекуна, то обязательства с опекуна снимаются. Если похороны и соответствующие процедуры

будут совершены без разрешения опекуна, то опять-таки, обязанность с опекуна снимается, и повторять их заново не следует. Если у покойного не будет опекуна или же опекун откажется от выполнения этих деяний, то эта обязанность ложится на остальных мусульман. Если кто-то совершит эти деяния, то обязанность с других снимается. В противном случае все они считаются грешниками. Если опекун откажется, то его согласие уже не является необходимым условием.

Положение 530: Если кто-то возьмет на себя заботы о покойнике, то заниматься этим для других не обязательно. Но если он оставит дела незавершенными, остальные должны довести их до конца.

Положение 531: Если человек уверен, что заботы о покойнике взял на себя другой, то ему необязательно заниматься этим. Но если он будет в сомнении и будет предполагать что-либо, то должен взять эти заботы на себя.

Положение 532: Если кто-то узнает, что большое омовение покойнику, его заворачивание в саван, выполнение по нему намаза и его похороны совершены неверно, то он должен совершить их вновь. Но если он будет предполагать, что эти деяния совершены неверно или же будет сомневаться в их неверности, то ему не следует заниматься этими делами.

Положение 533: Опекуном женщины является ее муж. В остальных случаях же, как это было сказано в главе о наследстве, опекунами покойника являются лица, которые наследуют его имущество, причем наследники-мужчины получают преимущество над наследниками-женщинами в порядке наследования. Вопрос преимущества отца покойного над сыном покойного, деда покойного над братом покойного, родного брата покойного над неродным братом, брата по отцу покойного над братом по матери покойного и дяди по отцу покойного

над дядей по матери покойного является спорным. Значит, в таких случаях, следует придерживаться предосторожности. Если опекунов будет несколько, достаточно получить разрешение одного из них.

Положение 534: Несовершеннолетний ребенок и сумасшедший человек не являются опекунами в вопросе выполнения дел покойника. Также не обладает правами опекуна отсутствующий человек, который не способен сам лично взять на себя заботы о делах покойника или же назначить для этого кого-то.

Положение 535: Если кто-то скажет «я являюсь опекуном покойного», или же «опекун покойного поручил мне совершить для покойного гусль, завернуть его в саван и похоронить его», или же «я являюсь опекуном и беру на себя заботы о покойном», и если в верности его слов возникнет уверенность, или же тело покойного будет в его распоряжении, или же два справедливых лица подтвердят верность его слов, то этому человеку можно поверить.

Положение 536: Если покойный еще при жизни назначил кого-то кроме своего опекуна для своего омовения, завертывания в саван, похорон и намаза, то выполнение этих деяний ложится на этого человека. Не обязательно, чтобы человек, которому покойный завещал эти дела, согласился с этим завещанием. Но если он согласится, то должен следовать этому завещанию.

Правила совершения большого омовения покойника

Положение 537: Покойнику следует совершить три больших омовения в следующем порядке:

1. Водой, смешанной с сидром;
2. Водой, смешанной с камфарой;

3. Чистой водой.

Положение 538: Сидра и камфары должно быть так много, чтобы обычная вода превратилась в смешанную воду, а также не столь мало, чтобы нельзя было сказать, что к воде не примешаны сидр и камфара.

Положение 539: Если невозможно будет найти достаточного количества сидра и камфары, то, согласно желательной предосторожности, к воде следует примешать имеющееся в наличии количество.

Положение 540: Человеку, скончавшемуся в ихраме, нельзя совершать большое омовение водой, смешанной с камфарой, вместо этого следует совершить гусль чистой водой. Но если он облачен в ихрам хаджа таматто и завершил таваф, намаз и обход Каабы, или же, находясь в ихраме хаджа «гиран» или «ифрад», остриг волосы, то в этих двух случаях ему следует совершить большое омовение водой, смешанной с камфарой.

Положение 541: Если невозможно будет найти сидр и камфару или же одно из них, или же их использование будет запрещено, например, они будут незаконно присвоены, то, согласно предосторожности, покойнику следует совершить один тайаммум, а на те части, на которые это невозможно сделать, совершить гусль чистой водой.

Положение 542: Совершающий покойнику гусль должен быть в здравом уме, мусульманином, и, согласно обязательной предосторожности, шиитом-двунадесятником, а также знать положения большого омовения. Если ребенок, способный отличить хорошее от плохого (мумаййиз), совершит гусль, то этого будет достаточно. Если мусульманину, который не являлся последователем мазхаба шиитов-двунадесятников, совершит гусль представитель его мазхаба, то обязанности с верующего – последователя 12-ти имамов, снимается. Но

если он будет опекуном покойного, то обязанности с него не снимаются.

Положение 543: Человек, совершающий гусль покойнику, должен иметь намерение приближения (гурбат) к Аллаху, и будет достаточно, если совершит гусль с целью исполнения воли Аллаха.

Положение 544: Необходимо обязательно совершить большое омовение умершему ребенку мусульманина, даже если он родился от прелюбодеяния. Необязательно совершение большого омовения, завертывания в саван и похороны неверующему человеку и его ребенку. Если ребенок неверующего человека будет способен отличить хорошее от плохого и примет Ислам, то он является мусульманином. Если совершеннолетний человек с детства был сумасшедшим, то, в случае если его родители мусульмане, его трупу обязательно нужно совершить большое омовение.

Положение 545: Выкидышу (случись это естественным путем или же искусственным), с момента зачатия которого минуло 4 и более месяцев, необходимо совершить гусль. Большое омовение должно быть совершено даже в том случае, если выкидышу не исполнилось 4 месяца, но его тело имеет сформировавшийся вид. Кроме этих двух случаев, согласно предосторожности, выкидыш следует завернуть в материю и похоронить.

Положение 546: Мужчина не может совершить гусль умершей женщине-намахрам, и женщина не может совершить гусль умершему мужчине-намахрам. Однако супруги могут совершать друг другу гусль.

Положение 547: Мужчина может совершить гусль девочке, не способной различать хорошее от плохого, и женщина может совершить гусль мальчику, не способному отличать хорошее от плохого.

Положение 548: Махрамы могут совершать большое омовение друг для друга. Будь они махрамами по происхождению, как мать и сестра, или же махрамами путем кормления молоком или же супружества. Несмотря на то, что большое омовение, за исключением половых органов, лучше совершать под одеждой, все же этого не следует делать.⁴³² Однако, согласно обязательной предосторожности, мужчина может совершить большое омовение для женщины-махрам в том случае, если для этой цели не найдется женщины, и наоборот (если не найдется мужчины для совершения большого омовения мужчине, его большое омовение может совершить женщина-махрам).

Положение 549: Если большое омовение покойнику будет совершать мужчина, а покойнице – женщина, то, за исключением половых органов покойника, оголять другие части тела разрешено. Но будет лучше совершать гусль под одеждой.

Положение 550: Смотреть на половые органы трупа запрещено, за исключением супругов. Если совершающий большое омовение посмотрит, то он совершил грех, но гусль будет действительным.

Положение 551: Если на каком-то участке трупа будет находиться сама скверна, то перед началом большого омовения ее следует удалить. Желательно, чтобы перед началом большого омовения все тело покойного было очищено от скверны.

Положение 552: Гусль покойника совершается так же, как гусль джанабат. Согласно обязательной предосторожности, покойному не следует совершать гусль иртимаси до тех пор, пока есть возможность совершить гусль тартиби. При гусле тартиби правая сторона также должна быть омыта до левой.

Положение 553: Если женщина умрет во время менструального кровотечения, или если умрет человек в состоянии джанабат

(нарушивший большое омовение посредством интимной близости или выхода спермы), то будет достаточно, если для них будет совершено большое омовение покойника.

Положение 554: Брать плату за совершение большого омовения покойнику, согласно обязательной предосторожности, не разрешается. Если кто-то совершит большое омовение покойнику для получения платы, то есть это будет не с целью приближения к Аллаху, то этот гусль недействителен. Однако брать плату за совершение некоторых подготовительных процессов до большого омовения разрешается.

Положение 555: Совершение большого омовения покойнику как гусль-джабира неверно. Если невозможно будет найти воду или же для использования воды имеются препятствия, вместо гусля покойнику следует совершить один тайаммум. Совершение трех тайаммумов является желательной предосторожностью.

Положение 556: Человек, совершающий тайаммум покойнику, должен ладонями прикоснуться к земле и обтереть лицо и поверхность рук трупа. Если возможно, согласно желательной предосторожности, тайаммум должен совершаться рукой самого покойника.

Положения о завертывании трупа в саван

Положение 557: Умершего мусульманина необходимо завернуть в 3 отрезка материи, которые называются «фита», «рубашка» и «сартасар». Это и есть завертывание мусульманина в саван.

Положение 558: Согласно обязательной предосторожности, «фита» должна закрывать тело от пупка до колен, но желательно- до стоп. Рубашка, согласно обязательной предосторожности, должна закрывать тело от плеч до середины голеней, но будет лучше, если дойдет до стоп. А «сартасар» должен быть таких размеров, чтобы покрывал все тело.

Согласно обязательной предосторожности, его длина должна быть такой, чтобы была возможность завязать концы отреза материи у головы и ног, а ширина - чтобы после завертывания одна сторона отреза накладывалась на другую.

Положение 559: Как было указано в предыдущем положении, расходы на обязательную часть савана нужно оплатить с имущества покойного. Также желательная часть савана (в нормальном порядке), в соответствии со степенью покойника, может быть оплачена с имущества покойного. Однако, согласно желательной предосторожности, часть савана, превышающую ее обязательную часть, нельзя оплачивать из доли несовершеннолетних наследников.

Положение 560: Если кто-то завещал, чтобы желательная часть савана была оплачена из трети его имущества или же, чтобы треть имущества была потрачена на его нужды, но не определено точно на какие именно цели, то желательную часть его савана, если даже она будет больше нормы, можно оплатить из трети его имущества.

Положение 561: Если покойный завещал, чтобы саван был оплачен из трети его имущества, и кто-то захочет оплатить саван из имущества покойного, то нельзя оплачивать из его имущества более указанного в положении 561, сверх соответствия степени умершего и не тратить на желательные вещи которые не приняты в народе. Если люди приобретут что-либо дорогое сверх нормы для савана, то дополнительную цену нельзя оплачивать из самого имущества, но можно оплачивать из доли наследников, достигших совершеннолетия, в случае их согласия.

Положение 562: Если даже у женщины останется свое имущество, ее саван должен оплачивать супруг. Если женщине дадут талаг (развод) «риджи» (это будет разъяснено в разделе о разводах), и она скончается до истечения срока идды, то муж должен оплатить расходы на ее саван.

Если же супруг будет несовершеннолетним или же сумасшедшим, то опекун супруга должен оплатить саван из своего имущества.

Положение 563: Если покойник при жизни был человеком, расходы которого обязаны были оплачивать родственники, им не обязательно оплачивать его саван.

Положение 564: Если у покойника не будет имущества для оплаты савана, хоронить его голым не разрешается; согласно предосторожности, мусульмане обязаны завернуть его в саван. Расходы на это разрешается высчитывать из закята.

Положение 565: Согласно обязательной предосторожности, каждый из трех отрезков материи должен быть настолько плотным, чтобы через него не просвечивалось тело. Но если тело покойника не будет просвечивать в случае соединения всех трех отрезков, то этого будет достаточно.

Положение 566: Использовать для савана незаконно приобретенную материю, даже если не будет иной, запрещено. Если саван будет незаконно приобретенным и владелец материи не даст на это согласие, то, даже если похороны уже состоялись, этот саван следует снять с покойника (исключения составляют случаи, которые объяснены в соответствующих книгах).

Положение 567: Нельзя в качестве савана использовать оскверненный предмет, чистый шелк и, согласно обязательной предосторожности, материю, вышитую золотом. Но если нет иного выхода, то в этом нет ничего предосудительного.

Положение 568: Если имеется выбор, то использовать для савана оскверненную шкуру оскверненного животного не разрешается. Также, в случае наличия выбора, согласно обязательной предосторожности, не разрешается использовать для савана чистую шкуру оскверненного

животного, а также материю, изготовленную из волос и шерсти животного, мясо которого запрещено к употреблению в пищу. Но нет ничего страшного, если для савана будет использована шкура или материя, изготовленная из волос и шерсти животного, мясо которого дозволено употреблять в пищу. Согласно желательной предосторожности, не следует ограничиваться и этими двумя материалами.

Положение 569: Если саван перепачкается скверной самого трупа или иной скверной и в результате этого испортится, то оскверненную часть следует или промыть, или же вырезать, даже если это будет сделано после того, как труп опустят в могилу. Если саван невозможно промыть или же вырезать, то следует поменять, если для этого есть возможность.

Положение 570: Если умрет человек, облачившийся в ихрам для хаджа или умры, то его следует завернуть в саван, как и остальных, и нет ничего страшного, если будут укрыты голова и лицо.

Положение 571: Желательно, чтобы человек еще при жизни подготовил для себя саван, сидр и камфару.

Положения о хануте (нанесении камфары)

Положение 572: После совершения покойному большого омовения необходимо нанести камфару на некоторые участки его тела - лоб, ладони, колени, кончики больших пальцев ног – так, чтобы она в небольшом количестве осталась на них. Желательно нанести камфару и на кончик носа покойника. Камфара должна быть чистой, свежей, законно приобретенной и растертой. Если из-за отсутствия свежести она не будет обладать запахом, то этого недостаточно.

Положение 573: Согласно желательной предосторожности, камфару сначала необходимо нанести на лоб покойного, а остальная последовательность неважна.

Положение 574: Желательно, чтобы камфара была нанесена до завертывания в саван. Нет ничего страшного, если камфара будет нанесена в моменте заворачивания в саван или же после завертывания.

Положение 575: Если умрет человек, облачившийся в ихрам для совершения хаджа или умры, то наносить на его тело камфару не разрешается. Исключением являются случаи, приведенные в положении 540.

Положение 576: Несмотря на то, что женщинам в состоянии «этикаф», а также вдовам и соблюдающим идду запрещено душить, в случае смерти на их тело обязательно следует наносить камфару.

Положение 577: Согласно желательной предосторожности, на труп не следует наносить муксус, амбру и другие ароматные вещества, и их нельзя смешивать с камфарой.

Положение 578: Желательно смешать с камфарой небольшое количество земли, взятой с могилы имама Хусейна (а). Однако перемешанная с этой землей камфара не должна быть нанесена на некоторые участки, что считалось бы проявлением неуважения. Примешанной земли не должно быть настолько много, чтобы камфару перестали называть камфарой.

Положение 579: Если невозможно будет найти камфару, или же ее хватит лишь для совершения большого омовения, то нанесение камфары на труп необязательно. Если после совершения большого омовения камфары останется столько, что ее не хватит для нанесения на все 7 участков тела, то, согласно желательной предосторожности,

камфару следует нанести сначала на лоб, а если останется – то и на другие участки.

Положение 580: Желательно поместить в могилу рядом с покойником две свежие ветви.

Положения о намазе по покойному

Положение 581: Для умершего мусульманина и для умершего несовершеннолетнего ребенка, достигшего 6-ти лет, обязательно выполнение намаза.

Положение 582: Согласно обязательной предосторожности, для ребенка, не достигшего 6-ти лет, однако понимавшего, что такое намаз, также следует выполнить намаз. Но если ребенок не знал, что такое намаз, то нет ничего страшного, если выполнить по нему намаз с намерением благодати («раджа»). Но выполнение намаза по ребенку, рожденного мертвым, нежелательно.

Положение 583: Намаз по покойному должен выполняться после совершения большого омовения, завертывания тела в саван и нанесения камфары. Если же намаз будет выполнен до совершения этих деяний, или во время их совершения, то намаз аннулируется, даже, если он будет выполнен вследствие незнания или забывчивости.

Положение 584: Человек, выполняющий намаз по покойному, должен повернуться лицом в сторону киблы. А тело покойного необходимо уложить на спину перед выполняющим намаз человеком, так, чтобы его голова располагалась с правой стороны выполняющего молитву, а ноги с левой стороны.

Положение 585: Место, на котором стоит выполняющий намаз человек, не должно быть выше или ниже того места, на котором находится тело покойного. Однако нет ничего страшного в том, если тело будет чуть

выше или ниже. Согласно желательной предосторожности, место, на котором стоит выполняющий намаз, не должно быть незаконно присвоенным.

Положение 586: Человек, выполняющий намаз по покойному, не должен стоять далеко от тела. Однако в случае, если намаз по покойнику совершается коллективно и ряды сомкнуты, то нет ничего страшного, если даже совершающий намаз по покойнику находится далеко от тела.

Положение 587: Человек, выполняющий намаз по покойному, должен стоять перед телом. Но если намаз будет совершаться коллективно, то нет ничего страшного в том, что некоторые из совершающих намаз не будут находиться перед телом.

Положение 588: Между выполняющим намаз по покойнику и телом не должно быть занавеса, стены и подобных преград. Но нет ничего страшного, если тело будет находиться в гробу или подобном предмете.

Положение 589: Во время выполнения намаза интимные места тела должны быть укрыты. Если покойного невозможно завернуть в саван, то интимные места следует прикрыть кусками дерева, кирпича и подобных предметов.

Положение 590: Намаз по покойнику выполняется стоя и с намерением приближения к Аллаху («гурбат»), и при совершении намерения следует определить покойника, например, «совершаю намаз по этому покойнику, гурбатан иляллах». Согласно обязательной предосторожности, следует соблюдать уравнищенность тела, которая является условием «кийама» в ежедневных намазах.

Положение 591: Если не найдется человека, который смог бы выполнить намаз по покойнику стоя, то намаз по покойнику можно выполнить сидя.

Положение 592: Если покойный при жизни завещал, чтобы молитву по нему выполнил определенный человек, то ему необязательно испрашивать разрешение опекуна покойного, хотя лучше сделать это.

Положение 593: Согласно мнению некоторых ученых, выполнение нескольких намазов по покойнику нежелательно, однако этот вопрос не бесспорен. Но если покойник был ученым и богобоязненным, то выполнение нескольких намазов по покойному, бесспорно, не является нежелательным.

Положение 594: Если покойного умышленно, вследствие забывчивости или по другой причине похоронят без выполнения по нему намаза, или же после захоронения выяснится, что намаз был выполнен неверно, то вскрывать его могилу для выполнения намаза не разрешается. Но до тех пор, пока труп не разложился, нет ничего страшного, если его могиле с целью благости («раджа») будет выполнен намаз с соблюдением условий, указанных для намаза по покойнику.

Правила выполнения намаза по покойному

Положение 595: Намаз по покойнику включает 5 такбиров: если человек, выполняющий намаз, произнесет все пять такбиров в следующем порядке, то этого будет достаточно.

После намерения и произношения 1-го такбира необходимо сказать:

«Ашхаду алля иляха илляллаху ва анна Мухаммадан расулюллах».

После второго такбира следует сказать:

«Аллахумма салли аля Мухаммад ва али Мухаммад».

После третьего такбира необходимо сказать:

«Аллахуммагфир лиль-му-минина валь-муминат».

После четвертого такбира, если покойный является мужчиной, следует сказать:

«Аллахуммагфир лихазаль-меййит».

Если же покойная - женщина, то необходимо сказать:

«Аллахуммагфир лихазихиль-меййит».

Затем следует произнести пятый такбир. На этом намаз завершается.

Будет лучше, если после первого такбира сказать:

«Ашхаду алля иляха илляллаху, вахдаху ла шарика ляху ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулаху арсаляху биль-хагги баширан ва назиран бейна йадейис-саати».

После второго такбира сказать:

«Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад, ва барик аля Мухаммадин ва али Мухаммад, вархам Мухаммадан ва али Мухаммадин каафдали ма сяллейта ва барякта ва тараххамта аля Ибрахима ва али Ибрахима инняка хамидун маджидун ва салли аля джами-иль-анбийя-и валь-мурсалина ваш-шухада-и вас-сиддигина ва джами-и ибадиллахис-салихин».

После третьего такбира сказать:

«Аллахуммагфир лиль-му-мина валь-му-минати валь-муслимина валь-муслимати, аль-ахья-и минхум валь-амвати, таби бейнана ва бейнахум биль-хейрати инняка аля кулли шей-ин гадир».

После четвертого такбира, если покойный является мужчиной, сказать:

«Аллахумма инна хаза абдука вабну абдика вабну аматика назаля бикя ва анта хейру манзулин бихи, Аллахумма инна ля ня-ляму минху илля хейран ва анта а-ляму бихи минна, Аллахумма ин каня мухсинан фазид фи инсанихи ва ин каня муси-ан фатаджаваз анху фагфир ляху, Аллахуммадж-альху индяка фи а-ля иллиййин, фахлуф аля ахлихи филь-габирин, фархамху бирахматика йа архамар-рахимин».

Затем следует произнести пятый такбир (На этом намаз по покойнику завершается).

Если же покойная женщина, после четвертого такбира следует сказать:

«Аллахумма инна хазихи аматука вабнату аматика назалят бикя ва антя хейру манзулин бихи, Аллахумма иння ля на-ляму минха илля хейран ва анта а-ляму биха минна, Аллахумма ин канят мухсинатан фазид фи ихсаниха ва ин канят муси-атян фатадждаваз анха вагфир ляха, Аллахуммадж-алха индяка фи а-ла иллиййин, фахлуф аля ахлиха филь-габирин, вархамха бирахматика йа архамар-рахимин».

Положение 596: Такбиры и молитвы следует произносить с такой последовательностью, чтобы форма намаза не была нарушена.

Положение 597: Человек, участвующий в коллективном намазе по покойнику коллективно, даже если следует за имамом (мамум), должен сам произносить такбиры и молитвы.

Желательные действия намаза по покойнику

Положение 598: Существуют несколько желательных действий для намаза по покойнику:

1. Желательно, чтобы человек, выполняющий намаз по покойному, имел большое и малое омовение, или таяммум. Согласно предосторожности, желательно, чтобы он совершил таяммум в случае невозможности совершения большого или малого омовения, или же если будет опасаться, что не успеет выполнить намаз по покойнику.
2. Если покойным является мужчина, то имам коллективной молитвы или выполняющий намаз человек должен встать

напротив середины его тела. Если покойной является женщина, то он должен встать напротив ее груди.

3. Выполнять намаз босиком.
4. Поднимать руки в каждом такбуре.
5. Между выполняющим намаз человеком и покойником должно быть такое расстояние, чтобы при ветреной погоде одежда выполняющего молитву задевала покойника.
6. Выполнять намаз по покойнику коллективно.
7. Имам-джамаат должен произносить молитвы и такбуры громко, а участники намаза – тихо.
8. Если даже в коллективном намазе будет принимать участие один человек, он должен стоять за имамом.
9. Выполняющий намаз человек должен много молиться за покойника и всех верующих.
10. Перед началом намаза по покойному желательно 3 раза произнести слово «ас-саят».
11. Намаз по покойному желательно выполнять в таком месте, где к нему сможет присоединиться большое количество людей.
12. Если женщина, у которой началось менструальное кровотечение, пожелает участвовать в коллективной молитве по покойному, то она должна встать одна в отдельном ряду.

Положение 599: Нежелательно выполнять намаз по покойнику в мечетях, но выполнение намаза по покойнику в мечети «Масджидуль-харам» является исключением.

Положения о погребении

Положение 600: Тело покойного необходимо похоронить так, чтобы его запах не выходил из-под земли, и чтобы хищники не смогли добраться

до него. Если существуют опасения, что дикие звери доберутся до тела, то необходимо укрепить могилу кирпичами или подобными строительными материалами.

Положение 601: Если покойного невозможно похоронить в земле, то, вместо погребения в землю, можно поместить тело в строение или гроб.

Положение 602: Покойника нужно уложить в могилу на правый бок, лицом в сторону киблы.

Положение 603: Если человек умрет на корабле, и его тело не разложится, и нет никаких помех в его нахождении на корабле, то следует подождать, пока корабль пристанет к берегу, а затем предать тело земле. В противном случае, большое омовение, нанесение камфары, завертывание в саван и выполнение намаза следует совершить на корабле, а затем тело, поместив в бочку и замурав, бросить в море, или же опустить его в море, привязав к ногам что-либо тяжелое. Если это возможно, тело нужно бросить в море в таком месте, чтобы оно не стало сразу же добычей диких животных.

Положение 604: Если возникнут опасения, что враг, вскрыв могилу, вытащит тело наружу и отрежет покойнику уши, нос или другие органы, то, если это возможно, тело нужно выбросить в море, как это указано в предыдущем положении.

Положение 605: Если возникнет необходимость, то затраты на укрепление могилы и бросание тела в море следует взять из имущества покойника.

Положение 606: Если умрет неверующая женщина, а вместе с ней и находящийся в ее утробе ребенок, отец которого является мусульманином, то эту женщину необходимо уложить в могилу на левый бок задней стороной к кибле, чтобы ребенок был обращен лицом

к кибле. Согласно желательной предосторожности, нужно поступить также, даже если в зародыш все еще не вселилась душа.

Положение 607: Не разрешается хоронить мусульманина на немусульманском кладбище, а неверующего - на мусульманском кладбище.

Положение 608: Запрещается хоронить мусульманина в месте, где это будет считаться проявлением к нему неуважения, например, на свалке мусора.

Положение 609: Не следует хоронить мусульманина на незаконно приобретенной земле, а также на территории или строении, владелец которой пожертвовал их в качестве вакуфного имущества лишь для определенных целей; например, в мечети, если это будет наносить ущерб вакуфу или же создавать помехи для цели вакуфа. Кроме того, согласно обязательной предосторожности, это же положение остается в силе, если не будет причинять ущерба или же создавать помехи.

Положение 610: Не разрешается вскрывать могилу, чтобы похоронить там еще одного покойника, но если могила устарела, и первый труп совершенно разложился, то разрешается.

Положение 611: Отделившиеся от трупа органы, даже волосы, ногти и зубы, следует захоронить вместе с ним. Если отделившаяся от трупа часть будет обнаружена после похорон, даже если это будет волос, ноготь или зуб умершего, то, согласно обязательной предосторожности, их следует захоронить в другом месте. Захоронение ногтей и зубов, отделившихся от человека еще при жизни, является желательным деянием.

Положение 612: Если кто-то умрет в колодце и труп невозможно будет извлечь наружу, то этот колодец следует заглушить и считать его могилой покойного.

Положение 613: Если ребенок умрет в утробе матери, и его наличие в утробе будет создавать для жизни матери опасность, то его следует извлечь самым легким способом. Даже если потребуется расчленить его тело на несколько частей. Но если это возможно, и ее супруг является специалистом, то это должен сделать супруг. Если же нет, то зародыш должна извлечь женщина-специалист. Для реализации этой операции женщина может обратиться к более подходящему специалисту, даже если он будет намахрамом.

Положение 614: Если умрет беременная женщина, в утробе которой находится живой ребенок, то для спасения ребенка, даже если не будет надежды, что он будет жить хотя бы некоторое время, следует разрезать подходящий участок трупа, извлечь ребенка, а затем снова зашить то место. Но если будет уверенность, что ребенок мертв, то этого делать не разрешается.

Желательные действия при погребении

Положение 615: Желательно выкопать могилу глубиной в рост среднего человека и похоронить тело на ближайшем кладбище. Но если на дальнем кладбище похоронены благочестивые люди, или же люди часто посещают это кладбище, чтобы прочесть похороненным там «Фатиха», то похоронить тело можно и на дальнем кладбище. Желательно, не доходя до могилы несколько «зира» (расстояние от локтя до кончиков пальцев), опустить тело на землю. Повторяя эти действия трижды, постепенно приблизиться к могиле, а на четвертый раз опустить тело в могилу. Если покойный - мужчина, то в третий раз тело следует положить головой к конечной части могилы, а в четвертый раз - опустить в могилу с передней части могилы. Если покойная - женщина, в третий раз тело следует опустить на землю со стороны

киблы могилы, а затем опустить ее с боковой стороны могилы, при этом прикрыв могилу материей. Также желательно не спеша извлечь тело из гроба и опустить в могилу, читать указанные молитвы до и во время похорон, после помещения трупа в могилу, развязать узлы на саване, положить лицо трупа на землю, подложить под голову землю в виде подушки, подложить за спину кирпич или ком земли, чтобы тело не перевернулось на спину. Также желательно, прежде чем закрыть могилу, чтобы укладывающий тело в могилу человек, коснулся правой рукой до правого плеча трупа, а левой рукой, сжимая левое плечо покойного, приблизил рот к уху умершего, потряс его и 3 раза сказал: **«Исма, ифхам йа фуланабна фулан»**. Вместо **«фуланабна фулан»** следует сказать имя покойника и имя его отца. Например, если покойного звали Мухаммад, а отца – Али, то трижды следует сказать: **«Исма, ифхам йа Мухаммад ибна Алий»**.

Затем следует сказать:

«Халь анта аляль-ахдиль-лязи фарагтана алейхи мин шахадати алля иляха илляль-ляху, вахдаху ла шарика ляху, ва анна Мухаммадан саллялляху алейхи ва алихи абдуху ва расулуху ва сеййидун-набиййина ва хатамуль-мурсалина ва ання Алиййан амируль-му-минина ва сеййидуль-васиййина ва имамун ифтарадалляху таатаху аляль-алямина ва аннял-Хасана валь Хусейна ва Алиййабналь-Хусейни ва Мухаммадабна Алиййин ва Джафарабна Мухаммадин ва Мусабна Джафарин ва Алиййабна Муса ва Мухаммадабна Алиййин ва Алиййабна Мухаммадин валь Хасанабна Алиййин валь Гаималь-Худжаталь-Мехди салаватуллахи алейхим аимматуль-му-минина ва худжатуллахи аляль-хальги адждаин ва аимматука аиммату худан бикя абрар, йа фуланабна фулан».

Вместо «фуланабна фулан» следует сказать имя покойника и его отца, а затем продолжить следующим образом:

«Изя атакяль-малякани мугаррабани расулейни мин индилляхи табаряка ва тяала ва сяяляка ан Раббика ва ан набиййика ва ан диника ва ан китабика ва ан гиблятика ва ан аимматика фалья тахаф ва ля тахзан ва гуль фи джавабихима: Аллаху Рабби ва Мухаммадун салляллаху алейхи ва алихи набиййи валь-Исламун дини валь Гурану китаби валь Кябату гибляти ва Амируль-муминина Алиййубну Аби Талибин имами валь Хасанубну Алиййиниль Муджтаба имами валь Хусейнубну Алиййиниш-Шахиду би Кярбала имами ва Алиййун Зейнуль-абидина имам ива Мухаммадуниль Багиру имам ива Джафарунис-Садигу имам ива Мусаль Кязиму имам ива Алиййунир-Рида имам ива Мухаммадуниль Джаваду имам ива Алиййуниль Хади имами валь Хасануль Аскарим имами валь Худжатуль Мунтазару имами, хаула-и салаватуллахи алейхим аиммати ва садати ва гадят ива шуфаа-и, бихим атавалля ва мин а-да-ихим атабарра-у фид-дунья валь ахиряти, сумма-лям йа фуланабна фулан».

Вместо «фуланабна фулан» следует сказать имя покойника и его отца, а затем продолжить следующим образом:

«Инняллаху табаряка ва тяала ни-мар-Раббу ва анна Мухаммадан салляллаху алейхи ва алихи ни-маррасулу ва анна Алиййабна Аби Талибин ва аулядахуль ма-суминаль исна ашара ни-маль аиммату ва анна ма джа-а бихи Мухаммадун салляллаху алейхи ва алихи хаггун ва анналь маута хаггун ва суалья Мункарин ва Накирин филь-габри хаггун валь-ба-са хаггун ван-нушура хаггун вас-сирата хаггун валь-мизана хаггун ва татайураль-кутуби хаггун ва анналь-

джанната хаггун ван-нара хаггун ва аннас-сята атийатун ля рейба фиха ва анняллахя йяб-асу ман филь-губур».

Потом должен сказать «Афахимта йа фулан», и вместо «фулан» сказать имя покойника. Затем следует сказать:

«Саббатакяллаху биль-гаулис-сабити ва хадякяллаху иля сиратин мустагим, аррафалляху бейняка ва бейна аулийа-икя фи мустагаррин мин рахматихи».

Далее надо сказать:

«Аллахумма джафиль-арда ан джанбейхи вас-ад бирухихи илейка ва ляггихи минка бурханан, Аллахумма афвака афвак».

Положение 616: Желательно, чтобы человек, укладывающий покойника в могилу, имел малое и большое омовения, без головного убора и босиком, и вышел из могилы со стороны, где расположены ноги трупа. Люди, не являющиеся покойному родственниками, тыльной стороной ладони должны сыпать землю в могилу и говорить: **«Инна лилляху ва инна илейхи раджиун».**

Если покойная - женщина, ее должен опускать в могилу махрам. Если не будет махрама, то это должны сделать близкие родственники.

Положение 617: Желательно сделать могилу прямоугольной формы, чтобы она возвышалась над землей на четыре пальца, обозначить чем-либо могилу, для того чтобы она не затерялась среди остальных, полить могилу водой. После поливки водой желательно, чтобы присутствующие положили на могилу ладони, раздвинув пальцы, и семь раз прочитали суру «Кадр», а также попросили Аллаха прощения грехов покойного. Затем желательно прочитать следующую молитву:

«Аллахумма джафиль-арда ан джанбейхи вас-ад илейка рухаху ва ляггихи минка ридванан ва аскин гябраху мин рахматика ма тугнихи бихи ан рахмати мян сивакя».

Положение 618: После того, как участники похорон разойдутся, желательно опекуну или же лицу, назначенному опекуном, заново повторить молитвы, прочитанные для покойника.

Положение 619: После похорон желательно принести близким покойника соболезнования. Но если спустя некоторое время своими соболезнованиями они напомнят им о пережитом горе, то лучше этого не делать. Так же желательно в течение трех дней отправлять родственникам покойного еду. Кушать при них или в их доме является нежелательным деянием.

Положение 620: Человеку желательно быть терпеливым при кончине родственников, в особенности своих детей, при воспоминании о них повторять «Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун», читать для покойного Коран, на могилах родителей просить у Аллаха свои желания и укрепить могилу, чтобы она не разрушилась в скором времени.

Положение 621: Согласно предосторожности, человеку не разрешается по поводу смерти кого-либо царапать себе лицо и тело, а также рвать на себе волосы, но бить себя по лицу и голове можно.

Положение 622: Согласно предосторожности, нельзя рвать на себе одежду по случаю смерти кого-либо, за исключением смерти брата и отца. Согласно желательной предосторожности, этого не следует делать даже при их кончине.

Положение 623: Если женщина на поминках по покойнику исцарапает себе лицо до крови или же вырвет волосы, то, согласно желательной предосторожности, следует освободить одного раба или же одеть или накормить 10 бедняков. Это же указание остается в силе, если мужчина на похоронах своей супруги или детей будет рвать на себе одежду.

Положение 624: Согласно желательной предосторожности, покойника не следует оплакивать слишком громко.

Намаз-вахшат

Положение 625: В первую ночь после похорон желательно выполнить намаз-вахшат в два rakata. Порядок его выполнения таков: в первом rakate после суры «Хамд» один раз читается «Айаталь-курси», во втором rakate после суры «Хамд» 10 раз читается сура «Гадр», а после приветствий намаза следует сказать:

«Аллахумма сялли аля Мухаммадин ва али Мухаммад, ваб-ас савабяха иля габри фулан».

Вместо слова «фулян» следует произнести имя покойника.

Положение 626: Намаз-вахшат можно выполнить в любое время первой ночи после похорон. Но будет лучше выполнить его в начале ночи после намаза иша.

Положение 627: Если покойника следует доставить в далекий город, или же его похороны будут отложены по какой-либо иной причине, то намаз-вахшат следует отложить до первой ночи похорон.

Вскрытие могилы

Положение 628: Вскрытие могилы мусульманина запрещено, даже если покойным является несовершеннолетний ребенок или сумасшедший. Но если труп сгнил и смешался с землей, то в этом нет ничего страшного.

Положение 629: Запрещается вскрывать могилы потомков непорочных имамов, шахидов и ученых даже по истечению многих лет и даже если их тела сгнили, а также любую могилу, если это будет считаться проявлением по отношению к нему неуважения.

Положение 630: В нескольких случаях вскрытие могилы дозвоительно:

1. Если покойный похоронен на незаконно присвоенной земле и ее владелец не согласен с тем, что там находится могила, и ее вскрытие не сопряжено с трудностями; в противном случае вскрытие могилы обязательно лишь для лица, незаконно присвоившего землю. Если вскрытие могилы приведет к нарушению более весомого запрета, то этого делать не следует, более того, это запрещено. Например, если это приведет к расчленению трупа, даже проявлению к нему неуважения, то, согласно обязательной предосторожности, не разрешается; с условием, что покойник сам незаконно присвоил эту землю.
2. Если саван или другой предмет, захороненный с трупом будет незаконно присвоенным и его владелец будет возражать, чтобы он находился в могиле. Так же, если вместе с телом будет захоронен какой-либо предмет, который должен перейти к наследникам и наследники не согласны, чтобы он оставался там. Но если покойник завещал, чтобы вместе с ним была захоронена какая-то молитва, экземпляр Корана или кольцо, и его завещание достоверно, то вскрывать могилу, чтобы достать эти предметы, запрещено. Отмеченные в предыдущем пункте исключения остаются в силе и тут.
3. Если выяснится, что покойник похоронен без большого омовения или савана, или же большое омовение недействительно или завертывание в саван осуществлено с нарушением требований шариата, или же покойник похоронен не лицом к кибле, с условием, что вскрытие могилы не будет способствовать проявлению неуважения.
4. Если понадобится извлечь тело для доказательства истины, которое будет считаться более важным, чем вскрытие могилы.

5. Если покойного похоронили в таком месте, которое будет считаться проявлением к нему неуважения. Например, на кладбище немусульман или свалке мусора.
6. Если требуется вскрыть могилу для более важного, с точки зрения шариата, деяния, например, для извлечения из утробы матери живого ребенка.
7. Если возникнут опасения, что тело будет извлечено наружу хищными животными или же врагом, или будет унесено наводнением.
8. Если покойник завещал перезахоронить его в каком-либо святом месте; в случае, если для доставки трупа в указанное место нет никаких препятствий, и покойник был похоронен в другом месте умышленно или же по забывчивости, и если не будет проявлено неуважение, то можно вскрыть могилу и доставить тело в святое место. Даже в таком случае вскрытие могилы и доставка трупа является обязательным.

Желательные большие омовения

Положение 631: В исламском шариате существует много желательных больших омовений. В качестве примера можно указать следующие:

1. Гусль-джума (большое омовение в пятницу); его следует совершать между утренним азаном до захода Солнца. Будет лучше совершить его ближе к полудню. Если оно не будет совершено до полудня, то будет лучше совершить его до заката без намерения восполнения или своевременно («ада»). Если большое омовение не будет совершено в пятницу, желательно совершить его восполнение в субботу до заката. Человек, знающий, что не найдет воду для совершения большого

омовения в пятницу, может совершить его вечером четверг или ночью с намерением «раджа». Во время гуся-джума желательно читать следующую молитву:

«Ашхаду алля иляха илляллах, вахдаху ла шарикя ляху ва анна Мухаммадан абдуху ва расулух, Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад, вадж-альни минат-таввабина вадж-альни миналь-мутатаххирин».

2-7. Большие омовения 1-ой, 17-й, 19-й, 21-й, 23-й и 24-й ночей месяца Рамазан.

8-9. Большое омовение праздников «Фитр» и «Курбан»; их следует совершать с утреннего азана до заката. Будет лучше совершить его до праздничного намаза.

10-11. 8 и 9-го месяца зиль-хиджа; будет лучше, если гуль 9-го дня будет совершен в полдень.

12. Гуль человека, дотронувшегося до трупа, которому совершено большое омовение.

13. Гуль «ихрам».

14. Гуль для вхождения в мечеть Мекки

15. Гуль для вхождения в Мекку.

16. Гуль для посещения Каабы.

17. Гуль для вхождения в Каабу.

18. Гуль «нахр» и «зибх».

19. Гуль для «халгя» (укорачивание волос).

20. Гуль для вхождения в харам Мадинейи-Мунаввар.

21. Гуль для вхождения в Мадинейи-Мунаввар.

22. Гуль для вхождения в мечеть Пророка (с).

23. Гуль для прощания с пречистой могилой Пророка (с).

24. Гуль для «мубахия» (проклятья) с врагом.

25. Гусль для новорожденного.

26. Гусль для истихары.

27. Гусль для «истисгы» (молитвы для ниспослания дождя).

Положение 632: В качестве желательных ученые отметили несколько гуслей, некоторые из которых приведены ниже:

1. Большие омовения всех нечетных ночей и последней декады месяца Рамазан, а также другой гусль конца 23-й ночи.
2. Гусль 24-го дня месяца зиль-хиджа.
3. Большие омовения праздника Новруз, 15-й ночи месяца шабан, 9-й и 7-й ночи месяца рабиаль-авваль, 25-го дня месяца зиль-гада.
4. Гусль женщины, которая душится не для супруга.
5. Гусль человека, заснувшего пьяным.
6. Гусль человека, наблюдавшего за повешением человека. Но если он увидит это случайно или же в виду безвыходного положения, или же если пойдет туда, например, для свидетельства, то желательность большого омовения отпадает.
7. Гусль для зийарата непорочных (а) на расстоянии или же вблизи.

Желательность этих гуслей не доказана, и человек, пожелавший совершить их, должен иметь намерение «раджа».

Положение 633. Если человек совершит гусль, желательность в шариате которого доказана, например, один из приведенных в положении 632, то он может совершить деяния, например, намаз, для которых обязательно совершение малого омовения. Однако большие омовения с намерением благодати («раджа») не могут заменить малое омовение.

Положение 634: Человек может совершить намерение нескольких желательных больших омовений и совершить одно большое омовение.

Однако если человеку желательно совершить гусль из-за какого-то действия, например, гусль человека, коснувшегося трупа, которому совершено большое омовение, то ограничиваться одним большим омовением для нескольких различных причин спорно.

Тайаммум

В 7-ми случаях вместо малого или большого омовения следует совершить тайаммум:

1-ый случай: Отсутствие воды.

Положение 635: Если человек будет находиться в благоустроенном месте (пригодным для жилья), то должен искать воду для малого или большого омовения до тех пор, пока не потеряет надежду найти ее. Это же указание остается в силе, если он будет проживать в пустыне как кочевник. Если человек будет пересекать пустыню, находясь в пути, то ему следует искать воду во время передвижения и вблизи мест, где он будет останавливаться. Согласно обязательной предосторожности, если он находится в местности, где много возвышенностей и оврагов, или же в лесистой местности, то он должен искать воду во всех четырех направлениях на расстоянии полета стрелы, выпущенной из лука. Если же он находится в равнинной местности, то должен вести поиски на расстоянии двух выпущенных стрел.

Положение 636: Если в некоторых из четырех направлений местность равнинная, а в некоторых нет, то поиск воды в равнинной местности следует вести на расстоянии полета двух выпущенных из лука стрел, а в местности, где много возвышенностей и оврагов - на расстоянии полета одной стрелы.

Положение 637: Не стоит искать там, где точно нет воды.

Положение 638: Если для выполнения намаза есть достаточно времени, и человек, ведущий поиски, уверен, что сможет найти воду отделившись на расстояние большее, чем полагается, то следует пойти туда за водой. Но если это место далеко настолько, что люди могут сказать «нет воды», и человек лишь предполагает, что там есть вода, то идти туда не следует.

Положение 639: Человеку необязательно лично отправляться на поиски воды. Он может положиться на слова доверенного лица, искавшего воду.

Положение 640: Если человек будет предполагать, что в багаже, или месте, где он остановился, или же у попутчиков есть вода, то должен продолжать поиски, пока не будет уверен, что ее нет, или же он не потеряет надежду найти ее. Однако, если раньше в подобных ситуациях воды не было, и предположение о том, что вода будет найдена появится позже, то проведение поисков не требуется.

Положение 641: Если человек провел поиски воды до наступления времени намаза, и они были безрезультатны, и он, оставшись в том месте до наступления времени намаза, предполагает, что сможет найти воду, то, согласно желательной предосторожности, ему следует вторично поискать воду.

Положение 642: Если после наступления времени намаза человек проведет поиски воды, и они окажутся безрезультативными, и он, оставшись в том месте до наступления времени следующего намаза, будет предполагать, что сможет найти воду, то, согласно желательной предосторожности, ему следует вторично отправиться на поиски воды.

Положение 643: Если времени для выполнения намаза останется слишком мало, или человек будет остерегаться воров или диких животных, а также, если обычно люди с такими данными, как у него, не могут стерпеть трудности, сопряженные с поисками воды, то ему не следует проводить поиски.

Положение 644: Если человек мог бы найти воду в случае поисков, однако не сделал этого до тех пор, пока времени для выполнения намаза осталось очень мало, то он согрешил. Однако намаз, совершенный в таком случае с тайаммумом, верен.

Положение 645: Человек, который не пойдет на поиски воды, решив, что не найдет воду, и выполнит намаз с тайаммумом, а после намаза поймет, что нашел бы воду в случае поисков, согласно предосторожности, должен совершить малое омовение и выполнить этот намаз заново.

Положение 646: Если после проведения поисков человек не сможет найти воду и, потеряв надежду, выполнит намаз с тайаммумом, а после завершения намаза узнает, что в этом месте есть вода, то его намаз верен.

Положение 647: Если человек не проведет поиски, будучи уверенным, что до истечения времени намаза осталось мало времени, и выполнит намаз с тайаммумом, а после намаза поймет, что до истечения времени намаза осталось время для поисков воды, то, согласно обязательной предосторожности, он должен выполнить намаз заново.

Положение 648: Если у человека будет малое омовение, и он будет знать, что в случае его нарушения он уже не сможет найти воду или же не сможет заново совершить малое омовение, то, если он сможет не нарушить малое омовение, согласно обязательной предосторожности, не должен допустить нарушения малого омовения, будь это до наступления времени намаза или же после наступления. Но если человек будет знать, что не сможет совершить большое омовение, то все равно может вступить в интимную близость с женой.

Положение 649: Если у человека в наличии имеется вода, количество которой достаточно лишь для совершения малого или большого омовения, и он знает, что если вылить ее, то не найдется другой воды, то в случае наступления времени намаза, запрещается выливать эту воду. Согласно

обязательной предосторожности, не следует выливать ее и до наступления времени намаза.

Положение 650: Если человек, знающий, что не сможет найти воду, нарушит малое омовение, или же прольет имеющуюся воду, то совершенный им с тайаммумом намаз верен, несмотря на то, что он допустил оплошность. Однако, согласно желательной предосторожности, он должен восполнить этот намаз.

Второй случай: невозможность достать воду.

Положение 651: Если человек не сможет достать воду из-за старости, неумения, страха перед ворами или дикими животными, или же из-за отсутствия каких-либо средств, чтобы достать ее из колодца, то он должен совершить тайаммум.

Положение 652: Если для извлечения воды из колодца нужны ведро, веревка или же какие-либо приспособления, и придется купить их, то нужно приобрести их, даже если придется заплатить в несколько раз больше их обычной стоимости. Это же указание остается в силе, если воду будут продавать в несколько раз дороже ее истинной стоимости. Но если для приобретения человек вынужден будет заплатить сумму, которая нанесет человеку материальный ущерб, то в таком случае ему не обязательно добывать воду.

Положение 653: Если для того, чтобы достать воду, не будет иного пути, кроме как взять в долг, то человек должен взять деньги взаймы. Но человеку, знающему или предполагающему, что не сможет вернуть долг, не обязательно брать взаймы.

Положение 654: Если рытье колодца не будет чревато серьезными трудностями, то для того, чтобы достать воду, человек должен вырыть колодец.

Положение 655: Если кто-то безвозмездно предоставит человеку воду, то он должен принять ее.

Третий случай: Опасаться использовать воду.

Положение 656: Если использование воды может привести к смерти человека, или появлению у него какой-то болезни или проблемы, или большей продолжительности заболевания, его усилению или затруднит лечение, то ему следует совершить тайаммум. Но если человек сможет устранить вред, например, согрев воду, то он должен сделать это и совершить малое омовение или же большое омовение, когда в этом есть надобность.

Положение 657: Не нужно полной уверенности в том, что вода вредна для человека. Если он предположит, что вода нанесет ему вред, и это его предположение, по мнению людей, будет считаться обоснованным, то человек должен совершить тайаммум.

Положение 658: Если человек, будучи убежденным или же предположив, что вода нанесет ему вред, совершит тайаммум, но до начала намаза поймет, что вода не вредна для него, то его тайаммум недействителен. Если он поймет это после намаза, то должен выполнить намаз заново с малым или большим омовением. Исключением является случай, когда в состоянии убежденности или же предположения о вреде воды, совершение малого или большого омовения будет способствовать душевной обеспокоенности, которую трудно перенести.

Положение 659: Если человек совершит большое или малое омовение, будучи уверенным, что вода не вредна для него, но после этого поймет,

что вода вредна для него, то его малое или большое омовение недействительно.

Четвертый случай: Тяготы и страдания.

Положение 660: Если добыча воды или же ее использование будет причиной тягот и страданий, которые невозможно перенести, то человек может совершить тайаммум. Но если вытерпев, он совершит малое или большое омовение, то его омовение верно.

Пятый случай: Потребность в воде для утоления жажды.

Положение 661: Если существует потребность в воде для утоления жажды, то человек должен совершить тайаммум. Учитывая этот фактор, тайаммум разрешен в двух случаях:

1. Если человек использует воду для совершения малого или большого омовения, и это станет причиной его смерти или болезни от жажды, или же приведет к трудностям, перенести которые очень трудно.
2. Если он будет опасаться за людей, связанных с ним, даже если они не будут неприкосновенны. То есть, если их жизни будут важны в необходимой степени, будь это в виду близких отношений с ними, или материальных издержек в случае их смерти, или же защиты их прав как членов семьи и родственников.

Кроме этих двух случаев причиной дозволенности тайаммума может послужить жажда. Но это основано не на жажде человека, а на

важности сохранения его жизни или же возможных тяжелых трудностей из-за слабости.

Положение 662: Если наряду с чистой водой для малого и большого омовений человек будет иметь в распоряжении и оскверненную воду, достаточной для утоления жажды, то должен сохранить чистую воду для питья, а намаз выполнить с тайаммумом. Но если находящимся с ним людям нужна вода, то они могут совершить малое или большое омовение чистой водой, если даже будут вынуждены при этом пить оскверненную воду. Если даже они не будут осведомлены об осквернении воды или же не будут брезгать пить оскверненную воду, то он должен использовать чистую воду для малого или большого омовения. Также, если человек пожелает напоить оскверненной водой животное или же несовершеннолетнего ребенка, то должен сделать это, и совершить малое или большое омовение чистой водой.

Шестой случай: Если малое или большое омовение будет противоречить более важной или же равной им по важности обязанности.

Положение 663: Если в распоряжении у человека, тело или одежда которого осквернена, окажется небольшой объем воды, и в случае совершения им малого или большого омовения у него не останется воды для очищения тела или одежды, то он должен промыть этой водой тело или одежду, а намаз выполнить с тайаммумом. Но если нет ничего, чем можно совершить тайаммум, то он должен использовать воду для малого или большого омовения, а намаз выполнить с оскверненным телом или одеждой.

Положение 664: Если в наличии нет воды или посуды, кроме тех, использование которых запрещено; например, если вода и посуда

незаконно присвоены, то вместо большого и малого омовений человек должен совершить тайаммум.

Седьмой случай: Нехватка времени.

Положение 665: Если времени останется настолько мало, что при совершении малого или большого омовения намаз полностью или часть намаза будет совершена уже по истечении времени его выполнения, то человек должен совершить тайаммум.

Положение 666: Если человек умышленно задержит намаз настолько, что не останется времени для совершения малого или большого омовения, то человек согрешил. Но намаз, выполненный с тайаммумом, верен; однако восполнение этого намаза является желательной предосторожностью.

Положение 667: Человек, который сомневается, успеет ли он выполнить намаз в случае совершения малого или большого омовения, должен совершить тайаммум.

Положение 668: Если человек, совершивший тайаммум из-за нехватки времени, не совершит после намаза малое омовение до тех пор, пока для этого у него в распоряжении была вода, и его обязанностью является тайаммум, то для последующих намазов ему следует заново совершить тайаммум, даже если его предыдущий тайаммум не был нарушен.

Положение 669: Если человек, в распоряжении которого была вода, но из-за нехватки времени он начал выполнять намаз с тайаммумом, а в это время он лишился воды, и его обязанностью является тайаммум, то для последующих намазов ему не следует совершать тайаммум заново, хотя будет лучше сделать это.

Положение 670: Если у человека в распоряжении столько времени, чтобы совершить малое или большое омовение, и выполнить намаз без

таких желательных деяний, как икама и гунут, то он должен совершить большое или малое омовение и выполнить намаз без желательных деяний. Если в его распоряжении будет настолько мало времени, что он не успеет прочитать «суру» (любую), то он должен совершить малое или большое омовение и выполнить намаз без «суры».

Чем можно совершать тайаммум

Положение 671: «Таяммум» разрешается совершать землей, камнем, песком, щебенью и комьями земли. Однако, согласно желательной предосторожности, если в распоряжении имеется земля, то совершать тайаммум чем-то другим не разрешается. Но если нет земли, то можно совершать тайаммум очень мелким песком, который можно назвать землей, если невозможно и это - комьями земли, если нет и этого – щебенью, а если невозможно и это – камнем.

Положение 672: Разрешается совершать тайаммум мелом и известняком. Также можно совершать тайаммум пылью, собравшуюся на коврах, одежде и подобных предметах, если, по мнению людей, ее можно назвать мягкой землей. Однако, согласно желательной предосторожности, в случае наличия выбора ею не следует совершать тайаммум. Также, при наличии выбора, согласно желательной предосторожности, не следует совершать тайаммум обожженным известняком, мелом, кирпичом, а также драгоценным камнем, вроде агата.

Положение 673: Если невозможно будет найти землю, щебень, комья земли или камень, то следует совершить тайаммум глиной. Если

невозможно будет найти и глину, то можно совершить тайаммум пылью, собравшуюся на складках или поверхностях ковров, одежды и подобных предметов, если даже ее количество, по мнению людей, нельзя будет назвать землей. Если не найдется и этого, то, согласно желательной предосторожности, человек должен выполнить намаз без тайаммума. Однако затем следует обязательно восполнить этот намаз.

Положение 674: Если возможно добыть землю встряхиванием ковров или подобными действиями, то совершение тайаммума пыльным предметом неверно. Если есть возможность добыть землю путем высушивания глины, то совершение тайаммума глиной недействительно.

Положение 675: Человек, у которого нет воды, но в распоряжении которого имеется снег или лед, должен, если это возможно, растопить их и получить воду, а затем совершить ею малое или большое омовение. Если это будет невозможно, и у него нет в наличии предмета, которым можно совершить тайаммум, то он должен восполнить намаз после истечения времени. Но будет лучше, если человек намочит снегом или льдом участки тела, омываемые при малом или большом омовении, а при совершении малого омовения – протрет голову и ноги. Если невозможно сделать и это, то он должен совершить тайаммум снегом или льдом, и выполнить намаз вовремя. Но в обоих случаях необходимо восполнить намаз.

Положение 676: Если к земле или щебню примешано что-то, которым нельзя совершать тайаммум, то совершение тайаммума такой землей и щебенью запрещено. Но если это будет содержаться в земле или щебне в очень малом количестве, то совершать тайаммум этой землей или щебенью разрешено.

Положение 677: Если нет ничего, чем можно совершить тайаммум, то, если возможно, его следует купить или достать подобным образом.

Положение 678: Разрешено совершать тайаммум глиняной стеной. Согласно желательной предосторожности, не следует совершать тайаммум влажным местом или землей, если есть сухое место и земля.

Положение 679: Предмет, которым совершается тайаммум, должен быть чистым, с точки зрения шариа. Согласно обязательной предосторожности, он должен быть чистым, по мнению людей, то есть не должен быть смешан с чем-либо омерзительным и вызывающим отвращение. Если человек не найдет что-либо чистое, чем можно совершить тайаммум, то намаз для него необязателен. Однако затем он должен восполнить его. Будет лучше, если человек выполнит намаз и сделает это вовремя. Но если очередь дойдет до пыльных ковров и подобных предметов, которые осквернены, то, согласно обязательной предосторожности, он должен совершить тайаммум с их помощью, выполнить намаз, а впоследствии восполнить намаз.

Положение 680: Если совершить тайаммум каким-то предметом, будучи уверенным, что им можно совершить тайаммум, но затем человек поймет, что тайаммум таким предметом недействителен, то он должен обновить те намазы, которые совершил с этим тайаммумом.

Положение 681: Предмет, которым совершится тайаммум, не должен быть незаконно присвоенным. Значит, если человек совершит тайаммум незаконно присвоенной землей, то тайаммум недействителен.

Положение 682: Тайаммум, совершенный в незаконно присвоенном пространстве, действителен. Значит, если человек коснется ладонями своей земли, а затем, войдя во владения другого человека, протрет ладонями лоб, то, несмотря на то, что человек согрешил, его тайаммум верен.

Положение 683: Если человек совершит тайаммум незаконно присвоенным предметом, забыв об этом или же не зная, то тайаммум верен. Но если предмет будет незаконно присвоен им самим, и человек совершит им тайаммум, забыв о его незаконном присвоении, то верность тайаммума спорна.

Положение 684: Если человек будет арестован и заточен в месте, где и вода, и земля являются незаконно присвоенными, то он должен выполнять намаз с тайаммумом.

Положение 685: Согласно обязательной предосторожности, на предмете, которым совершается тайаммум, должно быть столько пыли, чтобы она осталась на ладонях, и после прикосновения к предмету, он не должен хлопнуть руками настолько сильно, чтобы вся пыль посыпалась с руки.

Положение 686: Нежелательно совершать тайаммум землей в ямах, на дорогах, засоленных местах, не покрывшихся солью. Если поверхность покрыта солью, то тайаммум на нее недействителен.

Порядок совершения тайаммума вместо малого и большого омовений

Положение 689: При тайаммуме, совершаемом вместо малого или большого омовения, важны три момента:

1. Прикоснуться двумя ладонями или положить их на предмет, на который разрешено совершение тайаммума; согласно обязательной предосторожности, это следует выполнить одновременным прикосновением обеими ладонями.
2. Протереть обеими ладонями участок, начиная с места, где растут волосы на лбу до бровей и переносицы; также, согласно обязательной предосторожности, следует протереть обе

половинки лба и, согласно желательной предосторожности, протереть ладонями брови.

3. Ладонью левой руки провести по внешней части кисти правой руки, а затем ладонью правой руки провести по внешней части кисти левой руки; согласно обязательной предосторожности, следует соблюдать очередность правой и левой руки. Как было сказано в разделе о малом омовении, тайаммум следует совершить с целью намерения «гурбата».

Положение 690: Согласно желательной предосторожности, тайаммум следует выполнять в следующей последовательности, будь он как вместо малого, так и вместо большого омовения: коснувшись один раз ладонями земли, протереть лоб и внешнюю сторону кистей. После этого следует вновь коснуться земли ладонями и протереть внешнюю сторону кистей.

Положения о тайаммуме

Положение 691: Если даже незначительный участок на лбу или руках не будет протерт, будь это умышленно, по незнанию или же по забывчивости, то тайаммум недействителен. Но и быть особенно щепетильным в этом вопросе не следует. Достаточно, если можно будет сказать: «Лоб и поверхности рук полностью протерты».

Положение 692: Если человек не будет уверен, что полностью протер внешнюю сторону кистей, то для того, чтобы удостовериться в этом, следует протереть и небольшой участок на запястьях. Однако протирать промежности между пальцами не следует.

Положение 693: Согласно предосторожности, лоб и внешнюю сторону кистей следует протирать сверху вниз и следует соблюдать последовательность тайаммума. Если между действиями тайаммума

возникнет такая пауза, что нельзя будет сказать «человек совершает тайаммум», то тайаммум недействителен.

Положение 694: При совершении намерения не следует уточнять, выполняется ли тайаммум вместо малого или большого омовения. Но когда нужно совершение двух тайаммумов, то уточнение требуется. Если человек обязан совершить один тайаммум, и он сделает это с целью исполнения своих обязанностей, то, если даже при определении (уточнении) тайаммума он ошибется, его тайаммум верен.

Положение 695: При совершении тайаммума не требуется чистота лба, ладоней и внешней стороны кистей, но лучше, если они будут чистыми.

Положение 696: При обтирании руки человек должен снять с пальца кольца. Если на лбу, ладонях и внешней стороне ладоней будут препятствия, например, прилипнет что-либо, их следует устранить.

Положение 697: Если на лбу и внешней стороне кистей будут раны и человек не сможет снять с них повязки, то он должен провести по ним ладонями. Также, если раны находятся на ладонях, и человек не может снять с них повязки, то он должен прикоснуться ладонями к предмету, на которые разрешен тайаммум, а затем протереть им лоб и внешние стороны кистей. Но если на какой-то части ладони не будет повязки, то достаточно прикоснуться этой частью до земли и совершить протирание.

Положение 698: Если на лбу и внешней стороне кистей волосы будут расти в обычном порядке, то в этом нет ничего страшного. Но если волосы на голове будут спадать на лоб, то их следует убрать в сторону.

Положение 699: Если человек предположит, что на лбу, ладонях и внешней стороне кистей находится какое-то препятствие, и, по мнению людей, это предположение будет основательным, то он должен выяснить это, пока не возникнет уверенность, что препятствия уже нет.

Положение 700: Если обязанностью человека является совершение тайаммума, но он не может сделать это самостоятельно, то он должен попросить помощи у кого-то. В таком случае помощник должен коснуться его ладонями предмета, на который можно совершать тайаммум, и положить на лоб и руки, чтобы он сам мог по мере возможностей протереть лоб и внешнюю сторону кистей. Если же это сделать невозможно, то помощник должен совершить человеку тайаммум его руками. Если и это невозможно, то помощник должен коснуться ладонями предмета, на который можно совершать тайаммум, и протереть человеку лоб и внешнюю сторону кистей. В этих двух случаях, согласно обязательной предосторожности, оба должны совершить намерение тайаммума. Но в первом случае достаточно, если попросивший помощи человек совершить намерение сам.

Положение 701: Если в процессе совершения тайаммума человек засомневается, совершил ли часть тайаммума или нет, то он не должен обращать внимания на свое сомнение в случае, если эта часть уже сделана. В противном случае должен выполнить эту часть.

Положение 702: Если человек засомневается в верности тайаммума после того, как протер левую руку, то его тайаммум действителен. Но если сомнения возникнут относительно левой руки, то ее следует протереть. Если, по мнению людей, он уже завершил тайаммум, например, начал совершать какое-то деяние, условием которого является чистота (тахарат), или же нарушится последовательность, то протирать ее не следует.

Положение 703: Если человек, обязанностью которого является тайаммум, будет знать, что уважительная причина будет сохранена до истечения времени или же не будет уверен, что она устранится, то он может выполнить намаз с тайаммумом, когда времени остается

достаточно. Но если он будет знать, что до истечения времени уважительная причина будет устранена, то должен подождать и выполнить намаз с малым или большим омовением. Даже если он не потерял надежду, что до истечения времени уважительная причина не будет устранена, то не может выполнить намаз с тайаммумом до тех пор, пока надежды больше не будет. Однако если человек будет предполагать, что если в случае невыполнения намаза с тайаммумом в ближайшее время, не сможет выполнить его до истечения времени даже с тайаммумом, то он может выполнить намаз с тайаммумом в начале времени выполнения намаза.

Положение 704: Если человек, не имеющий возможность совершить малое или большое омовение, потеряет надежду на устранение уважительной причины, то он может совершать восполнение намазов с тайаммумом. Но когда уважительная причина будет устранена, то, согласно обязательной предосторожности, он должен заново выполнить эти намазы с малым омовением или тайаммумом. Если человек не потерял надежду на устранение уважительной причины, то, согласно обязательной предосторожности, он не может выполнять восполнение намазов с тайаммумом.

Положение 705: Человек, не имеющий возможности совершить малое или большое омовение, может совершить с тайаммумом желательные намазы, которые должны выполняться в определенный промежуток времени. Но если не потерял надежду, что уважительная причина будет устранена до истечения времени их выполнения, то, согласно обязательной предосторожности, он не должен выполнять намаз в начале времени. Но намазы, которые не имеют определенного времени выполнения, можно выполнять с тайаммумом.

Положение 706: Если человек, совершивший, согласно предосторожности, гусль «джабира» и тайаммум, после них выполнит намаз, и после намаза его малое омовение нарушится, например, он помочится, то для последующих намазов он должен совершить малое омовение. Если нарушение малого омовения произойдет до намаза, то и для этого намаза следует совершить малое омовение.

Положение 707: Если человек совершит тайаммум из-за отсутствия воды или же по другой уважительной причине, то его тайаммум аннулируется после устранения уважительной причины.

Положение 708: Деяния, нарушающие малое омовение, нарушают также и тайаммум, совершенный вместо малого омовения. Деяния, аннулирующие большое омовение, аннулируют также и тайаммум, совершенный вместо него.

Положение 709: Если человеку, не имеющему возможность совершить гусль, следует совершить несколько больших омовений, то он может вместо всех них совершить один тайаммум. Согласно желательной предосторожности, вместо каждого большого омовения следует совершить один тайаммум.

Положение 710: Если человек, не имеющий возможность совершить гусль, пожелает совершить обязательное деяние, то вместо большого омовения он должен совершить тайаммум. Также, если человек, не имеющий возможности совершить малое омовение, пожелает совершить обязательное деяние, требующего малого омовения, то вместо него он должен совершить тайаммум.

Положение 711: Если человек совершит тайаммум вместо гусля «джанабат», то для выполнения намаза не следует совершать малое омовение. Это же указание остается в силе, если совершить тайаммум вместо остальных больших омовений, несмотря на то, что, согласно

желательной предосторожности, он должен совершить и малое омовение. Если человек не имеет возможности совершить малое омовение, то вместо него должен совершить еще один тайаммум.

Положение 712: Если человек совершит тайаммум вместо большого омовения, а затем его малое омовение будет нарушено, и не сможет совершить гусль для последующих намазов, то должен совершить малое омовение, и, согласно желательной предосторожности, должен совершить и тайаммум. Если он не имеет возможности совершить малое омовение, то вместо него должен совершить тайаммум.

Положение 713: Если человек, обязанностью которого является тайаммум, совершит его, то он может затем совершать деяния, требующие малого или большого омовения до тех пор, пока тайаммум не нарушится, или же не будет устранена уважительная причина. Но если уважительной причиной будет нехватка времени, или же человек совершил тайаммум для намаза по покойнику или же для сна, хотя в наличии имелась вода, то он может совершать лишь те деяния, для которых совершил тайаммум.

Положение 714: Будет лучше, если в нескольких случаях человек заново выполнит намазы, совершенные с тайаммумом:

1. Если он выполнил намаз с тайаммумом после умышленного нарушения большого омовения путем выделения спермы, в случае, когда остерегался использовать воду.
2. Если выполнил намаз с тайаммумом после умышленного нарушения большого омовения путем выделения спермы, при этом зная или предполагая, что не найдет воду.
3. Если сознательно не пойдет на поиски воды до истечения времени выполнения намаза и выполнит намаз с тайаммумом, а затем поймет, что проведя поиски, мог бы найти воду.

4. Если сознательно отложил намаз, а затем, ближе к концу времени выполнения намаза, выполнил намаз с тайаммумом.
5. Если зная или предполагая, что не сможет найти воду, разлил имеющуюся воду и выполнил намаз с тайаммумом.

Положения о намазе

Намаз является одним из самых важных деяний в религии; если он будет принят Аллахом, то и все иные деяния человека будут приняты. Если же намаз не будет принят, то и остальные деяния человека не будут приняты. Как на теле у человека, пять раз в день купающегося в реке не останется грязи, так и пятикратный ежедневный намаз очищает человека от грехов. Желательно, чтобы намаз выполнялся в начале времени его выполнения. Тот, кто считает намаз неважным и относится к нему несерьезно, подобен тому, кто не выполняет намаз. Пророк (с) велел: «Достоин мук в последующей жизни тот, кто не придает значения намазу и считает его неважным». Однажды в мечеть, где находился Пророк (с) вошел мужчина и стал выполнять намаз, при этом не очень четко совершая поясные и земные поклоны. Его Светлость (с) молвил: «Если этот мужчина покинет мир с этим намазом, то он умрет как человек, не следующий моей религии».

Значит, человек должен выполнять намаз очень внимательно, степенно, скромно и богобоязненно. Если человек будет придавать этому должное внимание, то он забудется при выполнении намаза. Так, когда вытащили стрелу из ноги имама Али (а) во время намаза, его светлость (а) не почувствовал этого. Также выполняющий намаз человек должен покаяться и просить прощения у Аллаха, воздерживаться от таких грехов, как зависть, спесивость, злословие, недозволенный заработок, употребление вина, уклонение от выплаты хумса и закята, которые

препятствуют принятию намаза, и вообще от всех иных грехов, а также отказаться от действий, которые приводят к уменьшению благодати намаза. Например, не следует выполнять намаз в сонном состоянии или же когда чувствуется острая нужда в мочеиспускании, не следует смотреть вверх в процессе намаза, а наоборот, совершать деяния, увеличивающие благость намаза. Например, надеть на палец кольцо с агатом, чистую одежду, причесаться, почистить зубы и надушиться.

Обязательные намазы

Существуют 6 видов обязательных намазов:

1. Ежедневные намазы.
2. Намаз-аят.
3. Намаз по покойнику.
4. Намаз, выполняемый после тавафа Каабы.
5. Согласно предосторожности, невыполненные намазы отца, которые должен выполнять старший сын.
6. Намазы, которые стали обязательными в виду клятвы, обета, милостыни; и пятничная молитва.

Ежедневные обязательные намазы

Существуют пять обязательных ежедневных намазов. Намазы зухр и аср состоят из 4-х ракатов, намаз магриб из трех, намаз ишаа из 4-х, а намаз субх из 2-х ракатов.

Положение 715: Намазы в 4 раката во время путешествий выполняются в 2 раката в порядке, который будет указан позже.

Время выполнения намазов зухр и аср

Положение 716: Время выполнения намазов зухр и аср – от «заваля» (шариатский полдень)¹ до заката. Но если намаз аср будет умышленно выполнен до намаза зухр, то он недействителен. Однако если до истечения времени выполнения намаза остался промежуток времени, в течение которого можно успеть выполнить лишь один намаз, то время выполнения намаза зухр уже минуло, и человек обязан выполнить намаз аср. Если кто-то до этого времени по ошибке выполнит полностью намаз аср до намаза зухр, то его намаз верен, и он должен выполнить намаз зухр. Однако, согласно желательной предосторожности, второй намаз в 4 rakata он должен выполнить с намерением «ма физ-зимма» (оставшийся за ним).

Положение 717: Если до выполнения намаза зухр человек начнет по ошибке намаз аср, и в процессе намаза поймет свою ошибку, то должен сменить намерение на намаз зухр. То есть он должен выполнить намерение в виде «выполненный доселе, выполняемый сейчас и выполняемый после является намазом зухр», а после завершения намаза выполнить намаз аср.

Пятничный намаз и указания для него

Положение 718: Пятничный намаз выполняется так же, как и утренний намаз, в 2 rakata, с той разницей, что перед намазом следует произнести две проповеди. Пятничный намаз является «ваджиби-тахйири», то есть, в случае наличия условий в пятницу, человек волен

¹Шариатский полдень – это половина дня. Например, если день длится 12 часов, то спустя 6 часов после восхода, наступает шариатский полдень. Если день длится 13 часов, шариатский полдень наступает через 6 часов 30 минут. Значит, шариатский полдень, наступающий по истечении половины промежутка времени между восходом и закатом, в течение года иногда наступает за несколько минут до 12-ти часов, а иногда - спустя несколько минут после 12-ти.

выбирать, какой намаз выполнить: пятничный или же зухр. Если человек выполнит пятничный намаз, то он заменит намаз зухр.

Существует несколько условий обязательности пятничного намаза:

1. Наступление времени; нахождение Солнца в зените, то есть полдень, время его выполнения – начало наступления полудня, по мнению людей. Если пятничная молитва будет задержана сверх этого времени, то время его выполнения подошло к концу, и следует выполнить намаз зухр.
2. Общее количество участников вместе с имамом должно быть не менее пяти человек. Значит, если 5 мусульман не соберутся вместе, то пятничный намаз необязателен.
3. Наличие имама, отвечающего требованиям, предъявляемым к имаму; в разделе коллективных молитв будет отмечено, что имам-джамаат должен быть справедливым, а также обладать иными качествами, без этого пятничный намаз не будет обязательным.

Существуют несколько условий верности пятничного намаза:

1. Он должен выполняться коллективно; поэтому выполнять его в одиночку нельзя. Если «мамун» (человек, следующий за имамом) подоспеет ко второму ракату пятничной молитвы до выполнения поясного поклона и последует за имамом, а другой ракат выполнит индивидуально, то его пятничный намаз верен. Но если человек присоединится к имаму в поясном поклоне второго раката, то, согласно обязательной предосторожности, он не может довольствоваться этим намазом и должен выполнить намаз зухр.
2. Перед намазом следует прочитать две проповеди; в первой проповеди следует восхвалить Аллаха, призывать к

богобоязненности и воздержанию от грехов, прочитать короткую суру Корана, а во второй проповеди также вознести хвалу Аллаху, посылать салават Его Светлости Мухаммаду (с) и имамам мусульман (12-ти имамам). Согласно желательной предосторожности, имам-джума также должен попросить у Аллаха прощения грехов верующих мужчин и женщин. Проповеди следует прочитать до намаза. Нельзя начинать намаз до проповедей. Чтение проповеди до наступления шариатского полдня спорно.

Во время чтения проповедей имам должен стоять на ногах. Нельзя читать проповедь сидя. Кроме того, между двумя проповедями он должен присесть ненадолго. Проповедь должен читать сам имам-джамаат. Восхваление Аллаха и салаваты Пророку (с) и имамам мусульман, согласно предосторожности, следует произносить на арабском языке. Однако произносить остальное на арабском языке не обязательно. Если большинство участников пятничного намаза не владеют арабским языком, то, согласно обязательной предосторожности, призывать участников намаза к богобоязненности следует призывать на их родном языке.

3. Расстояние между двумя местами проведения пятничной молитвы должно быть не меньше одного фарсаха (фарсах равен 5,5 км). Согласно этому, если расстояние между местами выполнения двух пятничных намазов будет менее одного фарсаха, и они начнутся одновременно, то оба этих намаза недействительны. Но если один намаз начнется раньше, и раньше будет произнесен «такбиратуль-эхрам», то первый намаз действителен, а второй – нет. Однако если после пятничного

намаза станет известно, что на расстоянии менее одного фарсаха параллельно с ним или же ранее был выполнен другой пятничный намаз, то выполнять намаз зухр необязательно. Выполнение пятничного намаза в пределах указанного расстояния создает помехи для иного пятничного намаза только в случае, если он был выполнен верно и отвечает всем требуемым условиям. В противном случае он не создает помех.

Положение 719: Если будет организован пятничный намаз, выполняемый самим непорочным Имамом (а) или же его специальным представителем, то участие в нем обязательно. В противном случае участие необязательно.

И в первом случае участие для нескольких групп необязательно:

1. Женщины.
2. Рабы.
3. Путешественник; даже если будет обязан выполнять намазы полностью, как гость, имеющий цель остановиться в определенном месте на 10 дней.
4. Больные, слепые и старики.
5. Те, кто находятся от места выполнения пятничного намаза на расстоянии более двух фарсахов.
6. Те, кому мешают ураганный ветер и подобные препятствия.

Положение 720: Если человек, обязанный выполнить пятничный намаз, выполнит вместо него намаз зухр, то его намаз действителен.

Несколько указаний относительно пятничного намаза

1. На основании вышесказанного, в период сокрытия Имама (а) пятничная молитва не является строго обязательной («ваджиб-тайини»); и в начале времени можно выполнять намаз зухр.

2. Нежелательно разговаривать во время чтения имамом проповеди, и если есть какая-то помеха для прослушивания проповеди, то, согласно предосторожности, это не разрешается.
3. Прослушивание обеих проповедей основано на обязательной предосторожности. Однако тем, кто не понимает смысл проповеди, слушать необязательно.
4. Во время чтения проповеди имамом быть готовым необязательно.

Время выполнения намазов магриб и ишаа

Положение 721: Если человек засомневается, был ли закат или нет, и предположит, что Солнце скрылось за горами, зданиями и деревьями, то выполнять намаз магриб нельзя до тех пор, пока красная полоса, появляющаяся на востоке после заката, не минует поверх его головы на запад. Если даже человек не будет сомневаться, то, согласно обязательной предосторожности, он должен подождать до указанного времени.

Положение 722: Время выполнения намазов магриб и ишаа для человека, имеющего выбор, заканчивается в полночь. А для человека, имеющего уважительную причину, например, если намазы не были выполнены по таким причинам как забывчивость, сон, месячные и т.п., то время выполнения намазов магриб и ишаа продолжается до утреннего азана. Но в обоих случаях, если человек достаточно проинформирован, эти намазы следует выполнять последовательно. То есть, если намаз ишаа будет умышленно выполнен до намаза магриб, то он недействителен; исключение составляет лишь случай, если времени

до полуночи осталось столько, что можно успеть выполнить лишь намаз ишаа, в таком случае следует выполнить намаз ишаа до намаза магриб.

Положение 723: Если человек ошибочно выполнит намаз ишаа до намаза магриб, и после завершения намаза поймет свою ошибку, то его намаз верен. Намаз магриб ему следует выполнить за ним.

Положение 724: Если человек ошибившись, начнет выполнять намаз ишаа до намаза магриб, и поймет свою ошибку в процессе намаза, то, если он еще не выполнил поясной поклон 4-го раката, должен поменять намерение намаза на магриб и завершить намаз, а затем выполнить намаз ишаа. Если же он уже выполнил поясной поклон четвертого раката, то может завершить намаз ишаа, а затем выполнить намаз магриб.

Положение 725: Для человека, имеющего выбор, крайний срок выполнения намаза ишаа – полночь. Ночь длится с момента заката до наступления утра.

Положение 726: Если человек умышленно не выполнил намазы магриб и ишаа до наступления полуночи, то, согласно обязательной предосторожности, он должен выполнить их до утреннего азана без намерения своевременного («ада») или восполнения.

Время выполнения утреннего намаза

Положение 727: Ближе к наступлению времени утреннего намаза с востока начинает появляться и двигаться вверх светлое пятно, называемое «первый фаджр». Когда это пятно рассеивается, начинается «второй фаджр», и наступает время выполнения намаза субх. Время выполнения намаза субх – до восхода Солнца.

Положения о времени выполнения намазов

Положение 728: Человек может начать выполнять намаз лишь удостоверившись, что наступило время его выполнения или же если об этом сообщат двое справедливых мужчин. Достаточно, если эта уверенность появится в случае произношения азана человеком, четко соблюдающим время намаза, или же со слов человека, осведомленного о времени.

Положение 729: Если человек по какой-либо причине, например, из-за потери зрения или же нахождения в тюрьме, не сможет достичь убежденности о наступлении или не наступлении времени выполнения намаза в начале времени, то он должен отложить намаз до достижения убежденности о времени наступления намаза. Также, согласно обязательной предосторожности, это указание остается в силе, если будут помехи, например, облако, пыль и т.п., для достижения убежденности в наступлении времени намаза.

Положение 730: Если человек начнет выполнять намаз, убедившись одним из указанных способов в наступлении времени намаза, но затем в процессе намаза поймет, что время еще не наступило, то его намаз недействителен. То же указание остается в силе, если после завершения намаза человек поймет, что весь намаз выполнен до наступления времени выполнения. Но если в процессе выполнения намаза он поймет, что время выполнения наступило, или же поймет уже после завершения намаза, что время выполнения наступило в процессе намаза, то его намаз верен.

Положение 731: Если человек выполнит намаз не зная, что должен был начать намаз, убедившись в наступлении времени его выполнения, а после завершения намаза поймет, что весь намаз выполнен вовремя, то его намаз верен. Если он поймет, что выполнил намаз раньше времени,

или же не будет знать, выполнил ли вовремя или же до наступления времени, то его намаз недействителен. Если даже после намаза человек поймет, что время выполнения наступило, то все равно он должен выполнить тот намаз заново.

Положение 732: Если человек начнет намаз, убедившись, что время выполнения намаза наступило, а в процессе выполнения намаза у него возникнут сомнения на этот счет, то его намаз недействителен. Но если в процессе выполнения намаза у него возникнет убежденность в наступлении времени намаза, но он будет сомневаться, выполнена ли предыдущая часть намаза вовремя, то его намаз действителен.

Положение 733: Если времени для выполнения намаза останется мало, и в случае выполнения некоторых желательных действий намаза часть намаза будет выполнена уже по истечении времени, то он не должен выполнять те желательные действия. Например, если произношение гунута приведет к тому, что часть намаза будет выполнена после истечения времени его выполнения, то произносить гунут не следует. Если же он произнесет гунут, то намаз будет действителен при условии, если хотя бы один ракат будет выполнен во временных рамках выполнения намаза.

Положение 734: Человек, у которого в распоряжении остается времени лишь для выполнения одного rakata намаза, должен выполнить намаз с намерением своевременного («ада»). Однако не следует умышленно откладывать намаз на такое время.

Положение 735: Если у человека, не находящегося в пути, в распоряжении имеется время для выполнения 5-ти rakatov, то он должен поочередно выполнить намазы zuhr и asr. Если же времени остается меньше, то должен сначала выполнить намаз asr, а после него – восполнить намаз zuhr. Также, если до полуночи остался промежуток

времени для выполнения 5-ти ракатов, то человек должен выполнить намазы магриб и ишаа последовательно. Если же времени осталось меньше, то он должен сначала выполнить намаз ишаа, а затем – намаз магриб без намерения своевременного («ада») и восполнения.

Положение 736: Если у человека, находящегося в пути, в распоряжении будет время для выполнения трех ракатов, то он должен выполнить намазы зухр и аср последовательно. Если же времени осталось меньше, то сначала он должен выполнить намаз аср, а затем – восполнить намаз зухр. Если до полуночи остается промежуток времени, достаточный для выполнения 4-х ракатов, то следует совершать намазы щам и ишаа последовательно. Если же времени достаточно для выполнения трех ракатов, то сначала он должен выполнить намаз ишаа, а затем – намаз магриб без намерения своевременного («ада») или искупления. Но если после выполнения намаза ишаа выяснится, что до наступления полуночи остался промежуток, за который можно выполнить один или более ракатов, то человек сразу же должен выполнить намаз магриб с намерением своевременного («ада»).

Положение 737: Желательно выполнять намаз в начале времени его выполнения, и на этот счет имеются очень много рекомендаций. Чем ближе намаз будет выполнен к началу времени его выполнения, тем лучше; исключением является случай, когда его задержка будет лучше с другой точки зрения. Например, задержать его немного для коллективного намаза, с условием, чтобы время наилучшего его исполнения (фазилат) не истекло.

Положение 738: Если у человека, желающего выполнить намаз в начале времени, есть уважительная причина, и он вынужден выполнять намаз с тайаммутом, и если он предполагает, что причина сохранится

до истечения времени, или же потеряет надежду, что она будет устранена, то он может выполнить намаз с тайаммумом в начале времени. Но если не потерял надежду, что причина будет устранена, то он должен подождать, пока причина будет устранена, или же когда он потеряет на это надежду. Если причина не будет устранена, то он должен совершить намаз в конце времени. Не нужно ждать столько, чтобы времени осталось лишь для выполнения обязательных действий намаза. Если у него есть время выполнить такие желательные действия намаза, как азан, икама и гунут, то человек может выполнить намаз с тайаммумом, выполняя желательные действия. Ему разрешается выполнить намаз в начале времени даже в том случае, если не потеряет надежду на устранение иных уважительных причин, кроме уважительной причины тайаммума; но если уважительная причина будет аннулирована до истечения времени выполнения намаза, то он должен выполнить этот намаз заново.

Положение 739: Если человек, не знающий указания о намазе, или же не способный правильно выполнить намаз, не изучив эти указания, или же знающий указания об ошибках и сомнениях в процессе выполнения намаза, будет предполагать, что во время выполнения намаза возникнет одна из таких ситуаций, и он не сможет выполнить какое-то обязательное действие или же согрешит в виду незнания указаний, то он не должен выполнять намаз в начале времени, а должен отложить его для ознакомления с указаниями. Но если человек начнет выполнять намаз в начале времени его выполнения, надеясь выполнить его верно, и при этом не возникнет ситуация, указания относительно которой он не знает, то его намаз верен. Если же возникнет ситуация, указания о которой он не знает, то человек может завершить намаз, выполнив одно из двух действий, которые по его предположению верны; но после

завершения намаза должен разузнать истинное положение дел, и если ошибся, то выполнить намаз заново, а если поступил верно, то обновлять намаз не следует.

Положение 740: Если времени для выполнения намаза остается достаточно, и кредитор потребует у должника, собирающегося выполнять намаз, выплату долга, то если это возможно, должник сначала должен вернуть долг, потом уже выполнить намаз. Также, если возникнет ситуация, обуславливающая иное обязательное деяние, например, человек заметит, что мечеть осквернилась, то прежде он должен очистить мечеть, а затем выполнить намаз. В обоих случаях, если сначала он выполнит намаз, то его намазы действительны, несмотря на то, что согрешил.

Последовательность выполнения намазов

Положение 741: Человек должен выполнить намаз аср после намаза зухр, а намаз ишаа– после намаза магриб. Если он умышленно выполнит намаз аср до намаза зухр, а намаз ишаа – до намаза магриб, то его намазы недействительны.

Положение 742: Если человек приступит к выполнению намаза с намерением намаза зухр и в процессе намаза вспомнит, что уже выполнил намаз зухр, то он не может сменить намерение на намаз аср. Он должен прервать намаз и выполнить намаз аср. Это же указание распространяется на намазы магриб и ишаа.

Положение 743: Если во время выполнения намаза аср у человека появится уверенность, что он не выполнил намаз зухр, и он поменяет намерение на выполнение намаза зухр, однако затем вспомнит, что намаз зухр был выполнен, то он может сменить намерение вновь на выполнение намаза аср и завершить его; и если некоторые части намаза не были выполнены с

намерением намаза зухр или же даже и выполнены, если человек выполнил их с намерением намаза аср, то он может завершить намаз. Однако если эта часть (выполненная с намерением намаза зухр) является ракатом, то его намаз в любом случае недействителен. Согласно обязательной предосторожности, намаз также недействителен, если эта часть – поясной поклон или же два земных поклона одного раката.

Положение 744: Если в процессе выполнения намаза аср у человека появятся сомнения, выполнил ли он намаз зухр, то он должен завершить этот намаз с намерением выполнения намаза аср, а затем выполнить намаз зухр. Но если времени будет мало, и после завершения намаза Солнце скроется за горизонтом, и не останется времени для выполнения даже одного раката, то восполнять намаз зухр не следует.

Положение 745: Если в процессе выполнения намаза ишаа у человека возникнут сомнения, выполнил ли он он намаз магриб, то он должен завершить намаз с намерением намаза ишаа, а затем выполнить намаз магриб. Но если после завершения намаза наступит полночь, и не останется времени для выполнения даже одного раката, то восполнять намаз магриб не следует.

Положение 746: Если, дойдя до поясного поклона 4-го раката намаза ишаа, человек засомневается, выполнил ли он намаз магриб, то должен завершить намаз. Если после этого останется время для выполнения намаза магриб, то должен выполнить и намаз магриб.

Положение 747: Если человек, согласно предосторожности, будет выполнять второй раз намаз, выполненный ранее, и в процессе этого вспомнит, что не выполнил тот намаз, который следовало бы выполнить до выполняемого сейчас, то он не может поменять намерение на тот намаз. Например, если во время выполнения в виду предосторожности намаза аср

он вспомнит, что не выполнил намаз зухр, то он не может поменять намерение на выполнение намаза зухр.

Положение 748: Не разрешается менять намерение выполнения пропущенного намаза на выполнение своевременного («ада») намаза, а также намерение выполнения желательной молитвы на выполнение обязательной.

Положение 749: Если для выполнения своевременного («ада») намаза будет достаточно времени, и человек в процессе намаза вспомнит, что за ним числится пропущенный намаз, то он может поменять намерение на выполнение пропущенного намаза. Однако изменение намерения должно быть реально осуществимо. Например, человек может поменять намерение на выполнение утреннего намаза во время выполнения намаза зухр в том случае, если не совершил еще поясной поклон третьего раката.

Желательные намазы

Положение 750: Существует большое количество желательных намазов, называемые «нафиля». Больше всего рекомендаций содержится относительно желательных намазов, выполняемых в течение суток. За исключением пятницы, в остальные дни они составляют 34 раката: 8 ракатов намаза зухр, 8 ракатов намаза аср, 4 раката намаза магриб, 2 раката намаза ишаа, 11 ракатов ночного намаза и 2 раката утреннего намаза. Два раката намаза ишаа, согласно обязательной предосторожности, приравнивается к одному ракату, так как выполняется в сидячем положении. В пятницу же к 16-ти ракатам желательных намазов зухр и аср добавляется еще 4 раката. Будет лучше, если эти 20 ракатов будут выполнены до наступления шариатского полудня. Но 2 раката из них желательно выполнить в полдень.

Положение 751: 8 из 11-и ракатов желательного ночного намаза выполняется с намерением «нафиля» ночного намаза, 2 раката – с намерением намаза «шаф», 1 ракат – с намерением намаза «витр». Порядок выполнения ночного намаза подробно описан в сборниках молитв.

Положение 752: Желательные намазы можно выполнять в сидячем положении. И не следует считать два раката желательных молитв, выполненных сидя, как 1 ракат. Но будет лучше, выполнить их стоя. А желательный намаз намаза ишаа, согласно обязательной предосторожности, следует выполнять сидя.

Положение 753: Находясь в пути, не следует совершать желательные молитвы намазов зухр и аср. Но в совершении желательного намаза ишаа с намерением «раджа» нет ничего страшного.

Время выполнения ежедневных желательных намазов

Положение 754: Желательный намаз зухр выполняется до обязательного намаза зухр. Временем его выполнения является промежуток времени от начала шариатского полудня до того момента, когда его можно выполнить до намаза зухр. Но если человек отложит выполнение желательного намаза зухра до момента, когда длина тени от палки, воткнутой в землю, достигнет двух седьмых длины самой палки, то будет лучше выполнить обязательный намаз зухр до желательного намаза зухра. Но если до наступления этого момента человек выполнил 1 ракат желательного намаза, то будет лучше, завершить намаз, а затем выполнить обязательный намаз зухр.

Положение 755: Желательный намаз аср выполняется до обязательного намаза аср. Время его выполнения продолжается до тех пор, пока есть возможность выполнить его до намаза аср. Однако если человек отложит

выполнение желательного намаза до того, как длина тени от палки достигнет четырех седьмых длины самой палки, то будет лучше выполнить обязательный намаз аср до желательного. Ситуация же, приведенная в предыдущем положении, является исключением.

Положение 756: Время выполнения желательного намаза магриб продолжается с момента завершения намаза магриб до того момента, пока это возможно сделать. Но если кто-то отложит его до того момента, когда краснота на западе после захода Солнца исчезнет, то будет лучше сначала выполнить намаз ишаа.

Положение 757: Время выполнения желательного намаза ишаа – с момента завершения намаза ишаа до наступления полуночи. Будет лучше выполнить сразу после намаза ишаа.

Положение 758: Желательный намаз субха выполняется до утреннего намаза, и время его выполнения начинается по истечении такого промежутка с начала времени исполнения ночного намаза, за который можно выполнить ночной намаз, и продолжается до тех пор, пока его можно выполнить до наступления времени выполнения утреннего намаза. Однако если человек задержит выполнение желательного намаза субх до появления красноты на востоке, то будет лучше, чтобы сначала выполнил утренний намаз.

Положение 759: Согласно преобладающему мнению, время выполнения ночного намаза наступает в полночь. Однако мысль о том, что начало времени его выполнения приходится на начало ночи, не так далека от истины, и продолжается оно до утреннего азана.

Положение 760: Человек, проснувшийся на заре, может выполнить ночной намаз без намерения своевременного совершения намаза («ада») или же восполнения намаза.

Намаз гуфейла

Положение 761: Одним из желательных намазов является намаз «гуфейла», который выполняется между намазами магриб и ишаа. В первом ракате после «Фатихи» вместо суры (любой) читается следующий аят: **«Ва заннунни иззахаба мугазибан фазанна аллян нагдира алейхи фанада физ-зулумати алля иляха илля антя, субханняка инни кунту миназ-залимин, фастанджабна ляху ва наджейнаху миняль-гамми ва казаликя нунджиль-му-минин».**

Во втором ракате после «Фатихи» вместо суры (любой) читается следующий аят: **«Ва индыху мафатихуль-гейби ла йа-лямуха илла хува йа-ляму ма филь-барри валь-бахри ва ма тасгуту мин варагатин илля йа-лямуха ва ля хаббатин фи зулуматиль-арзи ва ля ратбин ва ля йабисин илля фи китабин мубин».**

Во время гунута же читается следующая молитва:

«Аллахумма инни ас-алукия бимафатихиль-гейбиль-ляти ля йа-лямуха илла анта ан тусаллийа аля Мухаммадин ва али Мухаммадин ва на таф-ала би каза ва каза».

Вместо слов «каза ва каза» человек должен произнести свои желания, а затем прочесть следующую молитву:

«Аллахумма анта валиййу ни-мати валь-гадиру аля тальябати тя-ламу хаджати, фаас-алукия бихагги Мухаммадин ва али Мухаммадин алейхи ва алейхимус-саяму лямма газайтаха ли».

Положения о кибле

Положение 762: Кааба, находящаяся в Священной Мекке, является киблой. Намаз выполняется лицом к кибле. Однако человеку, находящемуся далеко, достаточно встать так, чтобы можно было

сказать: «Он выполняет намаз, повернувшись к кибле». Это же указание остается в силе для деяний, которые должны совершаться лицом к кибле, например, обезглавливание животных.

Положение 763: Грудь и живот человека, выполняющего обязательный намаз стоя, должны быть обращены в сторону киблы. Даже лицо не должно слишком отклоняться от киблы. Согласно желательной предосторожности, пальцы ног также должны быть обращены в сторону киблы.

Положение 764: Грудь и живот человека, выполняющего намаз сидя, должны быть обращены в сторону киблы, и даже лицо не должно слишком отклоняться от киблы.

Положение 765: Человек, неспособный совершать намаз сидя, должен при выполнении намаза лечь на бок так, чтобы передняя часть его тела была обращена в сторону киблы. Если при этом он будет лежать на левом боку, то, согласно обязательной предосторожности, он не должен ложиться на левый бок. Если невозможно выполнить ни одно из этих условий, то человек должен выполнить намаз лежа так, чтобы стопы были направлены в сторону киблы.

Положение 766: Намаз предосторожности, забытые земной поклон и ташаххуд следует совершать лицом к кибле. Согласно желательной предосторожности, и земной поклон ошибки следует выполнять лицом к кибле.

Положение 767: Желательные намазы можно выполнять при ходьбе и в транспортном средстве. Если человек выполнит намазы в этих двух случаях, то ему не обязательно находиться лицом к кибле.

Положение 768: Человек, желающий выполнить намаз, должен стараться определить направление киблы до возникновения полной уверенности или же до тех пор, пока не получит какое-либо

свидетельство для появления уверенности; например, свидетельство двух справедливых людей. Если он не сможет определить направление киблы, то должен следовать предположению, появившемуся после рассмотрения михрабов мечетей мусульман, могил мусульман и тому подобным признакам. Достаточно даже, если появится предположение со слов неверующего или фасика, которые определили киблу, основываясь на научных методах.

Положение 769: Человек, предполагающий в какой стороне находится кибла, в случае появления более вероятного предположения, не должен следовать своему предположению. Например, если гость предположит направление киблы со слов хозяина, но потом у него появится более вероятное предположение, то он не должен следовать словам хозяина.

Положение 770: Если нет никаких средств для определения киблы или поиски не дали результатов, то достаточно, если человек выполнит намаз в одну из сторон. Однако, согласно желательной предосторожности, в случае наличия достаточного времени, следует выполнить намазы во все четыре стороны.

Положение 771: Если человек будет уверен или предположит, что кибла находится в одной из двух сторон, то должен выполнить намазы в обе стороны.

Положение 772: Если человек намеревается выполнить два намаза один за другим, вроде намазов зухр и аср, в нескольких направлениях, то, согласно желательной предосторожности, сначала он должен выполнить в нескольких направлениях первый намаз, а затем приступить ко второму.

Положение 773: Если человек, у которого нет уверенности в направлении киблы, пожелает выполнить какое-то действие, кроме намаза, то должен выполнить его лицом к кибле. Например, если он

пожелает заколоть животное, то должен следовать предположению, и если нет никаких предположений, то верно совершить это действие в любую сторону.

Одежда человека, выполняющего намаз

Положение 774: Мужчина должен во время намаза покрывать интимные места, если даже его никто не видит. Будет лучше, если он покроется от пупка до колен.

Положение 775: Женщина должна во время намаза покрыться полностью, даже покрыть голову и волосы. Согласно обязательной предосторожности, она даже сама не должна видеть свое тело. Значит, если женщина наденет накидку (чаршаб) так, что сама будет видеть свое тело, то это чревато проблемами. Но прикрывать лицо, кисти рук и стопы не следует. Однако, чтобы убедиться, что она укрыта положенным образом, ей следует прикрыть окрестности лица и область чуть ниже поверхности кистей рук.

Положение 776: При восполнении забытого земного поклона или ташаххуда, человек должен покрываться так же, как и при намазе. Согласно желательной предосторожности, он должен покрываться и при восполнении земного поклона.

Положение 777: Если человек умышленно не прикроет во время намаза свои интимные места, то его намаз недействителен. Если же он не покроется в виду незнания указаний, и это является следствием его

халатности, то, согласно обязательной предосторожности, он должен выполнить намаз заново.

Положение 778: Если в процессе выполнения намаза человек поймет, что интимный участок тела не прикрыт, то он должен прикрыть его. И выполнять этот намаз заново не следует. Однако, согласно обязательной предосторожности, поняв, что интимный участок не прикрыт, человек не должен совершать какое-либо действие намаза. Но если он поймет, что интимный участок тела не был прикрыт уже после намаза, то намаз действителен.

Положение 779: Если одежда будет прикрывать интимный участок тела, когда человек стоит, но в других случаях, например, при пояском и земном поклонах, не будет прикрывать, то, если он сможет прикрыть каким-то образом этот участок, когда он открывается, его намаз действителен. Но, согласно желательной предосторожности, выполнять намаз в такой одежде не следует.

Положение 780: Человек может прикрыться во время намаза травой или листьями деревьев. Но, согласно желательной предосторожности, этим можно прикрываться лишь когда нет одежды.

Положение 781: Если человек не найдет чего-либо для прикрытия интимного участка тела, то, чтобы скрыть его, он может намазать на него глину или подобное вещество.

Положение 782: Если у человека нет в наличии ничего, чем он может покрыть себя во время намаза, и он потерял надежду найти что-либо, то, согласно обязательной предосторожности, должен отложить намаз до конца времени его выполнения. Если человек не сможет ничего найти, то может выполнить намаз в конце времени в соответствии со своими обязанностями. Но если он потерял надежду, что найдет что-либо, то может выполнить намаз в начале времени его выполнения.

Если в такой ситуации человек выполнит намаз, а затем уважительная причина будет устранена, то выполнять заново намаз не следует.

Положение 783: Если человек, намеревающийся выполнить намаз, не найдет для покрытия тела даже листьев деревьев, траву, глину или жижу, и потеряет надежду найти до конца времени выполнения намаза что-либо, то он может выполнить намаз стоя, совершая земные и поясные поклоны, будучи уверенным, что его не увидит кто-либо, в присутствии которого следует покрываться. Но если человек предположит, что его увидит уважаемый человек, то он должен выполнить намаз так, чтобы интимный участок тела не был виден, например, сидя. Если не сможет стоять так, что при выполнении поясного и земного поклонов его не увидел уважаемый человек, то есть, если во всех трех случаях его увидят, то он должен ссесть и выполнить поясной и земной поклоны знаками. Если человек вынужден оставить лишь одно из трех этих деяний, то должен оставить именно это деяние. То есть, если человек может стоять на ногах, то он должен выполнить поясной и земной поклоны знаками. Если же нахождение на ногах приведет к тому, что увидят его интимное место, то человек должен сесть и выполнить поясной и земной поклоны сидя. В таком случае, согласно желательной предосторожности, все это нужно соединить воедино: выполнить намаз сидя, а также выполнить поясной и земной поклоны знаками стоя. Согласно обязательной предосторожности, в процессе совершения намаза голый человек должен прикрыть интимный участок частями тела. Например, он может прикрыть его бедрами, когда сидит, или же руками, когда стоит.

Условия, предъявляемые одежде человека, совершающего намаз

Положение 784: Одежда человека, совершающего намаз, должна отвечать 6-ти условиям.

1. Должна быть чистой.
2. Согласно обязательной предосторожности, не должна быть незаконно присвоенной.
3. Не должна быть изготовлена из мертвечины.
4. Не должна быть изготовлена из диких животных, даже, согласно обязательной предосторожности, не должна быть изготовлена из животных, мясо которых запрещается употреблять в пищу.

5-6. Одежда мужчины, выполняющего молитву, не должна быть изготовлена из чистого шелка или золота.

Эти условия будут подробно разъяснены далее.

Первое условие

Положение 785: Одежда человека, выполняющего намаз, должна быть чистой. Если человек умышленно выполнит намаз с оскверненным телом или в оскверненной одежде, то его намаз недействителен.

Положение 786: Человек, который, допустил халатность в изучении шариатского указания, не знал, что намаз, выполненный с оскверненным телом или в оскверненной одежде, является недействительным, или же, например, не знавший, что сперма является скверной, выполнит намаз с оскверненным телом и в оскверненной одежде, то, согласно обязательной предосторожности, он должен выполнить намаз заново (с чистым телом и в чистой одежде), а если время выполнения намаза истекло, то должен восполнить его.

Положение 787: Если по незнанию указания человек выполнит намаз с оскверненным телом или в оскверненной одежде, при этом не допустив халатности в изучении данного вопроса, то человеку не надо снова выполнять намаз или же восполнять его.

Положение 788: Если человек будет уверен, что его тело и одежда не осквернены, а после выполнения намаза поймет, что это не так, то его намаз действителен.

Положение 789: Если человек забудет об осквернении тела или одежды, и вспомнит об этом в процессе намаза или же после намаза, то, если его забывчивость была обусловлена небрежностью и халатностью, то в таком случае, согласно обязательной предосторожности, он должен выполнить этот намаз заново. Если время выполнения намаза истекло, то он должен восполнить его. В противном случае, ему не следует выполнять намаз заново. Но если человек вспомнит об этом в процессе намаза, то должен следовать указанию, которое будет разъяснено в следующем положении.

Положение 790: Если человек, у которого в распоряжении достаточно времени, поймет, что его тело или одежда осквернены в процессе выполнения намаза, и предположит, что это произошло после начала намаза, и в случае, если он промоет тело или одежду или же сменит одежду, его намаз не будет нарушен, то он должен в процессе выполнения намаза промыть тело и одежду или же сменить ее, или же, если под рукой есть что-либо, чтобы прикрыть интимный участок тела, должен снять оскверненную одежду. Но если промыв тело или одежду, или же сняв или поменяв ее, человек нарушит намаз, или же сняв одежду, останется голым, то, согласно обязательной предосторожности, он должен заново выполнить этот намаз в чистой одежде.

Положение 791: Если человек, у которого в распоряжении мало времени, поймет, что его одежда осквернена в процессе выполнения намаза, и предположит, что это произошло после начала намаза, и в случае, если он промоет, сменит или же снимет одежду, его намаз не будет нарушен, и если он может снять одежду, то он должен промыть

эту одежду или сменить, или же, если интимный участок тела прикрыт чем-либо иным, сняв одежду, завершить намаз. Однако если интимный участок тела не прикрыт чем-либо, и человек не имеет возможности вымыть или же сменить одежду, то он должен завершить намаз в этой одежде.

Положение 792: Если человек, у которого в распоряжении мало времени, поймет, что его тело осквернено в процессе выполнения намаза, и предположит, что это произошло после начала намаза, и в случае, если он промоет тело, намаз не будет нарушен, то должен промыть тело. Но в случае, если намаз нарушится, должен завершить намаз, и он будет действителен.

Положение 793: Если человек, сомневающийся в чистоте тела и одежды, после поисков не найдет на них чего-либо, и выполнит намаз, а после намаза поймет, что тело или одежда были осквернены, то его намаз верен. Если же не проводил поиски, то, согласно обязательной предосторожности, намаз следует выполнить заново. Если же время истекло, то он должен восполнить намаз.

Положение 794: Если промыв одежду, человек будет уверен, что она очистилась, и он выполнит в ней намаз, а после намаза поймет, что она не очистилась, то его намаз действителен.

Положение 795: Если человек увидит на теле или одежде пятно крови, и будет уверен, что это из тех видов крови, которые не являются скверной, например, кровь комара, а после намаза поймет, что это из тех видов крови, которые аннулируют намаз, то его намаз действителен.

Положение 796: Если человек будет уверен, что кровь на теле или одежде является скверной, не аннулирующей намаз, например, кровь, вытекающая из фурункула или раны, а после намаза поймет, что это из тех видов крови, которые аннулируют намаз, то его намаз действителен.

Положение 797: Если человек забудет, что какой-то предмет является скверной, и прикоснется к нему влажной частью тела или одеждой, и вспомнит об этом лишь выполнив намаз, то его намаз действителен. Но если он влажной частью тела прикоснется к предмету, об осквернении которого забыл, а после этого, не очистившись, совершит большое омовение и намаз, то его большое омовение и намаз недействительны. Однако если после большого омовения его тело очистится, и вода не осквернится, например, если совершит большое омовение в проточной воде, то его большое омовение и намаз будут действительными. Также, если участок тела, который омовается при малом омовении, во влажном состоянии соприкоснется с предметом, об осквернении которого человек забыл, и, не омыв его, совершил малое омовение и намаз, то его малое омовение и намаз недействительны; при условии, что тело очистится после малого омовения водой «кур» или проточной водой, и вода не осквернится.

Положение 798: Если у человека, имеющего лишь один комплект одежды, осквернится и тело, и одежда, и в его распоряжении будет количество воды, достаточное лишь для того, чтобы промыть что-то одно из них, то, согласно обязательной предосторожности, он должен омыть тело и выполнить намаз в оскверненной одежде. В этой ситуации не разрешается вымыть одежду и выполнить намаз с оскверненным телом. Но если одежда будет слишком оскверненной, человек волен сделать выбор сам.

Положение 799: Человек, у которого в распоряжении есть лишь оскверненная одежда, должен выполнить намаз в ней, и его намаз действителен.

Положение 800: Если человек, имеющий два комплекта одежды, знает, что один из них осквернен, но не знает точно, какой именно, то, если в

его распоряжении есть достаточно времени, он должен выполнить намаз в обоих. Например, если человек намерен выполнить намазы зухр и аср, то должен выполнить в каждом комплекте одежды и намаз зухр, и намаз аср. Но если времени остается мало, и ни одна одежда не обладает преимуществом с точки зрения большей и наибольшей вероятности, то достаточно выполнить намаз в одной из них.

Второе условие

Положение 801: Одежда, покрывающая интимные участки тела человека, выполняющего намаз, согласно обязательной предосторожности, должна быть законно приобретенной. Если человек, знающий о запрете ношения незаконно присвоенной одежды, или же не узнавший об этом по халатности, совершит намаз в незаконно присвоенной одежде, то, согласно предосторожности, его намаз недействителен. Однако намаз не будет аннулирован, если предметы (нижнее белье), которые самостоятельно не могут укрыть интимные места, а также предметы одежды, которые в настоящий момент не находятся на человеке (например, платок в кармане или же шаль), если даже ими можно покрыть интимные места, будут незаконно приобретенными; также, если на выполняющем намаз человеке будет какой-то законно приобретенный предмет одежды, но все остальное будет незаконно приобретенным, намаз будет действительным. Однако выполняющему намаз человеку, согласно предосторожности, следует воздержаться от них.

Положение 802: Если человек, знающий о недозволенности носить незаконно приобретенную одежду, но не знающий указания о выполнении намаза в ней, умышленно выполнит намаз в незаконно

приобретенной одежде, то, согласно предосторожности, его намаз недействителен.

Положение 803: Если человек не будет знать, что его одежда незаконно приобретенная или же забудет об этом, и выполнит намаз в этой одежде, то его намаз действителен. Но если человек сам незаконно присвоит одежду и забудет об этом, а потом выполнит в ней намаз, то, согласно предосторожности, его намаз недействителен.

Положение 804: Если человек, не знающий о незаконном приобретении одежды или же забывший об этом, поймет это в процессе выполнения намаза, то, при наличии какого-либо предмета, способного укрыть его интимное место, то он должен сразу же снять эту одежду (не нарушая последовательность выполнения намаза) и продолжить намаз. Но если иной предмет не будет способен укрыть интимное место от взгляда уважаемого человека, или же не будет возможности сразу же снять незаконно приобретенную одежду, то человек должен продолжить намаз в этой одежде, и его намаз действителен.

Положение 805: Если человек ради сохранения жизни выполнит намаз в незаконно приобретенной одежде, и не сможет выполнить намаз до истечения времени в другой одежде, или же вынужденное ношение этой одежды не будет обусловлено его непредусмотрительностью, например, если он сам не присвоил эту одежду незаконным путем, то его намаз действителен. Также, если человек выполнил намаз в незаконно приобретенной одежде с целью уберечь ее от вора и до истечения времени не сможет выполнить намаз в другой одежде, или же он надел незаконно приобретенную одежду с целью вернуть владельцу при первом удобном случае, то его намаз действителен.

Положение 806: Если человек купит одежду на деньги, с которых не выплачен хумс, но его стоимость в общем будет числиться за ним

(большинство покупок так и происходит), то эта одежда для него дозволена, и он остается должен хумс с заплаченных денег. Но если он купит одежду на свои деньги, с которых не выплачен хумс, то выполнение намаза в этой одежде без разрешения шариатского судьи сравнимо с выполнением намаза в незаконно приобретенной одежде.

Третье условие

Положение 807: Одежда выполняющего намаз человека, которая наедине с самим собой (т.е. нижнее белье) укрывает его интимное место, не должна быть изготовлена из труп животных, кровь которых, в случае закалывания, выходит наружу под давлением. Это условие, согласно обязательной предосторожности, имеет отношение и к одежде, которая не в состоянии укрыть интимное место. Согласно желательной предосторожности, намаз не следует выполнять в одежде, изготовленной из мертвечины животных, кровь которых, в случае закалывания, не выходит наружу под давлением, например, змеи.

Положение 808: Если на выполняющем намаз человеке будут какие-то части мертвечины, не ощущающие боли по причине отсутствия в них нервных окончаний, например, мяса или кожи, то намаз человека действителен.

Положение 809: Если на выполняющем намаз человеке будет какой-то предмет, изготовленный из частей мертвечины, мясо которого дозволено к употреблению в пищу, например, из волос и шерсти, или же на человеке будет одежда, изготовленная из них, то его намаз действителен.

Четвертое условие

Положение 810: Одежда (например, даже носки) выполняющего намаз человека, за исключением тех предметов (нежного белья), которые не могут самостоятельно укрыть интимное место, не должна быть изготовлена из частей хищных животных, а согласно обязательной предосторожности, даже из частей животных, мясо которых является абсолютно запретным. Кроме того, на теле и одежде не должно быть мочи, кала, пота, молока и шерсти таких животных. Но если на одежде будет волосок шерсти животного, то в этом нет ничего страшного. Это же указание остается в силе, если, например, что-либо из перечисленного будет при нем в какой-либо упаковке (коробке).

Положение 811: Если на теле или одежде совершающего намаз человека во влажном состоянии будет слюна или мокрота, или же другая влага от животного, мясо которого запрещено к употреблению в пищу, например, кошки, то его намаз недействителен. Если же они будут сухими и устранились сами по себе, то намаз действителен.

Положение 812: Если на одежде или теле выполняющего намаз человека будет присутствовать слюна, пот или волос другого человека, то выполненный в такой одежде намаз будет верен. Это же положение остается в силе, если на выполняющем намаз человеке будут присутствовать жемчуг, воск или же мед.

Положение 813: Если человек будет сомневаться, изготовлена ли его одежда из животного, мясо которого разрешено к употреблению в пищу или же нет, будь оно изготовлено в мусульманской стране или же в немусульманской, то выполнять намаз в этой одежде разрешено.

Положение 814: Разрешается выполнение намаза в перламутре, так как неизвестно, изготовлен ли он из частей животных, мясо которых разрешено к употреблению в пищу.

Положение 815: При выполнении намаза можно одевать одежду из беличьей шкуры. Однако согласно желательной предосторожности, в ней не следует выполнять намаз.

Положение 816: Если человек по неосведомленности или забывчивости выполнит намаз в одежде, изготовленной из животного, мясо которого запрещено к употреблению, то его намаз верен.

Пятое условие

Положение 817: Мужчине запрещено носить одежду, сотканную золотом, а выполненный в ней намаз недействителен. Однако женщина может носить такую одежду и выполнять в ней намаз.

Положение 818: Мужчине запрещено носить золотые цепочки, перстни, браслеты, а выполненный в них намаз недействителен. Однако женщина может носить их и выполнять в них намаз.

Положение 819: Если мужчина не будет знать или забудет, что его перстень или одежда изготовлены из золота, или же будет сомневаться, изготовлены ли они из золота, и выполнит в них намаз, то его намаз верен.

Шестое условие

Положение 820: Одежда совершающего намаз мужчины, которая может прикрыть его интимное место (т.е. нижнее белье), не должна быть изготовлена из чистого шелка. Мужчинам вообще запрещено носить шелковые изделия.

Положение 821: Мужчине запрещено носить одежду, подкладка которой полностью или частично изготовлена из шелка, а выполненный в такой одежде намаз недействителен.

Положение 822: Мужчина может носить одежду, если не знает, изготовлена ли она из чистого шелка или же из чего-то другого. Также в такой одежде можно выполнять намаз.

Положение 823: Если в кармане у мужчины есть шелковый платок или что-то похожее, то это не помеха, и его намаз действителен.

Положение 824: Женщина может носить шелковую одежду и выполнять в ней намаз.

Положение 825: Нет ничего страшного, если в безвыходной ситуации человек будет носить одежду из чистого шелка или золота. Также, если у человека нет иной одежды, он может выполнить намаз и в этой одежде.

Положение 826: Если у человека под рукой нет одежды кроме незаконно приобретенной, или же изготовленной из чистого шелка или золота, и он не видит необходимости быть в одежде, то должен выполнить намаз с соблюдением указаний для голых.

Положение 827: Если человек, у которого под рукой нет иной одежды кроме изготовленной из шкуры хищного животного, вынужден одеться, и эта нужда сохранится до истечения времени выполнения намаза, то он может выполнить намаз в этой одежде. Но если он не вынужден одеться, то должен выполнить намаз с соблюдением указаний для голых. Также если человек, у которого под рукой нет иной одежды кроме изготовленной из шкуры нехищного животного, но животного, мясо которого запрещено к употреблению в пищу, не вынужден одеться, то, согласно обязательной предосторожности, он должен выполнить намаз дважды: один раз в этой одежде, а второй с соблюдением указаний для голых.

Положение 828: Человек, у которого нет чего-либо, чтобы прикрыть интимное место, обязан добыть эту вещь, если даже придется взять ее

в аренду или купить. Однако если ее приобретение потребует больших затрат по сравнению с его имуществом, или же трата денег на одежду нанесет вред его состоянию, то он может выполнить намаз с соблюдением указаний для голых.

Положение 829: Если человеку, не имеющему одежду, кто-то подарит ее или даст ее в безвозмездное пользование («арийа»), и принять ее не будет для него чревато трудностями, то он должен принять эту одежду. Если для него не будет трудно попросить одежду в подарок или же в безвозмездное пользование, то он должен попросить того человека подарить ему одежду или же передать в безвозмездное пользование.

Положение 830: Если ношение одежды, материал, цвет и модель которой не соответствуют человеку, приведет к неуважительному отношению к нему и позору, то ее ношение запрещено. Но если он выполнит намаз в этой одежде, если даже этой одеждой будет повязка, то его намаз верен.

Положение 831: Ношение мужчиной женской одежды и женщиной мужской одежды не запрещено, и выполненный в ней намаз действителен. Однако, согласно обязательной предосторожности, мужчине запрещено принимать женское обличье, а женщине – мужское.

Положение 832: Не требуется, чтобы одеяло и пододеяльник человека, вынужденного выполнять намаз лежа, отвечали требованиям, предъявляемым к одежде выполняющего намаз человека. Но если можно будет сказать, что он «одел его», например, если завернется в него, то выполнять в нем намаз не разрешается.

**Случаи, когда не требуется чистота тела и одежды человека,
выполняющего намаз**

Положение 833: В трех случаях, которые будут разъяснены ниже, если тело и одежда выполняющего намаз человека будут осквернены, то его намаз будет верен:

1. Если одежда или тело испачкается кровью из раны, пореза или же фурункула на теле.
2. В случае, когда на одежде или теле будет присутствовать кровь, площадь которой не будет превышать одного дирхама; согласно обязательной предосторожности, размер дирхама равен размеру сустава пальца.
3. Если человек вынужден выполнять намаз с оскверненным телом и одеждой.

Также, если одежда выполняющего намаз осквернена, его намаз верен в одном случае: если мелкие предметы его одежды такие, как тюбетейка и носки, будут оскверненными. Соответствующие указания будут подробно разъяснены ниже.

Положение 834: Если на теле и одежде выполняющего намаз будет присутствовать кровь раны, пореза или фурункула, то он может выполнять намаз в этой одежде до тех пор, пока они не заживут. Это же указание остается в силе, если кровь будет гнойной или же лекарство, наложенное на рану, будет скверной, и скверна будет присутствовать на его одежде или теле.

Положение 835: Если на теле или одежде совершающего намаз человека будет присутствовать кровь быстро заживающего или легко промываемого пореза или раны, размеры которого будут равны или будут превышать размер дирхама, то его намаз недействителен.

Положение 836: Если участок тела или одежды, которые не соприкасаются с раной, осквернятся посредством влажности, исходящей из раны, то выполнять в таком состоянии намаз не

разрешается. Но если посредством влаги от раны осквернится тело или одежда вокруг раны, то выполнение намаза в таком состоянии допустимо.

Положение 837: Если кровь от геморроя или же от раны, находящейся во рту, носу и внутри подобных органов будет присутствовать на теле или одежде человека, то выполнение намаза в таком состоянии разрешено. И нет разницы между внутренним геморроем и внешним геморроем.

Положение 838: Если человек, на теле которого имеется рана, заметит на теле или одежде пятно крови, размером больше дирхама, и не будет знать, кровь ли это раны или иная кровь, то, согласно обязательной предосторожности, он не должен выполнять намаз в таком состоянии.

Положение 839: Если на теле будет несколько ран, и эти раны можно считать одной раной, то выполнение намаза в таком состоянии разрешается до тех пор, пока эти раны не заживут. Но если они отдалены друг от друга настолько, что каждую из них можно считать отдельной раной, то по мере заживления каждой раны, человек должен для выполнения намаза промыть кровь этой раны с тела и одежды.

Положение 840: Если менструальная кровь даже размером с игольное ушко будет находиться на теле или одежде совершающего намаз человека, то его намаз недействителен. Согласно обязательной предосторожности, это же указание распространяется на кровь животного, которое является самой скверной, например, свинью, кровь мертвечины и животного, мясо которого запрещено к употреблению в пищу; вагинальную и послеродовую кровь. Но если иная кровь, вроде крови человека или животного, мясо которого разрешено к употреблению в пищу, будет находиться на теле человека даже в

нескольких местах, и их общая площадь будет меньше одного дирхама, то выполнение намаза в таком состоянии разрешено.

Положение 841: Кровь, попавшая на одежду без подкладки, и испачкавшая изнанку, считается одной кровью; за площадь этой крови принимают наибольшую, находящуюся на одной из сторон. Но если затем на нее попадет иная кровь, то каждую следует считать отдельной кровью. Итак, если площадь крови на лицевой стороне и изнанке вместе будут менее площади одного дирхама, то выполненный в такой одежде намаз верен, но если будут равны или больше площади одного дирхама, - намаз недействителен.

Положение 842: Если кровь попадет на одежду с подкладкой и дойдет до нее, или же, попав на подкладку, дойдет до лицевой стороны, или же попадет на одежду при соприкосновении с другой одеждой, то каждую следует считать отдельной кровью. Если их общая площадь будет меньше одного дирхама, то выполненный в такой одежде намаз будет действительным, в противном случае – недействителен. Но если пятна крови будут расположены настолько близко, что в народе их можно будет считать как одно кровавое пятно, а площадь большего из них будет меньше дирхама, то выполненный в ней намаз верен. Если же площадь пятна равна площади дирхама или больше него, то намаз недействителен.

Положение 843: Если находящаяся на теле или одежде кровь будет площадью менее одного дирхама, и после соприкосновения с какой-либо влагой она расплывется в стороны, то, если даже площадь этой влажности и кровавого пятна будут менее одного дирхама, выполненный в таком состоянии намаз недействителен. Но если влажность лишь соприкоснется с кровью и не расплывется вокруг, то для совершения намаза в таком состоянии нет никаких помех.

Положение 844: Если тело или одежда не будут перепачканы кровью, однако осквернятся, соприкоснувшись с кровью во влажном состоянии, то, если даже площадь оскверненного участка будет менее одного дирхама, выполнять намаз в таком состоянии не разрешается.

Положение 845: Если площадь находящегося на теле или одежде кровавого пятна будет менее одного дирхама, и оно соприкоснется с другой скверной, например, на него попадет капля мочи, даже если она попадет на чистые участки тела или одежды, то совершать намаз в таком состоянии не разрешается. Даже если скверна не соприкоснется с чистыми участками тела или одежды то, согласно обязательной предосторожности, выполнение намаза недопустимо.

Положение 846: Если осквернятся мелкие предметы одежды выполняющего намаз человека, такие, как тубетейка и носки, не способные укрыть интимное место, и они не изготовлены из оскверненной мертвечины и животного, являющегося самой скверной, например, собаки, то выполнение в них намаза допустимо. Если же изготовлены из оскверненной мертвечины или же животного, являющегося скверной, то, согласно обязательной предосторожности, выполненный в них намаз недействителен. Можно выполнять намаз с оскверненным перстнем.

Положение 847: Оскверненный платок, ключ, нож и подобные предметы, находящиеся при выполняющем намаз человеке, не являются помехой. Также не является помехой для намаза наличие оскверненной одежды рядом с выполняющим намаз человеком.

Положение 848: Если человек знает, что площадь присутствующего на его теле или одежде кровавого пятна менее одного дирхама, но предполагает, что эта кровь из тех видов, которые аннулируют намаз, то выполнять намаз в таком состоянии разрешено.

Положение 849: Если на теле или одежде человека будет находиться кровяное пятно, площадью менее одного дирхама, и он выполнит намаз, не зная, что эта кровь из тех видов, которые аннулируют намаз, а потом выяснится, что она из запрещенных, то выполнять намаз заново не требуется. Также, если человек выполнит намаз, предполагая, что площадь кровяного пятна меньше одного дирхама, а затем выяснится, что она равна или больше одного дирхама, то выполнять намаз заново не следует.

Желательные действия, относящиеся к одежде, выполняющего намаз

Положение 850: Ученые (да одарит их Аллах благостью!) отметили несколько желательных действий, относящихся к одежде, выполняющего намаз человека: чалма (развязав один конец чалмы, провести под подбородком и закинуть на шею), накидка, белая одежда, чистая одежда, использование благовоний и агатовое кольцо.

Нежелательные действия, относящиеся к одежде, выполняющего намаз

Положение 851: Ученые (да одарит их Аллах благостью!) отметили несколько нежелательных действий, относящихся к одежде, выполняющего намаз человека: ношение черной, грязной и узкой одежды; ношение одежды человека, пьющего вино; ношение одежды, на которой изображено лицо; оставлять пуговицы не застегнутыми; надевать кольцо, на котором выгравировано изображение.

Место выполнения намаза

Место выполнения намаза должно соответствовать 7-ми условиям:

Первое условие

Согласно обязательной предосторожности, место должно быть законно приобретенным.

Положение 852: Если человек выполнит намаз на незаконно приобретенной земле, даже на таких предметах, как ковер и кушетка, то, согласно обязательной предосторожности, его намаз недействителен. Но нет ничего страшного, если намаз будет выполнен под незаконно приобретенным потолком или в незаконно приобретенном шатре.

Положение 853: Выполнение намаза на земле, прибыль с которой принадлежит другому человеку, без его разрешения, сродни выполнению намаза на незаконно приобретенной земле. Например, если в арендуемой квартире хозяин квартиры или кто-то другой выполняют намаз без разрешения арендатора, то, согласно предосторожности, их намаз недействителен.

Положение 854: Если человек займет место в мечети, а другой, без разрешения первого, выполнит там намаз, то его намаз будет действителен, хотя он и согрешил.

Положение 855: Намаз действителен, если человек выполнит его в месте, о незаконном приобретении которого не знал, и узнал об этом только после завершения намаза, а также, если выполнит намаз в месте, о незаконном приобретении которого забыл и вспомнил уже после завершения намаза. Однако если он сам незаконно присвоил это место, а потом, забыв об этом, выполнил там намаз, то, согласно предосторожности, его намаз недействителен.

Положение 856: Если человек будет знать о незаконном приобретении какого-либо места и будет знать, что пользование им запрещено, но не будет знать, что выполнение намаза на незаконно приобретенной земле спорно, и выполнит там намаз, то, согласно предосторожности, его намаз недействителен.

Положение 857: Если человек вынужден будет выполнить намаз во время передвижения на животном, и это животное или его седло, или же подкова будут незаконно приобретенными, то, согласно обязательной предосторожности, его намаз недействителен. Это же положение остается в силе, если человек пожелает выполнить на нем желательный намаз.

Положение 858: Если имущество находится в совместном владении, и доля компаньона не отделена, то пользоваться этим имуществом запрещено, и выполненный там намаз, согласно обязательной предосторожности, недействителен.

Положение 859: Если человек купит имущество на деньги, с которых не выплачен хумс, и как это бывает в большинстве случаев, возьмет на себя обязательство в общей форме, то пользование этим имуществом дозволено, и он должен хумс выплаченных денег. Но если приобретет имущество на сами деньги, с которых не выплачен хумс, то пользование этим имуществом без разрешения шариатского судьи запрещено, а выполненный в этом месте намаз, согласно обязательной предосторожности, недействителен.

Положение 860: Если владелец имущества разрешит выполнение намаза, но человек будет знать, что в душе он недоволен этим, то выполнять там намаз нельзя. Но если не разрешит, а человек будет уверен, что в душе он не против, то выполнять там намаз разрешено.

Положение 861: Если использование имущества покойного, у которого остались долги закята, или же он остался должен людям, например, выполнение намаза, не будет помехой для выплаты его долгов, то это допустимо с разрешения наследника. Также, если выплатят его долг, или же возьмут на себя обязательства по выплате долга, или же выделят из наследства долю, равную его долгу, то, даже если это будет сопровождаться ущербом, нет никаких помех в пользовании его имуществом.

Положение 862: Если некоторые наследники покойного будут маленькими или будут сумасшедшими, или же будут отсутствовать, то пользование его имуществом без разрешения их опекунов запрещено, и выполнение в этом месте намаза запрещено. Но в обычном использовании данного места для подготовки покойного к похоронам нет ничего страшного.

Положение 863: Выполнение намаза на чужой земле разрешено лишь в случае явно выраженного разрешения владельца или при высказывании им определенного мнения, подтверждающего согласие (например, если владелец разрешит кому-то оставаться или ночевать у себя дома, то это будет признаком его согласия и на выполнение намаза), или же, если человек по каким-либо иным признакам предположит, что владелец имущества согласен.

Положение 864: Разрешается выполнять намаз на очень больших территориях, если их владелец будет малолетним или не в своем уме, даже если он будет против этого. Также можно выполнять намаз в открытых местностях без стен и дверей, а также в садах без разрешения владельца. Но если станет известно, что владелец не согласен, то использование этого места запрещено. Однако если владелец будет

малолетним или не в своем уме, или же предположат, что он не согласен, то, согласно обязательной предосторожности, следует отказаться от использования данного места и не выполнять там намаз.

Второе условие

Положение 865: Место, где выполняется намаз, не должно быть настолько подвижным, чтобы мешать человеку во время обязательных намазов находиться на ногах, а также беспрепятственно совершать поясные и земные поклоны. Даже, согласно обязательной предосторожности, это место не должно нарушать равновесие выполняющего намаз человека. Если из-за нехватки времени или по иной причине человек вынужден будет выполнить намаз в подвижных местах, например, в автомобиле, на корабле или в поезде, то он должен по мере возможности соблюдать направление киблы и сохранить равновесие тела. Если они будут двигаться не в направлении киблы, то человек должен повернуться лицом к кибле. Если невозможно будет в точности соблюдать направление киблы, то он должен постараться, чтобы отклонение от киблы не составляло более 90 градусов. Если невозможно будет сделать и это, то должен соблюдать киблу при произношении «такбиратуль-ихрам». Если невозможно и это, то соблюдать киблу не следует.

Положение 866: Нет никаких помех в выполнении намазов в автомобиле, на корабле, в поезде и подобных транспортных средствах во время их остановки. Также это разрешено во время движения, если это не нарушает равновесие тела выполняющего намаз человека.

Положение 867: Намаз, выполненный на куче ячменя и пшеницы, на которых невозможно находиться неподвижно, недействителен.

Третье условие

Человек должен выполнять намаз в том месте, если уверен, что сможет завершить его там. Если он будет выполнять намаз с намерением благости (раджа) будучи уверенным, что не сможет его завершить из-за ветра, дождя, большого скопления народа и подобных причин, - даже если случайно завершит намаз, - то в этом нет ничего страшного.

Положение 868: Если человек выполнит намаз в месте, где находится запрещено, например, под потолком, который может разрушиться, то намаз действителен, но он согрешил.

Положение 869: Если выполнение намаза на чем-либо, на чем запрещено стоять и сидеть, например, на ковре, на котором написано имя Аллаха, помешает намерению «гурбат», то это запрещено.

Четвертое условие

Потолок в помещении, где выполняется намаз, не должен быть настолько низким, чтобы человек не мог стоять в полный рост, и не настолько тесным, чтобы невозможно было совершить поясной и земной поклон.

Положение 870: Если человек вынужден будет выполнять намаз в помещении, где нет возможности стоять в полный рост, то он должен выполнить намаз сидя. Если нет возможности совершить поясной или земной поклоны, то должен совершать их движением головы.

Положение 871: Если это будет проявлением неуважения, то человек не должен выполнять намаз перед могилами (спиной к могилам) Пророка (с) и имамов (а). Но если это не будет считаться проявлением

неуважения, то в этом нет ничего страшного. Однако в обоих случаях намаз верен.

Пятое условие

Если место выполнения намаза осквернено, и если это скверна, которая аннулирует намаз, то данное место не должно быть настолько влажным, чтобы эта влага достигла тела или одежды. Но если место, куда прикладывается лоб, будет оскверненным, даже если оно будет сухим, то намаз недействителен. Согласно желательной предосторожности, место, где выполняется намаз, вообще не должно быть оскверненным.

Шестое условие

Согласно обязательной предосторожности, при выполнении намаза женщина должна находиться позади мужчины. Женщина должна находиться позади хотя бы настолько, чтобы место ее земного поклона находилось на уровне расположения колен мужчины во время совершения им земного поклона.

Положение 872: Если женщина и мужчина одновременно начнут выполнять намаз, и женщина при этом будет находиться рядом с мужчиной или чуть впереди, то, согласно обязательной предосторожности, оба должны выполнить намаз заново. Это же указание остается в силе, если кто-то из них начнет выполнять намаз раньше.

Положение 873: Если женщина и мужчина выполняют намаз, находясь рядом, или же женщина будет находиться чуть впереди, если между ними будет стена, занавес или что-то другое, что помешает им видеть друг друга, или же между ними будет расстояние в 10 «зира», то намаз обоих верен.

Седьмое условие

Место, куда прикладывается лоб человека во время совершения земного поклона, не должно находиться выше или ниже уровня колен и кончиков пальцев ног более, чем на четыре сомкнутых пальца. Подробно это будет разъяснено в указаниях о земном поклоне.

Положение 874: Нахождение чужих для друга мужчины и женщины («намахрам») в уединенном месте запрещено, если они предполагают, что это приведет к греху. Согласно желательной предосторожности, они не должны там выполнять намаз.

Положение 875: Намаз, выполненный в местах исполнения песен («гина») или запретной музыки, верен, однако слушать их – грех.

Положение 876: Согласно обязательной предосторожности, не следует выполнять обязательные намазы внутри и на крыше Каабы в случае возможности выбора, но если нет выбора – то нет ничего страшного.

Положение 877: Нет ничего предосудительного, если желательный намаз будет выполнен внутри и на крыше Каабы. Внутри Каабы даже желательно выполнить намаз в два rakata перед каждым столбом.

Места, в которых желательно выполнение намаза

Положение 878: В священном исламском шариате содержится большое количество рекомендаций относительно выполнения намаза в мечети. Наилучшим местом выполнения намаза является Запретная мечеть, после нее идет мечеть Пророка (с), затем мечеть в Куфе, затем мечеть в Иерусалиме, затем главная мечеть города, затем мечеть квартала, и потом базарная мечеть.

Положение 879: Будет лучше, если женщины будут выполнять намаз в приемлемом месте, чтобы их не могли видеть чужие мужчины (намахрамы); будь это место домом, мечетью или иным местом.

Положение 880: Выполнение намазов в мавзолеях имамов (а) является желательным деянием, это даже превышает выполнения намазов в мечети. В одном из преданий говорится, что выполнение намаза в мавзолее Повелителя правоверных имама Али (а) приравнивается к выполнению намаза в двести тысяч ракатов.

Положение 881: Желательно часто посещать мечети, и в особенности те, в которых нет посетителей. Человеку, живущему по соседству с мечетью, нежелательно выполнять намаз в другом месте, кроме мечети.

Положение 882: Желательно, чтобы человек не ел пищу с человеком, не посещающим мечети, не советовался с ним в делах, не соседствовал с ним, не выдавал за него замуж своих дочерей и не брал в жены его дочерей.

Места, в которых нежелательно выполнение намаза

Положение 883: Выполнение намаза в некоторых местах нежелательно.

В том числе:

1. В бане.
2. На солончаковых землях.
3. Напротив человека.
4. Перед открытой дверью.
5. На дорогах, улицах и проспектах; так, чтобы не причинять неудобства прохожим. Если это будет причинять им неудобства, то выполнять намаз запрещено.
6. Напротив огня и светильника.
7. В кухнях и местах, где присутствует печь.
8. Напротив колодцев и ям со сточными водами.
9. Напротив фотографий и памятников живых существ; но если прикрыть их, то выполнение намаза не запрещается.

10. В комнате, где присутствует человек, не имеющий большого омовения.
11. В местах, где находятся фотографии; даже если они не располагаются перед выполняющим намаз.
12. Перед могилой.
13. На могиле.
14. Между двумя могилами.
15. На кладбище.

Положение 884: Если человек выполняет намаз в таком месте, где перед ним проходят люди, или же во время намаза перед ним кто-то находится, то желательно чтобы он положил перед собой что-либо. Достаточно того, что он положит перед собой прут или веревку.

Положения о мечети

Положение 885: Запрещается осквернять пол, потолок, крышу и внутренние стены мечети. Человек, узнавший об осквернении мечети, должен сразу же устранить осквернение и очистить ее. Согласно желательной предосторожности, не следует осквернять и внешние стены мечети. Однако если они осквернятся, их не следует очищать. Но если осквернение внешних стен мечети будет проявлением неуважения к мечети, то, конечно же, это запрещено, и очистив эту часть, следует устранить проявление неуважения к мечети.

Положение 886: Если очищение мечети будет кому-то не под силу, или же, нуждаясь в помощи, не сможет найти помощников, то очищение мечети для него не обязательно. Но если он будет знать, что сообщив другому человеку, сможет провести работы по очищению, и сохранение скверны будет проявлением неуважения, то человек обязательно должен сообщить другому об этом.

Положение 887: Если оскверненный участок мечети невозможно очистить, не раскопав это место или же не разрушив, и эти работы будут не столь значительными, или же устранение признаков неуважения к мечети требует значительных земляных работ или разрушений, то это место следует раскопать или же разрушить. В противном случае, разрушение сомнительно. Заполнение вырытого места и ремонтное разрушенного участка необязательно. Но если осквернится часть мечети, вроде кирпича, то, в случае возможности, его нужно восстановить на прежнем месте после промывания.

Положение 888: Если мечеть будет незаконно присвоена, и на ее месте будет построен дом или подобное строение, или же она обветшает настолько, что ее уже нельзя будет назвать мечетью, то ее осквернение не запрещено. Если же она осквернится, то ее очищение не обязательно.

Положение 889: Осквернение мавзолеев имамов (а) запрещено, и если какой-то из них осквернится, и пребывание в нем в таком состоянии будет считаться проявлением неуважения, то его следует обязательно очистить, и, согласно желательной предосторожности, его следует очистить, даже если это не будет считаться проявлением неуважения.

Положение 890: Если циновка или ковер мечети осквернятся, то их следует промыть водой. Но если целесообразнее вырезать оскверненный участок, то его следует вырезать. Однако вырезание значительного участка или же промывание, сопровождаемое порчей, сомнительно. Но если не совершение этого приведет к проявлению неуважения, то циновку или ковер следует очистить.

Положение 891: Если входение в мечеть с самой скверной или же с оскверненным предметом будет проявлением неуважения, то это запрещено. Согласно желательной предосторожности, не следует входить в мечеть с самой скверной, даже если это не будет проявлением

неуважения. Но нет ничего страшного, если это будет что-то связанное с человеком, например, кровь раны на теле или одежде.

Положение 892: Если в мечети будет разбит шатер для траурных церемоний, устланы ковры, вывешена траурная атрибутика, и будут подавать чай, и если это не нанесет вред мечети и не будет мешать выполнению намаза, то в этом нет ничего предосудительного.

Положение 893: Согласно обязательной предосторожности, мечеть не следует украшать золотом. Также, согласно желательной предосторожности, ее не следует украшать изображениями живых существ, вроде животных и человека.

Положение 894: Если даже мечеть разрушится, ее нельзя продавать, включать в чье-то имущество или же проводить по ней дорогу (проспект).

Положение 895: Запрещено продавать двери и окна мечети, а также иной инвентарь. Если мечеть разрушится, эти вещи следует использовать для ремонта этой мечети. Но если они не подойдут для этой мечети, их следует использовать для другой. Если же они не пригодятся ни для одной мечети, их можно продать, а вырученные средства, если это возможно, израсходовать для ремонта той мечети, а если в этом нет нужды, то для ремонта другой мечети.

Положение 896: Строительство мечети или же ремонт мечети, которой грозит разрушение, является желательным деянием. Если мечеть ввиду разрушения пришла в негодное состояние, ее можно разобрать и отстроить вновь; для удовлетворения нужд людей можно даже разрушить мечеть и на ее месте построить более просторную.

Положение 897: Желательным деянием является содержать мечеть в чистоте и зажигать ее огни. Человеку, собирающемуся посетить мечеть, желательно надушиться благовониями, надеть чистую и дорогую

одежду, проверить подошву обуви, чтобы она не была перепачкана скверной, входить в мечеть с правой, а выходить с левой ноги, также явиться в мечеть раньше всех, а уйти позже остальных.

Положение 898: Желательно при вхождении в мечеть выполнить в знак проявления уважения к мечети двухракатный намаз «тахиййат». Достаточно, если выполнить другой обязательный или же желательный намаз.

Положение 899: Если человек не нуждается, то нежелательно спать в мечети, вести разговоры о мирских делах, заниматься каким-либо ремеслом, читать стихи, которые не носят назидательный характер. Плевание и высмаркивание в мечети, а также выплевывание мокроты являются нежелательными, а иногда и запретными деяниями. Нежелательно также искать потерявшиеся вещи и повышать голос. Однако в произношении высоким голосом азана нет ничего предосудительного.

Положение 900: Нежелательно позволять сумасшедшему входить в мечеть. Это же указание распространяется и на вхождение в мечеть детей, если они причинят выполняющим намаз неудобства или же осквернят мечеть. Кроме этих двух случаев в посещении мечети с ребенком нет ничего предосудительного, а в некоторых случаях это даже весьма значимо. Если человек съел чеснока, лука или что-то подобное, и запах, исходящий из его рта, будет причинять неудобство окружающим, то ему нежелательно приходить в мечеть.

Азан и икама

Положение 901: Произношение женщиной и мужчиной перед ежедневными обязательными намазами азана, а затем икамы является желательным деянием. Произношение азана и икамы для других

обязательных и желательных намазов шариатом не предусмотрено. Перед выполнением намазов праздников «Фитр» и «Курбан», которые выполняются коллективно, желательно трижды произнести «ас-саят».

Положение 902: В первый день появления на свет младенца или же до того, как сойдет пуповина, желательно произнести в его правое ухо азан, а в левое – икаму.

Положение 903: Азан состоит из 18-ти предложений:

Четырежды: «Аллаху акбар».

Дважды: «Ашхаду алля иляха илляллах».

Дважды: «Ашхаду анна Мухаммадан расулуллах».

Дважды: «Хаййа аляс-саят».

Дважды: «Хаййа аляль-фалях».

Дважды: «Хаййа аля хейриль-амяль».

Дважды: «Аллаху акбар».

Дважды: «Ля иляха илляллах».

Икама же состоит из 17-и предложений: по сравнению с азаном, в начале произносится лишь дважды «Аллаху акбар», а в конце – один раз «Ля иляха илляллах». После же произношения «Хаййа аля хейриль-амяль» добавляется «Гад гаматис-саят».

Положение 904: «Ашхаду анна Алиййан валийуллах» не является составной частью азана или икамы. Однако будет лучше произнести его после «Ашхаду анна Мухаммадан расулуллах» с целью сближения с Аллахом («гурбат»).

Перевод азана и икамы

Аллаху акбар: Аллах Величайший.

Ашхаду алля иляха илляллах: Свидетельствую, что нет божества кроме Аллаха.

Ашхаду анна Мухаммадан расулуллах: Свидетельствую, что Мухаммад (с) посланник Аллаха.

Ашхаду анна Алийхан амируль-муминина валийуллах: Свидетельствую, что Али (а) повелитель правоверных и правитель от имени Аллаха.

Хаййа аляс-саят: Спешите к намазу!

Хаййа аляль-фалях: Спешите к спасению!

Хаййа аля хейриль-амяль: Спешите к наилучшему деянию (намазу)!

Гад гаматис-саят: Намаз уже начинается.

Ля иляха илляллах: Нет божества кроме Аллаха.

Положение 905: Между произношением азана и икамы не должно быть длительной паузы. Если пауза между ними будет длиться более обычной нормы, то их следует произнести заново.

Положение 906: Запрещено произносить азан и икаму в виде пения (гина), присущего увеселительным собраниям. Но если это будет осуществляться без «гина», то нежелательно.

Положение 907: Если человек пожелает выполнить один за другим два намаза вместе в общее время их выполнения, и он произнес азан для первого намаза, то произносить азан для второго намаза необязательно, будь выполнение двух намазов поочередно не очень хорошо, или же хорошо, как, например, в 9-ый день месяца Зиль-хиджа (день «Арафа») совместное выполнение намазов зухр и аср в наилучшее время выполнения намаза зухр, даже если это не будет в долине «Арафат», или же совместное выполнение намазов магриб и ишаа вечером праздника «Курбан» человеком, находящимся в «Машаруль-харам». Если пауза между этими двумя намазами будет не столь длительной, то произношение азана в таких местах не требуется. Но пауза для

желательных намазов и деяний, совершаемых после намаза, не является помехой. Согласно обязательной предосторожности, в этих двух случаях азан не следует произносить с намерением следования указаним шариата; даже в этих двух случаях – в день «Арафа» и в «Машаруль-хараме», произношение азана с намерением следования указаним шариата противоречит предосторожности.

Положение 908: Если для выполнения коллективной молитвы произнесены азан и икама, то человек, выполняющий коллективную молитву, не должен их произносить.

Положение 909: Если человек отправится в мечеть для выполнения коллективного намаза и увидит, что коллективный намаз уже завершился, но ряды молящихся еще не расстроились, и они не разошлись, то он может не произносить азан и икаму для своего намаза. То есть их произношение уже не является рекомендуемым желательным деянием. Даже если человек пожелает произнести азан, будет лучше, если он произнесет его тихим голосом. Если пожелает снова организовать коллективную молитву, то он не должен произносить азан и икаму.

Положение 910: Кроме случаев, указанных в предыдущем положении, азан и икама не произносятся еще при шести условиях:

1. Если коллективный намаз будет выполняться в мечети; если намаз будет выполняться вне мечети, азан и икаму можно не произносить.
2. Если для данного намаза азан и икама произнесены.
3. Если коллективная молитва не будет аннулирована.
4. Если намаз, который желает выполнить человек, и коллективный намаз будут выполняться в одном помещении; однако, если коллективный намаз будет выполняться в мечети, а человек

пожелает выполнить намаз на крыше мечети, то произношение азана и икамы является желательным деянием.

5. Если коллективный намаз будет выполняться с намерением своевременного («ада»); но если человек будет выполнять намаз индивидуально, то намерение своевременного («ада») и его намаза не является условием.
6. Если время его намаза и коллективного намаза будет общим; например, если оба намаза будут зухр или аср; или же коллективно будет выполняться намаз зухр, а человек будет выполнять намаз аср; или же он будет выполнять намаз зухр, а коллективно будет выполняться намаз аср. Но если коллективно будет выполняться намаз аср в конце времени, отведенном для его выполнения, а человек после него пожелает выполнить намаз магриб с намерением своевременного («ада»), то обязанность произношения азана и икамы не снимается с него.

Положение 911: Если в третьем из описанных в предыдущем положении условий человек засомневается в верности коллективного намаза, то обязанность произношения азана и икамы с него снимается. Но если сомнения возникнут в остальных пяти случаях, то будет лучше, если он произнесет азан и икаму. Но если сомнения будут касательно участников намаза, то человек должен произнести азан и икаму с намерением благости («раджа»).

Положение 912: Человеку, услышавшему азан, произнесенный другим, с целью возвещения или же для коллективного намаза, желательно тихим голосом повторять каждую услышанную часть.

Положение 913: Человек, услышавший произнесенные другим азан и икаму (при этом не имеет значения, повторял он за ним или нет), может довольствоваться ими, если между этим азаном и икамой и

выполняемым им намазом не было слишком продолжительной паузы, и он имел намерение выполнить намаз с того момента, как услышал их. Однако это указание спорно относительно азана и икамы, которые услышал только имам или же лишь участники коллективного намаза.

Положение 914: Если человек будет слушать азан, произносимый женщиной, с целью получения удовольствия, то обязанность произношения азана с него не снимается, даже снятие с него обязанности произношения азана после прослушивания азана в исполнении женщины, является спорным в обязательном порядке.

Положение 915: Для коллективной молитвы азан и икаму должен произносить мужчина, но для коллективного намаза женщин будет достаточно, если намаз и икаму произнесет женщина. Ограничиваться азаном и икамой, произнесенной женщиной для коллективного намаза, участники-мужчины которого являются близкими родственниками женщин (махрамами), спорно.

Положение 916: Икаму следует произносить после азана. Также человек, произносящий икаму, должен делать это стоя, при этом он не должен быть оскверненным (должен иметь большое и малое омовение или же должен совершить тайаммум).

Положение 917: Если будет нарушена последовательность произношения азана и икамы, например, выражение «хаййа аляль-фалах» будет произнесено до «хаййа аляс-саят», то их следует произнести вновь с того места, которого была нарушена последовательность.

Положение 918: Между азаном и икамой не должно быть паузы; если между азаном и икамой будет пауза такой продолжительности, что азан уже не будет иметь отношение к этой икаме, то азан недействителен. Также, если между азаном и икамой и намазом будет пауза такой

продолжительности, что азан и икама уже не будут иметь отношения к этому намазу, то эти азан и икама недействительны.

Положение 919: Азан и икаму следует произносить правильно на арабском языке; если на арабском языке будет произнесено ошибочно, или вместо одной буквы будет произнесена иная буква, или же будет произнесена на ином языке, например, русском, то азан и икама недействительны.

Положение 920: Азан и икаму следует произносить после наступления времени намаза; если будут произнесены раньше умышленно или же по забывчивости, то они недействительны. Однако, как было разъяснено в положении 727, если время выполнения намаза наступит в процессе выполнения намаза, то этот намаз верен (и азан и икама, произнесенные перед ним, тоже действительны).

Положение 921: Если перед произношением икамы человек засомневается, произнес ли он азан или нет, то должен произнести азан. Однако если сомнения относительно азана появятся после того, как человек начнет произносить икаму, то произносить азан не следует.

Положение 922: Если во время азана и икамы, прежде чем произнести какую-то часть, человек засомневается, произнес ли он предыдущее предложение или нет, то должен произнести предложение, относительно которого возникли сомнения. Но если сомнение относительно предыдущего предложения возникнет в момент, когда человек уже произносит следующее предложение, то произносить предыдущее предложение не следует.

Положение 923: Желательно, чтобы человек во время произношения азана стоял лицом к кибле, имел малое или большое омовение, приставил руки к умагриб, произносил азан громким протяжным

голосом, делал небольшие паузы между фразами и не произносил посторонних слов между фразами азана.

Положение 924: Желательно, чтобы при произношении икамы тело человека находилось в спокойном состоянии, и чтобы икама произносилась более тихим голосом, нежели азан, и между фразами делались небольшие паузы. Однако между фразами икамы не следует делать такие же паузы, как между фразами азана.

Положение 925: Желательно, между азаном и икамой сделать шаг, немного посидеть, совершить земной поклон, произнести зикр, молитву, немного подождать, произнести что-то или же выполнить двухракатный намаз. Но разговаривать между азаном и икамой утреннего намаза не является желательным деянием.

Положение 926: Желательно, чтобы человек, назначенный для произношения азана, был справедливым, разбирался во времени выполнения намазов, обладал громким голосом, и произносил азан с высокого места.

Обязательные деяния намаза

Намаз состоит из одиннадцати обязательных деяний:

1. Намерение.
2. Кьям, то есть стояние.
3. «Такбиратуль-эхрам», то есть произношение в начале намаза фразы «Аллаху акбар».
4. Руку (Поясной поклон).
5. Земные поклоны.
6. Кыраат (чтение).
7. Зикр (восхваление).
8. Ташаххуд (свидетельствование).

9. Приветствие.

10. Последовательность.

11. «Мувалят», то есть последовательное и непрерывное выполнение частей намаза.

Положение 927: Некоторые обязательные действия намаза считаются «рукном». То есть, если человек умышленно или же ошибочно не совершит их, то его намаз будет аннулирован. Некоторые же действия не являются рукном, то есть, если их количество по ошибке уменьшится, то намаз не будет аннулирован. Намаз состоит из пяти рукнов:

1. Намерение.

2. «Такбиратуль-эхрам».

3. Кыйам перед руку, то есть стояние перед поясным поклоном.

4. Руку.

5. Два земных поклона в одном ракате.

Но если эти действия будут увеличены умышленно, то намаз аннулируется; согласно обязательной предосторожности, намаз также аннулируется, если по ошибке будет увеличено количество поясных поклонов или же земных поклонов в одном ракате. В противном случае намаз действителен.

Намерение

Положение 928: Человек должен выполнять намаз с намерением «гурбат», то есть подчинения предписанию Всевышнего Аллаха. Однако необязательно произносить про себя или же вслух слова вроде: «совершаю четырехракатный намаз зухр гурбатан иляллах».

Положение 929: Если при выполнении намазов зухр или аср человек совершит намерение: «совершаю четырехракатный намаз», но не

определит, является это намазом зухр или аср, то намаз недействителен. Но будет достаточно, если он определит намаз зухр как первый намаз, а намаз аср – как второй. Также, например, если человек, который обязан восполнить намаз зухр, пожелает в течение времени, отведенного для выполнения намаза зухр, выполнить своевременный намаз или же восполнение намаза, должен в намерении определить намаз.

Положение 930: Намерение о выполнении молитвы должно сохраняться до завершения намаза. Таким образом, если человека в процессе намаза спросят, чем он занимается, и он будет настолько невнимателен, что не сможет ответить, то его намаз аннулируется.

Положение 931: Человек должен выполнять намаз лишь с намерением подчинения предписаниям Всевышнего Аллаха. Намаз человека, выполнившего его лицемерно или с целью выставить себя перед людьми, недействителен; и не имеет значения, совершил ли он это только для выставления себя перед людьми, или же имел цель выставить себя и перед Аллахом, и перед людьми.

Положение 932: Если человек выполнит какую-либо часть намаза с лицемерием, независимо от того, к какому виду относится данная часть молитвы, к обязательному (например, сура «Фатиха») или к желательному (например, кунут), и это намерение будет иметь отношение ко всему намазу; например, если лицемерие будет в каком-то действии, имеющем отношение к этой части, или же повторное выполнение этой части приведет к определенному увеличению, аннулирующему намаз, то его намаз аннулируется. Если человек выполняет намаз ради Аллаха, но в его намерении будет присутствовать лицемерие, и по этой причине он будет выполнять его в мечети, или в начале времени, или коллективно, то его намаз аннулируется.

Такбиратуль-эхрам

Положение 933: В начале каждого намаза обязательно следует произносить «Аллаху акбар», и это является рукном. Слова «Аллах» и «акбар» следует произносить правильно на арабском языке и последовательно. Если на арабском языке они будут произнесены с ошибкой, или же перевод этих слов будет произнесен, например, на русском языке, то намаз недействителен.

Положение 934: Согласно желательной предосторожности, такбиратуль-эхрам намаза не следует соединять с произнесенными до него словами, например, с икамой или же молитвами, читаемыми перед произношением такбира.

Положение 935: Если человек пожелает соединить фразу «Аллаху акбар» с последующей фразой, например, с фразой «Бисмилляхир-рахманир-рахим», то будет лучше произнести слово «акбар», как «акбару». Однако, согласно желательной предосторожности, при выполнении обязательного намаза эти фразы соединять не следует.

Положение 936: При произношении такбиратуль-эхрама во время обязательного намаза, тело должно быть неподвижным. Если человек умышленно произнесет такбиратуль-эхрам во время движения, то намаз аннулируется.

Положение 937: Человеку следует произносить такбир, «Фатиху», «суру» (любую после Фатихи), зикр и молитву таким голосом, чтобы как минимум он смог услышать их сам. Если не сможет услышать свой голос из-за проблем со слухом или глухоты, или же из-за большого шума, то человек должен произнести их так, чтобы мог услышать, если не будет помех.

Положение 938: Человек, который не способен произнести «Аллаху акбар» по причине немоты или же иных проблем с речью, должен

произнести так, как сможет. Если же он вообще не способен произнести такбир, то должен сделать это про себя, а также сделать пальцем жест, соответствующий произнесению такбира, и если возможно, пошевелить языком и губами. Но человек, немой с рождения, должен пошевелить языком и губами так же, как произносящие такбир люди, и сделать при этом жест пальцем.

Положение 939: Желательно перед произнесением такбиратуль-эхрама прочитать нижеследующую молитву с намерением «раджа»:

«Йа мухсину гад атакял-муси. Ва гад амарталь-мухсина ан йатаджавва-за аниль-муси. Анталь-мухсину ва аняль-муси. Бихагги Мухаммадин ва али Мухаммад. Салли аля Мухаммадин ва али Мухаммадин ва таджаваз ан габиhi ма та-ляму минни».

Перевод: «О, Аллах, ниспосылающий Своим рабам добро, Твой грешный раб обращается к Тебе, и Ты повелел, чтобы добродетель простил грешника, Ты – добродетель, я же – грешник. Ради Мухаммада и его семейства одари Своей благостью (салаватом) Мухаммада и его семейство, и прости содеянные мною (о чем Ты осведомлен)».

Положение 940: Желательно при произношении такбира в начале намаза и такбира в процессе намазов, поднимать руки до уровня ушей.

Положение 941: Человек, сомневающийся, произнес ли он такбиратуль-эхрам или же нет, не должен придавать значения своему сомнению, если уже начал кыраат; но если еще не начал, то должен произнести такбиратуль-эхрам.

Положение 942: Если после произнесения такбиратуль-эхрама человек засомневается в верности его произношения, то не должен придавать значения своему сомнению, вне зависимости, произнес он после этого что-то или нет.

Кыйам (Стояние)

Положение 943: Стояние во время произношения фразы «Аллаху акбар» в начале намаза, и стояние перед совершением поясного поклона являются рукном (основной частью намаза). Однако стояние при чтении «Фатихи» и «сур» (любой) и стояние после поясного поклона не являются рукном. Если кто-то не выполнит это по забывчивости, то его намаз действителен.

Положение 944: Чтобы убедиться, что такбиратуль-эхрам был произнесен в состоянии кыйам, человеку обязательно следует немного постоять до и после произношения.

Положение 945: Если после произношения «Фатихи» и «сур» (любой) человек забудет совершить земной поклон и сядет, а после этого поймет, что не совершил поясной поклон, то должен подняться и совершить поясной поклон. Если он совершит (забытый) поясной поклон не выпрямившись, то этого не достаточно, так как не выполнил кыйам перед поясным поклоном.

Положение 946: Во время стояния для произношения такбиратуль-эхрама или кыраата, человек не должен шагать или нагибаться в разные стороны. Согласно обязательной предосторожности, тело не должно двигаться и человек не должен в случае возможности прислоняться куда-либо. Но это не запрещается при вынужденных ситуациях.

Положение 947: Если забыв, что находится в состоянии кыйама, человек пройдет немного, или склонится в сторону, или же прислонится куда-либо, то в этом нет ничего страшного.

Положение 948: Согласно обязательной предосторожности, во время стояния следует опираться на обе ноги. Но равномерное распределение тяжести на обе ноги не требуется. Нет ничего страшного, если тяжесть будет сосредоточена на одной ноге.

Положение 949: Если человек, способный правильно стоять на ногах, расставит ноги слишком широко, так, что можно будет сказать «он не стоит на ногах», то его намаз аннулируется. Согласно обязательной предосторожности, он не должен слишком широко расставлять ноги даже в том случае, когда можно сказать «он стоит на ногах».

Положение 950: Во время чтения обязательных зикров (восхвалений) во время намаза, тело человека должно быть неподвижным. Также, согласно обязательной предосторожности, это указание остается в силе и для чтения желательных зикров. Если человек пожелает сделать движение чуть вперед или назад, или же отклониться чуть влево или вправо, то при этом он не должен что-либо произносить.

Положение 951: Если во время движения тела человек произнесет желательный зикр, например, при наклоне для поясного или земного поклона произнесет такбир, и сделает это с целью указанного для намаза зикра, то этот зикр недействителен, но его намаз верен. Зикр «бихаулилляхи ва гувватихи агуму ва аг-уду» он должен сказать, когда встает.

Положение 952: Нет ничего предосудительного, если во время произношения «Фатихи» человек пошевелит рукой и пальцами, однако, согласно желательной предосторожности, он не должен шевелить и ими.

Положение 953: Если при произношении «Фатихи» и «суры» (любой) или же «тасбихата» человек непроизвольно сделает движение, в результате чего равновесие тела нарушится, то, согласно желательной предосторожности, после восстановления равновесия, следует заново произнести то, что произнес во время движения.

Положение 954: Если в процессе выполнения намаза человек лишится возможности встать, то он должен продолжить выполнение намаза в

сидячем положении. А если лишится возможности сидеть, то должен лечь. В любом случае, пока его тело не примет неподвижное состояние, он не должен произносить обязательные зикры.

Положение 955: Человек не должен выполнять намаз сидя, если имеет возможность выполнить его стоя. Например, человек, не способный сохранить равновесие тела, или же вынужденный прислониться к чему-либо или же чуть склонить тело, должен в меру возможностей выполнить намаз стоя. Но если он абсолютно не может стоять на ногах, то должен сесть прямо и выполнить намаз в сидячем положении.

Положение 956: Если человек может сидеть, то не должен выполнять намаз лежа. Если не может сидеть прямо, должен сесть так, как сможет. Если абсолютно не может сидеть, то, как это было отмечено в указаниях о кибле, должен лечь на бок таким образом, чтобы передняя часть тела была обращена в сторону киблы. Согласно обязательной предосторожности, человек не должен ложиться на левый бок до тех пор, пока имеет возможность лежать на правом боку. Если нет возможности сделать и это, то должен лечь на спину так, чтобы подошвы ног были обращены в сторону киблы.

Положение 957: Если человек, выполняющий намаз сидя, после прочтения «Фатихи» и «сур» (любой) может встать и выполнить поясной поклон стоя, то он должен встать и совершить поясной поклон после стояния, но если не может сделать этого, то и поясной поклон должен совершить сидя.

Положение 958: Если человек, выполняющий намаз лежа, способен в процессе намаза сесть, то он должен выполнять часть намаза сидя, а если может встать, то должен выполнить часть намаза стоя. Но он не должен произносить обязательные зикры, пока его тело не придет в неподвижное состояние. Однако человек, уверенный, что сможет

некоторое время постоять на ногах, должен уделить это время для стояния перед поясным поклоном.

Положение 959: Если человек, способный стоять на ногах, будет опасаться за свое здоровье, то может выполнить намаз сидя. Если будет опасаться и сидеть, то может выполнить намаз лежа.

Положение 960: Если человек, предполагающий, что сможет выполнить намаз стоя в конце времени выполнения намаза, выполнит намаз в начале времени, а в конце времени уже сможет стоять на ногах, то он должен выполнить намаз повторно. Но если человек выполнит намаз в начале времени, не будучи уверенным, что сможет стоять на ногах, а впоследствии найдет в себе силы встать, то выполнять намаз повторно ему не следует.

Положение 961: Желательно, чтобы человек во время выполнения молитвы держал туловище прямо, расслабил плечи, поставил ладони на бедра, присоединил пальцы друг к другу, направил свой взгляд на место совершения земного поклона, равномерно распределил тяжесть тела на обе ноги, был в состоянии смирения и покорности, расположил ноги на одной линии. Мужчинам во время стояния в молитве следует немного раздвинуть ноги так, чтобы расстояние между ними было от трех растопыренных пальцев до одной пяди, а женщинам следует держать ноги вместе.

Кыраат (чтение)

Положение 962: В первом и во втором ракате ежедневных обязательных намазов человек должен прочитать суру «Фатиха», а после нее, согласно предосторожности, необходимо полностью прочитать другую суру Корана. Согласно обязательной

предосторожности, суры «Духа» и «Шарх», а также суры «Филь» и «Курайш» в намазе считаются одной сурой.

Положение 963: Если для выполнения намаза осталось очень мало времени, или человек вынужден будет не читать «суру» (любую после Фатихи), например, будет опасаться воров, хищников или чего-то другого, или у него возникнут иные важные дела, то он может не читать «суру». Даже при нехватке времени и некоторых безопасных ситуациях человек не должен читать «суру».

Положение 964: Если человек умышленно прочитает «суру» (любую) до «Фатихи», то его намаз недействителен, а если прочитает «суру» до «Фатихи» по забывчивости, и вспомнит об этом в процессе чтения «суры», он должен прервать «суру», и начать читать ее заново уже после прочтения «Фатихи».

Положение 965: Если человек забудет произнести «Фатиху» и «суру» или же одну из них, и вспомнит об этом уже в поясном поклоне, то его намаз верен.

Положение 966: Если прежде чем наклониться для поясного поклона человек поймет, что не прочитал «Фатиху» и «суру» (любую), то он должен прочитать их. Если поймет, что не прочитал лишь «Фатиху», то должен прочитать «Фатиху», а затем повторно «суру». Также, если человек наклонится для поясного поклона, однако еще не наклонившись полностью поймет, что не прочитал «Фатиху» и «суру», или же не прочитал только «Фатиху» или только «суру», он должен подняться и следовать этому указанию.

Положение 967: Если при выполнении обязательного намаза человек умышленно прочтет одну из четырех сур, указанных в положении 353, при прочтении которых обязательно следует совершить земной поклон, то после прочтения аята земного поклона, он обязан совершить земной

поклон. Но если он совершит земной поклон, согласно предосторожности, его намаз аннулируется, и ему следует выполнить его вновь. Но если человек совершит земной поклон ошибочно, то его намаз не аннулируется. Если он не совершит земной поклон, то может продолжить намаз, несмотря на то, что согрешил.

Положение 968: Если человек начнет читать суру, содержащую аят обязательного земного поклона, вне зависимости, начал ли он читать умышленно или же ошибочно, и поймет это, не дойдя до аята обязательного земного поклона, то он должен прекратить чтение этой суры и прочитать другую суру. Если же поймет это после прочтения аята обязательного земного поклона, то он должен поступить в соответствии с указаниями предыдущего положения.

Положение 969: Если в процессе намаза человек услышит аят обязательного земного поклона, то намаз действителен. Но если это произойдет при выполнении обязательного намаза, то, согласно обязательной предосторожности, он должен показать жестом на земной поклон, а после завершения намаза совершить земной поклон.

Положение 970: При выполнении желательного намаза, даже ставшего обязательным посредством обета, читать «суру» (любую) не следует. Но если человек пожелает следовать указаниям для некоторых желательных намазов, при выполнении которых следует прочитать соответствующие им суры, например, намаз-«вахшат», то должен прочитать ту суру.

Положение 971: Чтение после «Фатихи» суры «Джума» в первом ракате пятничного намаза, намазов субх, зухр и аср пятницы, и намаза ишаа четверга, а во втором ракате чтение после «Фатихи» суры «Мунафигун» является желательным деянием. Если при выполнении намазов в пятницу человек начнет читать какую-либо из

вышеприведенных сур, то, согласно обязательной предосторожности, нельзя прерываться и читать иную суру.

Положение 972: Если после «Фатихи» человек начнет читать суры «Ихлас» или «Кафирун», то не разрешается прерывать их и читать иную суру. Однако если при выполнении пятничного намаза или же намазов пятницы по забывчивости вместо сур «Джума» или же «Мунафигун» он начнет читать одну из вышеуказанных сур, то может прерывать их и прочесть суру «Джума» или «Мунафигун». Согласно обязательной предосторожности, нельзя прерывать чтение этих сур, если дочитал их до середины.

Положение 973: Если во время пятничного намаза или же намазов пятницы человек начнет читать суры «Ихлас» или же «Кафирун», даже если не дочитал до середины, согласно обязательной предосторожности, он не может прервать их и начать читать суры «Джума» или «Мунафигун».

Положение 974: Если при выполнении намаза человек начнет читать иную суру кроме сур «Ихлас» и «Кафирун», то до тех пор, пока не дочитал ее до середины, он может прерваться и начать читать другую суру. После того же, как дочитает до середины, согласно предосторожности, прерываться и читать другую суру не разрешается.

Положение 975: Если человек забудет часть читаемой суры, или же из-за нехватки времени или иной причины невозможно будет дочитать эту суру, то, даже если дочитал суру до середины или же читаемыми сурами являются суры «Ихлас» или же «Кафирун», он может прервать и начать читать другую суру. В случае же, когда человек забыл часть, он может довольствоваться прочитанной частью.

Положение 976: Согласно предосторожности, при выполнении намазов субх, магриб и ишаа мужчина обязан читать «Фатиху» и «суру»

(любую) вслух, а при выполнении намазов зухр и аср, и мужчина, и женщина обязаны читать «Фатиху» и «суру» шепотом.

Положение 977: Согласно обязательной предосторожности, мужчина должен обратить внимание, чтобы при выполнении намазов субх, магриб и ишаа все слова «Фатихи» и «суры» (любой), даже их последние буквы, произносились высоким голосом.

Положение 978: «Фатиху» и «суру» (любую) при выполнении намазов субх, магриб и ишаа женщина может читать и вслух, и шепотом. Но если голос женщины будет слышать посторонний мужчина (намахрам), и это станет причиной недозволенного поступка, то, согласно предосторожности, «Фатиху» и «суру» ей необходимо читать шепотом. Если она умышленно прочитает вслух, то ее намаз аннулируется.

Положение 979: Если человек умышленно выполнит часть намаза, которую следовало прочесть вслух, шепотом, или же выполнит часть намаза, которую следовало прочесть шепотом, вслух, то, согласно обязательной предосторожности, его намаз аннулируется. Но если это произойдет по забывчивости или же по незнанию шариатского указания, его намаз верен. Если при прочтении «Фатихи» и «суры» (любой) человек поймет, что читает их по ошибке вслух или шепотом, то не ему не следует заново читать уже прочитанную часть.

Положение 980: Если человек при чтении «Фатихи» и «суры» (любой) поднимет голос выше обычного, например, сорвется на крик, то его намаз недействителен.

Положение 981: Человек должен произносить слова намаза правильно на арабском языке. Человек, которому никак не удастся прочесть «Фатиху» верно, должен прочесть ее как может. Конечно же, это допускается в случае, если значительную часть суры он читает правильно. Если же эта часть будет слишком короткой, то, согласно

обязательной предосторожности, он должен выучить по Корану из остальной части то, что может читать правильно, и добавить к ней. Если не сможет это, то он должен прибавить к ней тасбих. Однако человеку, который вообще неправильно читает «суру», необязательно вместо нее читать что-то другое. В таком случае, согласно желательной предосторожности, он должен участвовать в коллективных намазах.

Положение 982: Человек, не очень хорошо знающий «Фатиху», должен проявить усердие для исполнения своих обязанностей, будь это обучением, внушением, участием в коллективных намазах или же повторением слов, в произношении которых он сомневается. Если же времени останется мало, и человек выполнит намаз так, как было разъяснено в предыдущем положении, то его намаз верен. Но если он проявил беспечность в обучении, когда есть возможность, то он должен принять участие в коллективном намазе, чтобы избежать гнева Аллаха.

Положение 983: Брать мзду за обучение обязательных деяний намаза, согласно предосторожности, запрещено. Однако брать мзду за обучение желательных деяний намаза разрешено.

Положение 984: Если человек умышленно или же по незнанию, в котором виноват он сам, не произнесет одно из слов «Фатихи» или «суры» (любой), или же вместо одной буквы произнесет другую, например, вместо буквы (ض) «дад» произнесет букву (ذ) «зал» или (ز) «за», или же не будет соблюдать правила «касра-фатха» так, что это будет считаться ошибкой, или же не будет соблюдать «ташдид», то его намаз аннулируется.

Положение 985: Если человек будет уверен в верности выученного слова и произнесет его именно таким образом во время выполнения намаза, а затем поймет, что ошибся, то выполнять намаз заново не требуется.

Положение 986: Если человек не будет знать «касру» и «фатху» какого-либо слова, или же не будет знать, какие буквы «h» (ه) или (ح) использованы в слове, должен найти способ исполнить свои обязанности. Например, должен выучить или принять участие в коллективном намазе, или же прочесть два и более раз, чтобы быть уверенным в верном прочтении. Но в данном случае его намаз верен при условии, чтобы произнесенное с ошибкой предложение было из Корана или из зикра.

Положение 987: Согласно мнению ученых «таджвида» (правильного чтения Корана), если в каком-то слове содержится буква (و) «вав», а буква, написанная перед «вав», имеет «хараку» «замма», а следующая за «вав» буква (ع) «хамза» наподобие используемой в слове (سوء) «су», то букве «вав» следует придать «мадд», то есть букву «вав» следует прочесть чуть протяжно. Так же, если какое-то слово будет содержать букву (ا) «алиф», и предыдущая «алифу» «харака» - «фатха», а последующая буква - (ع) «хамза» наподобие используемой в слове (جاء) «джаа», то «алиф» следует читать протяжно. Кроме того, если в каком-либо слове будет содержаться буква (ي) «йа», и предыдущая буква будет иметь «хараку» «касра», а последующая буква будет буква (ع) «хамза» наподобие используемой в слове (جيء) «джиа», то «йа» следует читать с «маддом», то есть протяжно. Если после букв «вав», «алиф» и «йа» вместо буквы «хамза» будет содержаться буква «сакин», то есть буква без «фатхы», «касры» и «заммы», то эти три буквы также следует читать протяжно. Однако внешне верное произношение слова в таких случаях не связано с его протяжным прочтением. Другими словами, если в таких случаях даже не будет соблюдаться вышеуказанное правило, намаз будет действительным. Но так как в таких случаях, как, например, в фразе «валаддалин», совместное прочтение «ташдида» и

«алифа» предусматривает незначительное протяжное произношение, то «алиф» следует прочитать протяжно в требуемом виде.

Положение 988: Согласно желательной предосторожности, человек не должен во время намаза делать паузу на «хараке» («вагф») и соединять «сукун» («васль»). Если произнести «фатху», «касру» и «замму» в конце слова и сделать паузу между этим и следующим словом, то это называется «паузой на хараке». Например, при прочтении фразы «ар-Рахманир-Рахим» произнести букву «мим» слова «ар-Рахим» с «касрой», а после небольшой паузы произнести фразу «Малики йаумиддин» (это неверно). «Соединением сукуна» же называется присоединение его к следующему слову без произношения «фатхы», «касры» или же «заммы». Например, при прочтении фразы «ар-Рахманир-Рахим», не придавая «касру» букве «мим» в «ар-Рахим», сразу же произнести фразу «Малики йаумиддин» (это неверно).

Положение 989: В третьем и четвертом ракатах намаза человек может или один раз прочитать «Фатиху», или же один раз прочитать «Тасбихати-арбаа», то есть произнести:

«Субханаллахи валь-хамдулилляхи ва ля иляха илляллаху, валлаху акбар».

Будет лучше, если человек произнесет это трижды. Человек может в одном ракате прочитать «Фатиху», а в другом – «Тасбихати-арбаа». Будет лучше, если в обоих ракатах он прочитает «Тасбихати-арбаа».

Положение 990: Если остается мало времени, «Тасбихати-арбаа» следует прочитать один раз. Если времени не хватит и для этого, то достаточно один раз произнести «Субханаллах».

Положение 991: Согласно предосторожности, мужчина и женщина должны в третьем и четвертом ракатах прочитать «Тасбихати-арбаа» шепотом.

Положение 992: Если человек будет читать в третьем и четвертом ракатах намаза «Фатиху», то читать «Бисмиллях» шепотом не обязательно. Но при выполнении коллективного намаза, согласно обязательной предосторожности, участники намаза должны произнести «Бисмиллях» шепотом.

Положение 993: Человек, не способный выучить «Тасбихати-арбаа» или же произносящий его неверно, должен прочитать в третьем и четвертом ракатах «Фатиха».

Положение 994: Если в первых двух ракатах намаза, предположив, что выполняет последние два раката, человек прочитает «Тасбихати-арбаа», и поймет это прежде, чем наклонится для поясного поклона, то он должен прочитать «Фатиху» и «суру». Но если поймет это во время поясного поклона или же после него, то намаз человека верен.

Положение 995: Если в последних двух ракатах намаза, предположив, что выполняет первые два раката, человек прочитает «Фатиху», или же в первых двух ракатах намаза, предположив, что выполняет последние два раката, он прочитает «Фатиху», то намаз человека верен, вне зависимости, поймет это до или после поясного поклона.

Положение 996: Если в третьем и четвертом ракатах, пожелав прочитать «Фатиху», человек начнет читать «Тасбихати-арбаа», или же, пожелав прочитать «Тасбихати-арбаа», он начнет читать «Фатиху», то для того, чтобы намаз был верен, необходимо заново прочитать то, что он намеревался прочитать изначально, то есть «Фатиху» или «Тасбихати-арбаа». Но если он изначально намеревался прочитать одно из двух, но не определился, что именно, то чтобы он не начал читать (или «Фатиху» или четырехкратное восхваление), ему необходимо будет продолжать выполнение намаза, и намаз будет верен.

Положение 997: Если человек, который обычно в третьем и четвертом ракатах читает «Тасбихати-арбаа», забыв об этом, прочитает «Фатиху» с намерением «ада», то этого достаточно. Читать заново «Фатиху» или «Тасбихати-арбаа» не требуется.

Положение 998: В третьем и четвертом ракатах после «Тасбихати-арбаа», желательным деянием является произношение покаяния, например, «Астагфируллаха Рабби ва атубу илейхи» или же «Аллахум-магфир ли». Если человек после покаяния перед тем, как наклониться для поясного поклона, засомневается, прочел ли он «Фатиху» или «Тасбихати-арбаа», то он должен прочитать «Фатиху» или «Тасбихати-арбаа». Если сомнения возникнут во время произношения покаяния, то, согласно обязательной предосторожности, должен прочитать «Фатиху» или «Тасбихати-арбаа».

Положение 999: Если в поясном поклоне или же, наклоняясь для поясного поклона, человек засомневается, прочитал ли он «Фатиху» или же «Тасбихати-арбаа», то не должен придавать своему сомнению значения.

Положение 1000: Если человек засомневается в верности прочтения одного аята или же одного слова, например, в верности прочтения фразы «Гуль хувалляху ахад», то он может не придавать значения сомнению. Если, согласно предосторожности, человек вновь прочтет этот аят или это слово правильно, то в этом нет ничего предосудительного. Если он засомневается даже несколько раз, то может повторять столько же в правильной форме. Но если это достигнет степени мнительности, лучше не повторять.

Положение 1001: Желательно в первом ракате перед чтением «Фатихи» произнести «Аузу билляхи минаш-шейтанир-раджим»; произнести в первом и втором ракатах намазов зухр и аср «Бисмилляхир-рахманир-

рахим» вслух; а также произнести внятно «Фатиху» и «суру» (любую), в конце каждого аята сделать «вагф», то есть не присоединять его к следующему аяту; читая «Фатиху» и «суру» вникать в их содержание; участвуя в коллективном намазе, произносить «Альхамдулилляхи Раббиль-алямин» после прочтения имамом «Фатихи», а при выполнении индивидуального намаза – собственного прочтения «Фатихи» - произносить после прочтения суры «Ихлас» 1, 2 или 3 раза «Казаликалляху Рабби» или «Казаликяллаху Раббуна», сделать небольшую паузу после прочтения суры и произнести такбир перед поясным поклоном или же держать гунут.

Положение 1002: В первом ракате всех намазов желательным деянием является чтение суры «Гадр», а во втором ракате – суры «Ихлас».

Положение 1003: Нежелательно, если человек ни в одном ежедневном намазе не прочтет суру «Ихлас».

Положение 1004: Чтение суры «Ихлас» без пауз является нежелательным деянием.

Положение 1005: Чтение во втором ракате суры, которая прочитана в первом ракате, является нежелательным деянием. Исключением является сура «Ихлас».

Руку (Поясной поклон)

Положение 1006: Человек, выполняющий намаз, в каждом ракате после кыраата должен нагнуться настолько, чтобы кончики всех пальцев, в том числе и большого, достали колен. Это действие называется «руку» (поясной поклон).

Положение 1007: Если человек нагнется в требуемом для «руку» виде, но не поставит ладони на колени, то в этом нет ничего страшного.

Положение 1008: Если человек не выполнит «руку» в обычном виде, например, наклонится влево или вправо, или же выдвинет колени вперед, то земной поклон недействителен, даже если ладони достанут до колен.

Положение 1009: Человек должен нагнуться с целью совершения поясного поклона. Если же он нагнется с другой целью, например, чтобы убить какое-нибудь насекомое, то это нельзя считать поясным поклоном. Человек должен вновь выпрямиться и вновь нагнуться для поясного поклона. Это действие не добавляет рукна, и намаз не аннулируется.

Положение 1010: Если руки или колени человека отличаются от рук или колен других людей (например, у него очень длинные руки, и для того, чтобы достать ладонями колен ему нужно лишь слегка нагнуться, или же его колени располагаются слишком низко, и для того, чтобы достать ладонями колен ему нужно нагнуться слишком низко), то он должен совершить такой же поясной поклон, какой совершают обычные люди.

Положение 1011: Будет лучше, если времени достаточно, чтобы трижды произнести «Субханаллях» или же один раз «Субхана Раббийаль-азими ва бихамдихи». Однако в поясном поклоне достаточно произнести любой зикр (восхваление Всевышнего), и, согласно обязательной предосторожности, его следует произнести столько же раз. Но если времени будет мало, или же у человека не будет выбора, достаточно один раз произнести «Субханаллях». Человек, который не способен нормально произнести фразу «Субхана Раббийаль-азими ва бихамдихи», должен трижды произнести другой зикр, например, «Субханаллях».

Положение 1012: Зикр при поясном поклоне следует произносить последовательно на правильном арабском языке. Желательно произнести зикры 3, 5 или 7 раз, и даже больше.

Положение 1013: Во время поясного поклона тело человека должно находиться в равновесии и неподвижном состоянии. Человек, согласно предосторожности, умышленно не должен двигать телом так, чтобы оно потеряло равновесие, даже когда он не произносит обязательное восхваление. Если человек умышленно нарушит это равновесие, то намаз, согласно обязательной предосторожности, аннулируется, даже если он повторит зикр в неподвижном состоянии.

Положение 1014: Если во время произношения обязательного восхваления поясного поклона человек по ошибке или невольно совершит небольшое движение, и тело потеряет равновесие, будет лучше произнести зикр во второй раз после того, как тело приобретет равновесие. Но нет ничего страшного, если движение будет незначительным, и тело не потеряет равновесие, или же если человек пошевелит пальцами.

Положение 1015: Если человек умышленно произнесет зикр поясного поклона до того, как тело склонится достаточным образом и станет неподвижным, то намаз аннулируется. Однако если он произнесет зикр заново, когда тело неподвижно, то намаз не аннулируется. Если же это произойдет по ошибке, то повторять зикр заново не следует.

Положение 1016: Если человек умышленно поднимется с поясного поклона до того, как завершит произношение обязательного восхваления, то намаз человека аннулируется, а если он сделает это ошибочно, то повторное произношение зикра не требуется.

Положение 1017: Если человек не в состоянии находиться в поясном поклоне такой промежуток времени, за который можно произнести зикр

(даже один раз «Субханаллях»), то произносить его не обязательно, даже когда тело не приобрело равновесие. Однако, согласно желательной предосторожности, человек должен произнести оставшуюся часть поднявшись, пусть даже с намерением «обязательного сближения с Аллахом» («мутлаг гурбат»), или же должен начать произношение заранее.

Положение 1018: Если человек из-за болезни или подобных причин не в состоянии сохранять неподвижность тела в поясном поклоне, то его намаз верен. Но, находясь в поясном поклоне, он должен произнести обязательный зикр так, как было указано в предыдущем положении.

Положение 1019: Если человек не способен наклониться в достаточной для поясного поклона мере, то он должен совершить поясной поклон, опираясь на что-то. Если и облокотившись человек не в состоянии совершить поясной поклон в обычном виде, то он должен наклониться настолько, насколько сможет, чтобы окружающие могли назвать это действие поясным поклоном. Если не способен наклониться и таким образом, то должен сделать для поясного поклона жест головой.

Положение 1020: Если человек, который должен сделать жест головой для поясного поклона, будет не в состоянии сделать этого, то он должен с намерением поясного поклона закрыть глаза и произнести зикр, и, приобретя намерение выпрямиться после поясного поклона, открыть глаза. Если не сможет сделать и это, то должен про себя приобрести намерение поясного поклона, и, согласно обязательной предосторожности, сделав жест рукой для поясного поклона, произнести зикр. Если при этом возможно, то человек должен, согласно обязательной предосторожности, поступить подобным образом, и также сделать жест для поясного поклона сидя.

Положение 1021: Если человек, не способный совершить поясной поклон стоя, может наклониться для поясного поклона сидя, то он должен выполнить намаз стоя, а для поясного поклона сделать жест головой. Согласно желательной предосторожности, он должен выполнить еще один намаз, сев во время поясного поклона, и склонившись в поясном поклоне, насколько это возможно.

Положение 1022: Если, наклонившись полностью для поясного поклона, человек умышленно поднимется и вторично наклонится до уровня поясного поклона, то намаз аннулируется.

Положение 1023: После завершения зикра поясного поклона, человек должен выпрямиться, и, согласно обязательной предосторожности, после того, как тело станет неподвижным, совершить земной поклон. Если человек умышленно совершит земной поклон прежде, чем подняться, то намаз недействителен. Также, согласно обязательной предосторожности, это указание остается в силе и в случае, если человек совершит земной поклон прежде, чем тело примет спокойное положение.

Положение 1024: Если человек забудет совершить поясной поклон, и вспомнит об этом прежде, чем наклониться для земного поклона, то он должен выпрямиться, а затем совершить поясной поклон. Выполнение поясного поклона с согнутого положения недостаточно.

Положение 1025: Если человек вспомнит, что не совершил поясной поклон после того, как лоб коснется земли, то он должен совершить поясной поклон после того, как выпрямится. Если же вспомнит об этом во втором земном поклоне, то его намаз, согласно обязательной предосторожности, недействителен.

Положение 1026: Желательными деяниями являются: произношение такбира перед совершением поясного поклона, в то время как человек

стоит прямо; выпрямление колен во время совершения поясного поклона, чтобы при этом спина была ровной, а шея находилась вровень со спиной; направление взгляда между двух ступней; произношение до или после зикра салавата, а после совершения поясного поклона, после того как тело выпрямится и примет спокойное состояние, произношение фразы «самиаллаху лиман хамидах».

Положение 1027: Желательно, чтобы женщина во время поясного поклона положила ладони выше колен и не выпрямляла колени.

Земные поклоны

Положение 1028: В каждом ракате желательных и обязательных намазов человек должен после поясного поклона совершить два земных поклона. При земном поклоне человек должен приложить лоб к земле в особой форме с намерением «хузу» (смирения). При совершении земного поклона намаза ладони, колени и кончики больших пальцев ноги обязательно должны касаться земли. Согласно обязательной предосторожности, под понятием лба подразумевается середина лба, и это – четырехугольник, получаемый при мысленном проведении двух линий между двумя бровями (середине лба) до места, где растут волосы.

Положение 1029: Два земных поклона вместе – это один рукн. Если человек в одном ракате обязательного намаза по забывчивости или же по незнанию указаний не совершит оба земных поклона, то его намаз недействителен. Также, согласно обязательной предосторожности, это указание остается в силе для случая, если в одном ракате по забывчивости или же по неосведомленности, в которой виновен сам человек, он добавит два земных поклона.

Положение 1030: Если человек умышленно добавит или убавит один земной поклон, то намаз аннулируется. Если по ошибке он добавит или убавит один земной поклон, то намаз не аннулируется, и если он убавил, то должен действовать так, как будет указано в положениях о земных поклонах ошибки.

Положение 1031: Человек, способный приложить лоб к земле, должен сделать это, и если ошибочно или умышленно не сделает этого, то он не совершил земного поклона, даже если остальные части тела прикоснутся к земле. Но если человек прикоснется лбом к земле, но по ошибке остальные части тела не достигнут земли, или же он не произнесет обязательное восхваление (зикр), то земной поклон верен.

Положение 1032: Будет лучше в земном поклоне, когда для этого есть достаточно времени, трижды произнести «Субханаллях» или же один раз «Субхана Раббийаль-аля ва бихамдих». Эти фразы должны произноситься последовательно и на правильном арабском языке. Достаточно будет произнести любой зикр, но, согласно обязательной предосторожности, следует произнести то, что указано. Желательно произнести «Субхана Раббийаль-аля ва бихамдих» три, пять, семь и более раз.

Положение 1033: Во время земного поклона все тело должно находиться в неподвижном состоянии. Человек, согласно обязательной предосторожности, не должен сознательно двигать телом так, чтобы нарушилось равновесие, даже когда не произносит обязательное восхваление.

Положение 1034: Если человек сознательно произнесет обязательное восхваление прежде, чем лоб коснется земли и тело станет неподвижным, то намаз аннулируется. Но если он произнесет зикр заново после того, как тело станет неподвижным, намаз не

аннулируется. Если он умышленно поднимет голову с земного поклона прежде, чем завершит произношение обязательного восхваления, то намаз недействителен.

Положение 1035: Если человек по ошибке произнесет зикр прежде, чем лоб коснется земли, и поймет свою ошибку, еще не поднявшись с земного поклона, то он должен повторить зикр еще раз после того, как тело станет неподвижным. Но если человек по ошибке произнесет зикр после касания лбом земли, но когда тело еще не стало неподвижным, то в повторном произношении обязательного восхваления нет нужды.

Положение 1036: Если человек приподнимет голову с земного поклона и поймет, что сделал это прежде, чем завершилось обязательное восхваление, то намаз верен.

Положение 1037: Если человек по ошибке поднимет голову с земного поклона прежде, чем завершится зикр, то прикладывать лоб снова к земле не следует, и человек должен посчитать это за один земной поклон. Но если он по ошибке оторвет от земли остальные части тела, то должен повторно приложить их к земле и произнести зикр.

Положение 1038: После окончания зикра первого земного поклона человек должен сесть, и, после того как тело станет неподвижным, совершить второй земной поклон.

Положение 1039: Место, куда прикладывается лоб при земном поклоне, не должно быть выше или ниже уровня места, куда прикладываются колени и кончики больших пальцев ног, более чем на четыре сомкнутых пальца. Согласно обязательной предосторожности, место, куда прикладывается лоб при земном поклоне, не должно быть выше или ниже уровня места, где стоит человек, выполняющий намаз, более чем на четыре сомкнутых пальца.

Положение 1040: Если место, куда прикладывает лоб при земном поклоне человек, выполняющий намаз на покато́м месте (даже если покато́сть этого места точно неизвестна), выше или ниже уровня четырех сомкнутых пальцев места, куда прикладываются колени и кончики больших пальцев ног, то его намаз сомнителен.

Положение 1041: Если человек по ошибке приложит лоб на что-то, что выше четырех сомкнутых пальцев места, куда прикладываются колени и кончики больших пальцев ног, и эта высота будет такой, что нельзя будет сказать «он совершает земной поклон», то он должен поднять голову и приложить лоб к чему-либо, высота чего составляет не более четырех сомкнутых пальцев. Но если высота такова, что можно будет сказать «он совершает земной поклон», и человек поймет это после произношения обязательного восхваления, то он может подняться с земного поклона и завершить намаз; если же узнает об этом до того, как произнесет обязательное восхваление, то он должен переставить лоб на что-то, высота чего меньше четырех сомкнутых пальцев, а затем произнести обязательное восхваление. Если же переставить лоб невозможно, то человек может произнести обязательное восхваление и завершить намаз. Выполнять заново намаз не требуется.

Положение 1042: Между лбом и местом, на которое дозволено совершать земной поклон, не должно быть никаких преград. Значит, если турба (мохур) будет грязной настолько, что лоб не будет касаться самой турбы (мохура), то земной поклон недействителен, но если турба (мохур) поменяет цвет, в этом нет никаких помех.

Положение 1043: При земном поклоне ладони следует положить на землю. Согласно обязательной предосторожности, если это возможно, ладони должны касаться земли полностью. Но в безвыходной ситуации можно положить на землю тыльную сторону ладоней. Если невозможно

положить на землю и тыльную сторону ладоней, то, согласно обязательной предосторожности, следует положить на землю запястья. Если невозможно и это, то достаточно положить на землю любую часть руки до локтя, а если невозможно и это – то часть руки от локтя до плеча.

Положение 1044: При земном поклоне большие пальцы ног следует расположить на земле, но кончики двух пальцев не обязательно располагать на земле. Даже достаточно расположить на земле подошву или поверхность пальцев. Если человек расположит на земле не большие пальцы, а другие пальцы ног или же поверхность ноги, или же большой палец не достанет до земли из-за слишком длинного ногтя, то намаз аннулируется. Человек, выполнивший намаз подобным образом намеренно или же по неосведомленности, должен выполнить его заново.

Положение 1045: Человек, у которого отрезана часть большого пальца ноги, должен расположить на земле оставшуюся часть; если же большой палец отрезан полностью, даже если что-то от него осталось, но эта часть слишком короткая, и ее никак невозможно расположить на земле или на каком-либо ином предмете, то, согласно обязательной предосторожности, он должен расположить на земле остальные пальцы ноги. Но если у человека вообще нет пальцев, то он должен расположить на земле оставшуюся часть ноги.

Положение 1046: Если человек совершит земной поклон не в обычной форме, например, грудь и живот соприкоснутся с землей, или же он немного вытянет ноги, и при этом можно будет сказать «он совершает земной поклон», то намаз верен. Но если можно будет сказать «он лежит и совершает земной поклон неверно», то его намаз недействителен.

Положение 1047: Часть турбы (мохура) или иных предметов, на которые совершается земной поклон, должна быть чиста от скверны. Но если, например, человек положит мохур на оскверненный ковер, или одна сторона мохура осквернится, а человек будет прикладывать лоб к чистой стороне, или же часть поверхности мохура будет чистой, а часть – оскверненной, и она не осквернит лоб, то в этом нет ничего страшного.

Положение 1048: Если у человека на лбу имеется фурункул, рана или что-то подобное, и человек не может приложить его к земле, то в этом случае, если фурункул не охватил всю поверхность лба, он должен совершить земной поклон здоровым участком лба. Если для того, чтобы совершить земной поклон здоровым участком тела потребуется выкопать небольшую яму, чтобы фурункул во время земного поклона располагался там, то человек должен сделать это. (Участок, который подразумевается подо «лбом», описан в начале главы о земном поклоне).

Положение 1049: Если фурункул или рана охватят всю поверхность лба, то, согласно обязательной предосторожности, человек должен приложить к земле оставшиеся два височных участка лба или же одну из них. Если невозможно и это, должен совершить земной поклон некоторыми участками лица. Согласно обязательной предосторожности, если он не сможет этого, то должен совершить земной поклон подбородком, если не сможет и этого, то должен совершить земной поклон одной стороной лба, и если никак невозможно совершить земной поклон, то должен показать земной поклон жестом.

Положение 1050: Если человек может сидеть, но не способен приложить лоб к земле, то должен наклониться так, чтобы это считалось среди людей земным поклоном, при этом расположив турбу

(мохур) или иной предмет, на который разрешается совершение земного поклона, на высокий предмет и приложить лоб к нему. Но по мере возможности ладони, колени и большие пальцы ног следует расположить на земле в обычном порядке.

Положение 1051: Если в указанном случае не найдется высокий предмет, чтобы на нем расположить турбу (мохур) или предмет, на который разрешается совершение земного поклона, и не будет человека, который может держать турбу (мохур) для выполнения земного поклона, то человек сам должен приподнять турбу (мохур) и совершить на нее земной поклон.

Положение 1052: Если человек, не способный совершить земной поклон, наклонится для совершения земного поклона, но этого будет недостаточно, чтобы сказать, что он совершил земной поклон, то он должен сделать жест головой для земного поклона. Если он не сможет этого сделать, то должен показать это глазами, если не способен и на это, то он должен приобрести намерение земного поклона, и, согласно обязательной предосторожности, сделать жест рукой или другой частью тела для земного поклона и произнести обязательное восхваление.

Положение 1053: Если лоб непроизвольно оторвется от земли, по мере возможности, человек должен предотвратить повторное касание лбом земли, и это будет считаться одним земным поклоном, вне зависимости, произнес он обязательное восхваление или нет. Если человек не сможет удержать голову, и лоб повторно коснется земли, то и это считается одним земным поклоном. Но если человек еще не произнес зикр, то, согласно желательной предосторожности, должен произнести его с намерением «необходимого сближения с Аллахом», при этом не приобретая намерения «составной части».

Положение 1054: В случае благоразумного скрывания убеждений («тагийя»), человек может совершить земной поклон на ковер и подобные предметы. Не следует искать другое место для совершения намаза или же откладывать намаз, чтобы выполнить его там же после того, как будут устранены причины «тагийи». Но если в том месте можно совершить земной поклон на циновку или иной предмет, на который разрешается совершение земного поклона, при этом не нарушая требований «тагийи», то не следует совершать земной поклон на ковер и подобные предметы.

Положение 1055: Земной поклон, совершенный на наполненный матрац или подобные предметы, если тело при этом не является неподвижным, недействителен.

Положение 1056: Если в безвыходной ситуации человек вынужден будет выполнять намаз в месте, где будут грязь и слякоть, и если перепачкавшееся тело или одежда не создадут для него трудности, то он должен совершить земной поклон и ташаххуд в обычной форме. Если это будет для него сопряжено с трудностями, то должен стоя сделать для земного поклона жест головой и произнести ташаххуд стоя, и при этом намаз будет верен.

Положение 1057: В первом ракате, а также в третьем ракате таких намазов, как зухр, аср и ишаа, в которых нет ташаххуда, выполняющий намаз человек, согласно обязательной предосторожности, после второго земного поклона должен немного посидеть и лишь затем встать.

На какие предметы разрешается совершать земной поклон?

Положение 1058: Во время совершения земного поклона лоб необходимо приложить к земле или к чему-либо, что выходит/происходит/произрастает из земли - например, дерево и лист

дерева, - но при этом не является пищей или одеждой, даже если состав их произрастает из земли. Нельзя совершать земной поклон на овес и пшеницу, так как они употребляются в пищу; на хлопок, так как из него изготавливается одежда; а также на не являющиеся пищей и одеждой, но выходящие из земли золото, серебро и подобные металлы. Но в безвыходной ситуации для совершения земного поклона из предметов, на которые нельзя совершать земной поклон, предпочтение следует отдать куску асфальта.

Положение 1059: Нельзя совершать земной поклон на лист виноградного дерева, когда он еще мягкий, его обычно употребляют в пищу. В остальных случаях совершать на него земной поклон не запрещается.

Положение 1060: Можно совершать земной поклон на солому и траву, произрастающие из земли и являющиеся пищей для животных.

Положение 1061: Разрешается совершать земной поклон на цветы, которые не употребляются в пищу. Разрешается даже совершать земной поклон на произрастающие из земли фиалку и огуречник аптечный, настой которых используется в качестве лекарственных средств.

Положение 1062: Не разрешается совершать земной поклон на растения, которые обычно в некоторых населенных пунктах употребляются в пищу, а в некоторых не употребляются, а также, согласно предосторожности, на несозревшие фрукты.

Положение 1063: Разрешается совершать земной поклон на известняк и мел. Также можно совершать земной поклон на обожженные известняк и мел, кирпич и керамику.

Положение 1064: Разрешается совершать земной поклон на бумагу, изготовленную из предметов, на которые разрешено совершение земного поклона, например, из дерева и соломы. Это же указание

остается в силе, если бумага изготовлена из хлопка и льна. Но если бумага будет изготовлена из щелка и подобных предметов, то совершать на нее земной поклон нельзя. Если бумажная салфетка будет изготовлена из предметов, на которые разрешается совершение земного поклона, то и на нее можно совершать земной поклон.

Положение 1065: Наилучшим предметом, на который совершается земной поклон, является глина, взятая из Кербелы - места мученической гибели Имама Хусейна (а) и его сподвижников. Затем следуют обычная земля, камень, а затем растение.

Положение 1066: Если не найдется предмета, на который можно совершать земной поклон, и даже если найдется, но это не представится возможным из-за сильного холода или жары, то предпочтительнее совершать земной поклон на асфальт или кир. Но если невозможно будет совершить земной поклон и на них, то человек может совершить земной поклон на свою одежду или на предмет, на который обычно не разрешается совершение земного поклона. Однако, согласно желательной предосторожности, не следует совершать земной поклон на что-то другое, если имеется возможность совершить земной поклон на свою одежду.

Положение 1067: Нельзя совершать земной поклон на грязь и слякоть, на которых лоб не держится неподвижно.

Положение 1068: Если при первом земном поклоне турба (мохур) прилипнет ко лбу, то для второго земного поклона следует ее ото лба.

Положение 1069: Если во время намаза человек лишится предмета, на который совершает земной поклон, и у него не будет иного предмета, на который можно совершать земной поклон, и времени останется мало, то он может совершить земной поклон так, как это описано в положении

1058, вне зависимости, будь у него мало времени или же достаточно для того, чтобы прервать намаз и выполнить его заново.

Положение 1070: Если человек при совершении земного поклона и произношении обязательного зикра поймет, что приложил лоб к предмету, на который запрещено совершать земной поклон, то он может встать и продолжить намаз. Но если понял это до произношения обязательного зикра, то должен переместить лоб на предмет, на который разрешено совершение земного поклона, а затем произнести обязательный зикр. Если переместить лоб невозможно, то он может в этот момент произнести обязательный зикр, и в обоих случаях его намаз верен.

Положение 1071: Если после совершения земного поклона человек поймет, что приложил лоб к предмету, на который запрещено совершать земной поклон, то в этом нет ничего страшного.

Положение 1072: Запрещается совершать земной поклон кому-либо кроме Всевышнего Аллаха. Некоторые невежественные люди прикладывают лоб к земле перед могилами имамов (а). Если они поступают так с целью выражения благодарности Всевышнему Аллаху, то это дозволено. В противном случае, поступать подобным образом запрещено.

Желательные и нежелательные деяния при совершении земного поклона

Положение 1073: При совершении земного поклона несколько деяний являются желательными:

1. Произношение такбира перед земным поклоном человеком, выполняющим намаз стоя, после того, как он поднимется с поясного поклона, и его тело станет полностью неподвижным, а также человеком, выполняющего намаз стоя, после того, как он сядет.
2. При совершении земного поклона мужчина должен сначала расположить на земле ладони, а женщина – колени.
3. Расположить нос на турбе (мохуре) или на предмете, на который разрешается совершение земного поклона.
4. В положении земного поклона соединить пальцы вместе, расположить ладони напротив ушей и направить пальцы в сторону киблы.
5. В земном поклоне обращаться к Аллаху с молитвами-просьбами и прочитать следующую молитву: «Йа хейраль-масулина ва йа хейрал-мутин, урзугни варзуг ийали мин фадлика фаиннака зуль-фадлиль-азим». Перевод: «О наилучший из тех, кого просят о чем-либо, и Тот, Кто одаривает наилучшим образом. Даруй мне и моей семье надел от Твоей щедрости. Поистине, Ты обладатель величайшего могущества и щедрости».
6. После совершения земного поклона переложить тяжесть тела на левую ногу, а правую стопу заложить за левую стопу.
7. После каждого земного поклона, когда тело придет в спокойное состояние, произнести такбир.
8. После первого земного поклона, когда тело придет в спокойное состояние, сказать «Асатагфируллаха Рабби ва атубу илейх».
9. Совершать длительные земные поклоны и во время сидения положить ладони на ноги.

10. Перед тем, как совершить второй земной поклон, когда тело придет в спокойное состояние, произнести «Аллаху акбар».
11. Посылать во время земного поклона салават.
12. Вставая, отрывать от земли сначала ладони, а затем колени.
13. Локти и животы мужчин желательно не должны касаться земли, локти им не следует прижимать к бокам, а локти и животы женщин желательно должны касаться земли, и локти им следует прижимать к бокам.

Остальные желательные действия при земном поклоне более подробно приведены в соответствующих книгах.

Положение 1074: При земном поклоне нежелательно читать аяты Священного Корана, а также сдувать пыль с места земного поклона. Если в результате сдувания с языка сорвутся две буквы, то, согласно предосторожности, намаз недействителен.

Существуют и другие нежелательные деяния, которые описаны более подробно в соответствующих книгах.

Обязательные земные поклоны аятов Корана

Положение 1075: В четырех сурах – «Саджда», «Фуссилат», «Наджм» и «Аляг» - содержится по одному аяту земного поклона. Если человек прочтет этот аят или услышит его, то после этого он должен сразу же совершить земной поклон. Если он забудет, то должен совершить земной поклон, как только вспомнит. Если человек услышит аят обязательного земного поклона непроизвольно, то совершение земного поклона для него необязательно, но будет лучше, если он совершит поклон.

Положение 1076: Если слушая аят обязательного земного поклона, человек и сам прочтет его, то ему следует совершить два земных поклона.

Положение 1077: Если находясь в земном поклоне, за исключением намаза, человек прочтет или услышит аят обязательного земного поклона, он должен подняться, а затем вновь совершить земной поклон.

Положение 1078: Если человек услышит от полусонного человека, сумасшедшего или ребенка, не разбирающегося в Коране, аят обязательного земного поклона, то ему не обязательно выполнять земной поклон. Это же указание остается в силе, если он услышит записи этих аятов в эфире радио. Но если кто-то прочтет эти аяты по радио в прямом эфире, то услышавшему обязательно следует выполнить земной поклон.

Положение 1079: При совершении обязательного земного поклона коранического аята, согласно обязательной предосторожности, место, где совершается земной поклон, не должно быть незаконно присвоенным, и, согласно желательной предосторожности, место, куда прикладывается лоб, не должно быть выше или ниже уровня места, куда прикладываются колени и большие пальцы ног, более чем на четыре соединенных пальца. Однако для него необязательно иметь малое и большое ритуальное омовение, располагаться лицом к кибле, прикрывать интимное место, соблюдать чистоту тела и место прикладывания лба, а также следовать требованиям, предъявляемым к одежде, выполняющего намаз.

Положение 1080: Согласно обязательной предосторожности, совершая обязательный земной поклон коранического аята, человек должен прикладывать лоб к турбе (мохуру) или предмету, на который разрешается совершение земного поклона, и, согласно желательной

предосторожности, на основании указаний для земного поклона намаза, он должен приложить к земле и остальные части тела.

Положение 1081: После чтения одного из вышеупомянутых четырех аятов достаточно лишь совершить земной поклон, и необязательно произносить зикр. Но произнести его – желательное деяние, и будет лучше произнести следующее: «Ла иляха илляллаху хагган хагга, ла иляха илляллаху иманан ва тасдига, ла иляха илляллаху убудиййатан ва ригга, саджадту ляка йа Рабби тааббудан ва ригга, ва ла мустанкифан ва ла мустакбиран, баль ана абдун залилун даифун хаифун мустаджир».

Ташаххуд (Свидетельствование)

Положение 1082: Во втором ракате всех намазов, в третьем ракате намаза магриб, четвертом ракатах намазов зухр, аср и ишаа человек, после второго земного поклона, должен в сидячем положении, когда тело примет спокойное положение, произнести ташаххуд: «Ашхаду алля иляха илляллаху вахдаху ла шарика ляху ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху, Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад». Если произнесет: «Ашхаду алля иляха илляллаху ва ашхаду анна Мухаммадан саллалляху алейхи ва алихи абдуху ва расулуху», то этого будет достаточно. Также нужно произносить ташаххуд в намазе «Витр».

Положение 1083: Слова ташаххуда следует произносить на правильном арабском языке и последовательно.

Положение 1084: Если человек забудет произнести ташаххуд и встанет, и перед поясным поклоном вспомнит, что не произнес ташаххуд, то он должен сесть и произнести ташаххуд, затем подняться и повторить произнесенное в данном ракате, а затем завершить намаз. Согласно желательной предосторожности, после намаза человек должен

совершить два земных поклона ошибки, так как неуместно поднялся. Если он вспомнит, что не произнес ташаххуд в поясном поклоне или после поясного поклона, то должен завершить намаз, и после приветствий намаза, согласно желательной предосторожности, восполнить ташаххуд, а также совершить два земных поклона ошибки из-за забытого ташаххуда.

Положение 1085: Желательно при произношении ташаххуда переложить тяжесть на левую ногу, заложить правую ногу за левую ногу, перед ташаххудом сказать «Альхамдулиллях» или же «Бисмилляхи ва билляхи вальхамдулиллях ва хейруль-асма-и лиллях». Также желательно расположить ладони на ногах, соединить пальцы, устремить взгляд вниз, а после славата ташаххуда сказать: «Ва тагаббьяль шафаатаху варфа дараджатаху».

Положение 1086: Женщинам во время произношения ташаххуда желательно соединить ноги.

Приветствие намаза

Положение 1087: В последнем ракате намаза после произношения ташаххуда, желательно сидя, когда тело примет спокойное положение, произнести:

«Ассаляму алейка аййухан-набиййу ва рахматуллахи ва баракатуху».

Затем должен произнести:

«Ассаляму алейкум», и желательно добавить «ва рахматуллахи ва баракатухи». Или же должен сказать:

«Ассаляму алейна ва аля ибадиллахис-салихин».

Но если человек произнесет это приветствие, то, согласно обязательной предосторожности, после должен сказать «Ассаляму алейкум».

Положение 1088: Если человек забудет произнести приветствие намаза и вспомнит об этом прежде, чем закончится процесс выполнения намаза, и пока умышленно или по ошибке не совершил какое-либо действие, аннулирующее намаз, например, не отвернулся от киблы, то он должен произнести приветствие, и его намаз верен.

Положение 1089: Если человек забудет произнести приветствие намаза и вспомнит об этом после того, как прервался процесс выполнения намаза, или же он умышленно или по ошибке совершил действие, аннулирующее намаз, например, отвернулся от киблы, то его намаз верен.

Последовательность

Положение 1090: Если человек умышленно нарушит последовательность намаза, например, прочитает «суру» (любую) до «Фатихи», или же совершит земные поклоны до поясного поклона, то его намаз аннулируется.

Положение 1091: Если человек забудет один из рукнов намаза и выполнит следующий за ним рукн; например, совершит два земных поклона, не совершив поясной поклон, - то, согласно обязательной предосторожности, намаз аннулируется.

Положение 1092: Если человек забудет какой-либо рукн и выполнит следующее за ним действие, не являющееся рукном; например, произнесет ташаххуд до совершения двух земных поклонов, - то он должен совершить рукн (два земных поклона) и прочитать повторно то, что прочитал прежде по ошибке.

Положение 1093: Если человек забудет совершить действие, не являющееся рукном, и выполнит следующий за ним рукн, например, совершит поясной поклон, не прочитав «Фатиху», то намаз верен.

Положение 1094: Если человек забудет совершить действие, не являющееся рукном, и выполнит следующее за ним действие, также не являющееся рукном, например, забудет прочитать «Фатиху» и прочитает «суру» (любую), то он должен выполнить забытое действие, а затем снова прочитать то, что прочитал ошибочно.

Положение 1095: Если человек совершит первый земной поклон, предположив, что это второй, или же совершит второй земной поклон, предположив, что это первый, то намаз верен. Его первый земной поклон будет считаться первым, а второй – вторым земным поклоном.

Непрерывность (Мувалат)

Положение 1096: Человек должен выполнять намаз последовательно, то есть соблюдать последовательность и непрерывность в совершении таких действий, как поясной и земные поклоны и произношение ташаххуда. Слова, при выполнении намаза, также должны произноситься в обычном порядке без пауз. Если между ними возникнет длительная пауза, что можно будет сказать «он не выполняет намаз», то намаз аннулируется.

Положение 1097: Если человек неумышленно сделает длительные паузы между буквами или словами, и они не нарушат процесс выполнения намаза, то, в случае, если он не перешел к следующему рукну, должен произнести эти буквы или слова в обычной форме. Если же после этих слов или букв он уже произнес что-то, то должен повторить их, а если перешел к следующему рукну, то намаз верен.

Положение 1098: Длительные поясные и земные поклоны, а также чтение больших сур не нарушают последовательности.

Гунут

Положение 1099: При выполнении всех намазов перед поясным поклоном второго раката желательно совершить гунут. Но, при выполнении намаза «шаф», гунут следует совершить с намерением «раджа». Несмотря на то, что намаз «витр» состоит всего из одного раката, желательно перед поясным поклоном совершить гунут. В каждом ракате пятничного намаза содержится один гунут, в намазе «айат» содержится 5 гунутов, а в намазах праздников «Фитр» и «Курбан», состоящих из двух ракатов, имеется несколько гунутов. Об этом подробно будет рассказано в последующих указаниях.

Положение 1100: При совершении гунута желательно держать руки на уровне лица ладонями вверх, близко друг к другу; соединить пальцы вместе, за исключением больших пальцев; и смотреть на ладони. Согласно обязательной предосторожности, за исключением необходимости, совершение гунута, не поднимая рук, неверно.

Положение 1101: При совершении гунута достаточно произнести любой зикр, даже можно просто один раз сказать «Субханаллах». Но будет лучше прочитать следующую молитву: «Ла иляха иллаллахуль-халимуль-карим, ла иляха иллаллахуль-алиййуль-азим, субханаллахи Раббис-самаватис-саби ва Раббиль-арадинас-саби вам а фи-хинна вам а бейнахунна ва Раббиль-аршиль-азим, вальхамдулиллахи Раббиль-алямин».

Положение 1102: Желательно, чтобы человек произнес гунут вслух. Но если при коллективной молитве голос выполняющего намаз услышит имам-джамаат, то чтение гунута вслух не является желательным деянием.

Положение 1103: Если человек умышленно не совершит гунут, то восполнения не требуется; если он забудет и вспомнит об этом прежде,

чем наклонится для поясного поклона, желательно подняться и произнести гунут. Если он вспомнит уже в поясном поклоне, то желательно восполнить гунут после поясного поклона. Но если человек вспомнит об этом при совершении земного поклона, желательно восполнить гунут уже после приветствия намаза.

Перевод намаза

1. Перевод суры «Фатиха»

Бисмилляхир-рахманир-рахим

Во имя Аллаха, Всемилоостивого и Милосердного!

Альхамдулилляхи Раббиль-алямин

Хвала Аллаху Господу миров.

Аррахманир-рахим

Всемилоостивому и Милосердному.

Маликийаумиддин

Властелину Судного дня!

Иййакана`буду ва иййаканаста`ин

Лишь Тебе мы поклоняемся, и лишь Тебя просим о помощи!

Ихдинас-сираталь-мустагим

Веди нас по истинному пути!

Сираталь-лазина ан`амта алейхим, гейриль магдуби алейхим ва ладдаллин.

По пути тех, кого Ты одарил своими милостями, а не тех на кого пал гнев, и не заблудших.

2. Перевод суры «Ихлас»

Бисмилляхир-рахманир-рахим

Во имя Аллаха, Всемилоостивого и Милосердного!

Гульхувалляхуахад

Скажи: Он Аллах Единый;

Аллахус-самад

Аллах Самодостаточный.

Лямйалид ва лямйуляд

Он не родил и не был рожден.

Ва лямйакун ляху куфуван ахад

И нет никого, кто был бы равен Ему

3. Перевод желательных зикров (восхвалений) поясного и земного
поклонов

Субхана Раббийаль-азими ва бихамдих

Пречист мой Великий Господь и хвала Ему

Субхана Раббийаль-а`ля ва бихамдих

Пречист мой Высочайший Господь и хвала Ему

Самиа аллаху лимян хамидах

Да услышит Аллах молитву, поклоняющегося Ему

Астагфирулляха Рабби ва атубу илейхи

Молю Аллаха, Господа моего о прощении, и возвращаюсь к Нему.

Бихаулилляхи ва гувватихиагумувааг`уду

Силой и Могуществом Великого Аллаха встаю и сажусь.

4. Перевод гунута

Ля иляха иллалляхуль-халимуль-карим

Нет божества кроме Выдержанного и Щедрого Аллаха

Ля иляха иллалляхуль-алиййуль-азим

Нет божества кроме Великого и Могущественного Аллаха.

**Субханаллахи Раббис-самаватис-саб`иваРаббийль-арадинас-
саб`и**

Пречист Высочайший Аллах, Господь семи небес и семи земель.

Ва мафихинна ва мабейнахунна ва Раббийль-аршиль-азим

Он Господь всего на земле, небесах и того, что между ними, и великого Трона!

ВальхамдулилляхиРаббийль-алямин

Слава Аллаху – Господу миров!

5. Перевод тасбихати арбаа

**Субханалляхи вальхамдулилляхи ва ля иляха илляллаху ва
аллаху акбар**

Пречист Аллах, и вся хвала Аллаху, и нет божества кроме Аллаха, и Аллах превелик!

6. Перевод ташаххуда и приветствия

**Альхамдулилляхи, ашхаду алля иляха илляллах, ва ахдаху
лашарикаляху**

Свидетельствую, что нет божества кроме Аллаха, и нет у Него сотоварища.

Ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху

И свидетельствую, что Мухаммад Его раб и Его посланник.

Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад

О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

Ва тагаббаль шафаатаху ва рфадараджатаху

Прими его (Пророка (с)) заступничество и возвысь его степень при Себе!

Ассаляму аллейка ай йухан-набиййу ва рахматуллахи ва баракатуху

Мир тебе, о, Пророк (с), милость Аллаха и Его благословение!

Ассаляму алейна ва аля ибадиллахис-салихин

Мир нам и всем благочестивым рабам Аллаха!

Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху

Мир вам (уверовавшим), милость Аллаха и Его благословение!

Деяния, совершаемые после намаза (Тагибат)

(зикры, молитвы и коранические аяты, читаемые после намаза)

Положение 1104: После завершения намаза желательно, чтобы человек занялся «тагибатом», то есть, занялся бы восхвалением Аллаха, чтением молитв и аятов Корана. Желательно выполнить это, повернувшись в сторону киблы, до того, как покинуть место совершения намаза, и до того, как аннулируется малое ритуальное омовение. Не обязательно, чтобы «тагибат» произносился на арабском языке. Но будет лучше прочесть молитвы и обращения к Всевышнему, указанные в книгах молитв. Наиболее рекомендуемым из них является восхваление Фатимейи-Захры (с), то есть последовательное произношение 34 раза «Аллаху акбар», 33 раза «Альхамдулиллях» и 33 раза «Субханаллах». «Субханаллах» можно произнести и до «Альхамдулиллях». Но будет лучше произнести это после «Альхамдулиллях».

Положение 1105: После намаза рекомендуется совершение земного поклона благодарности. Для этого достаточно приложить лоб к полу с намерением благодарности. Но будет лучше произнести 100 раз или три раза, или даже один раз «Шукран лиллях», «Шукран» или же «Афван». Также желательно совершение земного поклона благодарности в

случаях, когда Аллах наделяет человека какой-то благодатью или же отстраняет от него какую-либо беду.

Ниспослание благословения (салават) на Пророка (с)

Положение 1106: Желательно ниспосылать благословение на Пророка (саллалляху алейхи ва алихи ва саллям) и его непорочное семейство всякий раз, после того как человек произнесет или услышит его имя, например, Мухаммад, Ахмад (с) или прозвище, например, Мустафа, Абулькасим (с), даже если это произойдет во время выполнения намаза.

Положение 1107: При написании благословенного имени Пророка (с), желательно также написать благословение. Будет лучше, если всякий раз, после того как человек вспомнит Его Светлость (с), он ниспошлет на него благословение.

Деяния, аннулирующие намаз

Положение 1108: Двенадцать деяний аннулируют намаз, и они называются «мубтилат» (аннулирующие):

1. Если в процессе намаза нарушится одно из его условий; например, если в процессе намаза человек поймет, что его одежда осквернена.
2. Если в процессе намаза умышленно или неумышленно, или же вынужденно нарушится малое омовение; например, если у человека выделится моча. Согласно обязательной предосторожности, намаз аннулируется даже тогда, когда малое омовение неумышленно или вынужденно нарушится после последнего земного поклона. Однако человек, который вследствие болезни не может удержать непроизвольное выделение мочи или кала, должен действовать в соответствии с

положениями, описанными в главе о малом омовении, и его намаз не будет аннулирован. Также вагинальные выделения не нарушают намаз женщины, при условии, что она действует в соответствии с положениями, касающимися женщины при вагинальных выделениях.

Положение 1109: Если человек непроизвольно заснет и не будет знать, заснул ли он в процессе намаза или же после его завершения, то ему не следует заново выполнять намаз; при условии, если людьми выполненная часть будет называться намазом.

Положение 1110: Если человек будет знать, что заснул умышленно, однако будет сомневаться, заснул ли он после намаза или же в процессе намаза, забыв, что выполняет намаз, то его намаз верен при соблюдении указанных в предыдущем положении условий.

Положение 1111: Если человек проснется в земном поклоне, и у него возникнут сомнения, находится ли он в последнем земном поклоне намаза или же в земном поклоне благодарности, то его намаз верен, и выполнять его заново не требуется, вне зависимости, заснул он умышленно или же неумышленно.

3. Одним из деяний, нарушающих намаз, является расположение одной руки на другой с целью выражения скромности и этикета. Однако аннулирование намаза по данной причине основывается на предосторожности. Но если это действие будет иметь целью следование шариатским указаниям, то в аннулировании намаза нет никаких сомнений.

Положение 1112: Если человек расположит одну руку на другой по забывчивости или вынужденно, или следуя тагийье, или же для других целей, например, чтобы почесать руку, то в этом нет никаких проблем.

4. Произношение «аминь» после прочтения «Фатихи» также аннулирует намаз (согласно предосторожности, за исключением участвующего в коллективном намазе). Но если это действие будет иметь целью следование шариатским указаниям, то в аннулировании намаза нет никаких сомнений. Однако намаз не аннулируется, если человек произнесет слово «аминь» по ошибке или же следуя тагийье.
5. Отворачивание от киблы без уважительных причин так же аннулирует намаз. Но если человек отвернется по уважительной причине, например, по забывчивости, или же на него окажет воздействие сильный ветер, вследствие чего он отвернется от киблы, но не настолько, что поворот будет полностью влево или вправо, то намаз верен. Но как только уважительная причина будет устранена, необходимо повернуться лицом к кибле. Если же человек повернется налево или направо от киблы или же будет находиться к кибле спиной, и это произойдет по забывчивости или незнанию; или же он ошибется в определении киблы и вспомнит об этом в тот момент, когда прервав намаз, сможет еще выполнить намаз повторно лицом к кибле (даже если всего один ракат намаза будет выполнен вовремя), то он должен выполнить его заново. В противном случае человек должен довольствоваться тем намазом, и его восполнения не требуется. Также, если человек отвернется от киблы вынужденно, то он должен в меру возможности выполнить намаз повторно лицом к кибле. В противном случае, он должен завершить тот намаз, и ему не требуется выполнить намаз заново или восполнить его.

Положение 1113: Если человек отвернет от киблы лишь лицо, а его тело останется повернутым к кибле, и он повернет голову назад настолько, что взгляд устремится назад, то и это считается отворачиванием от киблы. Но если он отвернется от киблы не настолько сильно, однако среди людей это будет считаться большой (поворот), то, согласно обязательной предосторожности, должен выполнить намаз заново. Но если отвернется от киблы незначительно, то намаз не аннулируется, хотя это является нежелательным деянием.

6. Одним из деяний, аннулирующих намаз, является преднамеренный разговор; даже если произнесенное слово будет состоять из одной буквы, например, слово (ق) «ги», которое в переводе с арабского языка означает «охраняй»; или же будет произнесена вторая буква алфавита «б» (ب), которая используется в ответ человеку, задающему вопрос. Если даже будут произнесены две или более букв, не являющиеся словом, то, согласно предосторожности, намаз также аннулируется.

Положение 1114: Если в процессе намаза человек по ошибке произнесет слово, состоящее из одной или более букв, и даже если это слово будет иметь значение, то его намаз не аннулируется. Однако, согласно предосторожности, после окончания намаза следует совершить земной поклон ошибки.

Положение 1115: Кашель и отрыжка не аннулируют намаз. Согласно обязательной предосторожности, во время намаза не следует умышленно вздыхать и стенать. Однако если умышленно будут произнесены такие возгласы, как «ах» и «ох», то намаз аннулируется.

Положение 1116: Если человек с намерением восхваления Всевышнего произнесет какую-либо фразу, например, «Аллаху акбар», но произнесет ее громко, для того чтобы что-либо объяснить другому

человеку, то выполняемый им намаз будет верен. Также, если с целью восхваления он произнесет слово, для того чтобы обратить внимание на что-либо, то в этом никаких проблем. Но если целью не будет восхваление, или же человек будет преследовать обе цели и использует данное слово в обоих смыслах, то намаз аннулируется. Но если будет цель произнести зикр, и этот зикр будет произнесен для объяснения чего-либо другому человеку, то намаз верен.

Положение 1117: При выполнении намаза разрешается читать Коран и молитвы, за исключением четырех аятов обязательного земного поклона. Однако согласно обязательной предосторожности, молитву следует читать на арабском языке.

Положение 1118: Если неумышленно или же из-за предосторожности человек несколько раз прочитает «Фатиху», «суру» (любую) или же восхваления намаза, то намаз верен.

Положение 1119: Выполняющий намаз человек не должен первым приветствовать другого человека. Но если другой человек обратится к нему с приветствием, то он обязан ответить ему. Однако его ответ должен быть таким же, как обращенное к нему приветствие, то есть к приветствию не следует что-либо добавлять. Например, в ответ на приветствие не следует произносить «саламун алейкум ва рахматуллахи ва баракатух». Даже, согласно обязательной предосторожности, в приветствии перед словом «салам» не следует добавлять слово «алейкум» или же «алейка». Если приветствующий не поступит так, то согласно желательной предосторожности, ответ должен быть полностью таким же, как его приветствие. Например, если человеку скажут «Саламун аляйкум», то в ответ он также должен сказать «Саламун аляйкум», если ему скажут «Саламун алейка», то ответ - «Саламун алейка»; если приветствие - «Ассаламу алейкум», то ответ -

«Ассаляму алейкум»; если приветствие - «Ассаляму алейка», то ответ - «Ассаляму алейка». Но в ответ на «Алейкумас-салям» человек может сказать «Алейкумас-салям» или «Ассаляму алейкум», или же «Салямун алейкум».

Положение 1120: Человек должен сразу ответить на приветствие, будь это во время намаза или же какая-либо другая ситуация. Если умышленно или же по забывчивости совершающий намаз ответит на приветствие с такой задержкой, что это уже не будет считаться ответом на данное приветствие, то, если это происходит во время намаза, он не должен отвечать, а если в иной ситуации, то ответ не обязателен.

Положение 1121: Отвечать на приветствие следует таким образом, чтобы приветствующий человек мог это услышать. Но если приветствующий будет глухим или же после приветствия быстро уйдет, тогда, если это возможно, следует ответить на приветствие жестом или таким образом, чтобы приветствующий понял это. В противном случае, если это происходит вне намаза, отвечать не обязательно. Если же это будет происходить во время намаза, то отвечать не разрешается.

Положение 1122: Выполняющий намаз человек должен отвечать на приветствие с целью выражения почтения. Нет проблем, если это будет сделано с целью молитвы, например, просить у Всевышнего Аллаха здоровья для приветствующего.

Положение 1123: Если чужая женщина (намахрам) или чужой мужчина, или ребенок, способный отличить хорошее от плохого, поприветствует выполняющего намаз человека, то ему обязательно следует ответить. Если женщина произнесет приветствие «салямун алейка», то в ответ можно произнести «салямун алейки», то есть, прибавив к букве «каф» «кясру».

Положение 1124: Если выполняющий намаз не ответит на приветствие, то его намаз верен, несмотря на то, что он согрешил.

Положение 1125: Если кто-то поприветствует выполняющего намаз ошибочно, то он, согласно обязательной предосторожности, молящийся должен ответить ему правильно.

Положение 1126: Отвечать на ироничное или шутливое приветствие, а также на приветствие немусульманина - за исключением людей Писания – не обязательно. Если приветствующие не будут людьми Писания, следует ограничиться словом «алейк».

Положение 1127: Если человек поприветствует несколько человек, то они все обязаны ответить на его приветствие. Однако достаточно, если ответит один из них.

Положение 1128: Если человек поприветствует группу людей, а ему ответит человек, которого приветствующий не имел в виду, то обязательство ответить на данное приветствие по-прежнему будет лежать на этой группе.

Положение 1129: Если человек поприветствует группу людей, и выполняющий среди них намаз человек засомневается, приветствовали ли и его, то этот человек должен ответить на приветствие. Также, согласно обязательной предосторожности, если он будет знать, что приветствующий подразумевал и его, то молящийся не должен отвечать, если другой человек уже ответил. Но если будет знать, что приветствующий подразумевал и его, и кто-то другой еще не ответил, или же он будет сомневаться, ответил ли другой человек, то выполняющий намаз должен ответить на приветствие.

Положение 1130: Приветствие является желательным деянием. Принято, чтобы всадник приветствовал пешего, стоящий – сидящего, а младший – старшего.

Положение 1131: Если два человека одновременно поприветствуют друг друга, то, согласно обязательной предосторожности, каждый обязан ответить на приветствие другого.

Положение 1132: Если человек не выполняет намаз, то отвечать на приветствие наилучшим образом является желательным деянием. Например, если приветствующий скажет «саламун алейкум», то ему следует ответить «саламун алейкум ва рахматуллах».

7. Умышленный громкий смех аннулирует выполняемый намаз. Намаз аннулируется, даже если смех был ненамеренным. Если вначале смех будет намеренным, а согласно обязательной предосторожности, если и вначале не будет намеренным, то если есть время для выполнения намаза заново, его следует выполнить заново. Но если умышленный смех будет беззвучным или же человек ошибочно засмеется вслух, то намаз не аннулируется.

Положение 1133: Если в результате удержания смеха состояние человека изменится, например, он покраснеет, то, согласно обязательной предосторожности, ему следует выполнить намаз повторно.

8. Согласно обязательной предосторожности, намаз аннулирует и намеренный громкий или тихий плач по мирским делам; но если человек будет плакать громко или тихо от страха перед Аллахом, из-за любви к Нему или же к загробной жизни, то это не только не аннулирует намаз, но и считается наилучшим деянием. Нет проблем и в плаче, который будет проявлением своей беспомощности пред Аллахом, когда человек будет просить о своих мирских потребностях.

9. Нарушение вида (процесса и порядка выполнения) молитвы так же аннулирует намаз. Например, подпрыгивание и подобные действия, будь они совершены умышленно, или же по забывчивости, аннулируют намаз. Однако действия, вроде жеста рукой, не аннулируют намаз.

Положение 1134: Если во время выполнения намаза человек будет молчать настолько долго, что можно будет сказать «человек не совершает намаз», то намаз аннулируется.

Положение 1135: Если человек во время намаза будет заниматься каким-то делом или будет стоять молча, а после этого засомневается, нарушился ли намаз или нет, то должен выполнить намаз заново. Но желательно завершить намаз, а затем выполнить его заново.

10. Употребление пищи и питья аннулируют намаз. Если во время намаза человек примет пищу или питье таким образом, что можно будет сказать «он не выполняет намаз», будь это умышленно или же по забывчивости, то его намаз аннулируется. Но если человек, намеревающийся соблюдать пост, при выполнении желательного намаза будет остерегаться, что в момент завершения намаза прозвучит утренний азан, а вода будет от него в нескольких шагах, то в процессе намаза он может выпить воды. Однако при этом следует воздержаться от действий, аннулирующих намаз, например, отворачивание от киблы.

Положение 1136: Если человек умышленно употребит пищу или питье, и это даже не нарушит вид (процесс и порядок выполнения) намаза, то, согласно обязательной предосторожности, он должен выполнить этот намаз заново; вне зависимости, нарушилась ли последовательность действий при выполнении намаза или же нет.

Положение 1137: Если в процессе намаза человек проглотит остатки пищи, застрявшие в зубах, то намаз не аннулируется. Так же намаз не будет аннулирован, если во рту останется сахар, сахарный песок или подобные продукты, и в процессе намаза человек будет понемногу проглатывать их по мере таяния.

11. Сомнения человека относительно количества ракатов двухракатного или трехракатного намазов или же первых двух ракатов четырехракатного намаза так же аннулирует намаз. Это указание действительно в случае продолжающегося сомнения выполняющего намаз человека.

12. И, наконец, последним из деяний, аннулирующих намаз, является умышленное или неумышленное уменьшение рукнов намаза или же умышленное уменьшения числа действий, не являющихся рукном; или же умышленное увеличение числа каких-либо действий в намазе. Так же, согласно обязательной предосторожности, намаз аннулируется, если человек в одном ракате увеличит рукн; например, увеличит количество поясного поклона или земных поклонов. Но неумышленное увеличение количества «такбиратуль-эхрама» не аннулирует намаз.

Положение 1138: Если после намаза у человека появятся сомнения, совершил ли он в процессе намаза какое-либо действие, аннулирующее намаз, или же нет, то его намаз верен.

Нежелательные действия при выполнении намаза

Положение 1139: Как было указано в одном из предыдущих положений, нежелательно во время намаза поворачивать лицо в левую или правую сторону так, чтобы было видно, что находится за спиной. Если же человек увидит то, что находится за спиной, то намаз

аннулируется. Также нежелательно во время намаза закрывать глаза и поворачиваться в разные стороны, играть с бородой или руками, скрещивать пальцы; плевать; смотреть на текст Корана, книги или перстня; делать паузу во время чтения «Фатихи» и «сур» (любой) и восхваления, чтобы услышать чьи-то слова. Вообще в процессе выполнения намаза нежелательно совершать деяния, которые выведут человека из состояния покорности и смирения.

Положение 1140: Также человеку нежелательно выполнять намаз, когда ему очень хочется спать или же сильно хочется справить большую или малую нужду. Также нежелательно надевать узкие носки. Об остальных нежелательных деяниях написано подробнее в соответствующих книгах.

В каких ситуациях разрешается прерывать намаз?

Положение 1141: Согласно обязательной предосторожности, нельзя умышленно прерывать намаз. Однако разрешается прерывать намаз для защиты имущества, предотвращения вреда здоровью и имуществу. Можно даже прерывать намаз для важного, с точки зрения этого и иного мира, дела.

Положение 1142: Если человек вынужден прерывать намаз с целью защиты собственной жизни или же жизни человека, защита которого обязательна, или же для защиты важного имущества, и сделать это, не прервав намаз, невозможно, то он должен прервать намаз.

Положение 1143: Если у человека достаточно времени, и в процессе выполнения намаза кредитор потребует долг, то человек, в случае возможности расплатиться в процессе намаза, должен вернуть этот долг. Если же невозможно расплатиться, не прервав намаз, то человек

обязан прервать намаз, расплатиться по долгам, а потом выполнить намаз заново.

Положение 1144: Если во время намаза человек поймет, что мечеть осквернилась, а времени у него будет мало, то он должен завершить свой намаз. Но если времени достаточно, и очищение мечети не нарушает намаз, то он должен очистить мечеть в процессе намаза, а затем довершить свой намаз. Если же это нарушит намаз, но очищение мечети возможно и после намаза, то человек может нарушить намаз для очищения мечети. Если же после намаза очищение мечети не представляется возможным, то человек должен прервать намаз, очистить мечеть, а затем выполнить намаз.

Положение 1145: Если человек, обязанный прервать намаз, выполнит его до конца, то его намаз верен, хотя он и согрешил, и, согласно желательной предосторожности, он должен выполнить этот намаз заново.

Положение 1146: Если перед чтением (кыраат) или же наклоном для поясного поклона человек вспомнит, что забыл произнести азан и икаму, или же только икаму, то, в случае наличия достаточного времени, желательно прервать намаз для их произношения. Даже если он вспомнит только перед окончанием намаза, что не произнес их, , то прерывание намаза для их произношения является желательным деянием.

Сомнения в намазе

Существуют 23 вида сомнений в намазе. Восемь из них аннулируют намаз, шести сомнениям не следует придавать значения, а девять сомнений считаются правильными.

Положение 1147: Следующие сомнения аннулируют намаз:

1. Сомнения в количестве ракатов обязательных двухракатных намазов, например, утренний намаз или намаз путника. Но сомнения в количестве ракатов желательных намазов и намазов предосторожности не аннулируют намаз.
2. Сомнения в количестве ракатов трехракатного намаза.
3. Сомнения в четырехракатном намазе, когда человек сомневается, выполнил он один ракат или же большее количество (два, три или четыре).
4. Сомнения в четырехракатном намазе перед вторым земным поклоном, когда человек сомневается, выполнил ли он два раката или же большее количество (три или четыре).
5. Сомнения относительно выполнения двух или пяти, или же более пяти ракатов.
6. Сомнения в выполнении трех или шести, или же больше шести ракатов.
7. Сомнения относительно количества ракатов, когда человек вообще не знает, сколько ракатов выполнил.
8. Сомнения в выполнении четырех или шести, или же больше шести ракатов.

Ниже приводятся разъяснения относительно этих сомнений.

Положение 1148: Если возникнет одно из аннулирующих намаз сомнений, то будет лучше, если человек не прервет намаз сразу же. Ему следует подумать, пока вид (процесс и порядок выполнения) намаза не будет нарушен, или же у него не появится уверенность относительно сомнения.

Сомнения, которым не следует придавать значения

Положение 1149: Сомнения, которым не следует придавать значения, следующие:

1. Сомнение относительно действия, момент совершения которого прошел. Например, сомнение, возникающее во время поясного поклона, относительно чтения «Фатихи».
2. Сомнение, возникающее после приветствия намаза.
3. Сомнение, возникающее после окончания времени выполнения намаза.
4. Сомнение, возникающее у чересчур мнительного человека (касируш-шякк).
5. Сомнение, возникающее у руководителя (имама) коллективного намаза, когда человек, выполняющий за ним намаз, знает количество ракатов; и сомнение человека, выполняющего намаз за имамом, когда имам знает количество ракатов.
6. Сомнение, возникающее при выполнении желательных намазов и намазов предосторожности.

1. Сомнение относительно действия, момент совершения которого прошел

Положение 1150: Если в процессе выполнения намаза у человека возникнет сомнение относительно совершения действия, момент совершения которого уже прошел, то ему не следует обращать внимание на возникшее сомнение. (Например, при чтении «сурь» (любой) возникло сомнение, была ли прочитана «Фатиха»). В противном случае человек должен выполнить действие, относительно которого возникло сомнение.

Положение 1151: Если при чтении какого-либо аята у человека возникнет сомнение, прочитал ли он предыдущий аят или нет, или же при чтении заключительной части аята возникнет сомнение, прочитал

ли он начало аята или нет, то молящий не должен придавать значения своему сомнению.

Положение 1152: Если после поясного или земного поклона человек засомневается, совершил ли такие обязательные действия, как произношение восхваления или же соблюдение неподвижности тела, то он не должен придавать значения своим сомнениям.

Положение 1153: Если при совершении земного поклона человек засомневается, совершил ли он земной поклон или поднялся ли после поясного поклона, то он не должен придавать значения своему сомнению.

Положение 1154: Если вставая, человек засомневается, совершил ли он земной поклон или произнес ли ташаххуд, то он не должен придавать значения своему сомнению.

Положение 1155: Если человек, выполняющий намаз сидя или лежа, во время чтения «Фатихи» или «Тасбихати-арбаа» засомневается, совершил ли он земной поклон или произнес ли ташаххуд, то он не должен придавать значения своему сомнению. Если засомневается в совершении земного поклона или же произношении ташаххуда до чтения «Фатихи» или «Тасбихати-арбаа», то он должен совершить их.

Положение 1156: Если человек засомневается, выполнил ли он один из рукнов или нет, и при этом еще не начал совершать последующее действие, то он должен выполнить этот рукн. Например, если до произношения ташаххуда человек засомневается, выполнил ли два земных поклона или нет, то он должен выполнить их. Если затем вспомнит, что до этого выполнил этот рукн, то, согласно обязательной предосторожности, намаз аннулируется, так как он выполнил большее количество рукнов.

Положение 1157: Если у человека появится сомнение, выполнил ли он какое-либо действие, не являющееся рукном, и если он еще не начал совершать следующее действие, то должен выполнить его. Например, если человек перед чтением «сурь» (любой) засомневается, прочитал ли он «Фатиху» или нет, то ему следует прочитать «Фатиху». Если после выполнения он вспомнит, что уже выполнил это действие, то его намаз верен, так как количество рукнов не изменилось.

Положение 1158: Если человек засомневается в выполнении рукна (например, при произношении ташаххуда засомневается, выполнил ли до этого два земных поклона или нет), но не придаст значения своему сомнению, а затем вспомнит, что не выполнил тот рукн, то он должен выполнить его в случае, если не начал выполнять следующий рукн. Но если человек уже начал выполнение следующего рукна, то, согласно обязательной предосторожности, его намаз недействителен. Например, если перед поясным поклоном следующего раката человек вспомнит, что не выполнил два земных поклона, то должен выполнить их, а если он вспомнит об этом во время поясного поклона или же после этого, то, как было отмечено, его намаз недействителен.

Положение 1159: Если человек засомневается, выполнил ли действие, не являющееся рукном, и уже начал выполнять следующее за ним действие, то он не должен придавать своему сомнению значение. Например, если во время чтения «сурь» (любой) молящийся засомневается, прочитал ли «Фатиху» или нет, то он не должен придавать значение своему сомнению. Если впоследствии вспомнит, что все-таки не выполнил его, то он должен выполнить это и последующие действия, пока не начал совершать следующий рукн. Если он уже начал совершать следующий рукн, то его намаз действителен. На этом основании, если, например, человек во время

гунута вспомнит, что не прочитал «Фатиху», то должен прочитать «Фатиху» и «суру» (любую), а если вспомнит об этом во время поясного поклона, то его намаз верен.

Положение 1160: Если человек засомневается в произношении приветствий намаза, и он начал уже «тагибат» намаза или выполнение другого намаза, или же иное деяние, то он не должен придавать значение своему сомнению. Но если сомнение появится до этого, то молящийся должен произнести приветствия. Но если сомнения возникнут относительно правильного произношения приветствий, то он не должен придавать своему сомнению значение в любом случае.

2. Сомнение, возникающее после приветствия

Положение 1161: Если после приветствия намаза человек засомневается в правильности выполнения намаза, например, засомневается в совершении поясного поклона, или же после завершения четырехкратного намаза засомневается, совершил ли 4 или 5 ракатов, то не должен придавать значения своему сомнению. Но если оба варианта сомнений будут аннулирующими намаз, например, после приветствия четырехкратного намаза человек засомневается, совершил ли он три или пять ракатов, то его намаз недействителен.

3. Сомнение, возникающее после окончания времени выполнения намаза

Положение 1162: Если после истечения времени намаза человек засомневается, выполнил ли он намаз или нет, или же будет предполагать, что не выполнил, то ему не следует выполнять намаз. Но если сомнения возникнут до окончания времени намаза, то этот намаз следует выполнить заново, даже если молящийся будет предполагать, что выполнил намаз.

Положение 1163: Если после окончания времени выполнения намаза человек засомневается в правильности его выполнения, то не должен придавать значения своему сомнению.

Положение 1164: Если после окончания времени выполнения намазов зухр и аср человек будет знать, что выполнил четырехракатный намаз, но не будет знать, выполнил ли он его с намерением намаза зухр или намаза аср, то он должен восполнить четырехракатный намаз с намерением обязательного намаза.

Положение 1165: Если после окончания времени выполнения намазов магриб и ишаа человек будет знать, что выполнил один намаз, но не будет знать, выполнил ли он три или четыре раката, то должен восполнить намазы и магриб и ишаа.

4. Сомнение чересчур мнительного человека (касируш-шякк)

Положение 1166: Чересчур мнительного человека называют «касируш-шякк». У такого человека в сравнении с подобным себе человеком возникает большее количество сомнений, будь он в напряженном или же ненапряженном умственном состоянии. Это относится не только к человеку, который подвергается постоянным сомнениям, но и к человеку, который привык к частым сомнениям.

Положение 1167: Если чересчур мнительный человек замовневается в выполнении какой-то части намаза, то он должен считать, что выполнил ее. Например, если человек засомневается, выполнил ли он поясной поклон или нет, то он должен считать его выполненным. Также, если молящийся засомневается в совершении действия, которое аннулирует намаз, например, выполнил утренний намаз в два или три раката, то он должен считать, что намаз выполнен верно.

Положение 1168: Если человек, который подвержен частым сомнениям относительно одного действия намаза, засомневается и в остальных

действиях намаза, то должен выполнить их. Например, если человек, подверженный частым сомнениям относительно совершения или не совершения земного поклона, засомневается в совершении поясного поклона, то он должен следовать указаниям относительно него; то есть, если еще не совершил земной поклон, то должен выполнить поясной поклон, а если уже совершил земной поклон, то не должен придавать значения.

Положение 1169: Если человек, частые сомнения которого считаются его привычкой, и который всегда подвергается сомнениям в каком-то определенном намазе (например, намазе зухр), засомневается в другом намазе (например, намазе аср), то он должен следовать указаниям о сомнениях.

Положение 1170: Если человек, подвергающийся сомнениям при выполнении намаза лишь в определенном месте, засомневается во время намаза в другом месте, то, как было сказано в предыдущем положении, он должен следовать указаниям о сомнениях.

Положение 1171: Если человек будет сомневаться, является ли он чересчур мнительным или нет, то он должен следовать указаниям о сомнениях. Если до появления уверенности у слишком мнительного человека, относительно его возвращения к нормальному и обычному состоянию человека, его сомнения будут по природе не «касируш-шякк», а соответствующими изменению своего состояния, то он не должен придавать значения своим сомнениям.

Положение 1172: Если чересчур мнительный человек засомневается в выполнении какого-либо рукна и не придаст этому значения, а после этого вспомнит, что не выполнил его, то он должен выполнить его в случае, если не начал совершать следующий рукн. Если же начал совершать следующий рукн, то, согласно предосторожности, его намаз

недействителен. Например, если молящийся засомневается, совершил ли он поясной поклон или нет, и не придаст этому значения, а потом перед вторым земным поклоном вспомнит, что не совершил поясной поклон, то он должен вернуться и выполнить поясной поклон. Если же вспомнит об этом во втором земном поклоне, то, согласно предосторожности, намаз недействителен.

Положение 1173: Если мнительный человек засомневается в выполнении какого-либо действия, не являющегося рукном, и не придаст этому значения, а затем вспомнит, что не совершил его, то он должен выполнить это действие и последующее за ним, пока не истекло время выполнения этого действия. Если же время истекло, то намаз верен. Например, если засомневавшись в чтении «Фатихи», человек не придаст этому значения, а при гунуте вспомнит, что не прочитал «Фатиху», то он должен прочесть ее. Если же вспомнит об этом в поясном поклоне, то намаз верен.

5. Сомнение имама коллективного намаза и человека, выполняющего намаз за ним

Положение 1174: Если имам коллективного намаза засомневается в количестве ракатов намаза, например, выполнил ли он три или четыре раката, а человек, выполняющий за ним намаз, будет знать или предполагать, что выполнено четыре раката, и сможет объяснить это имаму коллективного намаза, то имам должен завершить намаз, и выполнение намаза предосторожности не требуется. Так же, если имам будет знать или предполагать количество выполненных ракатов, а человек, выполняющий за ним намаз, будет сомневаться в количестве ракатов, то он не должен придавать значения своим сомнениям. Это же указание остается в силе, если кто-то из них засомневается в действиях намаза, например, количестве земных поклонов.

6. Сомнение во время желательных намазов

Положение 1175: Если человек засомневается в количестве выполненных ракатов желательного намаза, и если из-за сомнения выполнение большего количества ракатов аннулирует намаз, то он должен склониться к тому, что выполнил меньшее количество ракатов. Например, если во время выполнения желательного утреннего намаза молящийся засомневается, выполнил ли он три или два rakata, то должен считать, что выполнил два rakata. Если большее количество ракатов не аннулирует намаз, например, если человек засомневается, выполнил ли один или два rakata, то его намаз верен, к какому бы количеству выполненных ракатов он ни отдаст предпочтение.

Положение 1176: Уменьшение количества руков аннулирует желательный намаз, но увеличение – не аннулирует. То есть, если человек забудет выполнить одно из действий желательного намаза и вспомнит об этом при выполнении следующего рука, то после выполнения забытого действия он должен выполнить этот рук повторно. Например, если во время поясного поклона человек вспомнит, что не прочитал «Фатиху», то он должен подняться и прочесть ее, а затем совершить поясной поклон.

Положение 1177: Если человек засомневается в выполнении одного из действий желательного намаза, будь оно руком или же нет, то он должен выполнить это действие, пока время его выполнения не прошло, а если время прошло, то он не должен придавать значения своему сомнению.

Положение 1178: Если при выполнении двухракатного желательного намаза человек предположит, что выполнил три или более ракатов, то не должен придавать значения своему сомнению, и его намаз верен. Если человек предположит, что выполнил два или меньше ракатов, то,

согласно обязательной предосторожности, он должен следовать этому сомнению. Например, если молящийся предположит, что выполнил один ракат, то, согласно предосторожности, он должен выполнить еще один ракат.

Положение 1179: Если при выполнении желательного намаза человек совершит действие, которое при обязательных намазах обуславливает совершение земного поклона ошибки, или же он забудет совершить один земной поклон, то после намаза ему не следует выполнять земной поклон ошибки или же восполнять земной поклон.

Положение 1180: Если человек засомневается в выполнении какого-либо желательного намаза, и этот намаз не имеет определенного времени выполнения, например, намаз «Джафари-Тайаар», то он должен считать, что не выполнил его. Это же указание остается в силе и для ежедневных желательных намазов, имеющих определенное время выполнения, если сомнение возникнет до истечения времени их выполнения. Но по истечении времени выполнения, человек не должен придавать значения своему сомнению.

Правильные сомнения

Положение 1181: Если человек засомневается в количестве ракатов четырехракатных намазов, то в девяти случаях ему следует подумать; если человек, основываясь на уверенности или предположении, отдаст предпочтение одному из вариантов сомнения, то должен принять его за основу, и завершить намаз; а если ни один нижеприведенный вариант не подходит, то должен следовать вышеприведенному указанию. Эти девять случаев следующие:

1. Если человек наклонится для земного поклона и после этого засомневается, выполнил ли два или три ракаты, то он должен

считать, что выполнил три раката, а затем выполнить еще один дополнительный ракат и завершить намаз. После намаза он должен стоя выполнить одноракатный намаз предосторожности. Согласно обязательной предосторожности, выполнение двух ракатов в сидячем положении недостаточно.

2. Если после наклона для земного поклона человек засомневается, выполнил ли два или четыре раката, то он должен считать, что выполнил четыре раката, а после намаза выполнить стоя два раката намаза предосторожности.
3. Если после наклона для земного поклона человек засомневается между двумя, тремя и четырьмя ракатами, то он должен считать, что выполнил четыре раката, а после намаза выполнить два раката намаза предосторожности стоя, и еще два раката сидя.
4. Если после начала второго земного поклона человек засомневается, выполнил ли он четыре или пять ракатов, то он должен считать, что выполнил четыре раката и завершить намаз, а после намаза совершить два земных поклона ошибки. Так же, во всех случаях, когда сомнение касается выполнения не менее четырех ракатов, например, при сомнении, какое количество ракатов выполнено - четыре или шесть; а также во всех случаях, когда после начала второго земного поклона человек засомневается, выполнил ли он четыре или больше, или меньше ракатов, то он должен считать, что выполнил четыре раката и следовать указаниям относительно обоих сомнений. То есть, если человек предполагает, что выполнил меньше четырех ракатов, то он должен выполнить намаз предосторожности, а если предполагает, что выполнил больше четырех ракатов, то должен совершить два земных поклона ошибки. Однако, если

между первым и вторым земным поклоном у человека появилось одно из четырех вышеуказанных сомнений, то его намаз недействителен.

5. Если у человека в любой части намаза возникнут сомнения, выполнил ли он три или четыре раката, то он должен считать, что выполнил четыре раката, а затем, завершив намаз, он должен выполнить намаз предосторожности в один ракат стоя или же в два раката в сидячем положении.
6. Если человек в стоячем положении засомневается, выполнил ли он четыре или пять ракатов, то он должен сесть и произнести ташаххуд и приветствия намаза. А затем выполнить намаз предосторожности в один ракат стоя или же в два раката в сидячем положении.
7. Если человек в стоячем положении засомневается, выполнил ли он три или пять ракатов, то он должен сесть и произнести ташаххуд и приветствия намаза. А затем выполнить двухракатный намаз предосторожности стоя.
8. Если человек в стоячем положении засомневается, выполнил ли он три, четыре или пять ракатов, то он должен сесть и произнести ташаххуд, а после приветствия намаза выполнить двухракатный намаз предосторожности стоя и еще два раката в сидячем положении.
9. Если человек в стоячем положении засомневается, выполнил ли он пять или шесть ракатов, то он должен сесть и произнести ташаххуд, а после приветствия намаза совершить два земных поклона ошибки.

Положение 1182: Если у человека появится одно из правильных сомнений, и он не сможет начать намаз заново, так как у него в

распоряжении останется мало времени, то он не должен прерывать намаз и должен следовать приведенным указаниям. Но если у него в распоряжении будет достаточно времени, то он может прервать намаз и начать его заново.

Положение 1183: Если во время намаза у молящегося появится одно из сомнений обязательной предосторожности, и он при этом завершит намаз, то, согласно желательной предосторожности, он должен выполнить намаз предосторожности и не должен начинать намаз, не выполнив намаз предосторожности. Если человек начнет намаз, не совершив какое-либо из деяний, аннулирующих намаз, то, согласно обязательной предосторожности, аннулируется и второй намаз. Но если он начнет намаз, совершив какое-либо из деяний, аннулирующих намаз, то второй намаз действителен.

Положение 1184: Если у человека появится одно из сомнений, которым не следует придавать значения, и он будет знать, что при переходе к следующему действию намаза у него появится уверенность или же предположение, и это сомнение приходится на первые два раката намаза, то в этом случае ему нельзя продолжать намаз в сомнении. Например, если в стоячем положении человек засомневается, что совершил на один или более ракатов больше, и он знает, что при совершении поясного поклона у него появится уверенность или же предположение относительно одного из вариантов сомнения, то в таком случае ему не разрешается совершать поясной поклон. Но в остальных сомнениях, которым не следует придавать значения, он может продолжить намаз с целью достичь уверенности или же предположения.

Положение 1185: Если при предположении человек сначала склонится к одному мнению, а затем оба предположения станут выглядеть

одинаково на его взгляд, то ему необходимо действовать в соответствии с положениями о сомнениях. Если же с самого начала он будет колебаться между двумя предположениями, то должен выбрать то предположение, которое соответствует его обязанностям. Но если затем молящийся склонится к иному предположению, то должен выбрать именно это предположение и завершить намаз.

Положение 1186: Человек, который не знает, к какому из предположений он склоняется больше, или же его предположения разделены между мнениями поровну, то должен действовать в соответствии с положениями о сомнениях.

Положение 1187: Если после намаза человек поймет, что во время намаза, сомневаясь в выполнении двух или трех ракатов, он отдал предпочтение трем ракатам, и при этом не будет знать, предположил ли выполнение трех ракатов или же оба варианта были равноценны на его взгляд, то ему не следует выполнять намаз предосторожности.

Положение 1188: Если после того, как человек встанет и засомневается относительно совершения двух земных поклонов, и в таком состоянии после завершения двух земных поклонов у него появится одно из правильных сомнений (например, сомнение в выполнении двух или трех ракатов), то его намаз верен в том случае, если будет следовать указаниям относительно этого сомнения. Но если у него появится одно из таких сомнений во время ташаххуда (сомнение в выполнении двух или трех ракатов), то намаз аннулируется. Если сомнение будет в выполнении двух или трех, или же в выполнении трех или четырех ракатов, то намаз верен, и человек должен следовать указаниям относительно сомнений.

Положение 1189: Если до ташаххуда или же в ракатах, в которых нет ташаххуда, прежде чем встать, человек засомневается в выполнении

одного или двух ракатов, и при этом выполнив два земных поклона, у него возникнет одно из правильных сомнений, то его намаз недействителен.

Положение 1190: Если в стоячем положении человек засомневается, выполнил ли он три или четыре раката, либо три, четыре или пять ракатов, и в этот момент он вспомнит, что не совершил один или два земных поклона предыдущего раката, то его намаз недействителен.

Положение 1191: Если у человека исчезнет одно сомнение и возникнет второе, например, если человек, который ранее сомневался в выполнении двух или трех ракатов, а затем начнет сомневаться в выполнении трех или четырех ракатов, то он должен действовать в соответствии со вторым сомнением.

Положение 1192: Если у человека после намаза появится сомнение относительно того, сомневался ли он во время намаза о выполнении двух или четырех ракатов; или же о выполнении трех или четырех ракатов, то он может действовать в соответствии с указаниями для обоих сомнений, а также может выполнить этот намаз вторично после совершения деяний, аннулирующих намаз.

Положение 1193: Если после завершения намаза человек поймет, что во время намаза у него появилось сомнение, но не будет знать, было ли это сомнение из категории «правильных сомнений» или же из тех, которым не следует придавать значение, то должен выполнить намаз заново. Если это будет правильным сомнением, но не будет знать, к какому именно виду оно относится, то может выполнить намаз заново.

Положение 1194: Если у человека, выполняющего намаз сидя, возникнет сомнение, и он не будет знать, как ему выполнить намаз предосторожности (один ракат стоя или два раката сидя), то он должен выполнить один ракат намаза предосторожности сидя.

Положение 1195: Если человек, выполняющий намаз стоя, во время выполнения намаза предосторожности не сможет продолжать выполнять его стоя, то ему необходимо выполнить намаз предосторожности так, как было сказано в предыдущем положении, - сидя.

Положение 1196: Если человек, выполняющий намаз сидя, во время выполнения намаза предосторожности сможет выполнить его стоя, то ему необходимо выполнить стоя.

Указания о намазе предосторожности

Положение 1197: Если человек будет обязан выполнить намаз предосторожности, то после приветствий намаза он должен сразу же произнести такбир с намерением намаза предосторожности, и затем, после прочтения «Фатихи», совершить поясной поклон и два земных поклона. Если он должен выполнить намаз предосторожности в один ракат, то после двух земных поклонов ему следует произнести ташаххуд и приветствия, а если должен выполнить намаз предосторожности в два раката, то после двух земных поклонов ему следует выполнить еще один ракат идентичный первому ракату, а затем произнести ташаххуд и приветствия.

Положение 1198: В намазе предосторожности не читается «сура» (любая) и не совершается гунут, а также не следует произносить намерение. Согласно обязательной предосторожности, «Фатиху» следует прочитать шепотом, а согласно желательной предосторожности, даже «Бисмиллях» следует произнести шепотом.

Положение 1199: Если до выполнения намаза предосторожности человек поймет, что выполненный им прежде намаз был верен, то ему

не следует выполнять намаз предосторожности; если он поймет это в процессе выполнения намаза предосторожности, то может прервать его.

Положение 1200: Если до начала выполнения намаза предосторожности человек поймет, что выполнил меньшее количество ракатов намаза, то, в случае если он еще не совершил действия, аннулирующего намаз, ему необходимо выполнить недостающую часть, и, согласно обязательной предосторожности, еще два земных поклона ошибки, так как он произнес лишнее приветствие. А если уже совершил аннулирующее намаз действие, например, отвернулся от киблы, то ему необходимо будет повторно выполнить намаз.

Положение 1201: Если после завершения намаза предосторожности человек поймет, что недостающее количество ракатов молитвы равнялось количеству ракатов намаза предосторожности, например, он сомневался, выполнил ли он три или же четыре rakata, а затем выполнил один rakat намаза предосторожности, но потом понял, что в намазе он выполнил три rakata, то его намаз верен.

Положение 1202: Если человек после выполнения намаза предосторожности поймет, что количество невыполненных ракатов молитвы было меньше выполненных ракатов намаза предосторожности, например, он сомневался, выполнил ли он два или четыре rakata, а затем выполнил два rakata намаза предосторожности и потом понял, что в намазе он выполнил три rakata, то ему необходимо повторно выполнить намаз.

Положение 1203: Если человек после выполнения намаза предосторожности поймет, что количество невыполненных ракатов намаза было больше выполненных ракатов намаза предосторожности, например, он сомневался, выполнил ли три или четыре rakata, а затем выполнил один rakat намаза предосторожности и потом понял, что в

намазе он выполнил два rakata и совершил уже какое-либо действие, аннулирующее намаз, например, отвернулся от киблы, то ему необходимо выполнить намаз заново. Но если он не совершил аннулирующего намаз действия, то, согласно обязательной предосторожности, ему опять же необходимо нужно повторно выполнить сам намаз, и он не должен довольствоваться добавлением одного rakata, соединенного с намазом.

Положение 1204: Если человек, сомневающийся выполнил ли он два или три, или четыре rakata намаза, после выполнения двухrakatного намаза предосторожности стоя вспомнит, что выполнил два rakata намаза, то ему не следует выполнять двухrakатный намаз предосторожности сидя.

Положение 1205: Если человек засомневается, выполнил ли он три или четыре rakata, и во время выполнения одноракатного намаза предосторожности стоя вспомнит, что выполнил три rakata, то он должен прервать намаз предосторожности. Если вспомнит об этом до наклона для поясного поклона и выполнит один rakat до него, то намаз верен. Согласно обязательной предосторожности, человек должен выполнить два земных поклона ошибки, так как произнес лишнее приветствие. Но если молящийся вспомнит об этом после наклона для поясного поклона, то должен выполнить намаз заново, и, согласно предосторожности, он не может довольствоваться дополнением rakata.

Положение 1206: Если человек, сомневающийся выполнил ли он два либо три или же четыре rakata, во время выполнения двухrakатного намаза предосторожности стоя вспомнит, что выполнил три rakata намаза, то он должен следовать указанию, приведенному выше.

Положение 1207: Если при выполнении намаза предосторожности человек поймет, что количество невыполненных rakatov намаза было

больше или меньше ракатов намаза предосторожности, то он должен действовать в соответствии с указаниями, приведенными в положении 1205.

Положение 1208: Если у человека появится сомнение, выполнил ли он обязательный для него намаз предосторожности, то, в случае истечения времени намаза, ему не следует придавать значение своему сомнению. Если у него достаточно времени, и с момента окончания намаза до появления сомнения прошло не очень много времени, и он не начал совершать что-либо другое, а также не совершил какое-либо аннулирующее намаз действие, например, отвернулся от киблы, то он должен выполнить намаз предосторожности. Но если человек уже совершил действие, аннулирующее намаз, или же начал совершать что-либо иное, или же с момента окончания намаза до появления сомнения прошло очень много времени, то, согласно обязательной предосторожности, он должен выполнить намаз заново.

Положение 1209: Если вместо одноракатного намаза предосторожности человек сделает два раката, то намаз предосторожности недействителен, и он должен выполнить сам намаз заново. Также, согласно обязательной предосторожности, это указание остается в силе, даже если в намазе предосторожности выполнит на один ракат больше.

Положение 1210: Если во время намаза предосторожности человек засомневается в каком-то действии этого намаза, то, если момент его совершения еще не прошел, он должен совершить это действие, а если прошел – не должен придавать значения своему сомнению. Например, если человек засомневается в прочтении «Фатихи» до наклона в поясной поклон, то он должен прочитать ее. Если же уже склонился в поясной поклон, то не должен придавать значения своему сомнению.

Положение 1211: Если человек засомневается в количестве ракатов намаза предосторожности, и большее количество ракатов, в выполнении которых он сомневается, аннулирует намаз, то он должен склониться к тому, что он выполнил меньшее количество. Если же большее количество ракатов, в выполнении которых он сомневается, не аннулирует намаз, то человек должен склониться к тому, что выполнил большее количество. Например, если при выполнении двухракатного намаза предосторожности человек засомневается, выполнил ли он два или три раката, то должен считать, что выпол два раката, так как большее количество ракатов аннулирует намаз. Но если сомнение будет в выполнении одного или двух ракатов, то нужно отдать предпочтение двум ракатам, так как большее количество ракатов не аннулирует намаз.

Положение 1212: Если человек во время намаза предосторожности неумышленно увеличит или уменьшит какое-либо действие намаза, не являющееся рукном, то ему не следует совершать земной поклон ошибки.

Положение 1213: Если после приветствия намаза предосторожности человек засомневается в выполнении одного из действий или условий намаза, то он не должен придать значения своему сомнению.

Положение 1214: Если во время намаза предосторожности человек забудет произнести ташаххуд или совершить один земной поклон и не сможет совершить их в положенный момент, то, согласно обязательной предосторожности, после приветствий намаза он должен совершить земной поклон ошибки. Однако восполнение ташаххуда не требуется.

Положение 1215: Если человек будет обязан выполнить намаз предосторожности и два земных поклона ошибки, то он должен сначала выполнить намаз предосторожности. Также, согласно обязательной предосторожности, это указание остается в силе для случая, когда

обязательно совершение и намаза предосторожности, и восполнение земного поклона.

Положение 1216: Указание о сомнениях в ракатах намаза относительно предположений и уверенности одинаковы. Например, если человек, не зная, выполнил ли он один или два rakata, предположит, что выполнил два rakata, то должен принять решение о выполнении двух rakatov. Если во время четырехракатного намаза человек предположит, что выполнил четыре rakata, то выполнять намаз предосторожности не следует. Однако в соответствии с деяниями на предположение распространяется указание о сомнениях. То есть, если человек предположит, что совершил поясной поклон, и при этом еще не наклонился в земной поклон, то он должен совершить поясной поклон. Или же, если, начав читать «суру» (любую), молящийся предположит, что не прочитал «Фатиху», то он не должен придавать значения своему сомнению, и его намаз верен.

Положение 1217: В указаниях для сомнений, ошибки или предположений в отношении ежедневных обязательных и желательных намазов нет никакой разницы. Например, если во время выполнения намаза «айат» человек засомневается, выполнили ли он один или два rakata, то его намаз будет недействителен, так как сомнение возникло во время двухракатного намаза. Если же человек предположит, что выполнил один или два rakata, то, согласно предположению, он должен завершить намаз.

Земной поклон ошибки

Положение 1218: Человек в двух случаях после приветствий намаза должен совершить два земных поклона, о которых будет сказано ниже:

1. Если человек забудет ташаххуд;

2. Если (как было указано в четвертом виде правильных сомнений) после наклона для земного поклона во время выполнения четырехкратного намаза, человек засомневается, выполнил ли он четыре или пять, или же четыре или шесть ракатов.

А в трех случаях, описанных ниже, согласно обязательной предосторожности, необходимо выполнить земной поклон ошибки:

1. Если после завершения намаза человек поймет, что во время намаза неумышленно добавил или убавил какое-либо действие, и при этом его намаз будет верен;
2. Если человек нечаянно заговорит;
3. Если молящийся ошибочно произнесет приветствие намаза в той части, в которой этого не следовало бы делать, например, в первом ракате.

Согласно желательной предосторожности, если человек забудет совершить один земной поклон, или тогда, когда нужно стоять, ошибочно сядет (например, при чтении «Фатихи» и «суры»), или же тогда, когда нужно сидеть, ошибочно встанет (например, при произношении ташаххуда), то он должен совершить два земных поклона ошибки. Он также должен совершить два земных поклона ошибки за те действия во время намаза, которые прибавил или убавил. Указания об этих случаях будут даны позже.

Положение 1219: Если человек ошибочно заговорит, или же заговорит, предположив, что намаз завершен, то, согласно предосторожности, он должен совершить два земных поклона ошибки.

Положение 1220: Совершать земной поклон ошибки из-за кашля не обязательно. Но если человек ошибочно издаст стон, или вздохнет, или произнесет «ах», то, согласно обязательной предосторожности, он должен совершить земной поклон ошибки.

Положение 1221: Если человек произнесет что-либо неправильно, но после произнесет это правильно, то ему не обязательно совершать земной поклон ошибки.

Положение 1222: Если во время намаза человек нечаянно заговорит, и все это будет относиться к одной ошибке, то после приветствий намаза ему достаточно совершить два земных поклона ошибки.

Положение 1223: Если человек забудет произнести «Тасбихати-арбаа», то, согласно желательной предосторожности, после намаза он должен совершить два земных поклона ошибки.

Положение 1224: Если там, где не следует произносить приветствие намаза, человек ошибочно произнесет «Ассаляму алейна ва аля ибадиллахис-салихин» или же «Ассаляму алейкум», даже если не скажет «ва рахматуллахи ва баракатух», то, согласно обязательной предосторожности, он должен совершить два земных поклона ошибки. А если ошибочно произнесет «Ассаляму алейка аййухан-набиййу ва рахматуллахи ва баракатух», то, согласно желательной предосторожности, следует совершить два земных поклона ошибки. Если молящийся произнесет даже две или более буквы приветствия, то, согласно обязательной предосторожности, ему следует совершить два земных поклона ошибки.

Положение 1225: Если в той части молитвы, в которой не следует произносить приветствие намаза, человек ошибочно произнесет все три приветствия, то достаточно совершить два земных поклона ошибки.

Положение 1226: Если человек забудет совершить один земной поклон или произнести ташаххуд и вспомнит об этом до совершения поясного поклона следующего раката, то должен вернуться и совершить это действие, а после намаза, согласно желательной предосторожности, он

должен совершить два земных поклона ошибки из-за неуместного кийама.

Положение 1227: Если в поясном поклоне или после поясного поклона человек вспомнит, что забыл произнести ташаххуд; или если совершит один из земных поклонов предыдущего раката, то после приветствия намаза он должен восполнить земной поклон. А вместо забытого ташаххуда должен совершить два земных поклона ошибки.

Положение 1228: Если человек умышленно не совершит земной поклон ошибки после намаза, то он согрешит. Согласно обязательной предосторожности, он должен совершить земной поклон ошибки, как можно скорее. Если человек забудет это сделать неумышленно, то он должен совершить земной поклон ошибки сразу же, как только вспомнит об этом, и ему не следует выполнять намаз заново.

Положение 1229: Если человек засомневается, должен ли он совершить земной поклон ошибки или нет, то ему нет необходимости совершать его.

Положение 1230: Человеку, который сомневается в том, обязан ли он совершить два или четыре земных поклона, достаточно совершить два земных поклона.

Положение 1231: Если человек будет знать, что не совершил один земной поклон ошибки, и по происшествии большого промежутка времени его совершение не представляется возможным; или же он будет знать, что ошибочно совершил три земных поклона, то должен заново совершить два земных поклона ошибки.

Порядок совершения земного поклона ошибки

Положение 1232: Порядок совершения земного поклона ошибки таков: после приветствия намаза человек сразу же с намерением совершения

земного поклона ошибки должен, согласно обязательной предосторожности, приложить лоб к какому-либо предмету, на который разрешается совершение земного поклона. Согласно желательной предосторожности, в этом земном поклоне можно произносить зикр. Будет лучше, если человек произнесет следующий зикр: «Бисмилляхи ва билляхи, ассаляму алейка аййухан-набиййу ва рахматуллахи ва баракатух». Затем следует сесть и вновь совершить земной поклон, повторить зикр, снова сесть, произнести ташаххуд, а за ним «Ассаляму алейкум»; и будет лучше, если человек добавит фразу «ва рахматуллахи ва баракатух».

Восполнение забытого земного поклона

Положение 1233: При восполнении забытого земного поклона после намаза тело и одежда человека должны быть чистыми, он должен находиться лицом к кибле, а также должны быть соблюдены все условия намаза.

Положение 1234: Если человек забудет выполнить несколько земных поклонов, например, один земной поклон в первом ракате и один земной поклон во втором, то после намаза он должен восполнить оба. Согласно желательной предосторожности, для восполнения одного забытого земного поклона следует совершить два земных поклона.

Положение 1235: Если человек забудет выполнить один земной поклон и ташаххуд, то для забытого ташаххуда он должен совершить два земных поклона. Для одного забытого земного поклона совершать земной поклон не надо, но будет лучше, если человек его сделает.

Положение 1236: Если в двух ракатах человек забудет выполнить два земных поклона, то при их восполнении соблюдение последовательности не требуется.

Положение 1237: Если между приветствием намаза и восполнением земного поклона человек умышленно или же неумышленно совершит какое-либо действие, аннулирующее намаз, например, отвернется от киблы, то, согласно желательной предосторожности, после восполнения земного поклона человек должен заново выполнить намаз.

Положение 1238: Если после приветствия намаза человек вспомнит, что забыл выполнить один земной поклон последнего раката, и он не совершил действия, нарушающего намаз, например, не нарушил малое омовение, то он должен совершить этот земной поклон, а затем произнести ташаххуд и приветствие, и, согласно обязательной предосторожности, должен совершить два земных поклона ошибки из-за произнесения приветствий не к месту.

Положение 1239: Если между приветствием намаза и восполнением земного поклона человек совершил какое-либо действие, обуславливающее выполнение земного поклона ошибки, например, заговорил неумышленно, то, согласно обязательной предосторожности, он должен сначала совершить восполнение земного поклона, а затем совершить два земных поклона ошибки.

Положение 1240: Если человек не будет знать, забыл ли он во время намаза совершить земной поклон или же ташаххуд, то он должен восполнить земной поклон и совершить два земных поклона ошибки. Согласно желательной предосторожности, он должен восполнить и ташаххуд.

Положение 1241: Если у человека появится сомнение, забыл ли он выполнить земной поклон или же ташаххуд, то ему не требуется восполнение или же выполнение земного поклона ошибки.

Положение 1242: Если человек будет знать, что забыл совершить земной поклон, и до поясного поклона следующего раката у него

повится сомнение, вспомнил ли он и совершил ли его, то, согласно желательной предосторожности, должен восполнить его.

Положение 1243: Если человек, обязанный восполнить земной поклон, по какой-либо причине должен будет также совершить земной поклон ошибки, то, согласно обязательной предосторожности, он должен после намаза сначала восполнить земной поклон, а затем совершить земной поклон ошибки.

Положение 1244: Если после намаза у человека появится сомнение, восполнил ли он забытый земной поклон, и время намаза еще не истекло, то он должен восполнить земной поклон. Согласно обязательной предосторожности, он должен восполнить его, даже если время намаза истекло.

Увеличение и уменьшение частей намаза

Положение 1245: Если человек умышленно увеличит или уменьшит обязательную часть намаза (даже на одну букву), то его намаз аннулируется.

Положение 1246: Если человек по неосведомленности уменьшит одно из действий намаза, являющееся рукном, то его намаз аннулируется.

Однако если человек уменьшит обязательные части намаза, не являющиеся рукном, руководствуясь словами надежного человека или же на основании указаний авторитетной шариатской книги, но затем он узнает, что этот человек ошибался или же информация в книге была неверной, то его намаз не аннулируется. Его намаз так же верен, если по неосведомленности, или даже по своей вине, он во время намазов субх, магриб и ишаа читает «Фатиху» и «суру» (любую) шепотом; или же во время намазов зухр и аср читает «Фатиху» и «суру»

(любую) вслух; или же во время путешествия он выполнит намазы зухр, аср и ишаа в четыре раката.

Положение 1247: Если в процессе или же после намаза человек поймет, что малое или большое омовение были нарушены, или же выполнял намаз без малого или большого омовения, то он должен выполнить намаз еще раз, совершив малое или большое омовение. Если время выполнения намаза вышло, то должен восполнить намаз.

Положение 1248: Если при совершении поясного поклона человек поймет, что не совершил два земных поклона предыдущего раката, то, согласно обязательной предосторожности, его намаз аннулируется. Если же он вспомнит об этом до поясного поклона, то должен совершить два земных поклона, а затем подняться, прочитать «Фатиху» и «суру» (любую) или же «Тасбихати-арбаа» и завершить намаз. После намаза, согласно желательной предосторожности, он должен совершить два земных поклона ошибки из-за неуместного стояния (кыйама).

Положение 1249: Если человек, прежде чем произнести «ассаляму алейна» и «ассаляму алейкум», вспомнит, что не совершил два земных поклона последнего раката, то он должен совершить два земных поклона, а затем вновь произнести ташаххуд и приветствия намаза.

Положение 1250: Если перед приветствием намаза человек вспомнит, что не выполнил один и более ракатов, то он должен выполнить забытую часть.

Положение 1251: Если после приветствия намаза человек вспомнит, что не выполнил один и более ракатов и умышленно или неумышленно совершил какое-либо действие, аннулирующее намаз, например, отвернулся от киблы, то его намаз недействителен. Если же умышленно или неумышленно он не совершил какое-либо действие, аннулирующее намаз, то должен сразу же выполнить забытую часть. А так как он

произнес неуместное приветствие, согласно обязательной предосторожности, должен совершить два земных поклона.

Положение 1252: Если после приветствия намаза человек умышленно или неумышленно совершит какое-либо действие, аннулирующее намаз, например, отвернется от киблы, а затем вспомнит, что не совершил два последних земных поклона, то его намаз аннулируется. Если же молящийся вспомнит об этом прежде, чем совершит действие, аннулирующее намаз, то он должен совершить два забытых земных поклона, вновь произнести ташаххуд и приветствия намаза. Согласно обязательной предосторожности, он также должен совершить два земных поклона ошибки из-за ранее произнесенного приветствия.

Положение 1253: Если человек поймет, что выполнил намаз прежде наступления времени его выполнения, то он должен выполнить его вновь, а если время выполнения прошло, то должен восполнить намаз. Если молящийся поймет, что выполнил намаз спиной к кибле, или же с ошибкой направления в 90 и более градусов, то, если время выполнения еще не истекло, он должен выполнить намаз вновь. Если время выполнения уже истекло, и человек находится в сомнении или не знал об указании, то должен восполнить намаз. В противном случае восполнение не требуется. Если человек поймет, что ошибка в направлении киблы была менее 90 градусов, и у него не было уважительных причин для совершения этой ошибки; например, он допустил халатность в определении направления киблы или же выяснении положения о ней, то, согласно предосторожности, он должен выполнить намаз вновь, и при этом не имеет значения, истекло ли время выполнения намаза или же нет. Если же при совершении ошибки у человека были уважительные причины, то повторное выполнение намаза не требуется.

Намаз путника

При наличии восьми условий путник должен выполнять намазы зухр, аср и ишаа сокращенно, то есть в два раката.

1-ое условие: Длина его пути должна быть не менее 8-ми фарсахов (приблизительно 44 км).

Положение 1254: Человек, длина пути которого туда и обратно в общем составит 8 фарсахов, будь его путь в ту или иную сторону больше или меньше 4-х фарсахов, должен выполнять намазы сокращенно. Таким образом, если длина пути туда составит 3 фарсаха, а обратно – 5 фарсахов, или же наоборот, то человек должен выполнять намаз сокращенно, то есть в два раката.

Положение 1255: Если длина пути туда и обратно составит 8 фарсахов, и он не вернется в день отъезда или же ночью того же дня, то он должен выполнить намаз сокращенно. Но будет лучше, согласно предосторожности, если человек выполнит намаз полностью.

Положение 1256: Если длина пути человека будет немногим менее 8-ми фарсахов, или же он не будет знать, составила ли длина пути 8 фарсахов или нет, то он должен выполнять намаз сокращенно. Если человек будет сомневаться, составила ли длина пути 8 фарсахов или нет, то нет надобности в уточнении, и он должен выполнять намаз полностью.

Положение 1257: Если один справедливый или же надежный человек сообщит, что длина пути путника составила 8 фарсахов, и у него появится уверенность в этих словах, то он должен выполнить намаз сокращенно.

Положение 1258: Если человек выполнит намаз сокращенно, будучи уверенным, что длина его пути составила 8 фарсахов, но потом выяснится, что длина его пути была менее 8-ми фарсахов, то должен

выполнить намаз в 4 раката. Если же время выполнения намаза истекло, то он должен восполнить этот намаз.

Положение 1259: Если у человека, принявшего решение о путешествии, появится уверенность, что длина пути не составит 8 фарсахов, или же он будет сомневаться в этом, и в пути поймет, что длина его пути составляет 8 фарсахов, то, если даже он будет близок к концу пути, должен выполнить намаз сокращенно, и если выполнил намаз полностью, должен выполнить еще раз сокращенно. Но если время выполнения намаза минуло, то восполнение намаза не требуется.

Положение 1260: Если человек несколько раз пройдет путь между двумя населенными пунктами, расстояние между которыми менее 4-х фарсахов, то он должен выполнить намазы полностью, даже если длина общего пути превысит 8 фарсахов.

Положение 1261: Если достичь определенного места можно двумя путями, и длина одного из них составляет менее 8-ми фарсахов, а длина другого – 8 или более фарсахов, и человек выберет путь длиною в 8 фарсахов, то он должен выполнить намаз сокращенно, а если выберет путь, длина которого менее 8-ми фарсахов, то должен выполнить намаз полностью.

Положение 1262: Человек должен вести отсчет 8 фарсахов с того места, миновав которое, он будет считаться путником, и этим местом, в большинстве случаев, является окраина города. Но в некоторых крупных городах это может быть и окраина квартала.

2-ое условие: С самого начала пути человек должен иметь намерение пройти 8 фарсахов, то есть он должен знать, что пройдет 8 фарсахов. Например, если человек преодолет путь длиной менее 8-ми фарсахов, а после достижения этого места, вознамерится отправиться в место, длина пути до которого вместе с длиной уже пройденного пути

составит 8 фарсахов, то он должен выполнить намаз полностью, так как его намерением было пройти путь длиною менее 8-ми фарсахов. Но если путник вознамерится уже оттуда проделать путь длиной в 8 фарсахов, или же, например, отправиться в место, куда длина пути туда и обратно составит 8 фарсахов, то он должен выполнить намаз сокращенно.

Положение 1263: Человек, который не знает какой длины путь придется проделать (например, он отправился искать какой-либо утерянный предмет, и не знает, сколько придется пройти, прежде чем он найдет утерянное), должен выполнять намаз полностью. Но если при возвращении длина пути до родины (места постоянного проживания) или же до места, где он останется в течение 10-ти дней, составит 8 или более фарсахов, то должен выполнять намаз сокращенно. Если при отправлении в дорогу человек вознамерится пройти путь длиною 8 фарсахов туда и обратно, то он должен выполнять намаз сокращенно.

Положение 1264: Путник, вознамерившийся пройти путь длиною в 8 фарсахов, должен выполнять намаз сокращенно. Значит, если человек покинет город и вознамерится преодолеть путь длиною в 8 фарсахов, в случае, если найдет себе попутчика и будет уверен, что найдет себе попутчика, то должен выполнять намаз сокращенно, а если такой уверенности не будет, должен выполнять намаз полностью.

Положение 1265: Человек, вознамерившийся пройти путь длиною в 8 фарсахов, если даже в день будет проходить малую часть этого пути, дойдя до определенного предела («хадди-тараххус»), должен выполнить намаз сокращенно. Но если каждый день он будет проходить слишком малое расстояние, то должен выполнять намаз и сокращенно, и полностью.

Положение 1266: Если человек, находящийся на попечении другого (например, женщина, ребенок или заключенный), будет знать, что длина пути составляет 8 фарсахов, то он должен выполнять намаз сокращенно, а если не будет знать длину пути, то должен выполнять полностью, и спрашивать об этом не следует, хотя будет лучше спросить.

Положение 1267: Если человек, находящийся на попечении другого, будет знать или предполагать, что, не преодолев путь длиною в 4 фарсаха, они расстанутся, то он должен выполнять намаз полностью.

Положение 1268: Если у человека, находящегося на попечении другого, нет уверенности, что, не преодолев путь длиною в 4 фарсаха, они расстанутся, то он должен выполнять намаз полностью, но если такая уверенность есть, то должен выполнять намаз сокращенно.

3-е условие: Человек не должен менять в пути свое намерение; значит, если, не преодолев расстояние в 4 фарсаха, он поменяет намерение или же у него появится сомнение, и длина пройденного пути вместе с возвращением составит менее 8-ми фарсахов, то он должен выполнить намаз полностью.

Положение 1269: Если человек, пройдя некую часть пути, решит прекратить путешествие, и проделанный путь вместе с возвращением составит 8 фарсахов, и он примет определенное решение относительно пребывания там; или возвращения через 10 дней; или сомнения в связи с возвращением или пребыванием там, то должен выполнить намаз полностью.

Положение 1270: Если человек, пройдя некоторый участок пути, решит прекратить путешествие и вернуться назад, и проделанный путь с возвращением составит 8 фарсахов, то он должен выполнять намаз сокращенно, даже если пожелает остаться там менее 10-ти дней.

Положение 1271: Если человек выйдет в путь, в направлении определенного места, с намерением пройти 8 фарсахов и после того, как пройдет некоторую часть пути, пожелает отправиться в иное место, и расстояние от первой цели путешествия до второго места составит 8 фарсахов, то он должен выполнить намаз сокращенно.

Положение 1272: Если человек, не преодолев часть пути в 8 фарсахов, засомневается в том, пройдет ли он оставшуюся часть или нет, и в момент сомнения не будет в пути, а затем примет решение пройти и оставшуюся часть, то он должен до конца пути выполнять намаз сокращенно.

Положение 1273: Если человек, не преодолев путь длиной в 8 фарсахов, засомневается в том, пройдет ли он оставшуюся часть или нет, и в момент сомнения пройдет некоторую часть пути, а затем примет решение пройти дополнительно 8 фарсахов или же дойти до места, до которого путь туда и обратно составит 8 фарсахов, то он должен выполнять намаз до окончания путешествия сокращенно.

Положение 1274: Если человек, не преодолев участок пути в 8 фарсахов, засомневается в том, пройдет ли он оставшийся участок или нет, и в момент сомнения он пройдет некоторую часть пути, а затем примет решение пройти оставшуюся часть, и при этом, за вычетом расстояния, пройденного в сомнении, длина пути туда и обратно составит менее 8-ми фарсахов, то он должен выполнить намаз полностью, если же пройденное расстояние за вычетом пройденного в сомнении будет не менее 8-ми фарсахов, то он должен выполнять намаз сокращенно.

4-е условие: До достижения 8-ми фарсахов человек не должен пройти через родные места и не должен останавливаться в каком-либо месте на 10 и более дней; таким образом, если человек до достижения 8-ми

фарсахов пройдет через свои родные места и пожелает остановиться там, или же остановится в каком-либо месте на 10 и более дней, то он должен выполнить намаз полностью. Если же путник пройдет через родные места не останавливаясь, то, согласно предосторожности, должен выполнить намаз и полностью, и сокращенно.

Положение 1275: Человек, который до достижения 8-ми фарсахов не будет знать, пройдет ли он через родные места или остановится ли он в каком-либо месте, должен выполнять намаз полностью.

Положение 1276: Если человек, не преодолевший путь в 8 фарсахов и желающий пройти через родные места; или же остановившийся в каком-либо месте на 10 дней, а также сомневающийся, пройдет ли через родные места или останется в каком-либо месте на 10 дней; передумает проходить через родные места или же остаться в каком-либо месте на 10 дней, то он должен выполнять намаз полностью. Но если протяженность оставшегося участка пути туда и обратно составит 8 фарсахов, то он должен выполнить намаз сокращенно.

5-е условие: Человек не должен отправляться в путь для совершения запретного деяния; если он отправится в путь для запретного деяния, например, воровства, то должен выполнять намаз полностью. Это же указание остается в силе, если запретным будет само путешествие, например, если путешествие приведет к его смерти или же увечью; или же женщина отправится в необязательное путешествие без разрешения мужа. Но если это будет обязательное путешествие, например, хадж, в этом случае женщина должна выполнять намаз сокращенно.

Положение 1277: Если необязательное путешествие может привести к страданиям родителей, вызванных их состраданием, то оно запрещается. Во время подобного путешествия человек должен выполнять намаз полностью и соблюдать пост.

Положение 1278: Человек, чье путешествие не является запретным, и который не отправился для осуществления запретных целей и деяний, даже если во время путешествия согрешит, например, будет заочно осуждать кого-то или выпьет вина, то он должен выполнять намаз сокращенно.

Положение 1279: Если человек выйдет в путь с целью избежать обязательного деяния, то он должен выполнять намаз полностью, и при этом не имеет значения, будет ли у него еще иная цель или же нет. То есть, например, если кредитор потребует вернуть долг, а должник будет иметь возможность расплатиться по долгам, но выйдет в путь, чтобы не возвращать долг, то он должен выполнять намаз полностью. Но если цель путешествия будет иной, то он должен выполнять намаз сокращенно, даже если во время путешествия не выполнит какое-либо обязательное деяние.

Положение 1280: Если человек выйдет в путь на незаконно приобретенном животном или же ином транспортном средстве, или же выйдет в путь, чтобы сбежать от хозяина, или же отправиться в незаконно приобретенное место, то он должен выполнять намазы полностью.

Положение 1281: Если человек, имея свободу выбора, отправится в путешествие с тираном, и это его путешествие будет считаться помощью этому тирану, то он должен выполнять намаз полностью. Но если его вынудят отправиться в путь, или же, например, он отправится в путь для спасения угнетенного, то должен выполнять намаз сокращенно.

Положение 1282: Если человек отправится в путешествие с целью прогулки или отдыха, то его путешествие не является запретным, и он должен выполнять намаз сокращенно.

Положение 1283: Если человек отправится на охоту, чтобы приятно провести время и позабавиться, то, намазы в дороге туда он должен выполнять полностью, несмотря на то, что это не является запретным путешествием. А на обратном пути, если его протяженность составит 8 и более фарсахов, он должен выполнять намазы сокращенно. Если же человек отправится на охоту с целью обеспечения своей повседневной жизни, то он должен выполнять намаз сокращенно. Это же указание остается в силе, если человек отправится на охоту для получения прибыли и для торговли; при этом, согласно желательной предосторожности, он должен выполнять намазы как сокращенно, так и полностью.

Положение 1284: Если протяженность обратного пути человека, отправившегося в запретное путешествие, составит 8 фарсахов, то он должен выполнять намаз сокращенно. Согласно желательной предосторожности, если человек не покаялся, то он должен выполнить намазы и сокращенно, и полностью.

Положение 1285: Если человек, отправившийся в запретное путешествие, в пути откажется от своей запретной цели, то должен выполнять намаз сокращенно, вне зависимости, составляет ли 8 фарсахов протяженность лишь оставшегося пути, или же дорога туда и обратно.

Положение 1286: Если человек, отправившийся в путь для дозволенного дела, пройдет часть пути с недозволенной целью, то он должен выполнить намаз полностью. Но намазы, выполненные сокращенно, будут верны.

6-е условие: Человек не должен быть из тех людей, которые не имеют постоянного места жительства, вроде кочевников, которые скитаются по пустыне и остаются там, где найдут пищу и воду для себя и своих

животных, а спустя некоторое время, переселяются в другое место. Такие люди во время своих путешествий должны выполнять намаз полностью.

Положение 1287: Если кочевник отправится в путь, чтобы найти место остановки и пастбище для своих животных, и при этом он заберет с собой шатры и иные пожитки, то есть можно будет сказать, что «он переезжает», то он должен выполнить намаз полностью. В противном случае, если протяженность его пути составляет 8 фарсахов, он должен выполнять намаз сокращенно.

Положение 1288: Если кочевник отправится в путь с целью посещения священных мест, хаджа, торговли и тому подобного, и нельзя будет сказать, что «он переезжает», то он должен выполнять намаз сокращенно, если же так можно будет сказать, то он должен выполнить намаз полностью.

7-ое условие: Работа человека не должна быть связана с путешествием («касирус-сафар»). Однако если те, чья работа связана с путешествиями (например, водители, моряки, почтальоны, пастухи), или же те, кто часто отправляются в путешествие, но их работа не связана с ним (например, отправляющиеся в путешествие три раза в неделю), и они отправятся в путь с целью развлечения или отдыха, тогда они должны выполнять намаз полностью.

Положение 1289: Если человек, чья работа связана с путешествием, отправится в путешествие с иной целью (например, хадж или паломничество в святы места), то он должен выполнять намаз сокращенно. Но если его в народе будут знать как человека, совершающего три путешествия в неделю - «касирус-сафар» (часто совершающий путешествия), то он должен выполнять намаз полностью. Также, если водитель даст свой автомобиль на прокат для

паломничества в священные места, и сам тоже отправится с этим человеком в паломничество, то он должен выполнять намаз полностью.

Положение 1290: Если работа предводителя каравана паломников в Мекку связана с путешествием, то он должен выполнять намаз полностью. Если же его работа не связана с путешествиями, и он отправляется в путь лишь во время сезона хаджа для руководства паломниками, и его путешествие будет недолгим (например, 2-3 недели), то он должен выполнять намаз сокращенно. Если же он будет сомневаться, является ли он «касирус-сафаром», то, согласно предосторожности, должен выполнять намаз и сокращенно, и полностью.

Положение 1291: Для водителя и обладателей подобных профессий условием является их намерение продолжать заниматься этой деятельностью, и время их отдыха не должно превышать обычное время отдыха других водителей. Например, человека, отправляющегося в путешествие раз в неделю, нельзя назвать водителем. Положение «касирус-сафар» же применимо к человеку, который совершает путешествия хотя бы 10 раз в месяц, и их общая длительность составляет 10 дней, или же человек, который 10 дней в месяц находится в путешествии. Условием является даже намерение продолжить такой образ жизни на протяжении 6-ти месяцев одного года в течение 2-х или 3-х путешествий, или же за трехмесячный период в течение нескольких дней. При этом все намазы, даже во время неповторяющихся путешествий человека, должны выполняться полностью. Естественно, что в течение первых двух недель, согласно предосторожности, намаз следует выполнять и полностью, и сокращенно. Если человек отправится в путешествие 8 или 9 раз, или же его путешествие будет длиться 8 или 9 дней, то, согласно обязательной предосторожности, во

всех своих путешествиях он должен выполнять намаз и полностью, и сокращенно, а если их продолжительность будет меньше указанной, то следует выполнять намазы сокращенно.

Положение 1292: Если работа человека связана с путешествием лишь в течение части года (например, водитель, который занимается перевозками только весной или зимой), то во время путешествия, связанного с работой, он должен выполнять намазы в полном объеме. Однако согласно желательной предосторожности, человек должен выполнять намаз и полностью, и сокращенно.

Положение 1293: Если водитель, занимающийся перевозками в черте города и не выезжающий за его пределы более, чем на 2-3 фарсаха, случайно проедет расстояние, равное 8-ми фарсахам, то он должен выполнять намаз полностью.

Положение 1294: Если человек, работа которого связана с путешествиями, останется 10 и более дней на своей родине, вне зависимости, было у него такое намерение или же нет, отправится в путешествие по истечении этих 10-ти дней, то он должен во время первого путешествия выполнять намазы полностью. Это же указание остается в силе, если у человека будет намерение остаться в течение 10-ти дней вдали от родины, а также, если такого намерения не будет. Но если такое произойдет с перекупщиком скота или же водителем, предоставившим свой автомобиль в аренду, то, согласно желательной предосторожности, в первом, после истечения указанных 10-ти дней, путешествии он должен выполнять намаз и сокращенно, и полностью.

Положение 1295: Для полного выполнения намазов человеком, чья работа связана с путешествием, не обязательно трижды отправляться в путешествие; например, водитель или обладатели схожих профессий даже в первом путешествии должны выполнять намаз полностью.

Положение 1296: Если человек, работа которого связана с путешествиями, например, торговец скотом или водитель, совершит путешествие больше нормы, и это приведет к трудностям и усталости, то он должен выполнять намаз сокращенно.

Положение 1297: Человек, который еще не выбрал себе родину (место постоянного проживания) и путешествует по миру, должен выполнять намаз полностью.

Положение 1298: Если человек, работа которого не связана с путешествиями, будет отправляться несколько раз подряд в путешествие, например, для перевозки своего имущества из одного города или села в другое место, то он должен выполнять намаз сокращенно. Но если он «касирус-сафар», то должен соблюдать указания, приведенные в положении 1289.

Положение 1299: Если человек отказался от одной родины (то есть места проживания) и находится в поисках другого места проживания, то в своем путешествии он должен выполнять намазы сокращенно. Но если путешествие затянется настолько, что он будет считаться «касирус-сафар» или кочевником, то ему необходимо выполнять намазы полностью.

8-ое условие: Человек должен отдалиться от родины на определенное расстояние («тараххус»); но в ином, кроме родины месте, расстояние не имеет значения, и он должен выполнять намаз сокращенно сразу же, как покинет место проживания.

Положение 1300: Расстояние «тараххус» - это расстояние, на которое должен отдалиться человек, чтобы горожане и даже находящиеся вблизи города не могли видеть его. Также и человек не должен видеть их.

Положение 1301: Путник, возвращающийся на родину, должен выполнять намазы сокращенно до тех пор, пока не дойдет до родины. Также человек, намеревающийся остановиться в каком-либо месте 10 дней, должен выполнять намазы сокращенно до тех пор, пока не достигнет этого места.

Положение 1302: Если город будет расположен на возвышенности, и его жителей можно будет наблюдать с очень далекого расстояния, или же город будет расположен в низменности, и чуть отдалившись, уже невозможно будет увидеть его жителей, то человек, покинувший такой город, должен выполнять намаз сокращенно лишь отдалившись на такое расстояние, чтобы можно было сказать – «если бы город был расположен на равнине, то горожан уже невозможно было бы видеть». Также, если дорога будет изобиловать возвышенностями более обычного, то человек должен брать за основу обычную дорогу.

Положение 1303: Если человек, находящийся на поезде или корабле, не достигнув расстояния «тараххус», начнет намаз с намерением выполнить его полностью, но до поясного поклона третьего раката достигнет расстояния «тараххус», то он должен выполнить намаз сокращенно.

Положение 1304: Как было разъяснено в предыдущем положении, если человек достигнет расстояния «тараххус» после поясного поклона третьего раката, то должен выполнить другой намаз сокращенно, и доводить до конца первый намаз не следует.

Положение 1305: Если человек, будучи убежденный, что достиг расстояния «тараххус», выполнит намаз сокращенно, но затем поймет, что в момент выполнения намаза еще не достиг расстояния «тараххус», то должен выполнить этот намаз заново. Если в этот момент путник еще не достиг расстояния «тараххус», то он должен выполнить намаз

полностью. Если человек достиг расстояния «тараххус», то он должен выполнить намаз сокращенно. Если время выполнения намаза прошло, то путник должен восполнить намаз в соответствии моменту, когда время его выполнения истекло.

Положение 1306: Если у человека плохое зрение, то он должен выполнять намаз сокращенно в том месте, откуда население города не видно нормальным зрением.

Положение 1307: Если во время путешествия человек засомневается, достиг он расстояния «тараххус» или нет, то должен выполнять намаз полностью.

Положение 1308: Если путник, проходя через свою родину, остановится там, то должен выполнять намаз полностью. В противном случае, согласно обязательной предосторожности, следует выполнить намаз и сокращенно, и полностью.

Положение 1309: Человек, который во время путешествия достиг родины и остановился там, в период пребывания на родине должен выполнять намазы полностью. Но если он пожелает отправиться в путь, протяженностью 8 фарсахов, или же преодолеть путь, протяженность которого туда составляет 4 фарсаха, и столько же обратно, то при возвращении, достигнув расстояния «тараххус», должен выполнять намаз сокращенно.

Положение 1310: Родиной человека является место, которое он избрал для постоянного проживания и пребывания; при этом не имеет значения, родился ли он там или же это место является родиной его родителей, или же сам выбрал это место для проживания.

Положение 1311: Если человек намерен остаться какое-то время в определенном месте, не являющимся его родиной, а затем отправиться

в иное место, то место, где он намерен остаться, не считается его родиной.

Положение 1312: Если даже у человека не будет намерения остаться навсегда в месте, которое он избрал в качестве своего местожительства, и если там его в народе не будут называть путником, то есть, несмотря на его решение временно остаться в каком-то месте на 10 и более дней, о нем все равно скажут, что первое место является местом его проживания, то это место считается его родиной.

Положение 1313: Для человека, живущего в двух местах, например, 6 месяцев в одном городе, а 6 месяцев – в другом, оба города считаются его родиной. Также, если человек выберет для себя два места для проживания, то оба считаются его родиной.

Положение 1314: По мнению некоторых ученых, если человек будет владеть домом в определенном месте, и он будет оставаться там последовательно в течение 6-ти месяцев, имея на это намерение, то это место считается его родиной до тех пор, пока этот дом находится в его собственности. То есть, каждый раз прибывая туда после путешествия, он должен выполнять намаз полностью. Однако это указание не доказано.

Положение 1315: Если человек достигнет места, которое избрал себе родиной, но потом передумал, он должен выполнить намаз полностью, даже если еще не выбрал себе другую родину.

Положение 1316: Путник, решивший остановиться в каком-либо месте в течение 10-ти дней, или же знающий, что остановится в каком-либо месте в течение 10-ти дней, должен выполнить намаз полностью.

Положение 1317: Путнику, решившему остаться в каком-либо месте в течение 10-ти дней, не следует намереваться прибывать там в ночь первого или же одиннадцатого дня. Если у человека появится

намерение остаться в этом месте с утреннего азана первого дня до заката десятого дня, то он должен выполнять намаз полностью. Это же указание остается в силе, если путник намеревается остаться в каком-либо месте с полудня первого дня до полудня 11-го дня.

Положение 1318: Если человек отправится в 10-тидневное путешествие и пробудет в каком-то определенном месте все эти 10 дней, то он должен выполнять намаз полностью. Но если он пробудет эти 10 дней в двух различных населенных пунктах, то должен выполнять намаз сокращенно.

Положение 1319: Если путник, желающий остановиться в каком-либо месте в течение 10-ти дней, заранее запланировал за этот промежуток времени посетить близлежащее место, которое в народе считается иным местом, и расстояние до которого менее 4-х фарсахов, и если его отлучка не повлияет на мнение людей о том, что он остановился в данном месте на 10 дней, то он должен выполнять намаз полностью. Если же продолжительность его отлучки не позволит сказать, что он оставался в этом месте 10 дней, то он должен выполнять намаз сокращенно. Например, если он планирует покинуть это место на период одного светлого времени суток или же одной ночи, то он должен выполнять намаз сокращенно. Но если он поставит цель, например, отлучиться на половину светлого времени суток, а затем вернуться, то он должен выполнить намаз полностью, даже если вернется после захода Солнца. Однако если подобные отлучки будут повторяться так, что можно будет сказать «он остается в двух и более местах», то он должен выполнять намаз сокращенно.

Положение 1320: Путник, который не принял решение о 10-тидневной остановке в каком-либо месте, например, который намерен остаться там в течение 10-ти дней в случае приезда друга, или же останется в том

случае, если найдет подходящую квартиру, должен выполнять намаз сокращенно.

Положение 1321: Если человек, решивший остановиться в каком-либо месте в течение 10-ти дней, предположит, что ему что-то мешает оставаться там, и это предположение по мнению разумных людей будет основательным, то он должен выполнять намаз сокращенно.

Положение 1322: Если человек, знающий, что до конца месяца осталось 10 и более дней, решит остановиться в каком-либо месте в течение 10-ти дней, то он должен выполнять намаз полностью. Но если человек не будет знать, сколько дней осталось до конца месяца, и решит остановиться до конца месяца в каком-либо месте, то он должен выполнять намаз сокращенно, даже если с момента принятия решения до конца месяца останется 10 и более дней.

Положение 1323: Если путник, принявший решение остановиться в каком-либо месте на 10 дней, прежде выполнения четырехкратного намаза передумает или же будет сомневаться, остаться там или же покинуть это место, то он должен выполнять намаз сокращенно. Но если путник передумает или же будет сомневаться, остаться в этом месте или же покинуть это место его, и это случится после выполнения четырехкратного намаза, то на период пребывания там он должен выполнять намазы полностью.

Положение 1324: Если путник, решивший остановиться в каком-либо месте сроком на 10 дней, будет соблюдать пост, а после полудня передумает оставаться там, и при этом он уже выполнил четырехкратный намаз, то на период пребывания в этом месте он должен выполнять намазы полностью, и его пост верен. Но если путник пока еще не выполнил четырехкратный намаз, то, согласно предосторожности, он должен завершить пост того дня, а после этого

восполнить его и выполнять намазы сокращенно. И в последующие дни он не должен поститься.

Положение 1325: Если путник, решивший остановиться в каком-либо месте сроком на 10 дней, передумает и будет сомневаться, выполнил ли он до изменения своего решения четырехкратный намаз или же нет, то должен выполнять намазы сокращенно.

Положение 1326: Если путник начнет намаз с намерением выполнить его сокращенно, и в процессе намаза решит остаться в этом месте на 10 и более дней, то он должен выполнить намаз в 4 rakata.

Положение 1327: Если путник, решивший остановиться в каком-либо месте сроком на 10 дней, в процессе выполнения первого четырехкратного намаза, не дойдя до третьего rakata передумает, то он должен завершить намаз после второго rakata и остальные намазы выполнять сокращенно. Если же уже начал третий rakat, но еще не совершил поясной поклон, то должен сесть и завершить намаз в сокращенном виде. Если же он уже совершил поясной поклон, то может и приостановить намаз, и окончить, а после этого должен выполнить намаз сокращенно.

Положение 1328: Если путник, решивший остановиться в каком-либо месте сроком на 10 дней, пробудет там более 10-ти дней, то до отправления в путь он должен выполнять намазы полностью. И второе намерение остановиться на 10 дней не требуется.

Положение 1329: Путник, решивший остановиться в каком-либо месте сроком на 10 дней, должен соблюдать обязательный пост. Кроме того, он может соблюдать желательный пост, а также выполнять желательные намазы зухра, асра и ишаа.

Положение 1330: Если путник, решивший остановиться в каком-либо месте сроком на 10 дней, после выполнения четырехкратного намаза с

намерением «ада» или даже, не выполнив четырехкратный намаз полностью, по истечении 10-ти дней отправится в место, расстояние до которого менее 4-х фарсахов и вернется назад, а затем пожелает остаться в том же месте еще на 10 или менее дней, то с момента выезда и до возвращения, а также во все последующие дни он должен выполнять намаз полностью. Но если этот путник вернется в предыдущее место по причине того, что оно будет расположено на пути его следования, и пожелает отправиться в путь длиною более 8-ми фарсахов, то по пути туда и обратно, а также в месте остановки он должен выполнять намаз сокращенно.

Положение 1331: Если путник, решивший остановиться в каком-либо месте сроком на 10 дней, после выполнения четырехкратного намаза с намерением «ада» пожелает отправиться в место, расстояние до которого менее 8-ми фарсахов, и остаться там на 10 дней, то по пути туда и в месте, где желает остановиться, он должен выполнять намазы полностью. Если же место, куда он отправляется, расположено на расстоянии 8 и более фарсахов, то по пути следования путник должен выполнять намазы сокращенно. Если же человек не собирается оставаться там в течение 10-ти дней, то и в период пребывания в этом месте он должен выполнять намазы сокращенно.

Положение 1332: Если путник, решивший остановиться в каком-либо месте сроком на 10 дней, после выполнения четырехкратного намаза с намерением «ада», пожелает отправиться в место, расстояние до которого менее 4-х фарсахов, и будет пребывать в сомнении – вернется ли он обратно или нет; или же он не будет полностью осведомлен, вернется ли обратно; или же, желая вернуться, он не будет знать точно, останется ли там на 10 дней; или же не будет знать, останется ли в данном месте на 10 дней или же отправится оттуда в другое

путешествие; то с того момента, как покинет это место и до возвращения, а также после возвращения он должен выполнять намазы полностью.

Положение 1333: Если человек, предположив, что попутчики остановятся в каком-либо определенном месте на 10 дней, вознамерится остаться там на этот срок, и, совершив четырехкратный намаз с намерением «ада» (своевременного), поймет, что попутчики передумали, то в период пребывания там он должен выполнять намазы полностью, даже если этот человек сам тоже передумает.

Положение 1334: Если путник ненамеренно останется в каком-либо месте в течение 30-ти дней, например, все 30 дней будет пребывать в сомнении – уехать или же остаться, то по истечении 30-ти дней он должен выполнять намаз полностью, даже если останется там ненадолго.

Положение 1335: Если путник, намеренный остановиться в каком-либо месте на 9 или менее дней, после пребывания там в течение 9-ти или менее дней снова останется там на 9 или менее дней, и таким образом время его пребывания там дойдет до 30-ти дней, то, начиная с 31-го дня, он должен выполнять намазы полностью.

Положение 1336: После пребывания в каком-либо месте в течение 30-ти дней, путник должен выполнять свои намазы полностью. Но если часть из 30-ти дней человек будет пребывать в одном месте, а другую часть – в другом, то по истечении 30-ти дней он должен выполнять намаз сокращенно.

Различные положения

Положение 1337: Путник может выполнять свои намазы полностью во всех уголках Мекки, Медины, Куфы, а также в мавзолее Его Светлости

имама Хусейна (а), в радиусе примерно 11,5 метров от священной могилы.

Положение 1338: Если человек, знающий, что является путником, и что он должен выполнять намазы сокращенно, умышленно выполнит намазы полностью, за исключением указанных в предыдущем положении 4-х мест, то его намаз аннулируется. Это же указание остается в силе, если путник забудет, что должен выполнять намаз сокращенно и выполнит его полностью. Но если он забудет и вспомнит уже по истечении времени выполнения, то восполнение намаза не требуется.

Положение 1339: Если путник, знающий, что является путешественником и должен выполнять намаз сокращенно, ошибочно выполнит намаз полностью и вспомнит об этом до истечения времени его выполнения, то он должен выполнить намаз снова. Если вспомнит по истечении времени выполнения, то, согласно предосторожности, он должен восполнить намаз.

Положение 1340: Если путник не знает, что во время путешествия должен выполнять намаз сокращенно, и выполнит намаз полностью, то его намаз верен.

Положение 1341: Если путник, знающий, что должен выполнять намаз сокращенно, не будет знать некоторые его условия; например, не будет знать, что пройдя путь протяженностью 8 фарсахов следует выполнить намаз сокращенно, и выполнит его полностью, а затем узнает указание до истечения времени выполнения намаза, то, согласно обязательной предосторожности, он должен выполнить намаз снова. Если же путник не выполнит намаз повторно до истечения его времени, то должен будет восполнить. Но если он узнает об этом указании после истечения времени, то восполнение не требуется.

Положение 1342: Если путник, знающий, что должен выполнить намаз сокращенно, выполнит его полностью, предположив, что протяженность пройденного им пути меньше 8-ми фарсахов, но потом поймет, что протяженность пути составляла 8 фарсахов, то должен выполнить намаз вновь. Но если он поймет это по истечении времени выполнения намаза, то восполнения не требуется.

Положение 1343: Если путник по забывчивости выполнит намаз полностью и вспомнит об этом до истечения времени выполнения намаза, то он должен выполнить намаз сокращенно. Но если путник вспомнит об этом после истечения времени, то восполнения не требуется.

Положение 1344: Если человек, обязанный выполнить намаз полностью, выполнит его сокращенно, то его намаз в любом случае недействителен. Даже если человек, решивший остановиться в каком-либо месте на 10 дней, выполнит намазы сокращенно по незнанию указаний, то, согласно обязательной предосторожности, его намаз недействителен.

Положение 1345: Если человек, выполняя четырехкратный намаз, вспомнит, что является путником, или же узнает, что протяженность его пути составила 8 фарсахов, и он еще не склонился для совершения поясного поклона 3-го раката, то должен завершить намаз после второго раката. Если же третий ракат выполнен, то его намаз аннулируется. Если молящийся завершил поясной поклон третьего раката, то, согласно предосторожности, его намаз аннулируется. Если в его распоряжении остался промежуток времени, за который можно выполнить один ракат, то он должен выполнить намаз заново в сокращенном виде, а если времени нет, то должен восполнить его.

Положение 1346: Если путник не будет осведомлен о некоторых условиях намаза путника; например, не будет знать, что если проделает путь протяженностью 4 фарсаха туда и столько же обратно, то должен выполнить намаз сокращенно, - и начнет намаз с намерением выполнения 4-х ракатов, а до совершения поясного поклона узнает об указании, то он должен завершить намаз после второго раката. Если же путник поймет это во время поясного поклона, то, согласно предосторожности, его намаз аннулируется. Если даже в его распоряжении останется промежуток времени для выполнения одного раката, то он должен выполнить намаз заново в сокращенном виде.

Положение 1347: Если путник, обязанный выполнять намазы полностью, по незнанию положения начнет намаз с намерением выполнить его в два раката и поймет это в процессе намаза, то должен завершить намаз в 4 раката. Согласно желательной предосторожности, после завершения намаза он должен снова выполнить намаз в 4 раката.

Положение 1348: Если путник, еще не выполнивший намаз, достигнет родины или же места, где останется на 10 дней, то должен выполнить намаз полностью. Если же человек, не являющийся путником, не выполнит намаз в начале времени и выйдет в дорогу, то он должен выполнять намаз в дороге в сокращенном виде.

Положение 1349: Если путник, обязанный выполнять намазы сокращенно, не выполнит вовремя намазы зухр, аср и ишаа и пожелает восполнить их уже не находясь в пути, то он должен выполнить пропущенные намазы в 2 раката. Если человек, не являющийся путником, пропустит один из вышеперчисленных трех намазов, и пожелает восполнить их, находясь в пути, то должен выполнить их полностью.

Положение 1350: Желательно, чтобы после каждого намаза, выполненного в сокращенном виде, путник 30 раз произнес «Субханаллахи вальхамдулилляхи ва ла иляха илляллаху валлаху акбар». Несмотря на то, что это восхваление желательно произносить после каждого обязательного намаза, будет лучше, если после указанных трех намазов человек произнесет его 60 раз.

Пропущенные намазы

Положение 1351: Человек, не выполнивший ежедневный намаз вовремя, должен выполнить его с намерением пропущенного намаза, будь это по причине того, что человек все время выполнения намаза находился во сне или же был пьян. Также это указание распространяется и на другие намазы, даже, согласно обязательной предосторожности, на намазы, которые становятся обязательными в какое-то определенное время, например, намаз обета. Однако выполнять пропущенные намазы праздников «Фитр» и «Курбан (Адха)» не следует. Также не требуется выполнение намазов, пропущенных женщиной в дни менструального и послеродового кровотечения, как ежедневных, так и других. Выполнение пропущенного намаза-аят будет разъяснено позднее.

Положение 1352: Если человек поймет, что выполнил намаз после окончания времени его выполнения, то должен выполнить его вновь с намерением пропущенного намаза.

Положение 1353: Человек, обязанный выполнить пропущенные намазы, не должен относиться к этому с пренебрежением. Однако не обязательно выполнить их сразу же.

Положение 1354: Если человек должен выполнить пропущенный намаз, он может выполнять желательные намазы.

Положение 1355: Если человек предполагает, что забыл выполнить некоторые намазы, или же некоторые из выполненных намазов были выполнены неправильно, то, согласно желательной предосторожности, должен выполнить их с намерением выполнения пропущенных намазов.

Положение 1356: За исключением пропущенных намазов одного дня, которые следует выполнять последовательно, например, зухр, аср, магриб и ишаа, соблюдать последовательность в выполнении пропущенных намазов не обязательно.

Положение 1357: Человеку, желающему выполнить несколько пропущенных намазов, не являющихся ежедневными, например, намаз-аят, или же один или несколько намазов, не являющихся ежедневными, не обязательно выполнять их последовательно.

Положение 1358: Человеку, пропустившему четырехкратный намаз, но не знающему, был ли это намаз зухр или ишаа, достаточно выполнить один четырехкратный намаз с намерением пропущенного намаза, и он волен выполнить этот намаз шепотом или вслух.

Положение 1359: Если человек пропустит, например, несколько намазов субх или несколько намазов зухр, и не будет знать или же забудет их точное количество, например, будет сомневаться, сколько намазов он пропустил - 3, 4, или 5, то будет достаточно, если он отдаст предпочтение меньшему количеству предполагаемых невыполненных намазов. Но будет лучше, если он выполнит такое количество намазов,

что у него появится уверенность в выполнении всех пропущенных намазов. Например, если человек забудет количество пропущенных утренних намазов, но в то же время будет знать, что их не более 10-ти, то, согласно предосторожности, он должен выполнить 10 утренних намазов.

Положение 1360: Если человек в прошлом пропустил лишь один намаз, и наилучшее время выполнения намаза данного дня еще не истекло, будет лучше выполнить сначала пропущенный намаз, а уже потом намаз этого дня. Если же у человека не было пропущенных намазов в прошлом, но в этот день он пропустил один и более намазов, то, если время наилучшего выполнения намаза этого дня еще не истекло, будет лучше выполнить пропущенный намаз до выполнения своевременного намаза этого дня.

Положение 1361: Если во время выполнения намаза человек вспомнит, что за ним числится один или более пропущенных намазов этого дня, или же всего один намаз из прошлых дней, и у него достаточно времени и можно поменять намерение намаза на выполнение пропущенного намаза, то, если время наилучшего выполнения намаза этого дня еще не истекло, будет лучше поменять намерение на выполнение пропущенного намаза. Например, если до поясного поклона третьего раката намаза зухр человек вспомнит, что не выполнил утренний намаз, и времени для выполнения намаза зухр еще достаточно, то он должен поменять намерение на намаз субх и завершить этот намаз после второго раката, а намаз зухр выполнить за ним. Но если время наилучшего выполнения намаза будет мало или же невозможно будет поменять намерение на выполнение пропущенного намаза, например, человек вспомнит о невыполнении утреннего намаза в поясном поклоне третьего раката, то он не может поменять намерение на

выполнение пропущенного утреннего намаза, так как при этом увеличит число поясных поклонов, считающихся рукном намаза.

Положение 1362: Если человек пропустил намазы прошлых дней, а также один или несколько намазов этого дня, и у него нет времени выполнить их все, или же он не желает выполнить их все в этот день, желательно выполнить пропущенные намазы этого дня до выполнения своевременных.

Положение 1363: При жизни человека другой человек не может выполнять его пропущенные намазы.

Положение 1364: Пропущенные намазы можно выполнять коллективно, при этом не имеет значения, выполняет ли имам пропущенный или же своевременный намаз, и не обязательно и человеку, и имаму выполнять один и тот же намаз. Например, человек может выполнить пропущенный утренний намаз, когда имам выполняет намаз зухр или же аср.

Положение 1365: Желательным деянием является приучать ребенка, способного отличить хорошее от плохого, выполнять намаз и совершать иные богослужения, и даже добиться выполнения им пропущенных ранее намазов.

Пропущенные намазы отца, обязательные для выполнения старшим сыном

Положение 1366: Если отец пропустил намазы и не смог выполнить их, и причиной тому не было непослушание велениям Аллаха, то, после его кончины, согласно обязательной предосторожности, старший сын должен выполнить эти пропущенные намазы или же нанять кого-то для этого. Выполнение пропущенных намазов матери для него необязательно, но будет лучше, если выполнит их.

Положение 1367: Если старший сын сомневается, остались ли у отца пропущенные намазы, то он не облагается какими-либо обязательствами.

Положение 1368: Если старший сын будет знать, что у отца были пропущенные намазы, но будет сомневаться, выполнил ли их отец, то, согласно предосторожности, сын должен их выполнить.

Положение 1369: Если не будет известно, который из сыновей является старшим, то ни один из них не обязан выполнять пропущенные намазы отца. Однако, согласно желательной предосторожности, сыновьям следует разделить между собой намазы отца, или же для определения лица, обязанного выполнить пропущенные намазы, им следует бросить жребий.

Положение 1370: Если покойный завещал нанять кого-нибудь для выполнения его пропущенных намазов, и его завещание заслуживает доверия (законно и утверждено), то обязательство по их выполнению со старшего сына снимается.

Положение 1371: Если старший сын пожелает выполнить пропущенные намазы матери, то в вопросе выполнения намазов вслух или шепотом он должен следовать своим обязанностям. То есть, пропущенные матерью намазы субх, магриб и ишаа он должен читать вслух.

Положение 1372: Если человек, за которым числятся пропущенные намазы, пожелает выполнить пропущенные намазы родителей, то он волен выбирать с каких намазов начать.

Положение 1373: Если в момент кончины отца старший сын будет несовершеннолетним или же сумасшедшим, то после достижения совершеннолетия или же излечения от сумасшествия ему не обязательно выполнять пропущенные намазы отца.

Положение 1374: Если старший сын скончается прежде, чем выполнит пропущенные намазы отца, то на второго сына никаких обязательств не налагается.

Коллективный намаз

Положение 1375: Выполнение ежедневных намазов коллективно является желательным деянием. Особенно это касается намазов субх, магриб и ишаа, а также тех случаев, когда человек живет по соседству с мечетью и слышит звуки произносимого азана. Желательно выполнять коллективно и другие намазы. Однако обязательность коллективного выполнения намазов-тава и намазов-аят (за исключением намазов-аят по случаю лунного или солнечного затмения) с точки зрения шариата не доказано.

Положение 1376: В достоверных хадисах отмечено, что коллективный намаз в 25 раз превосходит намаз, выполненный в одиночку.

Положение 1377: Запрещается избегать участия в коллективном намазе по причине безразличия. Неблагоприятным фактом является отлучение от коллективного намаза по неуважительной причине.

Положение 1378: Желательно, чтобы человек подождал и выполнил намаз коллективно. Быстро выполненный коллективный намаз превосходит длительный индивидуальный намаз. Коллективный намаз, совершенный в начале времени его выполнения, также превосходит индивидуальный намаз, совершенный в начале времени его выполнения. Но неизвестно, превосходит ли коллективный намаз, совершенный не в наилучшее время его выполнения, индивидуальный намаз, выполненный в наилучшее время.

Положение 1379: Если начинается коллективный намаз, то желательно, чтобы человек, уже выполнивший намаз в одиночку, принял участие в

выполнении коллективного намаза. Если затем он узнает, что выполненный в одиночку намаз недействителен, то выполнения намаза во второй раз достаточно.

Положение 1380: Если имам или участник коллективного намаза пожелают вновь выполнить коллективный намаз, то нет никаких помех в его выполнении с надеждой на милость Аллаха (то есть, с намерением «раджа»), хотя желательность этого деяния и не доказана.

Положение 1381: Если человек настолько мнителен, что его намаз может быть аннулирован, и он освобождается от своей мнительности лишь при выполнении коллективного намаза, то ему следует выполнять намаз коллективно.

Положение 1382: Если родители повелят своему ребенку выполнять намаз коллективно, то, согласно желательной предосторожности, он должен выполнять намаз коллективно. Если указание родителей обусловлено их любовью к своему ребенку, и послушание приведет к их страданиям, то ребенку запрещено перечить их желанию.

Положение 1383: Желательный намаз, согласно предосторожности, никогда нельзя выполнять коллективно. Однако намаз «Истисга», в котором молящиеся просят ниспослать дождь в период [засухи](#), выполнять коллективно разрешается. Также можно коллективно выполнять намаз, который был обязателен, но затем по определенным причинам стал желательным; например, намазы праздников «Фитр» и «Курбан (Адха)», которые были обязательными в бытность имама Махди (а), но затем стали желательными после сокрытия его светлости (а).

Положение 1384: Когда имам-джамаат выполняет ежедневный намаз, то за ним можно следовать в каждом из ежедневных намазов.

Положение 1385: Если имам-джамаат выполняет свой пропущенный ежедневный намаз или же пропущенный ежедневный намаз умершего человека, то следовать за ним разрешается. Но если он выполняет свой намаз или намаз другого человека из предосторожности, то следовать за ним нельзя. Но если какой-то человек выполняет намаз вновь из-за предосторожности, и причина предосторожности имама идентична причине предосторожности человека, то человек может выполнять намаз за имамом. Однако не требуется отсутствия иной причины для предосторожности следующего за имамом человека.

Положение 1386: Если человек не будет знать, какой намаз выполняет имам (обязательный или желательный), то ему не разрешается выполнять намаз вслед за ним.

Положение 1387: Для верности коллективного намаза между имамом и выполняющим за ним намаз человеком, а также между другими участниками коллективного намаза не должно быть преграды. Будь это преграда в виде занавес, стены или иных преград, которые мешают им видеть друг друга; или же в виде стекла, через которое можно видеть. Если на протяжении всего намаза или какой-то определенной части намаза между имамом и участниками коллективного намаза или же между самими участниками коллективного намаза возникнет преграда, то коллективный намаз аннулируется. Но, как будет разъяснено впоследствии, к случаям с молящейся женщиной это положение не относится.

Положение 1388: Если первый ряд коллективного намаза будет настолько длинным, что стоящие с краю не будут видеть имама, то они все равно могут следовать за ним.. Если какой-то из рядов будет настолько длинным, что стоящие по краям не смогут видеть стоящих в предыдущем ряду, то они также могут следовать за имамом.

Положение 1389: Если ряды людей достигнут дверей мечети, то намаз человека, стоящего перед дверью за рядами, верен. Также верны намазы участников коллективного намаза, стоящих за дверью. Даже верны намазы стоящих за дверью по обе стороны, связанных с остальными участниками коллективного намаза посредством другого участника намаза.

Положение 1390: Если человек, стоящий за колонной, не будет слева или справа связан с имамом посредством другого участника коллективного намаза, то он не может следовать за имамом.

Положение 1391: Место, где стоит имам, не должно быть выше места, где стоит участник намаза. Но если имам будет стоять чуть выше, то в этом нет проблем. Также, если место будет покатым, и имам будет стоять на его возвышенной части, а покатошь будет не столь большой, то в этом нет проблем.

Положение 1392: Место, где стоит участник коллективного намаза может быть выше места, где стоит имама. Но если это место будет выше настолько, что нельзя будет сказать «они собрались вместе», то коллективный намаз недействителен.

Положение 1393: Если в ряду участников намаза будет стоять ребенок, различающий хорошее от плохого, и его намаз будет верен, то коллективный намаз верен. Это же указание остается в силе, если в ряду будет стоять человек, не являющийся шиитом-двунодесятником, и его намаз будет верен согласно его мазхабу.

Положение 1394: Если после произношения имамом такбира участники намаза, находящиеся в первом ряду будут готовы к намазу и к произношению такбира, то стоящий в последующем ряду может произнести такбир. Однако согласно желательной предосторожности,

стоящие в последующих рядах должны подождать, пока стоящие в первом ряду произнесут такбир.

Положение 1395: Если станет известно, что намаз предыдущего ряда аннулируется, то последующие ряды не могут присоединиться к намазу. Но если не будет известно, верен их намаз или нет, то можно присоединиться к намазу.

Положение 1396: Если человек будет знать, что намаз имама недействителен; например, человек будет знать, что имам не имеет малого омовения, - то ему запрещается выполнять намаз за имамом, даже если имам не будет знать о неправильности своей молитвы.

Положение 1397: Если человек после окончания коллективного намаза поймет, что имам был несправедливым или был неверующим, или же намаз имама был неправильным по иной причине, например, у него не было малого омовения, то намаз человека будет верным.

Положение 1398: Если человек во время намаза засомневается, выполнял ли он намаз вслед за имамом или нет, и основываясь на некоторых признаках у него появится уверенность, что следует за имамом, то он должен завершить намаз с остальными участниками коллективного намаза. В противном случае человек должен завершить намаз с намерением индивидуального.

Положение 1399: Если человек в процессе намаза без уважительных причин совершит намерение для индивидуального намаза, то верность выполненного им коллективного намаза является сомнительной, однако выполненный в одиночку намаз верен. Но если человек не будет соблюдать обязанности и выполняющего индивидуальный намаз, то, согласно обязательной предосторожности, должен выполнить намаз снова. Но если по уважительной причине он прибавит или убавит какое-либо действие, не аннулирующее намаз, то выполнять намаз

заново не требуется. Например, если в начале намаза у человека не будет намерения выполнить намаз в одиночку, и не произнесет кыраат, но, находясь в поясном поклоне, примет такое намерение, то он может завершить намаз с намерением выполнения намаза в одиночку, и выполнять намаз заново не требуется. Это же указание остается в силе, если человек прибавит один земной поклон с целью следования за имамом.

Положение 1400: Если после того, как имам прочитает «Фатиху» и «суру» (любую), у человека по какой-либо уважительной причине появится намерение выполнить намаз в одиночку, то ему не следует читать «Фатиху» и «суру» (любую). Но если у него возникнет намерение о выполнении намаза в одиночку без уважительной причины или же до того, как имам закончит читать «Фатиху» и «суру» (любую), то, согласно обязательной предосторожности, должен полностью прочитать «Фатиху» и «суру» (любую).

Положение 1401: Если во время коллективного намаза у человек будет намерение о совершении индивидуального намаза, то он уже не может во второй раз поменять намерение и выполнять коллективный намаз (в ходе этого же намаза). Согласно обязательной предосторожности, это же указание остается в силе, если у человека возникнут сомнения, поменял ли он намерение на выполнение индивидуального намаза вместо коллективного или же нет, а затем примет решение завершить намаз коллективно.

Положение 1402: Если во время намаза у человека появится сомнение, принял ли намерение выполнить намаз в одиночку или же нет, то должен склониться к мнению, что не принимал такого намерения.

Положение 1403: Если человек присоединится к коллективному намазу в момент, когда имам находится в поясном поклоне и успеет к поясному

поклону имама, то его намаз верен, даже если восхваление уже произнесено, и это считается за один ракат. Но если человек склонится в поясной поклон и не успеет к поясному поклону имама, то человек может завершить намаз с намерением индивидуального, но может и прервать намаз, чтобы успеть к следующему ракату.

Положение 1404: Если человек присоединится к коллективному намазу в момент, когда имам находится в поясном поклоне, и склонится в поясной поклон, но будет сомневаться, успел ли к поясному поклону имама, то его намаз верен в том случае, если сомнение появилось после завершения поясного поклона. В противном случае, может, как завершить намаз с намерением индивидуального, так и прервать, чтобы успеть к следующему ракату.

Положение 1405: Если человек присоединится к коллективному намазу в момент нахождения имама в поясном поклоне, и, прежде чем успеет склониться в поясной поклон, имам уже поднимет голову, то человек волен выбирать: принять намерение индивидуального намаза и завершить намаз, или же совершить вместе с имамом земной поклон с намерением «сближения с Аллахом», а затем, поднявшись, произнести «такбир», «такбиратуль-эхрам» и обязательный зикр, выполнить намаз коллективно или же прервать намаз, чтобы успеть к следующему ракату.

Положение 1406: Если человек присоединится в начале намаза при чтении «Фатихи» или «суры» (любой), и до совершения поясного поклона имам случайно поднимется с поясного поклона, то его намаз верен.

Положение 1407: Человек, желающий получить благодать коллективного намаза в момент, когда имам уже читает последний ташаххуд намаза, может приобрести намерение и произнести

«такбиратуль-эхрам», затем сесть и произнести ташаххуд вместе с имамом с намерением приближения к Аллаху. Однако согласно обязательной предосторожности, не должен произносить приветствие, и должен подождать, пока имам произнесет приветствие намаза. Затем следует встать, и, не приобретая намерение и не произнеся такбир, должен прочитать «Фатиху» и «суру» (любую), и должен считать этот ракат первым ракатом намаза.

Положение 1408: Человек не должен стоять во время коллективного намаза впереди имама. Согласно обязательной предосторожности, если даже участников коллективного намаза будет слишком много, они не должны стоять в одном ряду с имамом. Но если кроме имама в коллективном намазе участвует лишь один мужчина, он может стоять в одном ряду с имамом.

Положение 1409: Если имам будет мужчиной, а за ним намаз будет выполнять женщина, то если между имамом и женщиной, или же между женщиной и другим мужчиной, который посредник между имамом и женщиной, будет занавес или иная подобная преграда, то в этом нет ничего страшного.

Положение 1410: Если после начала намаза между имамом и человеком, или же между человеком и участником, который посредник между имамом и человеком, не будет преграды вроде занавеса или иного предмета, то коллективный намаз аннулируется, и человек должен следовать индивидуальным обязанностям.

Положение 1411: Согласно обязательной предосторожности, расстояние между местом, куда совершает земной поклон молящийся и местом, где стоит имам не должно превышать одного большого шага. Также, если человек присоединяется к имаму посредством стоящего впереди него участника, то, согласно желательной предосторожности,

расстояние между рядами молящихся не должно превышать размера человеческого тела во время совершения земного поклона.

Положение 1412: Если человек присоединится к имаму посредством участников, стоящих слева и справа, не присоединившись спереди, то, согласно обязательной предосторожности, расстояние между ним и участниками слева и справа не должно превышать одного большого шага.

Положение 1413: Если в процессе намаза расстояние между имамом и участником намаза или же участником, присоединившимся к имаму, будет более одного шага, то этот человек может выполнять намаз индивидуально.

Положение 1414: Если молящиеся в первом ряду, завершив намаз, не приобретут намерение для следования за имамом в другом коллективном намазе, то коллективный намаз участников в других рядах будет недействителен. Даже если сразу же начнут другой намаз, верность намаза участников в других рядах сомнительна.

Положение 1415: Если человек присоединится к коллективному намазу во втором ракате, то ему не следует читать «Фатиху» и «суру» (любую), но гунут и ташаххуд должен произносить за имамом. Согласно предосторожности, при произношении ташаххуда человек должен положить на пол пальцы рук и пятки, а колени оторвать от пола, а после ташаххуда подняться с имамом, и произнести «Фатиху» и «суру» (любую). Если не прочитает «суру» (любую), и для этого нет времени, то он должен завершить «Фатиху» и успеть за имамом в поясном поклоне. Если у человека нет времени полностью прочесть «Фатиху», то может прервать ее и склониться в поясной поклон вместе с имамом. Однако, согласно желательной предосторожности, должен завершить намаз с намерением индивидуального выполнения намаза.

Положение 1416: Если человек присоединится к намазу, когда имам выполняет второй ракат четырехракатного намаза, то во втором ракате (в это время имам выполняет третий ракат) после двух земных поклонов должен сесть, и произнести обязательную часть ташаххуда, встать. Если у него нет времени трижды произнести «тасбихати-арбаа», то он должен произнести 1 раз, и успеть за имамом в поясном поклоне.

Положение 1417: Если во время кыйама в третьем или четвертом ракате имама к намазу пожелает присоединиться человек, и он будет знать, что в случае произнесения «Фатихи» не успеет за имамом в поясном поклоне, то, согласно обязательной предосторожности, должен подождать, пока имам склонится в поясной поклон, и лишь после этого присоединиться к намазу.

Положение 1418: Если человек присоединится во время кыйама в третьем или четвертом ракате имама к намазу, то он должен произнести «Фатиху» и «суру» (любую). Если у него нет времени для прочтения «суры» (любой), то он должен завершить «Фатиху» и успеть за имамом в поясном поклоне. Если у человека нет времени для завершения «Фатихи», то он должен прервать ее, и склониться в поясной поклон вместе с имамом. Однако, согласно желательной предосторожности, должен принять намерение об индивидуальном намазе и завершить намаз.

Положение 1419: Если человек, знающий, что в случае полного прочтения «суры» (любой) или же гунута, он не успеет за имамом в поясном поклоне, умышленно произнесет «суру» или гунут, и не успеет за имамом в поясном поклоне, то его коллективный намаз аннулируется, и он должен следовать своим индивидуальным обязанностям.

Положение 1420: Для человека, уверенного, что в случае начала или завершения чтения суры, он успеет в поясном поклоне за имамом, будет лучше начать читать суру, если это не займет много времени, а если уже начал, то лучше будет дочитать до конца. Но если это займет такой длительный промежуток времени, что можно будет сказать «он не следует в намазе за имамом», то не должен начинать, а если начал, то не должен доводить до конца. В противном случае его коллективный намаз аннулируется. Но, как сказано в положении 1398, если будет следовать своим индивидуальным обязанностям, то его намаз верен.

Положение 1421: Если человек, который уверен, что прочитав суру, успеет к поясному поклону за имамом, и его следование имаму не прервется, но впоследствии после прочтения суры, не успеет к поясному поклону, то его коллективный намаз верен.

Положение 1422: Человек может последовать за имамом в коллективной молитве, не зная, какой именно ракат тот выполняет. Однако, согласно обязательной предосторожности, если даже молящийся потом поймет, что имам выполняет первый или второй ракат, то он должен прочитать «Фатиху» и «суру» (любую) с намерением сближения с Аллахом.

Положение 1423: Если человек, предположив, что имам выполняет первый или второй ракат, не читает «Фатиху» и «суру» (любую), а после поясного поклона поймет, что выполняется третий или четвертый ракат, то его намаз верен. Но если он поймет до поясного поклона, то должен прочитать «Фатиху» и «суру», а если времени нет, следовать указаниям, приведенным в положении 1418.

Положение 1424: Если человек, предположив, что имам выполняет третий или четвертый ракат, не читает «Фатиху» и «суру» (любую), и до или после поясного поклона поймет, что выполняется первый или

второй ракат, то его намаз верен. Если же он поймет в момент чтения «Фатихи» или «суры», то дочитывать их до конца ему не следует.

Положение 1425: Если в момент выполнения человеком желательного намаза начнется коллективный намаз, и он не уверен, что в случае завершения желательного намаза успеет присоединиться к коллективному намазу, то должен прервать намаз и присоединиться к коллективному намазу, даже для того, чтобы успеть к первому ракату.

Положение 1426: Если при выполнении человеком трех или четырехракатного намаза начнется коллективный намаз, и он еще не склонился в поясной поклон третьего раката и не уверен, что при полном выполнении намаза успеет присоединиться к коллективному намазу, то желательно, чтобы с намерением желательного намаза он завершил молитву после двух ракатов, и присоединился к коллективному намазу.

Положение 1427: Если имам завершит намаз, а участник намаза произносит ташаххуд или первое приветствие, то ему не следует принимать намерение индивидуального намаза.

Положение 1428: Человеку, отставшему от имама на один ракат, будет лучше, при чтении имамом ташаххуда последнего раката, положить на пол пальцы рук и пятки; приподнять колени; подождать, пока имам произнесет приветствия; а затем подняться. Если в таком случае пожелает принять намерение об индивидуальном намазе, то в этом нет никаких помех.

Требования к имаму коллективного намаза

Положение 1429: Имам коллективного намаза должен быть совершеннолетним, здравомыслящим, шиитом 12-ти имамов, справедливым, законнорожденным и верно выполняющим намаз. Если

участниками коллективного намаза являются мужчины, то имамом должен быть мужчина. Несмотря на то, что следованию в коллективном намазе десятилетнему ребенку имеет определенные доводы, все же это является спорным. Под справедливостью понимается выполнение обязательных деяний и отказ от запрещенного. Приметой этого является его внешняя благодать, то есть, у человека не должно быть сведений, противоречащих этому.

Положение 1430: Человек может выполнять коллективный намаз за имамом, которого знал как справедливого, но теперь сомневается, является ли таковым и сейчас.

Положение 1431: Человек, выполняющий намаз стоя, не может выполнять молитву вслед за человеком, который выполняет его сидя или лежа. Человек же, выполняющий намаз сидя, не может выполнять намаз вслед за человеком, который выполняет его лежа.

Положение 1432: Человек, выполняющий намаз сидя, может выполнять намаз вслед за человеком, выполняющим его сидя. Но следование человека, выполняющего намаз лежа, является предметом серьезного спора, при этом не имеет значения, выполняет ли имам намаз стоя, сидя или же лежа.

Положение 1433: Если имам по уважительной причине будет выполнять намаз в оскверненной одежде, с тайаммумом или же с малым омовением джабира, то человек может выполнять намаз вслед за ним.

Положение 1434: Если имам страдает болезнью, при которой не может помешать произвольному выделению мочи или кала, то выполнять намаз вслед за ним разрешается. Также, женщина, у которой не наблюдается вагинальных выделений, может выполнять намаз вслед за женщиной, у которой наблюдаются вагинальные выделения.

Положение 1435: Будет лучше, если имамом не будет человек, страдающий проказой и экземой. Согласно обязательной предосторожности, нельзя следовать вслед за человеком, к которому применена шариатская мера наказания и который покался.

Указания о коллективном намазе

Положение 1436: Человек должен отметить в своем намерении, что собирается выполнять намаз вслед за имамом. Однако необязательно знать имя имама. Будет достаточно, если человек намерится выполнить намаз вслед за присутствующим имамом.

Положение 1437: Человек, участвующий в коллективном намазе, должен произнести все фразы сам, кроме «Фатихи» и «суры» (любой). Но если он присоединится к имаму в третьем или четвертом ракате, то должен прочитать «Фатиху» и «суру» (любую).

Положение 1438: Если человек в первом ракате намазов субх, магриб и ишаа будет слышать, как имам читает «Фатиху» и «суру» (любую), но не будет различать слов, то он не должен читать «Фатиху» и «суру». Если же молящийся не будет слышать голос имама, то желательно прочитать «Фатиху» и «суру» шепотом; однако нет ничего страшного, если ошибочно прочитает вслух.

Положение 1439: Если человек не будет слышать некоторые слова «Фатихи» и «суры» (любой), читаемые имамом, то может произнести неслышанные части.

Положение 1440: Если человек по ошибке произнесет «Фатиху» и «суру» (любую), или же, предположив, что доносящийся до него голос

не принадлежит имаму, прочитает «Фатиху» и «суру», но после поймет, что этот голос принадлежал имаму, то его намаз действителен.

Положение 1441: Человек, который сомневается, слышит ли он голос имама, или сомневающийся в том, принадлежит ли доносящийся до него голос имаму, может прочитать «Фатиху» и «суру» (любую).

Положение 1442: Согласно предосторожности, человек не должен в первом и втором ракате намазов зухр и аср читать «Фатиху» и «суру» (любую), и желательно вместо них произнести зикр (восхваление).

Положение 1443: Человек не должен произносить «такбиратуль-эхрам» раньше имама. Даже, согласно желательной предосторожности, он не должен произносить «такбиратуль-эхрам», пока не закончит произносить имам.

Положение 1444: Если человек ошибочно произнесет приветствие до имама, то его намаз верен, и произносить приветствие вновь с имамом не требуется. Нет ничего страшного, если произнесет приветствие до имама умышленно.

Положение 1445: Нет ничего страшного, если человек произнесет фразы до имама, за исключением «такбиратуль-эхрама». Но он если будет слышать фразы, или же будет знать, когда имам произнесет их, то, согласно желательной предосторожности, не должен произносить раньше имама.

Положение 1446: Кроме фраз, произносимых во время намаза, все остальные действия, например, поясной и земной поклоны, человек должен выполнять одновременно с имамом или же чуть позже него. Если умышленно выполнит до имама или же немного подождав после имама, и это не будет считаться неподчинением имаму, то его коллективный намаз аннулируется; но если будет следовать своим индивидуальным обязанностям, то его намаз верен.

Положение 1447: Если человек нечаянно поднимет голову с поясного поклона раньше имама, то, согласно предосторожности, должен вернуться в поясной поклон, и подняться с имамом. При этом увеличение количества поясного поклона, являющегося рукном, не аннулирует намаз. Если преднамеренно не вернется в поясной поклон, то его коллективный намаз, согласно предосторожности, аннулируется, но индивидуальный намаз, как было указано в положении 1398, действителен. Но если вернется в поясной поклон, и прежде чем успеть к имаму в поясном поклоне, тот поднимется, то его намаз, согласно предосторожности, аннулируется.

Положение 1448: Если человек нечаянно поднимет голову с земного поклона раньше имама, то, согласно предосторожности, должен вернуться в земной поклон. Если это произойдет при совершении обоих земных поклонов, то по причине увеличения количества двух земных поклонов, являющихся рукном, его намаз не аннулируется.

Положение 1449: Если имам поднимет голову с земного поклона в тот момент, когда человек, нечаянно поднявший голову с земного поклона прежде имама, возвращается в земной поклон, то намаз человека верен. Но если это произойдет во время обоих земных поклонов, то, согласно предосторожности, намаз аннулируется.

Положение 1450: Если человек нечаянно поднимет голову с поясного или земного поклона, и ошибочно или же предположив, что не успеет за имамом, не склонится вновь, то его намаз и коллективный намаз верны.

Положение 1451: Если человек, подняв голову с земного поклона, увидит, что имам находится в земном поклоне, и предположит, что это первый земной поклон имама, после чего вернется в земной поклон с намерением совершения земного поклона с имамом, а после поймет,

что имам совершал второй земной поклон, то это и для него считается вторым земным поклоном. Если человек совершит земной поклон, предположив, что это второй земной поклон имама, а затем поймет, что это первый земной поклон имама, то должен завершить этот земной поклон с намерением совместного совершения земного поклона с имамом, и совершить во второй раз земной поклон с имамом. В обоих случаях, будет лучше, если завершит намаз и выполнит его снова.

Положение 1452: Если человек нечаянно склонится в поясной поклон раньше имама, и вернувшись, успеет к части кыраата имама, и склонится в поясной поклон вновь с имамом, то его намаз верен; если умышленно не вернется, то верность его коллективного намаза сомнительна, но индивидуальный намаз, как это было указано в положении 1399, верен.

Положение 1453: Если человек склонится в поясной поклон раньше имама, и вернувшись, уже не успеет к кыраату имама, то он должен произнести зикр поясного поклона. Если произношение зикра приведет к нарушению следования за имамом в поясном поклоне, то должен подняться и совершить поясной поклон совместно с имамом, и при этом его коллективный намаз будет действителен. Если молящийся умышленно не вернется, то верность его коллективного намаза сомнительна, но индивидуальный намаз, как это было указано в положении 1399, верен.

Положение 1454: Если человек нечаянно совершит земной поклон раньше имама, то должен произнести зикр земного поклона. Если произношение зикра приведет к нарушению следования за имамом в земном поклоне, то должен подняться и совершить земной поклон совместно с имамом, и при этом его коллективный намаз будет действителен. Если умышленно не вернется, то верность его

коллективного намаза сомнительна, но индивидуальный намаз, как это было указано в положении 1399, верен.

Положение 1455: Если имам нечаянно совершит гунут в ракате, где его нет, или же произнесет ташаххуд в ракате, в котором этого не следовало делать, то человек, выполняющий намаз вслед за ним, не должен этого делать. Но он не может совершить земной поклон раньше имама или же подняться до него. Он должен подождать, пока имам завершит гунут или ташаххуд, а затем выполнить оставшуюся часть намаза за имамом.

Требования к имаму коллективного намаза и к человеку, следующему за ним

Положение 1456: Если за имамом намаз будет выполнять только один мужчина, то желательно, чтобы он встал с правой стороны имама. Если вместе с имамом намаз будет выполнять только одна женщина, то опять-таки желательно, чтобы она встала с правой стороны имама, и чуть сзади. По крайней мере, место ее земного поклона должно располагаться на одном уровне с коленями имама. Если вместе с имамом намаз будут выполнять один мужчина и одна или несколько женщин, то желательно, чтобы мужчина встал справа от имама, а одна или несколько женщин встали сзади имама. Если намаз будут выполнять несколько мужчин или несколько женщин, то желательно, чтобы все они встали сзади имама. Если же намаз будут выполнять несколько мужчин и одна или несколько женщин, то желательно, чтобы мужчины встали сзади имама, а женщины встали сзади мужчин.

Положение 1457: Если за женщиной-имамом намаз будут выполнять только женщины, то, согласно обязательной предосторожности, они должны стоять в одном ряду, а женщина-имам должна стоять чуть впереди.

Положение 1458: Желательно, чтобы имам стоял в центре, а ученые и богобоязненные люди стояли в первом ряду.

Положение 1459: Желательно, чтобы ряды участников коллективного намаза были ровными, между людьми одного ряда не было больших промежутков, а плечи выстроены в один ряд.

Положение 1460: Желательно, чтобы участники коллективного намаза поднялись после произношения фразы «Гад гаматис саят».

Положение 1461: Желательно, чтобы имам, учитывая участие в коллективном намазе слабых людей, не совершал длительные гунут, поясной и земной поклоны. За исключением случаев, когда все участники намаза предрасположены к этому.

Положение 1462: Иمامу желательно читать «Фатиху», «суру» (любую) и зикры, произносимые вслух таким образом, чтобы все участники могли слышать его. Но чрезмерно повышать голос не следует.

Положение 1463: Если во время поясного поклона имам поймет, что кто-то хочет присоединиться к намазу, то желательно, - даже если будут и другие желающие, - чтобы он совершил поясной поклон вдвое дольше обычного, и потом поднялся.

Нежелательные действия во время коллективного намаза

Положение 1464: Если в рядах участников коллективного намаза будет свободное место, то человеку нежелательно становиться одному в новом ряду.

Положение 1465: Человеку нежелательно произносить зикры намаза таким образом, чтобы их слышал имам.

Положение 1466: Путнику, выполняющему намазы зухр, аср и ишаа в два раката, нежелательно выполнять намаз за имамом, который не является путником. Также, человеку, не являющимся путником,

нежелательно выполнять коллективный намаз за имамом, являющимся путником.

Намаз-аят

Положение 1467: Намаз-аят, указание о котором будет приведено позже, становится обязательным в трех случаях:

1. Солнечное затмение.
2. Лунное затмение (обязательным становится даже при незначительном затмении и даже если при этом никто не испугается).
3. Согласно обязательной предосторожности, во время землетрясений; даже если никто не испугается.

Согласно желательной предосторожности, намаз-аят следует выполнять если большинство людей испугается во время грома и молний, черных и красных ветров и подобных небесных катаклизмов, а также при оползнях, разрушении гор и подобных земных катаклизмов.

Положение 1468: Если намаз-аят станет обязательным по нескольким причинам, то человек должен для каждого из них выполнить отдельный намаз. Например, если произойдет и солнечное затмение, и землетрясение, то человек обязан выполнить два намаза-аят.

Положение 1469: Если за человеком будут числиться несколько пропущенных намазов-аят, будь они по одной причине (например, если произошло три солнечных затмения и ни для одного из них человек не выполнил намаз-аят), или же по нескольким (например, если произошли солнечное затмение, лунное затмение и землетрясение, и ни

для одного из них человек не выполнил намаз-аят), то при восполнении этих намазов человеку не обязательно уточнять, для которого из этих случаев он выполняет намаз-аят.

Положение 1470: Намаз-аят должны выполнять жители лишь тех мест, где наблюдались и чувствовались признаки, делающие намаз-аят обязательным, а населению остальных мест это не обязательно.

Положение 1471: Намаз-аят должен выполняться с момента начала солнечного или лунного затмения до момента его окончания (но будет лучше, если не будет отложен до момента, когда эти светила начнут вновь появляться). Однако завершить намаза-аят можно и после завершение солнечного или дунного затмения.

Положение 1472: Если намаз-аят будет отложен до момента начала появления Солнца или Луны, то для его выполнения с намерением «ада» нет никаких помех. Однако если намаз аят будет выполнен после полного появления светил, то его следует выполнить с намерением восполнения.

Положение 1473: Если период затмения Солнца или Луны будет равен или чуть меньше продолжительности одного раката намаза, то человек должен выполнять намаз с намерением «ада». Если же, несмотря на длительное продолжение затмений, человек не выполнит намаз, и до конца затмения останется время, за которое возможно выполнить один ракат или же меньше, то намаз-аят обязателен и его следует выполнять с намерением «ада».

Положение 1474: Если во время землетрясения, грома, молнии и других подобных явлений человек будет опасаться чего-либо, и это будет продолжаться длительное время, то намаз-аят не следует выполнять сразу. В противном случае, при таких природных явлениях как землетрясение, намаз-аят следует выполнять сразу, так, чтобы в

народе это не считалось как откладыванием. Если человек отложит, то его выполнение впоследствии с намерением «ада» или же восполнения является желательной предосторожностью.

Положение 1475: Если человек не будет осведомлен о лунном или солнечном затмении, и узнает об этом уже после его окончания, то, если затмения были полными, ему следует восполнить намаз-аят. Однако если затмения были неполными, то восполнение намаза-аят для него не обязательно.

Положение 1476: Если группа людей сообщит о лунном или же солнечном затмении, однако человек не выполнит намаз-аят по причине неуверенности в их словах, но затем поймет их правдивость, то в случае полного солнечного или лунного затмения должен выполнить намаз-аят. Но если затмение будет неполным, то намаз-аят не обязателен для него. Если не будет известно о благонадежности двух лиц, сообщивших о солнечном или лунном затмении, но затем станет известно об их благонадежности, то в таком случае человек должен выполнить намаз-аят.

Положение 1477: Если человек удостоверится в солнечном или лунном затмении со слов сведущих людей, то он должен выполнить намаз-аят. Также, если они сообщат о точном времени и продолжительности лунного или солнечного затмения, и человек будет уверен в их правоте, то должен следовать их словам.

Положение 1478: Человек, который узнал, что выполненный по случаю лунного или солнечного затмения намаз-аят недействителен, должен совершить его заново. Если время выполнения намаза уже истекло, то он должен восполнить его.

Положение 1479: Если намаз-аят станет обязательным во время наступления времени ежедневного намаза, и если для выполнения

обоих намазов есть достаточно времени, то человек может выполнить эти намазы в любой последовательности. В противном случае сначала должен выполнить тот намаз, срок выполнения которого короток. Если времени для обоих намазов очень мало, то должен сначала выполнить ежедневный намаз.

Положение 1480: Если в процессе выполнения ежедневного намаза человек узнает, что времени для выполнения намаза-аят осталось мало, и срок выполнения ежедневного намаза также подходит к концу, то он должен завершить его, а после этого выполнить намаз-аят. Однако если времени для выполнения ежедневного намаза достаточно, то молящийся должен прервать его, выполнить намаз-аят, а затем выполнить ежедневный намаз.

Положение 1481: Если в процессе выполнения намаза-аят поймет, что времени для выполнения ежедневного намаза осталось мало, то он должен прервать намаз-аят и выполнить ежедневный намаз, а после завершения намаза, не совершая деяний, которые нарушают намаз, продолжить намаз-аят с прерванного места.

Положение 1482: Если лунное или солнечное затмение, или же землетрясение произойдут в момент менструального или же послеродового кровотечения у женщины, то для нее намаз-аят не обязателен и восполнения не требуется.

Порядок выполнения намаза-аят

Положение 1483: Намаз-аят состоит из двух ракатов и в каждом ракате содержится 5 руку. Порядок его выполнения таков: после намерения произносится такбир, читается «Фатиха» и одна сура (любая) полностью, потом совершается поясной поклон, затем, выпрямившись, вновь читается «Фатиха» и сура, после этого снова совершается

поясной поклон. Таким образом, это следует повторить 5 раз, а после 5-го поясного поклона выполняется 2 земных поклона. Второй ракат совершается так же, как и первый, после чего произносится ташаххуд и приветствие.

Положение 1484: Во время выполнения намаза-аят человек может после намерения, такбира и прочтения «Фатихи» разделить аяты одной суры на пять частей и прочитать один или более аятов в одном ракате. Молящийся может прочитать аят и не полностью, однако, согласно предосторожности, предложение следует докончить и начать с начала суры, не ограничиваясь произношением «Бисмиллях», а затем совершить поясной поклон и выпрямиться. Не читая «Фатиху», после выбранной суры прочитать вторую часть и совершить поясной поклон. Таким образом, следует завершить суру целиком перед пятым поясным поклоном. Например, при чтении суры «Фалаг» сначала надо произнести «Бисмилляхир-рахманир-рахим. Гуль аузу бираббиль-фалаг» и совершить поясной поклон, затем выпрямиться и произнести: «Мин шарри ма халаг». Снова совершить поясной поклон и подняться, и сказать: «Ва мин шарри гасигин иза вагаб». Вновь совершить поясной поклон, и выпрямившись, произнести: «Ва мин шаррин-наффастаи филь-угад». Совершить поясной поклон, выпрямиться и сказать: «Ва мин шарри хасидин иза хасад». После этого совершить пятый поясной поклон, затем два земных поклона. Второй ракат выполняется в точности как первый. После второго земного поклона произносится ташаххуд и приветствия намаза. Разрешается также делить и на меньшее число составных частей. Однако при завершении суры, перед следующим руку следует прочитать «Фатиху».

Положение 1485: Нет ничего предосудительного, если человек в одном ракате намаза-аят 5 раз прочтет «Фатиху» и суру (любую), а в другом ракате прочтет «Фатиху» и разделит одну другую суру на 5 частей.

Положение 1486: Деяния, являющиеся обязательными и желательными в ежедневных намазах, обязательны и желательны также для намаза-аят. Однако в случае выполнения намаза-аят коллективно, вместо азана и икамы следует с намерением «раджа» трижды произнести «ас-саят». Но этого не следует делать, если намаз не выполняется коллективно. Однако с точки зрения шариата, за исключением солнечного и лунного затмений, верность коллективного выполнения намаза-аят для иных событий не доказана.

Положение 1487: Перед и после поясного поклона желательно произнести такбир. После пятого и десятого поясного поклона такбир не является желательным, а желательно произнести «самиаллаху лимян хамидаху».

Положение 1488: Желательным деянием является держание гунута перед вторым, четвертым, шестым, восьмым и десятым поясными поклонами. Но достаточно, если человек произнесет молитву для гунута даже перед десятым руку.

Положение 1489: Если человек будет в сомнении относительно количества ракатов выполненного намаза-аят и не сможет прояснить этот вопрос, то его намаз недействителен.

Положение 1490: Если человек будет в сомнении, выполняет ли он последний поясной поклон первого раката или же первый поясной поклон второго раката, и не может прояснить этот вопрос, то его намаз недействителен. Однако, если молящийся, например, будет сомневаться, совершил ли он четыре или пять поясных поклонов, и если не приступил к земному поклону, то должен совершить тот

поясной поклон, в совершении которого есть сомнения. Если же человек согнулся для совершения земного поклона, то он не должен придавать своим сомнений значения.

Положение 1491: Каждый поясной поклон намаза-аят является рукном. То есть, если преднамеренно увеличит или уменьшит их число, то намаз недействителен. Намаз также недействителен, если человек по ошибке совершит меньшее или же по предосторожности большее количество поясных поклонов.

Намазы праздников Фитр и Курбан

Положение 1492: Намазы праздников «Фитр» и «Курбан» в период присутствия непорочного Имама (а) обязательны и выполняются коллективно. В период же сокрытия Имама (а) выполнение этих намазов как коллективно, так и в одиночку является желательным.

Положение 1493: Намазы «Фитр» и «Курбан» следует выполнять в день праздника с момента восхода Солнца до полудня.

Положение 1494: Намаз праздника «Курбан» желательно выполнять после восхода солнца. В праздник «Фитр» после восхода солнца желательно совершить разговение, затем выплатить «закят фитра», и только потом выполнить праздничный намаз.

Положение 1495: Намазы праздников «Фитр» и «Курбан» состоят из двух ракатов. В каждом ракате после прочтения «Фатихи» и «суры» (любой) следует трижды произнести такбир. Будет лучше, если в первом ракате человек произнесет 5 такбиров и после каждого такбира будет произносить гунут, а после пятого гунута, произнеся еще один такбир, совершит поясной и земной поклоны, а потом встанет. А во втором ракате следует произнести 4 такбира, и между ними по одному гунуту, а после четвертого гунута, говоря еще один такбир, совершить

поясной и два земных поклона, произнести ташаххуд и приветствия намаз.

Положение 1496: В гунуте намазов праздника «Фитр» и «Курбан» достаточно прочитать любую молитву и восхваление. Но лучше прочитать следующую молитву: «Аллахумма ахлялькибрияи валь-азамати вя ахляль-джуди валь джабарут вя ахляль-афви вяр-рахмати ва ахлят-тагва валь-магфирати, ас-алюка бихагги хазяль-йаумиль-лязи джаальтаху лиль муслимина и-дан вя ли-Мухаммадин салляллаху аляйхи ва алихи, зухран вя шарафан вя карамятян вя мазида, ан тусаллия аля Мухаммадин ва али Мухаммад ва ан тудхилини фи кулли хайрин адхальта фихи Мухаммадан ва али Мухаммад, вя ан тухриджяни мин кулли су-ин ахраджта минху Мухаммадян ва али Мухаммад, салаватукия аляйхи ва аляйхим. Аллахумма инни ас-алюкия хайря ма салякия бихи ибадукаяс-салихуна вя аузу бикя миммьяс-тяязя минху ибадукаль-мухлясун».

Положение 1497: Если в период сокрытия Имама (а) намазы праздников «Фитр» и «Курбан» будут выполняться коллективно, то, согласно необходимой предосторожности, после этого следуте прочитать две проповеди. Будет лучше, если во время проповеди праздника «Фитр» будет рассказано об указаниях относительно «закията фитр», а в проповеди праздника «Курбан» - об указаниях относительно жертвоприношения.

Положение 1498: Нет особой суры, которую следует читать во время праздничного намаза. Но будет лучше, если в первом ракате будет прочитана сура «Магрибс» (91-ая сура), а во втором ракате сура «Гашийа» (88-ая сура), или же в первом ракате суру «Ала» (87-ая сура), а во втором – «Магрибс» (91-ая сура).

Положение 1499: Желательно выполнять праздничный намаз под открытым небом. А в Мекке желательно выполнять в Запретной мечети.

Положение 1500: Желательно идти на праздничный намаз пешком, босиком и степенно, совершать перед намазом большое омовение, а на голову надеть белую чалму.

Положение 1501: Желательно во время праздничного намаза совершать земной поклон на землю, поднимать руки при произношении такбира, а также читать «Фатиху» и «суру» (любую) вслух, как имаму, так и выполняющему намаз индивидуально.

Положение 1502: После намазов магриб и ишаа в ночь праздника «Фитр», а также после утреннего намаза и намаза праздника «Фитр» желательно сказать эти такбиры: **«Аллаху акбар, Аллаху акбар, ля иляха илляллаху валлаху акбар, Аллаху акбар ва лилляхиль-хамд, Аллаху акбар, ал яма хадана».**

Положение 1503: После 10-ти последующих намазов после праздника «Курбан» (первый – намаз-зухр дня праздника «Курбан», а десятый – утренний намаз 12-го дня Зульхиджа) желательно произнести такбир, приведенный в предыдущем положении, а после добавить следующую фразу: «Аллаху акбар, ал яма разагана мин бяхиматиль-анам, вальхамдулилляхи ал яма хадана». Но если человек будет находиться в Мине, то произносить этот такбир нужно после пятнадцати намазов. Первый – намаз зухр дня праздника «Курбан», а пятнадцатый – утренний намаз 13-ого Зиль-хиджа.

Положение 1504: Согласно желательной предосторожности, женщинам следует воздерживаться от участия в праздничном намазе. Однако эта предосторожность не относится к пожилым женщинам.

Положение 1505: Как и во всех остальных намазах, кроме «Фатихи» и «суры» (любой) участник праздничного намаза должен все остальные зикры произносить сам.

Положение 1506: Если человек присоединится к намазу после того, как имам произнесет несколько такбиров, то после наклона имама для совершения поясного поклона, молящийся должен сам произнести и такбиры, не произнесенные вместе с имамом. Достаточно, если в каждом гунуте произнесет «Субханаллях, вальхамдулиллях». Если времени не хватит и на это, то он должен сказать лишь такбиры. Если и на это не хватит времени, достаточно совершить за имамом поясной поклон.

Положение 1507: Если человек присоединится к праздничному намазу в момент, когда имам находится в поясном поклоне, то он должен совершить намерение, произнести первый такбир намаза и склониться в поясной поклон.

Положение 1508: Если во время праздничного намаза человек забудет совершить один земной поклон, то должен совершить его после окончания намаза. Также молящийся должен совершить земной поклон ошибки, если в праздничном намазе совершит действие, после которого в ежедневном намазе необходимо совершить земной поклон ошибки.

Наем человека для выполнения намаза

Положение 1509: После смерти человека можно нанять кого-либо для выполнения пропущенных его намазов и иных богослужений. Разрешается, если кто-то выполнит их бесплатно.

Положение 1510: Человек может наниматься живыми людьми для выполнения хаджа, умры, а также для некоторых желательных деяний, например, посещение могил Пророка (с) и имамов (а). Также может

совершить желательное деяние, а благостью одарить живых или умерших.

Положение 1511: Человек, нанимаемый для выполнения пропущенных намазов покойного, должен либо быть муджтехидом, либо верно выполнять намаз в соответствии с фетвой муджтехиды, или же следовать предосторожности, зная в совершенстве ее основы.

Положение 1512: Человек, собирающийся выполнить богослужение от имени покойного, должен определить покойного в своем намерении. Однако необязательно знать имя покойного. Достаточно приобрести намерение следующим образом: «Выполняю намаз вместо человека, для которого нанят».

Положение 1513: Нанятый человек должен выполнять деяние с намерением выполнения пропущенных богослужений покойного. Если он подарит покойному награду за совершенное богослужение, то этого недостаточно.

Положение 1514: Нанимать следует человека, в выполнении богослужений которого есть уверенность и предположение, что он сделает это правильно.

Положение 1515: Если поймут, что человек, нанятый для выполнения намазов покойного, не выполнил их или же выполнил неверно, то следует повторно нанять (другого) человека.

Положение 1516: Если появятся сомнения относительно выполнения богослужений нанятого человека, и не появится уверенности в этом, даже если человек будет уверять, что выполнил их, то, согласно обязательной предосторожности, следует повторно нанять (другого) человека. Но если сомнения будут касаться относительно верности выполненных им богослужений, то можно считать, что он выполнил их верно.

Положение 1517: Согласно предосторожности, для выполнения намазов покойного категорически запрещено нанимать человека, который выполняет намаз с тайаммумом или же сидя. Однако можно нанимать для этой цели человека, который выполняет намаз с малым или большим омовением «джабира», а также с ампутированной ногой или рукой. Однако достаточность выполненного им богослужения вместо отмеченного в намерении лица является спорной.

Положение 1518: Мужчина может наняться для выполнения пропущенных намазов покойной женщины, и наоборот. При этом намаз необходимо совершать в соответствии со своими обязанностями.

Положение 1519: (Как было отмечено в предыдущем положении) кроме намазов, которые следует выполнять последовательно, например намазы зухр и аср или же магриб и ишаа одного дня, последовательное выполнение пропущенных намазов покойного не обязательно. Однако если нанятого человека обяжут выполнять намаз в соответствии с фетвой муджтехида, которому следовал покойный, или же в соответствии с указаниями опекуна покойного, и этот муджтехид (которому следовал покойный) считает последовательность необходимым, то он должен соблюдать последовательность.

Положение 1520: Если нанятого обяжут выполнять богослужение особым образом, то он должен выполнять его именно так. Исключением является случай, когда богослужение, выполненное подобным образом, будет недействительным. Если же не было выдвинуто никаких условий, то нанятый человек должен выполнять богослужение в соответствии со своими обязанностями. Согласно желательной предосторожности, выбирая между обязанностями покойника и своими обязанностями (т.е нанятого человека), он должен отдать предпочтение наиболее близкому к предосторожности.

Например, если обязанностью покойника было трехкратное чтение «тасбихати-арбаа», а обязанностью нанятого человека является однократное чтение этого зикра, то он должен прочесть его трижды.

Положение 1521: Если с нанятым человеком не было обговорено, какую часть желательных деяний намаза должен выполнять, то он должен выполнять обычную часть желательных деяний.

Положение 1522: Если человек наймет нескольких людей для выполнения пропущенных намазов покойника, то необязательно определять для каждого из них время выполнения намазов.

Положение 1523: Если кто-то наймется для выполнения пропущенных намазов покойника на определенный промежуток времени, например, в течение года, и до окончания срока он скончается, то для выполнения невыполненных им намазов, которые известны, следует нанять другого. Если предположат, что он не выполнил намазы, то, согласно желательной предосторожности, опять-таки следует нанять другого человека.

Положение 1524: Если человек, нанятый для выполнения пропущенных намазов покойника, заранее получит плату за это, потом скончается, не выполнив их, и при этом он обязался выполнить все намазы сам, то нанявший может расторгнуть договор и вернуть часть платы за невыполненные намазы. Если не было договоренности о выполнении всех намазов нанятым человеком, то его наследники из его имущества должны нанять другого человека. Но если у (нанятого) покойного не останется никакого имущества, то на наследников не налагается никаких обязательств.

Положение 1525: Если нанятый человек скончается прежде, чем выполнит пропущенные намазы покойника, и у него самого останутся невыполненные намазы, то, надо последовать указанию в предыдущем

положении, и если у покойника останется лишнее имущество, с разрешения наследников и если завещал он сам, следует нанять человека для выполнения всех его намазов. Если же не разрешат, для намазов следует потратить треть имущества покойника.

Указания о посте

Пост – это воздержание человеком, начиная с утреннего азана до вечернего азана, от восьми деяний, которые будут приведены ниже, с целью повиновения Великому Аллаху.

Намерение

Положение 1526: Намерение о совершении поста необязательно произносить про себя или вслух, например, произнося «завтра буду поститься». Достаточно, если человек, подчиняясь повелению Великого Аллаха, с утреннего азана до вечернего азана будет воздерживаться от совершения действий, аннулирующих пост. Чтобы удостовериться, что постящийся соблюдает пост, необходимо воздерживаться от действий, аннулирующих пост, начиная немного ранее утреннего азана, и заканчивая немного позже вечернего азана.

Положение 1527: Человек может каждую ночь месяца Рамазан приобретать намерение для следующего дня.

Положение 1528: Для сведущего человека крайним временем приобретения намерения поста является время утреннего азана. Так, согласно обязательной предосторожности, утром, наряду с намерением о посте, следует воздержаться от действий (даже если имел такое желание), аннулирующих пост.

Положение 1529: Если человек, не совершивший аннулирующих пост действий, приобретет намерение желательного поста в любое время дня, даже незадолго до вечернего азана, то его пост верен.

Положение 1530: Если человек во время месяца Рамазан, а также обязательного поста, время которого определено, проспит утренний азан, не приобретя намерение, и проснувшись до полудня, приобретет намерение, то его пост верен. Но если он проснется после зухра, согласно предосторожности, то остальную часть дня обязательно должен воздерживаться от деяний, аннулирующих пост, а затем восполнить пост того дня.

Положение 1531: Человек, желающий соблюдать пропущенный пост или пост искупления (кяффаре), должен определить его в своем намерении. Например, постящийся должен приобрести намерение, сказав «соблюдаю пост искупления или же пропущенный пост». Однако в месяц Рамазан не требуется говорить «соблюдаю пост месяца Рамазан». Если даже не будет знать о наступлении месяца Рамазан и приобретет намерение иного поста, его пост считается постом месяца Рамазан. Для постов обетов и иных подобных постов намерение не требуется.

Положение 1532: Если человек будет знать о наступлении месяца Рамазан и преднамеренно приобретет намерение иного поста, то ни этот пост, ни пост месяца Рамазан не будут действительны. Неважно намерение будет или не будет «с целью сближения к Аллаху» («гурбат»), согласно предосторожности, этот пост не будет считаться постом месяца Рамазан.

Положение 1533: Если человек, например, будет соблюдать пост с намерением первого дня месяца, но затем узнает, что это были второй или третий день месяца, то его пост верен.

Положение 1534: Если, после приобретения намерения, человек до утреннего азана будет в бессознательном состоянии и в течение дня придет в себя, то, согласно обязательной предосторожности, он должен довести до конца пост; а если не доведет, то должен совершить искупление поста того дня.

Положение 1535: Если человек после приобретения намерения до утреннего азана охмелеет и очнется в середине дня, то, согласно обязательной предосторожности, он должен довести пост до конца, а затем восполнить его.

Положение 1536: Если после приобретения намерения до утреннего азана человек заснет и проснется после вечернего азана, то его пост верен.

Положение 1537: Если человек не будет знать о наступлении месяца Рамазан или забудет об этом, а потом он узнает или вспомнит о наступлении месяца Рамазан до зухра, то, если совершил что-либо, аннулирующее пост, его пост недействителен. Однако до вечернего азана должен воздерживаться от деяний, аннулирующих пост, а после окончания Рамазана восполнить пост того дня. Если постящийся поймет о наступлении Рамазана после полудня, то, согласно обязательной предосторожности, должен приобрести намерение поста с целью «раджа», а после окончания месяца Рамазан восполнить его. Однако если поймет до зухра и до этого времени не совершит деяние, аннулирующее пост, то он должен приобрести намерение поста, в таком случае пост будет верен.

Положение 1538: Если ребенок в месяц Рамазан достигнет совершеннолетия до утреннего азана, то должен соблюдать пост. Если он достигнет совершеннолетия после утреннего азана, то пост того дня не обязателен. Однако если ребенок приобретет намерение

желательного поста, то, согласно желательной предосторожности, должен довести пост до конца.

Положение 1539: Если человек, обязавшийся соблюдать оставшиеся посты умершего, или же на котором лежит обязанность соблюдения поста-кяффаре (искупления), будет соблюдать желательный пост, то в этом нет ничего предосудительного. Однако человек, за которым числится пропущенный пост месяца Рамазан, не может соблюдать желательный пост. Если он по забывчивости приобретет намерение желательного поста и вспомнит о нем до зухра, то может поменять намерение на соблюдение пропущенного поста, если даже будет нарушен желательный пост. Однако если постящийся вспомнит о намерении после зухра, то, согласно предосторожности, пост недействителен. Если же вспомнит после вечернего намаза, то его пост верен.

Положение 1540: Если помимо поста Рамазана на человеке будет лежать обязанность другого поста; например, если даст обет о посте в определенный день, и не приобретет намерение до утреннего азана, то его пост недействителен. Если он не будет знать или же забудет, что пост того дня для него обязателен, и вспомнит до зухра, при этом не совершив какое-либо деяние, аннулирующее пост, то его пост верен. Если же постящийся вспомнит после зухра, то он должен следовать предосторожности, указанной для поста месяца Рамазан.

Положение 1541: Нет ничего предосудительного, если человек преднамеренно не приобретет намерение до зухра для обязательного поста, неимеющего конкретно определенной даты, например, для поста кяффаре. Даже если до приобретения намерения решит не соблюдать пост или же засомневается в соблюдении поста, при этом, не совершив

до этого деяний, аннулирующих пост, и приобретет намерение до зухра, его пост верен.

Положение 1542: Если неверный в месяц Рамазан до зухра станет мусульманином, и он, начиная с утреннего азана до этого момента, не совершил деяний, аннулирующих пост, то, согласно обязательной предосторожности, то он должен до конца дня воздерживаться от таких деяний с намерением «ма физ-зумма» (пост, обязанность которого лежит на нем). Если не поступит таким образом, то должен восполнить пост.

Положение 1543: Если кто-то выздоровит (от какой-то болезни) в месяц Рамазан до зухра и до этого времени не совершит деяний, аннулирующих пост, то, согласно обязательной предосторожности, он должен приобрести намерение и соблюдать пост того дня. Но если человек выздоровит после зухра, то пост того дня для него не обязателен, и он потом должен восполнить пост.

Положение 1544: Если человек сомневается и не знает точно, это последний день Шабана или первый день Рамазана, то соблюдать пост того дня не обязательно. Если он пожелает соблюдать пост, то не должен приобретать намерение поста месяца Рамазан. Однако если приобретет намерение, сказав «Если месяц Рамазан, то соблюдаю пост Рамазана, а если не Рамазан – пропущенный пост или подобные посты», то вероятность верности поста велика, но будет лучше, если приобретет намерение пропущенного поста или подобных постов. Если потом станет ясно, что наступил месяц Рамазан, то будет считаться постом месяца Рамазан. Если приобретет намерение конкретного поста и затем станет ясно, что наступил месяц Рамазан, то и этого достаточно.

Положение 1545: Если человек сомневается и не знает точно, это последний день Шабана или первый день Рамазана, и совершит в тот

день пост с намерением восполнения поста, желательного поста или подобных постов, но в течение дня поймет, что наступил месяц Рамазан, то он должен поменять намерение для поста месяца Рамазан.

Положение 1546: Если во время соблюдения определенного обязательного поста, например, поста Рамазан, человек засомневается, нарушит ли пост или нет, или же решит нарушить пост, а потом не приобретет вновь намерение поста, то его пост недействителен. Если вновь приобретет намерение поста, то, согласно обязательной предосторожности, должен довести пост того дня до конца, а затем восполнить его.

Положение 1547: Если во время соблюдения обязательных постов, не имеющих конкретных сроков, таких как желательный пост или пост искупления (кяффаре), человек будет намерен совершить что-либо, аннулирующее пост, или же будет в сомнении совершить это или нет, но не совершит это деяние, и вновь приобретет намерение для обязательного поста до зухра (а для желательного поста до вечернего азана), то его пост верен.

Деяния, аннулирующие пост

Положение 1548: Восемь деяний аннулируют пост:

1. Еда и питье.
2. Половая близость (джима).
3. Онанизм (Онанизмом называются действия человека, в результате которых происходит выделение спермы без вступления в половую близость с другим. Вопрос об этом явлении у женщин затронут в положении 344).
4. Согласно обязательной предосторожности, лгать от имени Аллаха, Пророка (с) и его наместников.

5. Согласно обязательной предосторожности, попадание пыли в горло.
6. Оставаться до утреннего азана в состоянии джанабат, хейз и нифас.
7. Жидкая клизма.
8. Намеренная рвота.

Все это будет разъяснено в последующих положениях.

1. Еда и питье

Положение 1549: Если постящийся человек, зная, что соблюдает пост, преднамеренно что-либо поест или же выпьет, то его пост недействителен; при этом не имеет разницы, будь это обычные в употреблении продукты, например, хлеб и вода, или же необычные, например земля и сок дерева; будь это в большом количестве или же малом. Пост будет нарушен даже в том случае, если вытащить зубную щетку изо рта, а потом вновь взять в рот и при этом проглотить находящуюся на нем влагу. Однако, если влага на зубной пасте смешается со слюной настолько, что нельзя будет сказать «это влага из вне», то при ее попадании в организм проблем не возникнет.

Положение 1550: Если во время приема пищи человек узнает, что уже наступила заря, то должен вытащить находящееся во рту. Если проглотит преднамеренно, то пост недействителен и в соответствии с нижеследующим указанием, обязан выплатить кяффаре.

Положение 1551: Если постящийся съест или выпьет что-либо ненамеренно, то его пост не нарушится.

Положение 1552: Инъекции и переливание системы – если даже инъекции будут усиливающими (питающими) организм, или же система будет содержать сахар и соль – не аннулируют пост. Это же

положение распространяется и на препарат, используемый против одышки (астмы). Если лекарство попадает лишь в легкие, то пост не аннулируется. Также не аннулирует пост использование глазных и ушных капель, если даже их вкус достигнет горла. Если используются капли для носа, и они не достигнут горла, то пост не аннулируется.

Положение 1553: Если постящийся преднамеренно проглотит что-либо, застрявшее в зубах, то его пост недействителен.

Положение 1554: Человеку желающему поститься не обязательно перед утренним азаном чистить зубы. Однако если он будет знать, что в течение дня остатки пищи, застрявшие между зубов, попадут в организм, то ему следует почистить зубы.

Положение 1555: Проглатывание слюны, а также слюны, которая собирается в ротовой полости во время мыслей о кислых продуктах и тому подобное, не аннулирует пост.

Положение 1556: Нет проблемы в проглатывании мокроты, пока она не достигла ротовой полости. Но если она попала в ротовую полость, то, согласно желательной предосторожности, ее глотать не следует.

Положение 1557: Если постящегося одолеет жажда, и он будет знать, что если не выпьет воды, то умрет или же подвергнется невыносимым трудностям, то может выпить воды в количестве, достаточном для устранения этих угроз. Даже когда постящийся обязан выпить воды при возникновении угрозы смерти или иной угрозы, его пост будет аннулирован. Если это произошло в месяц Рамазан, то, согласно необходимой предосторожности, он не должен пить воду больше обходимого для него, и остальную часть дня (до разговения) постящийся должен воздерживаться от деяний, аннулирующих пост.

Положение 1558: Если человек при жевании даже ненароком проглотит пищу, предназначенную для ребенка или птиц, которая обычно не

достигает горла, или же попробует еду на вкус, то пост не аннулируется. Но если человек заранее будет знать, что пища достигнет горла, то его пост недействителен, он должен восполнить пост и обязательно выплатить кяффаре.

Положение 1559: Человек не может нарушить свой пост из-за слабости. Однако если его слабость будет невыносимой, то нарушение поста возможно.

2. Половая близость (Джима)

Положение 1560: Половая близость аннулирует пост; если даже вход будет осуществлен до места обрезания (включительно), и выделение спермы не будет наблюдаться.

Положение 1561: Если вход будет выполнен не доходя до места обрезания, и сперма не будет выделяться, то пост не аннулируется. Однако пост необрезанного человека будет недействителен, если вход будет выполнен даже не доходя до места обрезания.

Положение 1562: Если человек преднамеренно захочет вступить в половую связь и будет сомневаться, вошел ли до места обрезания или нет, то необходимо обратиться к положению 1547. Если он не совершил аннулирующее пост деяние, то кяффаре не обязательно.

Положение 1563: Если человек вступит в половую связь, забыв о том, что соблюдает пост, или же его принудят к половой близости, то есть это произойдет против его воли, то его пост не аннулируется. Однако если во время полового акта постящийся вспомнит, или же больше не будет принуждения, то он немедленно должен прекратить половую близость, если не прекратит, то его пост не действителен.

3. Онанизм

Положение 1564: Если соблюдающий пост человек совершит онанизм (о сущности онанизма было сказано в положении 1548), то его пост аннулируется.

Положение 1565: Если произойдет самопроизвольное выделение спермы (поллюции), то пост не аннулируется.

Положение 1566: Если человек, совершающий пост, будет знать, что в случае дневного сна произойдет непроизвольное выделение спермы, ему разрешается спать, даже если не поспав, он не будет подвергнут серьезным тяготам. И если во время сна произойдет самопроизвольное выделение спермы, его пост не аннулируется.

Положение 1567: Если постящийся человек проснется во время выделения спермы, то препятствовать этому процессу не обязательно.

Положение 1568: Если у соблюдающего пост человека произойдет поллюция, и он будет знать, что во время малой нужды из мочеиспускательного канала выделится остаток спермы, он может справить малую нужду.

Положение 1569: Если у соблюдающего пост человека произойдет поллюция, и в мочеиспускательном канале останется сперма, и он не справит малую нужду до совершения большого омовения, и будет знать, что после совершения большого омовения из него выделится сперма, то, согласно желательной предосторожности, он должен справить малую нужду до совершения большого омовения.

Положение 1570: Пост человека, шутящего с целью выделения спермы или же заигрывающего с собой, у которого не выделится сперма, недействителен, если он не приобретет намерение поста заново. Если приобретет намерение поста, то, согласно обязательной

предосторожности, должен довести пост до конца, а затем восполнить пост того дня.

Положение 1571: Если соблюдающий пост человек, не преследуя цели выделения из организма спермы и будучи уверенным, что этого не произойдет, например, заиграет или же пошутит со своей супругой, и из него случайно выделится сперма, то его пост верен. Но если он не уверен, что сперма не выделится, и произойдет выделение спермы, то его пост недействителен.

4. Лгать от имени Аллаха и Пророка (с)

Положение 1572: Если постящийся словом, письмом, знаком или другим способом преднамеренно солжет от имени Аллаха, Пророка (с) и 12-ти имамов, то согласно обязательной предосторожности, его пост недействителен, если даже сразу после этого даст зарок и скажет «я солгал». Кроме того, согласно желательной предосторожности, это же положение распространяется и на ложь от имени Ее Светлости Фатимеи-Захры (а), иных пророков (а) и их наместников.

Положение 1573: Если кто-то пожелает рассказать предание, достоверность или лживость которого ему точно неизвестна, то, согласно обязательной предосторожности, он должен пересказать, не придавая в авторство Пророка (с) и имамов (а).

Положение 1574: Если постящийся перескажет что-либо от имени Аллаха или Пророка (с) в достоверности которого уверен, однако после выяснится, что это ложь, то его пост не аннулируется.

Положение 1575: Если соблюдающий пост человек перескажет что-либо от имени Аллаха и Пророка (с), зная, что это ложь, но после поймет, что это правда, и при этом знал, что подобное деяние аннулирует пост, то, согласно обязательной предосторожности, должен довести пост того дня до конца и восполнить его.

Положение 1576: Если постящийся преднамеренно в соавторство придуманной кем-либо лжи придаст Аллаха, Пророка (с) и его сподвижников, то, согласно обязательной предосторожности, его пост недействителен. Но если он будет рассказывать от автора лжи, то проблем нет.

Положение 1577: Если постящийся преднамеренно вместо отрицательного даст положительный ответ, или же вместо утвердительного даст отрицательный ответ на вопрос «говорил ли это пророк?», то, согласно обязательной предосторожности, его пост аннулируется.

Положение 1578: Если человек от имени Аллаха и Пророка (с) перескажет что-либо верное, а после скажет «я солгал», или же ночью солжет от их имени, а на завтра при соблюдении поста скажет «вчера я сказал правду», то, согласно предосторожности, его пост недействителен. Однако если целью является передача подробностей этой новости, то пост не аннулируется.

5. Попадание пыли в горло

Положение 1579: Согласно обязательной предосторожности, попадание густой пыли в горло аннулирует пост. Будь это пыль дозволенного к употреблению в пищу продукта, например, муки; или же предмета, употребление которого в пищу запрещено, например, земли.

Положение 1580: Попадание не густой пыли в горло не аннулирует пост.

Положение 1581: Если ветер поднимет густую пыль, а человек, зная об этом и имея возможность, не предпримет все меры, чтобы уберечься от

нее, и эта пыль попадет ему в горло, то, согласно обязательной предосторожности, его пост аннулируется.

Положение 1582: Согласно обязательной предосторожности, соблюдающий пост не должен допускать попадания в горло дыма от сигарет и табака, и подобных предметов.

Положение 1583: Если пыль, дым и подобные вещества попадут в горло постящегося человека по невнимательности, в то время как у него была уверенность, что этого не произойдет, то его пост верен. Но если он только предполагал, что этого не произойдет, то, будет лучше, если он восполнит пост того дня.

Положение 1584: Если человек забудет о том, что соблюдает пост и проявит невнимательность, или же по независящим от него причинам пыль и подобные вещества попадут в его горло, то его пост не аннулируется.

Положение 1585: Полное погружение головы в воду не аннулирует пост, однако это крайне нежелательно.

6. Оставаться до утреннего азана в состоянии джанабат, хейз и нифас

Положение 1586: Если человек в состоянии джанабат преднамеренно не совершит большое омовение до утреннего азана или же преднамеренно не совершит тайаммум, тогда как должен был это сделать, то он должен довести до конца пост того дня и совершить еще один пост в другой день. Так как неизвестно, является ли пост этого дня восполнением или же «джаза» (наказанием), то постящийся должен приобрести намерение поста этого дня и как пост месяца Рамазан, и как

пост «числящийся за ним» (ма физ-зимма) за этот день, при этом не приобретая намерения восполнения.

Положение 1587: Если человек, желающий восполнить пост месяца Рамазан, до утреннего азана преднамеренно останется в состоянии джанабат, то он не может поститься. Если это произойдет ненамеренно, то поститься он может, несмотря на то, что, согласно предосторожности, будет лучше, если этого не делать.

Положение 1588: Если человек, находящийся в состоянии джанабат в ночь месяца Рамазан, преднамеренно не совершит большое омовение до тех пор, когда уже для этого не останется времени, то он должен совершить тайаммум и поститься, и его пост верен.

Положение 1589: Если человек в месяц Рамазан забудет совершить большое омовение и вспомнит об этом через день, то он должен восполнить пост этого дня. Если постящийся вспомнит через несколько дней, то должен восполнить посты всех тех дней, когда он точно был в состоянии джанабат. Например, если он не будет знать, был ли в состоянии джанабат три или же четыре дня, то должен восполнить посты трех дней.

Положение 1590: Если в ночь месяца Рамазан человек повергнет себя в состояние джанабат, когда для совершения гусла и тайаммума у него нет времени, то его пост неверен, и он должен восполнить пост и выплатить кяффаре.

Положение 1591: Если зная, что для большого омовения не осталось времени, человек повергнет себя в состояние джанабат, или же отложит совершение большого омовения до тех пор, когда уже для этого не останется времени, то, несмотря на то, что совершает грех, его пост верен, при условии, что совершит тайаммум.

Положение 1592: Если в ночь месяца Рамазан человек, находящийся в состоянии джанабат, будет знать, что, заснув, не сможет проснуться до утреннего азана, то, согласно обязательной предосторожности, он не должен ложиться, не совершив большого омовения. Если преднамеренно заснет, не совершив большое омовение, и не проснется до утреннего азана, то он должен довести до конца пост того дня, а потом восполнить его и выплатить кяффаре.

Положение 1593: Если человек в состоянии джанабат в ночь месяца Рамазан заснет и проснется, и будет предполагать, что он сможет проснуться до утреннего азана, то может снова заснуть.

Положение 1594: Если человек в состоянии джанабат в ночь месяца Рамазан будет предполагать или же будет уверен, что, заснув, пробольшое омовение гусль после просыпания, но не проснется до утра, то его пост верен.

Положение 1595: Если человек в состоянии джанабат в ночь месяца Рамазан не будет уверен, что сможет в случае сна проснуться до утреннего азана, и после того, как он проснется, снова заснет, находясь в неведении о том, что следует совершить большое омовение, и потом не проснется до утреннего азана, то, согласно предосторожности, он должен восполнить пост этого дня.

Положение 1596: Если человек в состоянии джанабат в ночь месяца Рамазан будет знать или предполагать, что в случае сна проснется к утреннему азану, и он будет намерен, проснувшись, совершить большое омовение, и заснет с этим намерением, но впоследствии не проснется, то он должен довести до конца пост этого дня, а затем восполнить его и выплатить кяффаре. Также, согласно обязательной предосторожности, это же положение распространяется на случай, если человек будет в

сомнении относительно совершения или же не совершения большого омовения после того, как проснется.

Положение 1597: Если человек в состоянии джанабат в ночь месяца Рамазан после того как заснул и проснулся, будет уверен или же будет предполагать, что в случае повторного сна проснется до утреннего азана, а также будет намерен после сна совершить большое омовение, и потом заснет и не проснется до утреннего азана, то он должен восполнить пост того дня, и согласно желательной предосторожности, должен выплатить кяффаре.

Положение 1598: Сон, во время которого произошла поллюция, считается первым сном. На основании этого, если, проснувшись, вновь заснет и не проснется до утреннего азана, как отмечалось в предыдущем положении, человек должен восполнить пост того дня.

Положение 1599: Если у постящегося произойдет поллюция днем, ему не обязательно сразу же совершать большое омовение.

Положение 1600: Если в месяц Рамазан человек, проснувшись после утреннего азана, убедится, что произошла поллюция, то пост верен, даже если поймет, что поллюция произошла до азана.

Положение 1601: Если человек, желающий восполнить пост месяца Рамазан, проснется после утреннего азана и поймет, что у него произошла поллюция до азана, то может совершить в этот день пост с намерением восполнения поста месяца Рамазан.

Положение 1602: Если у женщины прекратится менструальное или же послеродовое кровотечение (хейз и нифас, соответственно), и она преднамеренно не совершит большое омовение или же тайаммум (тогда как обязана сделать это), то она должна довести пост этого дня до конца, а затем восполнить его. Если женщина преднамеренно не совершит большое омовение и тайаммум для восполнения поста месяца

Рамазан, то, согласно предосторожности, она не может поститься в тот день.

Положение 1603: Если женщина, у которой в ночь месяца Рамазан прекратилось менструальное или же послеродовое кровотечение, преднамеренно не совершит большое омовение до тех пор, пока для этого уже не останется достаточно времени, то она должна совершить тайаммум и ее пост будет верен.

Положение 1604: Женщина, у которой до утреннего азана месяца Рамазан прекратилось менструальное или же послеродовое кровотечение, и у нее не осталось времени для совершения большого омовения, должна совершить тайаммум, но продолжать бодрствование до утреннего азана не обязательно. Это же положение распространяется и на лицо в состоянии джанабат, обязанного совершить тайаммум.

Положение 1605: Если у женщины в ночь месяца Рамазан менструальное или же послеродовое кровотечение прекратится ближе к утреннему азану, и у нее не останется времени для совершения большого омовения или же тайаммума, то ее пост верен.

Положение 1606: Если у женщины менструальное или же послеродовое кровотечение (хейз и нифас) прекратится после утреннего азана или же эти кровотечения начнутся у женщины в течение дня, то ее пост аннулируется, даже если это произошло ближе к вечеру.

Положение 1607: Если женщина забудет совершить большое омовение нифас или же хейз, и вспомнит об этом через день или же несколько дней, то ее посты верны.

Положение 1608: Если у женщины в ночь месяца Рамазан менструальное или же послеродовое кровотечение прекратится перед утренним азаном, и она не совершит большое омовение до утреннего азана по халатности или же не совершит тайаммум, когда останется

очень мало времени, – как это указывалось в предыдущем положении – она должна довести пост того дня до конца, а потом восполнить его. Однако если она не допустит халатности и, например, будет ждать открытия женской бани, даже если она трижды уснет и не совершит большое омовение до утреннего азана, и не допустит халатности при совершении тайаммума, то ее пост верен.

Положение 1609: Даже если женщина, у которой кровотечение «касира», не будет соблюдать положения об истихазе так, как это описано в положении 394, ее пост верен. Так же верен пост женщины, у которой истихаза «мутавассита», если даже она не совершила большое омовение.

Положение 1610: Человек, который соприкоснулся с какой-то частью трупа, может соблюдать пост, даже не совершив большое омовение «масси-мейит» (прикосновение к покойнику). Если коснется трупа во время поста, пост не аннулируется.

7. Клизма

Положение 1611: Жидкая клизма, будь она по необходимости или же в лечебных целях, аннулирует пост.

8. Рвота

Положение 1612: Если постящийся преднамеренно вырвет, будь это по болезни или же иным независящим от него причинам, то его пост недействителен. Однако если вырвет невольно или же по ошибке, то проблем нет.

Положение 1613: Если человек ночью съест что-либо, и он будет знать, что эта еда днем станет причиной невольной рвоты, то его пост верен.

Положение 1614: В меру своих возможностей постящийся должен препятствовать рвоте, а если возникнет подобная ситуация, ему не обязательно препятствовать этому.

Положение 1615: Если в горло постящегося попадет муха и опустится настолько, что ее уже нельзя считать пищей, то извлекать ее не следует, и пост его верен. Однако если она опустилась не настолько, ее надо извлечь, даже рвотой. Но если рвота причинит человеку вред или же затруднения, то извлекать не следует. Если в таком случае он проглотит и его не вырвет, то пост аннулируется. Но если даже вырвет, то пост недействителен.

Положение 1616: Если постящийся ошибочно что-либо проглотит, и прежде чем это достигнет желудка, он вспомнит, что постится, и это не проникнет настолько, чтобы называться пищей, то извлекать ее необязательно, и пост действителен.

Положение 1617: Если человек будет уверен, что после отрыжки что-либо выйдет наружу через горло, и если это может называться рвотой, то он не должен преднамеренно допускать отрыжку, но если в этом не будет уверенности, то проблемы нет.

Положение 1618: Если во время отрыжки в горло или в рот постящегося попадет что-то, то он должен извлечь (выплюнуть) это. Если невольно проглотить, то его пост верен.

Положения об аннулирующих пост деяниях

Положение 1619: Если человек преднамеренно и по собственной воле совершит какое-либо деяние, аннулирующее пост, то его пост недействителен. Если это произойдет ненамеренно, то проблемы нет. Однако если человек в состоянии джанабат заснет и не совершит большого омовения до утреннего азана, как это было указано в

положении 1602, то его пост недействителен. Но если постящийся не будет знать, что некоторые аннулирующие пост деяния аннулируют его; и если он не будет беспечным в своей неосведомленности, и у него не будет сомнений на этот счет; или же он совершит это деяние, ссылаясь на шариатский довод (за исключением употребления пищи и воды, а также половой близости), то его пост не аннулируется.

Положение 1620: Если постящийся по ошибке совершит одно из деяний, аннулирующих пост и с уверенностью, что уже его пост недействителен, повторно сознательно совершит это деяние, то вышеприведенное положение применительно и к нему.

Положение 1621: Если в горло постящемуся что-либо насильно вольют, его пост не аннулируется. Однако если его вынудят принять пищу, воду или же к половой близости, например, если скажут, что в случае отказа будет причинен вред его имуществу или же здоровью, и он съест что-либо с целью предотвращения этого, то его пост недействителен. Согласно обязательной предосторожности, пост недействителен и при других, кроме указанных трех, деяниях.

Положение 1622: Если постящийся будет знать, что ему в горло что-то вольют или же заставят нарушить пост, то он не должен посещать это место. Если посетит и невольно совершит деяния, аннулирующие пост, то его пост недействителен. Согласно обязательной предосторожности, это же положение в силе, если ему в горло что-либо вольют.

Нежелательные деяния для соблюдающего пост человека

Положение 1623: Несколько деяний нежелательны для постящегося. Это следующие деяния:

1. Использовать глазные капли или же сурьму, если их вкус и запах достигает горла.

2. Любое деяние, приводящее к ослаблению организма, такие как сдача крови и купание в бане.
 3. Использовать носовые капли, если не будет знать, что достигнут горла; но если будет знать, что достигнут горла, то это не разрешается.
 4. Нюхать ароматные растения.
 5. Сидение женщины в воде.
 6. Использование свеч.
 7. Намачивать на себе одежду.
 8. Удалять зубы или же любые деяния, приводящие к кровотечению из рта.
 9. Чистить зубы влажной соломинкой.
 10. Брать в рот без надобности воду и иные жидкости.
- Кроме того, нежелательным деянием является целовать жену без цели семяизвержения или же делать что-то, вызывающее вождение.

Действия, приводящие к обязательности восполнения поста и к кяфаре (искуплению)

Положение 1624: Если человек сознательно нарушит пост месяца Рамазан приемом пищи, питьем, половой близостью, онанизмом или же пребыванием до утреннего азана в состоянии джанабат, и его к этому никто не принудит, и он не сделает это по нужде, то кроме восполнения поста, он должен совершить искупление. Согласно желательной предосторожности, если нарушит свой пост иными, кроме перечисленных, действиями, то кроме восполнения, он обязан выплатить и кяфаре.

Положение 1625: Если человек выполнит одно из указанных действий, будучи уверенный в том, что оно не аннулирует пост, то искупление для него не обязательно. Это же указание распространяется и на тех лиц,

которые не знают об обязательности соблюдения поста (например, лица, которые достигли совершеннолетия недавно).

Искушение (кяффаре) поста

Положение 1626: Искушением для человека, не соблюдавшим пост в месяц Рамазан, является или освобождение одного раба; или соблюдение поста в течение 2-х месяцев, о чем будет сказано в следующем положении; или насытить 60 бедняков; или же выдать каждому из них 1 мудд (750 грамм) съестного – пшеницы, овса, хлеба и тому подобное. Если он не в состоянии сделать это, то должен в меру своих возможностей дать милостыню, а если не способен и на это – покаяться. Согласно обязательной предосторожности, он должен выплатить кяффаре, как только представится возможность.

Положение 1627: Если человек пожелает совершить искупление путем соблюдения поста в течение двух месяцев, то должен непрерывно поститься в течение первых 31-го дня. Для остальной части непрерывность не требуется.

Положение 1628: Человек, желающий совершить искупление поста Рамазан в течение двух месяцев, не должен начинать пост, если в числе первого 31-го дня будут дни, когда пост запрещен, например, праздник Курбан; или же дни, когда пост обязателен.

Положение 1629: Если человек, обязанный соблюдать пост непрерывно, не будет поститься один день, то должен начинать пост заново.

Положение 1630: Если в дни, когда человек должен соблюдать непрерывный пост, у него возникнут уважительные причины для прерывания, например, менструация, вагинальные выделения или же вынужденное путешествие, то после устранения уважительной

причины начинать пост заново не требуется, нужно будет соблюдать посты оставшихся дней.

Положение 1631: Если пост будет нарушен, будь это запретным деянием, например употребление вина или прелюбодеяние, или же не запретным в обычные дни, например, употребление пищи или же дозволенная половая близость, то достаточно одного дня искупления. Однако, согласно желательной предосторожности, человек должен выплатить общее кяффаре, то есть, освободить одного невольника, соблюдать пост в течение двух месяцев, насытить 60 бедняков или же выдать каждому из них 1 мудд пшеницы, овса, хлеба или подобных продуктов. Если для него выполнение одного из трех искуплений будет невозможным, то он должен следовать этому в меру своих возможностей.

Положение 1632: Если постящийся преднамеренно солжет от имени Аллаха и Пророка (с), то искупления не требуется, но, согласно желательной предосторожности, следует выплатить кяффаре.

Положение 1633: Если постящийся в течение дня месяца Рамазан несколько раз поест и выпьет, вступит в половую близость или же совершит онанизм, то для каждого из них обязательно одно искупление.

Положение 1634: Если постящийся совершит одно из деяний, аннулирующих пост, кроме половой близости и онанизма, а затем вступит в половую связь с супругой, то для обоих случаев достаточно одного искупления.

Положение 1635: Если постящийся совершит одно из дозволенных деяний, аннулирующих пост, например, выпьет воды; а затем совершит недозволенное деяние, аннулирующее пост, например, примет недозволенную пищу, то достаточно одного искупления.

Положение 1636: Если человек намеренно проглотит что-либо, оказавшееся у него в ротовой полости в результате отрыжки, то его пост аннулируется; он должен и восполнить пост того дня, и совершить искупление. Если человек при этом проглотил что-либо, недозволенное к употреблению в пищу, например, кровь или же пищевой продукт, то будет лучше, если совершит общее искупление.

Положение 1637: Если человек, давший обет относительно поста в какой-то конкретный день, намеренно аннулирует пост, то должен выплатить кяффар. Об этом искуплении разъяснение будет дано в положениях об обете.

Положение 1638: Если постящийся, положившись на слова человека, в котором не уверен, о том, что наступило время разговения, нарушит пост, а затем узнает, что время разговения еще не наступило, или же засомневается в наступлении времени разговения, то он должен и восполнить пост, и совершить искупление. Если же поверит в его слова, то постящийся должен лишь восполнить пост.

Положение 1639: Если постящийся, намеренно нарушивший пост, выйдет в путь после зухра, или же, с целью избежать искупления, выйдет в путь до зухра, то обязанность искупления с него не снимается. Даже если вынужден будет отправиться в путешествие до зухра, то искупление для него все равно обязательно.

Положение 1640: Если у постящегося, после намеренного нарушения поста, появится уважительная причина, например, менструация, вагинальное выделение или же болезнь, то, согласно желательной предосторожности, должен совершить искупление.

Положение 1641: Если человек, уверенный в наступлении первого дня месяца Рамазан, намеренно нарушит пост, а затем станет известно, что

это был последний день месяца Шабан, то искупление для него не обязательно.

Положение 1642: Если человек, находясь в сомнении между последним днем Рамазана и первым днем Шавваля, намеренно нарушит пост, а после станет известно, что это был первый день месяца Шавваль, то искупление для него не обязательно.

Положение 1643: Если постящийся человек в месяц Рамазан вступил в половую близость со своей постящейся женой, вынудив ее к этому, то должен выплатить кяффаре и за себя, а согласно предосторожности, и за супруга. Если супруга согласилась вступить в половую связь, то каждому полагается одно искупление.

Положение 1644: Если женщина вынудит постящегося мужа вступить с ней в половую связь, то ей не обязательно совершать искупление за супруга.

Положение 1645: Если постящийся в месяц Рамазан вынудит жену к половой близости, и в процессе сношения супруга согласится, то для каждого полагается по искуплению. Согласно желательной предосторожности, мужчина должен совершить два искупления.

Положение 1646: Если постящийся человек в месяц Рамазан вступит в половую связь со своей спящей женой, которая также соблюдает пост, то на него налагается одно искупление, пост же супруги верен, и для нее искупления не требуется.

Положение 1647: Если мужчина заставит жену, а жена заставит мужа совершить одно из деяний, аннулирующих пост (кроме половой близости), то ни для одного из них искупления не требуется.

Положение 1648: Человек, не соблюдающий пост по причине нахождения в пути или же из-за болезни, не имеет права принуждать

супругу к половой связи. Но если заставит, то искупление для него не требуется.

Положение 1649: Человек не должен халатно относиться к совершению искупления. Однако не требуется совершать его немедленно.

Положение 1650: Если человек обязан совершить искупление, и он не совершит его в течение нескольких лет, то на него ничего не налагается.

Положение 1651: Если человек, который для совершения искупления должен насытить 60 бедняков, сможет найти такое количество людей, то он не может уменьшить их число и при этом отдать нужное количество кяффаре; например, он не может ограничиться предоставлением каждому из 30-ти бедняков 2 муддов съестного. Однако для каждого члена семьи бедняка, даже если они будут маленькими, может дать по одному мудду съестного. И бедняк, являясь доверенным лицом семьи или же их опекуном, может принять это. Если же человек не сможет найти 60 бедняков, например, если найдет 30 бедняков, то может каждому дать по 2 мудда съестного. Однако, согласно обязательной предосторожности, как только предоставиться возможность, должен дать еще 30-ти беднякам по одному мудду съестного.

Положение 1652: Если человек, восполняющий пост месяца Рамазан, намеренно совершит после зухра одно из действий, аннулирующих пост, то он должен дать 10-ти беднякам по одному мудду съестного, а если не сможет, то должен три дня поститься.

Случаи, когда обязательно лишь восполнение поста

Положение 1653: В нескольких случаях (кроме указанных ранее) человек обязан лишь восполнить пост, и кяффар не обязательно:

1. Если человек в состоянии джанабат в ночь месяца Рамазан, как это было указано в положении 1595, не проснется от второго сна до утреннего намаза.
2. Если человек не совершит деяние, аннулирующее пост, но и не приобретет намерение; или же будет лицемерить; или же приобретет намерение поста и будет намерен совершить одно из деяний, аннулирующих пост, как это подробно описано в положении 1546.
3. Если в месяц Рамазан человек забудет совершить большое омовение джанабат, и в таком состоянии будет поститься один или более дней.
4. Если в месяц Рамазан, не выяснив, наступило утро или нет, совершит какое-то деяние, аннулирующее пост, но после станет ясно, что утро уже наступило.
5. Если человек совершит какое-либо деяние, аннулирующее пост, основываясь на утверждении кого-либо о том, что утро еще не наступило, но после станет известно, что утро уже наступило.
6. Если человек, будучи неуверенный в словах кого-то, сообщившего о наступлении утра или же приняв их за шутку, не выяснит и совершит какое-либо деяние, аннулирующее пост, но потом станет известно, что утро уже наступило.
7. Если постящийся совершит ифтар, основываясь на словах человека, который является для него с точки зрения шариата доводом или же по ошибке уверует в его слова, приняв их за довод, но потом станет известно, что время ифтара еще не наступило.

8. Если у человека появится убеждение в наступлении времени ифтара, и, уверовав в это, он совершит ифтар, но потом станет известно, что время ифтара еще не наступило. Если в облачную погоду или при похожих обстоятельствах постящийся предположит, что наступил вечер и совершит ифтар, но потом станет известно, что вечер еще не наступил, то согласно предосторожности, восполнение поста обязательно.
9. Если человек от жажды прополосчет рот и при этом ненароком проглотит воду; однако если он проглотит воду, забыв, что постится; или же от жажды он совершит полоскание для какого-либо иного деяния. Например, учитывая, что при малом омовении полоскание является желательным деянием, совершит это, и в результате ненароком проглотит воду, то восполнение не нужно.
10. Если кто-то совершит ифтар по принуждению, по необходимости или же по причине тагийи (благоразумное сокрытие истины); к случаям принуждения и тагийи относятся употребление пищи, воды и половая близость, кроме того, согласно обязательной предосторожности, и в иных случаях также (обязательно восполнение).

Положение 1654: Если постящийся возьмет в рот что-либо, кроме воды, и невольно проглотит; или же втянет воду в нос и невольно проглотит, то восполнение поста для него не обязательно.

Положение 1655: Частое полоскание рта является для постящегося нежелательным деянием. Будет лучше, если после полоскания он трижды выплюнет, прежде чем проглотит слюну.

Положение 1656: Если человек будет знать, что при полоскании по забывчивости или же невольно вода попадет в горло, то он не должен

делать этого; однако если он сделает полоскание и вода не попадет в горло, согласно обязательной предосторожности, следует восполнить пост.

Положение 1657: Если после исследования в месяц Рамазан ему не станет известно о наступлении зари, и он совершит какое-либо деяние, аннулирующее пост, однако затем станет известно, что заря уже наступила, то восполнение поста не требуется.

Положение 1658: Если человек засомневается в наступлении вечера, то он не должен совершать разговение. Но если засомневается в наступлении зари, может совершать деяние, аннулирующее пост, и до выяснения данного вопроса.

Указания о восполнении поста

Положение 1659: Если умалишенный поумнеет, то восполнение постов тех дней, когда он был помешан, не обязательно.

Положение 1660: Если неверный станет мусульманином, то восполнять посты тех дней, когда он был кяфиром, не обязательно. Но если мусульманин станет кяфиром, а затем во второй раз снова вернется в мусульманство, то он должен восполнить посты дней, когда был неверным.

Положение 1661: Человек должен восполнить не соблюденные по причине опьянения посты, даже если принимал охмеляющие вещества в лечебных целях.

Положение 1662: Если человек по уважительным причинам несколько дней не сможет соблюдать пост и будет в сомнении относительно того, когда эта уважительная причина была устранена, то не обязательно восполнение постов наибольших предполагаемых дней. Например, если человек выйдет в путь перед Рамазаном, но не будет точно знать,

возвратился ли на пятый или же шестой день Рамазана; или же, например, он совершит путешествие в месяц Рамазан, а вернется по окончании месяца Рамазан, но не будет точно знать, вышел ли он в путь двадцать пятого или же двадцать шестого Рамазана, то может восполнить посты пяти дней, несмотря на то, что восполнение постов шести дней будет желательной предосторожностью.

Положение 1663: Если накопятся пропущенные посты нескольких Рамазанов, то не имеет значения, восполнение постов какого месяца человек совершит ранее. Однако если времени для восполнения постов последнего Рамазана останется мало, например, если с последнего Рамазана останутся пропущенные посты 5 дней, а до начала следующего Рамазан останется 5 дней, то будет лучше, если сначала восполнит посты последнего Рамазана.

Положение 1664: Если человек, пропустивший посты нескольких месяцев Рамазана, не определит точно, восполнение какого именно Рамазана он совершает, то это не будет считаться восполнением последнего Рамазана, чтобы таким путем освободиться от обязательного для него кяффаре.

Положение 1665: Человек, восполняющий посты месяца Рамазан, может нарушить свой пост до полудня, но если для восполнения осталось мало времени, будет лучше не нарушать пост.

Положение 1666: Будет лучше, если восполняющий пост покойного, не нарушит пост после зухра.

Положение 1667: Если человек не будет соблюдать пост месяца Рамазан из-за болезни, послеродового кровотечения или месячных, и скончается прежде истечения времени, за которое он мог бы восполнить посты, то восполнение тех постов не требуется.

Положение 1668: Если кто-то не сможет соблюдать пост месяца Рамазан из-за болезни и его болезнь продлится до следующего Рамазана, то восполнение несоблюдённых постов для него не обязательно. Ему следует за каждый день выплатить неимущему 1 мудд (750 граммов) еды, то есть, пшеницы, ячменя, хлеба и тому подобное. Однако если он не будет соблюдать пост по иной уважительной причине, например, из-за путешествия, и эта уважительная причина сохранится до следующего Рамазана, то он должен восполнить эти посты, и согласно обязательной предосторожности, для каждого дня выплатить неимущему 1 мудд съестного.

Положение 1669: Если человек, не соблюдавший пост месяца Рамазан, выздоровеет после его окончания, но не сможет восполнить посты до следующего Рамазана из-за возникновения иных уважительных причин, то он должен восполнить пропущенные посты, и согласно обязательной предосторожности, должен за каждый день выплатить неимущему 1 мудд еды. Кроме того, это же положение остаётся в силе, если в месяц Рамазан будет иная уважительная причина кроме болезни, и после Рамазана эта причина будет устранена, но человек не сможет из-за болезни восполнить посты до следующего Рамазана.

Положение 1670: Если человек не будет соблюдать пост месяца Рамазан по какой-либо уважительной причине, а после Рамазана эта причина будет устранена, но до наступления следующего Рамазана преднамеренно не восполнит посты, то он должен восполнить их, и за каждый день выплатить неимущему 1 мудд еды.

Положение 1671: Если человек допустит халатность в восполнении поста, а времени останется мало, и в таком положении появится какая-то уважительная причина, то он должен восполнить пост, и, согласно предосторожности, за каждый день выплатить неимущему 1 мудд еды.

Это же положение остается в силе, если после устранения уважительной причины человек решит восполнить посты, но перед восполнением, когда остается мало времени, появится иная уважительная причина.

Положение 1672: Если болезнь человека продолжится несколько лет, то после выздоровления он должен восполнить пост последнего месяца Рамазан, и за каждый день предыдущих Рамазанов выплатить неимущему 1 мudd еды.

Положение 1673: Человек, который должен за каждый день выплатить неимущему 1 мudd еды, может выплатить одному неимущему кяффаре нескольких дней.

Положение 1674: Если человек задержит пост месяца Рамазан на несколько лет, то он должен восполнить и за отсрочку первого года за каждый день выплатить неимущему 1 мudd еды. Однако за задержку следующих постов месяца Рамазан ему ничего не полагается.

Положение 1675: Если человек преднамеренно не будет соблюдать пост месяца Рамазан, то он должен восполнить пост этих дней и за каждый день поститься два месяца, или же накормить 60 неимущих, или же освободить одного раба. Если до наступления следующего месяца Рамазан человек не восполнит этот пост, то, согласно обязательной предосторожности, за каждый день он должен выплатить неимущему 1 мudd еды в качестве кяффаре.

Положение 1676: Если человек преднамеренно не будет соблюдать пост месяца Рамазан и в течение дня по несколько раз вступит в половые отношения, или же совершит онанизм, то кяффаре не увеличится. Кроме того, если по несколько раз совершит иные деяния, аннулирующие пост, например, несколько раз поест, то достаточно одного кяффаре.

Положение 1677: После кончины отца старший сын в семье, согласно обязательной предосторожности, обязан, в соответствии с правилами, указанными в положении 1365 для намаза, восполнить посты отца. И если наследники будут согласны, то могут с имущества покойного за каждый день выплатить неимущему 1 мudd еды.

Положение 1678: Если человек не будет соблюдать какой-либо обязательный пост кроме поста месяца Рамазан, например, пост обета, то восполнение этого поста для старшего сына не обязательно.

Положения о посте путника

Положение 1679: Путник, который должен совершать четырехкратную молитву в виде двухкратной, не должен соблюдать пост. Путник, совершающий намазы полностью, должен поститься во время путешествия, так же, как путник, профессия которого связана с путешествиями, или же как лицо, которое совершает греховное путешествие.

Положение 1680: Не запрещается отправляться в путь в месяц Рамазан. Но если подобное произойдет по причине уклонения от совершения поста, то это является нежелательным действием. Это же положение распространяется и на обязательное путешествие в месяц Рамазан. Исключение составляют хадж, умра и иные необходимые путешествия.

Положение 1681: Если человек обязан совершить в определенный день обязательный пост, отличающийся от поста месяца Рамазан (например, если он обязателен по договоренности или подобному этой причине, или же в третий день «этикафа»), то он не должен в этот день отправляться в поездку. А если в это время он находится в пути, то, если это возможно, должен приобрести намерение остановиться в каком-либо месте на 10 дней, и совершить там данный пост. Но если

пост того дня стал обязательным данным обетом, то отправляться в путь разрешается, и намерение остаться там в течение 10-ти дней не обязательно. Но будет лучше, если не выйдет в путь, однако если находится в пути, то пусть приобретет намерение остановиться на 10 дней. Но если пост стал обязательным из-за клятвы или же обещания, то, согласно обязательной предосторожности, человек должен воздержаться от путешествия, а если он находится в пути, то приобрести намерение остановиться на 10 дней.

Положение 1682: Если человек дал обет совершить желательный пост, но не определил день его совершения, то не может совершать его в пути. Но если он даст обет о совершении поста в определенный день, то должен совершить пост в этот день, независимо от того, будет он в пути или нет. Кроме того, если человек даст обет о совершении поста в определенный день, независимо от того, будет ли он в пути или нет, то должен будет совершить пост в этот день, если даже будет в пути.

Положение 1683: Путнику разрешается совершать пост в Медине в течение 3-х дней с целью исполнения желаний. Но, согласно обязательной предосторожности, ему следует выбирать для этого среду, четверг и пятницу.

Положение 1684: Если человек, не ведающий о том, что пост в пути недействителен, совершит пост, но в течение дня узнает о запрете совершения поста, то его пост аннулируется. Однако если он не узнает об этом до вечера, то пост верен.

Положение 1685: Если человек забудет о том, что является путником, или о том, что пост в пути недействителен, и совершит его в пути, то, согласно предосторожности, его пост аннулируется.

Положение 1686: Если совершающий пост человек отправится в путь после полудня, то, согласно предосторожности, он должен завершить

совершение поста этого дня, и в таком случае восполнение поста не нужно. А если он отправится в путь до полудня, то, согласно обязательной предосторожности, в особенности, если у него было намерение отправиться в путь еще со вчерашнего дня, он не может поститься в тот день. Однако в любом случае человек не должен совершать деяния, аннулирующие пост, пока не достигнет «хаддита-раххус». В противном случае он обязан выплатить кяффаре.

Положение 1687: Если путник до полудня вернется на родину (на место постоянного проживания), или до полудня прибудет на место, в котором собирается пробыть 10 дней, и если он совершил какое-либо деяние, аннулирующее пост, то, согласно предосторожности, он должен в тот день поститься, и в таком случае восполнение не требуется. При этом не имеет значения, вышел ли он в путь до зари или же уже в состоянии поста. Если же постящийся совершил деяние, аннулирующее пост, то пост этого дня для него не обязателен, а потом он должен восполнить пост этого дня.

Положение 1688: Если путник вернется после полудня на родину или же достигнет места, где собирается остановиться на 10 дней, то, согласно предосторожности, его пост недействителен, и он должен восполнить пост.

Положение 1689: Путнику или же человеку, который по уважительной причине не совершает пост в месяц Рамазан, нежелательно в течение дня вступать в интимную близость, а также есть и пить до полного насыщения.

Лица, которым пост не обязателен

Положение 1690: Пост не обязателен для человека, который не способен соблюдать пост по старости, или же соблюдение поста сопровождается для него тяготами. Однако во втором случае должен выдавать неимущему за каждый день 1 мудд съестного: пшеница, ячмень, хлеб и тому подобное.

Положение 1691: Если человек, не соблюдавший пост по старости, после Рамазана будет способен поститься, то, согласно желательной предосторожности, то он должен восполнить не соблюденный пост.

Положение 1692: Пост не обязателен для лица, страдающего обезвоживанием организма, который не переносит жажду или же это для него очень трудно. Однако во втором случае должен выдавать неимущему за каждый день 1 мудд съестного. Если сможет соблюдать пост впоследствии, то восполнение постов не обязательно.

Положение 1693: Если пост может нанести вред ей самой и плоду в чреве, то совершение поста для беременной на последних месяцах не обязательно. Она должна выдать неимущему за каждый день 1 мудд еды и в обоих случаях восполнить не соблюденные посты.

Положение 1694: Если у кормящей женщины, будь это мать ребенка, кормилица, или же женщина, кормящая молоком безвозмездно, будет мало молока и соблюдение поста может нанести вред ей самой или же ребенку, то ей необязательно соблюдать пост. Она должна выдать неимущему за каждый день 1 мудд еды и в обоих случаях восполнить пропущенные посты. Однако, согласно обязательной предосторожности, это положение распространяется лишь на случай, когда ребенка можно кормить только подобным образом. Но если ребенка можно кормить молоком иным способом, например, если в кормлении ребенка будут участвовать несколько женщин или же будет

возможность кормить соской и бутылкой, то доказательство этого положения спорно.

Доказательства наступления нового месяца

Положение 1695: Наступление нового месяца доказывается четырьмя способами:

1. Если человек сам увидит Луну.
2. Сообщением о наблюдении Луны группой лиц, словам которых можно доверять или слова которых вызывают уверенность; или же любой информацией, вызывающей уверенность.
3. Сообщением двух справедливых мужчин о наблюдении Луны; но если признаки будут противоречивыми, то начало месяца не считается доказанным. Также, если человек удостоверится или будет уверен, что они ошибаются, или же их свидетельства будут противоречивыми (или же будут считаться таковыми), то начало нового месяца не доказано. Например, если большая часть горожан будет искать Луну, но кроме двух справедливых мужчин никто ее не увидит, и среди горожан будут находиться два других справедливых мужчин, которые не уступают первым двум в степени осведомленности о местонахождении Луны и по зоркости, а погода будет ясной и для наблюдения не будет предполагаемых помех, то начало месяца не будет доказано свидетельством первых двух справедливых мужчин.
4. Если с начала месяца Шабан минует 30 дней, то начало месяца Рамазан считается доказанным, а после того как минует 30 дней с начала месяца Рамазан, доказанным считается начало месяца Шавваль.

Положение 1696: Начало месяца не может быть доказано указанием шариатского судьи. Однако начало месяца будет доказано, если появится уверенность в появлении Луны после его указания или же доказательства начала месяца.

Положение 1697: Начало месяца не доказывается со слов астрономов. Однако если у человека появится убежденность в их словах, то он должен следовать им.

Положение 1698: Высокое расположение Луны или же ее поздний закат не является доказательством, что прошлая ночь была первой ночью нового месяца. Также наблюдение вокруг Луны зарева не является доказательством второй ночи Луны.

Положение 1699: Если человек не будет соблюдать пост из-за недоказанности начала месяца Рамазан, а затем поймет, что прошлая ночь была началом месяца, то он должен восполнить пост того дня.

Положение 1700: Если в одном городе будет доказано начало месяца, то это будет иметь отношение и ко всем городам, у которых с этим городом общая географическая долгота. То есть, если в первом городе появится Луна, то и во втором городе, в случае отсутствия преград, она будет наблюдаться. А это возможно в случае, если второй город расположен западнее первого, то будет близок к нему географической широте. Если будет расположен восточнее, то наряду с близостью по долготе не должно быть большой разницы и по перпендикуляру.

Положение 1701: Человек, не знающий, является ли этот день последним днем Рамазана или же первым днем Шавваля, должен поститься. Но если в течение дня он поймет, что это первый день месяца Шавваль, то должен прервать пост.

Положение 1702: Если находящийся в темнице человек не сможет удостовериться в начале Рамазана, то должен следовать

предположению. Но если появится более серьезное предположение, то не может следовать слабому предположению. Он должен постараться достичь как можно большего предположения. Если это не представится возможным, то, в случае, если это приведет к более сильному предположению, в качестве последнего варианта можно использовать жребий. Если предположениям невозможно доверять, то человек должен поститься в течение месяца, надеясь, что это месяц Рамазан. Однако он должен запомнить этот месяц. Если впоследствии подтвердится, что это был Рамазан, то на него никаких обязательств не налагается. Но если станет известно, что это не был Рамазан, то должен восполнить посты месяца Рамазан.

Запрещенные и нежелательные посты

Положение 1703: Поститься в дни праздников «Фитр» и «Курбан» запрещено. Также, если человек не знает, является ли этот день последним днем месяца Шабан или же первым днем месяца Рамазан, то соблюдение поста с намерением первого дня месяца Рамазан запрещено.

Положение 1704: Женщине запрещается соблюдать желательный пост, если при этом будет ущемлено право ее мужа получать от нее удовольствие. Также, если будет соблюдать обязательный, но не имеющий конкретного времени пост, например, пост обета, не имеющий конкретного времени соблюдения, то, согласно обязательной предосторожности, (если права мужа будут ущемлены), ее пост аннулируется, и пост обета не считается выполненным. Это же указание также остается в силе, если, согласно обязательной предосторожности, муж запретит ей соблюдать желательный пост или же обязательный пост, время которого не определено, то, даже если права мужа при этом не будут

ущемлены. Согласно желательной предосторожности, женщина не должна соблюдать желательный пост без разрешения мужа.

Положение 1705: Сыну или дочери запрещается соблюдать желательный пост, если это приведет к тяготам родителей по причине их заботы и любви к своим детям.

Положение 1706: Если сын без разрешения родителей начнет соблюдать желательный пост, и в течение дня отец запретит ему это, а непослушание сына приведет к тяготам родителей по причине их заботы и любви к нему, то сын должен прервать пост.

Положение 1707: Если человек будет знать, что пост не причинит ему существенного вреда, а врач скажет, что пост вреден для него, то он должен поститься. Если человек будет знать, что пост причинит ему существенный вред, а врач скажет, что пост не вреден для него, то пост для него не обязателен.

Положение 1708: Если человек будет уверен или предполагать, что пост причинит ему существенный вред, и эти предположения станут причиной серьезных опасений, и его опасения будут основательными, по мнению разумных людей, то пост для него не обязателен. А если этот пост приведет к его гибели или физическому изъяду какого-либо органа, то соблюдение поста для него запрещено. В иных случаях, если человек будет соблюдать пост с намерением «раджа», а потом станет ясно, что пост не причиняет ему существенного вреда, то его пост верен.

Положение 1709: Если человек, уверенный, что пост не причиняет ему вреда, будет соблюдать пост, а после наступления вечера поймет, что пост причиняет ему существенный вред, то, согласно обязательной предосторожности, он должен восполнить пост того дня.

Положение 1710: Кроме приведенных постов существуют и иные запрещенные посты, о которых даны разъяснения в более подробных книгах.

Положение 1711: Пост в день «Ашура», а также пост в день, когда человек сомневается, является ли этот день «Арафа» или днем праздника «Курбан», являются нежелательными.

Желательные посты

Положение 1712: Посты во все дни года, кроме приведенных выше, являются желательными. Поститься в нижеуказанные дни особо рекомендуется:

1. Первый и последний четверг каждого месяца, и первая среда после десятого числа каждого месяца; если человек не смог соблюдать пост в эти дни, то желательно восполнить их потом. Если человек вообще не способен соблюдать пост, то желательно, чтобы за каждый день дал бедняку 1 мудд съестного или же серебро с размером $12/6$ горошины.
2. 13, 14 и 15-го числа каждого месяца.
3. Полностью месяцы Раджаб или Шабан, или же часть из этих месяцев, даже хотя бы один день.
4. День праздника Новруз.
5. С 4-го по 9-е месяца Шавваль.
6. 25 и 29-го месяца Зиль-гада.
7. С 1-го по 9-е (день «Арафа») месяца Зиль-хиджа; но если из-за слабости не сможет прочесть молитвы дня «Арафы», то соблюдение поста в этот день нежелательно.
8. День праздника «Гадир-Хум» (18-ый день месяца Зиль-хиджа).
9. День «Мубахилия» (24-ый день месяца Зиль-хиджа).

10. 1, 3 и 7-ой день месяца Мухаррам.

11. День рождения Его Светлости Пророка (с) (17-ый день месяца Рабиуль-авваль).

12. 15-ый день месяца Джамадиуль-авваль.

13. День ниспослания пророчества Его Светлости Пророку (с) (27-ой день месяца Раджаб).

Для человека, соблюдающего желательный пост, не обязательно доводить его до конца. Даже если собрат по вере пригласит человека для угощения, желательно принять его и нарушить пост, даже если это будет после полудня.

Желательные случаи воздержания человека от действий, аннулирующих пост

Положение 1713: Для пяти категорий людей желательно воздерживаться от деяний, аннулирующих пост, хоть они и не соблюдают пост месяца Рамазан:

1. Путник, совершивший в пути деяния, аннулирующие пост, и до зухра достигший родины или же места, где он намеревается остаться в течение 10-ти дней.
2. Путник, после зухра достигший родины или же места, где он намеревается остаться в течение 10-ти дней.
3. Больной, выздоровевший после зухра, а также человек, выздоровевший до зухра и совершивший какое-либо деяние, аннулирующее пост; но если он не совершил такого рода деяние, то, согласно обязательной предосторожности, то должен поститься.
4. Женщина, у которой в течение дня прекратились менструальное и послеродовое кровотечения.

5. Кяфир, который стал мусульманином, но до этого совершил деяние, аннулирующее пост.

Положение 1714: Для постящегося желательным деянием является выполнение намазов магриб и ишаа до ифтара. Но если кто-то будет его ждать или же из-за чувства голода не сможет сосредоточиться на намазе, то будет лучше, если он прежде совершит разговение. Однако по мере возможностей следует выполнять намаз в наилучшее время его выполнения.

Указания о хумсе

Положение 1715: Хумс следует выплачивать с 7-ми вещей:

1. С дохода.
2. С месторождений.
3. С клада.
4. С дозволенного имущества, смешанного с недозволенным.
5. С драгоценностей, извлеченных из моря путем ныряния.
6. С военных трофеев.
7. Согласно преобладающему мнению, с земли, которую «зимми кяфир» покупает у мусульманина.

Подробные указания о вышеперечисленных случаях будут приведены ниже.

1. Доход

Положение 1716: Если человек торговлей, ремесленничеством или иными видами деятельности получит доход, даже если это будет платой, полученной за выполнение пропущенных намазов и постов покойника, и с этого дохода по истечении года после расхода на себя и

семью останется избыток, то хумс (пятая часть) с избыточной части должен выплачиваться в нижеприведенном порядке.

Положение 1717: Если человек получит имущество иным, кроме дохода, способом (за исключением случаев, которые будут указаны в следующем положении), например, получит подарок, и от этого подарка останется избыток сверх его годовых расходов, то он должен выплатить с него хумс.

Положение 1718: С мехрийе, полученной женщиной, и с имущества, полученного мужчиной взамен талага (развода) «хул», закят не выплачивается. Не выплачивается хумс и с дийа (плата за кровь). В то же время, на основании достоверных законов по вопросам наследия, это же указание распространяется и на наследство, получаемое человеком. Однако если мусульманин-шиит получит какое-либо имущество в качестве наследства иными, кроме описанных, способами (например, путем «тасиб»), то с него необходимо выплатить хумс, так как считается доходом. Также если ему достанется наследство не от отца и сына, то, согласно обязательной предосторожности, если останется избыток сверх его годовых расходов, то должен выплатить с него хумс.

Положение 1719: Если человек получит в качестве наследства какое-либо имущество, и при этом будет знать, что оставивший это наследство не выплатил с него хумс, то получивший (это наследство) обязан выплатить его. Также, если это имущество не облагается хумсом, но человек будет знать, что за оставившим наследство числится долг за хумс, то должен выплатить хумс с его имущества. Но в обоих случаях, если по убеждению оставившего наследство человека хумс не следовало выплачивать, или он никогда не выплачивал хумс, то наследнику не обязательно выплачивать причитающийся с него хумс.

Положение 1720: Если в результате экономии у человека останется излишек сверх его годовых расходов, то и с этого он должен выплатить хумс.

Положение 1721: Человек, все расходы которого оплачиваются другим лицом, должен выплачивать хумс со всего полученного имущества.

Положение 1722: Если человек оставит определенным людям, например, детям, какое-либо имущество для вакуфного пользования, и они будут получать с него доход, например, высаживанием деревьев или же земледелием, и если по истечении года с этого дохода останется избыток, то они должны выплатить с него хумс. Также, если эти люди будут получать с этого имущества иную выгоду, например, получение арендной платы, то если по истечении года с этого дохода останется избыток, они должны выплатить с него хумс.

Положение 1723: Если с имущества, полученного бедняком в качестве обязательной милостыни, вроде искупления («кяффаре») и возвращения «мазалима» (причитающееся человеку, имущество которого незаконно присвоено), а также желательной милостыни по истечении года останется избыток сверх его годовых расходов; или же с полученного имущества он приобретет определенную прибыль, например, соберет фрукты с предоставленного ему дерева и по истечении года останется избыток сверх его годовых расходов, то, согласно обязательной предосторожности, он должен выплатить с него хумс. Однако выплачивать хумс с имущества, которые он получил по причине нужды в виде закята и хумса, не следует. Но если по истечении года с них останется избыток сверх его годовых расходов, то они облагаются хумсом.

Положение 1724: Если человек приобретет имущество на деньги, с которых не выплачен хумс, то есть скажет продавцу «я приобретаю

имущество на эти деньги!», а продавец является последователем 12-ти имамов (шиитом), то весь процесс купли-продажи верен, и имущество, приобретенное на эти деньги, облагается хумсом. Для верности этого акта купли-продажи в разрешении и подписи шариатского судьи нет необходимости.

Положение 1725: Если человек приобретет имущество, а после торговли расплатится за него деньгами, с которых хумс не выплачен, то данная торговля верна. И за ним числится долг за хумс выплаченной продавцу суммы.

Положение 1726: Если мусульманин, являющийся последователем 12-ти имамов, купит имущество, с которого не выплачен хумс, то обязанность за выплату хумса остается за продавцом, и покупатель не облагается никакими обязательствами.

Положение 1727: Если человек подарит мусульманину, являющемуся последователем 12-ти имамов, имущество, с которого не выплачен хумс, то обязательство по выплате хумса остается за самим подарившим. Получивший подарок не облагается никакими обязательствами.

Положение 1728: Если человек получит имущество от неверующего; или человека, не придерживающегося убеждения по выплате хумса; или человека, не выплачивающего хумс, то он не обязан выплачивать с него хумс.

Положение 1729: Купцы, бизнесмены, мастера, государственные служащие и подобные лица, по истечении года с момента начала трудовой деятельности, должны выплатить хумс с избытка сверх своих годовых расходов. Если даже проповедник и подобные лица будут получать доходы в определенные промежутки времени в течение года, и это будет обеспечивать их потребность большую часть года, а также,

если лица, не имеющие определенной профессии, которая могла бы удовлетворить их бытовые расходы, будут получать помощь государства или людей; или же люди, проживающие на случайные заработки, получают определенный доход, то спустя год после получения доходов, они должны выплатить хумс с избытка сверх своих годовых расходов. Для каждого дохода можно отдельно просчитывать год.

Положение 1730: Человек может выплачивать хумс с каждого дохода, получаемого в середине года, но разрешается откладывать и до конца года. Но если будет знать, что до конца года не будет нуждаться в нем, То, согласно обязательной предосторожности, должен сразу же выплатить с него хумс. Нет проблем, если в качестве годового показателя выберет солнечный год.

Положение 1731: Если после получения дохода человек умрет в середине года, то следует изъять расходы до момента кончины, а с оставшегося выплатить хумс.

Положение 1732: Если купленный человеком с целью торговли товар повысится в цене, и он не продаст его, а в середине года цена снизится, то хумс с повышения для него не обязателен.

Положение 1733: Если при повышении стоимости купленного для торговли товара человек не продаст его до конца года с надеждой еще большего повышения стоимости, а цена снизится, то, согласно предосторожности, хумс с повышения для него обязателен.

Положение 1734: Если человек купит какой-либо товар, не предназначенный для торговли, или же приобретет подобным путем, и выплатит с него хумс, а затем его стоимость повысится, то в случае его продажи он должен выплатить хумс с повышения его стоимости и с избытка сверх своих годовых расходов. Также, если, например, дерево

принесет плоды или же баран, содержащийся с целью использования его мяса, прибавит в весе, то следует выплатить хумс с прибавки.

Положение 1735: Если человек на деньги, с которых выплачен хумс, или же на деньги, не облагаемые хумсом, разобьет сад с целью перепродать после повышения его стоимости, то должен выплачивать хумс с фруктов, деревьев, с посаженных или выросших сами по себе саженцев, срезанных сухих веток, годных к использованию, а также с повысившейся стоимости сада. Но если его целью будет получение выгоды с продажи фруктов тех деревьев, то хумс с повысившейся стоимости сада не обязателен, но остальное облагается хумсом.

Положение 1736: Если человек посадит иву, чинару и подобные деревья, то каждый год должен выплачивать хумс с их прибавившейся части. Также, если стоимость обычно обрезаемых в течение года веток будет сверх его годовых расходов, то с них следует выплатить хумс.

Положение 1737: Если человек будет осуществлять торговлю в нескольких сферах, например, купит на свои средства некоторое количество сахара и некоторое количество риса, и торговые операции (приход и расход, счетоводство, прибыль и убыток) в этих сферах будут проводиться вместе, то в конце года он должен выплатить хумс с избытка сверх своих годовых расходов. Если в одной сфере он получит прибыль, а в другой потерпит убыток, то может восполнить убыток одной сферы за счет прибыли другой. Но если человек будет занят на двух разных работах, например, будет заниматься и торговлей, и земледелием, или же, деятельности будут в одной сфере, но отчетность будет вестись раздельно, то в этих двух случаях, согласно обязательной предосторожности, он не может покрывать убыток одной сферы за счет прибыли другой.

Положение 1738: Человек может высчитывать с дохода средства, которые потратил для получения дохода в качестве маклера или носильщика, а также ущерб, нанесенный его рабочему оборудованию, и выплачивать хумс с этой суммы не требуется.

Положение 1739: Средства, потраченные человеком из своих доходов в течение года для пропитания, одежды, дома и предметов домашнего обихода, женитьбы сына, приданого для дочери, паломничества и подобных дел, не облагаются хумсом, если они не превышали соответствие с его положением (рангом).

Положение 1740: Имущество, которое человек расходует на совершение обета или искупления («кяффаре»), входит в число его годовых расходов. Также в число его годовых расходов входит имущество, которое он дарит другим людям или же выдает в качестве вознаграждения, если это соответствует его положению.

Положение 1741: Если человек, в соответствии с обычаями, будет готовить приданое дочери в течение нескольких лет, это будет идти вразрез с его общественным положением, даже если причиной тому будет его неспособность подготовить все вовремя, и если в течение года с дохода того года он приобретет определенную часть приданного, не превышающую его положение, и в народе это будет считаться его обычными годовыми расходами, то выплачивать с него хумс не требуется. Но если это будет идти вразрез (превышать) с его положением, или же с дохода этого года купит последующее приданое, то он должен выплатить с него хумс.

Положение 1742: Имущество, потраченное человеком для хаджа и паломничества в другие места, считается из его годовых расходов. Но если его путешествие продлится и некоторый период следующего года, то он должен выплатить хумс с суммы, потраченной в следующем году.

Положение 1743: Если у человека, получающего прибыль от дохода, торговли и иными подобными способами, будет имущество, который не облагается хумсом, то годовые расходы ему следует вычислять лишь с получаемой прибыли.

Положение 1744: Если в конце года останется излишек продуктов питания, приобретенных для нужд в течение года, то он должен выплатить с них хумс, а если пожелает оплатить их стоимость, и их стоимость по сравнению с моментом приобретения возрастет, то он должен оплатить их стоимость в конце года.

Положение 1745: Если прежде чем выплатить хумс, человек с дохода приобретет для дома оборудование, и после того, как минует год, у него не останется потребности, то выплачивать с него хумс не требуется. Если же потребность исчезнет в середине года, а этот предмет обычно хранится для последующих лет, вроде зимней и летней одежды, то они не облагаются хумсом. Если же потребность исчезнет в иных, кроме вышеуказанных, предметах, то, согласно обязательной предосторожности, следует выплатить хумс. Женские украшения, в случае истечения срока пользования ими в качестве средств украшения, также не облагаются хумсом.

Положение 1746: Если человек не будет получать доход в течение одного года, то он не может вычитать расходы этого года из доходов следующего года.

Положение 1747: Если человек в начале года не будет получать дохода и будет тратить из основного капитала, и до истечения года получит доход, то имеет право высчитать из дохода потраченную из основного капитала сумму.

Положение 1748: Если часть основного капитала будет потрачена во время торговли и подобных операций, то сумму, на которую уменьшился основной капитал, может высчитать их дохода того года.

Положение 1749: Если человек потеряет что-либо из своего имущества, не являющегося основным капиталом, и в течение года он будет нуждаться в нем, то в середине года может приобрести его из дохода, и это не облагается хумсом.

Положение 1750: Если человек в течение года не получит дохода и для своих расходов возьмет в долг, то не имеет права высчитывать долг из доходов следующего года и не выплачивать с него хумс. Но если в течение года он возьмет в долг для покрытия своих расходов, и получит доход до конца года, то может высчитать долг из этого дохода. Также, в первом случае может расплатиться с долгами из доходов, получаемых в течение года, и эта сумма не облагается хумсом.

Положение 1751: Если человек возьмет в долг для увеличения имущества или же приобретения имущества, в котором не нуждается, и в течение года расплатится с долгами из полученного дохода, не выплатив с него хумс, то, когда завершится год для выплаты хумса, он должен выплатить хумс с того имущества; с условием, чтобы приобретенное в долг имущество или же купленный в долг предмет в течение года исчезли.

Положение 1752: Человек может выплатить хумс предметов, облагаемых хумсом, из самих предметов, а также деньгами. Но если пожелает расплатиться предметом, хумс с которого необязателен, то без разрешения шариятского судьи, это сомнительно.

Положение 1753: Если человек должен выплатить хумс с имущества, но не сделает этого по истечении года, то он не имеет права пользоваться этим имуществом, пока не будет выплачен хумс.

Положение 1754: Человек, имеющий задолженность по хумсу, не может взять его на себя, то есть, посчитав себя должным лицам, которым он должен выплатить хумс, не имеет права пользоваться всем имуществом. Если же он воспользуется и имущество испортится, то должен выплатить с него хумс.

Положение 1755: Если человек, имеющий задолженность за хумс, с согласия шариятского судьи, пустит имущество в оборот, взяв обязательство за хумс на себя, то он может воспользоваться всем имуществом, и доход, полученный с него в результате оборота, принадлежит ему самому. А долг следует возвращать постепенно, так, чтобы это не считалось халатностью.

Положение 1756: Если человек, являясь компаньоном другого лица, выплачивает хумс со своего дохода, а компаньон не выплачивает, и в следующем году вложит в общее дело средства, с которых хумс не выплачен, то, первый человек, являющийся мусульманином и последователем 12-ти имамов, может пользоваться общим имуществом.

Положение 1757: Если несовершеннолетний ребенок получит определенный доход, даже если это будет подарок, и он будет потрачен для его бытовых расходов, то на него налагается хумс, и опекун ребенка обязан выплатить его. Если не выплатит, то ребенок обязан выплатить хумс после достижения совершеннолетия.

Положение 1758: Человек, который приобрел у другого человека имущество, и сомневающийся, выплатил ли тот с него хумс, может пользоваться этим имуществом. Даже если он будет уверен, что хумс не выплачен, и тот не является выплачивающим хумс человеком, а покупатель – мусульманин и последователь 12-ти имамов, то приобретший может пользоваться этим имуществом.

Положение 1759: Если человек в течение года приобретет что-либо, не входящее в число его годовых расходов, то после окончания года он обязан выплатить с него хумс. Если не выплатит хумс и его стоимость повысится, то должен выплатить хумс с его нынешней стоимости.

Положение 1760: Если человек купит что-либо, и расплатится за него через год деньгами, с которых хумс не выплачен, и этот предмет подорожает, и его целью не была перепродажа после подорожания, например, если купил для посева, то он должен выплатить хумс с денег, которыми расплатился. Но если, например, он даст деньги, с которых хумс не выплачен, продавцу и скажет «покупаю имущество на эти деньги», то должен выплатить хумс с нынешней стоимости имущества.

Положение 1761: Если человек, не выплачивающий хумс с момента наступления совершеннолетия, или же определенное время, например, в течение нескольких лет, в течение года из доходов купит что-либо, в котором не нуждается, и с этого момента минует один год, при этом он не является торговцем, а с момента получения дохода минул год, то должен выплатить с него хумс. Но если он приобрел в соответствии со своим общественным положением домашний инвентарь и предметы, в которых нуждается, и при этом знает, что купил их в течение того года, когда получил доходы и с доходов того года, и использовал их в том же году, то выплачивать с них хумс не следует. Если он не знает этого, то, согласно обязательной предосторожности, должен согласовать с шариатским судьей в предполагаемом соответствии. То есть, если предположение об обязательности выплаты с него хумса составит 50%, то должен выплатить 50% хумса.

2. Месторождение

Положение 1762: Золото, серебро, свинец, медь, железо, нефть, каменный уголь, бирюза, агат, сера, соль и другие полезные ископаемые являются «анфал», то есть «имуществом имама». Но если кто-то приобретет что-то с них, в случае отсутствия с точки зрения шариата каких-либо препятствий, то может считать это своим имуществом. Если будет в объеме «нисаб» (установленной нормы), то с него следует выплатить хумс.

Положение 1763: «Нисаб» добытых из месторождений ископаемых составляет 15 мискалей монетного золота. То есть, если стоимость добытого с месторождения ископаемого после вычета расходов, например, на его очищение, достигнет 15 мискалей золота, то с него следует выплатить хумс.

Положение 1764: Если стоимость добытого из месторождения вещества не достигнет 15-ти мискалей монетного золота, но оно само с другой прибылью составит избыток сверх его годовых расходов, то с него нужно выплатить хумс.

Положение 1765: Согласно обязательной предосторожности, известняк и мел считаются полезными ископаемыми. Если достигнут степени «нисаб», то с них следует выплатить хумс, не высчитывая годовые расходы.

Положение 1766: Человек, добывающий что-либо с месторождений, будь месторождение под землей или же над землей, будь эта земля, на которой расположено месторождение, его собственностью или же землей, не имеющей владельца, должен выплачивать хумс с добытого.

Положение 1767: Если человек засомневается, достигло ли добытое с месторождения 15-ти мискалей монетного золота, согласно обязательной предосторожности, если это возможно, должен выяснить

его стоимость взвешиванием или же иным способом. Если это невозможно, то хумс для него не обязателен.

Положение 1768: Если стоимость добытого несколькими людьми с месторождения ископаемого достигнет 15-ти мискалей монетного золота, но доля каждого из них будет меньше, то выплачивать хумс не надо.

Положение 1769: Если человек, выкопав землю, извлечет полезное ископаемое, являющееся имуществом другого, без его разрешения, то, согласно преобладающему мнению, все, что он добудет, принадлежит владельцу земли. Однако это указание спорно и, согласно предосторожности, они должны договориться друг с другом. Если же не смогут договориться, то должны обратиться к шариатскому судье.

3. Клад

Положение 1770: Клад – это имущество, спрятанное под землей, на дереве, в горах или же замурованное в стену, которое можно изъять и которое нелегко обнаружить.

Положение 1771: Если человек найдет клад на земле, не являющейся чьей-либо собственностью, или же на бывшей пустынной земле, которую возделывал, то он может оставить его себе. Однако с него следует выплатить хумс.

Положение 1772: «Нисабом» (установленной нормой) клада является 105 мискалей серебра или же 15 мискалей золота. То есть, если стоимость найденного клада достигнет одного из этих показателей, то с него следует выплатить хумс.

Положение 1773: Если человек найдет клад в купленном или арендованном имуществе, не принадлежащем по шариату мусульманину или «зимми кяфиру», или же принадлежавшем настолько давно, что наследников не будет, то он может оставить клад себе. Но с

него следует выплатить хумс. Но если будут серьезные предположения, что клад принадлежит прежнему хозяину, и у него есть права на имущество, клад или же участок земли, где он был найден, то нашедший должен сообщить ему. Если тот скажет, что этот клад принадлежит ему, то он должен отдать. Если же нет, то нашедший должен сообщить предыдущему хозяину, имеющему право собственности. Таким образом, он должен сообщить всем бывшим владельцам этой земли. Если никто из них не предъявит претензии на клад, и не станет ясно, что он принадлежит мусульманину или же «зимми кяфиру», то может оставить себе. Но с него следует выплатить хумс.

Положение 1774: Если человек найдет клад в нескольких местах, и их суммарная стоимость достигнет 105 мискалей серебра или же 15 мискалей золота, то должен выплатить с них хумс. Если он найдет клад в разное время и между ними будет малый промежуток времени, то их стоимость должна вычисляться суммарно. Если же перерыв между находками будет длительный, стоимость каждого вычисляется отдельно.

Положение 1775: Если клад найдут два человека, и его стоимость достигнет 105 мискалей серебра или же 10 мискалей золота, но доля каждого не достигнет этого предела, то выплачивать с него хумс не требуется.

Положение 1776: Если в брюхе купленного животного человек найдет определенное имущество, и предположит, что оно принадлежит продавцу или прежнему владельцу животного, и они имеют право собственности на животное и найденное в его брюхе, то он должен сообщить им о находке. Если человек не найдет владельца, и найденное имущество достигнет предела «нисаб» для клада, то должен выплатить

с него хумс. Кроме того, согласно обязательной предосторожности, он должен выплатить хумс, если даже будет меньше, а остальное считается его имуществом. Это же указание распространяется на рыб и подобных животных, которых содержал и кормил человек. Если же будут пойманы в море или реке, то никому не следует сообщать.

4. Дозволенное имущество, смешанное с недозволенным

Положение 1777: Если дозволенное имущество смешается с недозволенным таким образом, что невозможно будет их различить, и не будет известны владелец недозволенного имущества, его количество, а также неизвестно будет, недозволенное имущество больше или меньше хумса, то, выплатив с него хумс, оставшаяся часть становится дозволенным. Согласно обязательной предосторожности, человек должен выплатить с него хумс тому, кто нуждается в хумсе или человеку, имущество которого было незаконно присвоено.

Положение 1778: Если дозволенное имущество смешается с недозволенным, и человек будет знать его количество, будь оно больше хумса или же меньше, но не будет знать хозяина, то он должен выплатить эту часть с намерением милостыни от имени хозяина, и, согласно обязательной предосторожности, должен получить разрешение шариатского судьи.

Положение 1779: Если дозволенное имущество смешается с недозволенным, и человек не будет знать количество недозволенного, но будет знать хозяина, и они не смогут договориться, то он должен отдать принадлежащее тому человеку количество имущества. Если в смешении дозволенного и недозволенного имущества виноват он сам,

то, согласно предосторожности, должен отдать больше той части имущества, которое по его предположению принадлежит другому лицу.

Положение 1780: Если после того, как человек выплатит хумс с дозволенного имущества, смешанного с недозволенным, он поймет, что количество недозволенного было больше хумса, то должен этот излишек отдать в качестве милостыни от имени хозяина.

Положение 1781: Если человек выплатит хумс дозволенного имущества, смешанного с недозволенным, и, не зная хозяина, отдаст имущество от его имени в качестве милостыни, а затем хозяин найдется и не согласится на это, то, согласно обязательной предосторожности, он должен вернуть ему его имущество.

Положение 1782: Если дозволенное имущество смешается с недозволенным, и человеку будет известно количество недозволенного и то, что владельцем данного имущества является один или несколько лиц из определенного числа людей, но не может определить точно, кто именно, то должен сообщить им. Если при этом один из них скажет, что это его имущество, а остальные скажут, что это имущество им не принадлежит, или же подтвердят слова первого, то человек должен отдать имущество тому, кто сказал, что это его имущество. Но если два или более лиц скажут, что это их имущество, и их спор не будет разрешен согласием или иным путем, то они должны обратиться для разрешения спора к шариатскому судье. Если они все заявят, что не осведомлены об этом и не будут готовы к договоренности, то владельца этого имущества следует определить жребием. Согласно предосторожности, жребий должен бросить шариатский судья или же его представитель.

5. Драгоценности, извлеченные из моря нырянием

Положение 1783: Если путем ныряния в море будет добыт жемчуг и подобные драгоценности, будь они произрастающими или же полезными ископаемыми, и их стоимость достигнет 18 золотых горошин, то с них следует выплатить хумс; и не имеет значения, был ли добыт за один раз или же несколько раз, но между первым и вторым не должно быть длительного перерыва. Но если между двумя ныряниями будет большой перерыв, то хумс не следует выплачивать с того раза, стоимость которого не достигнет 18 горошин золота. Также, если в нырянии будут участвовать несколько человек, то хумс не должны выплачивать те, чья доля не достигнет 18 горошин золота.

Положение 1784: Если человек добудет драгоценности различными способами, не ныряя в море, то, согласно предосторожности, обязан выплатить с него хумс. Но для драгоценностей, добытых с поверхности или берега моря, хумс следует выплатить лишь в том случае, если они сами или же вместе с остальными доходами составят избыток сверх его годовых расходов.

Положение 1785: Хумс с рыбы и иных животных, которых человек выловил без ныряния в море, следует выплатить лишь в том случае, если они сами или же вместе с остальными доходами составят избыток сверх его годовых расходов.

Положение 1786: Если человек нырнет в море, не имея цели что-либо добыть, случайно найдет драгоценности и пожелает присвоить их, то должен выплатить с них хумс. Согласно обязательной предосторожности, хумс с него должен быть выплачен в любом случае.

Положение 1787: Если человек нырнет в море, и обнаружит в брюхе добытого животного драгоценности, и это животное будет вроде моллюска, в раковине которого обычно образуется драгоценный камень,

то, если драгоценность достигнет степени «нисаба», с извлеченной драгоценности необходимо выплатить хумс. Но если животное случайно проглотило драгоценность, то, согласно обязательной предосторожности, хумс следует выплатить даже в том случае, если она не достигнет степени установленной нормы.

Положение 1788: Если человек нырнет в большие реки, например, Тигр и Фарат, и извлечет драгоценности, то он должен выплатить с них хумс.

Положение 1789: Если человек нырнет и извлечет из воды амбру, стоимость которой составляет 18 золотых горошин или больше, то должен выплатить с него хумс.

Положение 1790: Если человек, получающий доход нырянием или же добычей полезных ископаемых, выплатит с них хумс, и останется избыток сверх его годовых расходов, то выплачивать хумс во второй раз не следует.

Положение 1791: Если ребенок добудет полезные ископаемые, или найдет клад, или добудет нырянием в море драгоценность, то опекун должен выплатить с них хумс. Если опекун не выплатит, то после достижения совершеннолетия ребенок должен выплатить сам. Также, если ребенок обладает дозволенным имуществом, смешанным с недозволенным, то опекун должен следовать указаниям о смешанном имуществе.

6. Трофеи

Положение 1792: Трофеями называются предметы, добытые мусульманами во время войны с неверующими, которую они ведут по приказу Имама (а). После того, как принадлежащие Имаму (а) предметы будут отделены, с остальных следует выплатить хумс. При этом обязательность хумса на трофеи не зависит от того, являются ли они движимым или же недвижимым имуществом. Однако территории, не являющиеся имуществом имама, даже если бой произошел без приказа Имама (а), принадлежат всем мусульманам.

Положение 1793: Если мусульмане вступят в бой с кяфирами без разрешения Имама (а) и добудут трофеи, то все эти трофеи являются имуществом Имама (а), и бойцы не имеют на них никаких прав.

Положение 1794: Если владельцами имущества, находящегося в руках кяфиров, будут те (то есть мусульмане, или «зимми кяфиры», или же «кяфиры, заключившие сделку»), чье имущество неприкосновенно, то это имущество не считается трофеем.

Положение 1795: Если присвоение имущества сражавшегося с мусульманами кяфира воровством и подобными путями будет считаться изменой и нарушением общественного порядка, то это запрещено. А изъятые у них подобным образом предметы, согласно предосторожности, следует вернуть.

Положение 1796: Согласно преобладающему мнению, верующий может присвоить имущество нусейритов (враждующих с Ахли-бейтом) и выплатить с него хумс. Однако это указание спорно.

7. Земля, которую «зимми кяфир» покупает у мусульманина

Положение 1797: Если «зимми кяфир» купит у мусульманина участок земли, то, согласно преобладающему мнению, он должен выплатить хумс с той земли или с другого своего имущества. Однако обязательность хумса в этом вопросе спорна.

Места использования хумса

Положение 1798: Хумс следует разделить на две части: одна часть принадлежит сейидам, и ее необходимо отдать бедным сейидам, сейидам-сиротам или же сейидам, которые находятся в пути и испытывают нужду. Другая часть же принадлежит Имаму (а), и ее в наше время следует отдать муджтехиду, отвечающему определенным

требованиям, или же потратить с его разрешения на определенные цели. Согласно обязательной предосторожности, этот муждтехид должен быть самым образованным и обладать определенными сведениями.

Положение 1799: Сейид-сирота, получающий хумс, должен быть бедным. Однако сейиду, который переживает трудности в пути, можно давать хумс, даже если у себя на родине он не является бедняком.

Положение 1800: Если попавший в пути в трудное положение сейид совершает запретное путешествие, то, согласно обязательной предосторожности, ему не следует давать хумс.

Положение 1801: Хумс можно давать несправедливому сейиду. Однако нельзя давать хумс сейиду, не являющемуся последователем 12-ти имамов.

Положение 1802: Хумс нельзя давать сейиду, который тратит его на греховные цели. А если хумс будет способствовать его греху, то, согласно обязательной предосторожности, ему запрещено давать хумс, даже если он не потратит его для совершения греха.

Положение 1803: Нельзя давать хумс человеку, который утверждает, что является сейидом. Но если два справедливых человека подтвердят, что тот является сейидом, или же человек сам удостоверится и будет убежден, что тот является сейидом, то этому сейиду можно давать хумс.

Положение 1804: Хумс можно давать лицу, которого в его городе знают как сейида, даже если у человека не будет уверенности в том, что тот является сейидом.

Положение 1805: Человек, супруга которого является сейидом, согласно обязательной предосторожности, не имеет права отдавать ей свой хумс. Но если на той женщине будут обязательства по обеспечению расходов других лиц, и она не сможет справиться с этим, то муж может дать ей хумс для этих расходов. Ей можно дать хумс также для расходов тех лиц, обеспечение расходов которых для нее обязательно.

Положение 1806: Если человек обязан будет обеспечивать расходы сейида-мужчины или же женщины-сейида, не являющейся его супругой, то, согласно обязательной предосторожности, он не может покрывать их расходы на пропитание, одежду и иные расходы из хумса. Но он может предоставить им некоторую часть хумса для необязательных расходов.

Положение 1807: Если обязательства по обеспечению расходов пожилого сейида лежат на другом, но он не способен обеспечить их, или же, имея возможность, не желает их обеспечивать, то этому нуждающемуся сейиду можно давать хумс.

Положение 1808: Согласно обязательной предосторожности, нельзя давать одному бедному сейиду хумс, превышающий его годовые расходы.

Положение 1809: Если человек не сможет найти в городе проживания нуждающегося сейида, то он должен доставить хумс в другой город. Человек может доставить в другое место даже в том случае, если в своем городе будет нуждающийся сейид; но при условии, что он не должен проявлять халатность в выплате хумса. В любом случае, если хумс пропадет (испортится), то выплата хумса остается за ним, даже если не появился при его хранении халатность, и он не может высчитывать с хумса затраты на его доставку.

Положение 1810: Если хумс получит представитель шариатского судьи или же уполномоченный его представителем, то повторно выплачивать хумс не следует. Если по приказу одного из них при доставке хумса в другой город он испортится, и при этом не будет проявлено халатности, то обязательство по выплате хумса с человека снимается.

Положение 1811: Не разрешается выплачивать хумс, оценив имущество сверх его реальной стоимости. Как было отмечено в положении 1752, категорически запрещено выплачивать в качестве хумса что-либо, кроме

денег, если на то не будет соответствующего разрешения шариатского судьи.

Положение 1812: Если лицо, который отвечает всем условиям для выплаты ему хумса, задолжает кому-либо, и тот человек потребует списать этот долг вместо хумса, то, согласно обязательной предосторожности, он должен или получить разрешение у шариатского судьи или же отдать хумс должнику, а тот затем вернуть эту сумму в качестве расплаты за долг. Кроме того, получив полномочия у человека, может взять хумс в качестве расплаты за долг.

Положение 1813: Владелец имущества, отдав хумс лицу, который отвечает всем условиям для выплаты ему хумса, не может предъявить ему условия о возвращении хумса.

Призыв к благому и удержание от порицаемого

Призыв к благому и удержание от порицаемого – одно из важнейших составляющих религии. Об этом Всевышний Аллах велит в Коране: **«Пусть среди вас будет группа людей, которые будут призывать к добру, повелевать одобряемое и запрещать предосудительное. Именно они окажутся преуспевшими»** (сура «Али-Имран», аят 104).

В одном из хадисов от Его Светлости Пророка (с) повествуется: «Моя умма будут пребывать во благе до тех пор, пока будут призывать к благому и удерживать от порицаемого, и помогать друг другу в благих делах. В противном случае благодать покинет их, некоторые будут править другими, будучи тиранами и несправедливыми, и небо, и земля не помогут им». В другом хадисе, повествуемом от повелителя правоверных имама Али (а), говорится: «Не переставайте призывать (людей) к благому и удерживать от порицаемого. В противном случае

самые плохие среди вас будут править вами, а ваши молитвы не будут услышаны».

Положение 1: Призыв к благу и удержание от порицаемого становится обязательным при запрете невыполнения благого и выполнения порицаемого. В таком случае призыв к благу и удержание от порицаемого становится «ваджиби-кифайи», и если некоторые из людей исполняют этот долг, то обязанность с остальных будет снята. Но если люди станут свидетелями совершения запретного деяния и отказа от выполнения обязательного деяния, то они не должны оставаться безучастными к этому и обязаны выразить свое презрение словами и действиями. Эта часть обязанности называется «ваджиби-ейни».

От Повелителя правоверных имама Али (а) повествуют: «Его Светлость Мухаммад (с) велел нам всегда хмуро обращаться с грешниками».

Если исполнение благого деяния является не обязательным, а желательным, и исполнение порицаемого деяния не запретным, а нежелательным, то и призыв к благу и удержание от порицаемого становится желательным деянием. При призыве к благу и удержании от порицаемого личность и самолюбие грешника должны быть в центре внимания, чтобы в отношении него не было проявлено неуважения и не было причинено страданий. В то же время на него нельзя оказывать сильное давление, чтобы не вызвать отвращения к религии и религиозным программам.

Положение 2: Существуют несколько условий обязательности приглашения к благу и удержания от порицаемого:

1. Различать благое от порицаемого хотя бы в общих чертах. Человеку, который не осведомлен о благе и порицаемом, и

который не способен различать их, не обязательно призывать к благому и удерживать от порицаемого. Иногда, для призыва к благому и удержания от порицаемого обязательно следует изучить и различать благие и порицаемые дела.

2. Должна быть вероятность, что приглашение к благому и удержание от порицаемого благотворительно скажется на грешнике. Если будет известно, что он никак не отреагирует на это, то, согласно распространенному среди ученых мнению, эта обязанность с него снимается, и приглашать к благому и удерживать от порицаемого не обязательно. Но, если даже будет известно, что он не отречется от плохих деяний, то, согласно предосторожности, если это возможно, все равно следует проявить свое недовольство и беспокойство к его неприемлемым действиям.
3. Если грешник будет намерен продолжить свои недостойные и мерзкие деяния; если грешник повторит свои действия и не будет намерен отказаться от них, то приглашать его к благому и удерживать от порицаемого не обязательно.
4. Если у грешника нет уважительных причин для совершения недостойных деяний; то есть, его дурные действия должны быть «мубах» и не должны быть грехом, или же не совершенное им благое деяние не будет грехом. Если греховное деяние, которое он собирается совершить, является деянием, запрещенным шариатом, например, убийство невинного, то его обязательно следует удерживать от этого действия, даже если у него есть уважительная причина и он не достиг совершеннолетия.
5. Человек, призывающий к благому и удерживающий от порицаемого, не должен подвергаться опасности причинения

серьезного ущерба своему здоровью, чести и имуществу. Так же, это действие не должно подвергнуть человека неимоверным трудностям. Исключением является случай, когда человек уверен, что приглашение к благому и удержание от порицаемого, сопровождаемое трудностями, согласно шариату, имеет более важное значение.

Если приглашение к благому и удержание от порицаемого сопровождается ощутимым вредом здоровью, чести и имуществу не самого призывающего и удерживающего, а других мусульман, то это действие уже не является обязательным. Но и в этом случае следует сравнить важность этого дела и причиняемый ущерб. Потому что в некоторых случаях, даже наносимый ущерб не снимает с человека обязанность призывать к благому и удерживать от порицаемого.

Положение 3: Призыв к благому и удержание от порицаемого имеет несколько степеней:

1. Выражать душевную и внутреннюю неприязнь; например, отказаться от общения с грешником.
2. Давать наставления грешнику и указывать верный путь.
3. Физическое наказание, например, удары плетьюми или заточение.

Среди этих средств следует начинать с первого или второго, выбирать те, которые доставляют мало неудобств, при этом оказывая большее воздействие, а если не будет получен положительный результат, то прибегать к следующему.

Если первая и вторая степени не окажут воздействия, то следует переходить к следующему, то есть физическому воздействию. Согласно обязательной предосторожности, для применения физического наказания следует получить разрешение шариатского судьи. Наказания следует начинать с более легких, а если не будет достигнут результат, то

переходит к более жестким. Однако наказания не должны привести к переломам и увечьям.

Положение 4: Каждый религиозно обязанный человек несет серьезнейшее обязательство по приглашению к благу и удержанию от порицаемого в отношении своей семьи и близких родственников. То есть, каждый человек, почувствовавший среди членов семьи и близких родственников невнимательное отношение к намазу, посту, хумсу и иным обязательным требованиям религии, а также беспечное отношение к заочному осуждению, лжи и иным подобным греховным действиям, должен следовать своим обязательствам по призыву к благу и удержанию от порицаемого, воспрепятствовать их плохим деяниям и приглашать к благим.

Что же касается родителей, то, согласно обязательной предосторожности, человек должен обходиться с ними кротко и мягко, воздерживаясь от грубости и резкости.

Указания о закяте

Положение 1814: Закят обязателен с 10-ти вещей:

1. Пшеницы.
2. Ячмень.
3. Финики.
4. Изюм.
5. Золото.
6. Серебро.
7. Верблюды.
8. Корова.
9. Баран.

10. Согласно обязательной предосторожности, имущество, используемое в торговле (основной капитал).

Человек, обладающий (при условиях, которые будут разъяснены ниже) одним из 10-ти вышеперчисленных, должен определенную ее часть потратить для одной из указанных целей.

Условия обязательности закята

Положение 1815: Выплата закята становится обязательной для указанных 10-ти вещей лишь при достижении установленной нормы («нисаб»), о котором будет сказано позже, если оно является личным имуществом человека и который свободен.

Положение 1816: Если человек в течение 11-ти месяцев будет владеть коровой, бараном, верблюдом, золотом и серебром, то он должен выплатить закят в начале 12-го месяца. Но начало следующего года он должен считать после окончания 12-го месяца.

Положение 1817: Для обязательности закята с золота, серебра и торгового имущества его владелец в течение года должен быть в здравом уме и совершеннолетним. Но для выплаты закята с пшеницы, ячменя, фиников, изюма, верблюда, коровы и барана нахождение владельца в здравом уме и его совершеннолетие не являются обязательным условием.

Положение 1818: Закят с пшеницы и ячменя становится обязательным в том случае, если их можно назвать пшеницей и ячменем. Закят с изюма становится обязательным в момент, когда он является ивномградом. Закят же с фиников становится в момент, когда араб называет его «тамр». Но когда они высыхают, это надо учесть при определении «нисаба» (и закят следует выплатить). Закят с пшеницы и ячменя становится обязательным в момент отделения при молотье от

полова; а с фиников и изюма - в момент сбора. Если в это время без каких-либо уважительных причин человек, обязанный выплатить закят, не сделает этого и имущество испортится, то долг по закяту остается за ним.

Положение 1819: Условием обязательности закята с пшеницы, ячменя, изюма и фиников, отмеченных в предыдущем положении, не является возможность пользования ими владельца. То есть, если имущество не находится в распоряжении владельца или же уполномоченного им лица, например, присвоено кем-то, то с него следует выплатить закят сразу же, как только это имущество перейдет в его распоряжение.

Положение 1820: Обязанность по выплате хумса не снимается с владельца коровы, барана, золота и серебра, если он часть года будет пьяным или же в бессознательном состоянии. Это же указание остается в силе, если будет пьян или же в бессознательном состоянии в момент, когда настанет время выплаты закята с пшеницы, ячменя, фиников и изюма.

Положение 1821: Закят с пшеницы, ячменя, фиников и изюма становится обязательным в случае, если владелец имеет возможность пользоваться им. Значит, если человек определенную часть года завладеет, а владелец с точки зрения шариата лишится возможности пользования, то выплата закята не обязательна.

Положение 1822: Если человек возьмет в долг с золота, серебра или иных вещей, с которых следует выплатить закят, и продержит год, то он должен выплатить с них закят. Кредитору же закят не обязателен. Но если кредитор выплатит закят, то обязанность выплаты закята с должника снимается.

Закят с пшеницы, ячменя, фиников и изюма

Положение 1823: Закят с пшеницы, ячменя, фиников и изюма становится обязательным в случае достижения установленной нормы («нисаб»). Их «нисаб» составляет 300 «са», который по мнению некоторых, равен примерно 847 килограммам.

Положение 1824: Если до выплаты закята с пшеницы, ячменя, фиников и изюма, закат с которых стал обязательным, человек сам или его семья употребят какую-либо часть из них, или же без намерения закята отдаст бедняку, то он должен выплатить закат и с использованной части.

Положение 1825: Если после того, как закат с пшеницы, ячменя, фиников и изюма станет обязательным, их владелец умрет, то с его имущества следует выплатить закат. Но если умерт до того, как закат стал обязательным, то каждый из наследников, чья доля достигнет «нисаба», должен выплатить закат.

Положение 1826: Лицо, назначенное шариатским судьей для сбора закята, может потребовать закат с пшеницы и ячменя во время молотбы, когда семена отделяются от колосьев, а с фиников и изюма, когда они начинают высыхать. Если при этом владелец не выплатит закат, и имущество, с которого обязательно следует выплатить зхакят, испортится, то он должен восполнить его.

Положение 1827: Если человек станет владельцем финикового или виноградного сада или же пшеничного и ячменного поля до того, как с них станет обязательным закат, то закат с них должен выплачивать он.

Положение 1828: Если человек продаст финиковый или виноградный сад или же пшеничное и ячменное поле после того, как с них станет обязательным закат, то закат с них должен выплачивать продавец. Если он выплатит закат, то на покупателя никаких обязательств не налагается.

Положение 1829: Если человек купит пшеницу, ячмень, финики или изюм, зная, что продавец выплатил с них закят, или же будет сомневаться в этом, то на него никаких обязательств не налагается. Но если будет знать, что закят с них не выплачен, то сам (покупатель) должен выплатить с них закят. Но если продавец обманет его, после выплаты закята он может потребовать с него выплаченное количество закята.

Положение 1830: Если в свежем виде вес пшеницы, ячменя, фиников и изюма достигнет количества «нисаба», но после высыхания будет меньше, то закят с них не обязателен.

Положение 1831: Если пшеница, ячмень, финики и изюм будут использованы до высыхания, а в высушенном виде их вес достигнет «нисаба», то с них следует выплатить закят.

Положение 1832: Финики бывают трех видов:

1. Высушенные финики; указание о закате с него приведены выше.
2. Финики, используемые в свежем виде.
3. Финики, употребляемые в незрелом виде.

Если финики второго вида достигнут «нисаба», то, согласно желательной предосторожности, с них следует выплатить закят. Судя внешне, с третьего вида фиников закят необязателен.

Положение 1833: Если человек будет в течение нескольких лет хранить пшеницу, ячмень, финики и изюм, с которых выплачен закят, то повторное выплачивание закята не требуется.

Положение 1834: Если пшеница, ячмень, финики и изюм будут орошаться дождевой или речной водой, или же как поля в Египте, влагой земли, то закят с них составляет десятую часть. Если же их будут орошать ведрами и подобными средствами, то закят с них составляет двадцатую часть.

Положение 1835: Если пшеница, ячмень, финики и изюм будут орошаться и дождевой водой, с помощью ведер и подобными средствами, то если люди скажут «орошается с помощью ведер и подобных средств», то закят составляет двадцатую часть. Но если скажут «орошается речной и дождевой водой», то закят составляет десятую часть. А если скажут «орошается обоими методами», то закят составляет $\frac{3}{40}$ часть.

Положение 1836: Если человек будет сомневаться в высказываниях людей, или же не будет знать, говорят ли они «орошается обоими методами» или же, например, «орошается дождем», то достаточно выплатить $\frac{3}{40}$ часть.

Положение 1837: Если человек будет сомневаться в высказываниях людей, говорят ли они «орошается обоими методами» или же, «орошается ведрами и подобными средствами», то достаточно выплатить двадцатую часть. Это же указание остается в силе, если он предположит, что люди говорят «орошается дождевой водой».

Положение 1838: Если пшеница, ячмень, финики и изюм будут орошаться дождевой и речной водой, но будет также орошаться ведрами и подобными средствами, хотя в этом не будет нужды, и орошение ведрами и подобными средствами не приведет к повышению урожайности, то количество закята составляет десятую часть. Если же названные продукты будут орошаться ведрами и подобными средствами, а также, хотя в этом не будет надобности, дождевой и речной водой, но это приведет к повышению урожайности, то закят составляет двадцатую часть.

Положение 1839: Если рядом с полем, орошаемым ведрами и подобными средствами, будет иное поле, орошаемое влажностью, то закят орошаемого ведрами поля составит двадцатую часть, а закят поля,

расположенного рядом и орошаемого влажностью, согласно предосторожности, - десятую часть.

Положение 1840: Нельзя рассчитывать «нисаб» после высчитывания с урожая расходов на пшеницу, ячмень, финики и изюм. То есть, если одно из них достигнет нисаба без расчета расходов, то с него следует выплатить нисаб.

Положение 1841: Человек не может рассчитывать «нисаб» после того, как высчитывает с урожая посаженные семена, будь эти семена его собственностью, или же купленными. «Нисаб» следует рассчитывать для всего урожая.

Положение 1842: Закят необязателен с объема, которое взывает государство. Например, если будет собран урожай весом 2000 кг, а государство в качестве налогов изымет 100 кг, то закят обязателен лишь с 1900 кг.

Положение 1843: Согласно обязательной предосторожности, человек не имеет права изымать из урожая потраченные до или после обязательности закята средства, и выплачивать закят с оставшегося.

Положение 1844: Если после того, как выплата закята станет обязательной, человек получит разрешение у шариатского судьи или его представителя для расхода суммы закята с потраченных средств, то, согласно предосторожности, он не может брать это с урожая.

Положение 1845: Не обязательно для выплаты закята ждать молотбы пшеницы и ячменя, или же чтобы виноград и финики высохли. Как только закят становится обязательным, можно определить количество закята и выплатить его стоимость.

Положение 1846: После того, как выплата закята станет обязательной, человек может до покоса или сбора фиников и винограда предоставить их лицу, которому можно выплачивать закят («мустахаг»), либо

шариатскому судье, или же его представителю как «муша». Если предоставит, то в последующих расходах они являются компаньонами.

Положение 1847: Если владелец имущества предоставит посев или финики и виноград шариатскому судье или его представителю, или же человеку, которому можно выплачивать закят, то ему не следует их держать на своем поле бесплатно с другим имуществом в качестве «муша». Он (владелец) может потребовать плату за их хранение до сбора урожая или же до времени их высыхания.

Положение 1848: Если человек будет владеть урожаем пшеницы, ячменя, фиников и винограда в нескольких местах, климат которых различен и урожай в которых созревает в различное время, и все они будут считаться урожаем одного года, то по достижению ранее созревающего урожая до уровня «нисаб», с него следует выплатить закят. С остальных же следует выплачивать по мере созревания. Но если вес ранее созревающего не достигнет уровня «нисаб», то следует подождать, пока созреют остальные. Если все вместе достигнут уровня «нисаб», то закят с них становится обязательным, в противном случае закят необязателен.

Положение 1849: Если финиковые и виноградные деревья будут плодоносить дважды в год, и в сумме достигнут уровня «нисаб», то, согласно предосторожности, закят с них обязателен.

Положение 1850: Если человек владеет свежими финиками или виноградом, которые в сухом виде достигнут уровня «нисаб», то он может выплатить с них закят в количестве, равным уровню «нисаб» в сухом виде.

Положение 1851: Если человек обязан будет выплатить закят с высушенных фиников или изюма, то он не имеет права выплачивать их хумс свежими финиками и виноградом. Спорно также, если определить

сумму, и выплатить свежим виноградом или фиником иного урожая, или же высушенными финиками и изюмом. Также, если человек обязан выплатить закят со свежих фиников или винограда, то он не имеет права выплачивать закят высушенными финиками и изюмом. Спорно, если с точки зрения стоимости он выплатит другими финиками и виноградом.

Положение 1852: Если человек, имеющий долги и имущество, с которого обязательно следует выплатить закят, умрет, то весь закят следует выплатить с имущества, закят с которого обязателен. А затем следует расплатиться по долгам. Но если закят был обязателен для него, то это является подобием иных долгов.

Положение 1853: Если задолжавший человек будет иметь пшеницу, ячмень, финики или же виноград, и умрет, а наследники расплатятся по его долгам с другого имущества, принадлежащего покойнику, до того, как с вышеперчисленных станет обязателен закят, то каждый, чья доля достигнет степени «нисаб», должен выплатить закят. Но если не расплатятся по долгам покойника до того, как с них станет обязателен закят, и имущество покойника будет достаточно лишь для расплаты по долгам, то выплачивать закят не обязательно. Если имущество покойника превышает его долг, и для выплаты долга кредитору будут вынуждены дать часть пшеницы, ячменя, фиников или же винограда, то для этой части закят не положен. Что же касается остального имущества, каждый из наследников, чья доля достигнет степени «нисаб», должен выплатить закят.

Положение 1854: Если часть пшеницы, ячменя, фиников или изюма, с которых обязателен закят, находится в хорошем состоянии, а часть – в плохом, то, согласно обязательной предосторожности, не следует выплачивать закят с части, находящейся в плохом состоянии.

«Нисаб» для золота

Положение 1855: Для золота существует два уровня «нисаба»:

Первый уровень нисаба: 20 шариатских мискаля; каждый мискаль составляет 18 горошин. Если количество золота достигнет 15-ти простых мискалей, равных 20-ти шариатским мискалей, и будет отвечать всем требуемым условиям, то человек в качестве закята должен выплатить 40-ую часть, то есть 9 горошин. Если количество не достигнет этого предела, то закят с него не обязателен.

Второй уровень нисаба: 4 шариатских мискаля, равные 3 простым мискалям; то есть, если 3 простых мискаля добавят к 15-ти простым мискалям, то закят составит 40-ую часть с 18-ти мискалей. Если же прибавят менее трех мискалей, то закят обязателен с 15-ти мискалей, и с остального закят не требуется. Также по мере набавления, то есть, если будет добавляться по 3 мискаля, с них следует выплачивать закят. Если же будет добавлено меньше, то закят с надбавки не требуется.

«Нисаб» серебра

Положение 1857: Для серебра существует два уровня «нисаба»:

Первый уровень нисаба: 105 обычных мискалей. Если количество серебра достигнет 105-ти мискалей, а также будет отвечать всем требуемым условиям, то человек в качестве закята должен выплатить его 40-ую часть, то есть 2 мискаля. Если не достигнет этого предела, то закят с него не обязателен.

Второй уровень нисаба: 21 мискалей; то есть, если к 105-ти мискалям добавить 21 мискаль, то закят с 126-ти мискалей следует выплатить полностью. Если будет добавлено менее 21 мискаля, то закят обязателен

лишь со 105-ти мискалей и закят с добавленной части не требуется. Также по мере набавления, то есть, если будет добавляться по 21 мискалю, с них следует выплачивать закят. Если же будет добавлено меньше, то закят с надбавки менее 21-го мискаля не требуется. Если появятся сомнения о том, достигло ли количество серебра уровня «нисаба» или нет, то, согласно обязательной предосторожности, следует выяснить этот вопрос.

Положение 1857: Если человек, имеющий во владении золото и серебро, достигшее предела «нисаба», выплатит закят с них, то он должен год выплачивать с них закят, пока не станет меньше первого уровня нисаба.

Положение 1858: Закят с золота и серебра становится обязательным лишь в том случае, если они хранятся в виде монет, которыми можно вести торгвые операции. Если они не будут в виде монет, но при их помощи можно будет вести торговые операции, то закят все равно следует выплатить. Но если торговые операции будут невозможны, то закят необязателен, даже если золото и серебро будут храниться в виде монет.

Положение 1859: Если применение в торговле используемого женщинами в качестве украшения монетного золота или серебра станет обычным делом, то есть, если золото и серебро будут использоваться вместо денег, то закят с них обязателен. Но если они не будут использоваться в торговле, то закят необязателен.

Положение 1860: Если человек будет обладать золотом и серебром, и они в виде руды не достигнут уровня «нисаб», например, если у него будет 140 мискалей серебра и 14 мискалей золота, то закят для него необязателен.

Положение 1861: Как было отмечено выше, для обязательности выплаты закята с золота и серебра, они, после достижения степени «нисаба», должны находиться в распоряжении владельца в течение 11-ти месяцев. Если за этот период золота или серебра станет меньше первого уровня нисаба, то закят необязателен.

Положение 1862: Если человек в течение 11-ти месяцев будет обладать золотом и серебром, но они не достигнут уровня «нисаба», например, у человека будет 104 мискаля серебра и 14 мискалей золота, то закят для него необязателен.

Положение 1863: Если в 12-ом месяце человек расплавит золотые и серебряные монеты, то он должен выплатить с них закят. Если при плавке их вес или стоимость уменьшится, то человек должен выплатить закят, который был обязателен для него до плавки.

Положение 1864: Если у человека будут золотые и серебряные монеты, содержание иных сплавов в которых больше нормы, и их можно назвать золотыми и серебряными монетами, то, в случае достижения уровня «нисаба» (даже если их истинное количество не достигло этого уровня), закят обязателен. Но если их нельзя назвать золотыми и серебряными монетами, то закят необязателен, даже если их истинное количество достигнет уровня «нисаба».

Положение 1865: Если у человека будут золотые и серебряные монеты, содержание иных сплавов в которых в норме, то закят с них можно выплачивать монетами, содержание иных сплавов в которых больше нормы, или же незолотыми и несеребряными монетами. Но с условием, чтобы эта сумма была равна сумме обязательного для него закята.

Залят с верблюдов, коров и баранов

Положение 1866: Для залята с верблюдов, коров и баранов, кроме указанных, есть еще одно условие. Это условие состоит в следующем: они в течение года должны пастись на пастбище. То есть, если они в течение года или же какого-то отрезка времени будут питаться скошенной травой или же будут пастись на посевной площади владельца или другого человека, то с них залят не выплачивается. Но если небольшой отрезок времени они будут питаться травой с имущества владельца, но в народе будут говорить, что «они не питались в течение года его травой», то залят с них следует выплатить. Для выплаты залята с верблюдов, коров и баранов их неиспользование на какой-либо работе не является условием. Если даже они будут использованы для оросительных, пахотных и подобных работ, но в народе они будут считаться нерабочими, то с них следует выплатить залят. Даже если их не будут считать нерабочими, то, согласно обязательной предосторожности, с них следует выплатить залят.

Положение 1867: Если человек в качестве пастбища своих верблюдов, коров и баранов приобретет или же арендует участок земли, который не был никем засеян, то, даже если залят с них является спорным, согласно предосторожности, то ему следует выплатить залят. Но если будет платить за пастбище, то он должен выплатить залят.

Нисаб для верблюда

Положение 1868: Для залята с верблюдов существует 12 степеней «нисаба»:

1. Залят с 5-и верблюдов - 1 баран. Если количество верблюдов будет меньше, залят не выплачивается.

2. 10 верблюдов: закят 2 барана.
3. 15 верблюдов: закят 3 барана.
4. 20 верблюдов: закят 4 барана.
5. 25 верблюдов: закят 5 баранов.
6. 26 верблюдов: закят 1 верблюд старше одного года.
7. 36 верблюдов: закят 1 верблюд старше 2-х лет.
8. 46 верблюдов: закят 1 верблюд старше 3-х лет.
9. 61 верблюд: закят 1 верблюд старше 4-х лет.
10. 76 верблюдов: закят 2 верблюда старше 2-х лет.
11. 91 верблюд: закят 2 верблюда старше 3-х лет.
12. 121 и более верблюдов; следует считать закят по 40 голов, и с каждых 40 верблюдов выплачивать закят в виде верблюда, старше 2-х лет; или же считать по 50 голов, и за каждые 50 верблюдов выплачивать закят в виде 1-го верблюда старше 3-х лет; или же считать по 40 и 50 голов. В некоторых случаях до 200 голов человек волен выбирать: считать по 40 или же по 50 голов. Но в любом случае считать следует так, чтобы не осталось ничего лишнего, а если останется, то не более 9-ти верблюдов. Например, если у человека имеется 140 верблюдов, то для 100 верблюдов следует отдать 2-х верблюдов старше 3-х лет, а для 40 верблюдов – 1-го верблюда старше 2-х лет. Закяты с верблюдов надо отдавать самками. Но если для шестого уровня «нисаба» человек не сможет найти 2-хлетнюю самку, то должен отдать 3-хлетнего самца. Но если не будет и этого, то он должен купить одно из двух.

Положение 1869: Закят между двумя уровнями «нисаба» необязателен. То есть, если количество верблюдов перевалит за первый уровень «нисаба», составляющего 5 верблюдов, то до тех пор, пока не достигнет

второго уровня, равного 10-ти верблюдам, следует выплачивать закят с 5-ти верблюдов. Также рассчитывается закят и для остальных уровней «нисаба».

Нисаб коров

Положение 1870: Для закята с коров имеется 2 степени «нисаба»:

1. 30 коров: если количество коров достигнет 30-ти, и будут соблюдаться остальные условия, то человек должен выплатить в качестве закята теленка на втором году жизни. Согласно обязательной предосторожности, теленок должен быть бычком.
2. 40 коров: закят с них – телка на третьем году жизни. Закят для количества коров от 30-ти до 40-а необязателен. Например, человек, имеющий 39 голов коров, должен выплатить закят лишь с 30-ти коров. Если же будет больше 40-а коров, то он должен будет выплачивать закят с 40-а коров, пока их количество не достигнет 60-ти. После того, как достигнет 60-ти коров, человек должен выплатить в качестве закята 2-х бычков на втором году жизни, так как количество коров в 2 раза превышает первый уровень «нисаба». Так же, по степени возрастания, он должен считать по 30, 40 или же по 30 и 40 голов, и выплачивать закят в соответствии с вышеприведенным указанием. Но человек должен считать так, чтобы не осталось ничего лишнего, а если останется, не должно быть больше 9-ти. Например, человек, имеющий 70 коров, должен считать их по 30 и 40. Потому что, если будет считать по одному показателю (например, 30), с 10-ти коров закят не будет выплачен. В некоторых же случаях, например, 120 коров, он волен выбирать способ подсчета.

Нисаб баранов

Положение 1871: Для закята с баранов имеется 5 степеней «нисаба»:

1. 40 баранов: закят 1 баран. Для количества баранов менее 40-а закят не полагается.
2. 121 баран: закят 2 барана.
3. 201 баран: закят 3 барана.
4. 301 баран; закят 4 барана.
5. 400 и более баранов: следует считать по 100 голов, и за каждую сотню выплачивать 1-го барана. Не обязательно выплачивать закят с самих баранов, достаточно выплатить другим бараном или выплатить стоимость барана.

Положение 1872: Закят между двумя уровнями «нисаба» необязателен. Если количество баранов у человека будет более 40-а (первый уровень нисаба), но менее 121-го (второй уровень нисаба), то он должен выплачивать закят лишь с 40-а баранов. Для остальных же закят не положен. Это же касается и остальных уровней нисаба.

Положение 1873: Закят с верблюдов, коров и баранов, достигших уровня «нисаба», обязателен. Будь все самцами или же все самками, или же будь некоторые самками, а некоторые самцами.

Положение 1874: При выплате закята корова и бык считаются одной породы; это же касается верблюдов арабской и иной породы. Также, при выплате закята нет разницы между козлом, овцой и годовалым бараном.

Положение 1875: Если человек отдаст для закята барана, то, согласно обязательной предосторожности, он должен быть на втором году жизни, а если козла – на третьем.

Положение 1876: Нет ничего страшного, если цена барана, отданного в качестве закята, будет меньше цены остальных баранов. Но будет

лучше, если отдаст барана, цена которого выше остальных. Это же относится к корове и верблюду.

Положение 1877: Если несколько человек будут компаньонами, и доля каждого достигнет первого уровня «нисаб», то следует выплатить закят. Человеку, доля которого меньше первого уровня «нисаба», закят не полагается.

Положение 1878: Если у человека в нескольких местах будут коровы, верблюды или же бараны, и они вместе достигнут уровня «нисаб», то с них следует выплатить закят.

Положение 1879: Закят следует выплатить даже с коров, баранов и верблюдов с физическим недостатком.

Положение 1880: Если все коровы, бараны и верблюды больны, стары или же с физическими недостатками, то человек может выплатить закят с них самих. Но если все они будут здоровы, молоды и без физических изъянов, то нельзя выплачивать закят больными, с физическим изъяном или же старыми. Даже если часть из них будет здоровой, а часть больной, некоторые с физическим изъяном, а некоторые без изъяна, несколько старых и несколько молодых, то, согласно обязательной предосторожности, закят следует выплатить молодыми и здоровыми животными без физического изъяна.

Положение 1881: Если до истечения 11-ти месяцев человек поменяет имеющихся у него верблюдов, коров и баранов на что-то другое, или же поменяет достигших уровня «нисаб» с той же породой уровня «нисаб», например, отдаст 40 баранов и приобретет иные 40 баранов, и это не имело целью избежать выплаты закята, то закят необязателен. Но если цель будет таковой, и прибыль обоих будет одинаковой, например, обе овцы будут дойными, то, согласно обязательной предосторожности, закят следует выплатить.

Положение 1882: Если человек, обязанный выплатить закят с коров, верблюдов или баранов, выплатит закят с иного имущества, то он должен выплачивать с них закят каждый год, пока их количество не будет меньше уровня «нисаб». Если он выплатит с них самих и их будет меньше первого уровня «нисаб», то закят необязателен. Например, если человек, имеющий 40 баранов, выплатит их закят с другого имущества, то он должен каждый год выплачивать по одному барану, пока их количество не станет меньше 40-а. Если же человек выплатит с них самих, то закят для него необязателен, пока их количество не достигнет 40-а.

Закят имущества для торговли

Согласно предосторожности, человек должен выплачивать закят с имущества, которым завладел путем обмена, и хранит для торговли и получения прибыли, при соблюдении нескольких условий. Закят составляет 40-ую часть.

1. Владелец должен быть в здравом уме и совершеннолетним.
2. Стоимость имущества должна составлять как минимум 15 мискалей золотых монет или же 105 мискалей серебряных монет.
3. Должен пройти год с тех пор, как пожелал использовать его в торговле.
4. В течение года владелец должен иметь намерение получить с нее прибыль. То есть, если в середине года откажется от такого намерения, например, пожелает использовать для своих расходов, то выплачивать закят не следует.
5. Владелец должен иметь возможность использовать его в течение года.

6. В течение года владелец должен иметь клиента для имеющегося капитала или же превышающего его. То есть, если какую-то часть года не будет иметь клиента для своего капитала, то выплачивать закят не следует.

Использование закята

Положение 1883: Закят следует использовать в 8-ми целях:

1. Бедняку; это человек, который не имеет средств для обеспечения своих расходов и расходов семьи на год. Бедняком не считается человек, который обладает ремеслом, имуществом или же капиталом, посредством которых может обеспечить годовые расходы.
2. Нищему; человек, состояние которого хуже бедняка.
3. Лицу, уполномоченному Имамом (а) или же его наместником, для сбора, хранения, ведения учета закята, и передачи закята Иمامу (а), его наместнику или же бедняку.
4. Неверующим, которые, получив закят, будут предрасположены к Исламу, или же будут помогать в бою и иных делах мусульманам; также можно выдавать мусульманам, вера которых в некоторых положениях шариата Его Светлости Пророка (с) слаба, и получив закят, их вера укрепитя. Можно также выдавать закят мусульманам, которые не уверовали в вилайат Повелителя правоверных имама Али (а), а получив закят будут предрасположены к этому.
5. Покупка и освобождение рабов; подробно описано в соответствующем пункте.
6. Должнику, который не может расплатиться по долгам.

7. Ради Аллаха; потратить на цели, которые полезны для всех мусульман, например, строительство мечетей, медресе, где преподаются религиозные науки, очистку города, асфальтирование и расширение дорог.
8. «Ибнус-сабиль»; путешественнику, попавшему в трудное положение.

Закят можно потратить для вышеуказанных целей. Но владелец имущества не имеет права тратить закят для целей, указанных в 3-м и 4-м пунктах, не имея соответствующего разрешения Имама (а) или же его представителя. Согласно обязательной предосторожности, он должен получить разрешение шариатского судьи для расходов, указанных в 7-м пункте. Соответствующие указания будут приведены в последующих положениях.

Положение 1884: Согласно обязательной предосторожности, бедняку и нищему не следует брать закят, сумма которого превышает его годовые расходы и расходы его семьи. Если имеет некоторую сумму денег или же определенное имущество, то бедняк или нищий должен брать ту сумму закята, которая не достает для годовых расходов.

Положение 1885: Если человек, обладающий годовым расходом, потратит часть средств, и будет сомневаться, хватит ли оставшейся суммы для обеспечения годовых расходов, то он не имеет права получать закят.

Положение 1886: Ремесленник, владелец недвижимости или же купец, прибыль которых меньше их годовых расходов, могут получать закят, равный недостающей сумме, и им не следует тратить свои инструменты, недвижимость и капитал для обеспечения расходов.

Положение 1887: Если бедняк, не обладающий средствами для обеспечения своих годовых расходов и расходов семьи, имеет дом, где

проживает, или же средство передвижения, и он не способен обходиться без них, то может получить закят, если даже это будет вызвано стремлением сохранить свое достоинство. Это же относится к домашней утвари, посуде, зимней и летней одежде и средствам, в которых человек нуждается. Бедняк, не обладающий ими и нуждающийся в них, может получить их в качестве закята.

Положение 1888: Не разрешается получение закята бедняком, который может обеспечить свои расходы и расходы семьи торговлей, но не делает это из-за лени. Также, если торговля создает проблемы в процессе обучения студенту, изучающему религиозные науки, то он не имеет права получать закят с доли бедняков. Но если образование для него является «ваджиби-ейни», то получение закята разрешено. Но если получение им образования имеет общую пользу, то, согласно обязательной предосторожности, с разрешения шариатского судьи он может получать закят с доли «сабилуллах» (ради Аллаха). Если обучение какому-либо ремеслу для бедняка не составляет особого труда, то, согласно обязательной предосторожности, он не имеет права обеспечивать свое проживание получением закята. Но бедняк может получать закят до тех пор, пока не начнет заниматься ремеслом.

Положение 1889: Можно выплачивать закят человеку, который раньше был бедняком и утверждает, что и сейчас является таковым, даже если не будет уверенности в правдивости его слов. Но если не будет известно, был ли он раньше бедняком или нет, то, согласно предосторожности, не следует выплачивать ему закят до тех пор, пока не появится уверенность, что он является бедняком.

Положение 1890: Если не будет уверенности в словах человека, который раньше не был бедняком, а сейчас утверждает, что является таковым, то выдавать ему закят нельзя.

Положение 1891: Если человек является кредитором бедняка, то может простить ему свой долг вместо заката.

Положение 1892: Если бедняк умрет и его имущества будет недостаточно для выплаты долга, то человек может посчитать причитающееся от него в качестве заката. Если даже его имущество будет равно сумме его долга, и наследники не выплатят его долг или же по иной причине человек не сможет получить причитающееся ему, то он может посчитать в качестве заката то, что должен был получить у него.

Положение 1893: Человеку не обязательно говорить бедняку о том, что переданное им имущество является закатом. Даже если бедняк будет смущаться, то желательно не выявлять, что переданный ему в качестве заката имущество является закатом.

Положение 1894: Если человек, посчитав кого-то бедняком, отдаст ему закят, но после поймет, что тот не является таковым, или же отдаст закят лицу, не являющемуся бедняком в виду незнания шариатских указаний, то этого не достаточно. В таком случае, если переданное имущество сохранилось, то он должен забрать обратно и передать нуждающемуся. Если же переданное имущество было потрачено, и получившее лицо знало, что оно является закатом, то отдавший закят может взять у него что-то вместо заката и передать нуждающемуся. Но если лицо не знало, что переданное ему имущество является закатом, то человек не может взять у него что-то, и должен отдать нуждающемуся закят уже со своего имущества. Это же указание, согласно обязательной предосторожности, остается в силе даже в том случае, если проводил поиски бедняка или же основывался на каком-то положении шариатского указания.

Положение 1895: Человек, являющийся должником, может получить закят с целью выплаты долга, даже если будет обладать средствами для обеспечения своих годовых расходов. Но он не должен тратить взятое в долг имущество для греховных целей.

Положение 1896: Если человек отдаст закят бедняку, который не может расплатиться с долгами, а затем узнает, что тот потратил взятое в долг для греховных целей, то он может посчитать переданное ему из доли бедняков.

Положение 1897: Если лицо, не способное расплатиться по долгам, не будет бедняком, то человек может посчитать в качестве закята причитающееся ему от этого лица.

Положение 1898: Если у путника, путешествие которого не является греховным, закончатся деньги или же испортится средство передвижения, и он не будет способен устранить проблему, взяв деньги взаймы или же продав что-то из своего имущества, то он может получить закят, даже если на родине не будет считаться бедняком. Но если путник сможет в другом месте обеспечить затраты на путешествие, взяв взаймы или же продав что-то из своего имущества, то он может получить закят лишь в размере, достаточном для достижения цели. Согласно обязательной предосторожности, если может обеспечить затраты на дорогу, продав или же сдав в аренду какое-то имущество на родине, то он не имеет права брать закят.

Положение 1899: Если у путника, попавшего в безвыходное положение и получившего закят, по возвращении на родину останется определенная сумма от закята, и он не сможет вернуть это человеку, давшему ему закят, то он должен отдать эту часть шариатскому судье и сообщить о происхождении этой суммы.

Лица, получающие закят

Положение 1900: Человек, получающий закят, должен быть шиитом (последователем) 12-ти имамов. Если человек отдаст закят лицу, предположив, что тот является шиитом, последователем 12-ти имамов, а затем станет известно, что тот не шиит, то он должен заново выплатить закят. Даже, согласно обязательной предосторожности, это указание остается в силе, если он наводил справки по этому вопросу или же основывался на определенном указании шариата.

Положение 1901: Человек может отдать закят опекуну ребенка-шиита или же опекуну умолишенного бедняка-шиита, чтобы этот закят перешел в собственность ребенка или умолишенного, и может сам или же посредством доверенного лица потратить закят на бедного ребенка или умолишенного. Тратя закят для них, он должен приобрести намерение закята.

Положение 1902: Закят можно выдать бедняку, занимающемуся попрошайничеством, если будет доказана его бедность. Однако нельзя выдавать закят лицу, который тратит его для греховных целей. Даже если он и не будет тратить закят для греховных целей, но получение закята подвигнет его на греховные поступки, то, согласно обязательной предосторожности, ему нельзя выдавать закят.

Положение 1903: Согласно обязательной предосторожности, не следует выдавать закят лицу, употребляющему спиртные напитки, или не выполняющему намаз, а также в открытую совершающему большие грехи.

Положение 1904: Можно расчитаться закятом за долги лица, который не может расплатиться по долгам сам, даже если его расходы обязательны для человека.

Положение 1905: Человек не имеет права выплачивать из закята расходы лиц, чьи расходы он обеспечивает, например, сына или дочери. Но если он будет обеспечивать их расходы, то другие могут выплачивать им закят. Если не способен обеспечивать расходы лиц, чьи расходы обязан обеспечивать, а также обязан выплатить закят, то может выплатить их расходы из закята.

Положение 1906: Человек может выплатить закят своему сыну, который израсходует его для нужд супруги, слуги и членов семьи.

Положение 1907: Отец не имеет права из части закята «ради Аллаха» купить научные и религиозные книги, в которых нуждается сын, а также отдавать ему в пользование. Но если это будет в общих интересах, то он может так поступить, и, согласно предосторожности, должен получить разрешение шариатского судьи.

Положение 1908: Отец может за счет закята женить сына, то же самое относится и к сыну в отношении отца.

Положение 1909: Нельзя отдавать закят женщине, расходы которой обеспечивает муж, а также женщине, расходы которой муж не обеспечивает, но она может принудить его к этому, обратившись к шариатскому судье.

Положение 1910: Если вступившая во временный брак женщина будет бедной, то муж и другие лица могут выплачивать ей закят. Однако если она при заключении брака выдвинет условие мужу по обеспечению ее расходов, или же муж будет обязан обеспечивать эти расходы по иной причине, и он будет это выполнять, то выплачивать ей закят нельзя.

Положение 1911: Женщина может выплачивать свой закят мужу-бедняку, даже если тот будет тратить этот закят на ее нужды.

Положение 1912: Сейид не имеет права получать закят у человека, не являющимся сейидом. Исключением является крайняя необходимость.

Согласно обязательной предосторожности, такой необходимостью считается случай, когда хумс и иные религиозные налоги не обеспечивают его расходы. Также, согласно обязательной предосторожности, если это возможно, он должен ограничиваться ежедневным получением суммы, обеспечивающей расходы того дня.

Положение 1913: Если неизвестно, является ли человек сейидом или нет, то ему можно выплачивать закят. Но если будет сам утверждать, что является сейидом, и человек выплатит ему закят, то обязанность закята с него не снимается.

Намерение закята

Положение 1914: Человек должен выдавать закят с намерением подчинения велению Всевышнего Аллаха. Если он выплатит закят без этого намерения, этого достаточно, хотя и согрешил. В своем намерении человек должен также определить, какой вид закята он выплачивает: закят с имущества или закят-фитр. Даже если, например, он обязан будет выплатить закят с пшеницы и ячменя, то должен определить для какого закята выплачиваются деньги.

Положение 1915: Если человек, который обязан выплатить закят с нескольких видов имущества, выплатит ее определенную часть, при этом не определив точно, с какого именно имущества выплатил его, а эта часть закята выплачена одним из видов имущества, то выплаченная часть считается закятом именно этого имущества. Например, если человек, обязанный выплатить закят с 40-а баранов и 15-ти мискалей золота, в качестве закята отдаст одного барана, при этом не приобретя никакого намерения, то считается выдавшим закят с баранов. Но если он заплатит серебром или же денежными купюрами, по мнению некоторых ученых, их следует распределить для всех видов имущества,

с которых должен выплачиваться закят. Однако это спорно, и предположительно, чтобы они не считались закятон ни с одного из них и остались в собственности владельца имущества.

Положение 1916: Если человек обяжет кого-то выплатить закят со своего имущества, то должен приобрести намерение, выдавая закят этому лицу. Согласно желательной предосторожности, это намерение должно отсаваться в силе до тех пор, пока закят не будет вручен бедняку.

Различные положения о закяте

Положение 1917: Человек должен отдать закят бедняку или же отделить эту часть из своего имущества во время отделения пшеницы и ячменя от соломы и при высушивании фиников и винограда. Закят же серебра, золота, коровы, баранов и верблюдов следует отдать бедняку или же выделить из своего имущества по истечении 11-ти месяцев.

Положение 1918: После отделения закята его не обязательно сразу же отдать нуждающемуся. Нет ничего страшного, если отложит для благоразумной цели.

Положение 1919: Если человек, имея возможность отдать закят нуждающемуся, не сделает этого, и по его халатности закят испортится, то он должен восполнить его.

Положение 1920: Если человек, имея возможность отдать закят нуждающемуся, не сделает этого, и закят испортится, хотя он и не проявил халатность, и в задержке закята не было верной цели, то он должен восполнить его. Но даже если будет верная цель, например, человек имел в виду определенного бедняка или же хотел отдать беднякам постепенно, то, согласно обязательной предосторожности, он несет за это ответственность.

Положение 1921: Если человек отделит закят с имущества, из которого выплачивается закят, то он может пользоваться оставшейся частью, а если отделит из иного имущества, то может пользоваться всем имуществом, с которого обязателен закят.

Положение 1922: Человек не имеет права использовать в личных целях отделенное для закята имущество, и заменить его на что-то другое.

Положение 1923: Если отделенный закят принесет прибыль, например, выделенная овца родит ягненка, то и она считается закятом.

Положение 1924: Если при отделении закята рядом будет бедняк, будет лучше отдать закят ему. Но если человек намеревался отдать закят другому, и это по определенной причине более целесообразно, то он должен отдать закят заранее предусмотренному лицу.

Положение 1925: Если без разрешения шариатского судьи человек использует отделенное для закята имущество и понесет убыток, то он не имеет права уменьшить закят. Если же человек получит прибыль, то, согласно обязательной предосторожности, должен отдать его бедняку.

Положение 1926: Если до того, как закят стал обязательным, человек отдаст бедняку вместо закята что-то, то это не считается закятом, а если после того, как закят стал обязательным, он отдал что-то бедняку, и это имущество еще сохранилось, и это лицо по-прежнему является бедняком, то он может считать отданное тому бедняку закятом.

Положение 1927: Если бедняк, знающий, что закят для человека не обязателен, возьмет у него что-то в качестве закята, и это имущество пропадет (испортится), то ответственность за это лежит на нем. В таком случае, человек, когда закят для него станет обязательным, а бедняк по-прежнему останется бедняком, может посчитать отданное ему имущество закятом.

Положение 1928: Если бедняк, не знающий, что закят для человека необязателен, возьмет у него что-то в качестве закята, и это имущество пропадет (испортится) у него, то он не ответственен за это, а человек не может считать это имущество вместо закята.

Положение 1929: Желательно выдавать закят с коров, баранов и верблюдов стыдливим беднякам, и при выплате закята предпочитать своих родственников остальным, обладателей знаний тем, кто не обладает знаниями, не занимающихся попрошайничеством тем, кто попрошайничает. Но может быть, что выдача закята какому-то бедняку будет лучше по определенной причине.

Положение 1930: Закят лучше давать открыто, а желательную милостыню лучше давать скрытно.

Положение 1931: Если в одном городе с желающим выплатить закят человеком не будет проживать ни одного бедняка, и он не сможет израсходовать закят для других разрешенных целей, то он может доставить его в другое место. Если при этом человек не допустит халатности в его хранении и закят пропадет (испортится), то он не ответственен за это. Человек может получить доверенность у шариатского судьи, и в качестве его доверенного лица и с его разрешения доставить закят в другой город. Если при этом закят пропадет (испортится), то он не несет ответственности за это. Человек может высчитать затраты на перевозку из закята.

Положение 1932: Даже если в одном городе с человеком будет проживать бедняк, он может доставить закят в другой город. Однако затраты на перевозку должен оплатить сам, и если закят пропадет (испортится), то он должен компенсировать его. Исключение составляет случай, если это разрешил шариатский судья.

Положение 1933: Расходы на взвешивание пшеницы, ячменя, изюма и фиников для выплаты закята человек не имеет права высчитывать из закята.

Положение 1934: Нежелательно, если отдавший закят будет требовать у бедняка продать его обратно. Но если бедняк сам пожелает продать полученное имущество, то после назначения цены, выплативший закят имеет преимущество перед остальными покупателями.

Положение 1935: Если человек засомневается, выплатил ли обязательный закят, и имущество, с которого следует выплатить закят, сохранилось, то, даже если сомнение касается закята прошлых лет, он должен выплатить закят. Но если само имущество уже пропало, то на человека не налагается никаких обязательств, даже если речь идет о закяте нынешнего года.

Положение 1936: Бедняк не имеет права до получения закята соглашаться на сумму, меньшую ее стоимости, или же принять в качестве закята что-либо, превышающую ее стоимость. Также человек, выплачивающий закят, не может поставить бедняку условие о возвращении закята, но если бедняк согласится после получения закята вернуть его, то в этом нет никаких проблем. Например, человек обязан выплатить большой объем закята, однако обеднел, и не может справиться с этим, и в настоящий момент совершил покаяние. Если бедняк согласится получить у него закят и вернуть, то в этом нет никаких помех.

Положение 1937: Человек не имеет права из доли закята «ради Аллаха» купить Коран, религиозные книги и молитвенники, и передать в вакуфное пользование. Но если общие интересы потребуют этого, то он может купить, и, согласно обязательной предосторожности, должен получить разрешение шариатского судьи.

Положение 1938: Человек не имеет права приобрести из закята определенное имущество и передать своему ребенку или же дицам, чьи расходы он обязан оплачивать, чтобы те тратили прибыль с него на свои нужды.

Положение 1939: Человек, даже если и не является бедняком, или же получает закят, равный своим годовым расходам, может получить закят из доли «ради Аллаха» с целью совершения хаджа или паломничества к иным святыням. Но это разрешено при наличии определенной общей пользы. Согласно предосторожности, для подобного расходования следует получить разрешение шариатского судьи.

Положение 1940: Если владелец имущества доверит выплатить закят со своего имущества бедняку, и тот предположит, что, по мнению владельца, он не имеет права что-то взять с этого закята, то не должен что-либо присваивать. Но если бедняк будет уверен, что владелец имущества не придерживается такого мнения, то может взять себе.

Положение 1941: Если бедняк в качестве закята получит верблюдов, баранов, золото и серебро, и они будут отвечать вышеприведенным условиям выплаты закята, то он должен выплатить с них закят.

Положение 1942: Если два человека будут совладельцами одного имущества, с которого требуется выплатить закят, и они разделят имущество после того, как один из них выплатит закят со своей доли, и выплативший закят будет знать, что компаньон не выплатил свою долю закята и не намерен делать этого в будущем, то он может беспрепятственно использовать свою долю.

Положение 1943: Если человек, у которого имеется долг хумса или закята, обязан будет также выплатить кяффаре, милостыню и т.п., а также одновременно у него будут иные долги, и он не будет способен расплатиться с ними, а имущество, с которого следует выплатить хумс

или закят все еще будет в наличии, то он должен выплатить хумс и закят. Если же имущества уже не будет в наличии, то человек должен сперва выплатить закят, хумс и расплатиться по долгам, а потом уже выплатить кяффаре и милостыню.

Положение 1944: Если умрет человек, имеющий долги по хумсу и закяту, обязанный совершить хадж, а также имеющий иные долги, и оставшегося после него имущества будет недостаточно для расплаты по всем долгам, то, если имущество, с которого следует выплатить закят и хумс еще сохранилось, необходимо выплатить закят и хумс, а оставшееся следует потратить на погашение долгов. Если что-то останется, следует потратить на хадж. Если останется излишек имущества, то следует разделить между хумсом и закятом.

Положение 1945: Если человек, получающий образование, в случае отказа от обучения мог бы обеспечить свои расходы, и процесс его образования является «ваджиби-ейни», то ему можно выплачивать закят с доли бедняков. Если же его обучение служит общим интересам, то с разрешения шариатского судьи, с доли закята «ради Аллаха», согласно предосторожности, ему можно выплатить закят. В иных случаях выплачивание ему закята запрещено.

Закят фитр

Положение 1946: Во время заката Солнца вечером накануне праздника «Фитр» человек, достигший совершеннолетия и находящийся в здравом уме, должен выплатить бедняку и не являющемуся невольником лицу за себя и за каждого, находящегося на его попечении, 1 «са» (примерно 3 килограмма) пшеницы, ячменя, фиников, изюма, риса, кукурузы и иных продуктов, которые свойственны в месте его проживания. Достаточно, если выплатить их денежный эквивалент. Согласно обязательной

предосторожности, не следует выплачивать продуктами, не свойственными в месте проживания, даже пшеницей, ячменем, финиками и изюмом.

Положение 1947: Человек, не обладающий средствами для обеспечения своих годовых расходов и расходов своей семьи, и не имеющий прибыль, способную обеспечить его годовые расходы и расходы его семьи, считается бедняком, и ему не обязательно выплачивать закят фитр.

Положение 1948: Человек во время заката накануне праздника «Фитр» обязан выплатить закят фитр лиц, находящихся на его попечении: будь они детьми или взрослыми, мусульманами или неверующими, обязан ли он обеспечивать их расходы или нет, находятся ли они в месте его проживания или в ином месте.

Положение 1949: Если человек поручит проживающему в ином городе и находящемуся на его попечении лицу выплатить свой закят фитр, то, самому не следует выплачивать закят фитр, если будет уверен, что тот выполнит поручение.

Положение 1950: Человек обязан также выплатить закят фитр гостя, который прибыл до заката вечера накануне праздника «Фитр» и остался у него, считаясь на его попечении.

Положение 1951: Если выплата закята фитр гостя, прибывшего после заката накануне праздника «Фитр», будет считаться за хозяином, то, согласно предосторожности, это входит в его обязательства. В противном случае, не обязательно. Лицо, приглашенное для разговения вечером накануне праздника, не считается на попечении хозяина, и выплата его закята фитр для хозяина не обязательна.

Положение 1952: Если человек потеряет разум во время заката вечера накануне праздника «Фитр», и это его состояние продолжится до

полудня праздничного дня, то выплачивать за него закят фитр не следует. В противном случае, согласно обязательной предосторожности, закят фитр следует выплатить.

Положение 1953: Если до захода Солнца ребенок станет совершеннолетним, сумасшедший выздоровеет и бедняк разбоагтеет, и они будут отвечать требованиям обязательности закята фитр, то они должны выплатить закят фитр.

Положение 1954: Если человек, которому во время заката накануне праздника «Фитр» вечером не полагалось выплачивать закят фитр, до полудня праздничного дня уже будет отвечать критериям выплаты закята, то он должен выплатить закят.

Положение 1955: Неверующий, который стал мусульманином после захода Солнца вечером накануне праздника «Фитр», не обязан выплачивать закят фитр. Но если мусульманин, который не был шиитом, станет им после того, как увидит Луну, то должен выплатить закят фитр.

Положение 1956: Желательно, чтобы человек, обладающий лишь тремя килограммами продуктов, например, пшеницы, выплатил закят фитр. Если у него будет семья, и он пожелает выплатить закят фитр и за них, то может отдать эти 3 килограмма с намерением закята фитр одному из членов семьи, а тот передать другому, и таким образом дойти до последнего члена семьи. Будет лучше, если последний член семьи передаст продукт человеку, не являющемуся членом семьи. Если один из них не в своем уме или же ребенок, то вместо них может получить опекун. Однако, согласно желательной предосторожности, он должен получить не с его намерением, а со своим.

Положение 1957: Если у человека родится ребенок вечером накануне праздника «Фитр» после заката, то выплата закята фитр для него не

обязательна. Если ребенок появится до заката, или же он женится до заката, то должен выплатить за них закят фитр, если они считаются на его попечении. Если те будут на попечении другого, то для него не обязательно выплачивать за них закят. Если они не будут на попечении других лиц, то женщина обязана выплатить свой закят фитр, а на ребенка не налагается никаких обязательств.

Положение 1958: Если человек был на попечении одного лица, но до захода Солнца перешел под попечительство второго лица, то его закят фитр должен выплатить второе лицо. Например, если девушка до заката отправится в дом супруга, то он обязан выплатить ее закят фитр.

Положение 1959: Если закят фитр одного человека должен выплатить другой, то для первого выплачивание закята фитр за себя не обязательно. Но если второй человек не выплатит или не сможет выплатить за первого, то, согласно предосторожности, он обязан выплатить сам. Если он будет отвечать требованиям, приведенным в положении 1946, то сам должен выплатить закят фитр.

Положение 1960: Если человек, закят фитр которого должно выплатить другое лицо, выплатит сам, то обязанности по выплате его закята фитр с другого лица не снимается.

Положение 1961: Человек, не являющийся сейидом, не имеет права выплачивать закят фитр сейиду. Если даже на его попечении будет сейид, он не имеет права выплачивать его закят фитр иному сейиду.

Положение 1962: Закят фитр ребенка, который питается молоком матери или няни, обязан выплатить человек, который оплачивает расходы матери или няни. Но если мать или няня оплачивают свои расходы из имущества ребенка, то обязанность по выплате закята фитр ребенка ни на кого не налагается.

Положение 1963: Если даже человек обеспечивает свою семью недозволенным имуществом, их закят фитр обязан выплатить из дозволенного имущества.

Положение 1964: Если человек выплачивает расходы нанятого мастера, столяра или прислуги так, как лиц, находящихся на его попечении, то и их закят фитр должен выплатить он. Но если платит им только за проделанную работу, то выплачивать их закят фитр не обязательно.

Положение 1965: Если человек умрет вечером накануне праздника «Фитр» до захода Солнца, то выплачивать закят фитр его и членов семьи с его имущества не обязательно. Если человек умрет после заката, то, по мнению большинства ученых, закят фитр его и членов его семьи следует выплатить из его имущества. Однако это указание спорно. Согласно предосторожности, это следует выполнить.

Использование закята фитр

Положение 1966: Согласно обязательной предосторожности, закят фитр следует выплачивать лишь бедняку. Подразумеваются бедняки-шииты, отвечающие критериям бедняков. Если в месте проживания человека нет бедняка-шиита, то человек может выплатить другим бедным мусульманам. Но в любом случае нельзя выплачивать «нусейритам» (враждующим с Ахли-бейтом).

Положение 1967: Человек может потратить закят фитр для нужд бедного ребенка-шиита или же передать его опекуну для нужд ребенка.

Положение 1968: Справедливость не является обязательным требованием, предъявляемым к человеку, которому выплачивается закят фитр. Однако, согласно обязательной предосторожности, не следует выплачивать закят фитр человеку, употребляющему вино, не выполняющему намаз и совершающему грехи в открытую.

Положение 1969: Нельзя отдавать закят фитр человеку, который тратит его для греховных целей.

Положение 1970: Согласно обязательной предосторожности, не следует выплачивать одному бедняку закят фитр меньше 3-х килограммов (1 са). Исключением является случай, если не хватит для всех собравшихся бедняков. Однако если будет выплачено больше, то в этом нет никаких проблем.

Положение 1971: С имущества, цена которого в 2 раза дороже обычной стоимости, например, с пшеницы, не достаточно выплатить пол «са» закята фитр. Также этого не достаточно, даже если выплатит его с целью денежного эквивалента закята фитр.

Положение 1972: Человек не имеет права выплатить пол «са» закята фитр одним продуктом, например, пшеницей, а оставшуюся часть иным продуктом, например, ячменем. Недостаточно этого даже если выплатит его с целью денежного эквивалента закята фитр.

Положение 1973: Желательно при выплате закята фитр учесть прежде своих неимущих родственников и соседей. Лучше отдавать предпочтение беднякам, занимающимся наукой, религией и обладающим добродетелью.

Положение 1974: Если человек отдаст закят фитр лицу, предположив, что тот является бедняком, но затем поймет, что это не так, то в случае не расходования этого имущества он должен забрать его обратно и отдать нуждающемуся. Если он не сможет вернуть обратно, то должен снова выплатить закят из своего имущества. Если отданное имущество уже израсходовано, и получившее его лицо знало, что это закят фитр, то это лицо должно компенсировать его. Если же он не знал, то компенсировать не обязан, а тот человек должен заново выплатить закят фитр.

Положение 1975: Нельзя выплачивать закят фитр человеку, утверждающему, что является бедняком. Но человек может выдать ему закят фитр, если с его слов у него появится уверенность, или же он знал, что ранее тот был бедняком

Различные положения о закяте фитр

Положение 1976: Человек должен выплачивать закят фитр с намерением «гурбат» (сближения с Аллахом), то есть подчинения велениям Всевышнего Аллаха, и при выплате закята фитр он должен проибристи намерение о его выплате.

Положение 1977: Выплачивать закят фитр до наступления месяца Рамазан нельзя, и будет лучше, если не будет выплачиваться в течение месяца Рамазан. Но если до Рамазана даст в долг бедняку, а после обязан будет выплатить закят фитр, то он может посчитать долг вместо закята фитр.

Положение 1978: Выданное в качестве закята фитр пшеница или же что-то другое не должно быть смешано с иным продуктом или же с землей. Если же перемешано, и он в чистом виде составляет примерно 3 килограмма (1 «са»), и его возможно будет использовать, не отделяя; или же отделение не потребует больших усилий; или же примесь будет настолько мала, что ей можно будет не придавать значения, то в этом нет ничего страшного.

Положение 1979: Если человек выдаст закят фитр из испорченного имущества, то, согласно обязательной предосторожности, этого не достаточно.

Положение 1980: Человеку, выплачивающему закят фитр нескольких человек, не обязательно для всех них выдавать закят фитр одним

имуществом. Например, можно закят фитр некоторых выдать пшеницей, а некоторых – ячменем.

Положение 1981: Согласно обязательной предосторожности, человек должен выплатить закят фитр до выполнения намаза праздника «Фитр». Но если он не выполняет праздничный намаз, то может задержать выплату закята фитр до полудня.

Положение 1982: Если человек отделит часть имущества с намерением закята фитр, но не отдаст его нуждающемуся до полудня праздничного дня, то, независимо когда отдаст этот закят, он должен приобрести намерение закята фитр. Нет ничего страшного, если задержка вызвана благоразумной целью.

Положение 1983: Если до полудня праздничного дня человек не выплатит закят фитр, и даже не отделит, то, согласно обязательной предосторожности, он должен выплатить потом, не приобретая намерения «ада» или же искупления.

Положение 1984: Если человек отделит закят фитр, то не имеет права присваивать его, заменив иным имуществом.

Положение 1985: Если человек будет иметь имущество, стоимость которого превышает закят фитр, который он обязан выплатить, и он, не выплатив его, приобретет намерение об отделении части этого имущества для этого закята, то, согласно обязательной предосторожности, этого не достаточно.

Положение 1986: Если выделенное для закята фитр имущество пропадет (испортится), то, в случае, если человек задержал его, хотя мог отдать бедняку, или же проявил халатность при хранении, он должен компенсировать закят фитр. Если же не было возможности отдать бедняку или же при хранении не было проявлено халатности, то компенсация не обязательна.

Положение 1987: Если в месте проживания имеются нуждающиеся, то, согласно обязательной предосторожности, человек не должен доставлять закят фитр в другой населенный пункт. Если он доставит в иной населенный пункт и отдаст бедняку, то этого достаточно. Если же при доставке в иной населенный пункт имущество пропадет (испортится), то он должен компенсировать его.

Указания о хадже

Положение 1988: Хадж – это паломничество к дому Аллаха и выполнение там указанных деяний. Каждый человек, обладающий нижеперчисленными особенностями, должен хоть раз в жизни совершить Хадж.

1. Быть совершеннолетним.
2. Быть здравомыслящим и свободным.
3. Паломничество в хадж не должно стать причиной вынужденного совершения какого-то запрещенного шариатом деяния, более важного, чем хадж; или же причиной вынужденного отказа от совершения какого-либо обязательного деяния, более важного, чем хадж. Но если в таком случае человек совершит Хадж, хоть и согрешит, но Хадж будет верен.
4. Человек должен иметь возможность совершить Хадж. Эта возможность имеет несколько условий:

- 1) Человек должен иметь достаточно средств для обеспечения дорожных расходов и транспорта; или же он должен иметь имущество для их обеспечения.
- 2) Человек должен быть достаточно здоров, чтобы отправиться в Мекку и совершить деяния Хаджа без проблем; это является условием обязательности Хаджа. Если он будет иметь материальные возможности для совершения Хаджа, но его физическое состояние не позволит ему лично отправиться в Мекку, или же это будет для него чревато трудностями, и он не будет иметь надежду на улучшение своего состояния, то должен нанять кого-то для себя.
- 3) На пути не должно быть каких-либо преград; если дорога будет перекрыта, или же человек будет опасаться за свою жизнь или достоинство, или же грабежа принадлежащего ему имущества, то Хадж для него не обязателен. Но если может пройти другой дорогой, даже если она будет более далекой, то он должен пойти этим путем. Но если эта дорога будет настолько далекой и неудобной, что можно будет сказать «дорога в Хадж» закрыта, то человек не должен идти этой дорогой.
- 4) Человек должен иметь достаточно времени для совершения деяний Хаджа.
- 5) Человек должен обеспечить расходы людей, которые обязательны для него, например, жены и детей, или же тех, отказ от расходов которых для него чревато трудностями.

- 6) После возвращения человек должен иметь возможность обеспечить свое жите́е определенной прибылью, земледелием, доходом от недвижимости или же иными путями, то есть после возвращения он не должен переживать материальные трудности из-за расходов на Хадж.

Положение 1989: Хадж обязателен для человека, проживающего в трудных условиях, у которого нет собственного дома, и он имеет средства купить дом.

Положение 1990: Хадж не обязателен для женщины, которая может совершить паломничество в Мекку, но после возвращения, в виду отсутствия собственного имущества и невозможности мужа оплатить ее расходы; например, по причине бедности, она должна будет жить в трудном положении.

Положение 1991: Если человеку, не имеющему достаточных средств на дорогу и транспорт, кто-то скажет «отправляйся в Хадж, в период твоего отсутствия я обеспечу твои расходы и расходы твоей семьи», и у него появится уверенность в его словах, то Хадж для него обязателен.

Положение 1992: Если человеку предоставят средства для паломничества в Хадж и возвращения обратно, а также для обеспечения нужд семьи в период его отсутствия, то, даже если у него будут долги, а по возвращении он не будет иметь средства для обеспечения своего проживания, Хадж для него обязателен. Если дни паломничества в Хадж совпадут с его рабочими днями и днями, когда он получает доход, а также в случае паломничества он не сможет вовремя расплатиться по долгам и не сможет обеспечить бытовые расходы в оставшиеся дни года, то Хадж для него не обязателен.

Положение 1993: Если человеку предоставят средства для его паломничества в Хадж и возвращения обратно, а также для

обеспечения нужд семьи, и скажут «отправляйся в Хадж», однако не передадут ему в собственность, то, в случае возникновения уверенности, что эти средства не отберут, Хадж для него обязателен.

Положение 1994: Если человеку предоставят средства, достаточные для совершения Хаджа, но выдвинут условия обслуживания по пути в Мекку лица, предоставившего эти средства, то Хадж для человека не обязателен.

Положение 1995: Если человеку дадут определенную сумму денег, после чего Хадж для него станет обязательным, и он отправится в Хадж, то, даже если после возвращения найдет у себя имущество, Хадж для него уже не будет обязательным.

Положение 1996: Если человек отправится для торговли, например, в Джидду, и заработает там определенную сумму, и при желании посетить Мекку, у него будет для этого возможность, то он должен совершить Хадж. Если он поступит таким образом, то, даже когда в дальнейшем будет иметь средства для посещения Мекки, отправившись с Родины, Хадж для него не будет обязательным.

Положение 1997: Если кто-то наймет человека для Хаджа вместо себя, но нанятый не сможет отправиться в Мекку, то для того, чтобы отправить кого-то вместо себя, он должен получить разрешение нанявшего его человека.

Положение 1998: Если человек, имея возможность совершить Хадж, отправится в Мекку, но не успеет в установленное время в «Арафат» и «Машаруль-харам», то в последующие годы, не имея возможности совершить Хадж, он для него не обязателен. Но если в предыдущие годы он не совершил хадж, имея на это возможности, то, человек должен совершить хадж, даже если это чревато трудностями.

Положение 1999: Если человек, имеющий возможности для совершения хаджа, не сделает этого, а впоследствии не сможет совершить хадж из-за старости, болезни или слабости, и он потеряет надежду совершить хадж в будущем, то он должен отправить вместо себя кого-то в хадж. Если же затем сможет совершить паломничество и сам, то должен сделать это. Это же указание остается в силе, если в первый год, имея достаточно средств для совершения Хаджа, не сможет отправиться в паломничество из-за старости, болезни или же слабости, и он потеряет надежду, что будет иметь для этого достаточно сил. Во всех этих случаях, согласно желательной предосторожности, если нанимаемый им самим человек является мужчиной, то он должен быть лицом, впервые совершающим Хадж.

Положение 2000: Человек, нанятый другим лицом для совершения Хаджа обязан совершить вместо него и таваф «ниса», а если не совершит, то нанявшему женщина становится харамом.

Положение 2001: Если человек неверно совершит таваф «ниса» или же забудет совершить его, то, если вспомнит через несколько дней, может вернуться и совершить этот таваф, но если вернуться для него будет чревато трудностями, может нанять кого-либо.

Положения о купле и продаже

Положение 2002: Будет лучше, если человек, занимающийся торговлей, изучит указания относительно ситуаций, с которыми сталкивается ежедневно в процессе купли и продажи. Если существует предположение, что из-за незнания указаний человек может впасть в грех или же не выполнить обязательное деяние, то он обязан изучить указания. От имама Джафар Садига (а) повествуют, что человек, желающий заняться торговлей, должен изучить указания о ней, и если

начнет торговать, не изучив их, то он погибнет, ввергнув себя в пучину сомнительных и недействительных торгов.

Положение 2003: Если человек, по причине неведения о каком-то положении, не знает, верна ли проведенная сделка или нет, то он не имеет права пользоваться ни купленным, ни проданным товаром. Кроме того, он должен изучить положение, или же соблюдать предосторожность, даже путем соглашения. Но если человек узнает, что противоположная сторона согласна на его пользование этим товаром, то он может воспользоваться, даже если сделка недействительна.

Положение 2004: Человек, не имеющий имущества, у которого обязательные расходы, вроде расходов на семью и ребенка, должен работать и получать прибыль. Желательным является торговля с целью обеспечения лучшего проживания семьи, оказания помощи нуждающимся и подобным желательным деяниям.

Желательные деяния при торговых сделках

Несколько деяний при торговых сделках являются желательными:

1. Человек не должен делать различий между покупателями и продавать товар по одинаковой цене. Исключение составляют бедняки, нищие и подобные лица.
2. Прежде чем приступить к торговле следует произнести «свидетельство» (шахаду), а во время торговли – «такбир».
3. Отдавать покупателю чуть больше, а у продавца брать чуть меньше.
4. Если партнер по торговой сделке (покупатель) передумает и пожелает расторгнуть сделку, выполнить его просьбу.

Нежелательные сделки

Положение 2005: Существуют несколько нежелательных торговых сделок:

1. Продажа недвижимости; но если за вырученные деньги будет куплена иная недвижимость, то в этом нет проблем.
2. Занятие мясника.
3. Выбрать в качестве профессии продажу саванов.
4. Заключать сделки с подлыми людьми.
5. Заключать сделку между утренним азаном и восходом Солнца.
6. Выбрать для себя профессию торговлю пшеницей, ячменем и подобными продуктами.
7. Вмешиваться в сделку другого человека, с целью купить тот же товар.

Запрещенные сделки

Положение 2006: Запрещенных сделок много. Некоторые из них приведены ниже:

1. Продажа алкогольных напитков, собак, не являющихся охотничьими, свиньи и, согласно обязательной предосторожности, мертвечины, ставшей скверной; во всех остальных случаях, если самой скверной можно воспользоваться дозволенным путем, например, торговля калом в качестве удобрений, то ее торговля разрешена.
2. Торговля незаконно приобретенным имуществом; если требуется такое использование, как прием или сдача.

3. Торговля фальшивыми и недействительными деньгами, если противоположная сторона не осведомлена об этом; но если осведомлена, то торговля дозволена.
4. Торговля недозволенными по своей сути предметами, например, идолами, крестами, запрещенными музыкальными инструментами и инструментами для азартных игр, которые, как правило, используются в недозволенных целях.
5. Торговля искусственным и смешанным с чем-то товаром.

Его светлость Пророк (с) велел: «Не является одним из нас тот, кто продает мусульманам примешанный товар (проявляет уловку и хитрость). Великий Аллах лишит благодати хлеб насущного того человека, который продает собрату мусульманину товар с примесью, закроет для него врата прибыли и отпустит его восвояси».

Существуют различные виды торговли товара с примесью («гашш»):

1. Примешивать к хорошему товару плохой товар или что-то другое; например, примешивать к молоку воду.
2. Приуркашивать товар, вопреки его истинной сути; например, окрапливать жухлую зелень водой, выставляя ее свежей.
3. Выдавать один товар за другой; например, покрывать золотом лишь поверхность какого-то изделия без ведома покупателя.
4. Скрывать недостатки товара, тогда как покупатель уверен, что продавец не будет от него ничего скрывать.

Положение 2007: Нет ничего страшного, если человек будет продавать какой-то чистый, но оскверненный предмет, который возможно очистить водой, например, ковры и посуду. Так же, если предметы невозможно промыть водой, например, нефть, и оно предназначено не для целей, требующих чистоту, то торговля ею разрешена.

Положение 2008: В случае, если человек, желающий продать оскверненный предмет, не сообщит об оскверненности, что приведет к греховному поступку покупателя или же нарушению им какого-то обязательного деяния, например, воспользуется оскверненной водой для малого или большого омовения, и выполнит обязательный намаз, или же воспользуется оскверненным предметом для приема пищи или питья, то он должен сообщить об этом. Однако человеку, которому эта информация бесполезна, например, беспечно относящийся к вопросам скверны и чистоты, сообщать об этом не следует.

Положение 2009: Несмотря на то, что торговля оскверненными лекарственными препаратами разрешена, об их оскверненности следует сообщить покупателю, как это было указано в предыдущем положении.

Положение 2010: Если не будет выявлена оскверненность масел, завезенных из немусульманских стран, то в торговле ими нет ничего страшного. Но если масла и другие вещества, получаемые после забоя животного, например, желатин, будут приобретены у неверующего или же завезены из немусульманской страны; и будет предположение, что это животное зарезано по правилам шариата, то, несмотря на то, что торговля ими разрешена, их употребление в пищу запрещено, и продавец должен сообщить покупателю об их происхождении. Но если есть вероятность того, что неинформированность покупателя о происхождении товара, как это было указано в положении 2008, приведет к тому, что он согрешит или же покинет какое-то обязательное деяние, то продавец должен сообщить об истинном положении дел.

Положение 2011: Согласно предосторожности, не разрешается торговля шкурой лис и подобных животных, которые не зарезаны по правилам шариата или издохли своей смертью. Но если возникнут сомнения, то разрешено.

Положение 2012: Если возникнет предположение, что шкура, завезенная из неисламских стран или же купленная у неверующего, принадлежит животному, зарезанному по правилам шариата, то торговля ею разрешена. Также в нем можно выполнять намаз.

Положение 2013: Если человек, не проверив, было ли зарезано по правилам шариата животное, от которого получены шкура, масла и другие вещества, приобретенные у мусульманина, узнает, что этот мусульманин купил их у неверующего, то, даже если будет указание об их чистоте и дозволенности торговать, употреблять в пищу это масло и подобные вещества запрещено.

Положение 2014: Торговля вином и иными опьяняющими напитками запрещена и недействительна.

Положение 2015: Продажа незаконно приобретенного имущества недействительна, но если владелец разрешит, то верна, и продавец должен вернуть ему (владельцу) полученное у покупателя.

Положение 2016: Если покупатель будет иметь цель совершить серьезную сделку, но не будет намерен заплатить за полученный товар, то это его намерение не окажет воздействия на верность сделки, но он должен отдать продавцу деньги за товар.

Положение 2017: Если покупатель пожелает впоследствии расплатиться за купленный «зимма» товар недозволенными деньгами, то сделка верна. Однако ту часть, которую он должен оплатить, следует выплатить из дозволенного имущества, чтобы долг считался оплаченным.

Положение 2018: Запрещена торговля недозволенными инструментами развлечений. Однако нет никаких проблем в торговле таких общих инструментов, как радио, магнитофон и видео. Человек, который

уверен, что сам и его семья не воспользуются ими в недозволенных целях, может хранить их у себя.

Положение 2019: Если человек продаст предмет, который можно использовать в дозволенных целях, для недозволенной цели, например, продаст виноград для изготовления вина, при этом не имеет значения, принял он подобное решение в процессе торга или же заранее, и сделка будет совершена таким образом, то она является недозволенной. Но если продавец продаст не с такой целью, но будет знать, что покупатель изготовит из винограда вино, то в этом нет проблем.

Положение 2020: Согласно предосторожности, изготовление скульптур живых существ запрещено. Но в торговле ими нет проблем. Рисование живых существ разрешено.

Положение 2021: Если целью покупки предмета, приобретенного в результате азартных игр, воровства или же недействительной торговли, является ее последующее использование, то это запрещено, и если кто-то купит его, то должен вернуть истинному владельцу.

Положение 2022: Если человек, продающий масло, к которому примешан жир, определит свой товар, например, скажет «продаю этот 1 батман масла», и содержание жира в нем настолько велико, что этот товар нельзя назвать маслом, то сделка недействительна. Если же содержание жира настолько мало, что товар можно назвать маслом, смешанным с жиром, то торговля верна. Однако покупатель имеет право расторгнуть сделку в виду некачественности товара и потребовать свои деньги назад. Если жир отделится от масла (его возможно будет различить), то часть сделки, пропорциональная содержанию жира в масле, считается недействительной, и деньги, полученные продавцом за жир, принадлежат покупателю, а жир – имущество продавца, и покупатель может расторгнуть сделку по

чистому маслу, содержащемуся в нем. Но если продавец не определит его и продаст 1 батман масла, затем отдаст смешанное с жиром масло, то покупатель может вернуть это масло и потребовать чистое масло без примеси.

Положение 2023: Если продавец продаст часть товара, продаваемого по весу или объему, за больший вес и объем, например, один батман пшеницы продаст за полтора батмана, то это считается ростовщичеством и запрещено. Даже если один из товаров будет безупречным, а другой с изъяном, или же один товар будет хорошим, а другой плохим, или же их цены будут различными, то, если продавец получит больше, чем отдал, опять-таки считается ростовщичеством и запрещенным. Если человек отдаст цельную медь взамен сломанной меди, или высший сорт риса взамен низшего, или же золотые изделия вместо золотого лома, - это ростовщичество и запрещено.

Положение 2024: Если полученный сверх товар будет отличаться от рода продаваемого, например, продаст 1 батман пшеницы за 1 батман пшеницы и 1 копейку, то вновь это является ростовщичеством и недозволено. Даже если не возьмет что-либо лишнее, но выдвинет условие, чтобы покупатель что-то сделал для него, то и это является ростовщичеством и недозволено.

Положение 2025: Если человек, дающий малое количество товара добавит к нему что-то, например, продаст 1 батман пшеницы и 1 полотенце за полтора батмана пшеницы, то в этом нет ничего страшного; с условием, чтобы их целью было, что полотенце было дано взамен лишнего количества, а сделка была бы за наличные деньги. Также, если с обеих сторон добавят что-то, например, если продаст 1 батман пшеницы и 1 полотенце за полтора батмана пшеницы и 1 полотенце, и их целью будет, чтобы у первой стороны полотенце и пол

батмана пшеницы будет взамен полотенца у второй стороны, то в этом нет ничего страшного.

Положение 2026: Если человек продаст товар, продаваемый по длине, например, материя, или же товар, продаваемый поштучно, например, лимон или куриное яйцо, а взамен получит больше, то в этом нет ничего страшного. Но если оба будут одного вида и сделка будет в рассрочку, то верность сделки спорна; например, если отдаст 10 лимонов, а через месяц получит 12 лимонов. Это же относится и к продаже купюр. Нет ничего страшного, если, например, человек продаст за наличные или же в кредит рубли за динары или доллары. Если же он пожелает продать за ту же валюту и получить больше, то сделка не должна быть в рассрочку, а если будет не так, то ее верность спорна; например, если даст 100 рублей и получит 110 рублей через 6 месяцев.

Положение 2027: Товары, которые продаются в некоторых городах по весу или объему, а в некоторых городах поштучно, можно продавать дороже в городах, где они продаются поштучно.

Положение 2028: Если при торговле товаром, продаваемым по весу или объему, продаваемый и покупаемый товар будут различного рода, а сделка будет наличной, то можно получать больше, но если сделка будет в рассрочку, то спорно. Значит, если человек продаст 1 батман риса за 2 батмана пшеницы сроком на один месяц, то верность этой сделки сомнительна.

Положение 2029: Не разрешается продавать созревшие плоды за большее количество незрелых плодов. Если будет за то же количество и за наличные, то нежелательно. Если же будет в рассрочку, то спорно.

Положение 2030: В вопросе ростовщичества ячмень и пшеница считаются одного рода. Значит, если взамен отданных 1 батмана

пшеницы человек получит 1 батман и 250 граммов ячменя, то это ростовщичество и запрещено. Также, если он купит 10 батманов ячменя с целью вернуть во время молотьбы 10 батманов пшеницы, то, так как купил налично и вернул пшеницу через некоторое время, считается получившим больше, и это запрещено.

Положение 2031: Отец и сын, муж и жен могут брать друг у друга проценты. Также мусульманин может получить проценты у неверующего, который не находится под опекой мусульманина; но торговля под проценты с неверующим, находящимся под опекой мусульманина, запрещена. Но, если выплата процентов после сделки разрешена его шариадом, то может взять у него проценты.

Положение 2032: Согласно обязательной предосторожности, не разрешается брить лицо (на корню) и взамен получать плату. Исключением являются два случая: крайняя необходимость и если не совершение этого деяния станет причиной невыносимой трудности или же вреда, даже если в результате человек подвергнется насмешке и ирониям окружающих.

Положение 2033: «Гина» запрещена. «Гина» - это развлекательные песни, которые обычно исполняются на греховных собраниях, слова которых бессмысленны и пусты. Также запрещено читать подобным голосом Коран, молитвы и подобные тексты. Согласно обязательной предосторожности, подобным образом («гина») не стоит читать и что-то иное. Также запрещено слушать «гина» и получать за это плату, а полученное не считается имуществом получившего. Не разрешается изучать это и обучать этому. Если исполняемое на специальных музыкальных инструментах свойственно развлекательным собраниям, то это запрещено, в противном случае – разрешено. Получать плату за исполнение запрещенной музыки так же запрещено, и получаемое не

считается из имущества. В то же время запрещено обучаться этому и обучать ему.

Требования, предъявляемые покупателю и продавцу

Положение 2034: Покупатель и продавец должны отвечать шести требованиям:

1. Быть совершеннолетними.
2. Быть здравомыслящими.
3. Они не должны быть безрассудными; то есть, не должны транжирить свое имущество попусту.
4. Они должны быть серьезно настроены заключить сделку; то есть, если продавец в шутку скажет «я продал свой товар», то сделка недействительна.
5. Никто не должен принуждать их.
6. Они должны быть владельцами товара, который покупается и продается.

Эти указания будут разъяснены в нижеследующих положениях.

Положение 2035: Недействительна сделка, заключенная с несовершеннолетним, который не является независимым. Нет ничего страшного, если дети, способные отличить плохое от хорошего, но не достигшие совершеннолетия, будут заниматься торговлей дешевых предметов. Если сделка будет с опекуном ребенка, или же несовершеннолетний, но отличающий плохое от хорошего, ребенок просто заключит сделку, то во всех случаях сделка верна; даже если продаваемый товар или деньги будут принадлежать другому лицу, и ребенок продаст товар или же купит на эти деньги какой-то товар, как уполномоченный владельца, то внешне, сделка верна, даже если ребенок, отличающий плохое от хорошего будет свободен в выборе.

Также, если ребенок отдаст деньги продавцу, и в доставке товара покупателю; или же, если отдаст товар покупателю, и в доставке денег продавцу будет играть лишь роль посредника, то сделка верна, если даже ребенок не способен отличить плохое от хорошего. Потому что на самом деле сделка была заключена между совершеннолетними.

Положение 2036: Если у ребенка, не достигшего совершеннолетия, будет что-то куплено или же ему будет что-то продано, тогда как сделка с ним недействительна, то, если полученные от ребенка товар или деньги являются его собственностью, они должны быть возвращены его опекуну, а если являются имуществом другого человека, то следует вернуть владельцу или же получить его согласие. Если не знает владельца или же нет возможности узнать его, то полученные у ребенка товар следует отдать бедняку как «мазалим». Согласно обязательной предосторожности, для этого следует получить разрешение шариатского судьи.

Положение 2037: Если человек заключит сделку с ребенком, не способным отличить плохое от хорошего, тогда как сделка с ним недействительна, и деньги или товар, переданные ребенку, пропадут, то после достижения ребенком совершеннолетия он может потребовать товар у самого ребенка или же его опекуна. Но если ребенок не способен отличить плохое от хорошего или же, будучи способен на это, в порче товара не был виноват сам, и товар испортился при нем, даже в результате крайности, то он не несет за это ответственности.

Положение 2038: Если покупателя и продавца принудят к сделке, то сделка будет верна, если после заключения они сделки согласятся с ней, например, скажут «я согласен». Однако, согласно желательной предосторожности, сделку следует заключить вновь.

Положение 2039: Если человек продаст чужое имущество без его согласия, и владелец не будет согласен с этим и не даст на это разрешения, то сделка недействительна.

Положение 2040: Отец ребенка и дед по отцу, а также доверенное лицо отца или деда по отцу имеют право продать имущество ребенка. Если же ни одного из них не будет, то, если это будет разумно, справедливый муджтехид также может продать имущество умалишенного или ребенка-сироты или же потреявшегося человека.

Положение 2041: Если человек продаст незаконно присвоенное имущество, а после сделки владелец имущества подпишет сделку, то сделка верна; с момента состоявшейся сделки товар и прибыль с нее, врученные покупателю незаконно присвоившим имущество человеком, считаются имуществом покупателя, а товар и прибыль с нее, полученные от покупателя, считаются имуществом человека, незаконно присвоившего имущество.

Положение 2042: Если человек незаконно присвоит какое-то имущество и продаст, с целью оставить себе вырученные деньги, то эта сделка верна, если владелец имущества подтвердит эту сделку; но деньги принадлежат не тому, кто незаконно присвоил имущество, а владельцу имущества.

Требования к товару и его продаже

Положение 2043: Продаваемый товар и получаемое за его продажу должны отвечать пяти требованиям:

1. Его количество должно быть определено по размеру, весу, поштучно и другими подобными путями.
2. Человек должен быть способен сдать его; в противном случае сделка недействительна. Но если продаст его за что-то, что

может сдать, то сделка верна. Сделка также верна в случае, если покупатель сможет завладеть купленным товаром, хотя продавец и не способен передать ему это. Например, если продавец продаст сбежавшую лошадь, а покупатель способен найти ее, то в этой сделке нет ничего предосудительного и она верна. В таком случае нет необходимости в какой-то надбавке к сделке.

3. Необходимо уведомить противоположную сторону об особенностях и качествах продаваемого и получаемого взамен товара.
4. Товар или же получаемое взамен него не должно принадлежать постороннему человеку; то есть, после продажи владельцем посторонний человек не должен иметь прав на это имущество.
5. Должен быть продан сам товар, а не прибыль с него. То есть, например, если человек продаст прибыль дома за год, то сделка не действительна; но если покупатель вместо денег отдаст прибыль со своего недвижимого имущества, например, приобретет у кого-то ковер, а расплатится годовой прибылью со своего дома, то в этом нет проблем.

Положение 2044: Человек должен приобрести товар по весу или объему в городе, где торговля производится по весу или объему. Но этот товар он может приобрести визуальным осмотром в городе, где торговля производится подобным образом.

Положение 2045: Разрешается покупать и продавать товар по объему, которым торгуют по весу. Например, человек, желающий продать 10 батманов пшеницы, может отдать 10 сосудов пшеницы, каждая из которых вмещает 1 батман пшеницы.

Положение 2046: Если сделка будет аннулирована на основании одного из вышеприведенных условий, за исключением четвертого, но

покупатель и продавец разрешат пользоваться имуществом друг друга, то в этом пользовании нет ничего страшного.

Положение 2047: Сделки с вакуфным имуществом недействительны. Но если имущество испортилось настолько, что ее больше невозможно использовать в целях, переданных в вакф или же оно близко к такому состоянию, например, если циновка мечети испортилась так, что на ней больше невозможно выполнять намаз, то работник мечети или же человек, выполняющий эти функции, может продать его. Но если возможно, согласно желательной предосторожности, вырученные деньги вновь должны быть потрачены на нужды мечети, которые близки к цели вакфа.

Положение 2048: Если переданное в вакуфное использование имущество, в случае, если не будет продано, приведет к разногласиям между лицами, которым было передано, и будет сопровождаться ущербом здоровью и имуществу, то продажа этого вакфа спорно. Но если человек, передавший имущество в вакуфное пользование, обусловил его продажу на основе договоренности, то в его продаже нет никаких проблем.

Положение 2049: Нет проблем в купле-продаже недвижимого имущества, которое сдано в аренду другому лицу; однако прибыль с того имущества в период нахождения в аренде принадлежит арендатору. Если покупатель не будет осведомлен о том, что имущество сдано в аренду или же приобретено, полагая, что срок аренды мал, то он может расторгнуть сделку после того, как узнает истинное положение дел.

Торговая сделка

Положение 2050: Не обязательно заключать сделку на арабском языке. Сделка верна, если, например, продавец на своем родном языке скажет «я продал этот товар за такую-то сумму», а покупатель скажет «я согласен». Однако, произнося эти слова, и покупатель, и продавец должны иметь в виду торговую сделку.

Положение 2051: Если при торговой сделке не будет заключен договор, но продавец взамен полученного от покупателя имущества объявит свой товар его собственностью, то сделка верна, и каждый является владельцем приобретенного товара.

Покупка и продажа фруктов

Положение 2052: Действительна продажа еще не собранного урожая фруктов, если его цветы осыпались, семена созрели, период опасности порчи миновал и урожайность данного дерева можно определить. Даже если не будет известно, миновал ли период порчи, и будут проданы фрукты двухлетней или более давности, или же будет продано созревающее ныне количество (при условии, что будет иметь товарный вид), то сделка действительна. Также, если человек продаст, добавив что-то из урожая поля или что-то иное, то сделка верна. Однако, согласно обязательной предосторожности, в таком случае следует добавить то, что сохранит капитал покупателя, даже если почки не стали фруктами.

Положение 2053: Разрешается продавать фрукты дерева прежде, чем цветы осыпятся и семена созреют. Но человек должен продать или добавив что-то к нему, как это было разъяснено в предыдущем положении, или же следует продать фрукты годовой или более давности.

Положение 2054: Можно продавать не собранные с дерева финики, будь они созревшими или же нет. Но нельзя взамен получать финики, будь они с того же дерева или же с иного. Если его продадут с созревшими или же с «рутабом», не считающимися финиками, то в этом нет ничего страшного. Но если у человека в саду другого лица имеется одно финиковое дерево, и ему трудно ухаживать за ним, то в таком случае, имея в виду это дерево продаст владельцу сада, а взамен определят финики, то в этом нет проблем.

Положение 2055: Можно продавать огурцы, баклажаны, зелень и иные продукты, которые дают урожай несколько раз в году, когда они созреют, и будет определено, сколько раз покупатель будет собирать их. Но если урожай еще не приобрел формы, которые можно явно наблюдать, то его продажа спорна.

Положение 2056: Если семена пшеничных колосьев созреют, и она будет продана за урожай той же или иной пшеницы, то сделка недействительна.

Продажа за наличные и в кредит

Положение 2057: Если какой-то товар продан за наличные, то покупатель и продавец имеют право после сделки потребовать друг у друга товар и деньги. Сдача движимого (например, ковров и одежды) и недвижимого (например, поле и дом) имущества покупателю должна происходить таким образом, чтобы покупатель мог воспользоваться ими в любой момент нужным для него способом. А это, по мере изменения условий, возможно различными способами.

Положение 2058: При торговле в кредит срок должен быть обговорен точным образом. Значит, если продаст что-либо с намерением получить

деньги во время молотьбы, то сделка недействительна, так как срок не определен точно.

Положение 2059: Если что-либо будет продано в кредит, то продавец не может требовать у покупателя плату за него до истечения назначенного времени. Но если покупатель умрет и у него останется имущество, то продавец может до истечения назначенного времени потребовать причитающее ему от наследников покойного.

Положение 2060: После истечения назначенного времени для проданного в кредит товара, продавец может потребовать причитающееся ему, но если покупатель не сможет заплатить, то ему или надо предоставить время для этого, или же нужно расторгнуть сделку, и если проданное сохранилось, то он может получить его обратно.

Положение 2061: Если человек продаст в кредит определенное количество товара лицу, не проинформировав его о цене товара, то сделка недействительна. Но если продаст в кредит товар лицу, который знает наличную цену товара, и посчитает завышенную цену, например, скажет «за каждый рубль проданного тебе в кредит товара я начисляю одну копейку к ее наличной стоимости», и покупатель согласится, то в этом нет ничего страшного.

Положение 2062: Если человек продаст определенный товар в кредит и назначит срок для получения денег, например, после истечения половины срока уменьшит сумму, которую должен получить, а остальное получит наличными, то в этом нет ничего предосудительного.

Сделка с предоплатой и требования к ней

Положение 2063: Если покупатель отдает продавцу наличными стоимость всего товара, который он получит в будущем, то такой вид сделки называется сделкой с предоплатой. Если покупатель скажет «я

отдаю эти деньги и такой-то товар возьму у тебя, например, через 6 месяцев», а продавец скажет «я согласен», или же продавец получит деньги и скажет «я продал такой-то товар и отдам его через 6 месяцев», то сделка действительна.

Положение 2064: Если человек продаст золотые и серебряные монеты с предоплатой, а взамен получит золотые или серебряные монеты, то сделка недействительна. Если он продаст какой-то товар или деньги, не изготовленные из золота или серебра, и получит взамен иной товар или же золотые и серебряные монеты, то данная сделка будет разъяснена в 7-ом пункте следующего положения. Согласно желательной предосторожности, продавец должен за проданный товар получить деньги, воздержавшись от иного рода.

Положение 2065: Сделка с предоплатой должна отвечать 7-ми требованиям:

1. Необходимо определить особенности товара, приводящие к различию в ценах. Однако уделять этому большего внимания не следует. Достаточно, если в народе скажут «особенности товара были определены».
2. Прежде чем продавец и покупатель разойдутся, покупатель обязан выплатить продавцу всю сумму, или же у продавца должно быть что-то, принадлежащее покупателю, равное по стоимости сумме, которую следует выплатить, и он должен посчитать это взамен платы, а тот согласиться с этим. Но если покупатель выплатит часть стоимости товара, то продавец может расторгнуть сделку, несмотря на то, что сделка верна относительно лишь этой части.

3. Необходимо точно определить срок; если продавец скажет «я отдам товар, когда начнется молотба», то сделка недействительна, потому что срок точно не определен.
4. Для передачи товара следует назначить такое время, чтобы продавец смог отдать товар, будь это товар легкодоступным или же нет.
5. Согласно обязательной предосторожности, необходимо точно определить место, где покупатель получить свой товар. Но если в ходе их переговоров станет ясно, о каком месте идет разговор, то называть это место непосредственно не обязательно.
6. Они должны определить вес, объем или же количество товара. Нет ничего предосудительного в продаже с предоплатой товара, который обычно продается в результате визуального осмотра; однако разница между некоторыми видами лимонов и яиц должна быть не столь разительной, чтобы люди обратили на это внимание.
7. Если товар продается по весу или объему, то взамен следует выплатить тем же видом товаров. Согласно обязательной предосторожности, род этого товара не должен быть иным, который продается также по весу и объему. Если товар продается поштучно, то, согласно обязательной предосторожности, получаемый за него товар не должен превышать его вид.

Указания о сделке с предоплатой

Положение 2066: Если человек купит товар с предоплатой, то до наступления срока получения товара он не имеет права продавать его другому человеку. Но после наступления этого срока, даже если он еще не получил товар, он может продать его. Но товары, продаваемые по

весу или объему, за исключением фруктов, нельзя продавать кому-то другому кроме продавца до того, как получит товар. Однако может продать их за себестоимость или же меньшую сумму.

Положение 2067: Если при сделке с предоплатой продавец отдаст товар в намеченное время, то покупателю следует принять, если соответствует обговоренным условиям. Покупатель должен также согласиться, если товар будет лучше обговоренных условий. Исключением является случай, если было обговорено принять наиболее лучший.

Положение 2068: Если качество товара, предоставленное продавцом, будет ниже обговоренного в договоре, то покупатель может отказаться от него.

Положение 2069: Если продавец вместо обусловленного договором товара отдаст иной товар, то, в случае согласия покупателя, в этом нет ничего страшного.

Положение 2070: Если продавец не сможет подготовить к сроку товар, проданный с предоплатой, то покупатель может подождать, пока он подготовит товар, или же может расторгнуть сделку, получив обратно оплату или же что-то взамен нее. Согласно обязательной предосторожности, покупатель не имеет права продавать его продавцу за большую цену.

Положение 2071: Если продавец решит продать какой-то товар и вручить его покупателю, спустя какой-то промежуток времени, и получит плату, спустя некоторое время, то сделка недействительна.

Продажа золота за золото и серебра за серебро

Положение 2072: Если человек продаст золото за золото и серебро за серебро, то, если вес одного будет больше веса другого, сделка

запрещена и недействительна, вне зависимости, находятся ли они в виде монет или же нет.

Положение 2073: Если человек продаст золото за серебро или же серебро за золото наличными, то сделка верна, и равенство их весов не является обязательным. Но если сделка будет в рассрочку, то она недействительна.

Положение 2074: Если продаст золото и серебро за золото и серебро, то, прежде чем разойтись, покупатель и продавец должны отдать друг другу товар и причитающееся за него. Если из предмета торга не будет отдано ничего, то сделка недействительна. Если отдадут часть, то соответствующая этой части сделка верна.

Положение 2075: Если покупатель или же продавец отдаст весь предмет торга, а противоположная сторона – лишь часть, и они разойдутся, то сделка относительно этой части верна, но лицо, которое еще не получило причитающееся ему полностью, имеет право расторгнуть сделку.

Положение 2076: Если человек продаст смешанную с землей серебряную руду за чистое серебро, или же смешанную с землей золотую руду за чистое золото, то сделка недействительна. Но если человек будет знать, что количество содержащегося в руде серебра равна количеству чистого серебра, то сделка действительна. Но, как было отмечено выше, нет ничего предосудительного в продаже серебряной руды за золото и золотой руды за серебро.

Случаи, когда разрешается расторгнуть сделку

Положение 2077: Право на расторжение сделки называется «фасх ихтийари». Покупатель и продавец имеют право расторгнуть договор в одиннадцати случаях:

1. Если покупатель и продавец не разошлись, если даже покинули место, где заключалась сделка. Это право называется «право маджлиса».
2. Если в процессе сделки будет обманут покупатель или продавец, или же обе стороны. Это называется «право габн». Доказательством этого права является желание людей. То есть, каждая из сторон при заключении сделки желает, чтобы получаемый товар не был слишком низкого качества по сравнению с тем, что передается противоположной стороне. В противном случае человек должен иметь право расторгнуть договор. Но в некоторых населенных пунктах люди могут придерживаться иного мнения. Например, если получаемый товар по качеству уступает предлагаемому, то человек имеет право требовать у противоположной стороны оплатить разность в качестве между товарами, а если это невозможно, то он имеет право расторгнуть договор. В таких случаях следует придерживаться особых правил, действующих среди людей.
3. Если при сделке было обговорено условие право одного из сторон расторгнуть договор до истечения определенного срока. Это право называется «право условия».
4. Если продавец или покупатель покажут товар или плату за него таким, каким они не являются на самом деле. Это право называется «право тадлис».
5. Если одна из сторон поставит условие противоположной стороне выполнить для него какую-то работу, и это условие не будет выполнено; или же выдвинет условие, чтобы товар обладал определенным качеством, но товар не будет обладать этим качеством. В таком случае выдвинувший условие может

рассторгнуть договор. Это право называется «право невыполнения условия».

6. Если в товаре или же плате за него будут определенные изъяны. Это называется «право изъяна».
7. Если часть товара, относительно которого заключена сделка, будет являться собственностью другого человека, и его владелец не будет согласен со сделкой, то покупатель имеет право рассторгнуть сделку, или же, может потребовать вернуть плату за эту часть товара. Это называется «право совладельца».
8. Если владелец товара проинформирует покупателя о качествах товара, который тот не видел, а впоследствии товар не будет обладать этими качествами, или же противоположная сторона будет предполагать, что товар обладает теми качествами, которые он наблюдал в прошлом, но затем станет известно, что ныне товар уже не имеет таких качеств, то противоположная сторона имеет право рассторгнуть сделку. Это называется «право ройат».
9. Если покупатель не отдаст деньги за приобретенный товар продавцу в течение трех дней, а продавец не отдаст товар, то продавец имеет право рассторгнуть сделку. Это относится к случаю, когда продавец предоставил отсрочку покупателю, но не установил точный срок. Но если отсрочка не будет предоставлена, то, в случае задержки денег, продавец может рассторгнуть сделку. Если продавец предоставил ему отсрочку более чем на три дня, то не имеет права рассторгнуть сделку до истечения этого срока, и если проданный товар может испортиться раньше трех дней, например, зелень или фрукты, то и срок будет меньше. Это называется «право тахир».

10. Если человек купит животное, то в течение трех дней может расторгнуть сделку. Также, если получит взамен проданного товара животное, то продавец может расторгнуть сделку в течение трех дней. Это называется «право животного».

11. Если продавец не способен отдать товар, например, проданная лошадь сбежит, то покупатель имеет право расторгнуть сделку, и это называется «право сдачи» («тааззуру таслим»).

Положение 2078: Если покупатель не будет знать истинную стоимость товара или же при покупке заплатит больше обычной ее стоимости, и при этом переплатит слишком много, то он может расторгнуть сделку; при условии, что при расторжении сделки, покупка останется в силе, в противном случае расторжение сделки спорно. Также, если продавец не будет знать стоимость товара, или же во время сделки продаст товар по цене ниже реальной, и при этом разница составит слишком большую сумму, то, на основании вышеприведенного условия, имеет право расторгнуть сделку.

Положение 2079: Если при сделке, заключенной с условием, например, если продадут дом, стоимостью в 100 тысяч рублей за 50 тысяч, и заключат условие, что в случае своевременного возвращения денег продавец может расторгнуть сделку, и при этом целью сторон будет действительно заключение сделки, то сделка действительна.

Положение 2080: Если при сделке, заключенной с условием, продавец не сможет вернуть деньги, то сделка верна, даже если будет уверен, что сможет приобрести у продавца недвижимость. Но если он не расплатится в срок, то не имеет право требовать у покупателя недвижимость. Если покупатель умрет, продавец не имеет права требовать недвижимость у его наследников.

Положение 2081: Если продавец смешает чай высшего сорта с некачественным чаем и продаст, как чай высшего сорта, то покупатель имеет право расторгнуть сделку.

Положение 2082: Если покупатель поймет, что приобретенный им какой-то товар имеет изъян, например, купит животное, а потом увидит, что оно ослепло на один глаз, и до заключения сделки не был проинформирован об этом недостатке, то он может расторгнуть сделку и вернуть его продавцу. Если вернуть товар не представляется возможным, например, товар перетерпит определенное изменение; или же после его приобретения в нем появится какой-то изъян; или же воспользовался им определенным образом, что препятствует его возвращению, например, продал или сдал его в аренду; или же разрезал или сшил материю, то в таком случае покупатель может определить разницу в стоимости между хорошим товаром и товаром с изъяном и потребовать у продавца эту часть от общей суммы, переданной ему, обратно. Например, если покупатель поймет, что товар, приобретенный за 4 рубля, имеет определенный изъян, и хороший подобный товар стоит 8 рублей, а с изъяном – 6 рублей, то, так как разница между хорошим товаром и товаром с изъяном составляет $\frac{1}{4}$ -ую от общей стоимости, то может потребовать у продавца 1 рубль, составляющий четверть от заплаченной суммы.

Положение 2083: Если продавец поймет, что полученный им вместо проданного товара определенный предмет имеет изъян, и этот изъян имел место до заключения сделки, но он не знал об этом, то продавец может расторгнуть сделку и вернуть этот предмет владельцу. Если не сможет вернуть этот предмет в виду появления в нем определенных изменений или же из-за использования, то на основании указания,

приведенного в предыдущем положении, он может получить обратно разницу в стоимости хорошего товара и товара с изъяном.

Положение 2084: Если после сделки и перед тем, как товар будет передан покупателю, в нем найдется какой-то изъян, то покупатель может нарушить сделку. Также, если после заключения сделки и перед тем, как товар будет передан покупателю в полученном вместо него предмете найдется определенный изъян, продавец может расторгнуть сделку. Если он пожелает вернуть разность в стоимостях, то, если нет возможности вернуть товар обратно, это разрешено.

Положение 2085: Если после заключения сделки покупатель поймет, что товар имеет изъян, и пожелает расторгнуть сделку, то должен сделать это сразу. Если, учитывая разнообразность ситуаций, он отложит это дольше обычного, то уже не имеет право расторгнуть сделку.

Положение 2086: Если после заключения сделки покупатель поймет, что товар с изъяном, то, даже если продавец не будет готов к этому, он может расторгнуть сделку. Это же указание относится и к остальным «правам» и правам расторжения сделки.

Положение 2087: В двух случаях покупатель не имеет права расторгнуть договор или же потребовать разницу стоимости, если товар с изъяном:

1. Если при приобретении товара знал, что товар имеет изъян.
2. Если продавец во время заключения сделки скажет «я продаю этот товар со всеми имеющимися недостатками»; но если определит изъян и скажет «я продаю этот товар с этим изъяном», а после выяснится, что товар имеет также и иной изъян, то покупатель имеет право вернуть товар в виду того, что продавец не определил его заранее, а если не сможет вернуть, то может потребовать обратно разницу в стоимости.

Положение 2088: Если покупатель поймет, что приобретенный им товар имеет изъян, и после приобретения в нем появится какой-то иной изъян, то он не имеет права расторгнуть сделку, но может потребовать разницу в стоимости хорошего товара и товара с изъяном. Но если покупатель приобретет животное с изъяном и до истечения трехдневного срока «права животного» (право расторжения сделки) обнаружит в нем иной изъян, то может вернуть животное, даже если принял его. Также, если правом расторжения сделки до определенного срока будет обладать покупатель, и в эти сроки в товаре выявит иной изъян, то он может расторгнуть сделку, даже если уже принял товар.

Положение 2089: Если у человека будет товар, который он не видел, и другой сообщит ему о качествах товара, и он, рассказав об этих качествах покупателю, продаст тот товар, но затем поймет, что товар лучше описанного, то может расторгнуть сделку.

Различные положения

Положение 2090: Если продавец назовет покупателю стоимость товара и заключит с ним сделку на основании этой стоимости или дешевле этой стоимости, то он должен уведомить его о всех особенностях, которые могут стать причиной повышения или понижения стоимости товара. Например, он должен сообщить ему, купил ли этот товар за наличные или в кредит. Если продавец не сообщит о некоторых особенностях, а покупатель узнает о них после, то он может расторгнуть сделку.

Положение 2091: Если человек отдаст товар какому-то лицу и скажет «продай его за такую-то цену для меня, и если продашь дороже, то излишек будет твоей оплатой за труды», то в таком случае, насколько бы дорого не продал, товар принадлежит владельцу, и продавец может

требовать от владельца лишь оплату за труды. Но если владелец скажет «если продашь этот товар дороже данной стоимости, излишек товара будет твоим», то в этом нет ничего страшного.

Положение 2092: Если мясник продаст мясо телки, выдавая его за мясо быка, то он согрешил. Кроме того, если определив мясо, сказал «я продаю мясо этого быка», то покупатель может расторгнуть сделку. А если мясо не конкретизировано, и покупатель не согласен с приобретением, то мясник должен дать ему мясо быка.

Положение 2093: Если покупатель попросит у продавца продать ему материю с несмываемой краской, а продавец продаст ему материю со смываемой краской, то покупатель имеет право расторгнуть сделку.

Положение 2094: Если продавец не сможет предоставить проданный товар, например, проданная лошадь убежит, то в данном случае сделка аннулируется, а покупатель имеет право потребовать свои деньги обратно.

Указания о сотрудничестве

Положение 2095: Если два человека на арабском или другом языке произнесут договор о сотрудничестве, или совершат действие, указывающее на то, что они желают объединить свои капиталы и совместно пользоваться им, а полученный доход разделить между собой, то их сотрудничество будет верным.

Положение 2096: Если несколько человек заключат между собой договор о том, что будут совладельцами в доходе, получаемом в результате определенной деятельности, например, риелторы договорятся, что полученную оплату поделят между собой, то подобное сотрудничество будет недействительным. Но если, например, они договорятся, что до определенного времени половина дохода одного из

них будет принадлежат другому взамен половины его дохода, то подобное сотрудничество действительно, и каждый является посредником в доходе другого.

Положение 2097: Если два человека заключат договор, что каждый из них по отдельности приобретет некое имущество, и сам расплатится за него, но они будут вместе владеть и пользоваться им, то подобное сотрудничество будет неверным. Но если один из них уполномочит другого приобрести для него имущество для совместного пользования, то есть имущество будет приобретено для обоих, то оба являются совладельцами этого имущества.

Положение 2098: Лица, заключающие между собой договор о сотрудничестве, должны быть здравомыслящими, совершеннолетними, иметь намерение заключения договора о сотрудничестве, они должны заключать его по собственной воле и иметь право распоряжаться собственным имуществом. Таким образом, если глупец (лицо, транжирующее свое состояние на никчемные цели) заключит договор о сотрудничестве, то это неверно, так как он не имеет право распоряжаться своим имуществом.

Положение 2099: Если в договоре о сотрудничестве будет отмечено, что работающее; или больше работающее в сравнении с компаньоном; или же лицо, чья работа важнее компаньона, будет получать большую часть дохода, то ему следует выплачивать причитающуюся ему долю. Также, если будет обговорено условие о том, что не работающее, или мало работающее, или же лицо, чья работа менее важна по сравнению с работой другого человека, будет получать большую часть дохода, то это условие верно, и этому лицу полагается обговоренная часть дохода.

Положение 2100: Если будет поставлено условие, что весь доход будет получать одно лицо, или же весь убыток будет нести одно лицо, то верность этого сотрудничества спорно.

Положение 2101: Если будет поставлено условие, что один из компаньонов будет получать больший доход, то, если вложенный капитал сторон будет одинаковым, то они должны поровну разделить доход и убыток. Но если вложенный капитал будет разным, то доход и убыток должны делить в соответствии с вложенным капиталом. Например, если один из компаньонов вложит в два раза больше капитал по сравнению с другим, то прибыль и убыток этого лица должен быть в два раза больше по сравнению с другим, вне зависимости, работали ли они одинаково, работал ли один из них меньше другого или вовсе не работал.

Положение 2102: Если в договоре о сотрудничестве будет условие о том, что оба будут торговать вместе; или каждый будет торговать в одиночку; или торговать будет лишь один из них; или же для торговли будет нанят третий человек, то это условие следует выполнить.

Положение 2103: Сотрудничество может быть двух видов:

1. Разрешенное сотрудничество; то есть, до сотрудничества имущество будет общим.
2. Сотрудничество посредством изменения; то есть, каждый из компаньонов готовит свое имущество для сотрудничества, и в результате каждый обменивает половину своего имущества на половину имущества другого. Если не будет определено, который из них будет торговать капиталом, то в разрешенном сотрудничестве ни один из них не имеет права торговать без разрешения другого. Но в сотрудничестве посредством изменения каждый из них может торговать, не причиняя вреда компании.

Положение 2104: Компаньон, в распоряжении которого находится капитал компании, должен следовать договору о сотрудничестве. Например, если перед ним было поставлено условие о покупке в кредит; или продаже за наличные; или же покупке товара в строго указанном месте, то он должен придерживаться этого условия. Но если с ним не было обговорены подобные условия, то он должен торговать в обычном порядке, не причиняя вреда компании.

Положение 2105: Если лицо, заключающий сделки за счет капитала компании, заключит сделку, противоречащую заключенному договору; или же, если не был заключен договор, будет действовать вопреки обычным правилам, то в обоих случаях, на основе преобладающего мнения, сделка верна; но если сделка будет убыточной или же часть имущества компании будет потеряна, то ответственность за это несет компаньон, действовавший вопреки договору или же обычным правилам.

Положение 2106: Если компаньон, проводящий торговые операции за счет капитала компании, не превысит свои полномочия и не проявит халатности в сохранении капитала, однако случайно часть капитала или весь капитал пропадет, то он не ответственен за это.

Положение 2107: Если компаньон, осуществляющий торговые операции капиталом компании, заявит, что капитал пропал, то, если считается доверенным лицом перед остальными участниками договора о сотрудничестве, его словам следует поверить. Но если это не так, могут пожаловаться на него шариатскому судье, чтобы положить конец спорам.

Положение 2108: Если при «разрешенном сотрудничестве» все участники договора о сотрудничестве откажутся от разрешения на пользование, данное друг другу, то ни один из них не имеет права

пользоваться имуществом компании. Но если один из них аннулирует разрешение, то остальные не имеют права пользования. Однако лицо, аннулировавшее свое соглашение, может пользоваться имуществом компании. Во всяком случае, их участие в сотрудничестве будет сохранено.

Положение 2109: Если при «разрешенном сотрудничестве» один из компаньонов пожелает разделения капитала, то, даже если срок сотрудничества не подошел к концу, остальные должны согласиться с этим. Но если разделение будет отвергнуто, то есть разделение будет требовать выплаты некоторыми компаньонами определенной суммы денег, или же компаньонам будет причинен существенный ущерб, то они могут отвергнуть разделение.

Положение 2110: Если при «разрешенном сотрудничестве» один из компаньонов умрет, или же потеряет разум или сознание, то остальные компаньоны не имеют права пользоваться имуществом компании. Также это указание остается в силе, если один из них будет «глупым», то есть будет тратить свое имущество на никчемные дела.

Положение 2111: Если один из компаньонов приобретет для себя имущество в кредит, то прибыль и убыток имеют отношение к нему самому. Но если приобретет для компании, и в договоре о сотрудничестве будет обговорено условие сделки в кредит, то прибыль и убыток имеют отношение к ним обоим.

Положение 2112: Если после заключения определенной сделки за счет капитала компании компаньоны поймут, что сотрудничество недействительно, и при этом разрешение на сделку не зависело от верности сотрудничества, то есть, зная о неправильности сотрудничества, все равно согласятся на взаимное пользование, то сделка верна, и доход, полученный от нее, считается их общим

имуществом. Но если это не так, то, если компаньоны, не согласные на пользование другими, скажут «мы согласны с этой сделкой», сделка верна. В противном случае она недействительна. В обоих случаях, кто из них работал для компании и не имел цели работать безвозмездно, то он может получить плату в обычном порядке, при условии сохранения доли остальных компаньонов. Но если обычная оплата труда при предположении верности сотрудничества будет больше дохода этой сделки, то может взять эту сумму.

Указания о соглашении (сульх)

Положение 2113: Если человек заключит договор с другим лицом, на основании которого передаст в его пользование свое имущество; или часть дохода с имущества; или же откажется от своих требований и прав, чтобы и противоположная сторона взамен этому передала ему свое имущество или же часть прибыли с имущества; или же отказалась от своих требований и прав, то это называется соглашением. Даже если безвозмездно заключит договор и передаст ему часть своего имущества или прибыли с имущества, или же откажется от своих требований и прав, то и в этом случае соглашение верно.

Положение 2114: Человек, заключающий соглашение с другим человеком, должен быть совершеннолетним, здравомыслящим, он должен иметь целью заключение соглашения, и никто не должен принуждать его к этому. Также человек не должен быть «глупым» и не быть лишенным права пользоваться собственным имуществом в виду банкротства.

Положение 2115: Не обязательно прочитать договор о соглашении на арабском языке; достаточно, если это будет слово или действие, которое даст понять намерение о соглашении и компромиссе.

Положение 2116: Если кто-то передаст своих овец пастуху, чтобы тот, например, в течение года присмотрел за ними и воспользовался их молоком, а владельцу отдал бы немного масла, то в таком случае верно соглашение - посчитать молоко овец взамен трудов пастуха и масла. Даже если владелец сдаст овец пастуху в аренду на год, и скажет, что тот может воспользоваться их молоком, отдав взамен немного масла, то это правильно, даже если не укажет именно молоко и масло овец.

Положение 2117: Если человек пожелает прийти к соглашению с другим лицом относительно своего требования или права, то, в случае принятия противоположной стороной, оно верно. Но если он пожелает отказаться от своего требования или права, то принятие противоположной стороны не требуется.

Положение 2118: Если человек будет знать количество своего долга, но кредитор этого не будет знать, и кредитор пожелает прийти к соглашению относительно суммы, меньшей самого долга, например, согласится получить 10 рублей, хотя должен получить 50 рублей, то разница в сумме не является дозволенной (халяль) для должника. Но если он сообщит кредитору сумму долга и придет с ним к соглашению; или же кредитор, узнав сумму, опять же придет к соглашению, то в этом случае разница в сумме является дозволенной.

Положение 2119: Если в распоряжении двух людей будет имущество, принадлежащее друг другу, или же они будут нести обязательство относительно имущества друг перед другом, и станет известно, что имущество одного из них больше имущества другого, и взаимная продажа этого имущества будет недозволенной в силу того, что станет причиной ростовщичества, то соглашение между ними запрещено. Даже если не будет известно, что имущество одного из них больше имущества другого, но будет такое предположение, то, согласно

обязательной предосторожности, они не имеют права достичь соглашения относительно этого имущества.

Положение 2120: Если два человека будут кредиторами другого человека или же двух других людей, и они пожелают прийти к соглашению относительно причитающегося им имущества, то, как было отмечено в предыдущем положении, если это не приведет к ростовщичеству, в этом нет ничего страшного. Например, если оба должны будут получить 10 батманов пшеницы (один – высшего сорта, второй – первого сорта), и срок уже подошел к концу, то их соглашение верно.

Положение 2121: Если человек должен через какой-то промежуток времени потребовать у другого лица его задолженность, то он имеет право прийти с ним к соглашению относительно меньшей суммы, чтобы получить ее быстрее. Это указание имеет силу для случаев, если он должен получить золото или серебро, или же то, что продается по весу или объему. Для остальных товаров, как будет разъяснено в положении 2252, кредитору разрешается прийти к соглашению со своим должником или же с иным лицом относительно суммы меньшей долга.

Положение 2122: Два человека, пришедшие к соглашению относительно определенного предмета, могут расторгнуть соглашение по обоюдному согласию. Также, если во время сделки будет обговорено право одного или обоих нарушить сделку, то лицо, обладающее этим правом, может нарушить сделку.

Положение 2123: Продавец и покупатель могут расторгнуть сделку до того, как разойдутся. Человек, купивший животное, также имеет право в течение трех дней расторгнуть сделку. Также, если покупатель не заплатит в течение трех дней и не возьмет товар, то продавец имеет

право расторгнуть сделку, как это было разъяснено в положении 2077. Человек же, достигший соглашения относительно товара, не имеет права расторгнуть соглашение. Но если противоположная сторона чрезмерно задержит сдачу товара, относительно которого было достигнуто соглашение, или же, например, если будет договоренность о наличной сдаче товара, относительно которого достигнуто соглашение, и противоположная сторона нарушит это условие, то человек может расторгнуть соглашение. Также он может расторгнуть сделку и в иных случаях, отмеченных в указаниях о торговле. Но если одна из сторон соглашения будет обманута, то, если соглашение будет для устранения спора, нарушать соглашение нельзя. Даже в иных ситуациях, согласно обязательной предосторожности, обманутая сторона не должна нарушать сделку.

Положение 2124: Если товар, полученный в результате соглашения, будет с изъяном, то соглашение можно расторгнуть. Но если человек пожелает получить разницу в стоимости между хорошим товаром и товаром с изъяном, то это спорно.

Положение 2125: Если человек достигнет соглашения с другим человеком относительно своего имущества, и выдвинет условие, сказав, например, «после своей смерти я отдам в вакуфное пользование имущество, относительно которого достигнуто соглашение с тобой», и противоположная сторона примет это условие, то он должен следовать этому условию.

Указания об аренде

Положение 2126: Арендодатель и арендатор должны быть здравомыслящими, совершеннолетними, реализовать процесс аренды добровольно, а также обладать правом пользования собственным

имуществом. То есть, глупый человек не имеет право что-либо сдавать в аренду или же брать что-то в аренду, так как не обладает правом пользования собственным имуществом. Это же относится и к обонкротившемуся человеку. Однако он может наняться к другому человеку.

Положение 2127: Человек может быть уполномоченным лицом другого человека и сдать в аренду его имущество или же взять для него в аренду имущество.

Положение 2128: Опекун ребенка имеет право сдавать в аренду имущество ребенка или же отдать его в наем. Если часть его достижения совершеннолетия будет включена в срок аренды, то по достижении совершеннолетия ребенок может расторгнуть оставшуюся часть арендного договора, несмотря на то, что если бы часть достижения совершеннолетия ребенка не была включена в срок аренды, это было бы вопреки интересам ребенка. Если с точки зрения шариата это будет вопреки интересам ребенка, то есть, если это приведет к нарушению требований шариата, то, если это будет с разрешения шариатского судьи, ребенок не имеет права расторгнуть договор об аренде после достижения совершеннолетия.

Положение 2129: Малолетний ребенок, не имеющий опекуна, не может быть отдан в наем без разрешения муджтехида. Если невозможно будет связаться с муджтехидом, можно взять его в наем, получив разрешение справедливого верующего.

Положение 2130: Арендатору или арендодателю не обязательно читать договор об аренде на арабском языке. Если владелец имущества просто скажет человеку «сдаю свое имущество тебе в аренду», а он ответит «я согласен», то договор об аренде действителен. Даже если без всякого

разговора владелец передаст арендатору свое имущество с целью аренды, а тот примет его с целью аренды, то аренда действительна.

Положение 2131: Если человек, не прочтя договор об аренде, пожелает наняться для какой-то работы, то аренда действительна, если он начнет работать.

Положение 2132: Если немой знаками объяснит сдачу своего имущества в аренду или же аренду другого имущества, то аренда действительна.

Положение 2133: Если при аренде дома, магазина, корабля или комнаты арендодатель поставит условие, что ими имеет право пользоваться лишь сам арендатор, то арендатор не вправе передавать его в аренду другому лицу. Но если право пользования арендованной недвижимостью будет принадлежать арендатору, а арендодатель не поставит такого условия, то арендатор может передать его в аренду другому, например, женщина, арендующая дом или квартиру, после замужества передаст его в аренду супругу для своего проживания. Но для передачи недвижимости второму лицу, согласно предосторожности, требуется разрешение владельца недвижимости. Если владелец пожелает сдать в аренду дом, магазин, корабль по цене большей, чем арендовал сам, то должен провести определенные работы, например, ремонт или покраска, или же быть готовым понести определенный убыток.

Положение 2134: Если нанимаемый человек поставит условие, что будет работать лишь с нанявшим его лицом, то нанявший его не имеет права передавать его другому, за исключением случая, рассмотренного в предыдущем положении. Но если такого условия не будет, то тот может передать его другому. Однако назначенная для него оплата не должна превышать оплату, выдаваемую нанятому человеку. Также, если сам

наймется к другому, и для выполнения части этой работы пожелает нанять другого человека, то указание остается в силе. Но если проделает часть этой работы сам, то он может нанять кого-то за плату, меньше своей.

Положение 2135: Если человек возьмет в аренду какую-то недвижимость, кроме дома, магазина, комнаты или корабля, например, какое-то место, и арендодатель не поставит условие о том, что пользоваться недвижимостью может только он сам, и арендатор сдаст это место в аренду за цену, большую той, чем сам заплатил за аренду, то верность данной аренды спорна.

Положение 2136: Если человек арендует дом или магазин, например, за 100 рублей в год, то имеет право воспользоваться ее половиной, а половину сдать в аренду за 100 рублей. Но если пожелает сдать ее половину за большую цену, чем арендует сам, например, за 120 рублей, то должен проделать определенную работу, например, провести ремонт.

Требования к арендуемому имуществу

Положение 2137: Имущество, сдаваемое в аренду, должно отвечать нескольким требованиям:

1. Имущество должно быть точно определено; говоря иными словами, если владелец имущества скажет «сдаю тебе в аренду один из своих домов», то аренда недействительна.
2. Арендатор должен увидеть его, и если имущество не готово или же его очень много, то арендодатель должен описать все его особенности и качества.
3. Должна быть возможность взять имущество в аренду. Значит, сдача в аренду убежавшей лошади, если у арендатора нет

возможности поймать ее, неверна, а если у него есть такая возможность, то аренда верна.

4. Имущество не должно быть утрачено в виду потребления. То есть нельзя сдавать в аренду для употребления в пищу хлеб, фрукты и иные продукты питания.
5. Должна быть возможность использования имущества в тех целях, в которых оно сдано в аренду. То есть если для орошения выданной в аренду для земледелия участка земли дождевой воды недостаточно, а речной водой оросить невозможно, то аренда неверна.
6. Сдаваемое в аренду имущество должно иметь владельца. Если не будет владельца, опекуна или уполномоченного, и оно будет сдано в аренду, то сделка считается верным в случае согласия владельца.

Положение 2138: Можно сдавать в аренду дерево для использования его фруктов, даже если фрукты на данный момент не созрели. Это же указание относится и к аренде животного для использования его молока.

Положение 2139: Женщину можно нанять для использования ее молока. Для этого разрешение ее супруга не требуется. Но если при кормлении молоком будут поправаны права мужа, то в таком случае он не имеет права наниматься без его разрешения.

Условия пользования взятого в аренду имуществом

Положение 2140: Для пользования взятого в аренду имуществом, нужно его соответствие с четырьмя условиями:

1. Имущество должно быть дозволенным; то есть сделка недействительна, если прибыль будет запрещенной, или же

будет обговорено его использование в недозволенных целях, или же до заключения сделки будет обговорено недозволенное использование и сделка будет основана на этом. На этом основании недействительна сдача магазина в аренду для продажи вина или же для его хранения, или же сдача животного в аренду для перевозки вина.

2. Деяние по шариату не должно быть обязательным для выполнения; согласно обязательной предосторожности, примером тому служат разъяснение дозволенности и запрещенности повседневных вопросов или же обязательная часть похорон покойника (Иначе говоря, наниматься для выполнения подобных работ запрещено). Согласно обязательной предосторожности, расходование денег на аренду не должно быть бесполезным и неуместным в глазах окружающих.
3. Если арендуемое имущество возможно использовать в различных целях, то арендатор должен определить с какой целью будет пользоваться им; например, если в аренду будет сдаваться животное, которое может быть использовано и для езды, и для перевозки грузов, то при аренде следует уточнить, будет ли использовано животное арендатором для езды или же для перевозки грузов, или же в обеих целях.
4. Следует определить размеры аренды; это возможно или определением срока аренды, например, дома или магазина; или же определением работы, например, шитья одежды портным особым способом.

Положение 2141: Если не будет определен срок начала аренды, то она начинается после заключения договора об аренде.

Положение 2142: Если дом, например, сдадут в аренду сроком на год, а начало срока его действия определяют месяцем позже после заключения договора об аренде, то, даже если при заключении договора дом будет арендован другим, аренда действительна.

Положение 2143: Если срок аренды не будет определен, то есть арендодатель скажет «будешь платить, например, сто рублей в месяц, когда начнешь жить», то аренда недействительна.

Положение 2144: Если арендодатель скажет арендатору «сдаю тебе дом в аренду за тысячу рублей в месяц», или же «сдаю тебе дом в аренду на месяц за 100 рублей, и сколько бы ты не прожил в этом доме, ежемесячно будешь платить по 100 рублей», и срок начала аренды будет известен, то аренда первого месяца действительна.

Положение 2145: Если договорятся об аренде дома, в котором на неопределенное время остановились гости или паломники, по одному рублю за ночь, и хозяин дома согласится с этим, то в этом нет ничего зазорного. Но так как срок аренды не определен, то после первой ночи аренда недействительна. И хозяин дома после первой ночи может в любое время выставить их из дома.

Различные положения об аренде

Положение 2146: Следует определить имущество, которым арендатор будет расплачиваться за аренду. Значит, если это будет имущество, относительно которых сделки заключаются по весу или объему, то следует определить вес. Если сделки заключаются их пересчетом, например, денежными купюрами, то следует определить их количество. Если это лошади, бараны и т.п., то арендатор должен увидеть его, или же арендодатель обязан сообщить о его особенностях.

Положение 2147: Если человек сдаст в аренду поле для земледелия, а в качестве арендной платы определит урожай этого или же иного, несуществующего ныне поля; или же в общем плане возьмет на себя обязательство с условием выдачи урожая поля, то аренда не действительна. Но если урожай поля на данный момент имеется в наличии, то нет ничего страшного.

Положение 2148: Пока арендодатель не передаст сдаваемое в аренду имущество арендатору, он не имеет права требовать арендную плату. Также человек, нанявшийся для выполнения определенной работы, не имеет права требовать плату, пока не выполнит данную работу. Но если наймется для работы, оплата за которую обычно производится заранее, например, для хаджа, то имеет право получить оплату заранее.

Положение 2149: Если человек передаст сдаваемое в аренду имущество, то арендатор, даже если не примет его или же приняв, не воспользуется им до окончания срока аренды, должен выплатить арендную плату.

Положение 2150: Если человек наймется для выполнения какой-то работы в определенный день и явится в назначенный срок для выполнения работы, то нанявший человек, даже если не воспользуется его услугами, должен заплатить. Например, если человек наймет портного для шитья какой-то одежды в определенный день, и портной явится в назначенное время, но человек не отдаст портному материю, из которой он должен сшить одежду, то, вне зависимости, останется ли портной без работы, или будет работать для себя, или же будет работать для другого, нанявший должен выплатить причитающееся нанявшемуся.

Положение 2151: Если после окончания срока аренды станет известно, что аренда была недействительна, то арендатель должен выплатить арендную плату за это имущество владельцу в количестве обычной, в подобных случаях, платы. Например, если человек арендовал дом по цене

100 рублей в год, но затем понял, что аренда недействительна, и обычно арендная плата этого дома составляет 50 рублей, то он должен заплатить 50 рублей. Если же этот показатель составляет 200 рублей, и арендодателем является лицо, обладающее правом определения арендной платы или же его уполномоченное лицо, и он проинформирован об обычной арендной плате дома, то платить больше 100 рублей не следует. В противном случае арендатель должен заплатить 200 рублей. Также, если спустя некоторое время после истечения срока аренды, станет известно, что аренда была недействительна, то это указание применительно и к арендной плате истекшего срока.

Положение 2152: Если арендованное имущество пропадет, то человек, не допустивший халатности в его хранении и крайности в его использовании, не ответственен за это. Также, если отданная портному материя будет испорчена, то портной, не допустивший халатности в его хранении и не допустивший крайности, не ответственен за это.

Положение 2153: Если портной и ремесленник испортят взатое в аренду имущество, то они несут за это ответственность.

Положение 2154: Если мясник осквернит зарезанное животное, то он должен возместить его стоимость владельцу, и при этом не имеет значения, выполнял ли он эту работу за плату или же безвозмездно.

Положение 2155: Если человек арендует животное или же иное средство, обговорив заранее, какой груз будет им перевозить, но загрузит его большим весом, в результате чего животное или средство пропадут или же в них появится изъян, то он несет ответственность за это. Так же человек ответственен, если не обговорит вес груза, но нагрузит более обычного. В обоих случаях за лишний груз арендатель должен расплатиться обычным способом.

Положение 2156: Если человек отдаст в аренду животное для перевозки ломающегося груза, и это животное, спокнувшись или же испугавшись, ломает груз, то владелец животного не несет никакой ответственности. Но если животное нагружат больше обычного, и он упадет по этой или по подобным причинам, и груз сломается, то ответственен за это.

Положение 2157: Если при обрезании ребенка человек допустит халатность или ошибку, например, обрежет больше обычного, и по этой причине ребенок умрет или же ему будет причинен определенный вред, то он ответственен за это. Но если этот человек не допустит халатности и ошибки, и ребенок умерт именно в результате обрезания или же ему будет нанесен вред, и к врачу не было обращения в связи с выяснением причинения или не причинения ребенку вреда, и он не знал, что ребенку будет нанесен вред, то он не несет ответственности.

Положение 2158: Если врач даст или же пропишет больному лекарство, и тот, приняв его, понесет определенный ущерб или же умрет, то врач, даже если не проявил халатности при лечении, ответственен за это.

Положение 2159: Если врач скажет больному «в случае причинения тебе вреда я не несу за это ответственности», и выполнит свою работу внимательно и осторожно, но больному все равно будет нанесен ущерб, или же он умрет, то врач не несет ответственности.

Положение 2160: Арендодатель и арендатор по обоюдному согласию могут расторгнуть сделку (арендный договор). Также, если при заключении договора об аренде будет предусмотрено условие о праве обоих или одного из сторон расторгнуть договор об аренде, то в соответствии с соглашением могут расторгнуть договор.

Положение 2161: Если арендодатель или арендатор поймут, что были обмануты, и не знали об этом в момент заключения договора об аренде, то, как это было разъяснено в положении 2068, они могут расторгнуть

договор об аренде. Но если в договоре об аренде будет предусмотрено, что даже в случае обмана не будут иметь право расторгнуть договор, то они не имеют право расторгнуть договор.

Положение 2162: Если до передачи сданного в аренду имущества кто-то незаконно присвоит его, то арендатор имеет право расторгнуть договор об аренде и получить у арендодателя свои деньги обратно, или же, не нарушая сделку, получить у лица, незаконно присвоившего имущество, арендную плату в обычном размере за тот срок, в течение которого тот пользовался этим имуществом. Например, если арендатор возьмет животное в аренду на месяц за 10 рублей, и в течение этого срока кто-то незаконно присвоит его на 10 дней, и обычно арендная плата за это животное на 10 дней составляет 15 рублей, то арендатор имеет право потребовать у незаконно присвоившего лица 15 рублей.

Положение 2163: Если кто-то помешает арендатору взять арендованное имущество, или же после получения кто-то незаконно присвоит его, или же помешает воспользоваться им, то арендатор не имеет права расторгнуть договор об аренде, а может лишь получить в обычном порядке арендную плату у лица, незаконно присвоившего его.

Положение 2164: Договор об аренде не будет расторгнут, если до окончания срока об аренде арендодатель продаст имущество арендатору, и арендатор обязан выплатить арендную плату. Это же указание остается в силе, если продаст его другому.

Положение 2165: Если до начала действия договора об аренде арендованное имущество потеряет качество, которым должен был воспользоваться арендатор, то арендный договор аннулируется. И сумма, выплаченная владельцу имущества, должна быть возвращена. Арендный договор может быть расторгнут, даже если имеет возможность воспользоваться арендованным имуществом в небольшом количестве.

Положение 2166: Если спустя некоторое время после начала действия договора об аренде арендованное имущество потеряет качество, которым должен был воспользоваться арендатор, то оставшийся срок арендного договора аннулируется. В таком случае, арендатор имеет право расторгнуть арендный договор прошедшего периода и расплатиться за него в обычном порядке.

Положение 2167: Если одна из комнат сданного в аренду двухкомнатного дома придет в негодное состояние, и после ремонта она будет слишком отличаться от предыдущего состояния, то на арендодателя распространяется разъясненное в предыдущем положении указание. В противном случае, если он сразу же приведет ее в порядок, и комната не потеряет ни одно из качеств, которым пользовались, то договор об аренде не аннулируется, и арендатор не имеет права расторгнуть договор об аренде. Но если ремонт комнаты затянется настолько, что арендатор не сможет воспользоваться частью своих прав, то аренда этой части аннулируется. Арендатор имеет право расторгнуть договор об аренде всего периода и расплатиться по обычной цене за использованное.

Положение 2168: Если арендодатель или арендатор умрут, то договор об аренде не аннулируется. Но если доход с дома будет принадлежать человеку лишь в период его жизни, например, если кто-то оставит завещание, относительно которого право пользования домом (т.е. доход) будет принадлежать ему лишь при жизни, и он, сдав этот дом в аренду, умрет до окончания срока аренды, то с момента кончины договор об аренде аннулируется. Если нынешний владелец подпишет этот договор об аренде, то аренда верна. А арендная плата за период после кончины арендодателя принадлежит нынешнему владельцу.

Положение 2169: Если хозяин обяжет каменщика нанять рабочего, и тот заплатит им сумму меньшую той, что получил у хозяина, то присвоение

оставшегося излишка ему запрещено, и он обязан вернуть его хозяину. Но если он наймется для строительства какого-либо здания, и будет обладать полномочиями выполнения работы самому или же поручением другому, и проработав немного сам, заплатит с полученной суммы другому для продолжения работы, то он имеет право присвоить оставшийся с суммы избыток.

Положение 2170: Если красильщик возьмет на себя обязательство по покраске ткани, например, в синий цвет, но покрасит в иной цвет, то не имеет права получать за это плату.

Положения о «музарибе» (предоставлении полномочий)

Положение 2171: «Музарибой» называется договор, заключаемый между двумя лицами, один из которых называется владельцем, а другой – работником. Владелец предоставляет рабочему определенную сумму денег для торговли, а прибыль, полученная в результате торговли, делится между ними. Такой вид торговли должен отвечать следующим требованиям:

1. Достаточно для его реализации произнести любое слово или совершить какое-то действие.
2. Стороны должны быть совершеннолетними (возраст, предусмотренный шариатом), здравомыслящими, и они должны вступать в торговые отношения без принуждения. В особенности владелец не должен быть лишен шариатским судьей права пользования собственным имуществом по причине банкротства; для рабочего же это не является условием. Но если договор предусматривает использование им самим запрещенным имуществом, то это условие вступает в силу.

3. Доля (доход) каждого из них должна быть определена (например, треть, половина и т.д.). Если доля каждого из них уже определена среди торговцев на рынке, то надобность в этом условии отпадает. Так, чтобы, по мнению торгующих на рынке, в особом выделении этого условия не было необходимости. Недостаточно назначать долей каждого из сторон определенную сумму, например, по 100 рублей. Но после получения дохода одна из сторон может согласовать свою долю в виде определенной суммы.
4. Доход должен принадлежать лишь владельцу и рабочему. Если будет поставлено условие о передаче части дохода третьему лицу, то «муразиба» недействительна. Но если это будет связано с данной торговлей, договор действителен.
5. Если в договоре содержится условие об участии рабочего в торговых сделках, то он должен быть способен на это. Например, если будет сказано «даю тебе эти деньги, чтобы ты лично торговал с ним», и он будет не способен выполнить это условие, то договор недействителен. Но если в тексте договора будет содержаться пункт о его личном участии в торговле, например, будет сказано «даю тебе эти деньги, чтобы ты торговал на них, но с условием личного участия в этом», и работник не сможет удовлетворить это требование, то договор остается в силе. Однако владелец имеет право расторгнуть договор в случае, если работник непосредственно не принимал участия в торговле. Но если в договоре не будет предусмотрено каких-либо условий и требований, и работник будет не способен осуществлять торговлю, то договор недействителен. Если с самого начала был способен на это, но затем потерял такую

возможность, то договор недействителен с момента, когда работник потерял такую способность.

Положение 2172: Работник считается хранителем. То есть, если имущество пропадет или же ему будет нанесен ущерб, то он не ответственен за это. Но если работник нарушит требования договора или же проявит халатность в хранении имущества, то он ответственен. Также работник не ответственен, если появится предположение о причинении имуществу ущерба; в этом случае ответственен владелец. Если владелец пожелает поставить условие, что ответственность за нанесенный ущерб не будет лежать лишь на нем, то имеет право сделать это при соблюдении трех следующих условий:

1. Владелец должен поставить условие, что будут делить с работником поровну не только доход, но и убыток. Несмотря на то, что условие недействительно, торговля верна.
2. Должно быть поставлено условие, что ответственность за весь причиненный ущерб лежит на рабочем. В таком случае условие верно, но и доход от всей торговли будет принадлежать ему, и владелец ничего не получит.
3. Должно быть поставлено условие, что в случае причинения убытка основному капиталу работником, он возместит весь убыток или часть его из своего имущества. В этом случае условие верно, и работник должен следовать этому.

Положение 2173: «Музариба» не является «разрешенной» сделкой. А это значит, что владелец может аннулировать данное рабочее разрешение на использование своего имущества. И работник не несет обязательство продолжать торговлю его имуществом, и в любой момент может отказаться от работы, как до приступления к работе, так и после начала работы, вне зависимости, определен срок договора, или же он

несет постоянный характер. Но если будет поставлено условие о невозможности расторжения договора до определенного срока, то условие верно и его следует выполнить. В то же время, если одна из сторон нарушит договор, то договор расторгается, но эта сторона согрешит, так как нарушила свое обязательство.

Положение 2174: Если договор будет постоянным и не будет содержать особых условий, то работник в делах, связанных с покупателем, продавцом и видом производства, может действовать по своему усмотрению. Однако переносить производство из одного города в другой не разрешается. Но если это будет принято в народе, и договором будет предусмотрен такой случай, или же владелец разрешит ему это, то работник может перенести. Если владелец запретит переносить производство в другое место, но тот перенесет, и при этом производство пропадет или же ему будет нанесен убыток, то работник ответственен за это.

Положение 2175: Если владелец или работник покинут этот мир, то разрешенная «музариба» аннулируется. Потому что после смерти владельца его имущество переходит к его наследнику, и чтобы имущество оставалось в распоряжении рабочего, требуется новое «музариба». Также со смертью рабочего аннулируется и разрешение. Потому что разрешение владельца было дано именно данному работнику.

Положение 2176: Владелец или работник при заключении договора «музариба» могут поставить условие о выполнении определенной работы или же о выплате определенного имущества, и до тех пор, пока договор остается в силе и не нарушен, следует соблюдать это условие, независимо будет получен доход или же нет.

Положение 2177: Убыток или ущерб, наносимый имуществу «музариба», например, воровством или же пожаром, устраняется полученным доходом, вне зависимости, получен ли доход до нанесения убытка или же после. Таким образом, получение работником своей доли от прибыли зависит от избежания ущерба или убытка. Он должен получить свою долю прибыли по окончании срока «музарибы» или же при расторжении договора. Но если работник при заключении договора поставит условие, что убыток будет восполнен доходом, полученным в прошлом, или же доходом, который будет получен в будущем, то это условие верно и его следует выполнять.

Положение 2178: Для достижения задач «музарибы» владелец имеет право вложить основной капитал с целью «джуала» в религиозные и законные мероприятия. Например, передав определенное имущество какому-либо лицу, говорит: «Вложи это имущество в доходную торговлю или же в любое доходное дело».

Положения о «джуале» (Вознаграждении)

Положение 2179: Соглашение о расходовании человеком определенного имущества взамен проделанной для него работы называется «джуала». Например, если человек скажет «лицу, нашедшему потерянную мною вещь, я дам 10 рублей». Человек, поставивший такое условие, называется «джаил», а выполняющий эту работу – «амил». Разница между вознаграждением и наниманием человека (то есть арендой) для проделывания определенной работы состоит в том, что после произношения договора об аренде нанимаемый человек должен выполнить работу, а нанявший его человек обязан заплатить ему за это. Однако при вознаграждении, несмотря на то, что выполняющим работу является определенный человек, он имеет право

не начинать работу, и вплоть до выполнения работы лицо, поставившее условие (дающий вознаграждение), ему ничего не должно.

Положение 2180: Лицо, дающее вознаграждение, должно быть совершеннолетним, здравомыслящим, он должен заключать договор по своей воле и желанию, и, согласно указаниям шариата, должен обладать правом пользования своим имуществом. На основании этого, «джуала» глупца (расходующего свое имущество на никчемные цели) недействительна. Также недействительна «джулала» банкрота относительно части имущества, которым он не имеет права пользоваться.

Положение 2181: Дело, за которое предлагается вознаграждение, не должно быть запрещенным, бесполезным и обязательным для выполнения безвозмездно, с точки зрения шариата. Если человек скажет «предлагаю вознаграждение размером в 10 рублей тому, кто выпьет вина, или же посетит темное место ночью без разумной причины, или же выполнит обязательный намаз», то подобный договор о вознаграждении недействителен.

Положение 2182: Необязательно определять все качества имущества, относительно которого заключается договор. Достаточно даже, если человеку, исполняющему дело, будет известно, что выполнение этого дела не является глупостью. Например, если обещавший вознаграждение скажет «в случае продажи этого имущества дороже 10-ти рублей весь излишек принадлежит тебе, сколько бы то ни было», то договор о вознаграждении действителен. Договор также верен, если он скажет «нашедшему моего коня, я дам половину его стоимости или же 10 батманов пшеницы».

Положение 2183: Если вознаграждение будет совершенно неизвестно, например, обещающий вознаграждение скажет «дам немного денег

нашедшему моего ребенка», и при этом не определит точно сумму, то должн заплатить лицу, исполнившему это дело, столько, сколько оно стоит по мнению окружающих.

Положение 2184: Если исполнитель выполнит дело раньше срока или же выполнит после заключения договора с целью безвозмездного выполнения, то он не имеет права получать плату.

Положение 2185: Прежде чем исполнитель начнет выполнять работу, обещавший вознаграждение имеет право расторгнуть договор о вознаграждении.

Положение 2186: Если дающий вознаграждение пожелает расторгнуть договор после начала работы исполнителем, то это спорно. Но если он согласует это с исполнителем, то в этом нет никаких проблем.

Положение 2187: Исполнитель имеет право не завершать работу. Но если это приведет к причинению ущерба лицу, обещавшему вознаграждение или же иному лицу, то он должен завершить дело. Например, если человек скажет «лицу, прооперировавшему мой глаз, я дам вознаграждение в таком-то количестве», и хирург приступит к операции, и в случае незавершения операции глазу будет нанесен урон, то он должен довести операцию до конца.

Положение 2188: Если исполнитель не доведет дело до конца, то он не имеет права требовать вознаграждение. Это же указание остается в силе, если обещавший вознаграждение поставит условие заплатить после выполнения работы, например, скажет «сшившему мою одежду я заплачу 10 рублей». Но если поставит целью по мере выполнения определенной части работы получать причитающуюся за эту часть вознаграждение, то обещавший вознаграждение должен завплатить исполнителю оплату за эту часть проделанной работы.

Положения относительно договора о земледелии (музариа)

Положение 2189: Предоставление владельцем своей земли земледельцу для земледелия и предоставление земледельцем определенной части урожая владельцу называется «музариа».

Положение 2190: «Музариа» должно отвечать нескольким требованиям:

1. Между владельцем земли и земледельцем должен быть заключен договор; например, владелец земли скажет земледельцу «я передал поле тебе для земледелия», а тот ответит «я согласен», или же, не произнося каких-либо слов, владелец земли передаст поле земледельцу с намерением земледелия, а земледелец согласится с этим.
2. Владелец земли и земледелец должны быть совершеннолетними, здравомыслящими, они должны договориться об аренде земли по своей воле без принуждения к этому, не должны быть «глупцами», расходующими свое имущество на бесполезные дела, а также владелец земли не должен быть лишен шариатским судьей права распоряжаться собственной землей. Но если земледелец будет лишен шариатским судьей права распоряжаться собственным имуществом, то, в случае, если договор об аренде земли не предусматривает пользование имуществом, на который наложен запрет, то в этом нет никаких проблем.
3. Владелец земли и земледелец должны получать часть урожая, например, половину, треть и т.п. Если ни для одного из них не будет определена доля, или же владелец земли скажет «занимайся земледелием на этом поле и отдашь мне любую часть урожая», то это неверно. Это же указание остается в силе,

если какую-то часть урожая, например, 10 батманов, определять лишь для владельца земли или же для земледельца.

4. Должен быть определен срок, в течение которого поле будет находиться в распоряжении земледельца, и за этот срок урожай должен успеть созреть. Достаточно, если в качестве начала срока землевладелец и земледелец определяют какой-то один день, а концом срока назначат созревание урожая.
5. Земля должна быть пригодной для земледелия. Если в настоящий момент земля непригодна для земледелия, но имеется возможность, проведя на ней определенные работы, заняться там земледелием, то договор о земледелии верен.
6. Должен быть определен вид земледелия, например, если будет выращиваться рис, то следует определить какой именно вид. Но если не будет предусмотрен определенный вид земледелия, то не следует уточнять его. Также, если известен вид предусмотренного земледелия, то необязательно произносить его вслух.
7. Владелец должен определить землю. Это указание относится к случаю, когда в наличии имеются несколько участков земли, качественно отличающихся друг от друга. Но если разницы не будет, то определение не требуется. Значит, если землевладелец скажет земледельцу «занимайся земледелием на одном из этих участков земли», и не уточнит на каком именно, то договор об аренде земли верен. Владелец имеет право уточнить после заключения договора.
8. Следует уточнить, кто будет оплачивать расходы на семена, удобрения, средства земледелия и т.п. Но если расходы каждого из них обычно будут известны, то произносить не следует.

Положение 2191: Если владелец земли условится с земледельцем, что часть урожая будет отдана другому лицу, а оставшаяся часть будет разделена между ними, то, если даже они будут знать, что после отеделния той части останется еще что-то, договор о земледелии недействителен. Но если они условятся, что оставшуюся часть урожая, после вычета расходов на семена и государственные налоги, разделят между собой, то договор о земледелии верен.

Положение 2192: Если договор о земледелии будет заключен на срок, в течение которого урожай обычно созревает, но случайно, по истечении срока он не созреет, и если определение срока предусматривало и такой вариант (то есть стороны договорились, что даже если урожай не созреет, то с окончанием срока подходит к концу и договор о земледелии), и в таком случае владелец земли согласится, чтобы поле на условиях аренды или же без аренды оставалось в его распоряжении, то в этом нет ничего страшного. Но если владелец земли не согласится, то он может вынудить земледельца к сбору урожая. Если при сборе урожая земледелец понесет убытки, то он не обязан возмещать ему этот ущерб. Даже если захочет что-то отдать владельцу земли, то не может заставить владельца, чтобы урожай остался на его земле.

Положение 2193: Если в результате определенного происшествия земледелие на поле станет невозможным, например, невозможно будет орошать поле, то договор о земледелии рассторгается. Но если земледелец без уважительных причин не будет заниматься земледелием, в период нахождения земли в его распоряжении и неиспользования владельцем, он обязан выплатить арендную плату владельцу земли за тот период в обычном порядке.

Положение 2194: Владелец земли и земледелец не имеют право рассторгнуть договор о земледелии без взаимного согласия. Но если

договором предусмотрено право одного из них или обоих расторгнуть договор, то могут расторгнуть договор в соответствии с этим условием. Кроме того, если одна из сторон не будет соблюдать условие договора, относящееся к нему, другая сторона имеет право расторгнуть договор.

Положение 2195: Если после заключения договора о земледелии владелец земли или же земледелец умрут, то договор остается в силе и это право переходит к наследникам. Но если земледелец умрет, и было заключено условие о проведении земледельческих работ самим земледельцем, то договор о земледелии аннулируется. Но если земледелец завершит работы, которые обязался выполнить, то договор о земледелии не нарушается, и его доля должна быть передана его наследникам. Также и другие права земледельца передаются его наследникам, и наследники могут вынудить владельца земли дожидаться, пока урожай не будет собран с поля.

Положение 2196: Если после проведения земледельческих работ земледелец узнает, что договор о земледелии был недействительным, и если семена принадлежат владельцу земли, то и собранный урожай принадлежит ему, и владелец земли обязан заплатить земледельцу за труды, оплатить его расходы, а также заплатить за аренду коров и иных животных земледельца, которых тот использовал во время работ на поле. Но если семена будут принадлежать земледельцу, то и урожай принадлежит ему, и он обязан заплатить владельцу за аренду земли, оплатить его расходы, а также заплатить за аренду коров и иных животных владельца земли, которых использовал во время работ на поле. В обоих случаях, если обычно причитающаяся доля будет больше отмеченной в договоре суммы, и противоположная сторона будет знать об этом, то отдавать излишек не требуется.

Положение 2197: Если семена будут принадлежать земледельцу, и после проведения земледельческих работ станет известно, что договор о земледелии был недействительным, то в случае достижения согласия между владельцем земли и земледельцем о сохранении урожая на поле за определенную плату или же безвозмездно, в этом нет ничего страшного. Если владелец земли не согласится, то, согласно обязательной предосторожности, даже если владелец земли не потребует арендную плату за землю, то земледелец не имеет права принуждать владельца земли сдать землю в аренду или же сохранить урожай на поле.

Положение 2198: Если после сбора урожая и окончания срока договора о земледелии в земле останутся корни урожая, и в следующем году вновь появятся всходы и дадут урожай, то, в случае отсутствия договоренности между владельцем земли и земледельцем относительно дележа корней, урожай второго года принадлежит владельцу семян.

Положения об орошении и посадке деревьев

Положение 2199: Если человек поручит другому человеку в течение определенного времени поливку и уход за фруктовыми деревьями, фрукты которого являются имуществом первого, или же они вверены ему, а взамен он обязется выделить второму часть урожая на основе договоренности, то такой договор называется «мусагат».

Положение 2200: Договор «мусагат» (об уходе за деревьями) действителен относительно деревьев, не являющихся фруктовыми, у которых используются цветы и листья, например, дерево хны, у которого используются листья.

Положение 2201: Договор «мусагат» не обязательно произносить вслух, достаточно, если владелец дерева поручит дерево с таким намерением другому человеку, и тот начнет работу с такой целью.

Положение 2202: Владелец и обязавшийся ухаживать за деревьями человек должны быть совершеннолетними, здравомыслящими, никто не должен принуждать их к этому, они не должны быть «глупцами», расходуящими свое имущество на бесполезные дела, а также владелец дерева не должен быть лишен права распоряжаться своим имуществом. Но если садовник будет лишен права пользоваться своим имуществом, а договор «мусагат» не предусматривает пользование имуществом, на который наложен запрет, то в этом нет никаких проблем.

Положение 2203: Срок договора «мусагат» должен быть известен, и этот срок должен предусматривать возможность сбора урожая. Если определяют его начало, а завершением будет определено время сбора урожая, то это верно.

Положение 2204: Доля каждого из сторон должна быть определена некая доля, например, половина, треть и т.п. Если они условятся, сказав, например, «100 батманов фруктов с дерева принадлежит владельцу, а остальное работающему в саду», то договор недействителен.

Положение 2205: Не следует заключать договор «мусагат» сроком до созревания урожая. Если будет назначено после созревания, то, в случае, если не останется какая-нибудь работа по увеличению или улучшению урожая, или же по ее защите от вреда, договор верен. Однако если останутся работы по уходу за деревьями, или сбору фруктов или же их сохранению, то верность договора спорна.

Положение 2206: Согласно преобладающему мнению, договор «мусагат» относительно таких растений, как дыня и арбуз, верен.

Положение 2207: Если дерево, не нуждающееся в орошении дождевой водой или же влагой земли, будет нуждаться в иных видах ухода, указанных в положении 2198, то договор «мусагат» верен.

Положение 2208: Два человека, заключившие договор «мусагат», имеют право расторгнуть его по обоюдному согласию. Также, если договором «мусагат» будет предусмотрено право одного или обеих сторон расторгнуть данный договор, то они имеют право расторгнуть его в соответствии с условиями. Если договором «мусагат» будет предусмотрено какое-то условие, и оно не будет выполнено, то та сторона, в чьих интересах это условие, имеет право расторгнуть договор.

Положение 2209: Если владелец дерева умрет, то договор «мусагат» не аннулируется, и его место занимает наследник.

Положение 2210: Если умрет человек, который взял на себя обязательство по уходу за деревьями, и в договоре не было поставлено условие, что за деревьями будет ухаживать только он, то наследники могут заменить его. Если наследники не сделают этого и не наймут кого-нибудь, то шариатский судья должен нанять кого-то, заплатив из имущества покойного, а урожай должен разделить между владельцем дерева и наследниками покойного. Если же договором было обговорено, что за деревьями будет ухаживать лишь сам садовник, то после его смерти договор теряет силу.

Положение 2211: Если будет поставлено условие, что урожай полностью будет принадлежать владельцу деревьев, то в таком случае договор «мусагат» недействителен. Но в то же время фрукты будут считаться имуществом владельца, а работник не имеет права требовать оплату. Если договор «мусагат» будет недействителен по иным причинам, то владелец должен оплатить лицу, ухаживающему за

деревьями, за поливку деревьев и иные проделанные работы в обычном порядке. Но если обычная плата будет больше предусмотренной договором, и он будет осведомлен об этом, то платить больше не следует.

Положение 2212: Если человек отдаст земельный участок другому человеку для посадки деревьев, а урожай будет принадлежать им обоим, то это называется «мугариса», и такой вид сделки верен. Однако, согласно предосторожности, от этого следует воздержаться. Но чтобы получить тот же результат, можно заключить сделку без какого-либо изъяна. Например, два человека, на основе этого правила, могут прийти к соглашению («сульх») и заключить договор, или же быть совладельцами саженцев. Затем садовник на определенный срок наймется взамен половины дохода от земельного участка на определенный срок для того, чтобы провести посевные и оросительные работы на половине участка владельца земли, а также собрать на нем урожай.

Лица, которым запрещено пользоваться своим имуществом

Положение 2213: Ребенок, не достигший совершеннолетия, даже если будет способен в совершенстве отличать плохое от хорошего, с точки зрения шариата, не имеет права пользоваться числящимся за ним имуществом. При этом не имеет значения и прошлое разрешение опекуна, а последующее разрешение спорно. Но в нескольких случаях пользование ребенка разрешено. В 9 лет по календарю лунной хиджры, девочки становятся совершеннолетними. Мальчики же достигают совершеннолетия при наблюдении у них одного из нижеперечисленных примет:

1. В нижней части живота и в верхней части полового органа появляются жесткие волосы.
2. Происходит выделение спермы.
3. Исполняется 15 лет по календарю лунной хиджры.

Положение 2214: Утверждение о том, что появление на лице и на верхней губе жестких волос является признаком достижения совершеннолетия, не так далеко от истины. Однако появление жестких волос на груди и под мышками, огрубение голоса и подобные приметы не являются признаками совершеннолетия.

Положение 2215: Сумасшедший человек не имеет права распоряжаться своим имуществом. Лица, которые лишены права пользоваться своим имуществом шариатским судьей в связи с предъявлением кредиторами исков, не имеют права пользоваться имуществом без разрешения кредиторов. Глупый человек, тратящий свое имущество на бесполезные цели, не имеет права пользоваться своим имуществом без разрешения опекуна.

Положение 2216: Пользование своим имуществом человеком, временами впадающим в состояние сумасшествия, а временами возвращающимся в нормальное состояние, в состоянии сумасшествия будет неверным.

Положение 2217: Человек во время смертельной болезни имеет право расходовать из своего имущества на себя, своих детей, гостей и на цели, которые не будут считаться расточительством, сколько пожелает. Также нет ничего предосудительного, если продаст свое имущество за себестоимость или же сдаст в аренду. Даже если подарит свое имущество кому-то или же продаст ниже обычной стоимости, и подаренное или же проданное имущество будет составлять треть или меньше всего его имущества, то подобное пользование тоже верно. Но если расходы будут составлять более трети, то пользование верно, лишь с согласия

наследников. Если они не разрешат, то использование более трети имущества недействительно.

Положения о полномочиях

Поручение человеком другому человеку выполнение каких-либо дел от его лица, например, заключение двухсторонних или односторонних договоров, сдачу или прием чего-то, называется предоставлением полномочий (доверенности). Например, некий человек уполномочит кого-то продать его дом или же заключить от его имени брачный договор с женщиной. Однако глупый человек не может уполномочить кого-то, так как не имеет права распоряжаться своим имуществом.

Положение 2218: Для предоставления полномочий не требуется зачитывать договор. Достаточно, если сообщит другому человеку, что уполномочил его, а тот даст понять, что согласен, например, если человек отдаст свое имущество другому для продажи, а тот возьмет, то предоставление полномочий верно.

Положение 2219: Если человек уполномочит человека, находящегося в другом городе, и пошлет ему доверенность, а тот примет, то, даже если доверенность дойдет спустя некоторое время, предоставление полномочий верно.

Положение 2220: Предоставляющий полномочия и уполномоченный должны быть здравомыслящими, они должны заключать договор о предоставлении полномочий по собственной воле и желанию. Предоставляющий полномочия также должен быть совершеннолетним, но исключением являются дела, которые дозволено выполнять ребенку, отличающему хорошее от плохого.

Положение 2221: Человек не имеет права быть уполномоченным для дел, которые не способен выполнить, или же которые не должен выполнять, с

точки зрения шариата, например, облачившийся в эхрам во время хаджа человек не имеет права зачитывать брачный договор, и он не имеет права быть уполномоченным другого человека для зачитывания брачного договора.

Положение 2222: Человек имеет право уполномочить кого-то для выполнения всех своих дел, но если он уполномочит для выполнения какого-то одного дела, но при этом не уточнит какого именно, то доверенность не действительна. Но если человек уполномочит кого-то и предоставит при этом ему право выбрать одно из нескольких предложенных дел, например, уполномочит его продать или же сдать в аренду свой дом, то доверенность верна.

Положение 2223: Если человек отстранит уполномоченного, то после получения этой информации тот не имеет права продолжать деятельность, но до получения этой новости он может продолжать.

Положение 2224: Уполномоченный может отказаться от своих полномочий даже тогда, когда уполномочившего человека нет рядом.

Положение 2225: Уполномоченный не имеет права уполномачивать кого-то для выполнения порученной ему работы. Но если доверитель разрешит ему нанять уполномоченного для него, то он может действовать в соответствии с этой установкой. То есть, если доверитель скажет ему «найми мне уполномоченного», то уполномоченный должен нанять от его имени, и при этом не имеет права нанять личного уполномоченного от своего имени.

Положение 2226: Если уполномоченный с разрешения предоставившего полномочия лица уполномочит кого-то от его имени, то он не имеет права лишать его полномочий; если первый уполномоченный умрет или же предоставивший ему поручения лишит его их, то полномочия второго не аннулируются.

Положение 2227: Если уполномоченный с разрешения доверителя уполномочит кого-то от своего имени, то его могут лишить этих полномочий, и доверитель, и первый уполномоченный, и если первый уполномоченный умрет или же будет лишен полномочий, то полномочия второго аннулируются.

Положение 2228: Если человек уполномочит несколько лиц для выполнения одной и той же работы и разрешит каждому в одиночку выполнение данной работы, то каждый из них имеет право выполнить эту работу, и если один из них умрет, то полномочия других не аннулируются. Но если доверитель распорядится для совместного выполнения или же скажет «уполномочиваю вас вдвоем», то они не имеют права выполнять работу в одиночку, и если один из них умрет, то полномочия остальных аннулируются.

Положение 2229: Если уполномоченный или уполномочивший умрут, то полномочия аннулируются. Также, если имущество, в отношении которого человек уполномочен, пропадет, например, если уполномочен продать барана, а тот умрет, то полномочия аннулируются. Кроме того, если одна из сторон навсегда лишится ума или же сознания, то полномочия аннулируются. Но если сумасшествие и потеря сознания будут периодическими, то аннулирование полномочий спорно не только в период, когда человек будет в своем уме или же в сознание, но и во время потери разума и сознания.

Положение 2230: Если человек уполномочит какое-то лицо для выполнения определенного дела, и решит отдать ему что-то, то после выполнения работы обязан отдать ему это.

Положение 2231: Если уполномоченный не проявит халатности в сохранении вверенного ему имущества и не будет использовать это

имущество в иных целях, кроме разрешенных, и это имущество случайно пропадет, то он не несет за это ответственности.

Положение 2232: Если уполномоченный допустит халатность в сохранении вверенного ему имущества, или же воспользуется имуществом в иных целях, кроме разрешенных ему, и это имущество пропадет, то он ответственен за это. Значит, если человек наденет одежду, которая ему была дана для продажи, и эта одежда испортится, то он должен восполнить этот убыток.

Положение 2233: Если уполномоченный воспользуется имуществом в иных, кроме разрешенных ему целях, например, наденет одежду, которую ему была дана для продажи, а после воспользуется в разрешенных целях, то подобное пользование дозволено.

Положения о долге

Давать в долг нуждающимся, в особенности верующим, является одним из настойчиво рекомендуемых в хадисах желательных деяний. От Его Светлости Мухаммада (с) повествуется: «Если мусульманин даст в долг своему брату-мусульманину, и даст отсрочку своему должнику, пока у того будет возможность вернуть долг, то его имущество увеличится, а ангелы будут посылать благословения на него». От имама Джафара Садига (а) повествуется: «Если верующий даст в долг другому верующему с намерением сближения с Аллахом, то до момента возвращения долга Аллах воздаст ему благость милостыни».

Положение 2234: При предоставлении долга не следует произносить определенное выражение, достаточно, даже если человек отдаст что-то другому с намерением долга, а тот примет с этим намерением.

Положение 2235: Когда бы должник ни пожелал расплатиться по долгам, кредитор должен согласиться с этим. Но если для возвращения

долга, по желанию кредитора или же обеих сторон, будет назначен определенный срок, то в этом случае кредитор может отказаться принять долг до истечения срока.

Положение 2236: Если договором о долге по желанию кредитора или же обеих сторон будет назначен определенный срок для возвращения долга, то кредитор не имеет права требовать возвращения долга до истечения данного срока. Но если срок назначен по желанию кредитора, или же для возвращения долга срок вообще не установлен, то кредитор может потребовать возвращения долга в любой момент.

Положение 2237: Если не будет назначен срок для возвращения долга или же срок возвращения долга подойдет к концу, и кредитор потребует возвращения долга, то должник, если имеет возможность, обязан сразу же расплатиться с кредитором. Если отложит, то согрешит.

Положение 2238: Если должник будет иметь в наличии лишь соответствующий его общественному положению дом, в котором проживает, а также домашний инвентарь, в отсутствие которых он будет испытывать трудности, то кредитор не имеет права требовать у него возвращения долга, он должен предоставить ему отсрочку до тех пор, пока тот не будет способен расплатиться по долгам.

Положение 2239: Если кредитор имеет возможность заниматься торговлей, или же его профессия состоит именно в этом, то он должен, занимаясь торговлей, расплатиться по долгам. Даже в иных случаях, если кредитор способен заняться деятельностью, в соответствии со своим положением, то, согласно обязательной предосторожности, он должен работать и выплатить долг.

Положение 2240: Если кредитор, который не имеет возможности найти своего кредитора или же его наследников, потеряет надежду найти их в дальнейшем, то он должен выплатить сумму долга в качестве

милостыни от имени кредитора. Согласно обязательной предосторожности, для этого необходимо получить разрешение шариатского судьи. Но если он надеется, что найдет кредитора или его наследников, то должен подождать и поискать их, а если не найдет, то должен завещать, чтобы после его кончины, если найдутся кредитор или его наследники, долг был выплачен из его имущества.

Положение 2241: Если имущество покойного не превысит его обязательные расходы, то есть заворачивание в саван, похороны и оплату долгов, то имущество следует потратить на эти нужды, а наследникам ничего не достается.

Положение 2242: Если после того, как человек возьмет в долг деньги, пшеницу, ячмень или что-то другое, а потом их стоимость понизится или повысится, то он должен вернуть лишь то, что взял в долг, и этого достаточно. Но если кредитор и должник согласятся на какое-то другое условие, то в этом нет проблемы. Если взятое в долг имущество приобретается по определенной цене, например, баран, то он должен вернуть долг по расценкам взятого в долг дня.

Положение 2243: Если взятое в долг имущество не пропало, и кредитор потребует его вернуть, то должнику не обязательно его возвращать. Если должник пожелает вернуть долг, кредитор имеет право не принимать его.

Положение 2244: Если кредитор поставит условие, что должник обязан вернуть больше, чем взятый долг, например, условится, что вместо 1 кг пшеницы возьмет 1 кг и 100 гр пшеницы, или же вместо 10-ти яиц, отданных в долг, возьмет 11 яиц, то это ростовщичество и запрещено. Даже если поставит условие, чтобы кредитор выполнил для него какую-либо работу или же поставит условие, что кредитор вернул долг, добавив к нему что-то, например, к взятому в долг одному рублю

добавил коробку спичек, это ростовщичество и запрещено. Также, если поставит условие, чтобы долг был возвращен в особой форме, например, чтобы вместо отданного в долг золотого лома были возвращены золотые изделия, то и это является ростовщичеством и запрещено. Но если не будет поставлено условий и кредитор сам вернет долг с определенной набавкой, то в этом нет никаких проблем, и это даже желательно.

Положение 2245: Давать в долг под проценты является таким же запретным деянием, как и брать в долг под проценты. Однако сам долг верен, и взятый под проценты долг является имуществом должника. Однако данный под проценты долг не является имуществом кредитора, и пользование им запрещено. Если за эти деньги купит какое-то имущество, то оно не будет принадлежать ему. Если даже между сторонами не будет договоренности о проценте, но должник будет согласен на использование кредитором этого имущества, то пользоваться им разрешено. Кроме того, если по незнанию указаний давший в кредит человек возьмет проценты, а после того как узнает, покается, то взятые ранее деньги, когда он не был проинформирован об истинном положении дел, являются дозволенными.

Положение 2246: Если человек возьмет под проценты пшеницу или подобное имущество и посадит их, то полученный урожай является его имуществом.

Положение 2247: Если человек купит одежду, и расплатится за нее взятыми под процент деньгами или же дозволенными деньгами, смешанными с деньгами, взятыми под проценты, то эта одежда принадлежит ему, он может надевать ее и выполнять в ней намаз. Но если человек скажет продавцу «покупаю эту одежду за эти деньги», то эта одежда не принадлежит ему, и надевать ее запрещено.

Положение 2248: Если человек даст кому-то определенное количество денег, чтобы тот получил меньшую сумму от своего человека в другом городе, то в этом нет никаких проблем, и это называется «условие денежного перевода».

Положение 2249: Если человек даст другому человеку имущество с условием получить больше в другом городе, и это будет золото или серебро, или же имущество, которое можно измерить или взвесить, как пшеница и ячмень, то это является ростовщичеством и запрещенным. Но если человек, получающий больше, отдаст за него что-то или же выполнит определенную работу, то в этом нет ничего предосудительного. Если же долг будет выдан деньгами, то получать больше запрещено. Если человек продаст, купит в кредит или же за наличные, но деньги будут двух видов, например, рубли и доллары, то получать больше можно. Но если будет в кредит и одного рода, то получать больше спорно.

Положение 2250: Если кто-то должен будет человеку имущество, которое нельзя измерить или взвесить, то он может продать его должнику или другому лицу дешевле за наличные. На этом основании, в наше время кредитор имеет право продать полученную у должника расписку и доверенность за меньшую сумму (в народе это называется скидкой) банку или же другому лицу за наличные деньги.

Положения о поручительстве

Положение 2251: Если человек (должник) даст поручительство кредитору получить долг от другого, а кредитор согласится с этим, то, в случае соответствия поручительства условиям, которые будут приведены ниже, лицо, которому адресовано поручительство

(поручитель), является должником. В таком случае кредитор не имеет право требовать долг у первого должника.

Положение 2252: Должник, кредитор и поручитель должны быть совершеннолетними, здравомыслящими, никто не должен принуждать их к этому, они не должны быть «глупцами», тратящими свое имущество впустую, а также должник и кредитор не должны быть лишены права распоряжаться своим имуществом. Однако лицо, лишенное права распоряжаться своим имуществом, можно назначить поручителем человека, который не должен ему.

Положение 2253: Поручитель должен принять поручительство во всех случаях, будь он должником или же нет.

Положение 2254: Человек, назначающий поручателя, должен быть должником. Так, если человек пожелает взять в долг у кого-то, то до тех пор, пока он не возьмет в долг, не имеет права назначать кого-то своим поручителем.

Положение 2255: Должно быть известно количество и вид поручительства. То есть, если человек, например, будет должен кому-то десять батманов пшеницы и 10 рублей, и скажет «один из моих долгов ты можешь получить у такого-то», при этом не уточнив, что именно, то поручительство неверно.

Положение 2256: Если долг будет известен в действительности, но должник и кредитор при определении поручительства не будут знать его количество и вид, то поручительство верно. Например, если долг человека будет записан в тетради, и не увидев эту запись, будет предоставлено поручительство, а затем, посмотрев в тетрадь, скажут кредитору количество долга, то поручительство верно.

Положение 2257: Если даже поручитель будет богат и не допустит халатности в возвращении долга, кредитор имеет право не согласиться с поручительством.

Положение 2258: Если поручителем станет человек, который не является должником лица, который дал ему поручительство, то он имеет права потребовать сумму долга до того, как вернет долг должника. Но если порученный ему долг будет ограничен сроком, и до истечения этого срока останется определенное время, то в таком случае, даже если он расплатится, не имеет права требовать сумму долга у лица, давшего ему поручительство. Если кредитор согласится с поручителем о выплате суммы, меньшей долга, то имеет право требовать у него лишь согласованную сумму.

Положение 2259: После достижения договоренности о поручительстве, поручитель и давший поручительство не имеют право расторгнуть договор. Даже если поручитель при достижении договоренности о поручительстве не будет беден, а потом обеднеет, то кредитор не имеет права расторгнуть договор. Также, если он при достижении договоренности будет беден, и кредитор будет знать об этом, то все равно не имеет право расторгнуть договор. Но если кредитор не будет знать, что тот беден, и поймет это впоследствии, и при этом не будет богатым, то кредитор имеет право расторгнуть договор и потребовать долг у должника. Но если будет богат, его право расторгнуть договор является спорным.

Положение 2260: Если должник, кредитор и поручитель, или же один из них поставят условие о своем праве расторгнуть договор о поручительстве, то на основании этого условия могут расторгнуть договор.

Положение 2261: Если заемщик сам расплатится с кредитором, и поручитель будет должен лицу, давшему поручительство, и при этом он сам попросит расплатиться, то тот может взять данное ему. Но если расплатится без его просьбы, или же не будет должен лицу, давшему поручительство, то не имеет требовать у него данное ему.

Положения о залоге¹

Положение 2262: Если человек (залогодержатель), берущий в долг, заключит договор с дающим ему в долг человеком (залогодателем), что он закладывает ему определенную часть своего имущества, и в случае, если в назначенный срок не вернет долг, то кредитор может вычесть сумму долга из заложенного имущества, этот договор называется договором о залоге.

Положение 2263: Для заключения договора о залоге не следует произносить его вслух. Если дающий залог даст с целью залога свое имущество кредитору, а тот возьмет с этой целью, то договор о залоге верен.

Положение 2264: Залогодатель и залогодержатель должны быть совершеннолетними, здравомыслящими, никто не должен принуждать их к этому, закладывающий свое имущество не должен быть лишен шариатским судьей права распоряжаться собственным имуществом и не должен быть «глупцом», тратящим свое имущество на ненужные цели. Однако если лицо, лишенное шариатским судьей права пользоваться своим имуществом, заложит не свое имущество или же имущество, права пользования которым он не лишен, то в этом нет никаких проблем.

¹Следует отметить, что на самом деле договор, который в народе знают как «залог», на самом деле не является таковым. Это – воспользование правом остаться в доме, при этом дав в долг определенную сумму хозяину. Если это произойдет без договора об аренде, то является ростовщичеством и запрещенным, и он не имеет права жить в этом доме. Если будет на основании договора об аренде, то в этом случае, если предоставление долга будет обусловлено взятием в аренду, вновь запрещено. Если аренда будет с условием предоставления долга, то, согласно обязательной предосторожности, запрещено.

Положение 2265: Человек имеет права закладывать то имущество, которым имеет право пользоваться с точки зрения шариата. Он может также заложить имущество другого человека с его согласия.

Положение 2266: Торговые сделки заложенным имуществом должны быть правильными. Если будет заложено вино или подобное, то это неправильно.

Положение 2267: Прибыль с заложенного имущества принадлежит его владельцу, будь этот человек заложившим имущество, или же кто-то другой.

Положение 2268: Человек, которому заложено имущество, не имеет право продавать или дарить его другому без разрешения владельца, будь он лицом, заложившим имущество, или же кем-то другим. Но если после того, как залогодержатель подарит или продаст, владелец имущество даст разрешение, то в этом нет проблем.

Положение 2269: Если человек, которому заложено имущество, продаст это имущество с разрешения владельца, то вырученные деньги уже не являются залогом, как само имущество. Также, если он продаст без его разрешения, а затем владелец имущества даст разрешение, или же заложивший залог продаст его с разрешения лица, который взял имущество в залог, то должен вырученные деньги считать залогом. Если будут действовать вопреки этому соглашению, то сделка недействительна. Но если взявший залог разрешит, то сделка действительна.

Положение 2270: Если кредитор потребует вернуть долг в момент, когда должник обязан расплатиться по долгам, и он не вернет долг, то кредитор, имеющий полномочия продать заложенное имущество и взять свой долг с вырученных денег, может продать заложенное имущество и взять свои деньги. Но если таких полномочий не будет, то он должен получить разрешение владельца. Если не сможет найти его, то, согласно обязательной предосторожности, должен получить разрешение шариатского судьи. В

обоих случаях, если останется излишек, то человек должен вернуть его владельцу.

Положение 2271: Если у должника кроме дома, в котором он проживает, и домашнего инвентаря, в которых он нуждается, не будет никакого имущества, то кредитор не имеет права требовать у него выплату долга. Но если заложенным имуществом будет дом и домашний инвентарь, то кредитор, следуя приведенным в предыдущем положении указаниям, может продать их и взять причитающуюся ему сумму.

Указания о поручительстве

Положение 2272: Если человек пожелает стать поручителем для выплаты долга какого-то лица, то, если даже договор о поручительстве не будет произнесен на арабском языке, а на любом другом языке скажет кредитору «я поручаюсь выплатить твой долг», а кредитор изъявит согласие, то договор верен. При этом согласие должника необязательно. Такой вид сделки бывает двух видов:

1. Поручитель должен перевести долг должника на себя. Значит, если он умрет до того, как рассчитается по долгам, то, как и остальные долги, этот долг должен быть возвращен из его наследства. Обычно ученые именно этот смысл и вкладывают в понятие поручительства.
2. Поручитель дает поручительство относительно выплаты долга, однако долг не переводится на его счет. В таком случае, если он не отметит в завещании, после его смерти долг не может быть выплачен с его наследства.

Положение 2273: Поручитель и кредитор должны быть совершеннолетними, здравомыслящими, никто не должен принуждать их к этому, они не должны быть «глупцами», тратящими свое

имущество впустую, а также кредитор не должен быть лишен шариатским судьей права распоряжаться своим имуществом. Но эти условия не относятся к должнику, например, человек может поручиться за выплату долга ребенка, сумасшедшего или же «глупца».

Положение 2274: Если кто-то поставит условие для своего поручительства, например, скажет, «если должник не отдаст твой долг, то это сделаю я», то его поручительство, как это было отмечено в первом пункте положения 2272, спорно. Но как было сказано во втором пункте того же положения, в этом нет никаких проблем.

Положение 2275: Лицо, за которое человек поручается, должно иметь долг. Поэтому, если кто-то пожелает взять в долг у другого, то человек не может быть его поручителем до тех пор, пока он не возьмет в долг. Это условие не содержится в виде поручительства, отмеченного во втором пункте.

Положение 2276: Человек имеет право поручиться за кого-то, если будут известны реальный кредитор, должник и вид долга. Если у какого-либо лица будут два кредитора, и человек скажет «я поручаюсь выплатить долг одного из вас», то его поручительство недействительно, так как он не определил чей именно долг поручается выплатить. Если у какого-либо лица будут два должника, и человек скажет «я поручаюсь выплатить долг одного из них», то его поручительство недействительно, так как он не определил чей именно долг поручается выплатить. Также, если кто-то должен будет 10 батманов пшеницы и 10 рублей, и человек скажет «я поручаюсь выплатить тебе один из этих долгов», не определив, что именно поручается вернуть, пшеницу или деньги, то его поручительство недействительно.

Положение 2277: Если кто-то, без согласия должника, поручится вернуть его долг, то он не имеет права что-то требовать у него.

Положение 2278: Если кто-то поручится вернуть долг должника с его согласия, то, даже не выплатив этот долг, может потребовать у него сумму, за которую поручился. Но если вместо имущества, который тот был должен, рассчитается расплатится по долгам с кредитором иным видом имущества, то он не имеет права требовать у должника имущество, которым расплатился. Например, если человек будет должен 10 батманов пшеницы, а поручитель рассчитается с кредитором 10-ю батманами риса, то он не имеет права требовать у него рис. Но если сам согласится дать рис, то в этом нет никаких проблем.

Положение 2279: Если кредитор простит поручителю свой долг, то поручитель не имеет права что-то требовать у должника, а если простит часть долга, то не имеет права требовать эту часть. Но если он подарит весь долг или часть долга, или же пересчитает в качестве хумса, закята, милостыни и т.п., то поручитель может потребовать их у должника.

Положение 2280: Если человек поручится выплатить чей-то долг, то он не имеет права аннулировать свое поручительство.

Положение 2281: Поручитель и кредитор, согласно обязательной предосторожности, не могут поставить условие о невозможности расторжения поручительства в любое время.

Положение 2282: Если человек, в период поручительства будет способен расплатиться по долгам с кредитором, но затем станет бедным, то кредитор не имеет права аннулировать его поручительство и требовать долг у первого должника. Также, если он не сможет в тот период расплатиться по долгам, и кредитор, зная об этом, согласится с его поручительством, то не имеет права расторгнуть поручительство.

Положение 2283: Если человек в период своего поручительства не будет иметь возможности выплатить долг кредитора, и кредитор не будет знать об этом в тот период, а затем пожелает расторгнуть его

поручительство, то это спорно, в особенности, когда поручитель найдет возможность выплатить долг до того, как кредитор узнает об этом.

Указания о взятии на поруки

Положение 2284: Если истец потребует свой долг, а человек даст обязательство отдать его, это называется взятием на поруки («кяфалят»), а человек, взявший на поруки - «кяфиль».

Положение 2285: Если (заверившийся) взявший на поруки, будь это на арабском языке или на другом языке, или же иным способом даст понять кредитору, что когда бы тот не потребовал, он выдаст ему взятого на поруки, и истец согласится с этим, то это правильно. Согласно обязательной предосторожности, условием верности взятия на поруки является согласие на это должника. Также, согласно обязательной предосторожности, и истец, и должник должны согласиться с взятием на поруки.

Положение 2286: Человек, берущий на поруки, должен быть совершеннолетним, здравомыслящим, никто не должен принуждать его к взятию на поруки, он должен иметь возможность выдать взятое на поруки лицо, не должен быть «глупцом», тратящим свое имущество впустую, и не должен быть лишен шариатским судьей права распоряжаться своим имуществом, когда требование выдачи долга требует распоряжения собственным имуществом.

Положение 2287: Одно из нижеперечисленных пяти ситуаций аннулирует взятие на поруки:

1. Если человек, взявший на поруки, передаст должника истцу, или же сам сдастся истцу.
2. Если истец получит свой долг.

3. Если истец откажется от своего требования или же передаст его другому.
4. Если должник или же взявший на поруки умрут.
5. Если истец освободит взявшего на поруки от порука.

Положение 2288: Если кто-либо насильно освободит должника от истца, и истец не сможет найти его, то освободивший должника обязан сдать его истцу или же вернуть его долг.

Указания об аманате (вадиа)

Положение 2289: Если человек отдаст свое имущество другому и скажет «пусть это останется у тебя на хранение», и тот согласится с этим, или же владелец имущества, не сказав что-либо, даст понять, что дал свое имущество ему на хранение, а тот примет с намерением хранения, то взявший на хранение человек должен соблюдать условия аманата, которые будут приведены ниже.

Положение 2290: Лица, который берет и который дает на хранение имущество, должны быть здравомыслящими, совершеннолетними, никто не должен принуждать их к этому. Таким образом, если человек даст на хранение имущество сумасшедшему или ребенку, или же сумасшедший или ребенок даст имущество кому-то на хранение, то это не верно. Однако ребенок, отличающийся плохое от хорошего, может передать кому-то на хранение имущество другого человека с его согласия. Также человек, передающий имущество на хранение, не должен быть «глупцом», тратящим сове имущество на бесполезные дела, и не должен быть лишен шариатским судьей права распоряжаться собственным имуществом. Но если человек будет лишен права распоряжаться собственным имуществом, но данное на хранение имущество не будет из числа запрещенного имущества, то в этом нет

ничего страшного. Также, если хранение имущества приведет к тому, что при пользовании своим имуществом оно перейдет в его распоряжение, или приведет к потере его имущества, то берущий на хранение не должен быть «глупцом», тратящим свое имущество на ненужные цели и же не должен быть лишен права распоряжаться собственным имуществом.

Положение 2291: Если человек возьмет у ребенка какое-либо имущество на хранение без разрешения владельца этого имущества, то он обязан вернуть его владельцу. Если взятое на хранение является имуществом самого ребенка, то человек должен передать его опекуну ребенка. Если имущество пропадет до того, как будет передано, то взявший должен восполнить его. Но если, опасаясь, что данное имущество пропадет, человек возьмет его у ребенка с целью вернуть владельцу, и при этом не допустит халатности в его хранении и передаче владельцу, и не воспользуется им без разрешения, то он не несет за него никакой ответственности. Это же указание остается в силе, если давший имущество на хранение будет сумасшедшим.

Положение 2292: Если человек не способен сохранить данное ему на хранение, и дающий на хранение не проинформирован об этом, то он не должен принимать имущество на хранение. Если возьмет, и имущество пропадет, то он ответственен за это.

Положение 2293: Если человек объяснит владельцу имущества, что не способен сохранить его имущество, и не возьмет у него имущество на хранение, но владелец имущества оставит имущество и уйдет, а потом это имущество пропадет, то человек не ответственен за него. Однако, согласно желательной предосторожности, человек должен сохранить это имущество, если есть такая возможность.

Положение 2294: Человек, давший имущество на хранение, в любой момент может изменить свое решение. Также, лицо, взявшее имущество на хранение, может аннулировать решение о хранении.

Положение 2295: Если человек передумает и решит расторгнуть договор об аманате, то должен в кратчайшие сроки вернуть аманат владельцу или его опекуну, или представителю, или же сообщить им, что более не способен хранить аманат. Если не отдаст им имущество по неуважительной причине и не сообщит, то, если это имущество пропадет, он должен возместить его.

Положение 2296: Если у человека, взявшего имущество на хранение, нет соответствующего места для его хранения, то он должен найти его, и сохранить имущество так, чтобы окружающие не смогли сказать «допустил халатность при его хранении». Если допустит халатность, и имущество пропадет, то он должен восполнить его.

Положение 2297: Если человек, взявший имущество на хранение, не допустит халатности в его хранении и не превысит свои полномочия (то есть, не воспользуется им без разрешения), но аманат случайно пропадет, то он не несет ответственности. Но он если проявит халатность в его хранении, например, будет хранить в таком месте, что его сможет взять злоумышленник, или же превысит полномочия, например, наденет одежду или же будет ездить на животном, то, если имущество пропадет, взявший должен восполнить его владельцу.

Положение 2298: Если владелец имущества определит какое-либо место для хранения своего имущества и скажет человеку, взявшему на хранение, «ты должен хранить аманат в таком то месте», то взявший на хранение не имеет право хранить его в другом месте. Если будет хранить в ином месте и имущество пропадет, то он несет

ответственность за это. Но если он будет точно знать, что имущество в этом месте пропадет, то может перенести его в другое место.

Положение 2299: Если владелец имущества определит какое-либо место для хранения своего имущества, но с его слов станет ясно, что то место, по его мнению, не столь значительно, то взявший имущество на хранение имеет право для обеспечения лучшей сохранности имущества перенести его в иное место или же место, идентичное предыдущему. Если при этом имущество там испортится, то он не ответственен за это.

Положение 2300: Если владелец имущества навсегда потеряет разум или же сознание, то договор об аманате аннулируется, а человек, взявший имущество на хранение, должен сразу же вернуть его опекуну или же проинформировать об аманате. В иных случаях, кроме этого, если имущество пропадет, то взявший человек должен восполнить его. Но если потеря разума или же сознания владельца будет временной, то взявший должен поступить таким же образом, согласно обязательной предосторожности.

Положение 2301: Если владелец имущества умрет, то договор об аманате аннулируется. В таком случае, если имущество не будет принадлежать кому-то другому и перейдет к наследнику покойного, то взявший на хранение должен передать аманат наследнику или же проинформировать его об этом. В иных случаях, кроме этого, если это имущество пропадет, то он ответственен за это. Но если он не отдаст имущество с целью выяснения кто же является наследником покойного, и при этом имущество пропадет, то взявший не ответственен за это.

Положение 2302: Если владелец имущества умрет и имущество перейдет к его наследникам, то взявший на хранение обязан передать его всем наследникам покойного или же опекуну всех наследников. Таким образом, если он передаст имущество одному наследнику без

ведома остальных наследников, то взявший несет ответственность за долю остальных.

Положение 2303: Если человек, взявший на хранение, умрет или навсегда потеряет разум или сознание, то договор об аманате аннулируется, и его наследник или опекун должен в кратчайшие сроки уведомить об этом владельца имущества или же передать ему имущество. Но если потеря разума или сознания будут наблюдаться временно, то в таком случае нужно поступить таким же способом, согласно обязательной предосторожности.

Положение 2304: Если взявший имущество на хранение почувствует приметы приближающейся смерти, то в случае возможности, согласно обязательной предосторожности, должен вернуть имущество владельцу или же его опекуну или же предупредить их. Если же невозможно, то он должен предпринять меры, чтобы удостовериться, что имущество будет возвращено владельцу после его смерти. Например, взявший должен оставить завещание и нанять свидетелей, сообщить человеку, которому завещает, и свидетелю имя владельца имущества, вид имущества, его особенности и место хранения.

Положение 2305: Если человек, взявший на хранение, должен будет отправиться в какое-либо путешествие, то может оставить данное на хранение имущество оставить у членов своей семьи. Но если сохранность имущества напрямую связана с его хранением у самого человека, то в таком случае он должен воздержаться от путешествия, или вернуть имущество владельцу или его опекуну, или же проинформировать его о состоянии дел.

Указания о безвозмездном пользовании («арийа»)

Положение 2306: Передача человеком своего имущества другому в безвозмездное пользование называется «арийа».

Положение 2307: Для передачи имущества в безвозмездное пользование не требуется заключение договора, и если передаст свою одежду другому с намерением безвозмездного пользования, то этого достаточно.

Положение 2308: Если человек передаст в безвозмездное пользование незаконно приобретенное имущество или же свое имущество, прибыль с которого принадлежит другому, например, передаст в безвозмездное пользование имущество, данное другому в аренду, то это верно в случае согласия истинного владельца или же лица, взявшего его в аренду.

Положение 2309: Человек имеет право передать в безвозмездное пользование имущество, прибыль с которого принадлежит ему, например, арендованное имущество; с условием, что договором об аренде не будет предусмотрено пользование этим имуществом лишь им самим. В первом случае, согласно обязательной предосторожности, он не имеет права передавать в безвозмездное пользование без согласия владельца.

Положение 2310: Если сумасшедший, ребенок, лицо, лишенное права распоряжаться собственным имуществом, и «глупец», тратящий свое имущество на бесполезные цели передадут свое имущество в безвозмездное пользование, то это не верно. Но если опекун сочтет нужным и передаст в безвозмездное пользование имущество человека, чьим опекуном является, то в этом нет никаких проблем. Также нет никаких проблем, если опекун станет посредником в передаче имущества ребенка в безвозмездное пользование.

Положение 2311: Если человек не проявит халатности в сохранении переданного им в безвозмездное пользование имущества и не

воспользуется им без его разрешения, и случайно это имущество пропадет, то он не ответственен за это. Но если было поставлено условие, что человек ответственен за пропавшее имущество, переданное в безвозмездное пользование, или же переданное в безвозмездное пользование имущество будет золотом или серебром, то ему следует восполнить его.

Положение 2312: Если владелец передаст в безвозмездное пользование золото или серебро, и поставит условие, что в случае его пропажи взявший не несет ответственности за это, то он не ответственен за это.

Положение 2313: Если человек, передавший имущество в безвозмездное пользование, умрет, то лицо, получившее имущество в безвозмездное пользование, в вопросе аманата в связи со смертью владельца имущества должно следовать указаниям, приведенным в положении 2301.

Положение 2314: Если человек, передавший имущество в безвозмездное пользование, не будет иметь возможность воспользоваться своим имуществом, с точки зрения шариата, например, потеряет разум или сознание, то лицо, получившее имущество в безвозмездное пользование, в вопросе аманата должно следовать указаниям, приведенным в положении 2300.

Положение 2315: Человек, передавший имущество в безвозмездное пользование, может вернуть его в любой момент, также и лицо, получившее имущество в безвозмездное пользование, может отказаться от него в любой момент.

Положение 2316: Нельзя передавать в безвозмездное пользование имущество, пользование которым запрещено, например, предметы развлечений и азартных игр; посуда, изготовленная из золота и серебра, согласно обязательной предосторожности, неважно для чего они будут

применимы. Однако человек может передать их в безвозмездное пользование в качестве украшений.

Положение 2317: Разрешается передавать в безвозмездное пользование овцу, для использования ее молока и шерсти, а также самца животного для оплодотворения самки.

Положение 2318: Если человек, получивший имущество в безвозмездное пользование, вернет имущество владельцу или же его опекуну, а затем это имущество пропадет, то получивший имущество в безвозмездное пользование не несет ответственности. Но если без разрешения владельца, или его опекуна или же представителя человек перенесет это имущество в другое место, даже если это будет место, куда владелец обычно переносит свое имущество, например, какое-либо лицо привяжет коня в стойле, построенном для него, а затем животное умрет или же кто-то убьет его, то он ответственен за это.

Положение 2319: Если человек передаст в безвозмездное пользование оскверненное имущество, то, в случае, отмеченном в положении 2059, он должен сообщить об осквернении этого имущества лицу, которому передал имущество в безвозмездное пользование.

Положение 2320: Человек, получивший имущество в безвозмездное пользование, не имеет права без разрешения владельца сдавать его в аренду или же передавать его в безвозмездное пользование.

Положение 2321: Если человек, получивший имущество в безвозмездное пользование, передаст его другому в безвозмездное пользование с разрешения владельца, и первый человек, получивший имущество в безвозмездное пользование умрет или же потеряет разум, то безвозмездное пользование второго человека не аннулируется.

Положение 2322: Если человек узнает, что полученное в безвозмездное пользование имущество незаконно присвоено, то он должен вернуть его

истинному владельцу, и он не имеет права возвращать его лицу, давшего имущество в безвозмездное пользование.

Положение 2323: Если человек воспользуется полученным в безвозмездное пользование имуществом, зная, что оно незаконно присвоено, и оно при этом пропадет, то владелец имущества может потребовать восполнить это имущество, и также он может потребовать часть, использованную человеком, от этого человека или же от человека, который незаконно присвоил имущество. Если владелец возьмет обратно у человека, который получил имущество в безвозмездное пользование, то не имеет права требовать имущество, переданное владельцу, у лица, отдавшего имущество в безвозмездное пользование.

Пользование 2324: Если человек не будет знать, что полученное в безвозмездное пользование имущество незаконно присвоено, и имущество пропадет, то, если владелец потребует у него возместить ущерб, и человек может потребовать у лица, давшего имущество в безвозмездное пользование, то, что дал владельцу имущества. Но если полученное в безвозмездное пользование имущество будет золото или серебро, или же лицо, давшее имущество в безвозмездное пользование, условится с ним, что в случае порчи им имущества тот несет ответственность, то человек не имеет права требовать у лица, давшего имущество в безвозмездное пользование то, что дал владельцу имущества.

Указания о браке

Заключением брака (брачного договора) мужчина и женщина становятся дозволенными друг для друга. Брак бывает двух видов:

1. Постоянный брак.

2. Временный брак.

Брак, срок которого не определяется и заключается навсегда, называется постоянным браком. Женщину, заключившую подобный брак, называют «даима».

Временный же брак ограничен сроком, например, сочетается браком с женщиной на час, или на день, или на месяц, или на год или же больший срок. Однако продолжительность брака не должна превышать продолжительность жизни мужчины или женщины. В противном случае брак недействителен. Женщину, заключившую подобный брак, называют «мута».

Положение 2325: Как при постоянном, так и при временном браке следует произнести вслух брачный договор. Недостаточно, если на то будет согласие мужчины и женщины; а также, согласно обязательной предосторожности, недостаточно просто записывать. Брачный договор должны зачитывать или сами мужчина и женщина, или же должны уполномочить для этого других лиц.

Положение 2326: Не обязательно, чтобы уполномоченным лицом был мужчина. Женщина также может быть уполномочена другим для зачитывания брачного договора.

Положение 2327: До тех пор, пока женщина и мужчина не будут уверены, что уполномоченный зачитал брачный договор, они не имеют права смотреть друг на друга как махрамы. Недостаточно предположения о том, что уполномоченный зачитал брачный договор. Если даже после того, как уполномоченный скажет «я зачитал брачный договор», в его словах не появится уверенность, то, согласно обязательной предосторожности, ему не следует доверять.

Положение 2328: Если женщина уполномочит какое-то лицо, чтобы тот, например, зачитал ее брачный договор с мужчиной сроком на десять дней,

но при этом не определит, с какого дня начинается отсчет, то уполномоченный имеет право зачитать ее брачный договор с мужчиной на 10 дней в любое время. Но если будет известно, что женщина имела в виду определенный день или определенный час, то брачный договор следует зачитать в соответствии с ее желанием.

Положение 2329: Одно лицо может быть уполномочено одним человеком для зачитывания, как постоянного, так и временного брака. Также человек может быть уполномоченным женщины с целью зачитать ее брачный договор с собой, как временный, так и постоянный. Однако, согласно желательной предосторожности, брачный договор следует зачитывать двум людям.

Правила зачитывания брачного договора

Положение 2330: Если договор о постоянном браке будут зачитывать сами мужчина и женщина, то после определения количества мехриййе, женщина должна сказать: «Завваджтука нафси аляс-сидагиль-малюм», то есть, выхожу за тебя замуж за определенный мехриййе. Затем мужчина должен, не делая паузы, сказать «Габильтут-тазвиджа», то есть, согласен на этот брак. В таком случае брак действителен. Если уполномочат других зачитать брачный договор вместо них, например, если мужчину будут звать Ахмед, а женщину – Фатима, уполномоченный женщины должен сказать: «Завваджту муваккиляка Ахмеда муваккиляти Фатимата аляс-сидагиль-малюм». Затем уполномоченный мужчины, не делая большой паузы, должен сказать: «Габильтут-тазвиджа лимуваккили Ахмеда аляс-сидагиль-малюм». После этого брак действителен. Согласно желательной предосторожности, слова мужчины должны соответствовать словам, произнесенным женщиной. Например, если женщина скажет

«завваджту», то мужчина должен сказать не «габультун-никаха», а «габильтут-тазвиджа».

Положение 2331: Если женщина и мужчина сами пожелают зачитать договор для временного брака, то после определения срока и мехрийе, женщина должна сказать: «Завваджтука нафси филь-муддатель-малумати аляль-махриль-малюм». После этого, не делая заметной паузы, мужчина должен сказать: «Габильту». После этого брак считается действительным. Если уполномочат для этого других лиц, то сначала уполномоченный женщины должен сказать уполномоченному мужчины: «Завваджту муваккиляти муваккиляка филь-муддатель-малумати аляль махриль-малюм». Затем, не делая заметной паузы, уполномоченный мужчины должен сказать: «Габильтут-тазвиджа лимуваккили хакаяза». В таком случае брак действителен.

Условия брачного договора

Положение 2332: Брачный договор должен отвечать нескольким требованиям:

1. Согласно обязательной предосторожности, брачный договор следует зачитывать на арабском языке. Если сами мужчина и женщина не смогут зачитать брачный договор на арабском языке, то могут зачитать его на другом языке, и для этого не надо назначать уполномоченных лиц. Однако им следует произнести какое-либо слово, которое по смыслу обозначало бы «завваджту» и «габульту».
2. Мужчина и женщина, или же уполномоченный, зачитывающий их брачный договор, должны иметь намерение заключение брачного договора. То есть, если мужчина и женщина будут сами зачитывать брачный договор, то женщина, произнося

«завваджтука нафси», должна иметь намерение стать его женой, а мужчина, произнося «габилтут-тазвиджа», должен согласиться с тем, чтобы она стала его женой. Если брачный договор будут зачитывать уполномоченные мужчины и женщины, то произнося «завваджту» и «габильту», их уполномоченные должны иметь намерение создать между ними супружеские отношения.

3. Человек, зачитывающий брачный договор, будь для себя или же будучи уполномоченным для другого, должен быть совершеннолетним; даже, согласно обязательной предосторожности, недостаточно, если брачный договор для другого зачитает несовершеннолетний ребенок, отличающий плохое от хорошего, а если прочитает, то следует дать развод или же зачитать договор заново.
4. Если брачный договор зачитывает уполномоченный или опекун мужчины или женщины, то при зачитывании договора им следует определить мужа и жену; например, назовут их или же укажут на них. Значит, если у человека будет несколько дочерей, и он скажет мужчине «завваджтука ихда банати» (выдаю за тебя замуж одну из своих дочерей), а мужчина скажет «габилту» (согласен), то брачный договор недействителен, так как не определена какая именно из дочерей выходит замуж.
5. Мужчина и женщина должны быть согласны заключить брак; но если внешне изъявят свое согласие нехотя, но будет известно, что в душе они согласны, то брак действителен.

Положение 2333: Если при заключении брака будет допущена ошибка в одной или нескольких буквах, но суть договора при этом не изменится, то брак действителен.

Положение 2334: Если человек, зачитывающий брачный договор, будет понимать его смысл даже в общих чертах (вкратце), и будет иметь цель реализовать его, то брак действителен, и ему необязательно понимать смысл договора во всех подробностях. Например, не требуется, чтобы в соответствии с грамматикой арабского языка знал разницу между «фелом» и «фаилом».

Положение 2335: Если между женщиной и мужчиной будет заключен брак без их согласия, но затем они выразят согласие на этот брак, то этот брак действителен. Для выражения своего согласия им достаточно сказать что-либо и совершить какое-то действие.

Положение 2336: Если мужчину и женщину, или же одного из них принудят к браку, а после заключения брака они выразят согласие, то брак действителен. Но будет лучше, если брачный договор будет зачитан заново.

Положение 2337: Отец и дед по отцовской линии имеют право сочетать браком сына или дочь, не достигших совершеннолетия; или же сына или дочь, которые достигли совершеннолетия в состоянии сумасшествия; затем если ребенок, после достижения совершеннолетия, или же сумасшедший, придя в нормальное состояние, убедится, что данный брак причиняет ему какой-то вред, то может, как согласиться с этим браком, так и отказаться от него. Но если не будет никакого вреда, и несовершеннолетние расторгнут свой брак, то, согласно обязательной предосторожности, следует дать развод или же зачитать брачный договор заново.

Положение 2338: Если девушка, достигшая совершеннолетия и способная определить выгоду для себя, пожелает выйти замуж, то в случае, если является девственницей и не способна решить свои бытовые проблемы, должна получить согласие отца или деда по

отцовской линии. Согласно обязательной предосторожности, если даже она будет способна решить свои бытовые проблемы, то все равно должна получить согласие. Разрешение матери и брата не требуется.

Положение 2339: Если девушка не будет девственницей; или будучи девственницей, отец или дед по отцу не разрешат ей выйти замуж за мужчину, который соответствует ей как по шариату, так и по мнению окружающих; или же не будут готовы выдать девушку замуж; или же не будут иметь полномочия для выдачи разрешения по причине сумасшествия или иным подобным причинам, то в таких случаях их разрешение не требуется. Также, если невозможно будет получить их согласие в виду отсутствия или иных подобных причин, а девушка в этот момент будет очень нуждаться в замужестве, то разрешение отца и деда не требуется.

Положение 2340: Если отец или дед по отцовской линии женят несовершеннолетнего сына, то после достижения совершеннолетия он должен обеспечивать расходы этой женщины. Даже если его половое созревание наступит до достижения совершеннолетия, и девушка не будет настолько мала, чтобы муж не смог наследовать ее, то ее расходы (нафага) обязан выплачивать мужчина. В остальных случаях оплачивать расходы на проживание необязательно.

Положение 2341: Если отец или дед по отцовской линии женят несовершеннолетнего сына, у которого на момент заключения брака нет имущества, то они должны сами выплатить мехрийе женщины. Это же указание остается в силе, если на момент заключения брака сын будет обладать имуществом, но отец и дед по отцовской линии возьмут на себя обязательство по выплате мехрийи. Кроме этих двух случаев, если возникнет ситуация, требующая выплаты мехрийи большей обычно выплачиваемой, то отец или дед по отцовской линии могут

выплатить мехрийе из имущества мужчины. В противном случае, они не имеют права выплачивать из его имущества сумму, большую обычной мехрийи. Но если после достижения совершеннолетия он согласится, то могут выплатить.

Случаи, в которых супруги могут расторгнуть брак

Положение 2342: Если после заключения брака мужчина поймет, что у его жены имеется один из нижеперечисленных изъянов, то он имеет право расторгнуть брак:

1. Сумасшествие; даже если будет наблюдаться периодически.
2. Проказа.
3. Экзема.
4. Слепота.
5. Паралич; даже если она будет способна подниматься и стоять на ногах.
6. Если в ее влагалище будет мышца или кость, вне зависимости, препятствуют ли они половому акту и беременности, или же не препятствуют.

Если после заключения брака мужчина поймет, что моча и месячные, или кал и месячные, или все три выходят из одного отверстия, то его право расторгнуть брак спорно. В таком случае, если расторгнет брак, то, согласно обязательной предосторожности, должен дать и развод.

Положение 2343: Если после заключения брака женщина поймет, что у мужа отсутствует половой орган, или после заключения брака и до половой близости поймет, что половой орган отрезан или он подвержен болезни, по причине которого не способен вступить в половую близость, даже если эта болезнь возникла после заключения брака и до или же после половой близости, то во всех этих случаях женщина имеет

право расторгнуть брак без развода. Если женщина после заключения брака поймет, что муж до заключения брака был сумасшедшим; или же он лишится разума после заключения брака, будь это до половой близости или после; или же поймет, что во время заключения брака он был лишен яичек или они были повреждены; или у него были такие заболевания, как слепота, проказа или экзема, то во всех этих случаях, согласно обязательной предосторожности, она не должна расторгать брак. Если расторгнет брак, то, согласно обязательной предосторожности, если пожелают продолжить супружеские отношения, им следует заново заключить брак. Если пожелают развестись и дать развод, при том, что мужчина не способен к половой близости, а женщина хочет расторгнуть брак, то женщина должна сначала обратиться к шариатскому судье или же его представителю. Судья должен предоставить мужу отсрочку на год, и если за этот период тот не сможет вступить в половую близость с этой или же другой женщиной, то лишь после этого женщина может расторгнуть брак.

Положение 2344: Если женщина расторгнет брак из-за неспособности мужчины вступить в половую близость, то муж должен выплатить половину мехрийе. Но если мужчина или женщина расторгнут брак из-за причин, приведенных выше, то, если между супругами не было половой связи, на мужчину не налагается каких-либо обязательств, а если половая близость была, мужчина обязан выплатить половину мехрийе.

Положение 2345: Если с целью поощрить к заключению брака мужчина и женщина будут представлены друг другу лучше, чем есть на самом деле, будь это при заключении брака или же после, и брак будет заключен на этом основании, то, если после заключения брака об этом станет известно противоположной стороне, она может расторгнуть

брак. Указания об этом положении подробно разъяснены в книге «Минхаджус-салихин» и иных подобных книгах.

Женщины, с которыми заключение брака запрещено

Положение 2346: Мужчине запрещено заключать брак с женщинами, которые для него являются «махрамами»: матерью, сестрой, дочерью, тетей, племянницей, тещей и т.д.

Положение 2347: Если мужчина заключит брак с женщиной, то, даже не вступив с ней в половую связь, ее мать, бабушки, прабабушки и так по нарастающей станут махрамами для мужчины.

Положение 2348: Если после заключения брака мужчина вступит в половую связь с женщиной, то ее дочь, внуки и так по нарастающей становятся для него махрамами, будь они рождены до заключения брака, или же после.

Положение 2349: Если мужчина заключит брак с женщиной, но не вступит с ней в половую связь, то до тех пор, пока эта женщина будет его женой, согласно обязательной предосторожности, он не имеет права жениться на ее дочери.

Положение 2350: Тети, тети отца, деда или мать отца, тети матери, бабушки или же отец матери, и так по нарастающей, являются махрамами для человека.

Положение 2351: Отец и дед мужа и так по нарастающей, его сын, внуки и так по нарастающей, будь рождены до заключения брака или же после, являются махрамами женщины.

Положение 2352: Если мужчина заключит брак с женщиной, как постоянный, так и временный, то не имеет права жениться на сестре этой женщины до тех пор, пока она является его женой.

Положение 2353: Мужчина, давший своей жене талаг «риджи», о котором будет подробно сказано в разделе разводов, не имеет права жениться на ее сестре до истечения срока идды. Однако мужчина, давший талаг (развод) «баин», может жениться на ее сестре до истечения срока идды. При идде временного брака, согласно обязательной предосторожности, он не должен жениться на ней.

Положение 2354: Без разрешения жены мужчина не имеет права жениться на ее племяннице. Но если без разрешения жены заключит брак с ними, но затем жена согласится, то в этом нет проблем.

Положение 2355: Если женщина, поняв, что муж заключил брак с ее племянницей, не станет возражать, а после даст свое согласие, то брак действителен. В противном случае их брак аннулируется.

Положение 2356: Если мужчина до женитьбы на своей двоюродной сестре совершит прелюбодеяние с ее матерью, то, согласно обязательной предосторожности, не имеет права жениться на ней.

Положение 2357: Если мужчина женится на своей двоюродной сестре, и до или после вступления с ней в половую связь, совершит прелюбодеяние с ее матерью, то это не является причиной для развода.

Положение 2358: Если мужчина совершит прелюбодеяние с другой женщиной, которая не приходится ему тетей, то, согласно желательной предосторожности, он не должен жениться на ее дочери.

Положение 2359: Женщина-мусульманка не имеет права заключать брак с неверующим мужчиной, как временный, так и постоянный, будь то с человеком Писания, или же иным кяфиром. Мусульманин также не имеет права жениться на неверующей женщине, которая не является человеком Писания. Однако имеет право заключать временный брак с иудейками и христианками, но, согласно обязательной предосторожности, не должен заключать с ними постоянный брак.

Мусульманин, согласно обязательной предосторожности, не должен заключать даже временный брак с женщиной-огнепоклонницей. Представители некоторых течений, например, нусейриты (враждующие с Ахли-бейтом (а)), называющие себя мусульманами, считаются неверующими, мусульманин и мусульманка не имеют права заключать с ними временный или постоянный брак. То же самое относится к муртаду.

Положение 2360: Если кто-то совершит прелюбодеяние с женщиной, ожидающей идду талага «риджи», то, согласно обязательной предосторожности, эта женщина становится для него запретной. Но если мужчина совершит прелюбодеяние с женщиной, ожидающей идду мута, талага баин, смерти или же «ватйиш-шубха», то впоследствии он имеет право жениться на ней. Значения талагов риджи и баин, а также идды мута, смерти и «ватйиш-шубха», будет разъяснено в разделе разводов.

Положение 2361: Если мужчина совершит прелюбодеяние с незамужней женщиной и не ожидающей идду, то, согласно обязательной предосторожности, не имеет права жениться на ней, пока не совершит покаяние. Если кто-то пожелает жениться на этой женщине до того, как она покается, то в этом нет никаких проблем. Лишь в том случае, если эта женщина известна, как прелюбодейка, согласно обязательной предосторожности, на ней нельзя жениться, пока она не покается. Также нельзя выходить замуж за мужчину, который известен как прелюбодей. Согласно желательной предосторожности, если мужчина пожелает жениться на прелюбодейке (при этом не имеет значения, совершила ли она прелюбодеяние с ним или же с другим), то должен подождать, пока у нее начнутся месячные, и лишь после этого может заключить с ней брак.

Положение 2362: Если заключит брак с женщиной, которая ожидает идду другого, и они или же один из них знали, что женщина, ожидающая идду, не имеет права выходить замуж, то, даже если он не вступит после заключения брака с этой женщиной в половые отношения, она становится для этого мужчины запретной навсегда. Если же оба не будут знать положений об идде или же о запретности заключения брака в тот период, то брак аннулируется. Если между ними была половая близость, то они навсегда запретны друг для друга. В противном случае, не запрещено, и после истечения идды могут вновь заключить брак.

Положение 2363: Если мужчина женится на женщине, зная, что она уже замужем, то должен развестись с ней, и не заключать в дальнейшем с ней брак. Также, согласно обязательной предосторожности, это указание остается в силе, если он не будет знать о замужестве этой женщины, но после женитьбы вступит с ней в половую связь.

Положение 2364: Если прелюбодеяние совершит замужняя женщина, то она становится навсегда запретной для этого мужчины. Но она не становится запретной для своего мужа, и если не покается и будет продолжать свои деяния, будет лучше, если муж даст ей развод. Но он должен также выплатить ей мехрийе.

Положение 2365: Если разведенная женщина, а также женщина, сочетавшаяся временным браком, срок которой был прощен мужем или же срок подошел к концу, спустя некоторое время выйдет замуж, и при заключении брака со вторым мужем засомневается относительно окончания срока идды первого мужа, то она не должна придавать этому сомнению значения.

Положение 2366: Если мужчина (прибегаем к милости Аллаха) совершит гомосексуальный акт, то мать, сестра и дочь человека, над

кем он совершил подобный акт, будут запретны для него в случае достижения совершеннолетия, даже если половой орган войдет до места обрезания. Также, согласно обязательной предосторожности, это указание остается в силе, если гомосексуальный акт будет совершен с несовершеннолетним. Но если он будет сомневаться, произошел ли акт гомосексуализма или нет, или же предположит это, то они не станут запретными для него. Также мать, сестра и дочь человека, совершившего гомосексуальный акт, не становятся запретными для того, над кем этот акт совершен.

Положение 2367: Если мужчина женится, а после совершит гомосексуальный акт с ее отцом, братом или сыном, то, согласно обязательной предосторожности, эта женщина становится для него запретной.

Положение 2368: Если человек женится при облачении в эхрам, являющимся одним из деяний хаджа, то, даже если эта женщина и не будет облачена в эхрам, их брак недействителен. Если будет знать, что жениитьба для него запрещена, то никогда больше не имеет права жениться на ней.

Положение 2369: Если женщина, облаченная в эхрам, выйдет замуж за мужчину, который не облачен в эхрам, этот брак недействителен. Если женщина будет знать, что замужество в состоянии эхрама запрещено, то, согласно обязательной предосторожности, она не имеет права никогда более выходить замуж за того мужчину.

Положение 2370: Если мужчина или женщина не совершат таваф «ниса», который является одним из деяний хаджа и умры, то до тех пор, пока не совершат таваф «ниса», половые наслаждения для них запретны. Но если женится, и снимет эхрам, постригнув волосы

(«халг») или же укоротив их («тагсир»), то, даже если не выполнит таваф «ниса», брак действителен.

Положение 2371: Если мужчина заключит брак с несовершеннолетней девочкой, то ему запрещено вступать с ней в половые отношения, пока ей не исполнится девять лет. Но если вступит в половую связь, и если даже совершит «ифза» с ней, то половая связь с ней после достижения совершеннолетия не запрещена. Но если он совершит «ифза», то должен, даже после развода, в качестве «дийи» (плата за кровь) оплачивать ее расходы в течение всей ее жизни. Кроме того, согласно обязательной предосторожности, мужчина должен оплачивать ее расходы даже в том случае, если она после развода выйдет замуж за другого.

Положение 2372: Если мужчина три раза даст развод своей жене, то она становится запретной для него. Но если она выйдет замуж за другого, то, при выполнении условий, о которых будет сказано в указаниях о разводе, после его смерти или же после развода со вторым мужем и истечения срока идды первый муж имеет право вновь заключить с ней брак.

Указания о постоянном браке

Положение 2373: Женщине, вступившей в постоянный брак, запрещено покидать дом без разрешения мужа, даже если это и не противоречит его интересам. Но если в этом возникнет необходимость, или же пребывание в доме будет для нее очень трудно, или же это место будет для нее неприемлемо, то она может покинуть дом без разрешения. Женщина должна предоставить себя мужу для интимных ласк, когда он пожелает, и не должна препятствовать его желанию вступить с ней в половую близость, если на это нет уважительной причины по шариату.

Муж обязан обеспечивать жену едой, одеждой, квартирой и всем иным необходимым. Если мужчина не обеспечит ее, то он будет должен женщине, вне зависимости от того, имеет ли он на это возможность, или же не имеет. Также, одним из прав женщины является не причинение ей мужем страданий, не проявление в ее отношении грубости и резкости, если на то нет причин по шариату.

Положение 2374: Если жена вовсе не выполняет свои супружеские обязанности, то не имеет права требовать у мужа еду, одежду и квартиру, даже если будет жить у него. Если иногда отказывается исполнять свои обязанности в связи с половыми желаниями мужа, то, согласно обязательной предосторожности, обязанности обеспечения расходов на ее содержание (нафага) не снимаются с мужа. Но, даже если муж будет беден, обязанности по выплате мехрийи жены с него не снимаются.

Положение 2375: Мужчина не имеет права принуждать жену к выполнению домашних работ.

Положение 2376: Если расходы на путешествие жены будут превышать ее расходы во время пребывания дома, то, если она отправилась в путешествие по разрешению мужа, он и должен оплачивать ее расходы на путешествие. Однако расходы на автомобиль или самолет, а также иные расходы на путешествие должна оплачивать сама женщина. Но если муж пожелает взять с собой в путешествие и жену, то он должен оплатить ее расходы. Это же указание распространяется, если необходимость путешествия будет связана с бытовыми делами, например, лечением.

Положение 2377: Женщина, расходы которой обязан выплачивать муж, имеет право без разрешения брать из его имущества, если он не будет этого делать. Если это не представится возможным, и она не сможет

пожаловаться шариатскому судье, чтобы заставить мужа выплачивать ее расходы, и будет вынуждена работать, чтобы обеспечивать себя, то в период работы ей не обязательно подчиняться мужу.

Положение 2378: Если у одного мужчины будет две постоянные жены, то, оставшись у одной на ночь, он обязан переночевать у другой хотя бы один раз в течение следующих четырех ночей. В иных случаях оставаться у второй женщины не обязательно. Однако он не должен полностью покидать ее. Будет лучше соответствовать предосторожности, если мужчина будет проводить у жены одну ночь через каждые 4 ночи.

Положение 2379: Муж не имеет права оставлять молодую жену более 4-х месяцев. Но если половая близость для него будет чревата вредом или большими трудностями; или же женщина сама согласится, чтобы муж оставил ее; или же при заключении брака согласует с женой подобное условие, то он имеет право покинуть ее. Согласно обязательной предосторожности, в этом указании нет разницы, находится ли мужчина на родине или же в путешествии. Значит, согласно обязательной предосторожности, мужчина не имеет право отправляться в необязательное путешествие сроком более 4-х месяцев без уважительной причины и согласия жены.

Положение 2380: Если даже при постоянном браке не будет определено мехрийе, брак действителен. Если мужчина вступит в половую связь с женщиной, то должен выплатить ее мехрийе соразмерно мехрийе женщин, равных ей. Но если мехрийе не будет определено при временном браке, то брак аннулируется, даже если это было обусловлено незнанием, небрежностью или же забывчивостью.

Положение 2381: Если при зачитывании постоянного брака не будет определен срок для выплаты мехрийе, будь муж способен выплатить

мехрийе или нет, то женщина имеет право воспрепятствовать половому акту мужа до получения мехрийе. Но если она согласится вступить в половую связь до получения мехрийи, и муж вступит с ней в половую связь, то впоследствии она не имеет права противиться желанию мужа вступить в половую связь, если на это нет уважительной причины по шариату.

Временный брак

Положение 2382: Заключать временный брак с женщиной можно как для интимной близости, так и без такого намерения. Однако женщина не имеет права ставить условие, чтобы мужчина не вступал с ней в половую связь.

Положение 2383: Согласно обязательной предосторожности, муж не должен покидать более 4-х месяцев свою молодую временную жену.

Положение 2384: Если женщина, вступающая во временный брак, накануне заключения брака поставит условие, что не будет вступать с мужчиной в половую связь, то ее брак и условия верны, и муж имеет право получать интимное удовлетворение с ней лишь иными путями. Но если она впоследствии согласится на половую близость, то муж имеет право вступать с ней в половую связь. Это же указание относится и к постоянному браку.

Положение 2385: Если женщина, вступившая во временный брак, даже забеременит, у нее нет права требовать оплачивать ее расходы.

Положение 2386: Женщина, вступающая во временный брак, не имеет права проживания в доме мужа, и она не является его наследницей. Если одна из сторон или обе стороны выдвинут условие о наследовании, то верность этого условия спорна. Однако не следует пренебрегать соблюдением предосторожности.

Положение 2387: Даже если женщина, вступающая во временный брак, не будет знать о том, что она не имеет права проживания у мужа и не имеет права требовать оплачивания своих расходов, ее временный брак верен, и в виду неинформированности муж не несет перед ней ответственность.

Положение 2388: Женщина, вступающая во временный брак, имеет право покидать дом без разрешения мужа. Но если этот поступок приведет к нарушению прав мужа, то ей запрещено покидать дом. Согласно желательной предосторожности, она не должна покидать дом без его разрешения, даже если его права не будут нарушены.

Положение 2389: Если женщина уполномочит мужчину для заключения с ним временного брака на определенный срок и определенную сумму, но мужчина заключит с ней постоянный брак или же заключит временный брак на срок и сумму, отличающийся от договоренных, то, если женщина, поняв это, даст свое согласие, брак действителен, в противном случае же брак аннулируется.

Положение 2390: Если отец или дед по отцовской линии сочетают временным браком несовершеннолетнего сына или дочь на определенный срок с целью достижения махрамности, то, если это не нанесет какой-либо вред, временный брак действителен. Но если в период действия брака ни мужчина ни девушка не будут способны полностью получить интимное удовлетворение, то верность временного брака сомнительна.

Положение 2391: Если отец или дед по отцовской линии с целью достижения махрамности сочетают временным браком несовершеннолетнюю дочь, живущую в другом месте, и о которой неизвестно, жива она или нет, то, если в период действия брака девушка будет способна получать интимное удовлетворение, то внешне ее

махрамность верна. Но если впоследствии станет известно, что в период действия временного брака этой девушки не было в живых, то временный брак аннулируется, и лица, которые внешне были махрамами друг для друга, становятся намахрамами.

Положение 2392: Если мужчина преждевременно расторгнет временный брак, и при этом он вступил уже с женщиной в половую близость, то он должен заплатить всю сумму мехрийе, а если не вступал в половую близость, то половину суммы.

Положение 2393: Мужчина имеет право заключить постоянный брак с женщиной, с которой до этого у него был временный брак, и у которой еще не истек срок идды, или же может вновь заключить с ней временный брак. Но если заключит постоянный брак до истечения срока временного брака, то этот брак недействителен. Но если расторгнет временный брак до окончания срока его действия, и затем заключит с этой женщиной постоянный брак, то брак не аннулируется.

Указания о смотреии

Положение 2394: Мужчине запрещено смотреть на тело и волосы женщины намахрам, будь это для получения удовольствия, или же нет, вне зависимости, возникнет ли опасность греха или же нет. Смотреть же на их лицо и руки до запястий запрещено в случае, если это будет иметь цель получение удовольствия или же возникнет опасность впасть в грех. Согласно желательной предосторожности, мужчина не должен смотреть на женщин, даже если не будет иметь цель получение удовольствия и не возникнет опасность греха. Также, женщине

запрещено смотреть на тело мужчины, если будет иметь цель получение удовольствия, и возникнет опасность греха. Согласно обязательной предосторожности, она не должна смотреть на него, если даже перечисленного не будет. Но нет ничего страшного, если женщина будет смотреть на те участки тела, которые мужчины обычно не укрывают (голову, руки, ноги и т.д.), если не будет иметь цель получение удовольствия, и не возникнет опасность греха.

Положение 2395: Нет ничего страшного, если мужчина будет смотреть на тело женщин, которые обязаны ходить покрытыми, но не придают этому значения и беспечны в выборе одежды, с условием, что эти взгляды не будут иметь цель получение удовольствия, и не возникнет опасность греха. В этом указании нет разницы между неверующими и остальными женщинами, а также между руками и лицом, и обычно не покрываемыми частями тела.

Положение 2396: Женщина должна покрывать свое тело и волосы от взглядов посторонних (намахрам) мужчин, за исключением лица и рук до запястий. Также, согласно обязательной предосторожности, женщина должна покрывать волосы и тело от взглядов несовершеннолетнего мальчика, который способен отличить плохое от хорошего, и есть вероятность, что при взгляде на тело женщины у него может возникнуть половое влечение. Однако женщина имеет право не покрывать свое лицо и руки до запястий от мужчины намахрама. Но если возникнет угроза впасть в грех, или же будет преследоваться цель подвигнуть мужчину на недозволенный взгляд, то она обязана в этих двух случаях покрывать лицо и руки до запястий.

Положение 2397: Смотреть на половой орган мусульманина, будь это через стекло, или отражением в оде, или с помощью зеркала или подобных предметов, запрещено. Согласно обязательной

предосторожности, это указание остается в силе применительно взгляда на половой орган неверующего, а также несовершеннолетнего ребенка, способного отличить плохое от хорошего. Но супруги могут смотреть на любые участки тела друг друга.

Положение 2398: Мужчины и женщины махрамы, в случае отсутствия цели получить удовольствие и опасности греха, могут смотреть на любые участки тела друг друга, за исключением полового органа.

Положение 2399: Мужчина не имеет права смотреть на тело другого мужчины с целью получения удовольствия. Женщине также запрещено смотреть на тело другой женщины с целью получения удовольствия. Это же указание остается в силе в обоих случаях, если существует опасность впасть в грех.

Положение 2400: Если мужчина будет знать женщину намахрам, и она не будет из числа беспечных женщин, то, согласно обязательной предосторожности, он не должен смотреть на ее фотографию, на которой она не покрыта. Разрешается смотреть на лицо и руки, если это не будет иметь целью получение удовольствия, и не возникнет опасность впадение в грех.

Положение 2401: Если возникнет необходимость, чтобы женщина (например, медсестра) с целью лечения сделала клизму другой женщине или же мужчине, не являющемуся ее мужем, или же промыла его половой орган, то она должна надеть перчатки и что-то подобное, чтобы руками не дотрагиваться до полового органа. Это же указание остается в силе, если мужчине придется сделать клизму другому мужчине или женщине, не являющейся его женой, или же промыть их половые органы.

Положение 2402: Если женщина страдает какой-то болезнью, и ее лечением должен заняться мужчина-врач намахрам, то она имеет право

обратиться к нему. Если этот врач для проведения лечения вынужден будет осмотреть ее и дотронуться до ее тела, то в этом нет ничего страшного. Но если возможно назначить лечение осмотром, то он не должен прикасаться к ее телу. Если же врач способен назначить лечение касанием к телу, то не должен смотреть на ее тело.

Положение 2403: Если человек для излечения какого-либо лица вынужден будет посмотреть на его половой орган, то, согласно обязательной предосторожности, он должен сделать это с помощью зеркала. Но если обязательно должен будет осмотреть половой орган, то в этом нет никаких проблем. Это же указание остается в силе, если для непосредственного осмотра потребуется меньше времени, чем для осмотра с помощью зеркала.

Различные положения о браке

Положение 2404: Человек, который грешит в виду отсутствия супруги (супруга), должен заключить брак.

Положение 2405: Если муж при заключении брака поставит условие о девственности девушки, а после заключения брака выяснится, что она не девственница, то он имеет право расторгнуть брак. Но если не расторгнет брак, или же не поставит такое условие заранее, но женится с уверенностью, что она девственница, то, учитывая разницу в мехрийе девственницы и невестницы, может уменьшить сумму условленного мехрийе. Если он выплатит мехрийе, то может потребовать вернуть. Например, если ее мехрийе составит 100 рублей, а мехрийе таких женщин в случае девственности составляет 80, а в случае потери девственности 60 рублей, то со 100 рублей следует вычесть четвертую часть, то есть 25 рублей.

Положение 2406: Если в случае нахождения мужчины и женщины наедине в каком-нибудь укромном месте будет иметься предположение о возможности возникновения порока, то, даже если кто-то другой будет иметь возможность войти туда, это запрещено. Но если не будет предположения о возможности возникновения порока, то в этом нет проблем.

Положение 2407: Если мужчина определит мехрийе женщины при заключении брака, но не пожелает выплатить, то брак верен, но мехрийе следует выплатить.

Положение 2408: Мусульманин, отказавшийся от Ислама и ставший неверующим (кяфиром), называется «муртадом» (вероотступником). Муртады делятся на две категории: «муртад фитри» и «муртад милли». «Муртадом фитри» называют кяфира, родители которого или один из родителей при его рождении были мусульманами, и сам, когда отличал плохое от хорошего был мусульманином, но затем стал кяфиром. «Муртад милли» же является его противоположностью.

Положение 2409: Если после заключения брака женщина станет муртадом как «фитри», так и «милли», то ее брак аннулируется. Если муж не вступал с ней в половую связь, то выплачивать идду не следует. Это же указание остается в силе, если она станет муртадом после половой близости, будь она “йаиса” (женщина, достигшая 50-ти лет, у которой перестали идти месячные и которая потеряла надежду, что у нее возобновятся месячные), или же «сагира» (ребенок). Но если женщина будет ровестницей женщин, у которых наблюдаются месячные, то она должна соблюдать идду, о порядке которого будет сообщено в разделе о разводе. Если в период соблюдения идды станет мусульманкой, ее брак остается в силе. Но если супруги пожелают жить

вместе, будет лучше зачитать брачный договор заново. Если пожелают развестись, надо дать развод.

Положение 2410: Если после заключения брака мужчина станет муртад «фитри», то жена для него становится запретной, а если он совершил половую близость, и жена не является «йаиса» или «сагира», то женщина должна соблюдать идду, равную «идде смерти», о которой будет сказано в указаниях о разводе. Согласно обязательной предосторожности, если половой близости не было, а женщина является «йаиса» или «сагира», то все равно следует соблюдать «идду смерти». Если в период идды мужчина покается, то, согласно обязательной предосторожности, если супруги пожелают жить вместе, они должны зачитать брачный договор заново. Если пожелают развестись, надо дать развод.

Положение 2411: Если мужчина после заключения брака станет «муртад милли», и не вступал в половую связь с женой, при этом она является «йаиса» или «сагира», то брак аннулируется, и идду выплачивать не следует. Если он станет муртадом после половой связи, и его жена будет ровесницей женщин, у которых наблюдаются месячные, то эта женщина обязана соблюдать идду развода так, как будет описано в указаниях о разводе. Если до окончания идды ее муж станет мусульманином, то их брак остается в силе.

Положение 2412: Если при заключении брака женщина поставит условие, что мужчина не будет вывозит ее из города, а мужчина согласится, то он не имеет право вывозит ее из города без ее разрешения.

Положение 2413: Если у женщины будет дочь от предыдущего брака, то последующий муж может заключить брак между этой девушкой и своим сыном не от другой женщины. Также, если заключит брак

девушки со своим сыном, то имеет право жениться на матери этой девушки.

Положение 2414: Забеременевшей женщине, даже если это произошло в результате прелюбодеяния, запрещено совершать аборт. Но если беременность причинит ей нестерпимые страдания или же будет сопровождаться серьезными трудностями, то в таком случае, разрешается совершать аборт до того, как в зародыше будут наблюдаться признаки жизни, но при этом следует выплатить дийе. Но после того, как в зародыше будут наблюдаться признаки жизни, совершать аборт категорически запрещено.

Положение 2415: Если мужчина совершит прелюбодеяние с незамужней женщиной, которая не ожидает идду, а после заключит с ней брак, и у них родится ребенок, и они не будут знать, родился ли он от дозволенного полового акта или же запретного, то этот ребенок считается законнорожденным.

Положение 2416: Если мужчина не будет знать, что женщина соблюдает идду, и женится на ней, и она не будет знать об этом, и у них родится ребенок, то он законнорожденный, и с точки зрения шариаата является их совместным ребенком. Но если женщина будет соблюдать идду и проинформирует о том, что в этот период заключение брака запрещено, то с точки зрения шариаата младенец считается ребенком отца. В обоих случаях, их брак недействителен, и, как было отмечено ранее, они становятся навсегда запретными друг для друга.

Положение 2417: Если женщина скажет, что она «йаиса», то ее словам не следует верить. Но если она скажет, что у нее нет мужа, то ей следует поверить. Но если она обвинялась во лжи, то, согласно обязательной предосторожности, следует разузнать ее истинное положение.

Положение 2418: Если мужчина женится на женщине, утверждающей, что она не замужем, а затем какое-либо лицо скажет, что она является его женой, то, если слова того лица не будут доказаны, его словам не следует доверять.

Положение 2419: Отец не имеет права забирать девочек и мальчиков у матери, пока они не достигнут двухлетнего возраста, потому что содержание детей является общим правом родителей. Не забирать ребенка у матери до достижения семилетнего возраста соответствует предосторожности и является предпочтительнее.

Положение 2420: Если посватавшийся к девушке человек будет связан с религией и будет отличаться высокой нравственностью, то лучше не отказывать ему. От Его Светлости Пророка (с) повествуется: «Если останетесь довольны набожностью и нравственностью посватавшегося к вашей дочери, то выдайте ее за него замуж. В противном случае на земле возникнет серьезная смута».

Положение 2421: Если в качестве мехрийи между супругами будет согласовано условие, что муж не женится на другой женщине, то муж обязан соблюдать это условие, а женщина не имеет права требовать мехрийе.

Положение 2422: Если незаконнорожденный женится, и у них появится ребенок, то он является законнорожденным.

Положение 2423: Если мужчина вступит в половую связь с женщиной в месяц Рамазан во время соблюдения поста или же во время месячных у женщины, то он согрешит. И если в результате этого полового акта родится ребенок, то он является законнорожденным.

Положение 2424: Если женщина, убежденная, что ее муж умер во время путешествия, после соблюдения «идды смерти» (о ее сроке будет сказано в положениях о разводе) выйдет замуж, но потом ее первый

муж вернется, то она должна развестись со вторым мужем, после чего вновь становится дозволенной для первого мужа. Но если второй муж вступал с ней в половую связь, то женщина должна соблюдать идду талага «ватйиш-шубха» (сомнительная половая близость), равный по времени идде развода. В период соблюдения идды первый муж не должен вступать с ней в половую связь, но получение иных интимных удовольствий разрешено, и расходы женщины обязан оплачивать первый муж. Второй муж обязан выплатить ее мехрийе, которое будет соответствовать мехрийе равных ей женщин.

Указания о кормлении молоком

Положение 2425: Если женщина покормит ребенка своим грудным молоком с соблюдением условий, о которых будет сказано в положении 2433, то, если этот ребенок является мальчиком, он становится махрамом для некой группы женщин, а если девочка, то - для некой группы мужчин:

1. Для самой женщины; ее называют молочной матерью.
2. Мужу этой женщины; молоко принадлежит ему, и его называют молочным отцом.
3. Родителям этой женщины, и так по нарастающей, даже для ее молочных родителей.
4. Для детей этой женщины, а также детей, которые родятся у нее в будущем.
5. Для внуков и правнуков этой женщины, родившихся от ее детей, или являющихся молочными детьми ее детей.
6. Для братьев и сестер этой женщины, даже для ее молочных братьев и сестер; то есть, даже если стали с той женщиной братьями и сестрами посредством молока.

7. Для дядь и тетя этой женщины, даже для ее молочных дядь и тетя.
8. Для детей мужа той женщины, которому принадлежит молоко, и так по нарастающей, даже для молочных детей.
9. Для родителей мужа, и так по нарастающей.
10. Сестре и брату женщины, даже молочным ее сестрам и братьям.
11. Дядям и тетям мужа, и так по нарастающей. Даже молочным.

Лица, становящиеся махрамами в результате кормления молоком, будут указаны в последующих положениях.

Положение 2426: Если женщина вскормит молоком ребенка в соответствии с условиями, отмеченными в положении 2435, то отец этого ребенка не имеет права жениться на девушках, родившихся от этой женщины. Если какая-то из них уже является его женой, то данный брак аннулируется, но мужчина может жениться на молочных дочерях этой женщины. Однако, согласно желательной предосторожности, он не должен жениться и на них. Также, согласно обязательной предосторожности, мужчина не имеет права жениться на дочерях мужа женщины, если молоко принадлежало ему (первому), даже если они будут молочными дочерьми; и если кто-то из них является его женой, то брак, согласно обязательной предосторожности, аннулируется.

Положение 2427: Если женщина вскормит молоком ребенка в соответствии с условиями, отмеченными в положении 2435, то муж этой женщины (которому принадлежит молоко) не становится махрамом сестрам этого ребенка, а также родственники мужа не становятся махрамами сестрам и братьям этой женщины.

Положение 2428: Если женщина вскормит ребенка молоком, то она не становится махрамом для братьев этого ребенка. Также родственники

этой женщины не становятся махрамами для братьев и сестер вскормленного молоком ребенка.

Положение 2429: Если человек женится на женщине и вступит с ней в половую связь, то он не имеет права жениться на девочке, которую эта женщина вскормила своим молоком.

Положение 2430: Если мужчина женится на девушке, то он не имеет права жениться на женщине, которая вскормила ее молоком.

Положение 2431: Мужчина не имеет права жениться на девушке, которую вскормила молоком его мать или бабушка. Также, если жена отца человека покормит принадлежащим отцу молоком какую-либо девочку, то этот человек не имеет права жениться на этой девочке. Если после заключения брака с девочкой, питающейся грудным молоком, мать или бабушка мужчины покормят эту девочку грудным молком, то брак аннулируется.

Положение 2432: Мужчина не имеет права жениться на девочке, которая вскормлена его сестрой или же женой брата молоком, принадлежащим брату. Также мужчина не имеет права жениться на девочке, которая вскормлена молоком его племянницей или внучатой племянницей.

Положение 2433: Если женщина полноценно вскормит молоком ребенка своей дочери, то эта дочь становится запретной для своего мужа. Также она становится запретной, если покормит ребенка мужа дочери от другой женщины. Но если женщина покормит молоком ребенка своего сына, то мать вскармливаемого ребенка, то есть, жена сына этой женщины, не становится запретной для своего мужа.

Положение 2434: Если вторая жена отца девочки покормит ребенка мужа этой девочки молоком, принадлежащим ее отцу, то, согласно предосторожности, указанному в положении 2426, эта девочка

становится запретной для своего мужа, вне зависимости, является ли матерью ребенка эта девочка, или же другая женщина.

Условия кормления молоком, способствующие махрамности

Положение 2435: Существуют 8 условий кормления молоком, способствующие махрамности:

1. Ребенок должен быть вскормлен молоком живой женщины; значит, если будет частично вскормлен молоком умершей женщины, то это не будет считаться выполнением этого условия.
2. Молоко этой женщины должно появиться от законного рождения, с точки зрения шариата, даже если будет от «сомнительной близости»; если ребенок будет вскормлен молоком, появившимся не по причине рождения или же молоком ребенка, родившегося от прелюбодеяния, то посредством этого молока ребенок никому не станет махрамом.
3. Ребенок должен сосать молоко из груди женщины; если его будут кормить этим молоком, то это не имеет никакого значения.
4. Молоко должно быть чистым и не иметь посторонних примесей.
5. Молоко, способствующее махрамству, должно принадлежать одному мужу; значит, если кормящей женщине будет дан развод, а затем она выйдет замуж за другого и забеременет от него, но до родов у нее сохранится молоко, принадлежащее первому мужу, например, если покормит одного ребенка 8 раз молоком, принадлежащим первому мужу, и 7 раз молоком, принадлежащим второму мужу, то этот ребенок не будет никому махрамом.
6. Ребенок не должен срыгнуть молоко; если срыгнет, то это не будет иметь никакого значения.

7. Ребенка следует кормить молоком в таком количестве, чтобы под воздействием этого молока его кости окрепли, и он прибавил в весе; если не будет известно, достигло ли кормление этой степени или нет, то достаточно, если он будет вскормлен досыта в течение одних суток (одного дня и одной ночи) или же 15 раз так, как об этом будет дано разъяснение в следующем положении. Но если будет известно, что кормление в течение суток (одного дня и одной ночи) или же 15 раз не стало причиной укрепления костей и прибавления в весе, то в таких случаях не следует пренебрегать следованию обязательной предосторожности. То есть в указанных случаях мужчина не должен жениться на ней и смотреть на нее, как махрам.
8. Ребенок должен быть в возрасте до двух лет; если его покормят молоком после того, как ему исполнится 2 года, то он не становится махрамом никому; он не становится никому махрамом, даже если до исполнения 2-х лет будет вскормлен молоком 8 раз, а после исполнения 2-х лет – 7 раз. Но если после родов кормящей женщины минует 2 года и у нее останется еще молоко, и она покормит им ребенка, то этот ребенок становится махрамом указанным лицам.

Положение 2436: В предыдущем положении было отмечено, что молоко, способствующее появлению махрамности, должно обладать тремя показателями:

1. Ребенок должен быть покормлен молоком столько, чтобы окружающие могли сказать «вследствие кормления этим молоком у него окрепли кости, и он прибавил в весе». Необходимым условием является то, чтобы в этом играло роль лишь молоко, и чтобы ребенок не принимал иную пищу. Но если

эта пища будет в незначительном количестве, то в этом нет проблем. Если ребенок будет вскормлен молоком двух женщин, и укрепление костей и прибавка в весе будет частично соотнесена молоку одной женщины, а частично – другой, то обе они становятся его молочными матерями. Но если это будет соотнесено обоим вместе, то это не приводит к возникновению махрамности.

2. Временной показатель; условием для этого является, чтобы ребенок в течение суток (одного дня и одной ночи) не принимал постороннюю пищу или же не сосал молоко другой женщины. Но если выпьет воду; или примет лекарства; или примет пищу в незначительном количестве, так, чтобы можно было сказать «он не принимал иную пищу», то в этом нет проблем. В течение суток ребенок должен кормиться молоком, когда в этом возникнет необходимость, или когда он захочет этого, и в этом не должно возникнуть препятствий. Даже, согласно обязательной предосторожности, начало суток (одного дня и одной ночи) должно исчисляться с момента, когда ребенок голоден, а завершение – когда он сыт.
3. Количественный показатель; ребенок должен 15 раз сосать молоко одной женщины и за этот период не должен кормиться молоком другой женщины. Но нет проблем, если между этими кормлениями будет принимать пищу, и если между этими кормлениями возникнет перерыв, и каждый раз он должен сосать молоко досыта; то есть, когда ребенок голоден, должен непрерывно сосать молоко, пока не насытится. Но если во время кормления делает вздох или немного подождет так,

чтобы с момента начала сосания груди до момента сытости считалось одним разом, то в этом нет проблем.

Положение 2437: Если женщина покормит какого-то ребенка молоком, принадлежащим ее мужу, а затем выйдет замуж за другого мужчину, и покормит другого ребенка молоком, принадлежащим второму мужу, то эти два ребенка не становятся махрамами друг другу.

Положение 2438: Если женщина покормит нескольких детей молоком, принадлежащим ее мужу, то все они становятся махрамами друг для друга, а также для женщины и мужчины.

Положение 2439: Если у мужчины будет несколько жен и все они, с соблюдением отмеченных условий, будут кормить одного ребенка, то все эти дети становятся махрамами друг для друга, а также мужчине и всем этим женщинам.

Положение 2440: Если у одного мужчины будут две жены, кормящие молоком, и одна из них, например, покормит ребенка 8 раз, а другая 7 раз, то этот ребенок ни для кого не становится махрамом.

Положение 2441: Если женщина полностью вскормит молоком, принадлежащим ее мужу, одного мальчика и одну девочку, то сестра и брат девочки не становятся для брата и сестры мальчика махрамами.

Положение 2442: Мужчина не имеет права без согласия своей жены жениться на ее молочной племяннице. Также, если вступит в гомосексуальные отношения с мальчиком, не достигшим совершеннолетия, то он не имеет права заключать брак с молочной дочерью, молочной сестрой, молочной матерью и молочной бабушкой этого мальчика. Это указание, согласно обязательной предосторожности, распространяется и на случай, если совершивший гомосексуальный акт не достиг совершеннолетия или же подвергнувшийся гомосексуальному акту достиг совершеннолетия.

Положение 2443: Женщина, вскормившая молоком человека, не становится махрамом для его брата.

Положение 2444: Мужчина не имеет права жениться на двух сестрах, даже если они являются молочными сестрами. Если после женитьбы на двух женщинах мужчина узнает, что они являются сестрами, и брак был заключен в одно и то же время, то оба брака аннулируются, а если были заключены в разное время, то первый брак верен, а второй брак аннулируется.

Положение 2445: Если женщина покормит молоком, принадлежащим мужу, лиц, которые отмечены ниже, то ее муж не становится для нее запретной:

1. Своих братьев и сестер.
2. Своих дядь, теть и их детей.
3. Своих внуков; однако при кормлении молоком внуков от дочери, дочь становится недозволенной для мужа.
4. Своих племянников.
5. Брата или сестру мужа.
6. Детей брата или сестры мужа.
7. Дядь и теть мужа.
8. Внука мужа от другой женщины.

Положение 2446: Если женщина покормит молоком племянницу мужчины, то она не становится для него махрамом.

Положение 2447: Если одна из двух жен мужчины покормит молоком двоюродных братьев и сестер по отцовской линии другой жены, то жена, чьих двоюродных братьев и сестер кормили молоком, не становится запретной для своего мужа.

Правила кормления молоком

Положение 2448: Право кормления молоком в первую очередь принадлежит его матери. Отец не имеет права передавать ребенка другой для кормления молоком. Но если мать потребует плату, а отец найдет няню, которая будет кормить ребенка безвозмездно или за меньшую плату, то он может передать ребенка няне. А если после этого мать не согласится и будет кормить ребенка молоком, то уже не имеет права требовать плату.

Положение 2449: Желательно, чтобы нанятая для ребенка няня была благоразумной мусульманкой, высоконравственной, обладала хорошими физическими и духовными качествами. Не рекомендуется нанимать в качестве няни неверующую, или же слабоумную, или старую, или же некрасивую на лицо женщину. Также нежелательно нанимать няню, рожденную в результате блуда, или же няню, молоко у которой появилось в результате родов от прелюбодеяния.

Различные положения о кормлении молоком

Положение 2450: Будет лучше, если женщина не будет кормить молоком каждого ребенка. Потому что это может привести к тому, что они забудут, кого именно кормили молоком, и впоследствии возможен брак между двумя лицами, являющимися махрамами друг другу.

Положение 2451: Желательно, чтобы ребенка кормили молоком в течение 21-го месяца, а кормить более 2-х лет не рекомендуется.

Положение 2452: Если при кормлении молоком чужого ребенка будут нарушены права мужа, то женщина не имеет права без согласия мужа кормить молоком.

Положение 2453: Если муж женщины заключит брак с ребенком, питающимся грудным молоком, и женщина вскормит молоком эту девочку, то, согласно обязательной предосторожности, женщина

навсегда становится для него запретной, и, следуя предосторожности, мужчина должен дать ей развод, и никогда более не заключать с ней брак. Если молоко будет принадлежать ему самому, то и кормящаяся грудным молоком девочка становится для него навсегда запретной. Если же молоко будет принадлежать бывшему мужу женщины, согласно предосторожности, его брак аннулируется.

Положение 2454: Если мужчина пожелает, чтобы жена брата стала для него махрамом, то, как утверждают некоторые, он должен вступить во временный брак с девочкой, кормящейся ее грудным молоком, например, сроком на 2 дня, и в течение этих двух дней, с соблюдением условий, отмеченных в положении 2439, жена брата должна кормить молоком эту девочку, чтобы стать молочной матерью его жены. Однако это указание спорно, если жена брата будет кормить эту девочку молоком, принадлежащим его брату.

Положение 2455: Если мужчина до заключения брака с женщиной скажет, что она запретна для него посредством кормления молоком, например, если он скажет, что был вскормлен молоком матери этой женщины, то, в случае, если это будет возможно подтвердить, он не имеет права жениться на ней. Если мужчина скажет после заключения брака, а женщина согласится с ним, то брак аннулируется. Если мужчина не вступал с этой женщиной в половую связь, или же вступил, но в момент половой связи женщина была осведомлена о том, что запретна для этого мужчины, то ей не полагается мехриййе. Если женщина узнает о своей запретности этому мужчине после вступления в половую связь, то мужчина должен выплатить ей мехриййе, равное мехриййе женщин ее положения.

Положение 2456: Если до заключения брака женщина скажет мужчине, что запретна для него посредством кормления молоком, то, если ее

слова возможно подтвердить, она не имеет права выходить замуж за этого мужчину. Если она сообщит после заключения брака, то это сравнимо с тем, если мужчина скажет женщине о ее нежозволенности для него, и указание на этот счет приведено в предыдущем положении.

Положение 2457: Кормление молоком, способствующее махрамности, доказывается двумя способами:

1. Если об этом сообщит человек или несколько людей, со слов которых появится убежденность и уверенность.
2. Свидетельством двух справедливых лиц; однако они должны сообщить и условия кормления молоком. Например, должны сказать: «Мы видели, как такой-то ребенок в течение 24-х часов сосал молоко с груди такой-то женщины, и не принимал при этом другую пищу». Также, они должны прокомментировать и иные условия, указанные в положении 2435. Однако доказательство кормления молоком свидетельством одного справедливого мужчины и двух справедливых женщин, или же 4-х справедливых женщин, спорно. Значит, следует соблюдать предосторожность.

Положение 2458: Если возникнет сомнение, вскормлен ли ребенок молоком настолько, чтобы появилась махрамность, или же нет, или будет предположение, что он вскормлен молоком в требуемом количестве, то ребенок не будет никому махрамом. Но будет лучше придерживаться предосторожности.

Указания о разводе

Положение 2459: Мужчина, дающий развод своей жене, должен быть совершеннолетним и здравомыслящим. Однако если развод своей жене даст десятилетний ребенок, то в связи с этим не следует пренебрегать

предосторожностью. Также мужчина должен дать развод своей жене по своему желанию. Если его принудят к разводу, то развод недействителен. Также, он должен иметь серьезное намерение для развода. Если же мужчина зачитает договор о разводе в шутку или же в нетрезвом состоянии, то это неверно.

Положение 2460: Во время развода у женщины не должно наблюдаться менструального и послеродового кровотечения, и в этот период муж не должен выступать с ней в половую связь. Подробнее об этих двух условиях будет сказано в последующих положениях.

Положение 2461: В трех случаях разрешается давать развод женщине, у которой наблюдается менструальное или послеродовое кровотечение:

1. После заключения брака муж не вступал с ней в половую близость.
2. Будет известно о ее беременности; если не будет известно, и муж даст ей развод во время месячных, а после поймет, что она была беременна, то развод недействителен. Но будет лучше, даже если снова даст ей развод, соблюдать предосторожность.
3. Если мужчина не сможет выяснить, прекратились ли у жены месячные или послеродовое кровотечение в виду его отсутствия или же по иной причине, даже если женщина будет скрывать это; в таком случае, согласно обязательной предосторожности, должен дать развод жене после месячного ожидания с момента расставания с женой.

Положение 2462: Если зная о том, что женщина очистилась от менструальной крови, мужчина разведется с ней, а затем станет известно, что во время развода у нее были месячные, то ее развод недействителен. Если он будет знать, что у нее месячные, и даст развод,

а затем станет известно, что она была чиста от менструальной крови, то развод действителен.

Положение 2463: Если мужчина, зная, что у его жены менструальное или послеродовое кровотечение, намеренно оставит ее, например, уедет в путешествие, и пожелает дать ей развод, то он должен подождать, пока предположительно его жена не очистится от менструальной или послеродовой крови, или же в этом у него появится уверенность, и после того, как узнает, что она очистилась, может дать ей развод. Также, если мужчина будет сомневаться в этом, то должен следовать указаниям, приведенным в положении 2469, касающихся мужчины, находящегося в отъезде.

Положение 2464: Если мужчина, находящийся вдали от жены, пожелает дать ей развод, то в случае, если способен получить информацию о том, наблюдаются ли на данный момент у жены менструальное или послеродовое кровотечение (даже если эта информация будет основана на менструальном цикле женщины или же на других приметах, предусмотренных шариатом), и даст ей развод, а затем станет известно, что у нее наблюдалось менструальное или послеродовое кровотечение, то данный развод недействителен.

Положение 2465: Если мужчина вступит со своей женой в половую связь, будь это во время ее месячных, или же когда она будет чиста, а затем пожелает дать развод, то он должен подождать, пока у жены начнутся и кончатся месячные. Если же после половой связи даст развод жене, которой еще не исполнилось 9 лет или же беременной жене, то нет ничего страшного. Также нет пробоем, если жена будет «йаиса».

Положение 2466: Если вступит в половую связь с женщиной, которая чиста от менструального и послеродового кровотечения, и даст ей талаг,

а затем станет известно, что во время развода она была беременна, то развод аннулируется. Но даже если заново даст ей развод, будет лучше соблюдать предосторожность.

Положение 2467: Если после половой связи с женщиной, у которой не наблюдается менструальное или послеродовое кровотечение, расстанется с ней, например, уедет в путешествие, и находясь в пути, пожелает дать ей развод, но не сможет получить информацию о ее состоянии, то он должен подождать, пока у женщины снова начнутся и прекратятся месячные. Согласно обязательной предосторожности, этот период не должен быть менее одного месяца. Если даст развод с соблюдением приведенных условий, а затем станет известно, что развод был верен уже при первом случае, в этом нет ничего страшного.

Положение 2468: Если муж пожелает дать развод жене, у которой не наблюдаются месячные от рождения, или по причине болезни, или кормления молоком, или по причине приема лекарств, или иным причинам, то, в случае, если у ровесниц жены наблюдаются месячные, он должен воздерживаться вступать с ней в половую связь в течение трех месяцев после последнего полового акта с ней, а затем дать ей развод.

Положение 2469: Договор о разводе следует правильно зачитать на арабском языке, с произношением слова «талиг», и два справедливых мужчины должны услышать это. Если мужчина сам пожелает зачитать договор о разводе, и жену будут звать, например, Фатима, то он должен сказать زوجتي فاطمة طالق («Зауджати Фатимату талигун»), то есть, «моя жена Фатима свободна (от супружеских обязанностей)». Если уполномочит другого человека, то этот уполномоченный должен сказать: زوجة موكلي فاطمة طالق («Зауджату муваккили Фатимату талигун»). Если женщина определена, то называть ее имя не следует. Если будет

присутствовать там, то достаточно, если при произношении هذه طالق («хазихи талигун») будет указано на нее, или же, обращаясь к ней, будет сказано انت طالق («анти талигун»). Если мужчина не сможет зачитать договор о разводе на арабском языке и не сможет уполномочить кого-то для этого, то он имеет право зачитать на любом языке текст, соответствующий договору на арабском языке, и дать развод.

Положение 2470: Для женщины, сочетавшейся временным браком, развода не существует. Ее освобождение от супружеских обязанностей происходит при истечении времени действия временного договора или же в случае аннулирования договора мужчиной. При этом свидетели и очищение женщины от менструальной крови не требуются.

Ожидание после развода (идда)

Положение 2471: Для женщины, которой не исполнилось 9 лет, а также женщине «йаиса» нет срока ожидания идды. То есть, даже если муж вступит с ней в половую связь, то она имеет право сразу же после развода снова выйти замуж.

Положение 2472: Если муж женщины, которой уже исполнилось 9 лет и которая не является «йаиса», вступит с ней в половую связь, а затем даст развод, то она должна после развода соблюдать идду. Ожидание после развода женщины, у которой время между двумя месячными составляет менее трех месяцев, после того, как муж даст ей развод в период, когда она чиста от менструальной крови, составляет промежуток, за который у нее дважды будут наблюдаться и окончатся месячные. Как только в третий раз начнутся месячные, то ее идда подходит к концу, и она имеет права выйти

замуж. Но если даст ей развод до половой близости, то идды нет, то есть женщина сразу же после развода имеет право выйти замуж, но если сперма мужа выльется в ее влагалище, то в таком случае должна соблюдать идду.

Положение 2473: Если женщина, у которой не наблюдаются месячные, будет ровесницей женщин, у которых уже происходят месячные, или же перерыв между двумя месячными будет составлять три или более месяцев, то в случае, если муж даст ей развод после половой близости, она должна выждать срок, равный трем месяцам по лунному календарю.

Положение 2475: Если женщине, срок ожидания которой равен трем месяцам, будет дан развод в начале месяца по лунному календарю, то она должна ожидать в течение трех месяцев. Если развод будет дан в середине месяца, то она должна ожидать оставшиеся дни этого месяца, два последующих месяца, и недостающие дни первого месяца в четвертом месяце, чтобы в сумме получилось три месяца. Например, если ей будет дан развод во время заката 20-го дня месяца, и тот месяц будет продолжаться 30 дней, то идда женщины подходит к концу во время заката 20-го дня четвертого месяца. Если месяц будет продолжаться 29 дней, то, согласно обязательной предосторожности, в четвертом месяце женщина должна ожидать 21 день, чтобы в совокупности с иддой первого месяца количество дней составило 30.

Положение 2475: Если развод будет дан беременной женщине, то срок ее ожидания продолжается до рождения ребенка или же до выкидыша. Таким образом, если ребенок родится через час после развода, то срок ее ожидания подходит к концу, но это в том случае, если ребенок является законнорожденным от мужа. На этом основании, если женщина забеременит от блуда, и муж даст ей развод, то срок ее ожидания не ограничивается периодом беременности.

Положение 2476: Если женщина, которой исполнилось 9 лет, а также женщина, не являющаяся «йаиса», вступит во временный брак, и муж вступит с ней в половую близость, а ее срок подойдет к концу, или же муж аннулирует оставшийся срок временного брака, то эта женщина должна соблюдать идду. Если у нее начнутся месячные, то она обязана соблюдать идду равную двум менструальным циклам и не выходить замуж. Согласно обязательной предосторожности, одной менструации недостаточно, и если месячные не начнутся, то женщина должна воздерживаться от замужества в течение 45 дней. Если будет она беременна, то срок ее ожидания продолжается до рождения ребенка или же до выкидыша. Однако, согласно желательной предосторожности, в качестве идды между рождением ребенка и 45-ю днями женщина должна выбрать наибольший по продолжительности.

Положение 2477: Начало идды развода начинается с того момента, как зачитывание договора о разводе подойдет к концу, вне зависимости, знает женщина о том, что ей дали развод, или же не знает. Если поймет, что ей дали развод после завершения срока ожидания, то вновь соблюдать идду не требуется.

Идда женщины, муж которой умер

Положение 2478: Если женщина, у которой умер муж, не будет беременна, то должна ожидать 4 месяца и 10 дней; то есть, должна воздерживаться от замужества, вне зависимости, будь она «сагира» (ребенком); или же «йаиса»; временный ли брак у нее; является ли она неверующей; дан ли ей талаг «риджи»; ожидает ли она идду; не вступал ли с ней в половую близость муж. Это же указание остается в силе, если мужем будет ребенок или сумасшедший. Если она будет беременной, то должна соблюдать идду до родов. Но если родит до

истечения 4-х месяцев и 10-ти дней, то должна выжидать после смерти мужа 4 месяца и 10 дней. Эта идда называется иддой «смерти».

Положение 2479: Женщине, соблюдающей идду смерти, запрещено носить роскошную одежду и наносить сурьму, а также иные деяния, считающиеся роскошью. Однако покидать дом ей не запрещено.

Положение 2480: Если женщина будет уверена, что ее муж умер, и после истечения срока ожидания выйдет замуж, но после выяснится, что ее муж умер позже, и второй брак был заключен еще при его жизни или же смерть мужа произошла уже в период идды, то она должна развестись со вторым мужем, и, согласно обязательной предосторожности, должна соблюдать две идды. Если будет беременной от второго мужа, то в этом случае должна до родов соблюдать для второго мужа идду «ватйиш-шубха» (сомнительная половая близость), идентичную идде развода, а затем соблюдать идду смерти для первого мужа или же довести прежнюю идду до конца. Если же женщина не будет беременна, и первый муж умрет до того, как она вступит в половую связь со вторым мужем, то она должна сначала соблюдать идду смерти, а затем идду «ватйиш-шубха». Если половая близость произойдет до смерти, то об этой идде будет сказано далее.

Положение 2481: Если муж отсутствовал или же считался отсутствующим, то срок идды смерти исчисляется не с момента наступления смерти мужа, а с момента, когда об этом узнала жена. Однако это указание спорно в случае несовершеннолетия или же сумасшествия жены, и в данном случае следует придерживаться предосторожности.

Положение 2482: Если женщина скажет, что срок ее ожидания подошел к концу, то ей следует поверить. Но если она ранее подвергалась обвинениям, то, согласно обязательной предосторожности, ей не

следует доверять. Например, если женщина будет утверждать, что в течение месяца у нее трижды наблюдались месячные, то ее утверждению нельзя верить. Но если близкие к ней женщины подтвердят, что месячные у нее наблюдаются именно таким образом, то ей надо поверить.

Окончательный развод («талаг баин») и развод, с правом на возвращение («талаг риджи»)

Положение 2483: Окончательным разводом («талаг баин») называется развод, после которого мужчина не имеет права возвращаться (обращаться) к своей жене, то есть не имеет права считать ее своей женой без заключения брака. Это предусмотрено в 6-ти случаях:

1. Развод женщины, не достигшей девятилетнего возраста.
2. Развод женщины, достигшей 50-тилетнего возраста («йаиса»).
3. Развод женщины, с которой муж не вступал в половую связь после заключения брака.
4. Третий развод одной и той женщины.
5. Разводы «хул» и «мубарат».
6. Развод, данный шариатским судьей женщине, муж который не способен обеспечивать ее расходы (нафага), и в то же время не желает дать ей развод.

Все остальные разводы называются «талаг риджи», то есть в период идды муж имеет право возвратиться к ней.

Положение 2484: Мужчине, который дал развод жене с правом на возвращение, запрещено при разводе выставлять ее из дома. Но в некоторых случаях, в том числе, если жена совершила прелюбодеяние, ее можно выставить из дома. Также же ей не запрещено покидать дом

без разрешения мужа для ненужных целей. Мужчина обязан обеспечивать ее расходы в период идды.

Указания о возвращении (обращении)

Положение 2485: При разводе с правом возвращения («талаг риджи»), мужчина имеет право возвращения к жене в двух случаях:

1. Если скажет какое-либо слово, означающее, что вновь принимает ее в жены.
2. Сделает что-то, свидетельствующее о его желании вернуться. Половой близостью, даже если при этом не было цели вернуться, возвращение считается состоявшимся. Но доказательство возвращения страстным прикосновением и поцелуем спорно. Согласно обязательной предосторожности, если не пожелает вернуться, то снова должен дать развод.

Положение 2486: Для возвращения мужчине не требуется нанимать свидетелей или же сообщать об этом жене. Возвращение верно, если даже о его возвращении никто не узнает. Но если после истечения срока идды мужчина скажет «я вернулся в период идды», но женщина не подтвердит его слова, то мужчине требуется доказать свои слова.

Положение 2487: Если мужчина, давший жене «талаг риджи», возьмет у нее какое-то имущество с условием, что более не вернется к ней, то, даже если эта сделка будет верной и его возвращение не станет обязательным, то его право на возвращение не аннулируется, и если вернется, супружество считается восстановленным вновь.

Положение 2488: Если мужчина дважды даст женщине развод и вернется к ней; или же дважды даст ей развод и после каждого развода заключит с ней брак вновь; или же после одного развода вернется, а после другого заключит с ней брак, то после третьего развода эта

женщина становится для него запретной. Но если после третьего развода она выйдет замуж за другого мужчину, то становится дозволенной для первого мужа с соблюдением пяти условий (то есть, он имеет право вновь заключить брак с этой женщиной):

1. Второй муж должен заключить с ней постоянный брак; если заключит с ней временный брак, то после этого первый муж не имеет права заключать с ней брак.
2. Второй муж должен вступить с ней в половую связь; согласно обязательной предосторожности, должен вступить в половую связь с женщиной ни через анальное отверстие, а через половой орган.
3. Второй муж должен дать ей развод или умереть.
4. Идда развода или смерти второго мужа должна подойти к концу.
5. Согласно обязательной предосторожности, второй муж во время половой связи должен достичь совершеннолетия.

Развод, предоставляемый мужем жене за вознаграждение (Талаг «хул»)

Положение 2489: Если женщина, не предрасположенная к мужу или питающая к нему антипатию, для получения от него развода подарит ему свое мехрийе или какое-либо имущество, то это называется талаг «хул», то есть развод, предоставляемый мужем жене за вознаграждение. При талаге «хул» антипатия женщины к мужу должна быть не в такой степени, чтобы она угрожала несоблюдением супружеских обязанностей.

Положение 2490: Если договор о разводе пожелает зачитать сам муж, то, к примеру, если жену зовут Фатима, после получения обговоренного

имущества, он должен сказать: «Зауджати Фатимату халя`туха ал яма базалат», и, согласно желательной предосторожности, должен сказать: «Фахийа талигун», то есть дал талаг «хул» моей жене Фатиме взамен предоставленного имущества, и она свободна. Если женщина определена (т.е. например, она рядом и понятно о какой женщине идет речь), то при этом разводе и талаге «мубарат» произносить ее имя не следует.

Положение 2491: Если женщина уполномочит какое-либо лицо, чтобы тот подарил ее мехрийе мужу, а муж уполномочит это лицо, чтобы тот дал развод его жене, то, к примеру, если мужа будут звать Мухаммад, а женщину – Фатима, уполномоченный должен зачитать договор о разводе следующим образом: «Ан муваккиляти Фатимата базалту махраба лимуваккили Мухаммадин ильяхла`аха алейхи». Затем должен произнести: «Зауджату муваккили халя`туха ал яма базалат фахийа талигун». Если женщина уполномочит какое-либо лицо, чтобы тот отдал ее мужу какое-либо имущество, кроме мехрийи, взамен получения развода, то уполномоченный вместо слова «махраба» должен назвать это имущество. Например, если жена даст 100 рублей, тот уполномоченный должен сказать «базальту миата рубль».

Развод из-за взаимной неприязни (Талаг «мубарат»)

Положение 2492: Если супруги не пожелают жить вместе и будут питать друг к другу неприязнь, и женщина отдаст мужчине какое-либо имущество взамен развода, то это называется талаг «мубарат», то есть развод из-за взаимной неприязни.

Положение 2493: Если муж пожелает зачитать договор о талаге «мубарат», и к примеру, женщину будут звать Фатима, то он должен сказать: «Бара`ту зауджати Фатимата ал яма базалат», и также, согласно

обязательной предосторожности, должен произнести: «Фахийя талигун», то есть, я и моя жена взамен данного ею имущества развелись, и она свободна. Если уполномочит другого человека, то уполномоченный должен сказать: «Ан гибади муваккили бара`ту зауджатаху Фатимата ал яма базалят, фахийя талигун». В обоих случаях нет ничего страшного, если вместо фразы «ал яма базалят» произнесут «бима базалят».

Положение 2494: Договор талага «хул» и «мубарат», по возможности, следует правильно зачитывать на арабском языке, а если это не будет возможно, то указание на этот счет идентично указанию о разводе, приведенному в положении 2469. Однако женщина, чтобы подарить свое имущество мужу, может произнести на русском языке «для развода я подарила тебе такое-то имущество».

Положение 2495: Если в период идды талага «хул» или «мубарат» женщина решит воздержаться от подарка, то муж может вернуться к ней и супружеские отношения между ними будут вновь возобновлены без заключения брака.

Положение 2496: Имущество, которое получает муж взамен талага «мубарат», не должно превышать мехрийе, даже, согласно обязательной предосторожности, должно быть меньше мехрийи. Однако если при талаге «хул» подаренное женой имущество будет больше мехрийи, то в этом нет никаких проблем.

Различные указания о разводе

Положение 2497: Если мужчина вступит в половую связь с посторонней женщиной (намахрам), предположив, что это его жена, то эта женщина должна соблюдать идду, вне зависимости, знала ли она, что это не ее муж, или же предполагала, что это он.

Положение 2498: Если мужчина совершит прелюбодеяние с женщиной, зная, что это не его жена, и женщина будет знать, что это не ее муж, то соблюдение идды не требуется. Но если будет предполагать, что это ее муж, то, согласно обязательной предосторожности, должна соблюдать идду.

Положение 2499: Если мужчина будет подстрекать женщину к невыполнению брачных обязательств с целью вынудить ее мужа дать развод, а затем самому жениться на ней, то развод и брак той женщины верен. Но оба совершат большой грех.

Положение 2500: Если при заключении брака женщина поставит условие, что при возникновении особой ситуации (например, если муж уедет в длительное путешествие, или в течение 6-ти месяцев не будет оплачивать ее расходы, или будет на длительное время заключен в тюрьму), она получит право развода, то это условие недействительно. Но если поставит условие, что назначается уполномоченной со стороны мужа дать себе развод на определенных условиях или без каких-либо особых условий, то это условие верно, и впоследствии муж не имеет право лишать ее полномочий. Если, будучи уполномоченной, жена даст себе развод, то развод действителен.

Положение 2501: Если женщина, у которой пропал муж, пожелает выйти замуж за другого, то она должна обратиться к справедливому муджтехиду, а тот, с соблюдением особых условий, приведенных в книге «Минхаджус-салихин», может дать ей развод.

Положение 2502: Отец или дед по отцу неизлечимого сумасшедшего, могут дать развод его жене, если это будет в его интересах.

Положение 2503: Если отец или дед по отцу заключит временный брак с женщиной для своего ребенка, и период его совершеннолетия совпадет с некоторым периодом действия временного брака, например,

если для 14-летнего парня будет заключен временный брак с женщиной сроком на 2 года, то, даже если это будет в интересах ребенка, он (отец или дед по отцу) может аннулировать оставшийся срок брака. Однако дать развод его постоянной жене ни отец, ни дед не имеют права.

Положение 2504: Если, основываясь на каком-либо шариатском доказательстве, мужчина даст развод своей жене при двух мужчинах, которых считает справедливыми, и другой человек, для которого справедливость двух предыдущих лиц не доказана, предположит, что их справедливость для разводящегося мужчины доказана, то, после завершения срока ожидания, этот человек может заключить с этой женщиной брак для себя или же для другого. Но если он будет уверен, что они несправедливы, то не имеет права заключать брак с той женщиной.

Положение 2505: Женщина, муж которой дал талаг «риджи», до истечения срока ожидания считается его шариатской женой, и она не имеет права препятствовать мужу получать от нее интимное удовольствие. Женщине разрешается наряжаться для мужа, это даже желательно. Без его разрешения она не имеет права покидать дом. Если она не будет «нашиза» (отказывающаяся подчиниться), то муж обязан выплачивать ее расходы на житье. Также оплата савана и закят-фитр также возлагается на мужа. Если кто-то из них умрет, другой становится его наследником. Мужчина не имеет права жениться на сестре своей жены, которая соблюдает идду.

Положения о присвоении

Овладение человеком имущества или прав какого-либо лица путем попраania его прав называется присвоением. Эта является запретным деянием на основании разума, указаний Корана и хадисов. От Пророка

(с) повествуется: «На шею того, кто присвоит пядь чужой земли, в Судный день эта земля будет надета в виде семярусного ожерелья».

Положение 2506: Если человек создаст преграды для пользования мечетями, медресе, мостами и иными общественными заведениями, построенными для общего пользования, то он узурпировал (присвоил) их права. Также, если кто-то займет для себя место в мечети, а другой человек прогонит его и не позволит воспользоваться этим местом, то согрешит.

Положение 2507: Если закладывающий имущество и человек, у которого оно закладывается, условятся, что закладываемое имущество останется у человека, у которого оно закладывается или же у третьего лица, то закладывающий имущество не имеет право взять его до того, как расплатится по долгам. Если возьмет, то сразу же должен вернуть.

Положение 2508: Если заложенное у человека имущество присвоит кто-то другой, то и владелец имущества, и человек, у которого оно заложено, имеют право потребовать это имущество вернуть. Если вернут это имущество, то оно опять остается в качестве залога.

Положение 2509: Если человек присвоит какое-либо имущество, то должен вернуть его владельцу. Если это имущество пропадет, и оно будет иметь цену, то он обязан восполнить его в соответствии с условиями, приведенными в положениях 2528 и 2529.

Положение 2510: Если с присвоенного имущества получают доход, например, присвоенная овца родит ягненка, то это имущество принадлежит владельцу. Также человек, присвоивший дом, должен заплатить за его аренду, даже если не будет там проживать.

Положение 2511: Если человек присвоит имущество ребенка или сумасшедшего, то должен вернуть это имущество его опекуну. Если это имущество пропадет, то он должен восполнить.

Положение 2512: Если два человека вместе присвоят имущество, то, в случае полного пользования им, оба несут за это ответственность, даже если не смогли бы присвоить его в одиночку.

Положение 2513: Если присвоенное имущество смешается с другим имуществом, например, присвоенная пшеница смешается с ячменем, то, в случае возможности их отделения, даже если это будет весьма трудоемкий процесс, их следует отделить и вернуть владельцу.

Положение 2514: Если человек расплавит золотое изделие, например, золотую серьгу, то он должен заплатить владельцу разницу в стоимости этого изделия до плавки и после плавки. Если он не заплатит разницу в цене и пообещает восстановить его в первоначальный вид, то согласие владельца не обязательно. Также владелец не имеет права заставлять его восстановить изделие в прежний вид.

Положение 2515: Если присвоенное имущество будет заменено на имущество более высокого качества, например, из присвоенного золота будут изготовлены серьги, то, если владелец имущества потребует вернуть имущество в таком виде, присвоивший должен вернуть, и он не имеет права требовать плату за проделанную работу. Также он не имеет права без разрешения владельца возвращать это имущество в первоначальное состояние. Но если без разрешения владельца присвоивший придаст ему первоначальную или иную форму, то его ответственность за разницу в стоимости между двумя формами неизвестна.

Положение 2516: Если присвоенное имущество будет заменено на имущество более высокого качества, а владелец имущества потребует придать ему первоначальную форму, при этом преследуя определенную цель, то присвоивший имущество человек обязан исполнить требование владельца. Если его стоимость в ходе изменения будет меньше его

первоначальной стоимости, то присвоивший должен выплатить владельцу разницу в цене. То есть, если из присвоенного золота будут изготовлены серьги, а владелец потребует придать ему первоначальную форму, и после плавки его стоимость будет меньше его первоначальной стоимости (до изготовления серёг), то присвоивший должен выплатить разницу в цене.

Положение 2517: Если на присвоенной земле человек посадит деревья или же посеет что-то, то полученный урожай принадлежит ему. Если владелец земли не даст согласия, чтобы деревья и посев остались на его земле, то присвоивший человек должен немедленно очистить землю от деревьев и посева, даже если ему будет нанесен ущерб. Также, в период нахождения на этой земле деревьев и посева он обязан заплатить владельцу за аренду, а также устранить нанесенный земле ущерб, например, засыпать лунки от деревьев. Если после этого цена земли станет меньше прежней, то он должен восполнить разницу в цене. Человек не имеет права заставлять владельца земли продать ему эту землю или же дать в аренду. Также владелец земли не имеет права заставлять его продать ему деревья или посев.

Положение 2518: Если владелец земли согласится, чтобы деревья и посев остались на его земле, то присвоивший эту землю человек не должен освобождать этот участок от деревьев и посева. Однако он должен заплатить за аренду земли с момента присвоения до того времени, с которым согласится владелец земли.

Положение 2519: Если присвоенное имущество пропадет, и если оно не будет «ценным» (не будет иметь аналога), например, баран, то человек должен восполнить его стоимость владельцу. Если рыночная стоимость этого имущества изменится, то он должен расплатиться по цене, когда это имущество пропало.

Положение 2520: Если присвоенное имущество пропадет, и если оно будет иметь себе подобное (аналог), например, ячмень и пшеница, то человек обязан вернуть владельцу такое же имущество. Однако свойства и особенности даваемого взамен имущества должны быть такими же, как у пропавшего имущества.

Положение 2521: Если будет присвоено «ценное» имущество, и оно пропадет, и за время нахождения у человека появится качество, увеличивающее его цену; например, если животное прибавит в весе, а после этого погибнет, и эта прибавка в весе не была обусловлена хорошим содержанием, то ему следует выплатить владельцу цену в период, когда была прибавка в весе. Но если прибавка была обусловлена хорошим присмотром, то выплачивать цену прибавки в весе не следует.

Положение 2522: Если присвоенное имущество присвоит кто-то другой и имущество пропадет, то владелец имущества имеет потребовать возместить ущерб у обоих или же может потребовать каждого из них компенсировать часть имущества. Если он получит компенсацию у первого присвоившего его имущество, то этот первый присвоивший тоже имеет право получить возмещенное имущество у второго присвоившего. Но если владелец имущества получит компенсацию у второго присвоившего лица, то второй присвоивший не имеет право требовать имущество, переданное владельцу, у первого присвоившего лица.

Положение 2523: Если при продаже имущества будет нарушено одно из условий сделки, например, если будут торговать имуществом, которое продается по весу, не взвесив его, то сделка аннулируется; но если продавец и покупатель согласятся, не учитывая сделку, пользоваться имуществом друг друга, то в этом нет ничего страшного. В противном

случае, если полученное друг у друга имущество будет идентично присвоенному, то каждый должен вернуть его владельцу. В таком случае, если имущество каждого из них пропадет в руках другого, вне зависимости, знает ли человек о недействительности сделки или же не знает, все равно должен возместить ущерб.

Положение 2524: Если человек возьмет у продавца товар, чтобы посмотреть, или же, подержав его немного у себя, купит, если понравится, и это имущество пропадет, то, согласно распространенному мнению, он должен возместить ущерб владельцу (продавцу).

Указания о найденном имуществе

Положение 2525: Если человек найдет имущество, за исключением животного, и оно не будет иметь примет для определения владельца, то, будь его стоимость в 1 дирхем (12,6 серебра с горошину) или же нет, он может оставить его себе. Однако, согласно желательной предосторожности, нашедший должен отдать это имущество в качестве милостыни бедняку от имени владельца. Это же указание распространяется и на деньги, у которых нет примет владельца. Но если у денег будут какие-то приметы относительно места или времени и количества, то человек должен объявлять об этом, о чем будет сказано в положении 2528.

Положение 2526: Если найденное имущество будет содержать примету, по которой возможно найти его владельца, то, даже если человек будет знать, что владельцем является неверующий, имущество которого неприкосновенно, и цена этого имущества будет достигать одного дирхема, он должен со дня находки в течение года объявлять о находке в людных местах. Если же стоимость имущества будет менее одного дирхема, то, согласно обязательной предосторожности, должен отдать

его в качестве милостыни от имени владельца. Когда владелец найдется, и он будет против, чтобы его имущество было отдано в качестве милостыни, то нашедший должен компенсировать его.

Положение 2527: Если человек не пожелает объявлять сам, то может поручить доверенному человеку, чтобы тот сделал это от его имени.

Положение 2528: Если человек будет объявлять в течение года и владелец имущества не найдется, то он может сохранить его, чтобы отдать владельцу, когда тот найдется (Исключение составляет вещь, найденная в Запретной мечети в Мекке). В течение этого периода он имеет право пользоваться этим имуществом. В то же время он может отдать это имущество в качестве милостыни от имени владельца. Согласно обязательной предосторожности, его нельзя оставлять для себя. Если найдет имущество в Запретной мечети, то, согласно обязательной предосторожности, должно дать его бедняку в качестве милостыни.

Положение 2529: Если после года объявлений владелец имущества не найдется, и человек сохранит имущество для владельца, но оно пропадет, то, если при хранении не допускал излишеств и халатности, он не несет за это ответственности. Но если даст в качестве милостыни от имени владельца, то владелец имеет право, как согласиться с этим, так и потребовать компенсацию за имущество. Благодать же милостыни даруется человеку, давшему его.

Положение 2530: Если человек, нашедший имущество, намеренно не объявит в соответствии с приведенными указаниями, то кроме того, что согрешит, вновь обязан объявить о находке, если предполагает, что это принесет пользу.

Положение 2531: Если сумасшедший или несовершеннолетний ребенок найдут имущество, имеющее примету, стоимось которого

достигает одного дирхема, то объявить может их опекун. Даже если человек взял это имущество у ребенка или сумасшедшего, то он обязан объявить. Если после года объявлений владелец имущества не найдется, то нашедший должен следовать указанию, приведенному в положении 2529.

Положение 2532: Если человек потеряет надежду, что в течение года объявлений владелец не найдется, то, согласно обязательной предосторожности, с разрешения шариатского судьи он должен дать его в качестве милостыни.

Положение 2533: Если в течение года объявлений имущество пропадет, и человек допустил халатность в его хранении или же пользовался им, то он несет обязательство по возмещению компенсации владельцу, и он должен продолжить объявления. Но если не допустил халатности и не пользовался имуществом, то ничего не должен.

Положение 2534: Если человек найдет имущество, имеющее приметы, и стоимость которого достигает одного дирхема, в таком месте, что заранее будет известно, что объявление не приведет к нахождению владельца, то, согласно обязательной предосторожности, с согласия шариатского судьи в тот же день он может отдать в качестве милостыни от имени владельца, и не стоит ждать в течение года.

Положение 2535: Если человек найдет какое-либо имущество, и возьмет, предположив, что оно принадлежит ему, а затем поймет, что это чужое имущество, то должен следовать указаниям, приведенным в предыдущих положениях.

Положение 2536: Человек, нашедший имущество, должен объявлять об этом таким образом, чтобы владелец, услышав, смог предположить, что это именно его имущество. В зависимости от ситуации возможны различные варианты. Например, иногда достаточно сказать «я нашел

имущество». Но в некоторых случаях должен определить и его вид. Например, человек должен сказать «я нашел кусок золота». В некоторых же случаях должен добавить и его конкретные свойства. Например, «я нашел золотую серьгу». Но в любом случае, он не обязан называть все особенности найденного имущества. Человек должен объявлять в таком месте, чтобы весть, предположительно, дошла до владельца.

Положение 2537: Если человек найдет имущество, а другой скажет, что оно принадлежит ему, при этом, назвав приметы находки, то, если нашедший будет уверен, что имущество принадлежит ему, должен отдать. Владельцу имущества не обязательно называть те приметы, которые он не знает.

Положение 2538: Если стоимость найденного имущества составит 1 дирхем, и человек, не объявляя, оставит его в мечети или в многолюдных местах, а оно затем пропадет, или же его возьмет кто-то другой, то нашедший имущество несет за это ответственность.

Положение 2539: Если человек найдет имущество, которое не сохранится в течение года, то должен сохранить его, насколько это возможно (конечно, при условии сохранности всех качеств, которые могут повлиять на его стоимость). Согласно обязательной предосторожности, нашедший должен объявлять в течение всего этого периода. Если владелец не найдется, то человек может оставить себе, при этом определив стоимость, или же продать и сохранить деньги. В обоих случаях он должен продолжать объявлять. Если владелец найдется, то нашедший должен отдать деньги ему. Если в течение года владелец не найдется, то должен следовать указаниям, приведенным в положении 2528.

Положение 2540: Если во время малого омовения или же намаза найденное имущество будет при нем, даже если не будет намерен вернуть его в случае нахождения владельцу, малое омовение и намаз не аннулируются.

Положение 2541: Если кто-то возьмет обувь человека, оставив вместо него другую обувь, и он будет знать, что обувь принадлежит тому, кто взял его обувь, и он согласен, чтобы человек взял его обувь, то имеет право взять эту обувь вместо своей обуви. Это же указание остается в силе, если человек будет знать, что взяв его обувь, нарушили его права. Но в таком случае, стоимость этой обуви не должна превышать стоимость его обуви. В противном случае, разница в цене будет считаться имуществом, владелец которого неизвестен. Кроме этих двух случаев, эта обувь будет считаться имуществом, владелец которого неизвестен.

Положение 2542: Если у имущества, находящегося у человека, не будет известен владелец, и оно не будет называться потерянным имуществом, и человек будет убежден, что владелец согласен на пользование им и будет знать, на какой вид использования согласен владелец, то он имеет право использовать его именно таким образом. В противном случае, нашедший должен искать владельца этого имущества, пока не потеряет надежду найти его, после чего должен отдать его в качестве милостыни бедняку. Согласно обязательной предосторожности, милостыню следует дать с разрешения шариатского судьи. Также, с его разрешения, может отдать в качестве милостыни стоимость этого имущества. Если затем владелец найдется, и он не будет согласен с этим, то, согласно обязательной предосторожности, человек должен компенсировать это имущество.

Указания о закалывании животных и охоте на них

Положение 2543: Если животное, мясо которого дозволено к употреблению в пищу, будь это домашнее животное или же дикое, будет зарезано при соблюдении условий, о которых будет сказано далее, то его мясо дозволено к употреблению, а туша является чистой. Однако для дозволенности к употреблению в пищу мяса верблюда, рыбы и саранчи есть иной метод, о котором будет сказано в последующих положениях.

Положение 2544: Дикие животные, мясо которых дозволено к употреблению в пищу, например газель, куропатка, горный козел; а также животные, мясо которых было дозволено к употреблению, но затем они одичали и их невозможно было поймать, например, бык или верблюд, если будут убиты на охоте с соблюдением условий, о которых будет сказано далее, то их мясо дозволено к употреблению, а туша является чистой. Однако животное, мясо которого дозволено к употреблению, например, баран или курица; а также дикие животные, которые были приручены и мясо которых дозволено к употреблению, после охоты не становятся чистыми, а их мясо не дозволено к употреблению.

Положение 2545: Дикое животное, мясо которого дозволено к употреблению в пищу, становится дозволенным после убийства во время охоты в случае, если способно бежать или лететь. На этом основании, детеныш газели, который не способен бежать, и птенец куропатки, не способный летать, не становятся чистыми после охоты на него, и их мясо не дозволено к употреблению в пищу. Если газель и ее детеныша убьют одной пулей, то саму газель дозволено употреблять в пищу, а ее детеныша – нет.

Положение 2546: Если животное, кровь которого при закалывании не выходит наружу под давлением и мясо которого дозволено употреблять в пищу, например, рыба, умрет само по себе, то оно является чистым.

Положение 2447: Если животное, кровь которого при закалывании не выходит наружу под давлением, и мясо которого не дозволено употреблять в пищу, например, змея или ящерица, умрет, то ее тело считается чистым. Значит, не имеет смысла охотиться на нее или же обезглавливать.

Положение 2548: Если убить собаку или свинью на охоте или же заколоть, то их мясо не станет дозволенным, и они по-прежнему будут скверной. Также, если убить на охоте или же заколоть мелких животных, норы которых находятся в земле, и кровь которых при заклывании выходит наружу под давлением, их мясо и шкура не становятся дозволенными к употреблению.

Положение 2549: В остальных случаях, кроме отмеченных в предыдущем положении, если животные, мясо которых запрещено к употреблению в пищу, будут убиты на охоте или же заколоты, то их мясо и шкура станут чистыми, вне зависимости, являются ли эти животные дикими или нет. Даже если этими животными будут вызывающие разногласия, с точки зрения шариата, например, слон, медведь и обезьяна. Но если животное, мясо которого запрещено к употреблению в пищу, будет убито на охоте с помощью охотничьей собаки, то его чистота сомнительна.

Положение 2550: Если из утробы живого животного извлекут мертвого детеныша, или же детеныш родится мертвым, то употребление его мяса в пищу запрещено.

Правила закалывания животных

Положение 2551: Для закалывания животного ему следует перерезать 4 большие артерии:

1. Дыхательный канал (глотка).

2. Пищевой канал.

3-4. Две большие артерии, расположенные рядом с дыхательным и пищевым каналами. Согласно обязательной предосторожности, недостаточно вспарывать их или же перерезать лишь глотку. Если эти четыре артерии не будут перерезаны ниже выступа на горле, то это будет неверно.

Положение 2552: Если будут перерезаны некоторые из четырех артерий, а затем, подождав, пока животное умрет, перережут остальные, то это будет неверно. Но если они будут перерезаны до того, как животное умрет, даже если будут перерезаны не сразу, как это обычно бывает, то это животное чистое и его мясо дозволено к употреблению в пищу.

Положение 2553: Если волк полностью перегрызет 4 артерии барана, которые следует перерезать, то этот баран становится недозволенным. Если от глотки ничего не останется, даже если перегрызет часть глотки, а 4 артерии останутся на голове или же на теле, то этот баран, согласно обязательной предосторожности, становится недозволенным. Но если разорвет другую часть тела, а баран останется жив, и ему перережут горло в соответствии с вышеприведенными указаниями, то он будет дозволенным и чистым. Это указание имеет отношение не только к волкам и баранам.

Условия закалывания животных

Положение 2554: Существуют несколько условия закалывания животных:

1. Животное должно быть заколото мусульманином или же мусульманкой. Если мусульманский ребенок способен отличить плохое от хорошего, то может заколоть животное. Но если горло животному перережет неверующий или же представитель одного из течений, считающихся неверующими, например, нусейритом (враждующий с Ахли-бейтом (а)), то это животное не становится дозволенным; и даже если будет заколото людьми Писания, произнесшими при этом «бисмиллях», то, согласно обязательной предосторожности, это животное не становится дозволенным.
2. По мере возможностей горло животному следует перерезать железным предметом. Согласно обязательной предосторожности, недостаточно, если это будет сделано ножом из нержавеющей стали. Но если невозможно будет найти железный предмет, то можно воспользоваться предметом, при помощи которого можно будет отрезать четыре артерии, даже стеклом и камнем, если не будет ничего более подходящего.
3. При перерезании горла голова животного должна быть повернута в сторону киблы. Значит, если животное будет в стоячем или сидячем положении, то его нахождение лицом к кибле должно быть идентично расположению лицом к кибле человека во время намаза. Если животное будет уложено на правый или левый бок, то место перерезания и живот должны быть повернуты в сторону киблы, а поворачивать его ноги и морду в сторону киблы необязательно. Если человек, осведомленный о том, что животное следует закалывать лицом к кибле, преднамеренно не сделает этого, то животное становится запретным, но если забудет или же не будет осведомлен о положении, или же ошибется с определением киблы, то в этом

нет ничего страшного. Если человек не будет знать в какой стороне расположена кибла или же не сможет повернуть животное лицом к кибле даже при помощи посторонних лиц; или будет вынужден заколоть животное в момент его буйства или же попадания в колодец, то может сделать это, повернувшись в любую сторону. Это же указание остается в силе, если он будет опасаться, что пока будет попорачивать животное лицом к кибле, оно умрет. Правильно, если животное заколет мусульманин, у которого нет убежденности в обязательности закалывания лицом к кибле, даже если сделает это не в сторону киблы. Согласно желательной предосторожности, человек, закалывающий животное, также должен находиться лицом к кибле.

4. При перерезании горла животного или же готовясь к этому (например, прикладывая нож к горлу), человек, закалывающий животное, должен произнести имя Аллаха с намерением закалывания животного. Если кто-то другой произнесет имя Аллаха, этого недостаточно. Если человек произнесет «Бисмиллях», и даже «Аллах», этого достаточно, несмотря на то, что это противоречит предосторожности. Если он произнесет имя Аллаха, не преследуя цели перерезать горло животному, или же не произнесет имя Аллаха по незнанию, то это животное не становится дозволенным. Но если человек не произнесет имя Аллаха по забывчивости, то в этом нет ничего страшного.
5. После перерезания горла, животное должно совершить какое-либо движение, хотя бы моргнуть, или пошевелить хвостом или ногой. Это указание имеет отношение к случаю, когда возникает сомнение, живо ли оно (говоря иначе, о том, что животное живо,

должно свидетельствовать его моргание, либо движение хвостом или ногой). В противном случае, в этом нет необходимости.

6. Из тела животного должна вытечь кровь в обычном количестве. Если кровь соберется в артериях в виде тромбов и не вытечет, или же вытекающая кровь будет слишком мала для этого вида животного, то это животное не станет дозволенным, но если малое вытекание крови будет обусловлено кровотечением, наблюдавшимся у животного до закалывания, то в этом нет ничего страшного.

7. Человек, перерезающий горло животному, должен иметь именно такое намерение. То есть, если кто-то уронит нож и нечаянно перережет глотку животному, или же горло животного будет перерезано нечаянным прикосновением к нему ножом сонного, пьяного, бессознательного человека, ребенка, не отличающего плохое от хорошего или же сумасшедшего; или же с иной целью, то это животное не станет дозволенным.

Положение 2555: Согласно обязательной предосторожности, нельзя отделять голову животного от тела, пока оно не умрет; однако не влияет на его дозволенность. Но если голова будет отделена по неосведомленности или же в виду слишком острого лезвия ножа, то в этом нет никаких проблем. Также, согласно обязательной предосторожности, нельзя ломать хребет животному, пока оно не умрет, а также нельзя перерезать белую артерию, которая проходит от шеи до копчика.

Правило закалывания верблюда

Положение 2556: Чтобы верблюд стал дозволенным и чистым, то ему не следует перерезать глотку, а нужно заколоть. С соблюдением условий, которые приведены для перерезания глотки подобных

животных, надо воткнуть нож или железный режущий предмет в углубление, расположенное между грудью и шеей верблюда. Будет лучше, если во время закалывания верблюд будет находиться на ногах.

Положение 2557: Если вместо того, чтобы заколоть, верблюду перережут глотку; или же барана, быка и подобных животных заколят, вместо того, чтобы перерезать глотку, то их мясо запрещено употреблять в пищу, а их тело становится скверной. Но если верблюду перережут горло, и до того, как он умрет, заколят, то его мясо дозволено к употреблению, а тело – чисто. Также, если барана, быка и подобных животных заколят, но потом перережут горло до наступления смерти, их мясо дозволено к употреблению, а тело – чисто.

Положение 2558: Если верблюд будет буйствовать и его не смогут заколоть по правилам шариата, или же, например, верблюд упадет в колодец и будет предположение, что он умрет там, но там его не смогут заколоть по правилам шариата, то человек может нанести рану любой части тела, и после того, как в результате этого ранения верблюд умрет, его мясо становится дозволенным к употреблению, и поворачивать его лицом к кибле не обязательно. Однако следует соблюдать остальные условия для закалывания животных.

Желательные деяния при закалывании животных

Положение 2559: Ученые (Да снизойдет на них милость Аллаха!) отметили несколько желательных деяний при закалывании животных:

1. При закалывании барана следует связать две передние и одну заднюю ногу, а другую ногу оставить свободной; при закалывании быка следует связать все четыре ноги, а хвост оставить свободным; при закалывании верблюда, если животное будет сидеть, следует связать две его передние ноги снизу до

колен или же из подмышек друг к другу, а две задние ноги оставить свободными, если же животное будет стоять на ногах, то связать левую ногу. После закалывания курицы желательно птицу отпустить, чтобы она смогла махать крыльями.

2. Прежде тем как заколоть животное, поставить перед ним воду.
3. Постараться не причинять животному мук, например, хорошо заточить нож и перерезать горло как можно быстрее.

Нежелательные действия во время закалывания животных

Положение 2560: Согласно некоторым хадисам, несколько действий при закалывании животных являются нежелательными:

1. Сдирать шкуру с животного прежде, чем оно умрет.
2. Закалывать животное в таком месте, где его могут наблюдать сородичи.
3. Закалывать животное ночью или же в пятницу до полудня; но если в этом возникнет необходимость, то нежелательность аннулируется.
4. Закалывать животное, которое человек взрастил сам.

Указания об охоте с оружием

Положение 2561: Если дикое животное, мясо которого дозволено к употреблению, будет убито оружием во время охоты, то оно становится дозволенным, а тело чистым, при соблюдении пяти условий:

1. Орудие охоты должно быть режущим, как нож и сабля, или же колющим, как копье и стрела, чтобы разрезать или же проткнуть тело животного. Во втором случае условием дозволенности является ранение животного или же его разрезание. Если будет

снабжено наконечником, даже если не ранит, достаточно, если убьет. Если охота на животного будет осуществляться камнем, дубиной, сетью, капканом или иными орудиями, не являющимися режущими и колющими, и это животное погибнет, то употребление в пищу его мяса запрещено, и оно считается скверной. Если во время охоты животное будет убито капканом, дубиной, камнем и подобными предметами, то оно не становится чистым и его мясо запрещено к употреблению в пищу. Также, согласно обязательной предосторожности, это указание остается в силе, если охота на животного будет осуществляться острым предметом, не являющимся оружием, например, большой иглой, вилкой, шомполом и иными подобными предметами. Если охота будет осуществляться ружьем, и пуля, попав в животное, раздробит его, то это животное чистое и дозволенное, будь эта пуля острой, или же нет. Необязательно, чтобы пуля была изготовлена из железа. Но если пуля не войдет в тело животного и убьет животное в результате высокого давления или же высокой температуры, то, чистота и дозволенность этого животного спорно.

2. Охотник должен быть мусульманином или же ребенком-мусульманином, способным отличить плохое от хорошего. Запрещено употреблять в пищу животное, которое добыл во время охоты неверующий, не являющийся человеком Писания, или же, считающийся в виду вражды с Ахли-бейтом (а) неверующим, нусейрит. Даже если при охоте на животного неверующий из людей Писания произнесет имя Аллаха, согласно обязательной предосторожности, это животное не станет дозволенным.

3. Оружие должно быть использовано с целью убийства животного. Если человек прицелится в какую-то цель, но случайно попадет в животное и убьет его, то это животное не станет чистым и его мясо нельзя употреблять в пищу. Но если человек выстрелит в одно животное, но убьет другое, то это животное дозволено.
4. При использовании оружия следует упомянуть имя Аллаха. Если произнесет имя Аллаха до того, как попадет в цель, то этого достаточно. Но он если не произнесет имя Аллаха преднамеренно, то добыча не станет дозволенной. Но нет ничего страшного, если забудет последовать этому условию.
5. Когда охотник доберется до добычи, она должна быть уже мертвой, а если будет живой, у него не должно хватить времени, чтобы обезглавить ее. Если у него будет достаточно времени для обезглавливания добычи, но охотник не сделает этого, и животное погибнет, то употребление в пищу мяса этого животного запрещено.

Положение 2562: Если двое охотников убьют одно животное, и один из них выполнит вышеприведенные условия, а второй – нет, например, один из них произнесет имя Аллаха, а второй преднамеренно не сделает этого, то это животное не становится дозволенным.

Положение 2563: Если после попадания стрелы животное, например, упадет в воду, и человек будет знать, что эти две причины привели к его смерти, то употреблять мясо этого животного в пищу запрещено. Это же указание остается в силе, если охотник не будет знать, стала ли именно стрела причиной смерти животного.

Положение 2564: Дичь, которую человек добудет во время охоты посредством незаконно присвоенной собаки или оружия, то дичь считается дозволенной, и она становится его имуществом. Однако

охотник согрешил и обязан заплатить истинному владельцу собаки или оружия за аренду.

Положение 2565: Если орудие охоты, например, сабля, отрубит часть тела животного, например, ногу, то эту часть употреблять в пищу запрещено. Но если в соответствии с условиями, приведенными в положение 2561, животное будет зарезано, то и остальные части животного можно употреблять в пищу. Если орудие охоты с соблюдением приведенных условий расчленит тело животного на две части, и голова и шея останутся на одной части, и человек дойдет до животного после его смерти, то обе части считаются дозволенными. Если животное будет еще живым, и у охотника не будет времени зарезать его, то, предыдущее указание остается в силе. Если же у него будет достаточно времени, чтобы зарезать его, то часть, на которой отсутствует шея и голова, недозволена, а часть, на которой содержится шея и голова, дозволена в пищу в том случае, если будет зарезана в соответствии с предыдущими указаниями, а в противном случае - недозволена.

Положение 2566: Если дичь будет расчленена на две части деревом, камнем или же иным предметом, при помощи которого охота запрещена, то часть, на которой отсутствует голова и шея, запрещена к употреблению. Часть, на которой содержится шея и голова, дозволена в пищу в том случае, если животное еще будет при жизни и у охотника будет достаточно времени зарезать его, и он проделает это в соответствии с вышеприведенными правилами. В противном случае и эту часть нельзя употреблять в пищу.

Положение 2567: Если при вскрытии брюха дичи или зарезанного животного обнаружится живой детеныш, то его мясо разрешено к

употреблению, если будет зарезано по вышеприведенным правилам, в противном случае – запрещено.

Положение 2568: Если при вскрытии брюха дичи или зарезанного животного обнаружится живой детеныш, то употребление мяса детеныша в пищу разрешено, и оно чисто с условием, чтобы он был живым до смерти матери, чтобы причиной его смерти не было позднее извлечение из брюха матери, части тела были полностью сформированы, а на теле имелись бы волосы или шерсть.

Охота с охотничьей собакой

Положение 2569: Если животное, мясо которого дозволено к употреблению, будет добыто на охоте с помощью охотничьей собаки, то оно становится чистым и дозволенным при соблюдении 6-ти условий:

1. Собака должна быть выдрессирована таким образом, чтобы начинала охоту на дичь лишь по приказу, и также по приказу останавливалась. Но если ее невозможно будет остановить при приближении к дичи или когда увидит дичь, то в этом нет ничего страшного. Если обучена съедать дичь до прихода хозяина, то в этом нет проблем. Также нет проблем, если в привычку вошло поедание крови дичи. Однако, согласно обязательной предосторожности, собака не должна создавать помехи, когда хозяин пожелает отобрать у нее добычу.
2. Собаку должен посылать хозяин; если собака сама погонится за животным и убьет его, то употребление этой дичи запрещено. Даже если собака сама бросится за дичью, а затем хозяин, с целью быстрого достижения цели, натравит ее, и собака после этого прибавит в скорости, то, согласно обязательной

предосторожности, следует воздержаться от употребления мяса этого животного в пищу.

3. Натравливающий собаку человек, как это было отмечено и в положениях об охоте с оружием, должен быть мусульманином.
4. Охотник, при натравливании собаки или же до того, как собака доберется до дичи, должен упомянуть имя Аллаха. Если не сделает этого намеренно, то дичь недозволена. Но если забудет, то в этом нет проблем.
5. Животное должно умереть в результате укуса собаки; если собака задушит животное, или же животное умрет от долгого бега или страха, то оно недозволено.
6. Человек, натравливающий собаку, должен успеть к нему, когда оно уже будет мертвым. Когда натравивший собаку человек подойдет к животному, оно должно быть уже мертвым. А если оно будет еще живым, то должно прожить лишь столько времени, которого не хватит на то, чтобы перерезать ему горло. Если же будет достаточно времени, за которое можно успеть перерезать ему горло, но охотник не сделает этого, и животное умрет, то мясо этого животного будет запрещенным.

Положение 2570: Если после того, как человек, натравивший собаку, подойдет к животному, и у него будет достаточно времени, чтобы перерезать ему горло, но за время подготовки, например, пока он будет доставать нож, животное погибнет, то его мясо дозволено употреблять в пищу. Но если при охотнике не будет какого-либо предмета для обезглавливания животного, и оно погибнет, то, согласно обязательной предосторожности, его мясо запрещено к употреблению. Но если он отпустит животное, и оно будет убито собакой, то оно становится дозволенным.

Положение 2571: Если охотник натравит несколько собак, и они вместе убьют одно животное, и они все будут отвечать условиям, приведенным в положении 2569, то дичь является дозволенной, но если хоть у одного не будет этих качеств, то дичь запретна.

Положение 2572: Если человек натравит собаку на одно животное, а она убьет другого, то эта дичь дозволена и чиста. Также, если животное будет убито на охоте при помощи другого животного, то оба они дозволены к употреблению и чисты.

Положение 2573: Если несколько человек натравят собаку, и один из них забудет упомянуть имя Аллаха, то эта дичь недозволена к употреблению. Также, если одна из натравленных собак не обучена так, как указано в положении 2569, то эта дичь запретна.

Положение 2574: Если какое-либо животное, кроме сокола и охотничьей собаки, во время охоты убьет другое животное, то эта дичь не дозволена к употреблению. Но если к животному подоспеют, пока оно находится при жизни, и перережут горло так, как было указано ранее, то его мясо дозволено к употреблению.

Охота на рыбу и саранчу

Положение 2575: Если рыба, изначально имеющая чешую, даже впоследствии по определенным причинам потерявшая их, будет поймана живой и умрет вне воды, то она является чистой, и ее употребление в пищу разрешено. Если она умрет в воде, то запрещена к употреблению, даже если будет отравлена. Но если умрет в воде в сети рыбака, то ее употребление в пищу дозволено. Если рыба без чешуи будет поймана живой и умрет вне воды, она недозволена.

Положение 2576: Если рыба выбросится на берег, или будет выброшена на берег волнами, или в результате отлива останется на

суше, и до того, как умрет, кто-то поймает ее руками или другими средствами, она становится дозволенной после смерти. Если же умрет до того, как ее поймают, то она станет недозволенной.

Положение 2577: Необязательно, чтобы рыбак был мусульманином и при ловле рыбы произнес имя Аллаха. Но мусульманин должен видеть, что она была поймана живой, или же иными путями должен убедиться, что была поймана живой, или же умерла в воде в сети рыбака.

Положение 2578: Если рыба, о которой неизвестно, была ли она поймана живой или нет, будет у мусульманина, и он воспользуется ею так, что это будет свидетельствовать о ее дозволенности, например, употребит в пищу или продаст, то она дозволена. Если рыба умрет в руках неверующего, то, даже если скажет, что она поймана живой, недозволена. Но если человек будет уверен, что она поймана живой или же умерла в воде в сетях рыбака, то дозволена.

Положение 2579: Есть живую рыбу дозволено.

Положение 2580: Если живую рыбу пожарят или же убьют вне воды до того, как она умрет, то ее употребление в пищу дозволено.

Положение 2581: Если рыбу вне воды расчленият на две части, и одна часть, еще живой упадет в воду, то употребление оставшейся части в пищу дозволено.

Положение 2582: Если саранчу поймают живой руками или иным предметом, то после того, как умрет, она становится дозволенной. Необязательно, чтобы ее поймал мусульманин и произнес при этом имя Аллаха. Но если мертвая саранча будет в руках неверующего, и не будет известно, поймана ли она живой или мертвой, то, даже если он скажет, что поймал живой, она недозволена.

Положение 2583: Запрещено употреблять в пищу саранчу без крыльев, которая не может летать.

Указания о еде и питье

Положение 2584: Мясо хищных птиц, имеющих когти, например, сокола, орла, ястреба и грифа, запрещено употреблять в пищу. Согласно обязательной предосторожности, запретными являются также все виды ворон. Все птицы, которые больше парят в воздухе, нежели машут крыльями, имеют когти, и их мясо запрещено к употреблению. Дозволено употреблять в пищу мясо птиц, которые больше машут крыльями, нежели парят. Таким образом, отличить птиц, мясо которых дозволено к употреблению в пищу от птиц, мясо которых запрещено, можно, понаблюдав за их полетом. Но если определить стиль полета птицы не представится возможным, то, если у нее имеется зоб или же желудок, или же выступ на задней части ноги, она дозволена. Если же птица не будет иметь ни одно из них, то она недозволена. Однако, кроме отмеченных, остальные птицы, например, курица, голубь, воробей и даже страус являются дозволенными. Нежелательным деянием является убийство некоторых птиц, например, удода и ласточки. Мясо же птиц, у которых во время полета не видно крыльев, например, летучей мыши, запрещено к употреблению. Также, согласно обязательной предосторожности, это указание распространяется на пчел, мух и иных летающих насекомых.

Положение 2585: Если часть тела, имеющая нервные клетки, отделится от животного, например, хвост или кусок мяса живого барана, то она является скверной и запретной.

Положение 2586: Некоторые органы животных, мясо которых дозволено к употреблению в пищу, являются недозволенными:

1. Кровь;
2. Выделения;
3. Половой орган самца;
4. Половой орган самки;
5. Матка;
6. Округлая железа, похожая на орех;
7. Яйца;
8. Небольшое вещество величиной с горошину, находящееся в

головном мозге; 9. Спинной мозг, находящийся в спинном хребте; 10. Согласно обязательной предосторожности, расположенный по обе стороны от хребта жир; 11. Желчный пузырь; 12. Селезенка; 13. Мочевой пузырь; 14. Глазной зрачок.

Все это имеет отношение к животным, мясо которых дозволено к употреблению в пищу, за исключением птиц, рыб и саранчи. Что же касается птиц, их кровь и выделения категорически запретны. Но кроме этих двух указанных, недозволенность одного из вышеперечисленных, основана на обязательной предосторожности. Также, согласно обязательной предосторожности, это указание распространяется на выделения и кровь рыбы и выделение саранчи. Все остальное в них является дозволенным.

Положение 2587: Пить мочу животных, мясо которых запрещено к употреблению, запрещено. Это же указание распространяется и на мочу животных, мясо которых дозволено употреблять в пищу, даже, согласно обязательной предосторожности, и на мочу верблюда. Однако в лечебных целях можно пить мочу верблюда, коровы и барана.

Положение 2588: Употреблять в пищу глину запрещено. Согласно обязательной предосторожности, это же указание распространяется на землю и песок. В безвыходных ситуациях, в лечебных целях можно употреблять в пищу дагестанскую, армянскую и подобные глины. В лечебных целях разрешается употребить небольшой кусочек (с горошину) земли с могилы имама Хусейна (а). Если ее не возьмут с самой священной могилы или же рядом с ней, даже если будет считаться турбатом имама Хусейна (а), то, согласно обязательной предосторожности, следует растворить в небольшом количестве воды или подобной жидкости, а затем выпить. Если же не будет уверенности, что турбат принадлежит могиле имама Хусейна (а) и не будет каких-

либо доказательств этого, то следует придерживаться предосторожности.

Положение 2589: Глотать мокроту, заполнившую ротовую полость не запрещено, также нет ничего страшного, если человек при чистке зубов проглотит остатки пищи, застрявшие в них.

Положение 2590: Запрещается употреблять пищу, которая может привести к смерти человека или же нанести ему серьезный вред.

Положение 2591: Употребление в пищу лошади, мула и осла нежелательно. Если человек совершит с ними скотоложство (прибегаем к милости Аллаха!), то их мясо становится недозволенным, и после полового акта их род и молоко, а также, согласно обязательной предосторожности, кал и моча, становятся скверной, и их следует продать в каком-либо другом населенном пункте. Если скотоложство совершил не владелец животного, то совершивший это деяние должен выплатить стоимость животного владельцу. Если скотоложство будет совершено с животными, мясо которых обычно употребляется в пищу, например, верблюд, корова или овца, то их кал и моча становятся скверной, и употребление их мяса в пищу запрещено. Согласно обязательной предосторожности, это же указание распространяется на их молоко и детенышей, которые родятся после акта скотоложства. Это животное следует сразу же убить и сжечь. Если акт скотоложства совершил не владелец животного, то тот человек должен компенсировать его стоимость владельцу.

Положение 2592: Если козленок будет питаться молоком свиньи в таком количестве, что у него окрепнут кости, и он прибавит в весе, то он сам, его род и молоко становятся недозволенными. Но если он будет сосать молоко в меньшем количестве, то, согласно обязательной предосторожности, следует совершить «истибра», и после этого он

станет дозволенным. Для него истибра – сосать чистое молоко в течение 7-ми дней. Если нет необходимости в питании молоком, то козленок должен 7 дней употреблять траву. Согласно обязательной предосторожности, это же указание распространяется на теленка, ягненка и детенышей иных животных, мясо которых дозволено к употреблению в пищу. Запрещено употреблять в пищу мясо животного, питающегося скверной. После совершения истибры же, мясо становится дозволенным. Об истибре этих животных рассказано в положении 219.

Положение 2593: Употребление вина запрещено, и, согласно некоторым хадисам, считается самым большим грехом. От имама Джафар Сади́га (а) повествуется: «Вино – это корень зла и причина грехов. Употребляющий вино лишается рассудка и в такой момент перестает признавать Аллаха, не воздерживается ни от какого греха, перестает уважать всякого, нарушает права близких родственников, не отворачивается от явной нечисти. Аллах, ангелы, пророки и верующие проклинают всякого, кто выпьет глоток вина. Если человек выпьет до момента опьянения, то он лишится чувства богобоязненности и имана, а их место займет гнусное чувство, и в течение 40-а дней его намазы не будут приняты».

Положение 2594: Есть за столом, где распивают вино, а также, согласно обязательной предосторожности, сидеть за таким столом запрещено.

Положение 2595: Каждый мусульманин, если ему не угрожает смерть, обязан накормить и напоить другого мусульманина, которому угрожает смерть от голода и жажды, и спасти его. Также, это указание остается в силе, если даже этот человек не будет мусульманином и человеком, убийство которого обязательно.

Правила приема пищи

Положение 2596: Несколько деяний считаются желательными при приеме пищи:

1. Вымыть руки перед едой.
2. Вымыть руки после окончания приема пищи и вытереть полотенцем.
3. Хозяин должен начинать есть раньше всех, а также заканчивать позже остальных. Перед едой хозяин первым должен вымыть руки, а затем эту процедуру должны проделать все сидящие за столом, начиная с сидящего справа от хозяина и завершая сидящим слева. После еды руки следует вымыть, начиная с сидящего по левую сторону от хозяина, и, заканчивая самим хозяином.
4. Произносить перед едой «Бисмиллях», а также перед тем, как начнет употребление различных блюд, поданных к столу.
5. Есть правой рукой.
6. Есть тремя и более пальцами; не есть двумя пальцами.
7. Сколько бы людей не сидело за столом, каждый должен есть то блюдо, что находится перед ним.
8. Есть малыми кусками.
9. Сидеть за столом подольше.
10. Хорошо пережевывать пищу.
11. После окончания еды поблагодарить Аллаха.
12. Облизать пальцы.
13. После еды почистить зубы, но не следует чистить веткой базилика, камышом, гранатовой веткой и листом финикового дерева.

14. Собрать рассыпавшиеся на скатерть крошки и съесть; но если будет есть в пустыне, желательно оставить рассыпавшиеся крошки для зверей и птиц.
15. Есть в начале и конце дня, не есть в середине дня и ночи.
16. После приема пищи лечь на спину, заложив правую ногу на левую.
17. Начинать и заканчивать прием пищи солью.
18. Перед употреблением фруктов следует промыть их водой.

Нежелательные действия во время приема пищи

Положение 2597: Несколько деяний во время приема пищи являются нежелательными.

1. Есть, когда сыт.
2. Есть много; в хадисах повествуется, что Аллах более всего не любит переполненный желудок (обжорство).
3. Смотреть на других во время еды.
4. Принимать пищу в горячем состоянии.
5. Дуть на еду и питье.
6. После того, как подадут хлеб, ждать еще чего-то.
7. Разрезать хлеб ножом.
8. Подкладывать хлеб под посуду с едой.
9. Очищать кости так, чтобы на них совершенно не оставалось мяса.
10. Очищать от кожуры те фрукты, которые употребляются с кожурой.
11. Недоедать и выбрасывать фрукты.

Правила питья воды

Положение 2598: Во время питья воды следует придерживаться следующих рекомендаций:

1. Пить воду, всасывая.
2. Пить воду днем стоя.
3. Перед питьем сказать «Бисмиллях», а закончив пить – «Альхамдулиллях».
4. Пить воду в 3 глотка.
5. Пить, когда хочется выпить воду.
6. После того, как закончить пить, вспомнить имама Хусейна (а) и его семейство, и проклянуть его убийц.

Нежелательные действия при питье воды

Положение 2599: Пить много воды; пить после приема жирной пищи и стоя ночью; пить левой рукой, а также пить из сломанного участка посуды и со стороны, где расположена ручка, являются нежелательными деяниями.

Указания об обете

Положение 2600: Обет – это обязательное обещание, данное человеком себе о том, что он совершит ради Аллаха какое-либо благое деяние, или же ради Аллаха перестанет совершать какое-либо нежелательное деяние.

Положение 2601: При обете следует прочитать соглашение. Но не обязательно читать его на арабском языке. То есть, если произнесет «Если больной выздоровеет, то дам бедняку ради довольства Аллаха 10

рублей!», то обет верен. Если человек скажет «ради Аллаха обязуюсь совершить такое-то деяние», то, согласно обязательной предосторожности, он должен сделать это. Если не произнесет имя Аллаха и скажет лишь «даю обет», или же произнесет имя одного из друзей Аллаха (овлийа), то обет недействителен. Если обет будет верен, а человек намеренно не выполнит свой обет, то он согрешит и должен выплатить кяффаре. О кяффаре нарушения обета будет сказано впоследствии.

Положение 2602: Дающий обет должен быть совершеннолетним, здравомыслящим, давать обет по своей воле и желанию. Таким образом, если обет будет дан по принуждению, или же в состоянии гнева невольно или же не имея цели, то это неверно.

Положение 2603: Если «глупец», тратящий сове имущество на ненужные цели, даст обет дать что-то бедняку, то его обет недействителен. Также, если человек, лишенный шариатским судьей права распоряжаться своим имуществом, даст обет отдать бедняку что-то из той части своего имущества, права распоряжаться которой он лишен, то его обет недействителен.

Положение 2604: Недействителен обет женщины, на который супруг заранее не был согласен, или же с которым он не согласился впоследствии, и который противоречит праву мужа получать от нее удовольствие. Это же указание остается в силе, даже если обет был дан до заключения брака. Обет, данный женщиной относительно своего имущества, спорен. Значит, следует придерживаться предосторожности. Исключение составляют: хадж, милостыня, благие деяния родителям и сохранение родственных уз.

Положение 2605: Если женщина даст обет с согласия мужа, то он не имеет права нарушить ее обет и препятствовать ей выполнять обет.

Положение 2606: Для обета ребенка согласие отца не является условием. Но если отец или мать удержат его от данного обета, и этот запрет будет вызван их заботой и беспокойством, а непослушание ребенка приведет к их недовольству, то обет аннулируется.

Положение 2607: Человек имеет право дать лишь тот обет, который в состоянии выполнить. То есть, если человек, который не в состоянии совершить паломничество в Кербелу пешком, даст обет о пешом паломничестве в Кербелу, то его обет неверен. Если во время произношения обета он будет способен выполнить его, но затем он лишится такой возможности, то его обет аннулируется, и он ничего не обязан. Но если обет связан с постом, и он не способен выполнить его, то, согласно обязательной предосторожности, за каждый день поста, который не способен соблюдать, человек должен дать бедняку 750 грамм еды или же кому-то другому 1,5 кг еды за то, чтобы тот постился вместо него.

Положение 2608: Если даст обет совершить запретное или нежелательное деяние, или же воздержаться от совершения обязательного или желательного деяния, то его обет неверен.

Положение 2609: Если человек даст обет совершить деяние «мубах» или же воздержаться от него, и совершение и несвершение этого деяния будет равносильно, с точки зрения шариата, то его обет не правилен. Но если его выполнение будет по какому-то качеству лучше по шариату, и человек даст обет, учитывая именно это качество, например, если он даст обет съесть какое-то блюдо с целью набраться сил для богослужения, то этот обет верен. Также, если воздержание от этого деяния по определенному качеству лучше по шариату, и человек, учитывая это качество, даст обет, то он верен (например, человек даст обет отказаться от сигарет, так как его дым вреден и мешает ему

наилучшим образом исполнять свои шариатские обязанности). Но если потом отказ от сигарет причинит ему вред, то обет аннулируется.

Положение 2610: Если человек даст обет выполнить свой обязательный намаз в таком месте, которое само по себе не увеличивает благодать этого намаза, но выполнение там намаза будет по какому-либо качеству лучше, с точки зрения шариата, то обет верен (например, оставаясь наедине, душа человека будет более умиротворенной, и обет будет обусловлен именно этим качеством).

Положение 2611: Если человек даст обет совершить определенное деяние, то должен совершить его именно так, как обещал. То есть, если даст обет в первый день месяца выплатить милостыню, или соблюсти пост, или же выполнить намаз начала месяца, и сделает это на день раньше или позже, то этого недостаточно. Также, если даст обет, сказав, «дам милостыню, если такой-то выздоровеет», и даст милостыню до выздоровления больного, то этого недостаточно.

Положение 2612: Если человек даст обет соблюсти пост, но не определит количество и время, то достаточно ему соблюсти пост в течение одного дня. Если он даст обет выполнить намаз, но не определит количество и особенности, то достаточно выполнить намаз в два раката или же намаз «витр». Если человек даст обет относительно выплаты милостыни, но не определит его вид и количество, то достаточно ему выплатить милостыню таким образом, чтобы окружающие могли сказать «он дал милостыню». Если он даст обет совершить какое-то деяние ради Аллаха, то достаточно, если выполнит какой-то намаз, даст милостыню или же совершит пост.

Положение 2613: Если человек даст обет соблюсти пост в какой-то определенный день, то обязан в тот день поститься. Если намеренно не будет поститься в тот день, то он должен как восполнить его, так и

выплатить кяффаре. Но если этот человек в тот день отправится в путешествие, то может не поститься. Если он будет находиться в путешествии, то не следует поститься с намерением «игамет» (оставаться в течение 10-ти дней). Если в виду уважительной причины, например, путешествие, болезнь, месячные и т.п., человек не сможет в тот день соблюдать пост, то должен восполнить его (пост того дня), а кяффаре выплачивать не надо.

Положение 2614: Если человек без уважительных причин не выполнит обет, то должен выплатить кяффаре.

Положение 1615: Если человек даст обет воздержаться от какого-либо деяния на определенный срок, то по истечении определенного времени он имеет право снова совершать это деяние. Если до указанного срока по забывчивости или же в силу необходимости он совершит это деяние, то на него не налагается каких-либо обязанностей. Однако и в таком случае человек не должен совершать это деяние до указанного срока, и если во второй раз до назначенной даты без уважительной причины он совершит это деяние, то должен выплатить кяффаре.

Положение 2616: Если человек даст обет воздержаться от какого-либо деяния, при этом не определив конкретный срок, и совершит это деяние по забывчивости, в силу необходимости, незнанию или же неосведомленности, или же его заставит сделать это кто-то другой, или же он будет иметь уважительную причину, то он не обязан выплачивать кяффаре. Но обет остается в силе. Значит, если впоследствии по своей воле совершит это деяние, то должен выплатить кяффаре.

Положение 2617: Если человек даст обет поститься в определенный день каждой недели, например, в пятницу, и одна из пятниц придется на праздник Рамазан или Курбан, или же появится какая-та уважительная причина, например, путешествие или месячные, которая

помешает соблюсти пост в пятницу, то он не должен поститься в тот день и должен восполнить его позже, как пропущенный пост.

Положение 2618: Если человек даст обет выплатить милостыню в определенном количестве, но умрет до того, как выплатит милостыню, то не следует из его имущества выплачивать эту милостыню. Но будет лучше, если достигший совершеннолетия наследник выплатит эту сумму из своей доли наследства от имени покойного.

Положение 2619: Если человек даст обет выплатить конкретному бедняку милостыню, то он не имеет права выплачивать его другому бедняку. Если этот бедняк умрет, то человек не обязан отдавать милостыню его наследнику.

Положение 2620: Если человек даст обет совершить паломничество к мавзолею одного из имамов (а), например, имама Хусейна (а), то недостаточно, если он совершит паломничество к мавзолею другого имама. Но если не сможет совершить паломничество, данное обетом, по уважительной причине, то на него не налагается никаких обязательств.

Положение 2621: Если человек, давший обет отправится в паломничество, не давал обет относительно совершения большого омовения для паломничества и выполнения намаза этого паломничества, то выполнять их не обязательно.

Положение 2622: Если человек даст обет в отношении мавзолеев имамов (а) или их потомков, но не уточнит, для каких целей потратит средства, то он должен потратить их для ремонта, освещения, обновления пола и иных подобных работ данного мавзолея.

Положение 2623: Если человек даст обет, что потратит для определенных целей средства во имя Пророка (с), имамов (а), их потомков, покойных ученых и подобных личностей, то должен потратить именно для этих целей. Но если он не определит какую-то

конкретную цель, то должен потратить для каких-то целей, связанных с этими святыми личностями, например, для бедных паломников к его мавзолею, или же для целей, способствующих еще большему возвеличению имени данной личности или же мавзолея.

Положение 2624: Если человек даст обет отдать овцу в качестве милостыни или подношения мавзолею одного из имамов (а), и она до того, как будет отдана, родит ягненка или даст молоко, и если человек не приобрел соответствующего намерения, то они считаются имуществом человека, давшего обет. Однако шерсть овцы и прибавка в весе считаются составной частью обета.

Положение 2625: Если человек даст обет совершить какое-либо деяние относительно выздоровления больного или же возвращения путешествующего лица, но затем станет известно, что больной выздоровел или находящийся в пути вернулся до того, как он дал обет, то следовать обету не обязательно.

Положение 2626: Если мать или отец дадут обет относительно замужества своей дочери за сейида или другого человека, то связанный с девушкой этот обет недействителен, и они ничем не обязаны.

Положение 2627: Если человек даст обет Аллаху, что после исполнения определенного желания, связанного с шариатом, совершит какое-то деяние, то после исполнения желания он должен сдерживать свое обещание. Также, если человек даст обет совершить какое-то деяние, не имея при этом каких-то желаний, то он обязан совершить это деяние.

Положение 2628: Как и при обете, при заключении договора следует заключить соглашение. Например, человек должен сказать «заключая с Аллахом договор, что поступлю таким-то образом». Обещанное к выполнению деяние не обязательно должно быть благим, с точки зрения шариата. Достаточно того, чтобы это деяние не было запрещено

шариатом и, с точки зрения разумных людей, обладало бы определенным преимуществом, или же в этом деянии была определенная польза для этого человека. Если после заключения договора это деяние будет нецелесообразно, или же будет неодобряемым шариатом, даже если будет нежелательным, то выполнять его не следует.

Положение 2629: Если человек не сдержит свое обещание, данное договором, то согрешит и должен выплатить кяффаре, то есть он должен либо накормить 60 бедняков, либо поститься два месяца подряд, или же освободить одного невольника.

Указания о клятве

Положение 2630: Если человек поклянется выполнить или же воздержаться от какого-то деяния (например, поклянется соблюдать пост или же бросить курить), то, в случае намеренного нарушения клятвы, он согрешит и должен будет выплатить кяффаре, то есть освободить одного невольника, или накормить 10 бедняков, или же одеть их. Если человек не сделает ни одно из перечисленных, то должен три дня подряд соблюдать пост.

Положение 2631: Для клятвы существует несколько условий:

1. Дающий клятву должен быть совершеннолетним и здравомыслящим, он должен давать клятву по своему желанию и воле. То есть клятва ребенка, сумасшедшего и принуждаемого человека недействительна. Также клятва не верна, если человек поклянется поневоле в состоянии гнева и без определенной цели.
2. Деяние, которое человек должен будет выполнить после клятвы, не должно быть запретным или нежелательным, а деяние, от

которого он будет воздерживаться после клятвы, не должно быть обязательным или желательным. Если человек поклянется совершить деяние «мубах» или воздержаться от него, и выполнение или воздержание от него, по мнению разумных людей, будет обладать определенным преимуществом или же будет полезно для его мирских дел, то данная клятва верна.

3. Человек должен поклясться одним из имен, которое не принадлежит никому иному кроме Него, например, «Аллах» или «Худа», или же он должен упомянуть Аллаха присущим Ему прилагательным или глаголом. Например, человек должен поклясться, сказав, «клянусь Создателем небес и земли». Или же должен поклясться таким именем, которое хоть и применяется к кому-то другому, но при произношении сразу же вспоминается Всевышний (т.е. намерением будет Аллах), так как очень часто используется применительно именно к Нему. Например, если человек поклянется именами «Халиг» и «Разиг», то это верно. Даже если он поклянется именами, которые напоминают сущность Аллаха в момент клятвы, например, «Сами» и «Басир», то его клятва верна.
4. Человек должен произнести клятву вслух; но если немой поклянется жестами, то его клятва верна. Также, если человек, который не способен говорить, напишет клятву на бумаге и прочитает его про себя, то этого будет достаточно. Даже если человек, умея говорить, напишет клятву, то, согласно обязательной предосторожности, должен исполнить ее.
5. Человек должен быть способен выполнить свою клятву; если в момент приношения клятвы это будет невозможно, но станет возможным впоследствии, то этого будет достаточно. Если при

произношении клятвы его возможно будет выполнить, но потом он будет не в силах выполнить ее, то с момента невозможности исполнения клятва аннулируется. Это же указание остается в силе, если выполнение клятвы приведет к неимоверным страданиям. Если эта неспособность будет обусловлена как его желанием, так и иными причинами, и у него не было уважительной причины для откладывания, когда был способен выполнить ее, то он согрешил и обязан выплатить кяффаре.

Положение 2632: Если отец воздержит своего ребенка или же муж жену от клятвы, то их клятва неверна.

Положение 2633: Если ребенок поклянется без согласия отца, а жена – без согласия мужа, то отец и муж имеют право аннулировать эту клятву.

Положение 2634: Если человек по забывчивости, безысходности или же по незнанию нарушит свою клятву, то он не обязан выплачивать кяффаре. Это же указание остается в силе, если человека заставят нарушить свою клятву. Если мнительный человек произнесет клятву, например, «клянусь Аллахом, начинаю сейчас выполнять намаз», а затем в силу своей мнительности не сможет приступить к намазу, и его мнительность проявится невольным образом так, что он не сможет исполнить свою клятву, то он не обязан выплатить кяффаре.

Положение 2635: Если человек, который говорит правду, произнесет клятву на счет верности своих слов, то это является нежелательным деянием, если же он лжет, то эта клятва запрещена. Даже ложная клятва, произнесенная с целью положить конец спору, является большим грехом. Но если человек произнесет ложную клятву для своего спасения или же с целью спасти мусульманина от причинения зла тираном, то в этом нет проблем. А иногда это даже становится обязательным. Но если имеется возможность совершить «товрийя» (то

есть, во время клятвы иметь в виду не истинный смысл произносимых слов, а иной смысл), то, согласно обязательной предосторожности, он должен поступить таким образом. Например, если тиран, намеренный причинить зло какому-либо лицу, спросит у человека о нем, и человек, увидевший это лицо час назад, имея в виду, что не видел его 5 минут назад, скажет «нет, я его не видел».

Указания о вакфе

Положение 2636: Если человек передаст в безвозмездное пользование (вакф) что-либо, то оно перестанет являться его имуществом, он сам или другие лица не будут иметь права дарить или продавать его, и никто не будет наследовать это имущество. Но в некоторых случаях, как это было отмечено в положениях 2047-2048, нет ничего страшного в его продаже.

Положение 2637: Договор о передаче имущества в вакуфное пользование не следует произносить на арабском языке, то есть если человек скажет, например, «я передаю эту книгу для вакуфного пользования студентам», то вакф верен. Вакф реализуется даже действием, например, если постелит циновку в мечети с целью вакфа или же построит здание с намерением мечети в виде мечети, то вакф считается осуществленным. Однако лишь намерением вакф не реализуется. Для верности вакфа не требуется согласия кого-либо, будь вакф общим, или же персональным. Также не требуется приобретать намерение «гурбат».

Положение 2638: Если человек определит какую-либо недвижимость в качестве вакфа, и, не зачитав договор о вакфе, передумает или же умрет, то вакф не действителен. Это же указание остается в силе и при персональном вакфе, если человек, которому имущество передано в

безвозмездное пользование, умрет до того, как это имущество перейдет к нему.

Положение 2639: Лицо, передающее имущество в вакуфное пользование, должно передавать его навсегда и сразу же после произношения договора. Если человек скажет «это имущество должно быть передано в вакуфное пользование после моей смерти», то этот вакф недействителен, так как с момента зачитывания договора до смерти человека не будет являться вакуфным имуществом. Или если человек скажет «передаю в вакуфное пользование сроком на 10 лет, а после истечения срока не будет вакфом», или скажет «передаю в вакуфное пользование на 10 лет, потом 5 лет не будет вакуфным имуществом, а затем снова будет передано в вакуфное пользование», то вакф неверен. Но если при этом будет иметь цель забронировать это место (чтобы оно не использовалось), то это будет верным.

Положение 2640: Персональный вакф действителен в том случае, если имущество, передаваемое в вакуфное пользование, будет передано лицам, которым передается, или же их представителям или опекунам. Достаточно, если пользоваться будут люди первого уровня. Если будут пользоваться некоторые из них, то передача верна только относительно них. Но если человек передаст в вакуфное пользование имущество для своего малолетнего ребенка, достаточно, если само имущество останется в его распоряжении, и вакф действителен.

Положение 2641: Для общих вакфов, например, мечетей, медресе и т.п., вексель не обязателен, и вакф осуществляется просто передачей в вакуфное пользование.

Положение 2642: Человек, передающий имущество в вакуфное пользование, должен быть здравомыслящим, совершеннолетним, передавать имущество в вакуфное пользование по своему желанию и

воле, а также он должен иметь право по шариату пользоваться собственным имуществом. Основываясь на этом, если «глупец», тратящий свое имущество на ненужные цели, передаст имущество в вакуфное пользование, то подобный вакф не действителен.

Положение 2643: Если имущество будет передано в вакуфное пользование младенцу, который пока не появился на свет и находится в утробе матери, то верность такого вакфа сомнительна, и следует придерживаться предосторожности. Но если человек передаст в вакуфное пользование не существующим лицам и их последующим потомкам, даже если они в момент передачи не будут еще находиться в утробе матери, то вакф действителен. Например, если будет передано в вакуфное пользование сыновьям, а после внукам, и так для последующих поколений, то вакф верен.

Положение 2644: Если человек передаст в вакуфное пользование что-либо для себя, например, прибыль, получаемую от магазина, для оплаты своих долгов или же найма лица с целью совершения богослужений за него, то это не правильно. Но если он передаст в вакуфное пользование дом для бедняков, и сам будет беден, то может поселиться там. Но если человек передаст в вакуфное пользование с целью разделения получаемой с аренды платы между бедняками, то получение своей доли с этой суммы спорно.

Положение 2645: Если человек назначит смотрителя над имуществом, переданным в вакуфное пользование, то тот должен действовать в соответствии с предусмотренными условиями. Если он не назначит смотрителя и передаст в вакуфное пользование персональным лицам, например, своему ребенку, то право пользования этим имуществом принадлежит им самим. Если эти лица будут несовершеннолетними, то это право принадлежит их опекуну, и для пользования вакфным

имуществом разрешение шариатского судьи не требуется. Однако вопросами, относительно интересов вакфа или же будущих поколений, например, ремонтирование вакуфного имущества или же сдача в аренду в интересах будущих поколений, ведает шариатский судья.

Положение 2646: Если человек передаст в вакуфное пользование какую-либо недвижимость, например, для бедняков, сеййидов или же с целью использования дохода в благих целях, но не определит смотрителя, то право распоряжаться этим имуществом принадлежит шариатскому судье.

Положение 2647: Если человек передаст в вакуфное пользование недвижимость персональным лицам, например, своему ребенку, чтобы каждое поколение последовательно пользовалось им, и умрет после того, как смотритель передаст его в аренду, то аренда не аннулируется. Но если смотрителя не будет и некоторые из лиц, кому передано в вакуфное пользование имущество, отдадут его в аренду, и в период срока аренды умрут, то, если следующие за ними не подпишут договор об аренде, то аренда аннулируется. В таком случае, если арендатор оплатил арендную плату за весь срок аренды, то должен получить обратно часть платы, соответствующую оставшейся после аннулирования договора сроку.

Положение 2648: Если само переданное в вакуфное пользование имущество испортится, то оно не перестает быть вакфом. Но если имущество будет передано для конкретной цели и этой цели не станет, то вакф аннулируется. Например, если сад был передан в вакуфное пользование как сад, и он испортится, то вакф аннулируется. А это имущество достается наследникам человека, который передал имущество в вакуфное пользование.

Положение 2649: Если недвижимость, часть которого передана в вакуфное пользование, а часть – нет, не разделена, то смотритель вакфа и владелец части, которая не передана в вакуфное пользование, могут разделить вакуфное имущество.

Положение 2650: Если смотритель за вакфом не выполнит своих обязательств, например, не передаст доход от вакфа в назначенные места, то шариятский судья должен приставить к нему доверенное лицо, чтобы тот помешал подобным его действиям. Если же это невозможно, то он имеет право освободить его от этих обязанностей и назначить на его место доверенное лицо.

Положение 2651: Ковер, который передан Хусейнийе в вакуфное пользование для выполнения намаза, запрещено переносить в мечеть, даже если эта мечеть расположена близко к Хусейнийе. Но если это будет имуществом Хусейнийе, то с разрешения смотрителя можно переносить в другое место.

Положение 2652: Если какое-то имущество будет передано в вакуфное пользование для ремонта мечети, но эта мечеть не будет нуждаться в ремонте, и она не будет нуждаться в ремонте в ближайшее время, и невозможно будет собрать и сохранить доход с этого имущества для последующего его использования для ремонта мечети, то, согласно обязательной предосторожности, эта прибыль должна быть израсходована на идентичные цели, для которых имущество было передано в вакуфное пользование, например, можно использовать для иных нужд мечети или же для ремонта другой мечети.

Положение 2653: Если человек передаст в вакуфное пользование прибыль с недвижимости с целью потратить ее для ремонта мечети, имам-джамаата и муэдзина мечети, и для каждого из них будет определена какая-то часть, то именно так и следует расходовать. Если

же не будет определено, то сначала следует отремонтировать мечеть. Если после этого что-то останется, то смотритель должен на свое усмотрение разделить это между имам-джмаатом и муэдзином. Будет лучше, если при разделе эти два лица придут к обоюдному согласию.

Указания о завещании

Положение 2654: Распоряжение человека о выполнении для него некоторых деяний после его смерти; или же о передаче части своего имущества в собственность другому; или об использовании для благих дел; или же назначение опекуна для своего ребенка или людей, находящихся на его попечении, называется «завещанием». Человек, которому делается завещание, называется душеприказчиком.

Положение 2655: Если человек, потерявший дар речи, объяснит жестами свои пожелания, то может сделать завещание по всем вопросам. Даже если человек, владеющий речью, жестами объяснит свои пожелания и сделает завещание, то это правильно.

Положение 2656: Если найдут записку с подписью или печатью покойного, то, в случае наличия свидетеля о завещании, следует действовать в соответствии с ним.

Положение 2657: Составляющий завещание должен быть здравомыслящим, совершеннолетним, не должен быть «глупцом», тратящим свое имущество на ненужные цели, и должен составить завещание по своей воле. Завещание несовершеннолетнего ребенка неверно. Но если 10-тилетний ребенок составит завещание для своих родственников или же для расходования для общих благих дел, то завещание ребенка в этих двух случаях верно. Но если он составит завещание не для родственников, или же завещание составит 7-летний ребенок, то верность такого завещания спорн. В таком случае надо

следовать предосторожности. Если человек будет «глупцом», то составленное им для своего имущества завещание не является авторитетным. Однако остальные его завещания, например, связанные с вопросами его похорон после смерти, являются авторитетными.

Положение 2658: Если человек с целью самоубийства нанесет себе смертельную рану или же выпьет смертельную дозу яда, и до наступления смерти составит завещание относительно передачи части имущества для определенной цели, то его завещание не правильно. Но если его работой будет джихад во имя Аллаха, то это является исключением. Однако его завещания, не связанные с имуществом, верны.

Положение 2659: Если завещатель накажет передать определенное имущество какому-либо лицу, и это лицо согласится с этим, будь это до или после смерти человека, и это имущество не будет превышать треть всего имущества человека, то после смерти завещателя переходит в собственность этого лица.

Положение 2660: Если человек заметит у себя приметы приближающейся смерти, то сразу же должен вернуть данное на хранение имущество владельцам, или же, как это было отмечено в положении 2304, должен сообщить им об этом. Если он должен людям, но срок возвращения долга еще не наступил; или же срок наступил, но кредитор не требует возвращения долга; или же требует вернуть долг, но человек не способен расплатиться по долгам, то он должен совершить деяние, в результате которого появится уверенность, что долг будет выплачен кредитору после его смерти. Например, если о его долге ничего неизвестно другим, то он должен составить завещание и нанять свидетеля для завещания. Но если этот человек будет способен расплатиться и срок уже наступил, а кредитор требует возвращения

долга, то, даже если не заметит у себя признаков приближающейся смерти, должен сразу же вернуть долг.

Положение 2661: Если человек, заметивший у себя приметы приближающейся смерти, должен выплатить закят и хумс, или же за ним числится «хаггун-нас», и в настоящий момент он не может выплатить их, то, в случае наличия у него собственного имущества или же предположения, что кто-то выплатит этот долг, он должен совершить такое деяние, чтобы убедить, что после его смерти долг будет выплачен. Например, сделать завещание доверенному лицу. Также, это указание остается в силе, если на нем будет обязательство паломничества хадж, и в настоящий момент он не способен нанять кого-то для этого. Но если человек сможет расплатиться по долгам с шариатскими налогами, даже если у него не будут наблюдаться приметы смерти, то должен сразу расплатиться.

Положение 2662: Если у человека, заметившего у себя приметы приближающейся смерти, останутся невыполненные намазы и несоблюденные посты, то он должен поступить таким образом, чтобы у него появилась уверенность, что это будет выполнено после его смерти, например, составить завещание, чтобы с его имущества наняли кого-то для выполнения этих богослужений. Даже если у него не будет имущества, но будет предполагать, что какое-либо лицо выполнит их безвозмездно, то все равно обязан составить завещание. Если будет лицо, который может восполнить его пропущенные намазы и посты, например, старший сын, и человек будет знать, что если сообщит ему, то он восполнит его пропущенные намазы и посты, то достаточно сообщить ему об этом, и составлять завещание не требуется.

Положение 2663: Если имущество человека, заметившего у себя приметы приближающейся смерти, у кого-то останется, или же он

спрячет в месте, о котором неизвестно душеприказчику, то, согласно обязательной предосторожности, должен сообщить им об этом. Назначать опекуна для своих несовершеннолетних детей не требуется. Но если без опекуна их имущество пропадет, или же они сами погибнут, то человек должен назначить для них опекуна.

Положение 2664: Душеприказчик должен быть в здравом уме. Он должен быть доверенным в делах, связанных с человеком, составляющим завещание, а также, согласно обязательной предосторожности, в делах, связанных с остальными. Согласно обязательной предосторожности, душеприказчиком мусульманина должен быть мусульманин. Также, согласно обязательной предосторожности, неверно оставлять завещание лишь одному несовершеннолетнему ребенку, и его пользование возможно с разрешения шариатского судьи. Это относится к случаю, если завещатель преследует цель использование ребенком без разрешения опекуна. Но если его целью будет использование ребенком после достижения совершеннолетия или же с разрешения опекуна, то в этом нет проблем.

Положение 2665: Если человек назначит для себя несколько душеприказчиков и разрешит каждому в одиночку следовать его завещанию, то для выполнения завещания им не надо получать согласие друг у друга. Но если такого разрешения не будет, они должны при выполнении завещания действовать согласованно друг с другом, вне зависимости, завещал ли человек действовать им всем вместе, или же нет. Если они не будут готовы выполнять завещание вместе, то, в случае отсутствия шариатской преграды для их взаимопонимания, шариатский судья может принудить их к соглашению. Если они не подчинятся ему, или же для каждого будет присутствовать шариатская

преграда для соглашения, то шариатский судья имеет право назначить вместо одного из них другого человека.

Положение 2666: Если человек отменит свое завещание, например, завещав треть имущества одному лицу, затем скажет «не давайте ему», то завещание аннулируется. Если человек поменяет свое завещание, например, сначала назначит для своих детей одного опекуна, но затем назначит иного опекуна, то его первое завещание аннулируется, и следует выполнять его второе завещание.

Положение 2667: Если человек совершит какое-то деяние, свидетельствующее, что он отменил свое завещание, например, продаст дом, который завещал кому-то, или назначит кого-то продать этот дом, то его завещание аннулируется.

Положение 2668: Если завещатель накажет отдать определенное имущество одному лицу, а затем половина этого имущества, согласно его завещанию, должна будет достаться другому, то следует разделить это имущество на две части, и отдать каждому из этих лиц половину имущества.

Положение 2669: Если смертельно больной человек подарит половину своего состояния кому-то и составит завещание, по которому после его смерти определенная часть должна достаться другому, то, в случае, если треть имущества не хватит для передачи обоим, а наследники не согласятся отдать больше этого, то они должны вычесть из трети имущества подаренное имущество, а затем оставшуюся часть потратить, согласно завещанию.

Положение 2670: Если человек составит завещание, по которому треть его имущества не должна быть продана, и чтобы доход был потрачен для определенных целей, то надо действовать в соответствии с его желанием.

Положение 2671: Если смертельно больной человек сообщит о том, что должен другому, и он будет обвинен в намерении причинить вред наследнику, то названная сумма должна быть выплачена из трети его имущества. Если же не будет обвинен, то его утверждение заслуживает доверия, и следует выплатить из самого его имущества.

Положение 2672: Если завещатель накажет передать определенное имущество какому-либо лицу, то при составлении завещания присутствие этого лица не требуется. Значит, если это лицо родится на свет после смерти человека, то это имущество должно быть передано ему. Если не будет существовать (если не родится), и завещанное имущество можно будет расходовать в нескольких целях, то должны использовать для целей, наиболее близких наказам завещателя. В противном случае наследники могут разделить его между собой. Но если завещатель накажет, чтобы какая-то часть его имущества после его смерти отошла конкретному лицу, и это лицо будет присутствовать во время смерти человека, даже если будет находиться в утробе матери, то завещание верно, в противном случае аннулируется, и его имущество наследники могут разделить между собой.

Положение 2673: Если человек узнает, что назначен завещателем его душеприказчиком, и заявит, что не готов выполнить его завещание, то он не обязан после смерти завещателя выполнять его завещание. Но если до смерти завещателя не будет знать, что назначен душеприказчиком, или же, зная об этом, не сообщит ему, что не готов выполнить его завещание, то, если это не причинит ему трудности, должен выполнить завещание. Также, если душеприказчик поймет, что до наступления смерти завещатель не имеет возможности по болезни или иной причине назначить другого душеприказчика, то, согласно

обязательной предосторожности, он должен принять завещание того человека.

Положение 2674: Если завещатель умрет, то душеприказчик не имеет права назначать другого душеприказчиком для проведения похорон покойного, и в то же время не имеет права отказываться сам. Но если будет знать, что целью завещателя было выполнение этих дел не именно душеприказчиком, а вообще, то он имеет право назначить вместо себя полномочное лицо.

Положение 2675: Если человек назначит двух душеприказчиков одновременно, и один из них умрет, сойдет с ума или же станет неверующим, и из содержания завещания станет понятно, что в таких случаях другой является независимым душеприказчиком, то должны следовать этому. В противном случае, шариатский судья должен назначить кого-то на его место. Если умрут оба, или станут неверующими, или же сойдут с ума, то шариатский судья должен назначить двух других вместо них. Но если один сможет выполнить завещание, то назначать двух лиц не следует.

Положение 2676: Если душеприказчик будет не в состоянии в одиночку выполнить завещание покойного, даже при помощи представителя или найма кого-то, то шариатский судья должен назначить ему помощника.

Положение 2677: Если часть имущества покойного пропадет в руках душеприказчика, и он при хранении допустил халатность или же превысил свои полномочия, например, если покойный завещал ему раздать беднякам определенного города определенную сумму денег, и имущество пропадет, когда душеприказчик будет перевозить его в другой город, то он ответственен за это. Если же не допустит халатности и превысит свои полномочия, то он не ответственен.

Положение 2678: Если человек назначит кого-то душеприказчиком и скажет «если он умрет, то душеприказчиком будет такой-то», то в случае смерти первого душеприказчика завещание должен выполнить второй душеприказчик.

Положение 2679: Совершение обязательного хаджа (если имел на это возможность), выплата хумса, закята, возвращение «хаггун-нас» и иных обязательств и долгов для покойного обязательно. И если покойный даже не завещал расплатиться по этим обязанностям и долгам, их следует выплатить из самого имущества покойного. Но кяффаре, обеты, в том числе хадж обета должны выплачиваться по завещанию из трети его имущества.

Положение 2680: Если имущество покойного превысит его долги, а также обязательные обязанности, такие как хадж, хумс, закят, «Хаггун-нас», и он накажет треть имущества или же какую-то часть трети имущества потратить на определенные цели, то его наказ следует выполнить; если же не накажет, то оставшееся имущество достается наследнику.

Положение 2681: Если наказанные покойным затраты превысят треть имущества, то часть завещания, превышающая треть его имущества, верна лишь в случае согласия наследников, выраженная словами или действиями, и их согласие лишь в душе не достаточно. Верно, даже если согласятся спустя некоторое время после его смерти. Если некоторые наследники согласятся, а некоторые возразят, то завещание верно и действительно лишь в части, имеющей отношение к согласным наследникам.

Положение 2682: Если наказанные покойным затраты превысят треть его имущества, и наследники дадут свое согласие, то они не имеют право отказаться от своего согласия. Если возразят еще при жизни

завещателя, то могут согласиться после его смерти. Но если откажут после его смерти, то их последующее согласие не имеет никакого значения.

Положение 2683: Если завещатель накажет оплатить из трети своего имущества хумс, закят или же иные долги, и чтобы наняли человека для совершения пропущенных им намазов и постов, также чтобы совершили желательное деяние, например, накормили бедняков, то должны сначала оплатить его долги с трети его имущества. Если что-нибудь останется, то они должны нанять человека для совершения его пропущенных намазов и постов. Если останется еще что-нибудь, то должны потратить на наказанные желательные деяния. Если треть его наследства будет достаточно лишь для выплаты долгов, а наследники не согласятся потратить более трети его имущества, то его наказы для намаза и поста, а также для желательных деяний аннулируются.

Положение 2684: Если человек накажет выплатить его долги, нанять человека для выполнения его пропущенных намазов и постов, а также совершить какое-нибудь желательное деяние, и не накажет выплатить все это с трети его имущества, то его долги следует выплатить с самого имущества. Если что-нибудь останется, то треть следует потратить на намазы и посты, а также для наказанного желательного деяния. Если трети имущества окажется недостаточно, то с согласия наследников, надо выполнить его завещание. Если же они не согласятся, то должны расплатиться за пост и намазы с трети имущества. Если что-нибудь останется, то они должны заплатить за наказанное желательное деяние.

Положение 2685: Если кто-нибудь скажет «покойный завещал мне такую-то сумму денег», и два справедливых мужчины подтвердят его слова или принесут клятву; или же один справедливый мужчина подтвердит его слова; или один справедливый мужчина и две

справедливые женщины подтвердят его слова; или же 4 справедливые женщины подтвердят его слова, то указанную сумму следует выплатить ему. Если будет свидетельствовать одна справедливая женщина, то ему следует выплатить четверть требуемой суммы. Если подтвердят две справедливые женщины, следует выплатить половину, а если подтвердят три справедливые женщины – то три четверти суммы. Также, если не найдется ни одного свидетеля-мусульманина, но его слова подтвердят два представителя Писания, считающиеся справедливыми по своей религии, то ему следует выплатить требуемую сумму.

Положение 2686: Если кто-то скажет «я являюсь душеприказчиком покойного и имею право распоряжаться его имуществом в определенных целях», то его слова считаются доказанными свидетельством двух справедливых мужчин, или же, если не найдется мусульманина для свидетельствования, то свидетельством двух людей Писания, считающихся справедливыми в своей вере, а также утверждением наследника.

Положение 2687: Если завещатель накажет какое-нибудь имущество какому-либо лицу, и тот умрет, прежде чем согласиться с этим или же отвергнуть, то его наследники могут принять это имущество до отказа от завещания. Но это указание действительно в случае, если завещатель не откажется от своего завещания. Если же откажется от завещания, то они не имеют право на это имущество.

Указания о наследстве

Положение 2688: Три группы людей имеют право на наследство по причине родственных связей:

1. Мать, отец, дети покойного; если же нет ребенка, то внуки и так далее, каждый из близких покойного являются наследниками. До тех пор, пока кто-то из этой группы не получил наследство, люди второй группы не имеют права на наследство.
2. Дедушка, бабушка, брат и сестра; если же брата и сестры не будет, то каждый из их потомков, близких к покойнику, имеют право на наследство. До тех пор, пока кто-то из этой группы не получил наследство, люди третьей группы не имеют права на наследство.
3. Дяди, тети и их дети; если жив хотя бы один дядя или одна тетя покойного, то их дети не имеют право на наследство. Но если покойный имеет дядю со стороны отца, а также сына брата отца или брата матери (двоюродный брат), то наследство получает двоюродный брат, а дядя не получает ничего. Если будут несколько дядей и двоюродных братьев, или же будет жива жена покойного, то это указание спорно.

Положение 2689: Если не существует дядь и тетя покойного, их детей, а также внуков, то наследство переходит дядям и тетям отца и матери покойного. Если не существует и их, то наследство переходит к их детям. Если не существует и их, то наследство переходит к дядям и тетям бабушки и дедушки покойного. Если не существует и их, то наследство переходит к их детям.

Положение 2690: Муж и жена наследуют имущество друг друга. Положения об этом будут разъяснены далее.

Наследники первой группы

Положение 2691: Если из первой группы у покойного останется лишь один наследник, например, отец или мать, сын или дочь, то все

имущество покойного достанется ему. Если останется дочь и сын, то имущество следует разделить таким образом, чтобы сыну досталось в два раза больше дочери.

Положение 2692: Если наследниками покойного будут лишь его мать и отец, то имущество следует разделить на три части: две части достанутся отцу, а одна часть – матери. Но если у покойника останутся два брата, или же 4 сестры, или же 1 брат и две сестры, и все они будут мусульманами, свободными, и покойный будет им отцом, если даже матерья у них будут различными, при условии, что они уже появятся на свет, то в случае существования отца и матери покойного, они ничего не наследуют, и в этом случае матери достается шестая часть наследства, а остальное – отцу.

Положение 2693: Если наследниками покойного будут лишь мать, отец и одна дочь, и у него не будут братьев и сестер с отмеченными в предыдущем положении условиями, то имущество следует разделить на 5 частей: отцу и матери достанется одна часть, а дочери – три части. Если у покойного останутся брат или сестра с отмеченными в предыдущем положении условиями, то отцу достанется пятая часть, матери – шестая часть, а дочери – $\frac{3}{5}$ часть. Предполагается, что оставшаяся $\frac{1}{3}$ имущества должна достаться матери. В то же время, возможно, что $\frac{3}{4}$ достанутся дочери, а четверть – отцу. Согласно обязательной предосторожности, они должны договориться между собой.

Положение 2694: Если наследниками покойного будут отец и мать и один сын, то имущество следует разделить на 6 частей: по одной части достанутся отцу и матери, а 4 части достанутся сыну. Если наследниками будут несколько сыновей или несколько дочерей, то указанные 4 части должны разделить между собой поровну, если будут

несколько дочерей и несколько сыновей, то эти 4 части следует разделить таким образом, чтобы сын получил вдвое больше дочери.

Положение 2695: Если наследниками покойного будут отец или мать и сын, то имущество следует разделить на 6 частей: одна часть достанется отцу или матери, а пятая часть – сыну. Если сыновей будет несколько, то пятую часть следует разделить между ними поровну.

Положение 2696: Если наследниками покойного будут лишь отец или мать, несколько сыновей и дочерей, то имущество следует разделить на 6 частей: одна часть достанется отцу или матери, а остальную часть следует разделить таким образом, чтобы каждому сыну досталось вдвое больше, чем дочери.

Положение 2697: Если наследниками покойного будут лишь отец или мать и одна дочь, то имущество следует разделить на 4 части: одна часть достанется отцу или матери, а остальное – дочери.

Положение 2698: Если наследниками покойного будут отец или мать и несколько дочерей, то имущество следует разделить на 5 частей: одна часть достанется отцу или матери, а остальные 4 части дочери должны разделить между собой поровну.

Положение 2699: Если у покойного не будет ребенка, а останется внучка по сыну, то она унаследует долю сына покойного. Если останется внук от дочери, то он унаследует долю дочери покойного. Например, если у покойного от своей дочери останется один сын и одна дочь от сына, то имущество следует разделить на 3 части: одна часть достанется сыну дочери, а две части – дочери сына. Для получения наследства внуками отсутствие родителей не является условием.

Наследники второй группы

Положение 2700: Ко второй группе людей, являющихся наследниками в силу родственных связей, являются дедушка, бабушка, брат и сестра покойного. Если брата и сестры не будет в живых, то наследство достается их детям.

Положение 2701: Если наследниками покойного будут лишь один брат или же одна сестра, то все имущество достается ему (ей). Если останутся несколько родных братьев или несколько родных сестер, то они должны разделить имущество между собой поровну. Если же останутся несколько родных братьев и сестер, то каждый брат должен унаследовать вдове больше каждой сестры. Например, если у покойного останутся два родных брата и одна сестра, то имущество следует разделить на 5 частей: братьям достанется по две части, а сестре – одна.

Положение 2702: Если у покойного останутся родные брат и сестра (от одного отца и от одной матери), то брат и сестра по отцу, но разные по матери ничего не наследуют. Если родных братьев и сестер не будет, а будет лишь один брат или одна сестра по отцу, то все имущество достанется ему (ей). Если останутся несколько братьев или несколько сестер по отцу, то они должны разделить имущество между собой поровну. Если останется и брат, и сестра по отцу, то брат унаследует вдове больше сестры.

Положение 2703: Если наследниками покойного будет одна сестра или брат по матери, но разные по отцу, то все наследство достанется ему. Если останутся несколько братьев или несколько сестер по матери, то они должны разделить имущество между собой поровну.

Положение 2704: Если у покойного останутся родные брат и сестра, а также брат и сестра по отцу, и брат и сестра по матери, то брат и сестра

по отцу ничего не наследуют, а имущество следует разделить на 6 частей: одну часть разделят между собой брат и сестра по матери. Остальное же достанутся родным брату и сестре, и брат получит вдвое больше сестры.

Положение 2705: Если наследниками покойного будут лишь родные брат и сестра, брат и сестра по отцу и несколько братьев и сестер по матери, то брат и сестра ничего не унаследуют, а имущество следует разделить на три части: одна часть достанется брату и сестре по матери, и они должны разделить свою часть наследства между собой поровну, остальное же достанется родным брату и сестре, и брат унаследует вдвое больше сестры.

Положение 2706: Если наследниками покойного будут родные брат и сестра, один брат или одна сестра по матери, то имущество следует разделить на 6 частей: одна часть достанется брату и сестре по матери, остальное же – родным братьям и сестрам, и каждый брат унаследует вдвое больше каждой сестры.

Положение 2707: Если наследниками покойного будут брат и сестра по отцу, несколько братьев и сестер по матери, то имущество следует разделить на три части: одну часть поровну разделят между собой брат и сестра по матери, остальное же достанется брату и сестру по отцу, и каждый брат получит вдвое больше сестры.

Положение 2708: Если наследниками покойного будут лишь брат, сестра и жена, то жена, как это будет отмечено позжже в положениях о наследстве супругов, получит свою долю имущества, а брат и сестра, как было указано выше, получают свою долю. Также, если умрет женщина, а ее наследниками будут лишь брат, сестра и муж, то муж получит половину наследства, а брат и сестра получают свою долю, как это было отмечено выше. Но по причине получения наследства мужем

или женой доля наследства брата и сестры по матери не уменьшится. Однако доля родных братьев и сестер, или же братьев и сестер по отцу, уменьшится. Например, если наследниками покойной будут муж, брат и сестра по матери, родные брат и сестра, то половина имущества достанется мужу, одна часть третьей части самого наследства будет передана брату и сестре по матери, а остальное принадлежит родным брату и сестре. Таким образом, если наследство покойного составит 6 рублей, то 3 рубля достанется мужу, 2 рубля – брату и сестре по матери, а 1 рубль – родным брату и сестре.

Положение 2709: Если у покойного не будет братьев и сестер, то их доля наследства достается их детям, и доля наследства братьев и сестер по матери должна быть разделена между ними поровну. Что же касается доли наследства родных братьев и сестер или братьев и сестер по отцу, то каждый брат должен получить вдвое больше каждой сестры. Но разделение наследства между ними поровну также близко к истине, и, согласно обязательной предосторожности, им следует прийти к согласию между собой.

Положение 2710: Если наследниками покойного будут лишь один дед или одна бабушка, будь по отцу или же по матери, то все имущество достанется ему (ей). Если существует дед покойного, то прадед ничего не наследует. Если наследниками покойного будут лишь дед и бабушка по матери, то наследство следует разделить на три части: две части достанутся деду, а одна часть – бабушке. Если будут дедушка и бабушка по матери, то имущество следует поделить между ними поровну.

Положение 2711: Если наследниками покойного будут лишь дед или бабушка по отцу и дед или бабушка по матери, то имущество следует разделить на три части: две части достанутся деду или бабушке по отцу, а одна часть – деду или бабушке по матери.

Положение 2712: Если наследниками покойного будут дедушка и бабушка по отцу и дедушка и бабушка по матери, то имущество следует разделить на три части: одну часть поровну разделят между собой дед и бабушка по матери, а две другие части достанутся деду и бабушке по матери, и дед унаследует вдвое больше бабушки.

Положение 2713: Если наследниками покойного будут лишь жена, дед и бабушка по отцу, а также дед и бабушка по матери, то жена получит свое наследство на основании условий, которые будут разъяснены впоследствии. Одна часть трети самого имущества будет передана деду и бабушке по матери, и они должны поделить его между собой поровну. Остальное же будет передано бабушке и бабушке по отцу, и дед унаследует вдвое больше бабушки. Если наследниками покойной женщины будут муж, дед и бабушка, то муж получит половину наследства, а дед и бабушка получают свою долю наследства, как это было указано в предыдущих положениях.

Положение 2714: Если наследниками покойного будут брат или сестра или же братья и сестры с дедом или бабушкой, или же с дедами или бабушками, то возможно несколько вариантов получения наследства:

1. Чтобы дед или бабушка, брат или сестра, все они были по матери: в таком случае наследство следует поделить между ними поровну, даже если некоторые из них будут мужчинами, а некоторые – женщинами.
2. Чтобы все они были по отцу: в таком случае, если все будут мужчинами, или все будут женщинами, имущество следует поделить между ними поровну. Если будут и мужчины, и женщины, то каждый мужчина получит вдвое больше, чем женщина.

3. Чтобы дед или бабушка были по отцу, брат и сестра были родными (от одной матери и одного отца). Указания в таком случае идентично указанию в предыдущем варианте, и как стало ясно, если у покойного останутся сестра или брат по отцу и родные сестра или брат, то родственники лишь по отцу ничего не наследуют.
4. Чтобы дедушки или бабушки или же оба были и по отцу, и по матери, братья и сестры также были родными: в таком случае, являющиеся родственниками по матери, - братья, сестры, деды, бабушки разделят поровну между собой треть имущества, а родственники со стороны отца получают $\frac{2}{3}$ имущества, и каждый мужчина получит вдвое больше женщины. Если все они будут мужчинами или все будут женщинами, то имущество следует разделить между ними поровну.
5. Чтобы дедушка или бабушка по отцу, были вместе с братом или сестрой по матери: в таком случае, если существует лишь брат или сестра, то он (она) получит шестую часть имущества, если же их несколько, то разделят третью часть между собой поровну, остальное же принадлежит бабушке или дедушке. Если будут существовать и дед, и бабушка, то дед унаследует вдвое больше бабушки.
6. Чтобы дед или бабушка, или же оба были по матери, брат или братья были по отцу: в таком случае дед или бабушка получают треть имущества. Если оба будут живы, то треть имущества должны разделить между собой поровну, а $\frac{2}{3}$ достанется брату или братьям. Если с дедом или бабушкой останется сестра, то, если она одна, получит половину имущества, если же их несколько, - $\frac{2}{3}$ имущества. В любом случае, бабушка или

дедушка получают треть имущества. На этом основании, если сестра будет одна, то $\frac{1}{6}$ часть имущества покойного остается лишним, и на этот счет, - должна ли она достаться сестре или же должна быть разделена между дедом и бабушкой, - существуют сомнения. Поэтому, согласно обязательной предосторожности, им следует договориться между собой.

7. Чтобы дедушки и бабушки оба были как по отцу, так и по матери, а также сестра или брат по отцу, один (одна) или несколько: в таком случае дед или бабушка по матери получают треть имущества. Если их будет несколько, и некоторые будут мужчинами, а некоторые – женщинами, то наследство следует разделить поровну. Дед или бабушка по отцу, и брат или сестра по отцу, получают $\frac{2}{3}$ оставшегося имущества, и мужчины получают вдвое больше женщин. Если деда или бабушки будут братьями и сестрами по матери, то деду или бабушке по матери вместе с сестрой или братом по матери достанется $\frac{1}{3}$, и они должны разделить его между собой поровну. Если же некоторые будут женщинами, а некоторые мужчинами, то деду или бабушке по отцу достанется $\frac{2}{3}$, и дед должен получить вдвое больше бабушки.
8. Чтобы из братьев и сестер некоторые были по отцу, а некоторые – по матери, и с ними остались дед или бабушка по отцу: в таком случае, если сестра или брат по матери будет одна (один), ей (ему) достанется шестая часть имущества. Если их будет несколько, то им следует разделить между собой треть имущества поровну. Остальная часть имущества достанется брату или сестре по отцу вместе с дедом или бабушкой по отцу. Мужчинам достанется вдвое больше женщин. Если эти братья и

сестры будут вместе с дедушкой или бабушкой по матери, то дедушке или бабушке с братом и сестрой по матери достанется треть имущества, и они должны разделить его между собой поровну. Сестра или брат по отцу получают $\frac{2}{3}$ имущества. Мужчине достанется вдвое больше женщины.

Положение 2715: Если у покойного останутся брат и сестра, то детям брата и сестры покойного ничего не достанется. Но это указание не распространяется на случай, когда не создается помех для наследства детей брата и сестры от имущества брата и сестры. Например, если у покойного останутся брат по отцу и дед по матери, то брат по отцу получит $\frac{2}{3}$ имущества, а дед по матери – $\frac{1}{3}$. В таком случае, если у покойного останется племянник по матери, то он является совладельцем трети имущества вместе с дедом покойного.

Наследники третьей группы

Положение 2716: К третьей группе относятся дяди, тети и их дети. Если из первой и второй группы никого не будет, то наследство достанется им.

Положение 2717: Если наследником покойного будет один дядя или одна тетя, вне зависимости, родные они по отцу и матери, или лишь по отцу, или же лишь по матери, то все имущество достанется ему (ей). Если будет несколько дядь или несколько теть, и все они будут родными по отцу и матери, или лишь по отцу, или лишь по матери, то имущество следует разделить между ними поровну. Если будет и дядя по отцу, и тетя по отцу, то дяде достанется вдвое больше, чем тете.

Положение 2718: Если наследником покойного будут дяди (по отцу) и тети (по отцу), и некоторые из них являются родными по отцу и матери, некоторые лишь по отцу, а некоторые лишь по матери, то дядя и тетя по

отцу ничего не унаследуют. То есть, если у покойного будет один дядя (по отцу) и одна тетя (по отцу) от одной матери, то имущество следует разделить на 6 частей: одна часть достанется дяде или тете (по отцу) от одной матери, а остальное родным (по отцу) дяде и тете от одной матери и одного отца, а если таковых не будет, то достается (по отцу) дяде и тете от одного отца. Если (по отцу) дядя и тетя будут от одной матери, то имущество следует разделить на три части: две части достанутся дяде и тете (по отцу) от одного отца и матери, а если их не будет, то дяде и тете (по отцу) от одного отца, а одна часть дяде и тете (по отцу) от одной матери. В любом случае, дядя (по отцу) получит вдвое больше тети по отцу.

Положение 2719: Если наследником покойного будет лишь один дядя (по матери) или же одна тетя (по матери), то все имущество достанется ему (ей). Если наследниками будут и дяди (по матери), и тети (по матери), и они будут родными (т.е. от одной матери и одного отца); или же будут от одного отца или же от одной матери, то унаследование дядей вдвое большей доли по сравнению с тетей не так уж и далеко от истины. Однако есть вероятность, что их доли должны быть равны. Поэтому, согласно обязательной предосторожности, должны прийти к соглашению относительно большей части.

Положение 2720: Если наследником покойного будет лишь один или несколько дядь (по матери) от одной матери или одна или несколько тетей (по матери) от одной матери, а также дядя и тетя (по матери) от одного отца, то получение наследства тетей и дядей (по матери) от одного отца является спорным. Во всяком случае, если будет один дядя или одна тетя (по матери) от одной матери, то унаследует шестую часть имущества, если будут несколько человек, то треть, остальное же достанется дяде или тете (по матери) от одного отца или же от одного

отца и матери. Также предполагается, что дядя должен получить вдвое больше тети. Однако, согласно обязательной предосторожности, они должны прийти к согласию.

Положение 2721: Если наследником покойного будет один или несколько дядь по матери, одна или несколько теть по матери, или тетя и дядя по матери и один или несколько дядь по отцу, одна или несколько теть по отцу, или же дядя и тетя по отцу, то имущество следует разделить на три части: одна часть достанется дяде или тете по матери или же обоим, остальное же - дяде или тете по отцу, или же им обоим. Порядок раздела имущества этих групп приведена выше.

Положение 2722: Если у покойного не останется дядь и теть (то есть, если они умрут), то их доля наследства достанется их детям. Если будет одна двоюродная сестра по отцу и несколько двоюродных братьев по матери, то двоюродная сестра унаследует $\frac{2}{3}$, а двоюродные братья разделят между собой $\frac{1}{3}$ имущества. Эта группа (двоюродные братья и сестры) в цепочке наследников стоит выше дядь и теть отца или матери покойного.

Положение 2723: Если наследником будет дяди или тети отца покойного, а также дяди и тети матери покойного, то имущество следует разделить на три части: одна часть достанется дядям и тетям матери, и существует разногласие в вопросе раздела этого имущества – следует ли разделить между ними поровну или, же мужчина должен получить в 2 раза больше женщины. Согласно обязательной предосторожности, они должны согласовать этот вопрос между собой. Остальные же 2 части нужно разделить на три части: одну часть по той же схеме разделить между собой дядям и тетям по матери отца покойного, а остальные две части по той же схеме разделить дядям и тетям по отцу отца покойного.

Наследство мужа и жены

Положение 2724: Если женщина, не имеющая детей, умрет, то половина всего имущества достается мужу, а остальная половина должна быть разделена между остальными наследниками. Если будут дети от этого или же другого мужа, то четверть всего имущества достается мужу, а оставшееся имущество должно быть разделено между остальными наследниками.

Положение 2725: Если мужчина, у которого нет детей, умрет, то жене достается четверть всего имущества, остальное же должно быть разделено между наследниками. Если от этой или другой женщины у него останутся дети, то $\frac{1}{8}$ имущества достается жене, а остальная часть должна быть разделена между остальными наследниками. Женщина не является наследником земли, где расположен дом; сада; посева и иной недвижимости, ни ее самой, ни ее стоимости. Также ей не достается наследство от самого имущества, расположенного под открытым небом, вроде строений и деревьев, но она наследует их стоимость. Это же указание применительно к деревьям в садах, посевным площадям и домам. Но женщина наследует из фруктов, находящихся на деревьях в момент смерти мужа.

Положение 2726: Если женщина пожелает воспользоваться имуществом, которое не досталось ей по наследству, например, землей, где расположен дом, в котором она проживает, то должна получить разрешение другого наследника. Наследникам запрещено пользоваться имуществом жены, от которого ей достается наследство, вроде стоимости строений и деревьев, без ее разрешения, пока не отдадут ее долю.

Положение 2727: Если человек захочет определить стоимость строений, деревьев и подобного имущества, то не следует учитывать их

местоположение, как это делают специалисты. Их стоимость надо определять, представив в самостоятельном виде, или же представив, что они останутся на этой земле без арендной платы.

Положение 2728: Подземные каналы и подобные сооружения сравни земле, использованные при их строительстве кирпичи и иное оборудование считаются недвижимым имуществом. Но женщина наследует саму воду.

Положение 2729: Если у покойного будет несколько жен, но не будет детей, то четверть его имущества, как это было уже разъяснено, будет поровну разделена между женами; а если будет ребенок, то восьмая часть, даже если мужчина не вступал ни с одной из них в половую связь. Но если во время смертельной болезни мужчина заключит брак с какой-либо женщиной, и не вступит с ней в половую связь, то этой женщине ничего не достанется из наследства, и она не имеет права на мехрийе.

Положение 2730: Если больная женщина выйдет замуж, и умрет от болезни, то, муж является ее наследником, даже если не вступал с ней в половую связь.

Положение 2731: Если женщине будет дан развод «риджи» в соответствии с условиями, указанными в положениях о разводе, и она умрет в период ожидания, то муж будет ее наследником. Если же смерть одного из супругов наступит после окончания срока ожидания, или же во время ожидания развода «баин», то никто из них не получит наследства.

Положение 2732: Если муж в состоянии болезни даст развод жене, после этого умрет до истечения 12-ти месяцев по хиджре, то жена получит от него наследства в трех случаях, будь это развод «риджи», или же «баин»:

1. За этот период она не должна выходить замуж, а если выйдет, то ничего не унаследует. Однако, согласно желательной предосторожности, они должны прийти к взаимному согласию.
2. Развод не должен произойти по желанию и согласию женщины, в противном случае она ничего не унаследует, вне зависимости, отдаст ли она мужу что-либо, или же нет.
3. Муж умрет от болезни, которой страдал во время развода с женой. Если выздоровит и умрет от иной болезни, то жена ничего не унаследует. Но если умрет при разводе «риджи», то жене достанется наследство.

Положение 2733: Если жена наденет одежду, которую для нее купил муж, то после смерти мужа это считается его имуществом. Но если передал в собственность жене, то считается ее имуществом. Женщина имеет право требовать у мужа передать в ее собственность одежду в качестве расходов («нафаги»).

Различные положения о наследстве

Положение 2734: Коран, перстень и меч покойного, а также одежда, которую он носил или же хранил для этой цели, принадлежат старшему сыну. Если первые три из перечисленных имуществ будут более одного, например, будет два Корана или же два перстня, то, согласно обязательной предосторожности, старший сын относительно них должен прийти к согласию с остальными наследниками. Подставка для чтения Корана, ружье, кинжал и другое подобное оружие, ножны меча и футляр для хранения Корана также относятся к вышеперечисленным.

Положение 2735: Если у покойного будет несколько старших сыновей, например, от двух жен у него одновременно родятся два сына, то

вышеперечисленные предметы им следует разделить между собой поровну. Это указание относится лишь к старшему сыну, даже если у него будут старшие сестры.

Положение 2736: Если у покойного останутся долги, и этот долг будет равен его имуществу или же будет превышать его, то старший сын должен оплатить долги из вышеперечисленных предметов, являющихся имуществом покойного, или же оплатить их стоимость из собственного имущества. Если долги покойного будут меньше его имущества, и за вычетом нескольких предметов, доставшихся старшему сыну, остального имущества будет недостаточно для оплаты долгов, то старший сын должен помочь оплатить долг из этих предметов или же из своего имущества. Опять же, согласно обязательной предосторожности, старший сын в указанном порядке должен принять участие в оплате долгов покойного. Например, если имущество покойного составляет 60 рублей, и 20 рублей из этой суммы составляют предметы, доставшиеся старшему сыну, а долг покойного составляет 30 рублей, то старший сын из вышеперечисленных четырех предметов должен выделить 10 рублей для оплаты долга.

Положение 2737: Мусульманин получает наследство от неверующего. Но неверующий не наследует от мусульманина ничего, даже если будет сыном или отцом покойного.

Положение 2738: Если человек намеренно убьет невинного родственника, то ничего не наследует от него, но если будет прав в этом убийстве (например, месть, шариатское наказание или же оборона), то он должен получить наследство. Также человек получает наследство, если убийство было непреднамеренным (например, брошенный в воздух камень случайно убьет одного из родственников). Но он не получает наследство от выплаченной «диййы» убийства. Если

причиной убийства станут действия, которые обычно не приводят к убийству, не имеющие целью убийство, но в то же время направленные против жертвы, то это не становится препятствие для получения наследства.

Положение 2739: Если пожелают разделить имущество, то должны сохранить долю ребенка или детей, находящихся еще в утробе матери, которые при рождении станут наследниками, даже если для этого придется использовать современную медицинскую аппаратуру. Если не будет известно об количестве детей, но будет авторитетное предположение, то должны отложить долю предполагаемых детей. Если затем родится, например, одна девочка или один мальчик, то им надо отдать их долю, а остальное разделить между наследниками.

Дополнения

1. Хранение денег в банке и взятие кредита в банке

Банки в исламских странах делятся на три группы:

1. Частные банки. Их уставной капитал формируется за счет средств одного или нескольких лиц.
2. Государственные банки. Уставной капитал формируется за счет государственных средств.
3. Совместные банки. Их уставной капитал составляют как государственные, так и частные средства.

Положение 1: Взятие в кредит в частных банках с условием возвращения большей суммы, является ростовщичеством и это запрещено. Если кто-то подобным образом возьмет кредит, то долг считается верным, а условия – неверными. Запрещенным является приобретение или же дача дополнительной суммы под предлогом исполнения договора. Чтобы уберечься от ростовщичества, указаны некоторые способы, в том числе:

1. Человек, берущий кредит, например, покупает у банка или его уполномоченного лица определенный товар по цене, превышающий его реальную цену на 10 или 20 процентов. Или же он продает банку какой-то товар по цене, ниже реальной, и в процессе сделки приходят к согласию, чтобы банк на определенный срок дал ему в долг согласованную сумму. В таком случае говорится, что взятие в кредит в банке разрешено и не считается ростовщичеством.

Однако этот вопрос спорен и, согласно обязательной предосторожности, от такого деяния следует воздержаться. Это положение действительно и в случаях дарения и соглашения при условии предоставления долга. То же самое относится к случаю, если

кто-то выдвигает условие отсрочки выплаты долга при торговле «мухабати» (продажа по заниженной цене или же покупка по завышенной цене).

2. Нужно перевести кредит в торговлю. Например, банк продает определенную сумму, скажем, тысячу рублей за 1200 рублей на двухмесячный срок.

Хоть это и не считается ростовщичеством, вопрос о верности подобной сделки спорен. Конечно же, нет проблемы в том, если банк продает на срок в два месяца, например, 1000 рублей в кредит как иную денежную единицу, как «динар» и определяют цену в 1200 рублей, а оплата рублями этой денежной единицы разрешается. Несмотря на разницу денежных единиц оплачиваемого долга, это не считается помехой, если есть обоюдное соглашение.

3. Банк продает какой-либо товар в кредит покупателю за определенную сумму, например, 1200 рублей, а после покупает эту сумму у него наличными за меньшую сумму, например, 1000 рублей.

И подобные сделки неверны, если условием первой сделки будет покупка товара банка наличными по цене ниже цены в кредит, или же условия будут согласованы до заключения договора, например, если во время сделки будет употреблено выражение «предыдущее условие». Но если подобного условия не будет, то верны.

Нужно отметить, что подобные методы, даже если допустимы, не оказывают существенное воздействие на банковские сделки. А это связано с тем, что при несвоевременной оплате кредита банк может потребовать за это дополнительную плату. Потому что, если даже это условие будет оговорено при сделке, а взявший кредит будет запаздывать с выплатой, то взимаемая с него дополнительная плата является ростовщичеством и это запрещено.

Положение 2: Брать кредиты в государственных банках с условием дополнительной выплаты не разрешается. Потому что это является ростовщичеством и наличие или отсутствие залога при этом не имеет никакого значения. Если кто-то при таких условиях возьмет в государственном банке кредит, то и кредит, и условия кредита являются неверными. Потому что банк не является владельцем своего имущества и не имеет права передавать его во владение берущего кредит.

Чтобы избавиться от этой проблемы берущий кредит может с разрешения шариатского судьи взять в банке предполагаемую сумму в качестве товара, владелец которого неизвестен, с намерением использовать его с разрешения шариатского судьи. Мы разрешаем это всем верующим и достаточно, чтобы их намерением было не выплата дополнительной суммы, а взятие в долг по разрешению шариатского судьи. Несмотря на то, что человек знает о своем законном обязательстве выплатить банку, как сам кредит, так и добавочную сумму.

Положение 3: Хранение денег в частных банках, что приравнивается предоставлению долга банку, если не будет условия дополнительной прибыли, даже если будет знать, что дополнительная прибыль будет выплачена, разрешено. Целью отказа от согласования условий не является намерение человека отказаться от выдвижения требований о дополнительной выплате, в случае если банк не выплачивает таковую. Потому что, возможно, человек не ставит цель что-то требовать, но выдвигает в качестве условия. В то же время, возможно поставить такую цель, но и не выдвигать условий. Наоборот, целью отказа от согласования условий является отказ от обязательств дополнительной выплаты банком за его вклад.

Положение 4: Делать вклады в частные банки с условием дополнительного дохода не разрешается. Если кто-то сделает это, сам вклад является действительным, а условие – неверным. Однако если будет уверенным, что владельцы банка согласны на его пользование этими средствами, при этом зная, что они по шариату не владеют им, то в использовании проблем нет, и в большинство случаев бывает именно так.

Положение 5: Делать вклады в государственные банки с целью получения прибыли не разрешается и эта прибыль считается ростовщичеством. Даже если целью не будет получение прибыли, вклады в такие банки, с точки зрения шариата, считаются погубленным имуществом. Потому что полученные после средства не принадлежат банку, наоборот, это сравнимо с имуществом, владелец которого неизвестен. На основании этого, заработок, получаемый человеком в течение года, и хранение прибыли в государственных банках без выплаты хумса является спорным. Потому что он может использовать из этого имущества для собственных нужд, и губить его не разрешено. Если человек погубит его, то является гарантом его хумса.

Все это действительно в том случае, если вклад в банк сделан без разрешения шариатского судьи. Однако если шариатский судья разрешит одному человеку, а также банковская система разрешит выплату вложенных средств из наличного в банке имущества, то, с точки зрения шариата, вложение средств в банк не запрещено. Также разрешено лицу, имеющему вклад в банке, получив согласованную заранее прибыль, половину потратить для своих личных нужд, а половину отдать в качестве милостыни нуждающимся и неимущим. Мы разрешаем всем верующим делать вклады в банк, а полученную дополнительную прибыль расходовать на основе указанных условий.

Положение 6: В указанных случаях между вкладами в банк (указан срок, и банк не несет обязательств в постоянном предоставлении вклада в распоряжении вкладчика) и в текущем счете (банк несет обязательство в предоставлении средств в распоряжение вкладчика) нет никакой разницы.

Положение 7: В указанных случаях на совместные банки распространяются положения относительно государственных банков, а на имеющиеся там средства распространяется положение об имуществе, владелец которого неизвестен, и пользование ими без обращения к шариатскому судье не разрешается.

Положение 8: Указанное в связи с кредитами и вкладами в частные и государственные банки имеет отношение к банкам исламских стран. Однако вложение капитала и имущества в банки, принадлежащие не мусульманам с целью получения дополнительной прибыли, разрешается, будь эти банки частными, совместными или же государственными. Потому что применять к ним ростовщичество разрешено. Однако брать у них кредиты с намерением выплаты дополнительных средств является запретным. Чтобы избавиться от этого, можно взять имущество в банке без намерения долга и использовать без обращения к шариатскому судье. Это же положение остается в силе, если даже человек будет знать, что они потребуют как само имущество, так и прибыль.

2. Аккредитивы

Аккредитивы бывают двух видов:

1. Аккредитивы для импорта:

Желающий ввезти в страну товары из-за рубежа, обращается в банк для открытия аккредитива. В результате банк предоставляет ему

обязательство, чтобы он передал документы зарубежных товаров, ввозимых в страну, держателю аккредитива и перечислил его стоимость на счет экспортирующего лица.

После завершения сделки с экспортером товара, переписки или же обращения к представителю, находящегося в стране, а также после получения списка, в котором содержатся сведения о количестве и качестве товара, и перечисления части стоимости товара на счет банка, наконец, банк принимает документы и перечисляет стоимость товара продавцу.

2. Аккредитивы для экспорта:

Различие этого аккредитива с вышеуказанным заключается лишь в его названии. Это связано с тем, что лицо желает экспортировать товар из страны за рубеж, а зарубежный покупатель для налаживания связей с ним открывает в банке аккредитив, после чего на его основании банк передает документы на товар покупателю и после прохождения вышеуказанных этапов передает товар импортеру.

На самом деле между этими двумя видами аккредитивов нет никакой разницы; аккредитив, будь для экспорта или же импорта, состоит из обязательства банка оплатить долг покупателя, то есть, состоит из обязательства передать стоимость купленных товаров продавцу, а документов – покупателю.

Конечно же, существует и еще один вид аккредитива. Так, лицо, экспортирующее товар, не ведя никаких сделок с импортирующим лицом, посылает в банк или же в его отделение внутри страны список, содержащий качественные и количественные показатели товара. Банк же в свою очередь пересылает этот список предполагаемым покупателям. Если это лицо желает приобрести указанные в списке

товары, то просит банк об открытии аккредитива, после чего банк передает документы на товар и начинает получать свои деньги.

Положение 9: Открытие в банках указанных аккредитивов и осуществление банками этих операций разрешается.

Положение 10: Банк зарабатывает на владельце аккредитивом двумя способами:

1. Прибыль, получаемая от оказания банковских услуг. Например, услуги по предоставлению обязательств о выплате долга, налаживание связей с экспортером товара, получение от него документов и передача покупателю и т.д.

Получение такой прибыли разрешается, потому что это считается разновидностью договора о вознаграждении. То есть, владелец аккредитива выделяет для банка определенную сумму за оказанные услуги. Кроме того, если прибыль отвечает требуемым условиям, то ее можно включить и в договор об аренде.

2. Банк оплачивает стоимость товара не за счет клиента, а из своего имущества, и за то, что определенное время не требует его от клиента, получает в качестве прибыли определенный процент от общей суммы. Как уже указывалось, такой вид прибыли разрешается на основании договора о вознаграждении. Так, владелец аккредитива выделяет для банка определенную сумму за оказание этих услуг. Если будет отвечать требуемым условиям, возможна его верность и на основании договора об аренде.

Но, как известно, владелец аккредитива несет обязательства перед банком лишь за свой долг. А значит, получение определенной прибыли банком за предоставление отсрочки по его выплате является ростовщичеством и запретным.

Конечно, если владелец аккредитива за оплату банком долга назначит в качестве вознаграждения сам долг и прибыль за отсрочку, например, на два месяца, то эта сделка будет отвечать требованиям договора джуала, и тогда его верность небезосновательна.

Кроме того, чтобы избавиться от ростовщичества в этой сделке и для верности прибыли, ее можно включить в договор по торговле. Потому что банк выплачивает экспортирующему товар лицу стоимость товара в иностранной валюте. Поэтому, переведя на имя покупателя такую же сумму иностранной валюты, банк может продать за используемую в стране валюту, так, чтобы эквивалент этой суммы и прибыль были заранее предусмотрены. Так как продаваемый и покупаемый виды различны, то никаких проблем нет.

Все вышеуказанные случаи применительны лишь тогда, если рассчитывающийся банк является частным. Но если банк будет государственным или же совместным, так как долг просящего аккредитив оплачивается из имущества, владелец которого неизвестен, то он, с точки зрения шарията, не считается должником банка. Поэтому, предоставление обязательства по оплате самого долга вместе с его прибылью не считается одним из видов запрещенного ростовщичества.

3. Хранение товара

Иногда банк играет роль посредника в поставке товара поставщика потребителю, сохраняя его на счету потребителя. То есть, после подписания договора между поставщиком и потребителем, оплаты стоимости товара и получения квитанции, банк отправляет документы на товар потребителю, и информирует его о доставке товара, и если потребитель откладывает получение товара, то сохраняет товар на его счету, получая за это определенную плату. Также, если поставщик товара не подпишет с потребителем никакого договора и поставит

банку определенный товар, то банк направляет потенциальным покупателям список поставленной продукции. Если они не купят товар, то банк имеет право получить от поставщика определенную плату за его хранение.

Положение 11: Если хранение товара банком будет обусловлено желанием поставщика или потребителя или же условием договора (даже если это условие не будет произнесено и будет подразумеваться), то банк имеет право за хранение этого товара получать определенную плату, в противном случае такого права не имеет.

4. Продажа товара, от которого отказались

Если владелец товара, после того, как банк проинформировал его о наличии товара, откажется принять этот товар и оплатить банку расходы, то банк имеет право продать этот товар и взять то, что ему причитается.

Положение 12: В вышеприведенном случае банку разрешается продать товар, а остальным – купить. Потому что на основании условия, подтвержденного явно или же заведомо предполагаемого, в таких случаях, когда владельцы товара нарушают условия, по которому должны взять свой товар и оплатить услуги банка, то банк имеет право продать этот его вместо них. Если его продажа разрешена, то и покупка разрешена тоже.

5. Банковское поручительство

Иногда один или несколько человек совместно берут на себя обязательство по реализации проектов строительства школ, клиник, мостов и т.п., при поддержке государственных или негосударственных структур. Иногда в таких случаях, лицо, перед которым берут

обязательство, требует у лица, дающего это обязательство, чтобы тот дал определенное поручительство по реализации данного проекта, и если она не будет реализована в установленные сроки, чтобы тот возместил причиненный ущерб. Чтобы быть уверенным, что тот выполнит свое обязательство, у лица, дающего обязательство, требуют также поручителя. В таком случае, лицо, дающее обязательство, обращается в банк, чтобы тот представил ему документ о поручительстве, и чтобы поручился, что в случае невыполнения в установленные сроки обязательства лицом, давшим его, банк сам оплатит этот причиненный ущерб.

Положение 13: Обязательство банка, предусматривающее выплатить владельцу проекта требуюму сумму в случае отказа лицом, давшего обязательства, реализовать проект или же оплатить причиненный ущерб, является своего рода гарантией. Это является противоположностью «терминологической гарантии», о котором было сказано в положениях о торговле. То есть, дается обязательство, в котором задействовано лицо, у которого имеются права над другим лицом.

Разница между гарантией и поручительством состоит в том, что при гарантии поручающееся лицо несет ответственность за доставку товара, за которое он поручился. В результате, если поручившийся умрет, не выполнив его, то перед разделом имущества это изымается из его наследства, как и остальные долги, и выплачивается. Но в таких поручительствах, если поручитель и не считается должником, оплачивание обязательно. Если этот человек не оплатит и не оставит на этот счет завещания, то брать из его наследства запрещено.

В этом договоре о поручительстве должно содержаться «предложение» и «прием», и его «предложение» считается действительным любым

словом поручителя, также любое слово, выражающее согласие на прием, действительно. Этот договор выполняется даже в случае, если имеется какое-то письменное или устное подтверждение о поручительстве.

Положение 14: Банк имеет право получать определенную плату за поручительство на основании гарантии выполнения проекта, и этот проект можно оценить как «джуала» (вознаграждение). Так, лицо, дающее обязательство, взамен поручительства банка, определяет для него «джуала» (вознаграждение), и в таком случае банку дозволено получать эту сумму.

Положение 15: Если человек, давший обязательство, не сможет справиться с реализацией проекта в установленный срок, и откажется возполнить владельцу причиненный ущерб, а банк оплатит владельцу требуемую им сумму, то банк имеет право обратиться к человеку, давшему обязательство. Потому что поручительство и обязательство банка было вызвано обращением человека, давшего обязательство, и он несет обязательства за причиненный банку ущерб за данное им обязательство. Поэтому банк имеет право обратиться к нему и потребовать возместить причиненный ущерб. Причина же в том, что поручительство банка было вызвано его желанием, и он несет обязательство за причиненный банку ущерб.

6. Продажа акций

Иногда акционерные компании пользуются посредническими услугами банков для продажи своих акций, и банки, за определенную плату, начинают продажу акций этих компаний в качестве их представителей.

Положение 16: Торговля с банком в таком виде разрешена, так как это является арендой (компания нанимает банк для выполнения данной операции за определенную плату) или же вознаграждением. В обоих

случаях сделка верна, и банк имеет право за выполнение данной операции получать определенную плату.

Положение 17: Курля и продажа этих акций верна. Естественно, если торговля акционерной компании будет недозволенной, например, торговля вином или торговля под проценты, то покупать акции этой компании, а также участие в этой сделке запрещено.

7. Продажа облигаций

Облигации выпускаются соответствующими законными центрами по определенным официальным ценам и на определенные сроки, и продают их по цене, ниже официальной. Например, документ, официальная цена которого составляет 1000 рублей, продают за 950 рублей наличными, с условием его покупки в следующем году за тысячу рублей. Иногда за определенную плату обязательство по продаже этих бумаг берет на себя банк.

Положение 18: Эта сделка может состояться в двух случаях:

1. Издающий документ лицо действительно берет в долг у покупателя 950 рублей (как в вышеприведенном примере), а после истечения определенного срока возвращает приобретшему документ 1000 рублей. 950 рублей – это истинная цена товара, а 50 рублей – дополнительная. Это ростовщичество и является запретным.

2. Издающий документ лицо продает его (может быть оплачено через определенное время), цена которого составляет 1000 рублей, за 950 рублей наличными.

Несмотря на то, что этот случай не является ростовщичеством, сама сделка спорна.

В результате продажу подобных листов, которая осуществляется официальными центрами, нельзя считать верным.

Положение 19: Покупка и продажа таких бумаг банками не разрешается. В то же время нельзя получать и зарплату за подобную работу.

8. Внутренние и внешние поручения (переводы)

Положение 20: Перевод в исламской правовой терминологии означает, что долги человека, дающего поручение, переводятся на другого человека, которому долги поручаются. В данном же случае используется в более широком понимании. Видами банковских поручений являются нижеприведенные:

1. Банк взамен предоставления поручения своему клиенту соглашается перевести определенную сумму от его представителя в стране или за рубежом на счет клиента (если у него в банке имеется действующий счет), а взамен получить определенную плату. Судя внешне, получение такой платы разрешено. Потому что банк имеет право не выдавать клиенту долг в ином месте кроме банка. На этом основании, за отказ от своего права и оплату долга в ином месте получение платы разрешено.
2. Банк выдает человеку поручение, на основании которого человек может взять определенную сумму в другом банке в виде долга, тогда как клиент не имеет счета внутри страны или за рубежом. Банк же получает за это определенную плату.
Судя внешне, банк имеет право получать плату за предоставление такого поручения. Потому что первый банк получает доход за уполномочивание оплаты долга человека за счет имущества или же средств второго банка. А это не идентично получению платы за предоставление долга, чтобы быть запретным. Получение платы за уполномочивание другого

лица для оплаты долга не связано с этим, это связано с наймом уполномоченного для долга, поэтому в этом нет проблемы.

Если указанное в поручении сумма будет в иностранной валюте, то для банка возможен и иной доход. Оплата стоимости иностранной валюты, отмеченной в поручении, остается за должником, и он обязан оплатить это. Поэтому, если банк откажется от этого права и согласится, чтобы должник оплатил внутренней валютой, эквивалентной иностранной, то за подобную уступку банк имеет право получить определенную плату. Также имеет право с излишком перевести его во внутреннюю валюту.

3. Человек вкладывает определенную сумму в банк, например, в Москве, и получает поручение, на основании которого должен получить эту сумму или же его стоимость в другой банке, например, в Санкт-Петербурге или же в одной из зарубежных стран, например, Ливане. За предоставление подобной услуги банк получает определенную плату. Это предположение представляется в следующих двух видах:

А) Человек продает определенную сумму во внутренней валюте за иностранную валюту и при этом платит за получение поручения и банковских услуг. В этом нет никаких проблем, и подобное этому было приведено выше.

Б) Человек предоставляет определенную сумму денег банку в долг с условием, что оплатит услуги за получение поручения в другой банке страны или же за рубежом. В таком случае проблема связана с тем, что предоставление поручения является ответственным делом и обуславливается материальностью. Предоставление поручения кредитором лицу, берущему в долг,

схоже с условием, имеющим материальную стоимость и считающимся недозволенным по шариату. Однако из хадисов можно сделать такой вывод, что человек, берущий в долг, может условиться с кредитором на счет оплаты долга в ином месте. Значит, он может поставить условие и о предоставлении поручения. Если это условие дозволено без оплаты и безвозмездно, то это, безусловно, разрешено за определенную плату.

4. Человек берет, например, в банке города Москвы, определенную сумму, и взамен предоставляет банку поручение, чтобы взять эквивалент выплаченной суммы в ином банке внутри страны или же за рубежом, и банк, взамен принятия этого поручения, получает определенную плату.

В таком случае возможно два варианта:

А) Банк продает человеку определенную сумму иностранной валюты, эквивалентной внутренней валюте, беря за это определенную плату, и покупатель поручает банку получение этой суммы от другого банка. В таком случае это разрешено.

Б) Банк предоставляет в долг человеку определенную сумму, с условием получения оплаты за то, что его долг будет переведен на счет другого, который будет оплачен в ином месте. Это схоже с выдвиганием условия получения сверх предоставленного долга, и является ростовщичеством, даже если это будет взамен предоставления договора о поручении.

Но если это не будет заранее обусловлено, то есть, человек сначала возьмет в банке в долг определенную сумму денег, и даст поручение лицу, давшему ему в долг, перевести другому банку, и банк потребует взамен предоставления этого поручения

определенную плату. При этом его предоставление разрешено. Потому что банк имеет право отказаться от перевода долга в другой банк и условия человека, берущего в долг. Поэтому банк имеет право получать плату за определенные уступки в этом вопросе. Это не схоже с предоставлением отсрочки кредитором, поэтому не является ростовщичеством; банк получает эту сумму за перечисление этой суммы на текущий счет другого и его получение в ином месте, поэтому в этом нет ничего страшного.

Положение 21: Иногда одно поручение заменяет два поручения. Например, должник поручает банку своего кредитора, написав расписку на его имя, а банк направляет сумму, отмеченную в этой расписке, в отделение в городе проживания кредитора или же иному банку, чтобы кредитор смог получить эту сумму оттуда. В реальности мы имеем тут дело с двумя поручениями:

Первое поручение – должник поручает своего кредитора банку, и таким образом, банк считается должником этого кредитора.

Второе поручение – для получения указанной суммы банк направляет кредитора в одно из своих отделений или же в другой банк.

Роль банка в первом поручении – принять поручение, а во втором – извлечь поручение. И оба поручения, с точки зрения шариата, верны. Однако если предоставление поручения банком своему отделению будет в точности обязательством банка, предоставляющего поручение, то в исламской правовой терминологии это не будет называться поручением, потому что в таком случае не происходит перевод долга из одного места в другое; на самом деле банк потребовал у своего уполномоченного исполнить требования человека в предполагаемом месте. Во всяком случае, банк имеет право требовать оплату за оказание вышеприведенных услуг, даже за принятие поручения человека,

имеющего в банке текущий счет. Потому что это схоже с предоставлением должнику поручения, и его можно принять. И в таком случае разрешено получать оплату.

Положение 22: Виды поручений и шариатские указания о них применительны и относительно поручений, выдаваемых лицам. То есть, человек может отдать определенную сумму другому лицу и получить у него поручение для другого города; или же он может взять определенную сумму у одного человека и отдать поручение другому, а взамен получить плату.

Положение 23: В вышеприведенных указаниях нет никакой разницы в поручении должнику или же кому-то другому. В первом может быть, что у поручаемого человека будет финансовый счет, а во втором – не будет.

9. Банковские вознаграждения

Иногда банки проводят среди своих вкладчиков жребий, и чтобы поощрить их для вкладывания в банк большей суммы, преподносят выигравшим определенные вознаграждения и подарки. Правильно ли такие действия банков?

Положение 24: Этот вопрос требует определенного разъяснения. Если вкладчики при вкладывании денег не выдвигали в качестве условия жребий, и банки совершили данное действие просто для их поощрения, вкладывания в банки еще больших сумм и подвигнуть других открыть счета в банке, то и это действие, и получение вознаграждений лицами, которых выбрал жребий, разрешено. Но если это будут совместные или же государственные банки, то для их получения и использования необходимо разрешение шариатского судьи. Но если банк будет частным, получение вознаграждений и их использование разрешено, и нет необходимости в обращении к шариатскому судье. Но если вкладчики

обусловят свои вклады пунктом договора о жребии, и банк для исполнения этого условия бросит жребий, то это не разрешено. Также, если человек, которого выбрал жребий, получит вознаграждение как исполнение согласованных условий, то это запрещено, но если не будет этого условия, то разрешено.

10. Перевод векселя

Одним из банковских услуг является перевод векселя на счет в качестве представителя своего клиента. То есть, банк, до наступления его времени, предупреждает человека, подписавшего вексель о приближении времени и его количестве, чтобы тот приготовился его оплатить. После того, как банк получит сумму векселя, переводит его на счет своего клиента или же выплачивает ему наличными, а взамен получает определенную плату. Также банк, в качестве представителя своего клиента, занимается переводом на его счет указанной в векселе суммы в его родном городе или же в другом городе, а когда человек, владеющий векселем, не желает перечислять сумму на счет, то также занимается и переводом, как представитель, и за эти услуги получает плату.

Положение 25: Существуют несколько видов перевода векселя на счет и получения за это платы:

1. Использующий вексель человек представляет его банку, которому он не поручен, и требует перечисления указанной суммы на счет за определенную плату.

Судя внешне, эта услуга и получение за него платы разрешено; с условием, чтобы банк перечислил на счет лишь сумму, указанную в векселе. Однако перечислять на счет его процентную прибыль не разрешается. Оплату за эту услугу, с точки зрения фикха, можно считать вознаграждением, и на этом

основании кредитор требует перечислить причитающуюся ему сумму посредством банка.

2. Человек, использующий вексель, представляет его банку, которому дан перевод, однако банк не должен лицу, подписавшему его, или же часть от переведенной ему суммы должен другому.

В таком случае, банку разрешается получать оплату за принятие перевода (наряду с условиями, отмеченными в предыдущем случае). Потому что необязательно, чтобы человек, не имеющий долга, принял перевод. Поэтому, нет ничего страшного в получении оплаты за определенные уступки в этом вопросе и оказание услуг.

3. Человек, подписавший вексель, предоставляет банку перевод, в котором указывает свое согласие оплатить эту сумму со своего счета в банке, то есть, когда наступит время, сумму следует вычесть из его счета и перевести на счет лица, владеющего векселем, или же выдать ему наличными. В этом случае подписавший вексель человек переводит своего кредитора на банк, которому должен. Требуется согласие банка с этим переводом, и если банк не примет его, то оно не имеет силы. То есть, банк имеет право получать плату за оплату долга лица, представившего перевод банку.

11. Торговля иностранной валютой

Одной из функций банков является торговля иностранной валютой, а также обмен достаточного количества валюты для обеспечения потребностей своих клиентов, в особенности занимающихся поставкой зарубежной продукции. В результате банк получает прибыль от разницы в цене продажи и покупки валюты.

Положение 26: Торговля валютой по рыночной цене, или ниже или выше рыночной, будь наличными, или же безналичным расчетом, верна.

12. Получение кредита

Человек, имеющий в банке текущий счет, имеет право брать оттуда сумму, не превышающий сумму его вклада. Иногда банк разрешает некоторым своим доверенным клиентам брать сумму, превышающую сумму их вклада. Это называется получением кредита. Используя этот метод, банк получает определенную прибыль.

Положение 27: Взятие кредита, это на самом деле брать займы у банка с целью возвращения с надбавкой, и в результате это – ростовщичество и запретный долг. Доход, требуемый банком с дополнительной суммы, является процентом и считается запретным доходом.

Если банк будет совместны или же государственным, и получение кредита не будет иметь цель получение долга, а целью будет, с разрешения шариатского судьи, получение имущества, владелец которого неизвестен, то в этом нет ничего страшного.

13. Переводной вексель

Несколько нюансов:

Нюанс первый: Торговля имеет несколько отличий от долга, в том числе:

1. Торговля – это перевод товара в собственность покупателя взамен определенной оплаты. А долгом называется перевод имущества в собственность взамен обязательства оплатить стоимость данного товара. ¹

¹Иногда утверждается, что существует и иная разница между торговлей и долгом. Так, оплата и покупаемый товар должны быть различными, и без этого торговля недействительна. Хотя при долге такой разницы не требуется. В результате, если другой

2. Торговля под проценты недействительна в принципе, но в долге под проценты ее основа верна, а получаемый излишек – недействителен.
3. Все условия, которые предусматривают при долге получения излишка, являются ростовщичеством и запретным. Но в торговле это не так, при торговле предметами, которые продаются по весу и размеру, и которые одного вида, получаемый излишек в обязательном порядке запрещен. Если будут различного вида, или же будут предметами, которые не продаются по весу и размеру, то, если торговля будет производиться за наличный расчет, излишек не является процентом, и торговля верна. Но если торговля будет в рассрочку, например, продаст 100 яиц за 110 яиц, которые будут получены впоследствии, или же продаст 20 кг риса за 40 кг пшеницы, которые будут получены спустя месяц, то, согласно обязательной предосторожности, от такой торговли следует воздержаться, потому что отсутствие в данной сделке процентной договоренности спорна.

Нюанс второй: Так как банковские кредитные билеты можно посчитать, то, если их продажа за большую или меньшую сумму или же их обмен не будет одного вида, разрешается, как наличным, так и безналичным расчетом. Но если будут одного вида, их продажа за

человек продаст 100 рублей за 110 рублей от имени клиента, то между этими двумя должна быть разница. Например, допустим, если один из них будет Российским рублем, а второй – Белорусским рублем, и оба будут одинакового вида и одинаковой печати, то это долг в виде торговли. Так как оба одинакового вида, это уже запретные проценты. Однако эта фраза непонятна. Потому что для возникновения разницы между двумя предметами, которые дают взамен, достаточно разницы этих предметов во время торговли. Кроме того, это позиция предусматривает, что торговля в кредит 20 кг пшеницы верна. Хотя утверждается, что это беспроцентный долг. Несмотря на то, что хотя это и осуществляется в виде торговли, как это признают и авторы утверждения, это случай продажи одного из двух за надбавку, что является торговлей под проценты и это запрещено.

большую сумму разрешена лишь при наличном расчете. Их продажа за безналичный расчет, как это было отмечено выше, спорно. На основании этого, например, человек, давший долг 10 рублей, может продать свой долг за меньшую сумму, например, за 9 рублей наличными. Также разрешается продать его за меньшую сумму за другую валюту, например, за 9 белорусских рублей. Но продажа за безналичный расчет запрещена. С условием, чтобы настало время оплатить долг. Потому что до наступления времени возвращения долга запрещено продавать долг.

Нюанс третий: Вексели, широко распространенные среди торговцев, не являются финансово надежными и считаются лишь документом, подтверждающим наличие долга. Это является показателем того, что указанная в нем сумма имеет отношение к подписавшему его человеку. На основании этого, торговля осуществляется не их посредством, а посредством этих товаров, и эти листы являются их показателем. Также, если покупатель даст продавцу перевод или же вексель, то считается расплатившимся за товар. Поэтому, если этот документ будет утерян, или пропадет у продавца, то это не считается его имуществом и покупатель не освобождается от долга. Но если он даст банковский кредитный билет, то считается расплатившимся, и если пропадет, то это считается пропащим из имущества продавца.

Положение 28: Вексели бывают двух видов:

1. Вексели, отражающие истинный долг; то есть, подписавший такой вексель человек считается должным тому, на чье имя оно выдано.
2. Вексели, отражающие не реальный долг.

В первом случае кредитор имеет право продать за меньшую сумму наличными долг своего должника в рассрочку. Например, если ему должны 100 рублей, и он продаст этот долг за 90 рублей (естественно,

его продажа в рассрочку запрещена, потому что считается продажей долга за долг), то после этого банк или же другое лицо имеет право требовать у должника (подписавшего вексель) долг.

Во втором случае кредитор не реальный (внешний) кредитор не имеет права продавать вексель. Потому что в реальности нет никакого долга, и «зимма» подписавшего не занята, оно просто имеет целью оплату. Поэтому она знаменита как «дружественный вексель».

Вместе с тем, его оплату в ином виде можно считать дозволенной. Так, подписавший вексель человек уполномачивает пользователя векселя, чтобы тот продал за другую валюту стоимость векселя за меньшую сумму. Например, если вексель будет стоить 50 иракских динаров, и его истинная стоимость будет составлять 1100 рублей, то пользователь имеет право продать 50 иракских динаров его «зиммы» за 1000 рублей. После этой сделки «зимма» подписавшего сделку лица составляет 50 иракских динаров, и пользующийся 1000 рублями, являющееся имуществом подписавшего, покупает его. Затем пользователь, как представитель человека, подписавшего документ, продает 1000 рублей за 50 иракских динаров ему самому. В результате его «зимма» для подписавшего лица остается должным 50 иракских динаров, которые он должен банку.

Однако этот метод малоэффективен. Потому что он действителен лишь в случае, если оплата производится в иностранной валюте. Что же касается валюты, действующей внутри страны, то этот метод не имеет никакого влияния. Потому что его установление путем торговли невозможно (учитывая, что при торговле товаром, который можно посчитать, продажа за большую сумму осуждается).

Но в банке понижение долга внешнего векселя состоит в следующем: если берущий в долг и использующий вексель возьмут в банке долг

сумму, меньшую официальной стоимости векселя, и поручит банку, подписавшего вексель (который не является должником) для перевода всей его стоимости, то это ростовщичество и запрещено. Потому что условие уменьшения стоимости векселя банком, на самом деле является получением дохода, и это запрещено. Это запретно даже в том случае, если дополнительная сумма не будет получена за предоставление отсрочки, а будет получена за проведение определенных банковских операций вроде регистрации долга и ее получения. Потому что кредитор не имеет право ставить перед берущим в долг человеком условие о дополнительной финансовой прибыли.

Вышеприведенное указание применительно к частным банкам. Что же касается совместных или государственных банков, чтобы спастись от процентов, можно поступить следующим образом: человек, понижающий цену векселя, не должен иметь целью продажу или долг. Его целью должно быть приобретение имущества, владелец которого неизвестен. В таком случае, с разрешения шариатского судьи, можно приобрести его, а затем использовать. Каждый раз по истечении срока, когда банк будет обращаться к человеку, подписавшему вексель, и заставит оплатить его стоимость, то и подписавший вексель человек, для получения оплаченных им средств, может обратиться к пользователю, если подписал по его желанию.

14. Работа в банке

Банковские операции бывают двух видов:

1. Банковские операции, которые являются харамом; под ними подразумеваются торговля под проценты. В качестве примера можно показать на представительство в их реализации, их регистрацию, свидетельство и получение процентной прибыли в пользу получателя. Кроме того, проведение операций, связанных со сделками кампаний,

сделки которых производятся под проценты; или же для кампаний, занимающихся торговлей винными изделиями, продажа их доли, открытие для них аккредитивов считаются запретными операциями.

Все эти операции являются запретными (харамными) и работать в таких отделениях не разрешается, также нельзя получать и зарплату.

2. За исключением вышеуказанной операции, работать в реализации незапрещенных банковских операций и получать зарплату разрешается.

Положение 29: Если в процессе процентной сделки выплачивающим дополнительную сумму будет не мусульманин, будь это иностранный банк, или же иной, то, как отмечалось, мусульманин может получить эту дополнительную часть. Таким образом, работать в отделе банковских операций и других местах, осуществляющих подобные сделки, разрешается.

Положение 30: Имущество государственных и совместных банков в исламских странах считаются имуществом, владелец которого неизвестен. Поэтому пользоваться ими без обращения к шариатскому судье не разрешается. Таким образом, работать в таких банках, а также выдавать или получать товар (капитал) у тех, кто пользуется им, без обращения к шариатскому судье не разрешается. Однако если шариатский судья разрешит работать в подобных банках, то можно.

Положение 31: Верность аренды, перечисления и других сделок, осуществляемых в государственных банках исламских стран, связано с разрешением шариатского судьи, и без его разрешения эти сделки неверны. Также верность сделок, связанных с государственной долей в сделках, осуществляемых в совместных банках исламских стран, которые учреждены с участием физических лиц, зависит от разрешения шариатского судьи.

15. Договор страхования

Страхование – это договор, на основании которого лицо обязуется ежемесячно, ежегодно или же разово оплатить страховщику определенную сумму; взамен этого страховщик обязуется выплатить страхующемуся или же указанному в договоре третьему лицу определенную сумму денег, стабильную оплату или что-либо иное в случае нанесения вреда или же возникновения непредвиденных ситуаций, указанных в договоре.

Положение 32: Существует несколько видов страховок:

1. Страхование на случай смерти, болезни и других происшествий.
2. Страхование имущества, в том числе автомобилей, самолетов и подобного имущества от пожара, утопления, воровства.

Существуют и иные виды страхования. Однако указания шариата относительно них ничем не отличаются от уже отмеченных, поэтому не считаем нужным особо выделять их.

Положение 33: Договор страхования имеет несколько условий:

1-2. Взаимная договоренность между страховщиком и страхующимся (договоренность о «предложении» и «согласии»); для этого достаточно их разговора, письма или чего-либо, указывающего на это.

3. Определить предмет страховки, будь то личность, или же имущество.

4. Определить сроки начала и окончания действия договора о страховке.

Положение 34: В договоре о страховании должна быть указана причина опасности или ущерба, например, пожар, воровство, утопление, смерть и т.п. причины; а также сумма годовой или же месячной оплаты страховки, если она будет оплачиваться частями.

Положение 35: Стороны, заключающие договор, должны быть совершеннолетними и в здравом уме, заключить этот договор по собственной воле и целенаправленно, а также они не должны быть лишены права пользования имуществом по причине безумия и банкротства. Если обе стороны или же одна из сторон будут несовершеннолетними, помешанными и принужденными, или же будут лишены права распоряжения имуществом, или же не будут преследоваться серьезные цели, то договор не действителен.

Положение 36: Договор страхования относится к необходимым договорам и не может быть расторгнут без обоюдного согласия. Конечно же, если договором будет предусмотрено условие, согласно которому страховщик или же страхуемый, или же обе стороны будут обладать правом расторжения договора, то, по данному условию, договор страхования может быть расторгнут.

Положение 37: Если страховщик не будет исполнять свои обязательства, страхуемый может принудить его к этому, обратившись к шариатскому судье или же в иную инстанцию. Он также может расторгнуть договор и потребовать вернуть выплаченную сумму, как стоимость страховки.

Положение 38: Если договором о страховании будет предусмотрено, что страхуемый обязан выплачивать частями определенную сумму в виде страховки, и он не исполнит своих обязательств, будь это расхождения в сумме или же задержка по времени, то страховщику не обязательно в случае возникновения определенных ситуаций или же нанесения ущерба выполнять свои обязательства относительно выплаты определенной суммы, и страхуемый не может требовать возврата страховочной суммы.

Положение 39: Указание конкретной суммы при составлении договора не обязательно, это зависит от сторон договора, то есть от страховщика и страхуемого.

Положение 40: Если несколько человек учредят кампанию на основе прибыли, полученной от совместных товаров, и каждый из них в процессе договора о совместности выдвинет другому условие, что в случае какого-либо происшествия с ним или же имуществом (если вид будет определен условием), то кампания обязана ликвидировать причиненный ущерб, используя капитал кампании или же ее прибыль; в период действия договора соблюдение этого условия обязательно.

16. Договор об аренде

Среди торговцев одним из распространенных видов торговых операций является «договор об аренде». Арендодатель, по обоюдному соглашению взамен полученной суммы по истечению срока аренды, воздерживается от выселения арендатора из того места, которое тот арендовал.

Положение 41: Аренда какого-то помещения с целью торговли не дает арендатору каких-либо дополнительных прав, и он, по истечению срока аренды, не имеет права помешать владельцу воспользоваться своим имуществом, освободить это место или же повысить прежнюю арендную плату. Также, длительная аренда какого-либо помещения, приобретение там определенного авторитета и хорошего торгового положения, а также иные преимущества, не дают ему права оставаться там. После истечения срока аренды он обязан освободить это помещение и передать прежнему владельцу.

Если арендатор воспользуется государственным законом (этот закон предотвращает насильное выселение арендатора арендодателем или же сокращение срока аренды), и откажется освободить это место или же

оплатить повышенную арендную плату, то его подобное поведение запрещено, и использование этого места без согласия владельца считается незаконным присвоением имущества. Запрещено получать какую-то плату за освобождение этого места.

Положение 42: Если арендодатель сдаст в аренду какое-то место, например, за 10 рублей годовых, кроме того, возьмет у арендатора 50 рублей дополнительно, и при заключении договора поставит условие, что каждый год, не повышая прежнюю сумму, будет продлевать договор об аренде, или же сдаст за эту же цену это помещение какому-либо лицу (второму арендатору) по желанию арендатора, а также по желанию второго третьему и т.д., то разрешается, чтобы арендатор за сумму, заплаченную владельцу, или же больше или меньше этой суммы, на основании достигнутой договоренности, передал бы это место другому.

Положение 43: Если владелец сдаст в аренду какое-либо место человеку на определенный срок, и при заключении договора об аренде условится с ним, что взамен определенной суммы или же безвозмездно, после истечения срока аренды, он будет каждый год продлевать срок аренды на основании договоренности первого года или же в обычном порядке, и случайно, другой человек передаст арендатору определенную сумму, чтобы тот освободил арендуемую площадь, то есть, чтобы у него не было больше прав оставаться там и после освобождения владельцем этого места, он смог отдать его в аренду по своему усмотрению, то получение арендатором согласованной суммы разрешено. Этот договор об аренде не будет посвящен передаче арендатором права пользования второму лицу, а лишь для освобождения этого места.

Положение 44: Владелец обязан соблюдать условия договора. В случае возникновения ситуации, описанной в положении 42, владелец обязан сдать это место без увеличения арендной платы в аренду арендатору, или же третьему лицу, ради которого арендатор откажется арендовать это место. Также, в случае возникновения ситуации, описанной в положении 43, владелец, в случае желания арендатора остаться в арендуемом помещении, обязан продлить срок аренды за прежнюю арендную плату или же в обычном порядке (во всех обговоренных видах). Если владелец не сдержит своих обязательств и не пожелает продлить срок аренды, то арендатор может вынудить его к этому, обратившись к шариатскому судье или же иную инстанцию. Но если по какой-либо причине он не сможет вынудить его выполнить свои обязательства, то использовать арендованное место без согласия владельца запрещено.

Положение 45: Если договор будет подписан не так, как это было описано в положениях 42 и 43, не с условием продлить срок аренды, а с условием результата, то будет поставлено условие продлить срок аренды, то есть, арендатор условится с владельцем, что он или же лицо, которого тот назначит, имеют право без согласия владельца использовать арендованное помещение взамен годовой арендной платы или же годовой оплаты в обычном виде, то в таком случае арендатор или назначенное им лицо обладают правом пользования арендованного помещения без согласия владельца, и владелец имеет право требовать лишь обговоренную заранее сумму.

17. Некоторые положения о правиле «играр» и «тагас»

Некоторые договоры, односторонние договоры вроде развода и правовые положения противоречат друг другу. Мнения шиитских

ученых по этому поводу в некоторых случаях частично, а в некоторых – основательно отличается от позиции ученых иных течений (мазхабов). Поэтому, в связи с этими вопросами, люди спрашивают о взаимоотношениях шиитов с не шиитами, и ученые, жившие в последние несколько веков (да будет Аллах доволен ими!) отвечали на них, с точки зрения «правила илзама», то есть на основании вынуждения лиц, не являющихся шиитами, подчиниться указаниям своего мазхаба (течения). Однако по нашему мнению, это правило не было доказано. Поэтому правило «илзама» было заменено иными правилами, например, правилом «тагаса» (то есть, как они покупают у вас на основании своих обычаев и указаний, так же и вы покупайте у них) или же «играра» (обращаться с лицами, не являющимися шиитами, на основании указаний их мазхаба и вынуждать их соблюдать законы своего мазхаба), и приводятся указания о них.

Положение 46: На основании фикха шиитов, последователей 12-ти имамов, брачный договор без свидетеля считается действительным. Однако среди мазхабов ахли-сунны этот вопрос спорен. Некоторые из них придерживаются позиции шиитов, а некоторые – ханафиты, шафииты и ханбалиты, считают брачный договор без свидетелей недействительным. Утверждающие, что это недействительно, в свою очередь также делятся на две группы:

Маликиты, а также большинство ханбалитов придерживаются мнения, что при подобных браках, о действительности или недействительности которых имеются разногласия, никто не имеет права заключать брак с этой женщиной (то есть с женщиной, брачный договор которой зачитан без свидетеля). Эта женщина имеет право выйти замуж лишь после того, как мужчина, с которым заключен брак, даст ей развод или же аннулирует брак. Значит, если муж будет представителем одного из этих

мазхабов, то не имеет права жениться на такой женщине, лишь после развода или же аннулирования брака, он имеет право вновь жениться на ней в соответствии со своим мазхабом.

Шафииты и ханафиты же о подобном браке говорят, что жениться на такой женщине можно, и нет надобности в разводе или же аннулировании брака. На этом основании, если муж будет представителем одного из этих мазхабов, то, на основании правила «илзам», он должен быть принужден к исполнению требований своего мазхаба. То есть, если на их взгляд женщина должна соблюдать «идду», то, согласно самому распространенному мнению, после истечения срока ожидания на ней дозволено жениться.

Также, если женщина будет шииткой, а ее муж – последователем одного из этих двух мазхабов, то есть на их взгляд потребуются соблюдать «идду», то после истечения срока «идды» имеет право заключить брак. Но в обоих случаях, чтобы избавиться от сомнений и следовать предосторожности, будет лучше, если в случае отказа мужа давать развод жене, ей дали бы развод, даже если для этого придется обратиться к шариатскому судье.

Положение 47: По мнению ученых ахли-сунны, мужчине запрещено одновременно заключать брак с женщиной и ее племянницей (дочь брата, дочь сестры). То есть, если один мужчина заключит одновременно с ними обеими брак, то оба брака аннулируются. Если же один брак будет заключен после другого, то второй брак аннулируется. Однако согласно фикху шиитов, последователей 12-ти имамов, если брак с женщиной будет заключен после брака ее племянницы, то это в абсолютном виде разрешено. Условием же заключения брака с племянницей женщины, с которой брак уже заключен, является

разрешение до заключения брака тети (по матери и отцу) этой девушки; это разрешение может быть получено и после заключения брака.

На основании этого, если женщина из мазхаба ахли-сунны и ее племянница (дочь брата), или же другая женщина с ее племянницей (дочь сестры) выйдут одновременно за одного мужчину, то, если брак был заключен одновременно, согласно их мазхабу, оба брака аннулируются. Однако, согласно взгляду шиитов, сторонников 12-ти имамов, жениться на каждой из них, или же, при наличии разрешения тетя (по отцу и матери) девушки, на обеих, разрешено. Если брак мужчины из ахли-сунны не будет заключен одновременно, то в приведенном примере брак второй женщины по их мазхабу аннулируется, и мужчина-шиит имеет право жениться на ней. Если оба будут последователями 12-ти имамов, то это указание применительно к каждой из этих двух женщин.

Положение 48: Согласно шиитскому мазхабу, для женщин, не достигших совершеннолетия («йаиса»), и женщин, у которых не наблюдаются уже месячные («сагира»), которым дан развод, нет периода ожидания (идда), даже если с ними вступали в половые отношения. Однако, согласно взглядам мазхаба ахли-сунны, им обязательно следует соблюдать «идду» (наряду с разногласиями относительно условий идды для девочки). Если муж будет суннитом, и даст развод своей жене «йаиса» или «сагира», при этом, будучи уверенным, что женщина «сагира» обязана соблюдать идду, то он обязан соблюдать законы своего мазхаба, например, недозволённость заключения брака с сестрой женщины, которой дан развод.

Что же касается мужчины-шиита, то, согласно обязательной предосторожности, он не имеет права жениться на такой женщине до истечения срока ожидания. Если эта женщина также будет шииткой,

или же примет шиизм впоследствии, то не должна выходить замуж до истечения срока ожидания. Также, согласно обязательной предосторожности, в период ожидания она не должна требовать у мужа «нафага», несмотря на то, что согласно мазхабу мужа, он обязан оплачивать ее расходы. Но если это будет своего рода следование правилу «тагас», когда для этого будут необходимые условия, то женщина может получить «нафага».

Положение 49: Согласно шиитскому фикху, для верности развода необходимо соблюдение некоторых условий, хотя в остальных исламских мазхабах некоторые из них, а иногда и все, не считаются необходимыми условиями для верности развода. Поэтому, если человек, не являющийся шиитом, даст своей жене развод, который в его мазхабе считается верным, но по нашему мазхабу этот развод будет недействительным, то на основании закона, по которому шиит обязан вынудить противоположную сторону следовать требованиям своего мазхаба, после истечения срока ожидания этой женщины (если, согласно своему мазхабу, она должна ожидать «идду»), он имеет право жениться на ней. Также, если женщина, которой дали развод, будет шииткой, то имеет право выйти за другого.

Согласно фикху шиитов, последователей 12-ти имамов, некоторыми условиями верности развода являются нижеперечисленные. Однако на взгляд иных мазхабов, ни один из них, или же некоторые не требуются:

1. Женщине следует дать развод в период, когда она чиста и с ней не вступали в половую связь.
2. Развод должен быть окончательным и не должен иметь каких-либо условий.
3. Развод должен быть не письменным, его следует произнести вслух.

4. Развод не должен быть принудительным, он должен быть добровольным.

5. При разводе должны участвовать два справедливых свидетеля.

Положение 50: Согласно шафиитскому мазхабу, если человек увидит приобретенную вещь после того, как приобретет, даже если эта вещь будет обладать отмеченными приметами, то может воспользоваться «правом ройат». Хотя по шиитскому мазхабу, клиент не имеет права пользоваться «правом ройат» в случае предположения. Значит, если клиент будет представителем шафиитского мазхаба, то в подобных случаях имеет право воспользоваться этим правом по отношению к шиитскому продавцу, а клиент-шиит также может воспользоваться этим правом на основании правила «тагас» в отношении продавца-шафиита.

Положение 51: Абу Ханифа и Шафеи не принимают право «габн» (расторжение сделки) человека, которого обманули во время торговли. Однако на основании фикха шиитов, последователей 12-ти имамов, это право доказано. Судя внешне, это право не применимо в случаях, если обманутый человек был невнимателен к стоимости, и когда товар продается и покупается по любой цене. При этой версии, судя внешне, право «габн» не считается доказанным. Также это право не применимо, если, по мнению обеих сторон, торговля проводилась на основе рыночных цен, и обманутый человек внял уверениям обманувшего о том, что цена не завышена. Потому что, судя внешне, по общему мнению, в таком случае право расторгнуть сделку, с точки зрения обмана продавцом, доказано. Также это право не применимо в случае, когда имеется в наличии иное право (кроме права «фасх»), например, требование оплаты разницы в цене.

Во всяком случае, если, с точки зрения шиитского мазхаба, будет доказано право «габн», а суннитский мазхаб будет отрицать это, то

представителю шиитского мазхаба дозволено принудить представителя суннитского мазхаба к отсутствию права «габн». Это применительно в случае если мазхаб ахли-сунны считается авторитетным для всех, а также для мазхаба ахли-сунны.

Положение 52: Согласно мазхабу ханафизма, договор под проценты (ростовщичество) обусловливается наличием продаваемого предмета при заключении договора. Хотя, согласно шиитскому мазхабу, такое условие не достоверно. Значит, если клиент будет представителем ханафитского мазхаба и вынудит продавца аннулировать этот договор, то клиенту-шииту разрешено, на основании правила «тагас», вынудить продавца-ханафита аннулировать этот договор. Хотя это же указание остается в силе, если после этого клиент будет шиитом.

Положение 53: Согласно фикху ахли-сунны, излишек, который остается после раздела между наследниками покойного, следует отдать его близким родственниками («асаба»), например, брату. Однако в фикхе шиитского мазхаба это не так. Например, если мужчина умрет, и у него останется лишь одна дочь и один брат, то, согласно шиитскому фикху, половина наследства передается дочери как наследство, а вторая половина – как возвращение ей, а брату покойного ничего не достается. Однако по мазхабу ахли-сунны, в рассматриваемом случае, половина наследства покойного достается его брату. Потому что он считается «асабом» покойного. Так, если человек из мазхаба ахли-сунны будет иметь право над наследником человека-шиита, и излишек от наследства не будет передан ему, то, если «асабы» покойного будут шиитами, в соответствии с правилом «тагас», могут взять излишек от наследства у наследника – представителя ахли-сунны.

Положение 54: Согласно фикху ахли-сунны, жена наследует все имущество мужа, как движимое, так и недвижимое, вроде земельного

участка. Однако, с точки зрения шиитского мазхаба, женщина не наследует саму землю или же стоимость. Она может унаследовать лишь стоимость строений и деревьев, но не наследует их самих. Согласно этому, если женщина-суннитка унаследует землю, строения и сами деревья, а другой наследник будет шиитом, то и женщина-шиитка, как и другие наследники, имеет право причитающееся ей земельные участки, строения и деревья.

18. Указания о вскрытии трупа

Положение 55: Вскрывать труп умершего мусульманина запрещено. Человек, совершивший такое деяние, обязан выплатить «диййа» (подробности приведены в книге о «диййа»).

Положение 56: Вскрытие тела умершего неверующего, вне зависимости, к какой группе будет принадлежать, разрешено (если при жизни его жизнь не была неприкосновенной). Но если будет кяфир (неверующий) «зимми», то, согласно обязательной предосторожности, следует воздержаться от вскрытия. Но если по его шариату разрешается вскрытие тела, будь это в абсолютной форме; или же он разрешил это еще при жизни; или же это разрешил его опекун после его смерти, то вскрытие трупа разрешено.

Если появятся сомнения относительно неприкосновенности жизни неверующего до его смерти, и не будет никаких примет относительно этого, то вскрытие трупа разрешено.

Положение 57: Если спасение жизни мусульманина зависит от вскрытия трупа другого мусульманина (для изъятия какого-либо органа), то по мере возможностей следует вскрыть труп неверующего, жизнь которого не была неприкосновенной или же на этот счет имеются сомнения. Если же это будет невозможно, то следует вскрыть тело

другого неверующего. Если же не представится возможным и это, то вскрытие трупа мусульманина разрешено.

Вскрытие трупа мусульманина для научных экспериментов и для других целей запрещено. Но если спасение жизни мусульманина зависит от этого, даже если это будет в будущем, то разрешено.

19. Указания о трансплантации органов

Положение 58: Вскрытие трупа мусульманина с целью трансплантации его органов, например, глаз, рук и др. в тело другого человека, запрещено. Совершивший подобное деяние обязан выплатить «дийа». Захоронить удаленную часть тела обязательно. Но если после трансплантации этот орган будет считаться частью тела живого человека, то отрезать его вновь необязательно.

Положение 59: Если спасение жизни мусульманина зависит от удаления органа умершего мусульманина, то его разрешается удалить. Но человек, удаливший его, обязан выплатить дийа. Если этот орган будет пересажен в тело живого человека, то считается частью его тела, и все указания относительно тела живого человека становятся применительным и к нему.

Положение 60: В рассматриваемых положениях под понятием «труп» понимается лицо, у которого сердце и легкие полностью перестали функционировать. Однако человек, у которого произошло отмирание мозговых тканей, но сердце и легкие которого функционируют при помощи приборов, не считается трупом (мертвым), и удаление его органов с целью пересадки живому человеку категорически запрещено.

Положение 61: Удалять какой-либо орган живого человека с целью трансплантации, если этот процесс причинит человеку ощутимый вред (например, удаление глаз, рук, ног и т.д.), запрещено. Однако если не

будет причинен ощутимый вред, например, удалять часть кожного покрытия или же одну почку (если другая здоровая) с согласия владельца, а также если он не будет ребенком и сумасшедшим, разрешено. В противном случае, категорически запрещено. Если же трансплантация будет дозволенной, то и получение за это определенной платы разрешено.

Положение 62: Давать кровь нуждающимся, а также брать за это плату разрешено.

Положение 63: Удалять часть тело неверующего, жизнь которого не была неприкосновенной, или же в отношении которого имеется такое сомнение, с целью пересадки мусульманину, разрешено. После трансплантации указания о теле мусульманина применимы и к пересаженному органу. Потому что этот орган считается частью его тела. Также нет ничего страшного в пересадке мусульманину частей тела животного, которое изначально является скверной, например, собаки. После пересадки указания о теле мусульманина применимы и к этому органу. Потому что этот орган считается частью тела живого человека.

20. Искусственное оплодотворение

Положение 64: Проведение искусственного оплодотворения спермой постороннего мужчины, будь женщина замужняя или же нет, будь супруги согласны на это или же нет, проводится ли искусственное оплодотворение мужем или же другим лицом, запрещено.

Положение 65: Если женщина будет оплодотворена спермой чужого мужчины (не мужа), и после периода беременности родит ребенка, и если это произошло по ошибке, то есть, желая оплодотворить ее спермой мужа, оплодотворили спермой постороннего мужчины, то безусловно, ребенок принадлежит владельцу спермы. Это указание

идентично указанию ребенка, рождение которого сомнительно. Но если подобное оплодотворение будет произведено намеренно, то опять же, принадлежность ребенка владельцу спермы не так уж и далеко от истины, и все родственные связи, и даже наследство между ними действительно. Потому что исключением при разделе имущества является ребенок, появившийся на свет в результате блуда. Даже если действия, приведшие к появлению зародыша, будут недозволенными, то это все равно не считается прелюбодеянием.

Также этот ребенок в обоих случаях принадлежит матери, и между ними и остальными ее детьми нет никакой разницы. Если женщина поместит сперму своего мужа в чреве другой женщины, и эта женщина родит ребенка, то ребенок принадлежит владельцу спермы и женщине, родившей ребенка, несмотря на то, что это деяние запрещено.

Положение 66: Если яйцеклетка женщины после оплодотворения спермой мужа будет помещена в искусственной утробе, и в результате на свет появится ребенок, то судя внешне, ребенок принадлежит владельцам клетки и спермы, и между ребенком и этими двумя людьми налаживаются все родственные связи, в том числе и указания о наследстве. Естественно, что если до оплодотворения женщины один из них умрет, то ребенок ничего от него не наследует.

Положение 67: Если оплодотворенная яйцеклетка одной женщины будет помещена в чреве другой женщины, и впоследствии на свет появится ребенок, то обе женщины в вопросе отношений матери и ребенка должны придерживаться предосторожности. Однако ребенок является махрамом женщине, в чьей утробе вынашивался.

Положение 68: Женщину можно оплодотворить спермой ее мужа. Конечно же, если реализация этого деяния будет сопровождаться запретным взглядом или же запретным прикосновением, то ее

проведение разрешено лишь мужу. Естественно, при необходимости можно сделать исключение. Например, если беременность приведет к нестерпимым мукам, и для беременности не будет иного пути, то ребенок, появившийся на свет после подобного оплодотворения, ничем не отличается от их остальных детей. Однако оплодотворение женщины спермой мужа после его смерти, согласно обязательной предосторожности, не разрешается. Если же подобное оплодотворение состоится, то, несмотря на то, что ребенок принадлежит ему, он не будет считаться наследником.

21. Указания о контроле роста населения

Положение 69: Если женщина подвергнется риску серьезного вреда, то имеет право использовать препараты, предотвращающие беременность, даже если муж не даст на это согласия. Конечно, с условием, чтобы это не противоречило одному из прав мужа.

Положение 70: Женщина имеет право пользоваться средствами и аппаратами, предотвращающими беременность, если даже не будет подвергаться серьезному вреду. Но если размещение в ее теле подобных аппаратов будет сопровождаться недозволенным взглядом или прикосновением, то выполнение этой процедуры другим человеком, кроме мужа, запрещено. Однако в случае необходимости можно сделать исключение. Например, если беременность будет для нее вредна, или же беременность приведет к страданиям, которые обычно невозможно вынести. Это применительно в том случае, если не будет иного пути предотвратить беременность, а если и будет, то будет сопровождаться вредом и муками. Это допустимо в том случае, если будет известно, что этот аппарат не уничтожает сперму в утробе после оплодотворения. В противном случае, согласно обязательной предосторожности, во всех случаях следует воздержаться от этого.

Положение 71: Женщина имеет право путем хирургического вмешательства провести перевязку маточных труб, даже если это приведет к тому, что она больше никогда не сможет иметь детей. Конечно же, если это приведет к обнажению части тела, которую обязательно следует покрывать, или же прикосновением без перчаток к части тела, до которой запрещено дотрагиваться, то запрещено. Как уже было отмечено, случай необходимости является исключением. Если хирургическое удаление яичник приведет к серьезному вреду, то это запрещено. Исключением является случай, если это потребуется сделать из-за какой-то болезни. Похожие указания идентичны и для мужчин. Конечно же, если хирургическая операция будет проведена кем-то, кроме мужа, и будет сопровождаться запретным взглядом и прикосновением, то в таком случае запрещено. Это разрешено лишь при необходимости, например, если беременность будет ей вредна. Указание этого положения полностью относится и к мужчине.

Положение 72: После оплодотворения спермы делать аборт запрещено. Но если нахождение зародыша в утробе матери наносит вред ее здоровью или же способствует страданиям, которые обычно невозможно вынести, и сердце зародыша пока не начало биться, то разрешается делать аборт. Но после того, как сердце зародыша начнет биться, аборт категорически запрещен. Если мать сделает аборт, то обязана выплатить дийа, и дийу следует отдать отцу ребенка или иным родственникам. Если инициатором аборта будет отец, то он обязан выплатить дийа, и отдать он должен матери ребенка. Если же аборт выполнит врач, то он и должен выплатить дийа. Но если родственники простят его, то выплата дийы не обязательна, даже если аборт будет совершен по желанию родителей.

Дийа аборта зародыша, после того, как у него начнет биться сердце, составляет 5250 мискалей серебра для мальчиков, и половину этого для девочек. Согласно обязательной предосторожности, такое же дийа следует выплатить за ребенка, убитого в утробе матери. Если сердце зародыша еще не начало функционировать, и он находится в виде спермы, то в качестве дийы следует выплатить 150 мискалей серебра, если зародыш в виде сгустка крови - 200 мискалей серебра, если покрылось мясом - 350 мискалей серебра, если появились кости - 420 мискалей серебра, и если тело полностью сформировалось, - 525 мискалей серебра. Согласно обязательной предосторожности, пока сердце зародыша не началось биться, между мальчиком и девочкой нет никакой разницы.

Положение 73: Женщина имеет право использовать препараты, задерживающие месячные, с целью завершения важных богослужений, например, пост, хадж и т.п. Но с условием, чтобы это не причинило ей серьезного вреда. Если в период использования этих препаратов она будет наблюдать кровотечение с перерывами, даже если это будет в дни месячных, то указания о менструации к ней не будут применимы.

22. Указания о государственных проспектах и улицах

Положение 74: Передвижение по улицам и проспектам, на месте которых ранее были принадлежавшие частным лицам владения, а затем перешли в государственную собственность, разрешено. Но если кто-то будет знать, что какое-то из этих мест было присвоено государством насильно, без выплаты компенсации владельцу или же без их согласия, то оно будет считаться незаконно присвоенным местом, и всякое пользование этим местом, даже ходить там запрещено. Но если человек сможет получить согласие владельца или же опекуна (отца, деда или же опекуна, назначенного ими), то в этом нет ничего страшного. Если

владелец будет неизвестен, то это будет считаться имуществом, владелец которого неизвестен, и в связи с этим следует обратиться к шариатскому судье. Отсюда становится понятно и участь остальных земельных участков: без разрешения владельца пользование ими запрещено.

Положение 75: Разрешается ходить, сидеть, а также подобное пользование местами, переданными в общее пользование («вагф»): мечетями, хусейнийе, кладбищами и т.п. Но если это будут территории из числа переданных в специальное пользование, например, медресе, школа и т.д., то пользование ими иными лицами, кроме тех, кому они переданы, спорно, и, согласно обязательной предосторожности, от этого следует воздержаться.

Положение 76: На территорию мечетей, расположенных на проспектах и улицах, не распространяется указания о мечетях, даже если не будет противоречить целям «вакфа». Например, к нему не применительны такие указания, как запретность осквернять его, обязательность его очищения в случае осквернения, недопустимость нахождения там женщин в состоянии джанабт, хейз и нифас.

Но если остальные части мечети не вышли за пределы предназначения мечети, то все указания о мечети к ним применительны. Но если они вышли за пределы, например, деспот превратил его в магазин или дом, то указания о мечети к нему не применительны, и пользоваться ею всеми дозволенными методами разрешено. Но если это будет считаться доказательством верности незаконного присвоения, то запрещено.

Положение 77: Если после разрушения мечети оставшиеся материалы – камни, деревянные и металлические части, а также люстры, обогревательные, охлаждающие и иные приборы – были переданы в вакуфное пользование этой мечети, то их обязательно следует

использовать для другой мечети. Если это будет невозможно сделать, то следует использовать в общих интересах. Если единственной возможностью использования будет продажа, то человек, взявшее на себя распорядительство делами мечети, или же человек, имеющее право использовать их, должен продать их, и использовать вырученные средства для других мечетей. Если остальное оборудование будет имуществом мечети, например, было куплено за счет дохода от имущества, переданного мечети в вакуфное пользование, то не обязательно использовать их для других мечетей; по усмотрению распорядителя мечети или же лица, имеющего права пользования этим имуществом, их можно продать, а вырученные деньги потратить на нужды другой мечети.

Подробно приведенное указание применительно также к таким общественным местам вакуфного пользования, расположенным при дороге, как школа и хусейнийе.

Положение 78: Из вышеприведенного становится ясно и указание о мусульманском кладбище, расположенном на дороге, являющимся частной собственностью или же имуществом, переданным в вакуфное пользование. Это применимо в том случае, если передвижение по этому месту не будет считаться проявлением неуважения к покойным мусульманам, в противном случае это запрещено. Но если кладбище не будет частной собственностью или же имуществом, переданным в вакуфное пользование, то, если это не будет причиной проявления неуважения, в любом использовании нет никаких проблем.

Из этого положения проясняется и указания относительно участков кладбища, которые не расположены на дороге. В первом случае (если это частная собственность) не разрешается пользоваться ими или же продавать без разрешения владельца. Его деньги должны быть

использованы в других мусульманских кладбищах. Согласно обязательной предосторожности, расположенное поблизости кладбище наиболее приемлемо для этого. В третьем случае дозволено пользоваться им, не спрашивая ни у кого разрешения; с условием, чтобы это не привело к использованию чужого имущества, например, обломков испорченных могил.

23. Различные положения, связанные с намазом и постом

Положение 79: Если постящийся человек после заката, не совершив разговения в родном городе, отправится самолетом в западном направлении, и достигнет места, где Солнце еще не скрылось за горизонтом, то ему не обязательно в этом месте соблюдать пост до заката, но, согласно желательной предосторожности, он не должен нарушать пост.

Положение 80: Если человек, после выполнения в родном городе утреннего намаза, отправится в путь в западном направлении, достигнет места, где еще утро не наступило, и останется там до наступления утра; или же, выполнив намаз зухр у себя на родине, отправится в место, где полдень еще не наступил, и останется там до наступления полудня; или же, выполнив намаз магриб у себя на родине, отправится в путь, где Солнце еще не село за горизонт, и останется там до заката, то во всех этих случаях повторное выполнение намаза не обязательно, однако, согласно желательной предосторожности, их следует выполнить заново.

Положение 81: Если человек не выполнит намаз до истечения времени, отведенного для его выполнения, и после истечения этого времени отправится самолетом в место, где время выполнения намаза еще не истекло, то, согласно обязательной предосторожности, он должен

выполнить этот намаз с намерением «ма физ-зимма» (намаз, который должен выполнить), то есть без намерения «ада» или же восполнения.

Положение 82: Если во время путешествия в самолете человек пожелает выполнить намаз, и сделает это с соблюдением равновесия тела и иных условий, то его намаз действителен. Если у него есть время, и он может после завершения полета выполнить намаз с соблюдением всех условий, то, согласно предосторожности, выполненный в самолете намаз не верен. Но если времени будет мало, выполнение намаза в самолете обязательно, и если в течение этого времени сможет определить направление киблы, должен выполнить намаз в ту сторону. За исключением крайней необходимости, намаз, выполненный не в сторону киблы, не верен. Поэтому каждый раз, когда самолет будет отклоняться от направления киблы, человек должен поворачиваться в сторону киблы, и во время таких движений он не должен произносить зикр и кыраат. Если молящийся не сможет точно следовать направлению киблы, то должен быть внимательным, чтобы отклонение не составляло более 90 градусов. Если он не будет знать направление киблы, то должен постараться определить его и следовать своему предположению. Если никаких предположений не возникнет, то человек может выполнить намаз во все стороны, которые по его предположению совпадают с направлением киблы. Однако, согласно желательной предосторожности, намаз следует выполнить в 4 стороны. Это относится к случаю, когда человек имеет возможность стоять лицом к кибле. Если он не сможет выполнить ни одну часть намаза, кроме «такбиратуль-эхрам», то следует ограничиться этим. Если же человек вообще не сможет (найти киблу), то требования нахождения лицом к кибле аннулируется.

Если до наступления времени намаза человек будет знать, что в самолете вынужден будет выполнить намаз с нарушением условий нахождения лицом к кибле и равновесия тела, то все равно имеет право отправиться в путь на самолете.

Положение 83: Если человек отправится в путь в западном направлении на самолете, скорость полета которого равна скорости вращения Земли вокруг своей оси, и этот полет будет продолжаться некоторое время, то, согласно обязательной предосторожности, он должен каждые 24 часа выполнять 5 обязательных намазов с намерением «гурбат», но не должен соблюдать пост.

Если скорость полета самолета будет превышать скорость вращения Земли вокруг своей оси в 2 раза, то это значит, что каждые 12 часов будет облетать вокруг Земли, и в течение 24 часов человек встретит 2 утра, два полудня и два заката. Согласно обязательной предосторожности, каждое утро человек должен выполнять намаз субх, после полудня – намазы зухр и аср, и после заката – магриб и ишаа.

Если скорость самолета будет еще большей, например, будет преодолевать расстояние вокруг земли за 3 или менее часов, то намазы при наступлении каждого утра, полудня и заката не обязательны. Согласно обязательной предосторожности, через каждые 24 часа следует с намерением «обязательного гурбата» выполнять 5 намазов. Следует также учесть, чтобы утренний намаз был выполнен между зарей и восходом Солнца, намазы зухр и аср – между полуднем и закатом, а намазы магриб и ишаа – между закатом и полуночью.

Из этого положения становится ясно, что если скорость самолета будет равна скорости вращения Земли вокруг своей оси, и самолет будет лететь с запада на восток, то все 5 намазов следует выполнять в свое время. Это же указание остается в силе, если скорость полета самолета

будет меньше скорости вращения Земли вокруг своей оси. Но если скорость самолета будет больше скорости Земли, например, будет преодолевать расстояние вокруг земли за 3 или менее часов, то действия человека должны соответствовать приведенным выше разъяснениям.

Положение 84: Если человек, обязанностью которого является соблюдение поста во время путешествия, после наступления утра в родном городе приобретет намерение поста и отправится в путь на самолете, затем достигнет места, где заря еще не наступила, то имеет право принимать пищу до наступления утра.

Положение 85: Если человек во время месяца Рамазан отправится в путь из родного города после полудня, и достигнет места, где полдень еще не наступил, то, согласно обязательной предосторожности, он не должен нарушать свой пост, и восполнение поста для него не обязательно.

Положение 86: Если человек, обязанностью которого является соблюдение поста во время путешествия, и после того, как увидит новую Луну месяца Рамазан, отправится в место, где из-за разницы горизонтов Луна еще не наблюдалась, то пост того дня для него не обязателен. Если после того, как отметит праздник в стране, где наблюдалась новая Луна месяца Шавваль, отправится в место, где из-за разности горизонтов Луна еще не наблюдалась, то, согласно обязательной предосторожности, в тот день должен воздерживаться от деяний, аннулирующих пост, и должен восполнить пост того дня.

Положение 87: Если человек будет проживать в широтах, где световой день продолжается 6 месяцев, и столько же ночь, то, согласно обязательной предосторожности, при выполнении намазов он должен учитывать самое близкое место, где день и ночь сменяют друг друга в

течение 24-х часов, и выполнять все 5 намазов с намерением «обязательного гурбата». Что же касается поста в месяц Рамазан, то человек должен отправиться в такой город, чтобы смог там соблюдать пост, или же должен отправиться туда потом и восполнить пропущенные посты. Если он не сможет сделать это, то должен вместо поста дать фидйе.

Но если человек будет находиться в городе, где день и ночь сменяют друг друга в течение 24-х часов, даже если день будет продолжаться 23 часа, а ночь – 1 час, или же наоборот, то время намазов определяется специальным образом.

Что же касается поста, то по мере возможностей человек обязан соблюдать пост месяца Рамазан. Если же невозможно, то обязанность поста с него снимается. Если он может восполнить пост, то обязан сделать это, в противном случае должен дать фидйе.

24. Лотерейные билеты

Лотерейные билеты являются бумажными листами, которые продаются некоторым кампаниями за определенную сумму. Согласно данными ими поручительству, среди приобретших эти бумаги, бросают жребий и победившему выдается вознаграждение. Это можно представить в нескольких формах:

1. Выплачивать деньги за лотерейный билет с целью возможного выигрыша. В таком случае, несомненно, эта торговля является харамом (запретной). Если кто-то совершит этот харамный поступок и выиграет при жребии, а организатором будет государственная кампания, то полученная в виде подарка сумма будет считаться причастной к неизвестному имуществу и условием разрешения пользования им

является обращение к шариатскому судье. Если эта кампания будет частной, то использование этой суммы разрешается в том случае (даже зная, что она не принадлежит ей), если человек знает о согласии владельца на пользование этой суммой.

2. Если при выплате денег целью будет не прибыль и вознаграждение, а участие в благотворительной деятельности, например, строительство школы, моста, то можно. В таком случае, если жребий выпадет на кого-то, а кампания будет государственной, то согласно обязательной предосторожности, вознаграждением можно пользоваться, обратившись к шариатскому судье и с его разрешения. Если же кампания будет не государственной, то при использовании вознаграждения нет нужды обращаться к шариатскому судье и получать его разрешение.

3. Если при выплате денег целью будет предоставление кампании долга. Например, покупатель (приобретший лотерею) предоставил определенную сумму в долг кампании сроком на 6 месяцев, а кампания, возвращая долг, проводит жеребьевку, обязуясь выплатить определенную сумму в качестве вознаграждения. Эта сделка запрещена. Потому что это считается ростовщичеством.

25. Указания о наблюдении Луны

1. Под утверждением, что в какой-либо стране наступил месяц по хиджре, понимается, что Луна в небе этой страны, при отсутствии облаков, тумана и подобных помех, наблюдается невооруженным глазом. Поэтому наблюдение Луны телескопом и подобными приспособлениями не имеет никакого значения.

2. Под общим горизонтом двух стран при наблюдении Луны, при отсутствии вышеперечисленных помех, подразумевается наблюдение

Луны во второй стране так же, как это произошло в первой стране. Как известно, Луна появляется над горизонтом при закате. Общность горизонтов двух стран происходит по меридиану, и не обязательно, чтобы Луна, появившаяся на горизонте, наблюдалась из обеих стран. Очень часто, когда Луна поднимается на определенный угол над горизонтом, ее можно наблюдать из стран, расположенных южнее экватора. В таких случаях наблюдать Луну из стран Северного полушария, невозможно, даже если эти страны будут расположены на одном меридиане со странами, находящимися южнее экватора. Потому что в этом случае Луна в этих странах закатывается еще до заката Солнца; или же после заката Солнца Луна появляется на горизонте некоторое время, а потом исчезает.

3. Иногда между муджтехидами, как и в иных вопросах, в вопросе определения начала лунного календаря возникают разногласия. В таком случае каждый религиозно обязанный мусульманин должен следовать (совершать таклид¹) фетве своего муджтехида. Поэтому следует просвещать верующих, чтобы они нормально воспринимали эти разногласия и не превращали его в предмет спора.

4. Под началом месяца подразумевается возможность наблюдать невооруженным глазом Луну на горизонте страны, в котором человек находится. Если человек будет уверен, что увидел Луну невооруженным взглядом, или же о наблюдении Луны невооруженным глазом сообщат свидетели, которые не будут противоречить друг другу, то разрешается довериться своим наблюдениям или же словам свидетелей. В

¹Таклид – безусловное следование религиозно обязанного мусульманина фетве своего муджтехида. То есть, относительно какого-бы вопроса муджтехид не издал бы фетву, подражающий ему мусульманин должен исполнить ее. Например, если муджтехид издаст фетву о том, что месяц Рамазан продлится 30 дней, то и следующий этому муджтехиду мусульманин должен соблюдать пост месяца Рамазан не 29, а 30 дней.

противном случае, доверяться этому запрещено. На основании уверенности религиозно обязанного человека начало месяца считается доказанным. То есть, Луна должна наблюдаться невооруженным глазом на горизонте страны проживания религиозно обязанного человека.

26. Указания о соблюдении законов

Положение 88: Как в Исламской, так и в не Исламской стране запрещено перекрывать пешеходные улицы и мешать передвижению пешеходов.

Положение 89: Мусульманин не имеет права проявлять вероломство в отношении чужого имущества, даже если оно будет принадлежать неверующему. В обязанности каждого мусульманина входит сохранение данного хранения и его возвращении владельцу. Значит, рабочие на заводах и фабриках, или продавцы магазинов, или же бухгалтеры компаний, не имеют права присваивать имущество, за которое они ответственны.

Положение 90: Прибывший в немусульманскую страну мусульманин не имеет права воровать имущество немусульман.

Положение 91: Мусульманин не имеет права получать пособия незаконным путем, а также распространять ложную информацию.

Положение 92: Если в немусульманской стране имущество, честь или же иная собственность мусульманина подвергнется опасности, и он не найдет иного пути для восстановления своих прав, то имеет право обратиться в местные органы правопорядка.

Положение 93: Во время сдачи экзаменов запрещено, нарушая дисциплину, прибегать к различным методам обмана для сдачи экзамена.

Положение 94: Если пассажирам запрещено курение сигарет в общественном транспорте, или же существует государственный закон

об этом, то, в первом случае следует подчиняться обстановке, а во втором – закону.

Положение 95: Человек, посещающий неисламские страны по визе, должен соблюдать законы этой страны, которые не противоречат нашему священному шариату.

Положение 96: Мусульманину запрещается в немусульманских странах с целью обеспечения своих нужд останавливать (допускать вмешательство) работу электрических, газовых и водяных счетчиков.

27. Различные положения

Положение 97: Молодому человеку разрешается целовать в качестве проявления родственной любви своих молодых сестер и племянниц, тетя и их несовершеннолетних дочерей. Однако целовать со сладострастием запрещено.

Положение 98: Согласно обязательной предосторожности, запрещено смотреть эротические фильмы, даже не имея целью получить удовольствие и без вожделения.

Положение 99: Мусульманину разрешается здороваться за руку с женщиной намахрамом через ткань или же иные подобные преграды. Но если воздержание или отказ здороваться за руку с женщиной приведет к причинению ему вреда, то в таком случае разрешается подавать руку в требуемом масштабе.

Положение 100: Мужчине разрешено пользоваться презервативом для предотвращения рождения ребенка. Согласно обязательной предосторожности, для этого требуется и согласие жены.

Положение 101: Игра в шахматы запрещена, как на деньги, так и без ставок. Запрещено играть двум людям в шахматы посредством компьютера. Если с компьютером играет один человек, То, согласно обязательной предосторожности, это также запрещено.

Положение 102: Играть на деньги в карты или же подобными средствами азартных игр, запрещено.

Положение 103: Заниматься футболом, гандболом и подобными видами спорта на стадионах и наблюдать за их ходом по телевизору, разрешено, будь все это за деньги или же бесплатно. Однако с условием, чтобы это не привело к прекращению выполнения намазов или же сладострастным взглядам.

Положение 104: Разрешается заниматься борьбой и боксом, с условием не причинения вреда здоровью и без денежных ставок.

Положение 105: Запрещено использовать фальшивые и недействительные деньги.

Положение 106: Разрешено продавать на рынке за деньги львов, тигров, волков, лис, слонов, котов, китов и иных подобных животных, если даже они будут предназначены для использования учеными специалистами. Но торговля собакой (за исключением охотничьей) и свиньей запрещена.

Положение 107: Каждому мусульманину разрешено быть компаньоном мусульман и немусульман в области торговли дозволенным шариатом имуществом.

Положение 108: Мусульманину запрещено торговать со странами, которые враждуют и ведут войны против мусульман и мусульманских стран.

Положение 109: Ни один мусульманин не должен унижаться перед людьми, как перед мусульманами, так и немусульманами. Также не разрешается совершать деяние, которое будет способствовать унижению перед мусульманином.

Положение 110: Мусульманину запрещено работать рабочим, официантом, посудомойщиком в местах, где подаются спиртные

напитки, например, барах и ресторанах, и получать за это зарплату. Причина этого – в его запрещенности. Некоторые люди под различными предлогами утверждают, будто вынуждены трудоустраиваться в такие места. Однако такие доводы неприемлемы. Всевышний Аллах велит: «И наделяет его уделом оттуда, откуда он даже не предполагает. Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его. Аллах доводит до конца Свое дело. Аллах установил меру для каждой вещи.» (Сура Талаг, аят 3). В другом аяте Великий Аллах велит: «Ангелы, находясь при смерти тех, которые причинили зло самим себе, скажут: "В каком положении вы находились?" Они ответят: "Мы были слабы и притеснены на земле". Тогда ангелы скажут: "Разве земля Аллаха не была обширна для того, чтобы вы переселялись на ней". Их обителью станет Геенна. Как же скверно это место прибытия! Это не относится только к тем слабым мужчинам, женщинам и детям, которые не в состоянии переселяться». (Сура Ниса, аяты 97-98).

Во время прощального хаджа Пророк (с) сказал: «Джабраиль поведал мне, что никто, пока полностью не воспользуется своей долей пропитания, не покинет этот мир, и вы просите свое пропитание добром и богобоязненностью. Всевышний Аллах разделит пропитание среди людей не запретным, а дозволенным образом. Тому, кто убоится мук Аллаха и наберется терпения, Он ниспешлет хлеб насущный. То запретное, которое человек второпях заработает недозволенным путем, будет вычтено из дозволенного, и Аллах спросит с него в Судный день за это запретное».

Положение 111: Кожаные изделия, изготовленные в немусульманских странах из кожи таких животных как змея и крокодил, чисты. Разрешена торговля такой кожей, и их можно использовать даже в местах, где обязательно следует соблюдать чистоту.

Положение 112: Кожаная обувь, изготовленная из кожи животного, не заколотого по правилам шариата, не оскверняет ногу. За исключением, когда нога будет влажной. Но если нога вспотеет, и носки впитают в себя пот, но он не перейдет на обувь, то нога или носок не станут оскверненными.

Положение 113: Если будет предположение, что такие изделия, как куртки, кепки и ремни, изготовленные в немусульманских странах, а также продающиеся в немусульманских местах, изготовлены из кожи животных, мясо которых дозволено к употреблению и заколотых по правилам шариата, то выполнять в них намаз разрешено.

Положение 114: Мужчинам запрещено пользоваться золотом, будь это обручальное кольцо, или же иное ювелирное изделие.

Положение 115: Мужчинам разрешено пользоваться ювелирными изделиями, изготовленными из платины.

Положение 116: Женщинам разрешено пользоваться золотом в любое время (как при богослужении, так и в остальное время).

Положение 117: Согласно обязательной предосторожности, женщине запрещено носить мужскую одежду, а мужчине – женскую.

Положение 118: Если после развода с мужем женщина сразу выйдет замуж, то она не имеет прав на ребенка, и ребенка следует отдать отцу.

Положение 119: Если отец ребенка умрет, то до достижения совершеннолетия ребенок принадлежит матери.

Положение 120: Как родители имеют право присвоения ребенка, так и ребенок имеет право требовать этого. Если родители откажутся взять ребенка, то он может потребовать это у них.

Положение 121: Если мать и отец умрут, то право на ребенка имеет дед по отцу.

Положение 122: Лицо, имеющее право на ребенка со стороны отца или матери, имеет право передать ребенка другому с целью его воспитания в соответствии с требованиями шариата.

Положение 123: Сын обязан присматривать за бедными родителями и обеспечивать их расходы.

Положение 124: Отец обязан оказывать материальную помощь своим бедным детям.

Положение 125: Если защита священных указаний исламской религии и чести мусульман может быть защищена денежными средствами нескольких людей; если мусульманам грозит опасность, то эти люди обязаны безвозмездно тратить свои деньги во имя Аллаха и ради судеб мусульман.

Положение 126: Человек, выплачивающий хумс, должен получить расписку с печатью у шариатского судьи или же его представителя, даже он должен требовать это. В противном случае обязанность по выплате хумса с него не снимется.

Положение 127: Границы Мекки простираются до склонов горы «Нур». Однако вершина этой горы остается за пределами Мекки. Если посетившие Мекку в месяц Зиль-гада, поднимутся на эту гору в месяце Зиль-хиджа, то их умра аннулируется. Поэтому до «хаджи-таматто» посетившие должны облачиться в эхрам в мечети «Таним», и заново совершить умру. Но те, кто вошел в Мекку в месяц Зиль-хиджа, между умрой и хаджи-таматто могут подняться на гору Нур.

Положение 128: Человек не имеет право отдавать свои шариатские выплаты (хумс, закят, кяффаре) каждому, представляющему себя представителем. В противном случае обязательность этой выплаты с него не снимется. Человек может отдать эти выплаты лицу, выступающему с таким утверждением, лишь после того, как тот

докажет свои утверждения – представить доверенность с печатью, выданную шариатским судьей, а потом он должен потребовать у него расписку.

Термины

Адиль: Человек, воздерживающийся от запретного, обладающий качеством, подвигающим к выполнению обязательных деяний, справедливый к окружающим.

Арийа: Передача своего имущества в безвозмездное пользование.

Намаз-айат: Двухракатный обязательный намаз, который выполняется при землетрясениях, солнечном и лунном затмениях и иных подобных природных явлениях.

Малая вода: Вода, не вытекающая из недр земли и меньшая по объему воды «кур».

Батиль: Ошибочность какого-либо действия и его выполнение не так, как того пожелал Аллах.

Бидат: Привнесение новшеств в божественные повеления, прибавление к религии указания, которых в нем нет.

Первый фаджр: Появление полосы света на востоке ближе к утреннему азану.

Большой хадас: Действия, приводящие к обязательности совершения большого омовения (например, прикосание к трупу или половая связь).

Ваджиб: Деяние, которое обязательно выполнить по воле Аллаха.

Ваджиб гусль: Большое омовение, которое обязательно следует выполнить.

Вадиа: Вещь, данная на хранение, «аманат».

Намаз вахшат: Двухракатный намаз, который выполняется по покойнику в первую ночь его похорон.

Вакф: Отказ от права собственности на имущество и передача дохода от него некоторым лицам или же для благих дел.

Варис (Наследник): Лицо, которое законным путем становится владельцем имущества покойного.

Васи (Душеприказчик): Лицо, которого завещал покойный (лицо, которому покойный наказал свои дела).

Завещание: Наказы относительно дел, которые следует проделать после смерти человека.

Вади: Жидкость, которая выделяется у человека после мочеиспускания.

Доверенность: Действия человека, который назначает другое лицо для выполнения определенного деяния.

Вилайат: Руководство, управление.

Намаз витр: Одноракатный намаз, который выполняется после 8-миракатного ночного намаза и двухракатного намаза шаф.

Сокрытие: Не быть наяву.

Опекун: Законный руководитель другого человека (отец, дед, шариатский судья и т.д.).

Гашиш: С целью измены, хитрости и обмана людей смешивать дешевый товар с дорогим таким образом, чтобы их невозможно было различать.

Присвоение (Гасб): Насильственный захват чужого имущества или права (насиленно отобрать).

Гунут: Во втором ракате намаза после кыраата держание рук на уровне лица и произношение зикра или молитвы.

Обязательные земные поклоны Корана: В Коране содержится 15 аятов земного поклона. То есть, читая эти аяты, человек должен немедленно совершить земной поклон пред величием и могуществом Аллаха. Земные поклоны четырех из этих аятов обязательны, а 11-ти – желательны.

Аяты обязательного земного поклона следующие:

1. 21-ый джуз, сура «Саджда», аят 15.

2. 24-ый джуз, сура «Фуссилат», аят 37.
3. 27-ой джуз, сура «Наджм», последний аят.
4. 30-ый джуз, сура «Аляг», последний аят.

Аяты желательного земного поклона следующие:

1. 9-ый джуз, сура «Араф», последний аят.
2. 12-ый джуз, сура «Рад», аят 15.
3. 14-ый джуз, сура «Нахль», аят 49.
4. 15-ый джуз, сура «Исра», аят 107.
5. 16-ый джуз, сура «Марьям», аят 88.
6. 17-ый джуз, сура «Хадж», аят 18.
7. 17-ый джуз, сура «Хадж», сура 77.
8. 18-ый джуз, сура «Фурган», аят 60.
9. 19-ый джуз, сура «Намль», аят 25.
10. 23-ий джуз, сура «Сад», аят 24.
11. 30-ый джуз, сура «Иншигаг», аят 21.

Намаз гуфейла: Двухракатный желательный намаз, который выполняется после намаза магриб до исчезновения красноты на западе.

Гусалья: Вода, котоая после промывания вытекает из вещества сама по себе или же в результате отжимания.

Гусль: Омывать тело специальным образом с целью сближения с Аллахом, «гурбат».

Постоянный брак: Создание семьи с целью совместного проживания супругов до конца жизни.

Необходимость религии: Самые важные указания религии (как обязательность намаза и поста).

Диййа: Плата за кровь.

Сама скверна (ейни-наджис). Сами скверны, например: моча, кал, мертвечина, кровь, собака, свинья, неверующий, вино и пиво.

Обет: Обязаться, обещать, заключение особым выражением уговора с Аллахом на счет выполнения какого-либо благого деяния или же отказа от плохого деяния, обещать Аллаху.

Агд: Договор, связь, заключение брака.

Предосторожность: Действовать так, чтобы быть уверенным в своей правоте; когда неизвестно повеление Аллаха действовать таким образом, чтобы быть уверенным.

Обязательная предосторожность: Не идентично фетве, это предосторожность, которую следует выполнить. В вопросах, относительно которых рекомендуется придерживаться обязательной предосторожности, человек, подражающий одному муджтехиду, имеет право следовать фетве другого муджтехида.

Желательная предосторожность: Предосторожность сверх фетвы муджтехида, то есть, предосторожность совместно с фетвой. На основании этого, следовать этой предосторожности необязательно.

Намаз предосторожности (эхтийат): Намаз без сур, который выполняется после завершения намаза, в котором имелись сомнения относительно ракатов с целью восстановления их полноценности.

Нельзя пренебрегать предосторожностью: Этот термин используется в понятии обязательной предосторожности в вопросах, которых муджтехид не издавал фетву. Но когда фетва издана, означает, что предосторожность крайне хороша.

Аренда: Договор, заключаемый человеком, с целью передачи за определенную цену прибыли с имущества или же труда в пользование другого.

Ифтар: Разговение во время поста.

Ифза: Соединение мочевого и менструального канала, или менструального канала и ануса, или же все трех каналов у женщин, то есть разорвать между ними пленку.

Эхтилам: Выделение спермы во сне.

Цель игамат: Решение путника остаться в каком-либо месте в течение 10-ти дней.

Второй фаджр: Светлая продольная полоса, появляющаяся после первого фаджра; время утреннего намаза.

Имсак: Воздержание (больше всего используется в отношении поста).

Цель иша: Произношением некоторых особых фраз вознамериться реализовать такие важные действия, как торговля и т.п.

Иртимас: Окунуться в воду с головой.

Гусль иртимаси: Гусль, который выполняется с намерением большого омовения окунанием в воду.

Малое омовение иртимаси: Малое омовение, осуществляемое окунанием в воду лица и рук.

Наследство: Имущество, которое достается от умершего человека его наследнику.

Истибра: Очищение от скверны. Этот термин применяется в трех случаях:

1. Истибра после мочеиспускания; желательное действие, выполняемое мужчинами после мочеиспускания, с целью удостовериться, что в мочеиспускательном канале не осталась моча.
2. Истибра после спермы; мочеиспускание после выделения спермы, с целью удостовериться, что в канале не остались частицы спермы.

3. Истибра животных, у которых вошло в привычку питаться скверной; то есть, воздерживать животного от употребления в пищу экскрементов человека до тех пор, пока оно не привыкнет питаться своей естественной пищей.

Истихала: Изменение существа, изменение одной вещи настолько, что она уже будет считаться иной вещью. Например, превращение дерева в результате горения в пепел, или же превращение собаки в соль в результате попадания в месторождение соли.

Хейз: Месячные, менструация у женщин.

Истихаза: Название одного из трех видов кровотечений у женщин.

Мастурбация: Действия, приводящие к выделению спермы.

Намаз истисга: Намаз, выполняемый как мольба Аллаху о ниспослании дождя.

Иститаат: Способность совершить обязательный хадж с точки зрения здоровья, имущества и способности преодолеть путь.

Необходимость: Вынужденность, безысходность.

Закаят: Часть некоторых видов имущества человека, которую он выделяет для расходования в специальных целях, когда это имущество достигает установленного предела (нисаб).

Нисаб заката: Количество, которое определено для каждой вещи, с которой обязательно выплачивание заката.

Условия зиммы: Условия, которые должны соблюдать неверные из числа книжников, проживающие в мусульманской стране, с целью найти защиту для своих жизней и имущества у исламского государства.

Зимми: Неверующие, христиане и иудеи из числа книжников, которые живут под опекой исламского государства на исламских землях взамен соблюдения общественных законов Ислама.

Прелюбодеяние: Внебрачная, незаконная с точки зрения шариата половая связь; половая связь мужчины и женщины, которые запретны друг для друга.

Йаиса: Женщина, у которой уже прекратились месячные.

Уверенность (Йагин): Верная информация, относительно которой не допускается вероятность ошибки.

Неверующий (Кяфир): 1. Человек, отрицающий существование Аллаха; 2. Человек, придающий Аллаху сотоварищей; 3. Человек, отрицающий пророчество; 4. Человек, уверовавший в божество одного из имамов или же в то, что Аллах воплотился в одном из них; 5. Хариджиты и насибиты, враждующие с имамами.

Книжники: Иудеи и христиане.

Малый хадас: Действия, приводящие к нарушению малого омовения: моча, кал, кишечные газы, сон, потеря сознания, истихаза и иные действия, не требующие совершения большого омовения.

Ночной намаз: Восьмиракатный намаз, совершаемый по два rakata после полуночи.

Ежедневные нафиля: Ежедневные желательные намазы. В пятницу состоят из 38-и, а в остальные дни из 34-х rakatov.

Инструменты ляхв и лаиб: Инструменты (например, саз и барабан), используемые на запретных собраниях, где подается спиртное, и на иных подобных увесилительных собраниях.

Махрам: Лица, с которыми человеку навсегда запрещено заключать брак.

Мазалим: Права людей (хаггун-нас).

Мазмаза: Полоскание рта.

Макрух: Деяния, которые не запрещены, но лучше их не выполнять.

Масх: Протереть рукой поверхность какого-либо предмета, во время малого омовения протирать ладонью голову и поверхности ног.

Покойник: Труп, умерший.

Мази: Жидкость, которая вытекает из полового органа мужчины при заигрывании с женщиной (это не сперма).

Милли муртад: Человек, родители которого не были мусульманами, ставший мусульманином после того, как узнал, что является неверным, но затем вновь ставший неверным.

Мискин (убогий): Бедняк, нищий, положение которого хуже, чем у бедняка.

Мубах: Деяние, которое, с точки зрения шариата, не является ни хорошим, ни плохим; деяние, не являющееся обязательным, желательным, запретным и нежелательным.

Мубтадиа: Женщина, у которой пошли первые месячные.

Мудд: Мера, составляющая примерно 10 сиров (750 гр.).

Мохрим: Человек, облачившийся в эхрам хаджа и умры.

Мохтазар: Человек, находящийся при смерти.

Мохталим: Человек, у которого во сне произошла поллюция (выделение спермы).

Товары «мохтарам»: Товары, которые по исламским законам запретны для других без согласия владельца.

Мугаллид: Подражающий муджтехиду, следующий его словам.

Мумаййиз: Ребенок, различающий плохое от хорошего.

Мусагат: Орошение, договор, заключаемый между садовником и владельцем сада. На основании этого договора, взамен орошения сада и ухода за деревьями, садовник имеет право пользования фруктами части этого сада.

Мута: Временный брак.

Вода «мутляг»: Чистая вода, обычная вода, не полученная из фруктов и подобных вещей, не имеющая примесей, и если смешается, то все равно сохраняющая качество воды.

Мувалат: Выполнение намаза без перерыва, без пауз между его частями.

Муваккиль: Человек, нанявший себе представителя.

Вода «музаф»: Вода с примесями; вода, получаемая из чего-то (например, сок арбуза или шербет).

Музариа: Договор между владельцем земли и земледельцем. Согласно этому договору, часть урожая принадлежит земледельцу, а часть – землевладельцу.

Музтариба: Женщина, у которой месячные протекают не в обычной форме.

Муджтехид: Человек, научных знаний которого достаточно для вынесения исламских указаний на основании Корана и сунны.

Религиозно обязанный: Достигший совершеннолетия здравомыслящий человек.

Муртад: Человек, который ранее был мусульманином, но покинул Ислам, отрицающий одно из обязательных религиозных указаний, что означает отрицание Аллаха и Пророка.

Мустахаб: Шариатское указание, выполнение которого одаривается благодатью, но не выполнение не приводит к мукам.

Желательный гусль: Деяние, которое одаривается благодатью, и выполняется по случаю некоторых дней и ночей, или же некоторых богослужений и паломничеств.

Мустахаза: Женщина, у которой наблюдается истихаза.

Нафиля: Желательный намаз.

Насийа: Женщина, забывшая дни своих месячных.

Скверна: Вещь, не являющаяся чистой.

Нуфаса: Женщина, у которой наблюдается нифас.

Нафси-мохтарам: Человек, жизнь которого с точки зрения шариата, неприкосновенна, которого запрещено убивать.

Обет: Обязать себя к выполнению какого-то благого деяния или же отстранения от выполнения какого-то запретного деяния с особой целью.

Нифас: Кровотечение у женщин после родов.

Брак: Создание семьи.

Нисаб: Установленная мера.

Таваф ниса (женщин): Последний таваф хаджа и умры мунфарида. Совершающему таваф запрещено пренебрегать этим тавафом.

Долг рабави: Долг, данный с условием возвращения с надбавкой.

Раджаан: Совершение деяния с надеждой на его верность.

Цель раджа: При незнании правильной формы совершения какого-то деяния, его совершение с надеждой на его верность.

Рахн (Залог): Имущество, заложенное должником взамен своего долга. Если в назначенный срок долг не будет возвращен, то кредитор имеет право воспользоваться этим имуществом взамен суммы, которую ему задолжали.

Хадд тараххус: Отдаленность от места жительства человека на расстоянии, когда не слышно азана и не видно стен населенного пункта.

Руки: Основа чего-то, основа богослужений.

Руку (Поясной поклон): Склоняться вперед, склоняться во время намаза перед могуществом Аллаха настолько, пока руки не достигнут колен.

Кыйам перед руку: Перед тем, как склониться в земной поклон после руку, выпрямиться. Это один из рукнов намаза.

Са: Мера единиц, равная трем килограммам.

Земной поклон ошибки: Земной поклон, совершаемый после намаза в связи с ошибками в намазе.

Сейид: Человек из рода имама Али (а) и Госпожи Фатимы (а).

Тартиб: Произношение зикра после намаза, а также чтение молитв и Корана.

Таглид: Следование фетвам муджтехида.

Талаг: Развод, аннулирование брачного договора на основании специального правила.

Талаг баин: Развод, при котором муж не имеет права вновь жениться на своей бывшей жене, пока не сочается браком с другой женщиной.

Талаг хул: Развод женщины, которая не предрасположена к мужу, и отдающая за развод свое мехрийе или иное имущество.

Талаг риджи: Развод, при котором женщина имеет право вернуться к мужу до истечения срока ожидания (идды).

Намаз тавафа: Двухракатный намаз, выполняемый во время хаджа и умры после обхода Каабы.

Тахарат: Очищение, совершение малого омовения, совершение тайаммума.

Такбиратуль-эхрам. Зикр «Аллаху акбар» с целью начать выполнение намаза.

Талгих: Помещение спермы мужчины в утробу женщины.

Гусль тартиби: После приобретения намерения совершить большое омовение, последовательное омывание головы и шеи, правой, а затем левой стороны тела.

Малое омовение тартиби: После приобретения намерения малого омовения омыть лицо и руки, а затем обтереть голову и ноги.

Тасаттур: Покрываться, укрываться, следовать требованиям исламской одежды.

Тасмийа: Произносить имя Всевышнего Аллаха, произнести «Бисмилляхир-Рахманир-Рахим».

Ташрих: Вскрытие трупов для получения медицинских и иных информации.

Совершенный тазкий: Животное, заколотое по правилам шариата.

Умра: Паломничество к Дому Аллаха, некоторые обязательные деяния, совершаемые в Каабе, обязательное (при выполнении определенных условий) хоть раз в жизни деяние для каждого совершеннолетнего мусульманина. Умра бывает двух видов:

1. Умра таматто; выполняется после хаджа таматто или же без хаджа.
2. Умра муфрада: выполняется после хаджа «Гиран» и «Ифрад», или же без хаджа.

Желающие получить информацию об этих видах умры и узнать разницу между ними, могут обратиться к разделу «Указания о хадже».

Неимуций: Бедняк; нуждающийся; человек, не способный обеспечить годовым пропитанием себя и свою семью.

Фетва: Мнение муджтехида на шариатские вопросы.

Фаджр: Белая полоса, которая наблюдается ближе к утру до восхода Солнца на востоке; заря.

Фаджри-казиб: Первый фаджр, белая вертикальная полоса, которая наблюдается на востоке ближе к азану.

Фаджри-садиг: Второй фаджр, белая полоска, которая наблюдается по всему горизонту после первого фаджра; время утреннего азана.

Праздник «Фитр»: Благословенный праздник Рамазан, первый день месяца Шавваль.

Закят-фитр: 3 килограмма пшеницы, ячменя или же их денежный эквивалент, которые следует в день праздника «Фитр» отдать беднякам или же израсходовать в целях, для которых можно потратить закят.

Фитри муртадд: Человек, у которого мать или отец, или же оба родителя были мусульманами, но который стал неверующим.

Фитриййа: Закят-фитр.

Фи-сабилиллах: Деяние во имя Аллаха, деяние, которое приносит пользу всем мусульманам, например, строительство мечетей, мостов, дорог и т.д.

Хумс: Пятая часть; пятая часть семи вещей, которые следует расходовать в особых целях.

Намаз ховф (страха): Намаз, выполняемый во время боя или в подобных случаях.

Хейз: Менструальная кровь.

Шариатский судья: Муджтехид или его представитель, которые имеют право исполнять шариатские указы. Иными словами, муджтехид или его представитель, воля которых авторитетна по исламским канонам.

Харам: Деяние, которое запрещено по Исламу.

Военный кяфир: Неверный, сражающийся с мусульманами.

Ханут: Нанесение камфары на лоб, ладони, колени и большие пальцы ног покойника.

Джахиль: Неведующий (незнающий шариатских указаний).

Джахил гасир: Джахиль, который не считается грешником, так как не знал положений определенного вопроса, то есть, человек, который не имел возможности узнать веления Аллаха, или же человек, не считающий себя джахилем.

Джахили-мугассир: Джахиль, который виновен за свое незнание, то есть, имевший возможность узнать положения, но не сделавший это по лени.

Джабира: Мазь, наносимая на раны и подобные места травм, или же повязка на ране.

Гуль джабира: Большое омовение, совершаемое при наличии на теле ран.

Тайаммум джабира: Тайаммум, совершаемый при наличии на теле ран.

Джаллал: Животное, у которого вошло в привычку питаться экскрементами человека.

Намаз-джамаат: Намаз, выполняемый двумя или более людьми, под руководством одного из них.

Суммарная кяффаре: Сумма трех кяффаре (восполнений) (пост в течение 60-ти дней, насытить 60 бедняков и освободить одного невольника).

Джанабат: Состояние после выделения у человека спермы или же после полового акта.

Джима: Половая связь.

Джуала: Решение подарить что-либо за определенные действия. Объявивший о таком решении называется «джаиль», а выполнивший это – «амиль».

Пятничный намаз: Двухракатный намаз, выполняемый в пятницу вместо намаза зуhr с участием как минимум пяти человек.

Джуз: Составная часть определенного деяния.

Шахис: Палка или иной предмет, воткнутые в землю для определения времени наступления полудня.

Намаз шаф: Желательный двухракатны намаз, выполняемый после ночного намаза.

Шариатский зибх: Закалывание животных в соответствии с шариатскими указаниями.

Земной поклон благодарности: Прикладывать лоб к земле с целью вознесения благодарности Аллаху за ниспосланные блага.

Содержание

Введение.....	3
Краткая биография господина Айатолла-Узма Сейида Али Хусейни Систани.....	7
Положения о таклиде (следовании).....	12
Положения об очищении.....	17
Чистая и смешанная вода.....	17
Вода «кур».....	17
Малая вода.....	19
Проточная вода.....	20
Дождевая вода.....	21
Колодезная вода.....	23
Положения о водах.....	23
Положения о посещении туалета.....	25
Истибра (Очищение мочеиспускательного канала).....	28
Желательные и нежелательные действия во время посещения туалета.....	29
Скверна.....	31
Моча и кал.....	31
Сперма.....	31
Мертвечина.....	32
Кровь.....	33
Собака и свинья.....	34
Кяфир (Неверующий человек).....	35
Вино.....	36
Пот животного, питающегося скверной.....	36

Как узнать, что чистый предмет осквернился.....	37
Как оскверняются чистые предметы?.....	38
Положения о скверне.....	41
Мутаххират (Очистители скверны).....	43
Вода.....	45
Земля.....	51
Солнце.....	52
Истихала (изменение существа).....	54
Ингилаб (изменение вида).....	54
Интигал (перемещение).....	56
Ислам.....	57
Табаиййат (Воздействие).....	57
Очищение самой скверны.....	59
Истибра животного, питающегося скверной.....	60
Сокрытие мусульманина на некоторый период.....	60
Вытекание крови обезглавленного животного.....	61
Положения о посуде.....	61
Малое ритуальное омовение.....	63
Малое омовение иртимаси (погружение в воду).....	67
Желательные молитвы, читаемые во время малого омовения.....	68
Условия верности малого омовения.....	69
Положения о малом омовении.....	78
Деяния, для которых необходимо совершение малого омовения.....	81
Деяния, нарушающие малое омовение.....	83
Положения о малом омовении джабира.....	84
Обязательные гусли (большие ритуальные омовения).....	89
Положения о джанабате.....	89
Деяния, запрещенные человеку, не имеющему большое омовение.....	92

Нежелательные деяния человека, не имеющего большое омовение.....	92
Большое омовение джанабат.....	93
Гусль тартиби (обычный).....	94
Гусль иртимаси.....	95
Положения о совершении большого омовения.....	96
Вагинальные выделения (истихаза).....	99
Положения о вагинальных выделениях.....	100
Хейз (менструальное кровотечение).....	111
Положения о женщине с менструальным кровотечением.....	113
Группы женщин с менструальным кровотечением.....	118
“Женщины с периодом «вагтиййа» и «ададиййа».....	121
Женщины с менструальным периодом «вагтиййа».....	128
Женщины с менструальным периодом «ададиййа».....	131
“Музтариба”.....	133
“Мубтадиа”.....	134
“Насиййа”.....	135
Различные положения о менструальном кровотечении.....	137
Нифас (Послеродовое кровотечение).....	140
Большое омовение масси-меййит (прикосновение к покойнику).....	144
Положения об умирающем человеке (мухтазире).....	146
Положения после смерти человека.....	147
Обязательные деяния гусли, заворачивания в саван, выполнения намаза и похорон покойного.....	148
Правила совершения большого омовения покойника.....	150
Положения о завертывании трупа в саван.....	153
Положения о хануте (нанесении камфары).....	156
Положения о намазе по покойному.....	158
Правила выполнения намаза по покойному.....	160

Желательные действия намаза по покойнику.....	163
Положения о погребении.....	164
Желательные действия при погребении.....	167
Намаз вахшат.....	171
Вскрытие могилы.....	172
Желательные большие омовения.....	174
Тайаммум.....	176
1-ый случай: Отсутствие воды.....	176
Второй случай: Невозможность достать воду.....	179
Третий случай: Опасаться использовать воду.....	180
Четвертый случай: Тяготы и страдания.....	181
Пятый случай: Потребность в воде для утоления жажды.....	181
Шестой случай: Если малое или большое омовение будут противоречить более важной или же равной им по важности обязанности.....	182
Седьмой случай: Нехватка времени.....	183
На что можно совершать тайаммум.....	184
Порядок совершения тайаммума вместо малого и большого омовений	187
Положения о тайаммуме.....	188
Положения о намазе.....	194
Обязательные намазы.....	195
Ежедневные обязательные намазы.....	195
Время выполнения намазов зухр и аср.....	196
Пятничный намаз и указания для него.....	197
Несколько указаний относительно пятничного намаза.....	197
Время выполнения намазов магриб и ишаа.....	200
Время выполнения утреннего намаза.....	201

Положения о времени выполнения намазов.....	202
Последовательность выполнения намазов.....	206
Желательные намазы.....	208
Время выполнения ежедневных желательных намазов.....	209
Намаз гуфейла.....	210
Положения о кибле.....	211
Одежда человека, выполняющего намаз.....	214
Условия, предъявляемые одежде человека, совершающего намаз.....	216
Первое условие.....	217
Второе условие.....	221
Третье условие.....	222
Четвертое условие.....	223
Четвертое условие.....	224
Шестое условие.....	225
Случаи, когда не требуется чистота тела и одежды человека, выполняющего намаз.....	227
Желательные действия, относящиеся к одежде, выполняющего намаз.....	232
Нежелательные действия, относящиеся к одежде, выполняющего намаз.....	232
Место выполнения намаза.....	232
Первое условие.....	232
Второе условие.....	235
Третье условие.....	236
Четвертое условие.....	237
Пятое условие.....	237
Шестое условие.....	237
Седьмое условие.....	239

Места, в которых желательно выполнение намаза.....	239
Места, в которых нежелательно выполнение намаза.....	240
Положения о мечети.....	241
Азан и икама.....	245
Перевод азана и икамы.....	246
Обязательные деяния намаза.....	251
Намерение.....	252
Такбиратуль-эхрам.....	254
Кыйам (Стояние).....	256
Кыраат (чтение).....	259
Руку (Поясной поклон).....	269
Земные поклоны.....	275
На какие предметы разрешается совершать земной поклон?.....	281
Желательные и нежелательные деяния при совершении земного поклона.....	284
Обязательные земные поклоны аятов Корана.....	286
Ташаххуд (Свидетельствование).....	288
Приветствие намаза.....	289
Последовательность.....	290
Непрерывность (Мувалат).....	290
Гунут.....	291
Перевод намаза.....	291
1. Перевод суры «Фатиха».....	292
2. Перевод суры «Ихлас».....	293
3. Перевод желательных зикров (восхвалений), поясного и земного поклонов.....	293
Перевод гунута.....	294
4. Перевод тасбихати арбаа.....	294

5. Перевод ташаххуда и приветствия.....	295
Деяния, совершаемые после намаза (Тагибат).....	295
Ниспослание благословения (сават) на Пророка (с).....	296
Действия, аннулирующие намаз.....	297
Нежелательные деяния при выполнении намаза.....	306
В каких ситуациях разрешается прерывать намаз?.....	306
Сомнения в намазе.....	308
Сомнения, которым не следует придавать значения.....	309
1. Сомнение относительно действия, момент совершения которого прошел.....	309
2. Сомнение, возникающее после приветствия.....	312
3. Сомнение, возникающее после окончания времени выполнения намаза.....	312
4. Сомнение чересчур мнительного человека (касируш-шякк).....	313
5. Сомнение имама коллективного намаза и человека, выполняющего намаз за ним.....	315
6. Сомнение во время желательных намазов.....	316
Правильные сомнения.....	317
Указания о намазе предосторожности.....	323
Земной поклон ошибки.....	328
Порядок совершения земного поклона ошибки.....	331
Восполнение забытого земного поклона.....	332
Увеличение и уменьшение частей намаза.....	334
Намаз путника.....	336
Различные положения.....	355
Пропущенные намазы.....	359
Пропущенные намазы отца, обязательные для выполнения старшим сыном.....	362

Коллективный намаз.....	363
Требования к имаму коллективного намаза.....	375
Указания о коллективном намазе.....	376
Требования к имаму коллективного намаза и к человеку, следующему за ним.....	380
Нежелательные действия во время коллективного намаза.....	381
Намаз аят.....	382
Порядок выполнения намаза-аят.....	385
Намазы праздников Фитр и Курбан.....	388
Наем человека для выполнения намаза.....	391
Указания о посте.....	395
Намерение.....	395
Деяния, аннулирующие пост.....	400
1. Еда и питье.....	401
2. Половая близость (Джима).....	402
3. Онанизм.....	403
4. Лгать от имени Аллаха и Пророка (с).....	405
5. Попадание пыли в горло.....	406
6. Оставаться до утреннего азана в состоянии джанабат, хейз и нифас.....	407
7. Клизма.....	412
8. Рвота.....	412
Положения об аннулирующих пост деяниях.....	413
Нежелательные деяния для соблюдающего пост человека.....	414
Действия, приводящие к обязательности восполнения поста и кяффаре (искупления).....	415
Искупление (кяффаре) поста.....	415
Случаи, когда обязательно лишь восполнение поста.....	420

Указания о восполнении поста.....	423
Положения о посте путника.....	426
Лица, которым пост не обязателен.....	429
Доказательства наступления нового месяца.....	430
Запрещенные и нежелательные посты.....	432
Желательные посты.....	434
Желательные случаи воздержания человека от действий, аннулирующих пост.....	435
Указания о хумсе.....	436
1. Доход.....	437
2. Месторождение.....	447
3. Клад.....	448
4. Дозволенное имущество, смешанное с недозволенным.....	450
5. Драгоценности, извлеченные из моря нырянием.....	452
6. Трофеи.....	453
7. Земля, которую «зимми кяфир» покупает у мусульманина.....	454
Места использования хумса.....	454
Призыв к благому и удержание от порицаемого.....	457
Указания о закяте.....	461
Условия обязательности закята.....	462
Закят с пшеницы, ячменя, фиников и изюма.....	463
«Нисаб» для золота.....	470
«Нисаб» серебра.....	470
Закят с верблюдов, коров и баранов.....	472
Нисаб для верблюда.....	473
Нисаб коров.....	474
Нисаб баранов.....	475
Закят имущества для торговли.....	478

Использование закята.....	478
Лица, получающие закят.....	480
Намерение закята.....	486
Различные положения о закяте.....	486
Закят фитр.....	492
Использование закята фитр.....	496
Различные положения о закяте фитр.....	497
Указания о хадже.....	499
Положения о купле и продаже.....	504
Желательные деяния при торговых сделках.....	505
Нежелательные сделки.....	505
Запрещенные сделки.....	505
Требования, предъявляемые к покупателю и продавцу.....	513
Требования к товару и его продаже.....	516
Торговая сделка.....	251
Покупка и продажа	
фруктов.....	518
Продажа за наличные и в кредит.....	519
Сделка с предоплатой и требования к ней.....	521
Указания о сделке с предоплатой.....	522
Продажа золота за золото и серебра за серебро.....	524
Случаи, когда разрешается расторгнуть сделку.....	524
Различные положения.....	530
Указания о сотрудничестве.....	531
Указания о соглашении (сульх).....	537
Указания об аренде.....	540
Требования к арендуемому имуществу.....	543
Условия пользования взятой в аренду имуществом.....	544

Различные положения об аренде.....	546
Положения о «музарибе» (предоставлении полномочий).....	551
Положения о «джуале» (Вознаграждении).....	556
Положения относительно договора о земледелии (музариа).....	558
Положения об орошении и посадке деревьев.....	563
Лица, которым запрещено пользоваться своим имуществом.....	566
Положения о полномочиях.....	567
Положения о долге.....	570
Положения о поручительстве.....	575
Положения о залоге.....	577
Указания о поручительстве.....	579
Указания о взятии на поруки.....	582
Указания об аманате (вадиа).....	583
Указания о безвозмездном пользовании («арийа»).....	587
Указания о браке.....	591
Правила зачитывания брачного договора.....	593
Условия брачного договора.....	594
Случаи, в которых супруги могут расторгнуть брак.....	598
Женщины, с которыми заключение брака запрещено.....	600
Указания о постоянном браке.....	605
Временный брак.....	608
Указания о смотрении.....	610
Различные положения о браке.....	613
Указания о кормлении молоком.....	618
Условия кормления молоком, способствующие махрамности.....	621
Правила кормления молоком.....	626
Различные положения о кормлении молоком.....	626
Указания о разводе.....	629

Ожидание после развода (идда).....	632
Идда женщины, муж которой умер.....	634
Окончательный развод («талаг баин») и развод, с правом на возвращение («талаг риджи»).....	636
Указания о возвращении (обращении).....	637
Развод, предоставляемый мужем жене за вознаграждение (Талаг «хул»).....	638
Развод из-за взаимной неприязни (Талаг «мубарат»).....	640
Различные указания о разводе.....	641
Положения о присвоении.....	643
Указания о найденном имуществе.....	643
Указания о закалывании животных и охоте на них.....	652
Правила закалывания животных.....	653
Условия закалывания животных.....	654
Правило закалывания верблюда.....	657
Желательные деяния при закалывании животных.....	658
Нежелательные действия во время закалывания животных.....	659
Указания об охоте с оружием.....	659
Охота с охотничьей собакой.....	663
Охота на рыбу и саранчу.....	665
Указания о еде и питье.....	667
Правила приема пищи.....	671
Нежелательные действия во время приема пищи.....	672
Правила питья воды.....	673
Нежелательные действия при питье воды.....	673
Указания об обете.....	673
Указания о клятве.....	680
Указания о вакфе.....	683

Указания о завещании.....	688
Указания о наследстве.....	698
Наследники первой группы.....	699
Наследники второй группы.....	701
Наследники третьей группы.....	707
Наследство мужа и жены.....	710
Различные положения о наследстве.....	713
Дополнения.....	721
1. Хранение денег в банке и взятие кредита в банке.....	715
2. Аккредитивы.....	718
3. Хранение товара.....	722
4. Продажа товара, от которого отказались.....	723
5. Банковское поручительство.....	723
6. Продажа акций.....	725
7. Продажа облигаций.....	726
8. Внутренние и внешние поручения (переводы).....	727
9. Банковские вознаграждения.....	731
10. Перевод векселя.....	732
11. Торговля иностранной валютой.....	733
12. Получение кредита.....	734
13. Переводной вексель.....	734
14. Работа в банке.....	739
15. Договор страхования.....	740
16. Договор об аренде.....	742
17. Некоторые положения о правиле «играр» и «тагас».....	745
18. Указания о вскрытии трупа.....	751
19. Указания о трансплантации органов.....	752

20. Искусственное оплодотворение.....	754
21. Указания о контроле роста населения.....	755
22. Указания о государственных проспектах и улицах.....	758
23. Различные положения, связанные с намазом и постом.....	760
24. Лотерейные билеты.....	764
25. Указания о наблюдении Луны.....	766
26. Указания о соблюдении законов.....	767
27. Различные положения.....	768
Термины.....	774

Аятуллах-Узма Сейид Али Хусейни Систани

Разъяснение шариатских положений

: «Директор издательства «Наука и образование
профессор Надир Маммадли

Дизайнер:	Захид Маммедов
Технический редактор:	Ровшана Низамиказы
Редактор:	Гусейнли Ниса

Дата издания:	10.04.2017
Формат бумаги:	70x100 1/16
Страниц:	810
Тираж:	5000

Для заметок

[illegible]

[illegible]